

مختصر القدری کی جامع و جدید شرح، جس میں مشکل الفاظ کے معانی، کتب فقہ سے ہر مسئلہ کا حوالہ
اور ہر باب سے ماقبل ربط و مناسبت



اَوَّلُ الْقُدْرِي

شرح اردو

مختصر القدری



www.KitaboSunnat.com

شارح

حضرت مولانا مفتی وسیم احمد قاسمی فاضل دارالعلوم دیوبند

استاذ جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ

بَابُ الْاِسْتِغْنَا

اُردو بازار ۱۰ ایم اے جناح روڈ ۰ کراچی پاکستان فون: 32631861

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِيقِ الْإِسْلَامِيِّ کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

مختصر القدری کی جامع و جدید شرح، جس میں مشکل الفاظ کے معانی، کتب فقہ سے ہر مسئلہ، حوالہ اور ہر باب سے باقیل رابطہ و مناسبت

الْمَخْتَصَرُ الْقُدْرِي

شرح اردو

مختصر القدری

جلد اول

كتاب الطهارة تا كتاب البيوع

شارح

حضرت مولانا مفتی وسیم احمد قاسمی

استاذ جامعہ اسلامیہ ریڑتی ناچہ

ڈاکٹر محمد رفیع الرحمن
32213768 پاکستان

دارالاشاعت

کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر

پاکستان میں جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : جنوری ۲۰۱۱ء علمی گرافکس
صفحات : 1344 صفحات 3 جلد میں

قارئین سے گزارش

اپنی حق الوبح کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

﴿.....ملنے کے پتے.....﴾

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی	مکتبہ معارف القرآن جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی	ادارہ اسلامیات ۱۹۰-انارکلی لاہور
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی	بیت العلوم اردو بازار لاہور
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار فیصل آباد	مکتبہ رحمانیہ ۱۸ اردو بازار لاہور
مکتبۃ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور	مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد	کتاب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ رابعہ بازار راولپنڈی

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE
119-121, HALLI WELL ROAD
BOLTON BL 3NE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD.
54-68 LITTLE ILFORD LANE
MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIFF, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A.

انتساب

احقر الوریٰ اپنی اس علمی کاوش کو

- مادر علمی از ہر الہند دارالعلوم دیوبند
- جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ
- جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد
- گہوارہ علم مدرسہ اسلامیہ عربیہ خادم العلوم باغوں والی
- حضرت اقدس مرشدی عارف باللہ جناب حضرت الحاج مولانا حسین احمد دامت برکاتہم پانڈولی

نیز

- اپنے مشفق والدین

کی جانب منسوب کرنا بھی باعث سعادت سمجھتا ہے۔



العبد وسیم احمد بلیل پور (روڈ کی)

خادم القدر ریس شعبہ عربی

جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ، سہارنپور (یوپی)

شرح کا نمایاں انداز (خصوصیات)

- (۱) فہرست مضامین میں تقریباً ہر مسئلہ کا ایسا عنوان قائم کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر مسئلہ کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔
- (۲) حتی الامکان حل عبارت کے واسطے لفظی ترجمہ کیا گیا ہے، پھر تشریح کا عنوان قائم کر کے عبارت کی مناسب تشریح کر دی گئی ہے۔
- (۳) اکثر مواقع پر ہر مسئلہ کو الگ الگ لکھا گیا ہے کہیں کہیں اس کے برخلاف بھی ہے لیکن ہر مسئلہ اور اس کے ترجمہ پر الگ الگ نمبر ڈال دیا گیا ہے۔
- (۴) ہر باب کی ماقبل باب سے مناسبت بیان کی گئی ہے۔
- (۵) اختلاف الائمہ کا عنوان قائم کر کے ائمہ کے مذاہب مع دلائل و جوابات واضح انداز میں بیان کئے گئے ہیں اور جہاں اختلاف الائمہ کا عنوان نہیں ہے وہاں تشریح کے تحت مذاہب وغیرہ بیان کئے گئے ہیں۔
- (۶) ائمہ کے مذاہب اور ان کے مستدلات تقریباً پچاس معتبر کتب کے حوالوں کے ساتھ تحریر کئے گئے ہیں۔
- (۷) جن کتب سے حوالہ جات لکھے گئے ہیں ان تمام کی فہرست مع مطبع ”ماخذ و مراجع“ کے عنوان سے شرح کے بالکل آخر میں ذکر کر دی گئی ہے۔
- (۸) شرح کے آغاز سے قبل مبادی فقہ، ائمہ اربعہ، صاحبین اور امام زفر کے مختصر حالات بھی تحریر کئے گئے ہیں۔
- (۹) مشکل الفاظ کی لغات کا حل ہر باب کا عنوان قائم کر کے شرح کے اخیر میں لکھا گیا ہے۔

براہ کرم ایک نظر ادھر بھی

میں ایک بے بضاعت اور کم مایہ طالب علم ہوں، اور کتاب فقہ کی تصنیف میں یہ میرا پہلا قدم ہے، انسان سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس لئے اہل علم کی خدمت میں مؤذبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کتاب میں جہاں کہیں کوئی لغزش نظر آئے، مجھ کو ضرور آگاہ فرمائیں، تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اصلاح کر لی جائے۔

رب ذوالجلال میری اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے، اور ذریعہ آخرت بنائے، اور اس کے طفیل سے ناچیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔

والسلام
العبودیم احمد

فہرست مضامین

۴۳	 مستحب کی تعریف	۱۸	 تقاریف
۴۳	 نیت کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۲۴	 عرض حال
۴۳	 کیا وضو کیلئے نیت کرنا فرض ہے، مع اختلاف ائمہ	۲۵	 فقہ کے چار بڑے امام
۴۴	 سر پر مسح کرنے کا طریقہ	۲۷	 ائمہ احناف
۴۴	 پورے سر پر وجوب مسح و عدم وجوب مسح کے قائلین	۲۹	 مبادی علم فقہ
	 وضو کے اعضاء مفروضہ کے درمیان ترتیب مسنون ہے	۳۲	 حالات مصنف
۴۵	 یا فرض؟ مع اختلاف ائمہ	۳۳	 شرح خطبہ کتاب
۴۵	 اعضاء وضو کو دائیں طرف سے دھونا شروع کرو	۳۴	 کتاب الطہارت
۴۶	 موالات فی الوضو، اختلاف ائمہ مع دلائل وجوہات	۳۴	 کتاب کی لغوی و اصطلاحی تعریف
۴۷	 گردن کے مسح کرنے کے بارے میں اختلاف ائمہ	۳۴	 طہارت کی لغوی و اصطلاحی تعریف
۴۷	 نواقص وضو کا بیان	۳۴	 کتاب، باب، اور فصل کے درمیان فرق
۴۷	 پیشاپ پاخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے	۳۴	 وضو کا ثبوت
۴۷	 خون ناقص وضو ہے یا نہیں؟ مع اختلاف ائمہ	۳۴	 وضو کے فرائض مع اختلاف ائمہ
۴۷	 قے قلیل و کثیر کی مقدار کیا؟ کیا قے ناقص وضو ہے؟	۳۵	 فرض کی تعریف
۴۸	 کون سی نیند وضو کو توڑنے والی ہے؟		 کہیاں اور ٹخنے دھونے میں داخل ہیں یا خارج مع
۴۹	 انعام اور جنوں کی تعریفات	۳۵	 اختلاف ائمہ
۵۰	 تہجد، تحک، تبسم کی تعریفات	۳۶	 سر کی کتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے
۵۰	 تہجد ناقص وضو ہے یا نہیں؟	۳۷	 وضو کی سنتوں کا بیان
۵۱	 غسل کا بیان	۳۷	 برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ کو دھولو
۵۱	 غسل کے فرائض اور غسل کا مسنون طریقہ	۳۸	 وضو میں بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے
	 اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو عورتوں کو	۳۸	 سنت کی تعریف
۵۲	 اپنے بال کھولنا ضروری نہیں	۳۹	 مسواک کرنا سنت ہے اصحاب طواہر کا اختلاف
۵۲	 غسل کب فرض ہوتا ہے؟	۳۹	 کلی کرنا اور تاک میں پانی ڈالنا، مع اختلاف مذاہب
۵۲	 منی کی تعریف	۴۰	 کیا کانوں کے مسح کے لئے نیا پانی لینا مسنون ہے؟
	 کیا مطلقاً خروج منی سے غسل واجب ہو جائے گا؟	۴۱	 وضو میں ڈاڑھی کا خلال، مع اختلاف مسالک
۵۲	 ائمہ کے مذاہب	۴۲	 وضو میں انگلیوں کا خلال
	 صحبت کرنے میں اگر ازال نہ ہو، غسل واجب ہوگا یا	۴۳	 اعضاء وضو کو تین تین بار دھونا
۵۳	 نہیں؟ سیر حاصل بحث	۴۳	 وضو کے مستحبات کا بیان

- ۵۳ کب غسل کرنا مستنون ہے؟
- ۵۳ کیا بعد کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ اختلاف ائمہ
- ۵۵ مذی اور ودی کی تعریف
- ۵۶ حدث کی قسمیں
- ۵۶ کن پانیوں سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟
- ۵۶ کن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے؟
- ۵۷ اس پانی کا حکم جو پاک چیز مگرے سے متخیر ہو جائے...
- نظہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل
- ۵۷ جنابت کی ممانعت
- پانی میں نجاست مگرے سے پانی کب ناپاک ہوگا؟
- ۵۸ ائمہ کے مذاہب بالتفصیل مع الادلہ
- ۵۸ ماہ قلیل و کثیر کی تعیین میں اختلاف ائمہ
- جن جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا وہ اگر پانی
- ۵۹ میں مرجائیں تو کیا حکم ہے؟
- جو جانور پانی میں رہتے ہیں وہ اگر پانی میں مرجائیں تو
- کیا حکم ہے؟
- ۶۱ ماء مستعمل کا کیا حکم ہے؟
- ۶۱ احناف کا مفتی بقول
- ۶۲ چڑا دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔
- ۶۲ دباغت کی تعریف اور اس کی قسمیں
- ۶۲ دباغت کے بعد کھال پاک ہو جائے گی یا نہیں؟
- ۶۲ مذاہب ائمہ
- ۶۳ مردار کے بال اور اس کی ہڈیاں پاک ہیں
- ۶۳ کنوئیں کے مسائل کا بیان
- اگر کنوئیں میں ناپاکی مگر جائے تو کیا حکم ہے، اور اس
- ۶۳ کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
- اگر کنوئیں میں چوہا یا چڑیا مگر جائے تو کتنے ڈول نکالے
- جائیں؟
- ۶۳ اگر کبوتر یا مرغی یا بلی مر جائے تو کیا حکم ہے؟
- اگر کتیا آدمی کنوئیں میں مر جائے تو کیا سارا پانی نکالنا
- ۶۵ ہوگا؟
- ۶۵ اگر جانور پھول جائے یا پھٹ جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۶۵ کنوئیں سے پانی نکالنے میں کونسا ڈول معتبر ہے؟
- جاری کنوئیں کا کیا حکم ہے، اس بارے میں چھ اقوال،
- ۶۶ مفتی بقول کونسا ہے؟
- اگر معلوم نہ ہو کہ جانور کب مگرے تو کیا کرے، ائمہ
- ۶۶ احناف میں اختلاف
- ۶۸ آدمی کا جھوٹا پاک ہے
- کتنے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک، ائمہ کے مذاہب
- ۶۹ ودلائل
- ۷۰ دروندوں کا جھوٹا کیا حکم رکھتا ہے؟ اختلاف ائمہ
- ۷۰ بلی کا جھوٹا، مع اختلاف ائمہ
- ۷۲ گدھے کا جھوٹا
- ۷۳ تیمم کا بیان
- ۷۳ باقیل سے مناسبت
- ۷۳ تیمم کی لغوی و اصطلاحی تعریف
- ۷۳ تیمم کا ثبوت
- ۷۳ مشروعیت تیمم
- ۷۴ تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں
- ۷۴ مریض کے لئے تیمم کی اجازت
- ۷۴ جنبی مقیم کے لئے تیمم کی اجازت ہے یا نہیں؟ مع
- ۷۵ اختلاف ائمہ
- ۷۵ تیمم کا طریقہ
- تیمم میں کتنی ضربوں کی ضرورت ہے اور ہاتھوں کا مسح
- ۷۶ کہاں تک کیا جائے گا؟
- ۷۷ کیا تیمم وضو کی طرح غسل کا بھی قائم مقام ہے؟
- تیمم صرف مٹی سے کرنا چاہئے یا مٹی کی ہمہ جنس دوسری
- ۷۷ چیزوں سے بھی کیا جاسکتا ہے؟
- ۷۸ تیمم میں نیت شرط ہے یا نہیں؟
- ۷۸ نواقض تیمم
- ۷۹ کیا تیمم کے لئے پاک مٹی شرط ہے؟
- ۷۹ اگر پانی مل جانے کی امید ہو تو کیا کرے؟
- ۷۹ ایک تیمم سے کئی نمازیں
- ۸۰ تندرست مقیم کیلئے تیمم کی اجازت اور اس کی شرطیں...

۹۸	بیرہ پر مسح کا جواز دلیل عقلی و نقلی دونوں سے ثابت ہے	۸۱	اجازت نہیں.....
۹۸	حیض کا بیان	۸۱	اگر کوئی شخص پانی بھول جائے، نماز کے بعد یاد آئے تو
۹۸	باقبل سے مناسبت.....	۸۱	کیا حکم ہے؟ مع اختلاف ائمہ.....
۹۸	حیض کی لغوی و اصطلاحی تعریف.....	۸۲	کیا بغیر طلب کے ختم جائز ہے؟.....
۹۸	حیض کا سبب.....	۸۳	سائشی سے پانی مانگنا واجب ہے یہی مفتی بہ قول ہے
۹۹	حیض کی اقل مدت و اکثر مدت میں اختلاف ائمہ مع	۸۴	موزوں پر مسح کرنے کا بیان
۹۹	دلائل و جوابات.....	۸۴	باقبل سے مناسبت.....
۱۰۰	کس رنگ کا خون حیض ہے؟ اور کس رنگ کا حیض نہیں	۸۴	مسح کی لغوی و اصطلاحی تعریف.....
۱۰۰	ہے؟ ائمہ کے مذاہب.....	۸۴	نفسین (موزے) کی تعریف.....
۱۰۰	تیز بالا لوان کی شروعات پر ائمہ کا ملاحضہ کا استدلال	۸۵	موزوں پر مسح کا ثبوت.....
۱۰۱	حائضہ سے نماز معاف ہے، روز نہیں.....	۸۵	موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ ائمہ کے مذاہب مع
۱۰۱	حائضہ سے نماز ساقط ہونے کی علتیں.....	۸۵	دلائل و جوابات.....
۱۰۲	حائضہ اور جنسی کا مسجد میں دخول.....	۸۶	موزوں پر مسح حدیث سے ثابت ہے.....
۱۰۳	حائضہ سے جماع حرام ہے.....	۸۶	موزے پہننے وقت طہارت کا مل ضروری ہے یا نہیں
۱۰۳	مرد کے لئے حائضہ بیوی کی کیا چیز حلال ہے؟ ایک	۸۷	موزوں پر مسح کی مدت.....
۱۰۳	اختلافی صورت مع دلائل و جوابات.....	۸۸	مدت مسح کی ابتداء کب سے ہوگی؟.....
۱۰۳	کیا حائضہ اور جنسی کے لئے تلاوت قرآن جائز ہے	۸۹	مسح موزے کے کس حصہ پر کرنا چاہئے؟.....
۱۰۵	محدث کے لئے قرآن چھونا درست نہیں.....	۸۹	موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ.....
۱۰۵	اگر عادت کے مطابق خون بند ہو گیا تو غسل سے قبل	۸۹	مقدار فرضیت میں کوئی انگلیاں معتبر ہیں؟ ائمہ کے
۱۰۵	صحبت جائز ہے یا نہیں؟.....	۸۹	مذاہب بالتفصیل.....
۱۰۵	اگر پورے دس دن پر بند ہو تو قبل غسل جماع کا جواز	۸۹	موزوں پر مسح اور پر کی جانب ہو گا یا نیچے کی جانب؟.....
۱۰۵	طہر متخلل کا بیان.....	۹۱	کتنی پھن موزوں پر مسح کرنے سے مانع ہے؟.....
۱۰۶	طہر کی تعریف، طہر کامل و ناقص کی تعریف مع مثال	۹۱	جنسی کے لئے مسح کا عدم جواز.....
۱۰۸	نقص طہر متخلل مع اختلاف ائمہ اربعہ.....	۹۲	نواقض مسح.....
۱۰۹	استحاضہ کی تعریف.....	۹۳	مقیم اگر ایک دن رات سے پہلے سفر میں چلا جائے تو
۱۰۹	استحاضہ کا حکم.....	۹۳	کوئی مدت پوری کرے؟.....
۱۰۹	استحاضہ کے ساتھ جماع کا حکم.....	۹۳	مسافر اگر مقیم ہو جائے تو کوئی مدت پوری کرے؟.....
۱۱۰	اقسام المستحاضہ کا بیان مع احکام.....	۹۳	جر موقوف پر مسح جائز ہے یا نہیں؟.....
۱۱۰	استحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے یا ہر نماز کے وقت	۹۵	جورین پر مسح جائز ہے یا نہیں؟.....
۱۱۰	کے لئے.....	۹۶	پکڑی پر مسح کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں اختلاف
۱۱۰	معذورین کے لئے خروج وقت ناقض وضو ہے یا دخول		ائمہ.....
۱۱۰	وقت.....		

۱۲۶	مغرب کی نماز کے وقت کا ذکر	۱۱۲	نفاس کی تعریف
۱۲۷	ششق کی قسمیں	۱۱۲	کونسا خون نفاس کے اندر داخل ہے
۱۲۷	ششق کی قسمیں میں امر کا اختلاف	۱۱۳	نفاس کی اکثر مدت میں اختلاف امر
۱۲۷	عشاء اور وتر کی نماز کے وقت کا ذکر	۱۱۳	اگر چالیس دن سے زیادہ خون آئے تو استحاضہ ہوگا یا نہیں؟
۱۲۸	نماز کے لئے جلت کرنے کا بیان	۱۱۳	اگر جرواں بچے ہوں تو نفاس کب سے شمار کریں؟
۱۲۸	فجر کی نماز طمس اور اسفار میں پڑھنے کا ذکر	۱۱۳	نجاہتوں کا بیان
۱۲۸	ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کا ذکر، مع	۱۱۳	ماقبل سے مناسبت
۱۲۹	اختلاف امر	۱۱۳	نجاہت کی قسمیں
۱۲۹	عصر کی نماز دیر کر کے پڑھنا افضل ہے، امر کے	۱۱۵	کن چیزوں سے نجاہت حقیقی زائل کرنا جائز ہے؟
۱۳۰	مذہب مع دلائل	۱۱۶	انسان کی مٹی پاک ہے یا ناپاک، مع اختلاف امر
۱۳۰	مغرب کی نماز اول وقت پڑھنا افضل ہے	۱۱۷	منقش اور غیر منقش چیزوں کا حکم
۱۳۰	عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے سے قبل پڑھنا افضل ہے	۱۱۷	ناپاک زمین کو پاک کرنے کے لئے حریقہ، امر کے
۱۳۱	نماز وتر کے استحباب کا ذکر	۱۱۷	مذہب مع دلائل وجوہات
۱۳۲	اذان کا بیان	۱۱۹	نجاہت حقیقی کی قسمیں حکم اور مثال
۱۳۲	ماقبل سے مناسبت	۱۱۹	نجاہت مرئیہ اور غیر مرئیہ کا بیان مع حکم و مثال
۱۳۲	اذان کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۱۲۰	کیا استحباب کرنا سنت ہے؟
۱۳۲	اذان کا ثبوت قرآن وحدیث سے ہے	۱۲۰	کیا استحباب کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟
۱۳۲	اذان کب اور کیسے شروع ہوئی؟	۱۲۰	استحباب کرنے کے لئے پتھروں کا کوئی عدد متعین ہے یا نہیں؟ اس پر سیر حاصل بحث
۱۳۲	ترجیع کی تعریف	۱۲۲	بڑے ستنے کے وقت ابتداء کس جانب سے کرے؟
۱۳۳	اذان میں ترجیع ہے یا نہیں؟	۱۲۲	بڑی اور گویہ سے استحباب کرنے کا کیا حکم ہے؟
۱۳۳	کلمات اذان کی تعداد	۱۲۳	نماز کا بیان
۱۳۳	فجر کی اذان میں الصلوٰۃ خیر من النوم کا اضافہ	۱۲۳	ماقبل سے مناسبت
۱۳۳	اقامت کی تعریف	۱۲۳	صلوٰۃ کی لغوی و اصطلاحی تعریف
۱۳۳	کلمات اقامت کی تعداد	۱۲۳	نماز کی فرضیت، کتاب، سنت، اجماع تینوں سے ثابت ہے
۱۳۵	ترسیل کے معنی اور اذان کی ترسیل کا طریقہ	۱۲۳	فائدہ جلیلہ
۱۳۵	حدر کے معنی، اور تکبیر کے حدر کا طریقہ	۱۲۳	نمازوں کی مشروعیت کس سن میں ہوئی؟
۱۳۵	حیض میں چہرہ وائیں بائیں گھمانا	۱۲۵	نماز فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟
۱۳۵	تھنا نماز میں اذان و اقامت دونوں ہیں یا صرف اقامت؟	۱۲۵	ظہر کا اول وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت کب تک رہے گا؟ مع اختلاف امر
۱۳۶	محدث کا اذان و اقامت کہنا		
۱۳۶	فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے جائز ہے یا نہیں؟ امر		

۱۳۹	 نہیں؟	۱۳۶	 کے مذاہب
۱۵۱	 کیا جملہ استراحت مسنون ہے؟	۱۳۸	 نماز کی شرطوں کا بیان
۱۵۱	 رفع یدین اور اس کی تحقیق	۱۳۸	 ماقبل سے مناسبت
.....	 دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات میں کیسے بیٹھنا	۱۳۸	 شرط کی لغوی و اصطلاحی تعریف
۱۵۲	 چاہئے؟ مع اختلاف ائمہ	۱۳۸	 مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟
۱۵۳	 تشہد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟	۱۳۹	 آزاد عورت کا ستر
۱۵۳	 کونسا تشہد افضل ہے؟	۱۳۹	 عورت کے قدمین میں اختلاف
.....	 فرض کی آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا	۱۳۹	 باندی کا ستر
۱۵۴	 مسنون ہے		 اگر چوتھائی کپڑا پاک ہو یا چوتھائی سے کم پاک ہو تو نماز
۱۵۴	 اتحیات میں درود پڑھنا فرض ہے یا سنت؟	۱۳۹	 کیسے پڑھے؟
۱۵۵	 تشہد و درود کے بعد کی دعا	۱۴۰	 نچکے کو بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے
۱۵۵	 سلام کی تعداد و کیفیت میں اختلاف ائمہ	۱۴۰	 نماز کی نیت کا طریقہ
۱۵۶	 قرأت کے احکام	۱۴۱	 تحریر کب کرے؟
۱۵۶	 کوئی نمازوں میں قرأت جبر پڑھے اور کوئی میں سرأ	۱۴۲	 نماز کی صفت کا بیان
۱۵۶	 وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ	۱۴۲	 ماقبل سے مناسبت
۱۵۷	 وتر واجب ہے یا سنت؟	۱۴۲	 صفت کی لغوی و اصطلاحی تعریف
۱۵۷	 وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟	۱۴۲	 نماز کے فرائض کا بیان
۱۵۸	 وتر ایک سلام کے ساتھ ہے یا دو سلاموں کے ساتھ؟	۱۴۳	 تکبیر تحریر کے لئے ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟
۱۵۹	 نماز وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت پڑھے یا نہیں؟	۱۴۳	 کن کن الفاظ سے نماز شروع کر سکتے ہیں؟
۱۵۹	 نماز میں کسی سورت کی تعین نہیں ہے	۱۴۳	 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت
۱۵۹	 نماز میں کتنی قرأت فرض ہے؟	۱۴۵	 دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے یا نہیں؟
۱۶۰	 قرأت خلف الامام کا مسئلہ	۱۴۵	 ہاتھ کہاں رکھے؟
۱۶۱	 نماز کی نیت		
۱۶۱	 اقداء کی نیت	۱۴۶	 بسم اللہ زور سے پڑھے یا آہستہ
۱۶۱	 جماعت کا بیان	۱۴۶	 نماز میں قرأت فرض ہے
۱۶۱	 جماعت کی فضیلت	۱۴۶	 نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت
۱۶۱	 حکم جماعت میں مذاہب علماء	۱۴۷	 آمین کس کا وظیفہ ہے؟
۱۶۱	 امامت کا بیان	۱۴۷	 آمین بلند آواز سے کہے یا آہستہ؟
۱۶۱	 امامت کے لئے کون افضل ہے؟	۱۴۸	 رکوع کا مسنون طریقہ
۱۶۲	 فاسق، غلام، گاوں والا، نابینا، حرامی کی امامت	۱۴۸	 امام ربنا تک الحمد کہے یا نہیں؟
.....	 بوڑھے اور بیمار مقتدیوں کی رعایت امام کے لئے	۱۴۹	 سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ
۱۶۲	 ضروری ہے		 تاک اور پیشانی میں سے کسی ایک کا ٹیکنا جائز ہے یا

ایک مقتدی امام کے دائیں طرف کیسے کھڑا ہو، ائمہ کے	۱۶۳	مذہب.....	۱۶۳	صبح صادق کے بعد فجر کی سنت کے علاوہ کوئی نفل نہ	۱۶۳
اگر وہ یا دوسرے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا درمیان میں	۱۶۳	کھڑا ہونا کیسا ہے؟.....	۱۶۳	مغرب سے قبل نفل نہ پڑھے.....	۱۶۶
عورت اور بچے کی امامت.....	۱۶۳	نفل نمازوں کا بیان.....	۱۶۳	ماقبل سے مناسبت.....	۱۶۶
صف کی ترتیب.....	۱۶۳	نفلی کی لغوی و اصطلاحی تعریف.....	۱۶۳	سنوں کی تعداد اور ان کے پڑھنے کی فضیلت.....	۱۶۶
مسئلہ محاذات.....	۱۶۳	دن اور رات میں ایک تحریر سے کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟.....	۱۶۳	کتنی رکعتوں میں قرأت فرض ہے؟.....	۱۶۸
کیا عورت کو مسجد و عید گاہ میں جانے کی اجازت ہے؟.....	۱۶۵	نفلی شروع کرنے سے لازم ہو جاتے ہیں.....	۱۶۹	نوافل پیٹھ کر پڑھنا بھی درست ہے.....	۱۶۹
اختلاف ائمہ مع دلائل.....	۱۶۵	سواری پر نفل نماز.....	۱۸۰	سجدہ سہو کا بیان.....	۱۸۰
امام کی حالت مقتدی کے برابر ہو یا اعلیٰ، اس کی روشنی	۱۶۶	ماقبل سے مناسبت.....	۱۸۰	سجدہ سہو واجب ہے یا سنت؟.....	۱۸۱
میں چند مسائل.....	۱۶۶	سجدہ سہو سلام سے قبل ہے یا بعد میں؟ ائمہ کے مذاہب	۱۸۱	مع دلائل.....	۱۸۱
تیمم کرنے والا وضو کرنے والے کی امامت کر سکتا ہے؟.....	۱۶۶	سجدہ سہو کرنے کا طریقہ.....	۱۸۱	کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟.....	۱۸۲
امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں	۱۶۶	امام پر سجدہ لازم ہو جانے سے مقتدی پر بھی لازم ہو جاتا	۱۸۲	ہے؟.....	۱۸۲
یا کھڑے ہو کر؟.....	۱۶۶	قعدہ اولیٰ بھولنے سے سجدہ سہو لازم ہے.....	۱۸۲	اگر قعدہ اخیرہ بھول گیا تو کیا کرے؟.....	۱۸۳
فرض نماز پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتدا	۱۶۸	اگر چوتھی رکعت پر بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟.....	۱۸۳	رکعتوں کی تعداد بھول جانے کی صورت میں سجدہ سہو کا	۱۸۳
کر سکتا ہے یا نہیں؟.....	۱۶۸	حکم.....	۱۸۳	بیاری نماز کا بیان.....	۱۸۵
اگر امام حالت جنابت میں نماز پڑھادے؟.....	۱۶۹	قعدہ اولیٰ بھولنے سے سجدہ سہو لازم ہے.....	۱۸۵	ماقبل سے مناسبت.....	۱۸۵
نماز میں بدن یا کپڑے سے کھینا.....	۱۶۹	اگر قعدہ اخیرہ بھول گیا تو کیا کرے؟.....	۱۸۳	اگر کھڑا ہو سکے تو بیٹھ کر کیسے نماز پڑھے.....	۱۸۵
مکروہات نماز.....	۱۶۹	اگر چوتھی رکعت پر بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟.....	۱۸۳	بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟.....	۱۸۶
نماز میں سلام کا جواب دینا.....	۱۷۰	رکعتوں کی تعداد بھول جانے کی صورت میں سجدہ سہو کا	۱۸۳	لیٹ کر نماز پڑھنے کی دوسورتیں ہیں.....	۱۸۶
سر یا ہاتھ کے اشارے سے سلام وغیرہ کرنا.....	۱۷۰	حکم.....	۱۸۳	نماز کب ساقط ہو جائے گی؟.....	۱۸۷
امام یا مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے تو کیا کرے؟.....	۱۷۰	بیاری نماز کا بیان.....	۱۸۵		
نماز میں کلام کی شرعی حیثیت.....	۱۷۱	ماقبل سے مناسبت.....	۱۸۵		
مسائل اثنا عشریہ کا بیان.....	۱۷۳	کیا نفل شدہ نماز اوقات منوعہ میں پڑھ سکتا ہے؟.....	۱۷۳		
فوت شدہ نمازوں کا بیان.....	۱۷۴	صاحب ترتیب کیسے نماز پڑھے.....	۱۷۳		
ماقبل سے مناسبت.....	۱۷۴	جن اوقات میں نماز پڑھنا منوع ہے ان کا بیان.....	۱۷۵		
کیا نفل شدہ نماز اوقات منوعہ میں پڑھ سکتا ہے؟.....	۱۷۴	ماقبل سے مناسبت.....	۱۷۵		
صاحب ترتیب کیسے نماز پڑھے.....	۱۷۴	دو تین اوقات جن میں نماز پڑھنا منوع ہے.....	۱۷۵		
جن اوقات میں نماز پڑھنا منوع ہے ان کا بیان.....	۱۷۵	فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھنی چاہئے.....	۱۷۵		
ماقبل سے مناسبت.....	۱۷۵				

۱۹۷	 وطن اصلی متحد ہو سکتے ہیں	۱۸۷	 اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہ کر سکے تو نماز کیسے پڑھے؟
۱۹۸	 دو مقام میں اقامت کی نیت معتبر نہیں	۱۸۷	 اگر تندرست نماز میں بیمار ہو جائے تو نماز کیسے پوری کرے؟
۱۹۸	 جمع بین الصلواتین	۱۸۷	 اگر مریض نماز کے درمیان میں اچھا ہو گیا تو کیا بناء جائز ہے؟
۱۹۸	 جمع حقیقی و صوری کی تعریف	۱۸۸	 اگر چوبیس گھنٹے سے کم یا زیادہ بیہوش رہا تو نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی؟
۱۹۸	 کشش میں نماز	۱۸۸	 سجدہ تلاوت کا بیان
۱۹۹	 سفر کی نماز حضر میں اور حضر کی سفر میں کیسے پڑھے؟	۱۸۹	 باقبل سے مناسبت
۱۹۹	 رخصت سفر سب کے لئے ہے	۱۸۹	 سجدہ کی آیتوں کی فضیلت اور دعا کی قبولیت
۱۹۹	 جمع کی نماز کا بیان	۱۸۹	 سجدہ تلاوت کی تعداد میں اختلاف ائمہ
۱۹۹	 باقبل سے مناسبت	۱۸۹	 سجدہ تلاوت واجب ہے یا سنت؟
۲۰۰	 جمع کا ثبوت قرآن، حدیث و اجماع تینوں سے ہے	۱۹۱	 امام کے آیت سجدہ پڑھنے سے مقتدی پر سجدہ لازم ہے
۲۰۰	 جمع کی شرط و عیت کس میں ہوئی؟	۱۹۲	 غیر نمازی سے آیت سجدہ سننا
۲۰۰	 جمع کے فرض ہونے کی بارہ شرطیں ہیں	۱۹۲	 خارج نماز آیت سجدہ پڑھنے کا مسئلہ
۲۰۰	 مصر جامع کی تعریف	۱۹۲	 ایک ہی مجلس میں بار بار آیت سجدہ پڑھنا
۲۰۰	 مصلیٰ مصر سے کیا مراد ہے؟	۱۹۳	 سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ
۲۰۰	 جمع کی نماز کس جگہ قائم کی جاسکتی ہے؟	۱۹۳	 مسافر کی نماز کا بیان
۲۰۰	 صحت جمع کے لئے بادشاہ یا اس کے نائب کا ہونا ضروری ہے؟	۱۹۳	 باقبل سے مناسبت
۲۰۱	 موجودہ زمانے میں کیا کرے؟	۱۹۳	 سفر کی اقویٰ و اصطلاحی تعریف
۲۰۲	 نماز جمعہ کا وقت، ائمہ کے مذاہب	۱۹۳	 کون سے سفر سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے؟
۲۰۲	 خطبہ کا ہونا	۱۹۴	 سفر شرعی کی مسافت پر تحقیقی بحث
۲۰۳	 خطبہ کے فرائض	۱۹۴	 مسافر کے لئے قصر کا حکم عزیمت ہے یا رخصت؟
۲۰۳	 مسنونات خطبہ	۱۹۵	 اگر مسافر بھولے سے چار رکعت پڑھ لے؟
۲۰۳	 خطبہ کی مقدار میں علماء احناف کا اختلاف	۱۹۵	 مسافر نماز کا اتمام کب کرے؟
۲۰۴	 نماز جمعہ میں کتنے افراد کی شرکت ضروری ہے؟	۱۹۶	 اقامت میں مذاہب ائمہ
۲۰۵	 نماز جمعہ میں کوئی سورت پڑھے؟	۱۹۶	 اگر ارادے میں تذبذب ہو تو کیا کرے؟
۲۰۵	 وہ لوگ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے؟	۱۹۶	 اقامت کی نیت کس جگہ معتبر ہوگی؟
۲۰۵	 کیا مذکورہ لوگ امام بن سکتے ہیں؟	۱۹۶	 مسافر کی نماز قیام کے پیچھے اور مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے
۲۰۶	 غیر معذور نے جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟	۱۹۷	 وطن میں آتے ہی مقیم ہو جائے گا
۲۰۶	 معذورین ظہر کی نماز الگ الگ پڑھیں	۱۹۷	 وطن میں آتے ہی مقیم ہو جائے گا
۲۰۷	 جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پائی اس نے پوری نماز پائی	۱۹۷	 وطن میں آتے ہی مقیم ہو جائے گا

۲۱۹	نماز استسقاء (بارش طلب کرنے) کا بیان	۲۰۸	خطبہ کے وقت بات چیت کی ممانعت
۲۱۹	ماقبل سے مناسبت	۲۰۸	اذان اول سے کیا مراد ہے؟
۲۱۹	استسقاء کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۲۰۹	کیا دوسری اذان بجلی صف میں ہونی ضروری ہے؟
۲۱۹	استسقاء کی مشروعیت	۲۰۹	عیدین کی نماز کا بیان
۲۱۹	استسقاء کیلئے نماز باجماعت مسنون ہے یا نہیں؟	۲۰۹	ماقبل سے مناسبت
۲۲۰	چادر گھمانے کا طریقہ	۲۰۹	عید کی نماز کا ثبوت قرآن، حدیث و اجماع سے
۲۲۰	تراویح کا بیان	۲۱۰	عید کی وجہ تسمیہ
۲۲۰	نماز تراویح کو مستقل باب میں لانے کی وجہ	۲۱۰	عیدین کے دن تیرہ چیزیں مسنون ہیں
۲۲۰	تراویح حضور ﷺ سے ثابت ہے یا نہیں؟	۲۱۰	عید گاہ جاتے ہوئے راستے میں تکبیر پڑھے یا نہیں؟
۲۲۰	حضور ﷺ سے بیس رکعات کا ثبوت	۲۱۰	نماز عیدین سے پہلے یا بعد میں نفل نماز پڑھنے کا مسئلہ
۲۲۰	ختم قرآن اور تراویح الگ الگ سنت ہے	۲۱۱	عیدین کی نماز کا وقت
۲۲۰	تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لئے سنت ہے	۲۱۱	عیدین کی نماز کا طریقہ
۲۲۱	نماز و تراویح باجماعت	۲۱۲	تکبیرات عیدین میں اختلاف ائمہ مع دلائل و جواہرات
۲۲۱	نماز خوف کا بیان	۲۱۳	خطبہ دینے کا طریقہ
۲۲۱	ماقبل سے مناسبت	۲۱۳	عیدین کا خطبہ نماز کے بعد پڑھنا چاہئے
۲۲۱	صلوۃ الخوف کی مشروعیت	۲۱۳	اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو تقاضا نہیں ہے
۲۲۱	حضور ﷺ نے کتنی مرتبہ نماز خوف پڑھی؟	۲۱۳	چاند کی شہادت زوال کے بعد آئے تو نماز دوسرے دن
۲۲۲	نماز خوف پڑھنے کے مختلف طریقے	۲۱۳	پڑھنی چاہئے
۲۲۳	حنفیہ کے مذہب کی وجہ ترجیح	۲۱۳	عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کیا فرق ہے؟
۲۲۳	کیا نماز خوف تجاہلی پڑھ سکتے ہیں؟	۲۱۳	تکبیر تشریق کب سے کب تک ہے؟
۲۲۳	باب الجنازہ	۲۱۵	تکبیر تشریق کی ابتداء کب سے ہونی
۲۲۳	ماقبل سے - مناسبت	۲۱۵	سورج گرہن کی نماز کا بیان
۲۲۳	جنازہ کے معنی	۲۱۵	ماقبل سے مناسبت
۲۲۳	جب علامات موت ظاہر ہونے لگیں تو دوسرے لوگ کیا	۲۱۵	کسوف (سورج گرہن) کی اغوی و اصطلاحی تعریف
۲۲۳	کریں؟	۲۱۵	کسوف کی نماز کا حکم
۲۲۳	جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت کیا عمل کرے؟	۲۱۶	حضور ﷺ کے زمانے میں سورج گرہن کب ہوا؟
۲۲۴	میت کو غسل دینے کا طریقہ	۲۱۶	سورج گرہن کی نماز کا طریقہ، ائمہ کے مذاہب مع
۲۲۵	مرد کا کفن مسنون	۲۱۶	دلائل و جواہرات، حنفیہ کی وجہ ترجیح
۲۲۵	مرد کا کفن کفایہ	۲۱۷	نماز کسوف کی قرأت بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے
۲۲۶	مرد کو کفنانے کا طریقہ	۲۱۷	نماز کسوف کون پڑھائے؟
۲۲۶	عورت کا مسنون کفن	۲۱۸	چاند گرہن ہونے پر نماز باجماعت مسنون ہے یا نہیں؟
۲۲۶	عورت کا کفن کفایہ	۲۱۸	سورج گرہن کے موقع پر خطبہ ہے یا نہیں؟

۲۳۸	کوئی صورت جائز نہیں؟	۲۲۷	عورت کو کھٹانے کا طریقہ
۲۳۹	کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کا حکم	۲۲۷	نماز جنازہ فرض کفایہ ہے
۲۳۹	کتاب الزکوٰۃ	۲۲۷	نماز جنازہ میں امامت کا تحقق کون ہے؟
۲۳۹	ما قبل سے مناسبت	۲۲۷	کیا اولی میت نماز کا اعادہ کر سکتا ہے؟
۲۳۹	زکوٰۃ کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۲۲۸	قبر پر نماز جنازہ کا مسئلہ
۲۳۹	زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟	۲۲۸	نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟
۲۳۹	زکوٰۃ کی حکمت	۲۲۹	نماز جنازہ کا طریقہ
۲۳۹	زکوٰۃ کا حکم	۲۲۹	نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟
۲۳۹	زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں	۲۳۰	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ
۲۳۰	مقروض پر زکوٰۃ کا مسئلہ	۲۳۰	جنازہ اٹھانے کا طریقہ اور اس کو کیسے لیکر چلنا چاہئے
۲۳۰	ضرورت اصلہ کا مطلب	۲۳۱	میت کو زمین پر رکھنے سے پہلے جینسا کیسا ہے؟
۲۳۱	زکوٰۃ کی نیت کب کرے؟	۲۳۱	بغلی قبر بنانا سنت ہے
۲۳۱	اگر سارا مال خیرات کر دیا تو کیا زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی؟	۲۳۲	مردے کو قبر میں اتارنے کا مسنون طریقہ
۲۳۲	اونٹوں کی زکوٰۃ کا بیان	۲۳۲	قبر میں بکی اشئیں اور کلکڑی لگانا کیسا ہے؟
۲۳۳	اونٹوں کی زکوٰۃ کی مکمل تفصیل	۲۳۲	قبر کو کتنا اونچا کرنا چاہئے؟
۲۳۳	فائدہ جلیلہ	۲۳۲	قبر اونٹ کے کوہان کے مانند بنانی چاہئے
۲۳۵	گائے اور بیل کی زکوٰۃ کا بیان	۲۳۳	اگر بچہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا تو کیا حکم ہے؟
۲۳۶	بکریوں کی زکوٰۃ کا بیان	۲۳۳	شہید کا بیان
۲۳۶	گھوڑوں کی زکوٰۃ کا بیان	۲۳۳	ما قبل سے مناسبت
۲۳۷	کوئے گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہے اور کوئے گھوڑوں	۲۳۳	شہید کی لغوی و اصطلاحی تعریف
۲۳۷	میں واجب نہیں؟ ایک اختلافی صورت	۲۳۳	شہید کی قسمیں
۲۳۷	نختر اور گدھوں میں کب زکوٰۃ ہوگی؟	۲۳۳	شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ ائمہ کا
۲۳۸	اونٹ گائے اور بکری کے بچوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ	۲۳۳	اختلاف مع دلائل و جوابات
۲۳۸	زکوٰۃ وصول کرنے والا کیا مال لے؟	۲۳۵	حالت جنابت میں شہید ہونے والے کا کیا حکم ہے؟
۲۳۹	زکوٰۃ میں قیمت بھی دے سکتے ہیں	۲۳۵	شہید کا حکم
۲۳۹	کام کاج کرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ کا عدم	۲۳۶	جرم شرعی میں مارا جانے والا شہید ہے
۲۳۹	وجوب	۲۳۷	ڈاکو اور باغی کا کیا حکم ہے؟
۲۳۹	زکوٰۃ وصول کرنے والا درمیانی قسم کا مال وصول کرے	۲۳۷	کعبہ میں نماز پڑھنے کا بیان
۲۳۹	مال مستفاد کی زکوٰۃ کا مسئلہ	۲۳۷	ما قبل سے مناسبت
۲۵۰	کوئے جانور سا نئے ہیں؟	۲۳۷	خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
۲۵۰	زکوٰۃ کا تعلق صرف نصاب سے ہے غنوی نہیں	۲۳۸	تین صورتوں کا بیان
۲۵۱	مذہب کی تفصیل	۲۳۸	مسجد حرام میں نماز کیسے پڑھے؟ کوئی صورت جائز اور

۲۶۳	 عاقلین زکوٰۃ	زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مال ہلاک ہو جائے تو کیا
۲۶۳	 مصارف زکوٰۃ کی چوتھی قسم	حکم ہے؟
۲۶۳	 مصارف زکوٰۃ کی پانچویں، چھٹی، ساتویں قسم کا بیان	سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دینا جائز ہے
۲۶۳	 کیا ہر مصرف کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟	چاندی کی زکوٰۃ کا بیان
۲۶۳	 ایک فقیر کو مقدار نصاب سے زائد دینا؟	چاندی کا نصاب قدیم اوزان سے
۲۶۵	 کیا غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟	چاندی کا نصاب موجودہ اوزان سے
۲۶۵	 زکوٰۃ کی رقم مسجد اور کتب میت میں خرچ نہ کی جائے	سونے کی زکوٰۃ کا بیان
۲۶۵	 زکوٰۃ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد نہ کیا جائے	سونے کا نصاب
۲۶۶	 کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست نہیں؟	سونے کا نصاب قدیم اوزان سے
۲۶۶	 بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟	سونے کا نصاب موجودہ اوزان سے
۲۶۷	 بنو ہاشم کے لئے صدقہ واجب اور زکوٰۃ درست نہیں ہے	ایک شخص کا وزن
۲۶۷	 اگر زکوٰۃ کا مصرف سمجھ کر زکوٰۃ دے دی بعد میں غلطی	زیورات میں زکوٰۃ کا مسئلہ
۲۶۸	 ظاہر ہوئی تو کیا کرے؟	مال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان
۲۶۹	 تندرست و توانا کو زکوٰۃ کا مال لینا مناسب نہیں ہے	مال تجارت کی قیمت سونے یا چاندی کے حساب سے
۲۷۰	 ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف زکوٰۃ کی منتقلی کا حکم	نصاب پورا کرتی ہو تو قیمت کا اندازہ کس سے کرے؟
۲۷۰	 صدقہ فطر کا بیان	درمیان سال میں نصاب اگر کم ہو جائے تو زکوٰۃ فرض
۲۷۰	 باقیل سے مناسبت	رہے گی
۲۷۰	 صدقہ فطر کی لغوی و اصطلاحی تعریف	نصاب کی تکمیل کے لئے دو مختلف مالوں کے ضم کا مسئلہ
۲۷۱	 مشروعیت	کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا بیان
۲۷۱	 صدقہ فطر کا حکم	زرعی پیداوار میں نصاب کی بحث
۲۷۱	 صدقہ فطر کے وجوب کی شرطیں	پیداوار سے مراد
۲۷۲	 کیا صدقہ فطر کے وجوب کے لئے نصاب شرط ہے..	سبزیوں اور ترکاریوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ
۲۷۲	 فطرہ کا فرض غلام کی طرف سے بھی ادا کرے	پیداوار میں بیسواں حصہ کب واجب ہوگا
۲۷۳	 صدقہ فطر کی مقدار	غیر وقتی چیزوں میں عشر کا مسئلہ، صاحبین کا اختلاف
۲۷۳	 صدقہ فطر کو نئے دن واجب ہے؟	شہد کی زکوٰۃ
۲۷۳	 رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا کیسا ہے؟	عشری و خراجی زمین کی تعریف
۲۷۳	 روزوں کا بیان	جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور جن کو دینا جائز نہیں
۲۷۳	 باقیل سے مناسبت	ہے، ان کا بیان
۲۷۵	 صوم (روزہ) کی لغوی و اصطلاحی تعریف	مستحقین زکوٰۃ
۲۷۵	 مشروعیت صوم	مولدۃ القلوب کی قسمیں
۲۷۵	 روزے کی قسمیں بالتفصیل	کیا مولدۃ القلوب کا حصہ ساقط ہو گیا
۲۷۶	 ۲۹ شعبان کو اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کرے؟	فقیر اور مسکین کی تعریف میں اختلاف علماء

۲۸۸	اعتکاف کی فضیلت	۲۷۶	روزے میں گواہی کتنے لوگوں کی معتبر ہے؟
۲۸۸	اعتکاف کی قسمیں	۲۷۷	روزے میں بھول چوک سے کھانا پینا معاف ہے
۲۸۹	مکلف کے لئے صحبت کرنا حرام ہے	۲۷۸	روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے
۲۸۹	مکلف کا بلا ضرورت ٹکنا درست نہیں، ضرورت کے لئے نکل سکتا ہے	۲۷۸	نظر کرنے سے انزال
۲۸۹	مکلف کے لئے خرید و فروخت	۲۷۸	روزے میں سرمہ لگانا جائز ہے
۲۹۰	چپ چاپ بیٹھنا اعتکاف میں مکروہ ہے	۲۷۸	روزے میں خون نکلوانا
۲۹۰	دن کی نذر ماننے سے رات کا اعتکاف بھی لازم ہو جاتا ہے	۲۷۸	آنکھ میں دوا
۲۹۰	کتاب الحج	۲۷۸	خروج مذی
۲۹۱	ما قبل سے مناسبت	۲۷۸	روزے کی حالت میں انزال ہو جائے
۲۹۱	حج کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۲۷۹	روزہ کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا
۲۹۱	حج کس سن میں فرض ہوا؟	۲۷۹	روزے کی حالت میں تے ہونے کا مسئلہ
۲۹۱	حج کی فرضیت قرآن، حدیث و اجماع سے	۲۷۹	روزے کی حالت میں صحبت کرنا
۲۹۲	وجوب حج کے لئے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے	۲۸۰	کفارہ کا مسئلہ
۲۹۲	عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟	۲۸۱	روزے دار کے لئے مکروہ و غیر مکروہ چیزیں
۲۹۲	عورت کے محارم	۲۸۲	وہ اعتذار جن کی بناء پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
۲۹۲	عورت کے لئے بلا محرم تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت کا سفر	۲۸۲	سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہے
۲۹۲	عام عورتوں کے لئے بلا محرم سفر حج، تین دن سے کم کی مسافت کا سفر	۲۸۳	مسافر اور مریض کے ذمے قضا کب لازم ہے؟
۲۹۳	بوجہ عورت کے لئے بلا محرم سفر حج	۲۸۳	قضا روزے مسلسل رکھے یا متفرق رکھے؟
۲۹۳	موافقت کی تعداد	۲۸۴	جامدہ اور مرض عورت کا مسئلہ
۲۹۳	حج یا عمرہ کے اٹار دے آفاقی کا بلا احرام میقات سے گذرنا	۲۸۴	شیخ فانی کے لئے فدیہ کی مقدار
۲۹۳	جبل اور حرم کی تعریف	۲۸۵	نفل روزہ شروع کر نیکے بعد پورا کرنا ضروری ہے؟
۲۹۴	میقات کے اندر رہنے والا احرام کہاں سے باندھے؟	۲۸۵	رمضان کے دن میں اگر بچہ بالغ ہو جائے یا کافر مسلمان ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
۲۹۵	احرام کی حقیقت اور اس کی دعا	۲۸۵	اگر کوئی بیہوش ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اور تہمت ہونے پر کیا کرے؟
۲۹۵	حج افراد کا مطلب	۲۸۶	اگر صبح صادق کے بعد غلط فہمی سے کھالے یا غروب شمس سے قبل افطار کر لے تو کیا حکم ہے؟
۲۹۵	احرام کے وقت خوشبو لگانا	۲۸۷	عید کے چاند کی گواہی میں کتنے آدمی ہونے چاہئیں
۲۹۶	تبلیغ پڑھنا فرض ہے	۲۸۸	اعتکاف کا بیان
۲۹۶	کیا الفاظ تبلیغ میں زیادتی کی گنجائش ہے؟	۲۸۸	ما قبل سے مناسبت
		۲۸۸	اعتکاف کی لغوی و اصطلاحی تعریف

۳۰۹	 بحیر	۲۹۶	 احرام کی پابندیاں اور امور ممنوعہ
۳۰۹	 دسویں ذی الحجہ کو منی کے افعال	۲۹۷	 حالت احرام میں خدا ہوا کپڑا پہننا
۳۰۹	 حجرہ عقبہ کی رمی کا وقت	۲۹۷	 حالت احرام میں سر یا چہرہ چھپانا
۳۱۰	 جمرات یا جمار	۲۹۸	 حالت احرام میں سایہ حاصل کرنا
۳۱۰	 طواف زیارت	۲۹۹	 مسجد حرام
۳۱۱	 طواف زیارت کا وقت	۲۹۹	 باب السلام
۳۱۱	 گیارہویں اور بارہویں کی رمی کا وقت	۳۰۰	 حجر اسود
۳۱۲	 مسجد خیف	۳۰۰	 استلام کا مطلب
۳۱۲	 منی	۳۰۱	 انطباع کا حکم
	 منی سے مکہ روانہ ہوتے وقت محض میں اترنا مسنون	۳۰۱	 طواف کا طریقہ
۳۱۲	 ہے	۳۰۱	 رمل کسے کہتے ہیں؟
۳۱۳	 طواف صدر کا مطلب	۳۰۱	 حلیم
۳۱۳	 وقف عرفہ کا وقت	۳۰۱	 مقام ابراہیم کے پاس دو رکعات پڑھنا واجب ہے
۳۱۴	 چند احکامات میں عورت مرد سے الگ ہے	۳۰۲	 طواف قدوم
۳۱۴	 عورت کے لئے احرام کا کپڑا	۳۰۲	 مقام ابراہیم
۳۱۵	 قرآن کا بیان	۳۰۳	 مفاد مردہ کے درمیان سعی
۳۱۵	 با قبل سے مناسبت	۳۰۳	 میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑنا
۳۱۵	 قرآن کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۳۰۴	 منی سے عرفات کے لئے روانہ ہونے کا مسنون طریقہ
۳۱۵	 حج کے اقسام	۳۰۴	 زوال سے قبل عرفات کا نفل
۳۱۵	 کونسا حج افضل ہے؟ اختلاف ائمہ	۳۰۴	 عرفات میں ظہر و عصر
۳۱۶	 قرآن کا طریقہ	۳۰۵	 جمع تقدیم کی شرطیں
۳۱۷	 قارن پر شکرانے میں ایک قربانی واجب ہے		 اگر کسی حاجی نے ظہر کی نماز تنہا پڑھی تو عصر کو اس کے
۳۱۸	 قارن اگر قربانی پر قادر نہ ہو تو کیا کرے؟	۳۰۵	 وقت میں ہی پڑھے
۳۱۸	 قارن سے دم قرآن کب ساقط ہوگا؟	۳۰۶	 وقف عرفہ کا مسنون طریقہ
۳۱۹	 تمتع کا بیان	۳۰۶	 جبل رحمت
۳۱۹	 با قبل سے مناسبت	۳۰۷	 غروب شمس سے قبل حدود عرفات سے نکلنا
۳۱۹	 تمتع کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۳۰۷	 مزدلفہ میں جبل قریح کے قریب ٹھہرے
۳۱۹	 تمتع کی کتنی قسمیں ہیں؟	۳۰۷	 مہلکہ
۳۱۹	 حج تمتع کا مطلب		 مزدلفہ کے راستے میں نماز مغرب یا عشاء پڑھنے سے
۳۲۱	 اشعار کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۳۰۷	 وجوب اعادہ
	 اشعار کے مسنون ہونے اور نہ ہونے میں ائمہ کے	۳۰۷	 مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھنا
۳۲۱	 مذاہب	۳۰۹	 وقف مزدلفہ کا وقت

۳۳۱	احصار کی لغوی و اصطلاحی تعریف	۳۲۲	آفتابی افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا
۳۳۱	اسباب احصار اور احرام سے حلال ہونے کا طریقہ	۳۲۲	پھر اسی سال حج کیا تو یہ شخص متمتع ہوگا یا نہیں؟
۳۳۲	احصار کی قربانی کہاں اور کب کرے؟	۳۲۲	اگر کوئی شخص چار چکر طواف کے حج کے مہینوں میں
۳۳۲	محرم شرع کے مطابق احرام کھول کر حلال ہو جائے تو	۳۲۲	کر لے اور تین پہلے کر لے تو کیا متمتع ہو جائے گا؟
۳۳۳	اس پر اس حج یا عمرے کی قضا ہے؟	۳۲۳	حج کے مہینے
۳۳۳	ہدی روانہ کر دینے کے بعد احصار ختم ہو جائے تو کیا کرے؟	۳۲۳	طواف فرض سے پہلے اگر ماہواری شروع ہو جائے تو
۳۳۳	قیاس و استحسان میں فرق	۳۲۳	عورت کیا کرے؟
۳۳۵	حج فوت ہونے کا بیان	۳۲۴	جنایات کا بیان
۳۳۵	باقبل سے مناسبت	۳۲۴	ماقبل سے مناسبت
۳۳۵	فوت ہونے کا مطلب	۳۲۴	جنایت کا مطلب
۳۳۶	کیا عمرہ کا وقت متعین ہے؟	۳۲۴	حالت احرام میں خوشبو لگانے کا حکم
۳۳۶	ہدی کا بیان	۳۲۴	حالت احرام میں سلاہوا کپڑا پہننے کے لئے تو کیا جرم مانا ہوگا
۳۳۶	ماقبل سے مناسبت	۳۲۵	حالت احرام میں بال و ناخن کنوائے کا حکم
۳۳۶	ہدی کی تعریف	۳۲۶	اگر عذر کی وجہ سے خوشبو لگائی تو کتنا جرم مانا ہوگا؟
۳۳۷	ہدی کی کتنی قسمیں ہیں؟	۳۲۷	اگر توفع عرفہ سے پہلے صحبت کر لے تو حج فاسد ہو جائیگا
۳۳۷	ہدی کی شرطیں	۳۲۷	جماع کی وجہ سے فاسد کر دو حج کی جب قضا کرے تو کیا
۳۳۸	بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں	۳۲۷	زوحین پر جدا رہنا ضروری ہے؟
۳۳۹	ہدی نقلی ہو یا غیر نقلی حدود و نرم میں دتا ضروری ہے	۳۲۸	بے وضو اور بے غسل طواف قدوم کرنا؟
۳۴۰	خمر اور ذبح میں فرق	۳۲۹	بے وضو اور بے غسل طواف زیارت کرنا؟
۳۵۱	ہدی کے جانور کے دودھ کا کیا کرے؟	۳۲۹	بے وضو اور بے غسل طواف صدر کرنا؟
۳۵۱	ہدی اگر حرم تک پہنچنے سے پہلے ہلاک ہونے لگے تو کیا	۳۳۱	عرفات کے دن غروب شمس سے قبل عرفات سے باہر
۳۵۲	حکم ہے	۳۳۱	نکل جائے تو کیا حکم ہے؟
۳۵۲	کن جانوروں کی تقلید کرے اور کن کی نہیں؟	۳۳۳	شکار کی جانب رہنمائی کرنے والے پر جزا واجب
۳۵۲	حل لغات قدوری	۳۳۳	ہونے کے لئے کتنی شرطیں ہیں؟
۳۶۸	فہرست آخذ و مراجع	۳۳۳	جرمانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ مع اختلاف ائمہ
		۳۳۵	کلب عقور سے کیا مراد ہے؟
		۳۳۶	حالت احرام میں جوں دھڑی مارنا؟
		۳۳۶	اگر محرم غیر ماکول اللحم شکار کو قتل کر دے تو کیا حکم ہے؟
		۳۳۸	اگر غیر محرم حدود حرم کے باہر کا شکار مار کر لایا ہے تو وہ
		۳۳۸	محرم کے لئے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
		۳۴۰	احصار کا بیان
		۳۴۰	ماقبل سے مناسبت

☆☆☆

تقریظ، نمونہ اسلاف حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی استاذ حدیث و ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

امام ابوالحسین احمد بن محمد قدوریؒ کی مختلف کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، لیکن مختصر القدوری ایسا متن ہے جو پانچویں صدی سے لیکر آج تک فقہائے احناف اور قاضیوں کے لئے توجہ کا مرکز بنا رہا ہے، صاحب کتاب نے ائمہ اور فقہاء کے اختلافات اور دلائل سے صرف نظر کر کے عبادات و معاملات دونوں میں عام طور پر مفتی بہ قول کو نہایت جامع اور مانع الفاظ و تراکیب میں پیش کیا ہے، اس لئے ہر دور میں ارباب فتاویٰ نے ان کی عبارت کو مفتی بہ قول پر فتویٰ دینے کے لئے کافی سمجھا ہے، ہاں تدریس و تدریس میں مبتدی طالب علم کو بھی نہیں بلکہ استاذ کو بھی کبھی کبھی مسئلہ میں مختلف ائمہ کے اقوال کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لئے ہدایہ یا دیگر علماء کی فقہ و حدیث کی کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے، جس میں کافی وقت لگتا ہے اور بسا اوقات کتابیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت تشنہ رہ جاتی ہے، غالباً اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا مفتی وسیم احمد صاحب قاسمی نے شرح قدوری کے ساتھ ساتھ اختلاف مذاہب کے نقل کرنے کا بھی اہتمام قابل اعتبار مراجع سے کیا ہے، مولانا موصوف کی یہ کاوش قابل قدر ہے اور ان کے علمی ذوق کی دلیل ہے، یہ فقیر دعا گو ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے مفید سے مفید تر بنائے۔

آمین۔

عالی مقام جناب حضرت مولانا مفتی مقصود احمد صاحب انہٹوی

مفتی مظاہر علوم سہارنپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

حامداً ومصلياً و مسلماً! اہا بعد!

فقہ حنفی میں متاخرین احناف نے جو متون مرتب فرمائے ان میں مختصر القدوری سب سے قدیم کتاب ہے جو مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جامع اور معتبر بھی ہے، حضرت امام قدوریؒ نے احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر یہ متن تیار کیا ہے، اسی لئے یہ متن حضرات احناف کے یہاں ہمیشہ معتبر اور متبرک شمار کیا گیا ہے، بہت سے علماء کبار نے عربی اور اردو زبانوں میں اس کی شروحات بھی لکھی ہیں، جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپورہ ضلع سہارنپور کے مدرس عربی مولانا مفتی وسیم احمد قاسمی زید احترامہ نے بھی اپنے ذوق اور خاص نظریہ کے مطابق اس متبرک متن کی اردو زبان میں ایک تفصیلی شرح ”انوار القدوری“ کے نام سے لکھی ہے، موصوف نے عرض حال کے تحت شرح لکھنے کی یہ وجہ تحریر کی ہے: ”ناچیز کے ذہن میں بار بار یہ تقاضا آتا رہا کہ اس (مختصر القدوری) کی کوئی ایسی جامع شرح ہونی چاہئے کہ جس میں ہر مسئلہ کی مکمل وضاحت اور ائمہ کے مذاہب مع دلائل وجوابات یکجا جمع ہوں، تاکہ کبھی پڑھنے پڑھانے والوں سے کوئی پہلو تشنہ نہ رہے، اور مختلف عربی اردو شروحات دیکھنے کے بجائے اس شرح سے مکمل سیرابی ہو جائے۔“

بندہ نے شرح کی تفصیلی فہرست پر نظر ڈالنے اور متعدد مقامات کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ اخذ کیا ہے کہ موصوف اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، نیز یہ شرح صرف قدوری پڑھنے اور پڑھانے والوں ہی کے لئے نہیں، بلکہ دیگر کتب فقہ کے حل کے لئے بھی مفید ہوگی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اللہ پاک موصوف کی محنت کو بار آور فرمائے، اور مزید کی توفیق دے، آمین۔

حررہ العبد مقصود احمد انہٹوی

خادم دارالافتاء مظاہر علوم سہارنپور

۲۵ ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

رائے عالی

فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی

مہتمم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم! اما بعد!

طالبانِ علوم و دینیہ کی سہولت اور ان کے استفادہ کو سہل کرنے کا اس وقت عام ماحول ہے اسی لئے درس نظامی میں داخل نصاب ہر چھوٹی بڑی کتاب کے ترجمے شروحات حاشیے تحریر فرمائے جا رہے ہیں، مختصر القدوری فقہ حنفی میں معتبر اور مقبول متن ہے، جس کی بہت سی شروحات ماضی میں معرض وجود میں آچکی ہیں مگر یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اصحاب علم طلباء کی سہولت کے لئے تشریح و توضیح کا کام کر رہے ہیں، اسی متن کی اردو زبان میں ایک شرح ”انوار القدوری“ کے نام سے عزیز گرامی جناب مولوی مفتی وسیم احمد قاسمی مدرس جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ ضلع سہارنپور نے تحریر فرمائی ہے جو اپنی نوعیت کی منفرد کوشش ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اسے مفید سے مفید تر بنائے اور مؤلف موصوف کو مزید علمی تحقیقی کام کرنے کا حوصلہ و ہمت عطا فرمائے، آمین۔

احقر

محمد اختر عفی عنہ قاسمی

مہتمم جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ، ضلع سہارنپور (یو پی)

۱۴۲۶/۵/۸ھ

ارشاد گرامی

فصحی اللسان حضرت مولانا علی حسن صاحب

مدرس مدرسہ خادم العلوم، باغونوالی، ضلع مظفرنگر (یوپی)

باسمہ تعالیٰ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

درس نظامی میں فن فقہ کی کتابوں میں مختصر القدوری اپنا ایک ممتاز مقام رکھتی ہے اور تقریباً تمام ابواب فقہیہ کا احاطہ کرتی ہے، اپنی اس خوبی کی وجہ سے یہ کتاب ایک طویل عرصے سے داخل نصاب ہے، علماء اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کے متن پر کام کرتے رہے، انہی کوششوں کی ایک کڑی ”انوار القدوری شرح قدوری“ نظروں کے سامنے ہے جسے میں نے مختلف مقامات سے بغور دیکھا، جس کو عزیز گرامی مفتی وسیم احمد نے بڑی خوش اسلوبی سے مرتب کیا ہے، دلکش انداز میں مسائل کا حل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مسئلے کو باحوالہ دلیل کے زیور سے آراستہ اور مزین کیا ہے، یہ اس کتاب کی خصوصیات میں سے ہے موصوف خادم العلوم باغونوالی کے ہونہار باصلاحیت لائق فضلاء میں سے ہیں، انہوں نے از ابتداء حفظ قرآن کریم تا مختصر المعانی یہیں داخل رہ کر اپنی صلاحیت کو پروان چڑھایا ہے، احقر کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت موصوف کو مزید علمی کاموں کی توفیق دے اور ترقی درجات سے نوازے، اللہم زدہ فرد۔

محتاج دعاء

علی حسن غفرلہ

مدرس مدرسہ خادم العلوم باغونوالی، مظفرنگر (یوپی)

۷/ربیع الثانی ۱۴۲۶ھ

تقریظ، محدث کبیر حضرت مولانا قاری محمد عاشق الہی صاحب

صدر المدرسین جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مختصر القدوری فقہ حنفی کی وہ قدیم ترین کتاب ہے جس میں تقریباً بارہ ہزار ضروری مسائل کا انتخاب جمع ہے، جب سے درس نظامی میں اس کتاب کو شامل کیا گیا آج تک برابر اس کا جزو اعظم ہونا برقرار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مذہب حنفی میں ایسی عظمت و مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے یہاں تک فرمادیا **هذا المختصر تبرک به العلماء حتى جربوا قراءته اوقات الشدائد وایام الطاعون** اسی لئے ہر زمانے میں متقدمین و متاخرین علماء و صلحاء مختلف زبانوں میں اس کی ضخیم و مختصر شروحات و حواشی لکھ کر طالبان علم فقہ میں فقہی ذوق بیدار کرنے کی طرف رہنمائی فرماتے رہے ہیں، جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ ضلع سہارنپور کے صالح اور لائق استاد عربی عزیز گرامی جناب مفتی وسیم احمد صاحب نے قدوری شریف کے متن کی روشنی میں کچھ اہم فقہی مختلف فیہا مسائل کا مجموعہ اردو میں ترتیب دینے کا ارادہ کیا تھا، قدوری نے صلاح دی کہ دور حاضر کے طلباء کی طبائع کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر قدوری شریف کے متن کا سلیس لفظی ترجمہ اور اسی کے ذیل میں ضروری وضاحت اور اختلاف ائمہ مختصر دلائل کے ساتھ یکجا کر دئے جائیں تو انشاء اللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، موصوف نے اس رائے کو پسند کیا اور فوراً توکل علی اللہ اسی بیج سے کام شروع کر دیا اور شرح کا جتنا مسودہ تیار کرتے رہے قدوری اس پر نظر ثانی کر کے حسب موقع ضروری اصلاحات کا مشورہ دیتا رہا، بحمد اللہ معمولی عرصے میں کتاب البیوع تک مسودہ تیار ہو گیا جو ”انوار القدوری“ کے نام سے عنقریب طبع ہو کر منظر عام پر آنے والا ہے، قوی امید ہے کہ درجات عربی کے معلمین و متعلمین کے لئے بالخصوص اور فقہی ذوق رکھنے والے حضرات کے لئے بالعموم یہ مجموعہ مسائل نہایت نفع بخش سہل اور دقیق معلومات حاصل ہونے کا ذریعہ واقع ہوگا، بھسم قلب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مولف کی اس مبارک جدوجہد کو قبولیت سے نوازے، اور امت مسلمہ کو اس کے ذریعہ راہ شریعت پر چلنا آسان فرمائے، آمین۔

احقر القاری

محمد عاشق الہی

صدر المدرسین جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ

شرح مختصر القدوری

دعائیہ کلمات
 محی السنۃ جناب حضرت مولانا حسین احمد صاحب
 استاذ ناشر العلوم پانڈولی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

حامداً و مصلياً و مسلماً ، اما بعد!

جامعہ اسامیہ ریڑھی تاج پورہ ضلع سہارنپور کے مدرس عربی مولانا مفتی وسیم احمد قاسمی زید احترامہ نے مختصر القدوری کی جو شرح لکھی ہے بندہ گندہ صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو نہ سکا البتہ موصوف کا تعلق بندہ گندہ سے کافی مدت سے ہے، موصوف کو اللہ پاک نے قابل اطمینان صلاحیت سے نوازا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، اور امت کو مسائل معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

فقط والسلام

العبد حسین احمد غفرلہ
 خادم ناشر العلوم پانڈولی
 ۵۱۳۲۶/۵/۳

عرض حال

حامداً ومصلياً ومسلماً پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم اور بے شمار عنایات سے اس ناکارہ کے لئے ۱۴۲۱ھ میں جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ میں المختصر القدوری پڑھانے کی سعادت مقدر فرمائی، ناچیز کے ذہن میں بار بار تقاضہ آتا رہا کہ اس کی کوئی ایسی جامع شرح ہونی چاہئے کہ جس میں ہر مسئلہ کی مکمل وضاحت اور ائمہ کے مذاہب مع دلائل و جوابات ہوں، تاکہ کبھی پڑھنے پڑھانے والوں سے کوئی پہلو تشنہ نہ رہے اور مختلف عربی اردو شروحات دیکھنے کے بجائے اس شرح سے مکمل سیری حاصل ہو جائے، لیکن اس اہم کام کو کیسے کیا جائے؟ اسی غور و خوض میں ایک عرصہ گزر گیا چونکہ احقر کوئی قلم کار نہیں اور اپنی علمی بے مانگگی کا پورا اعتراف ہے۔

حضرت الحاج جناب قاری محمد عاشق الہی دامت برکاتہم کے مشورہ کے بعد رب ذوالجلال کے بھروسہ پر جمادی الاولیٰ ۱۴۲۵ھ میں کام شروع کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے صفر المظفر ۱۴۲۶ھ میں کام مکمل ہو گیا، اس شرح کی تسوید و جمیع اور مسائل کی تحقیق میں بڑی جانکاهی، دیدہ ریزی اور محنت کی گئی ہے، کئی بار مسودہ تیار کر کے بدلا گیا، پیش نظر یہ تھا کہ قارئین ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائیں جو کسی ایک شرح میں یکجا نہیں ہیں، اس میں احقر کا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ ہی کسی خام خیالی میں مبتلا ہے بلکہ یہ محض پروردگار عالم کی نظر رحمت ہے، میرا شمع نظر اس شرح سے یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو کسی ایک کتاب میں یکجا نہیں ہیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں، ہر مسئلہ کو معتبر کتب کے حوالوں کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، آپ شوق سے مطالعہ کریں فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، الحمد للہ اب ”انوار القدوری“ کی شکل میں جلد اول ناظرین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے اگر مفید و معین ثابت ہو تو زہد قسمت، ورنہ کتابوں کے انبار میں ایک اور سہی، اس شرح کے اندر جو کچھ رنگ و بو ہے وہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ خدام العلوم باغونوالی، دارالعلوم دیوبند، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد اور جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ کے فیوض و برکات اور ان اداروں کے حضرات اساتذہ کرام کی توجہات کا ثمرہ ہے، نیز مرشدی و مربی عارف باللہ حضرت الحاج مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم کی فیض تربیت کا پرتو ہے، بڑی ہی ناسپاسی ہوگی اگر میں شکر گزار نہ بنوں محبت گرامی قدر و منزلت حضرت الحاج مولانا قاری محمد عاشق الہی صاحب (صدر المدرستین جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ) کا کہ بڑی ہی دریا دلی سے ناچیز کی تمام تحریر اول تا آخر شوق و دلچسپی سے پڑھ کر اس کی خامیوں کی نشاندہی اور خوبیوں کی تعریف کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرے، اور ان کے فضل و برکات کو عام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ محبت گرامی حضرت الحاج مولانا ابوالحسن صاحب دامت برکاتہم (استاذ مدرسہ، جامعہ ہذا) کا ممنون و مشکور ہوں کہ کتابت شدہ مسودہ کا اکثر حصہ پڑھا، اور مفید مشوروں سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کے خیر مرحمت فرمائے۔

العیاذ باللہ احمد علی پور (ریڑھی)

خدام جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاج پورہ (سہ ماہیہ)

فقہ کے چار بڑے امام

امام اعظم ابوحنیفہ کا نام نعمان، والد کا نام ثابت، کنیت ابوحنیفہ، اور لقب امام اعظم ہے، انساناً عجیب ہیں اور اہل فارس سے ہیں، ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، مرکز علم کوفہ آپ کا مولد و مسکن ہے، بیس سال کی عمر میں تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے، علم ادب علم انساب اور علم کلام کی تحصیل کے بعد علم فقہ کی تحصیل کی غرض سے فقیہ وقت امام حماد کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے، امام حماد آپ کے خاص الخاص مربی و استاذ تھے، ان کے علاوہ آپ کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے، اور جب درس و تدریس اور افادہ کا سلسلہ شروع کیا تو طالبان علوم نبوت کا آپ کے حلقہ درس میں زبردست اثر و حام ہوا، فقہ و دستور اسلامی کی تدوین اور تشکیل نو کے لئے چالیس فقہاء کی ایک قانونی کونسل مقرر کی جس نے طویل مدت میں فقہ حنفیہ کی صورت میں اسلام کی قانونی و دستوری جامعیت کی لا جواب شہادت مہیا کی، اور اس مدت میں جو مسائل مدون ہوئے ان کی تعداد بارہ لاکھ ستر ہزار (۱۲۷۰۰۰۰) سے زائد ہے، آپ کی تابعیت پر اجماع ہے اور صحابہ سے نقل روایت بھی ثابت ہے۔

وفات: ۱۵۰ھ میں بغداد میں آپ کا انتقال ہوا۔

امام مالکؒ

آپ کا نام مالک، کنیت ابو عبد اللہ، لقب امام دارالہجرۃ، والد کا نام انس، اور دادا کا نام مالک ہے جو کبار تابعین میں سے ہیں۔

پیدائش و وفات: مدینہ المنورہ میں ۹۳ھ میں آپ پیدا ہوئے، اور مدینہ میں ہی ۱۷۹ھ میں عمر ۸۶ سال آپ کا انتقال ہوا۔

حافظہ: نہایت اعلیٰ درجہ کا تھا، فرماتے تھے جس چیز کو میں نے محفوظ کر لیا اس کو نہیں بھولا۔

درس و تدریس: سترہ برس کی عمر میں جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کر کے مدینہ منورہ میں حضرت امام نافع کے انتقال کے بعد اس منہ کور و نق بخشی، تقریباً ۶۲ سال مسلسل فقہ افتاء حدیث وغیرہ میں مشغول رہے۔

تلامذہ: آپ سے روایت کرنے والوں کی تعداد تیرہ سو سے زائد بتائی گئی ہے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں امام محمد، امام شافعی، عبد اللہ بن مبارک رحمہم اللہ ہیں۔

وفات: یک شنبہ کو بیمار ہوئے، بائیسویں دن یک شنبہ ۱۷۹ھ ہی کو ربیع الاول کے مہینہ میں وصال فرمایا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

امام شافعیؒ

آپ کا اسم گرامی محمد، اور کنیت ابو عبد اللہ ہے، شافعی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کی پیدائش مبارک ۱۵۰ھ میں غزہ کے مقام پر ہوئی۔

تعلیم: سات برس کی عمر میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، اور دس برس کی عمر میں موطا امام مالک کو یاد کر لیا، فقہ کی تعلیم آپ نے مسلم بن خالد سے حاصل کی، پندرہ برس کی عمر میں آپ کو وقت کے مشاہیر علماء اور مشائخ سے فتویٰ نویسی کی اجازت حاصل ہو گئی تھی۔

حافظہ: امام محمد شیبانی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے مجھ سے امام اعظم کی تصنیف ”کتاب اوسط“ عاریۃ لی اور پوری کتاب کو ایک رات اور ایک دن میں یاد کر لیا۔

وفات: آپ کی وفات آخر جب ۲۰۴ھ میں جمعہ کے مصر میں ہوئی، اور اسی دن سپرد خاک کئے گئے، آپ کی چودہ تصانیف میں سے ”کتاب الام“ خاص اہمیت رکھتی ہے۔

آپ کے جلیل القدر اساتذہ حضرت امام مالک اور سفیان بن عیینہ رحمہما اللہ وغیرہ زیادہ مشہور ہیں، شاگردوں میں امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری رحمہما اللہ قابل ذکر ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ

آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد، کنیت ابو عبد اللہ، خالص عربی النسل ہیں، والد کا نام محمد، دادا کا نام حنبل ہے۔

پیدائش: ربیع الاول ۱۶۳ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے، تین برس کے تھے کہ تیزی نے آغوش شفقت میں لے لیا، باپ کا سایہ رحمت اٹھ گیا۔

تحصیل علم: سب سے پہلے بغداد کے علماء و شیوخ سے علم حاصل کیا پھر کوفہ، بصرہ، یمن وغیرہ کا سفر کیا، اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا، آپ نے ابتداء میں امام ابو یوسف حنفی کے پاس فقہ و حدیث کا علم حاصل کیا، تین سال تک ان کی خدمت میں رہے۔

درس و تدریس: چالیس برس کی عمر میں تقریباً ۲۰۴ھ میں حدیث پڑھانا شروع کیا، بعض راویوں کا بیان ہے کہ سائیں کی تعداد پانچ پانچ ہزار ہوتی، جن میں سے پانچ سو لکھنے والے ہی ہوتے۔

شیوخ و تلامذہ: امام ابو یوسف، امام شافعی، سفیان بن عیینہ رحمہما اللہ قابل ذکر ہیں، تلامذہ میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، وغیرہ ان کے علاوہ تلامذہ کی تعداد بے شمار ہے، جن میں بڑے بڑے ائمہ فتن شامل ہیں۔

وفات: امام صاحب نے ۷۷ سال کی عمر پائی، انیس روز بیمار رہے، پیشاب میں خون آنے لگا تھا، شب جمعہ میں حالت زیادہ دگرگوں ہوئی، ۱۲ ربیع الاول ۲۴۱ھ کو انتقال فرمایا، تقریباً ۸ لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔

ائمہ احناف

امام ابو یوسف:

آپ کا نام یعقوب، کنیت ابو یوسف، والد کا نام ابراہیم تھا۔

پیدائش: آپ کی پیدائش شہر بغداد میں ۱۱۳ھ میں ہوئی۔

طلب علم: اگرچہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن باپ کی مرضی نہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے کما کر لائیں، تاہم جب موقع ملتا قاضی صاحب علماء کی صحبت میں حاضر ہو جاتے، امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، باپ کے ساتھ رہنے لگا، امام ابو حنیفہ کے معلوم کرنے پر حاضر خدمت ہوا اور ساری کیفیت بیان کر دی، امام صاحب نے ایک تھیلی حوالے کی گھر پر آ کر دیکھا تو اس میں سودرہم تھے، پھر امام صاحب اپنے اندازے کے مطابق بار بار عنایت فرماتے رہے، میں آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔

حافظہ: حافظہ ایسا لا جواب تھا کہ کسی محدث کے پاس جاتے، پچاس ساٹھ حدیثیں سن کر یاد کر لیتے، باہر آ کر پورے حفظ و ضبط کے ساتھ ان کو لکھا دیتے۔

تلامذہ: امام احمد بن حنبل، امام محمد، یحییٰ بن معین رحمہم اللہ قابل ذکر ہیں۔

وفات: بغداد شہر میں ۱۸۲ھ میں دارقانی سے رحلت فرمائی۔

امام محمد:

آپ کا نام محمد بن حسن شیبانی اور کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

پیدائش: کوفہ میں ۱۳۲ھ میں ولادت ہوئی۔

تحصیل علم: امام ابو حنیفہ کی وفات کے وقت صرف ۱۸ سال کی عمر تھی، اس لئے امام صاحب سے زیادہ استفادہ نہ کر سکے، اور فقہ حنفی کی تکمیل امام ابو یوسف سے کی، عراقی فقہ کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ سے فقہ حدیث اور ان کی آراء اخذ کیں، آپ نے تین سال امام مالک کے یہاں قیام کیا۔

شیوخ و تلامذہ: امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف وغیرہ رحمہم اللہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور تلامذہ میں امام شافعی ابو حفص، یحییٰ بن معین وغیرہ ہیں۔

مصنف: ”کتاب المہسوط“ ”جامع صغیر“ ”جامع کبیر“ ”سیر صغیر“ ”سیر کبیر“ ”زیادات“ ”موطأ امام محمد“

وغیرہ۔

خدمات: حنفی مسلک کی اکثر کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں۔

وفات: ۱۷۹ھ میں مقام رے میں آپ کا انتقال ہوا۔

امام زفر:

آپ کا نام زفر، والد کا نام ہذیل تھا، امام ابو یوسف اور امام محمد سے صحبت کے اعتبار سے مقدم تھے، آپ ۱۵۸ھ میں ۳۸ سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، آپ کے والد عربی اور والدہ فارسی تھیں، آپ قیاس و اجتہاد میں بڑے تیز تھے، امام زفر نے کتابیں تصنیف نہیں کیں، اپنے استاذ امام ابو حنیفہ کی روایت بھی ان سے معروف نہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد صرف ۱۸ سال زندہ رہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد ۳۰ سال سے بھی زیادہ زندہ رہے، امام زفر، امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس کے جانشین ہوئے، ان کے بعد مسند تدریس امام ابو یوسف کے حصہ میں آئی۔

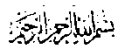
☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆

☆



فقہ کے لغوی معنی: فقہ کے لغوی معنی سمجھ داری اور ذہانت کے ہیں۔

فقہ: اس عالم کو کہتے ہیں جو احکام شرعیہ کو واضح کرے اور ان کے حقائق کا سراغ لگائے اور مطلق و پیچیدہ مسائل کو واضح کرے۔

فقہ کی اصطلاحی تعریف: فقہ ظاہری اعمال کے متعلق ان تمام احکام شرعیہ کے جاننے کا نام ہے جو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کئے جائیں۔

ظاہری اعمال: ان سے مراد وہ اچھے یا برے کام ہیں جو بدن کے ظاہری اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، حلق وغیرہ سے انجام دیئے جاتے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، کھانا پینا، سنتا، سوگھنا، چھونا وغیرہ۔

احکام شرعیہ کی تحقیق: احکام، حکم کی جمع ہے اور شرعیہ، شریعت کی طرف منسوب ہے۔

احکام شرعیہ: ان احکام کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی طرف منسوب یعنی شریعت سے ماخوذ ہوں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ شریعت میں انسان کے سب کاموں کی کچھ صفات مقرر کر دی گئی ہیں جو کل سات ہیں: فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ ان صفات کو احکام شرعیہ کہا جاتا ہے، انسان کے ہر کام کے لئے ان میں سے کوئی نہ کوئی حکم شرعی ضرور مقرر ہے یعنی بندے کا ہر عمل شریعت کی رو سے یا فرض ہے یا واجب، یا مستحب یا مباح یا حرام یا مکروہ۔ پس ہر اچھے برے کام کے متعلق یہ جاننا کہ اس پر شریعت نے ان میں سے کونسا حکم لگایا ہے یہ ”احکام شرعیہ کا علم“ ہے مثلاً یہ جاننا کہ زکوٰۃ فرض ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، کھانے سے قبل ہاتھ دھونا مستحب ہے، ٹرین یا بس میں سفر کرنا مباح ہے، چوری حرام ہے، بازار میں جب عام ضرورت کی چیزوں کی قلت ہو تو ان کی ذخیرہ اندوزی مکروہ تحریمی ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے۔ احکام اگرچہ سات ہیں مگر انسان کے اعمال بے شمار ہیں اس لئے اعمال کی نسبت سے شریعت کے احکام بھی بے شمار ہو جاتے ہیں۔

تفصیلی دلائل: دلائل کی جمع ہے، یہاں احکام شرعیہ کی دلیلیں مراد ہیں، علم بھی دلیل سے حاصل ہوتا ہے کبھی بغیر دلیل کے، احکام شرعیہ کا علم اگر دلائل کے بغیر ہو جیسے بہت سے لوگوں کو ہزاروں شرعی احکام کا علم فقہاء سے سن کر یا ان کی کتابوں میں پڑھ کر حاصل ہو جاتا ہے تو وہ فقہ نہیں فقہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم احکام شرعیہ کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو عوام کو بلکہ بہت سے علماء کو بھی ”فقہ“ اسی لئے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ علم ”احکام شرعیہ کے دلائل“ سے مستنبط نہیں کیا اور اگر عرف عام میں کسی عالم مقلد کو فقہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ کہنا مجازاً ہے حقیقتاً اور اصطلاحاً وہ فقہ نہیں۔ احکام شرعیہ کے دلائل صرف چار ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ ہر عمل کا حکم

شرعی انہی چار میں سے کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے ان کے علاوہ حکم شرعی ثابت یا مستنبط کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

فقہ کی تعریف میں ”دلائل“ کے ساتھ ”تفصیل“ کی قید بھی لگی ہوئی ہے کیونکہ دلیل کی دو قسمیں ہیں اجمالی اور تفصیلی **دلیل اجمالی:** مبہم اور نامکمل دلیل کو کہتے ہیں مثلاً نماز قائم کرنا فرض ہے، یہ ایک حکم شرعی ہے اس کی دلیل کے طور پر صرف اتنا معلوم کر لیا جائے کہ یہ حکم قرآن شریف سے ثابت ہے۔

وہ آیت اور لفظ متعین نہ کیا جائے جس سے یہ حکم ثابت ہوا ہے نہ یہ تحقیق کی جائے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں اور فرضیت اس سے کیوں ثابت ہوئی، نہ یہ تحقیق کی جائے کہ فرضیت صلوٰۃ کے خلاف کوئی اور آیت یا حدیث مشہور تو موجود نہیں، ظاہر ہے کہ ایسی نامکمل اور مبہم دلیل سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا اور ایسی دلیل سے بالفرض کوئی علم حاصل ہو بھی تو اسے ”فقہ“ نہیں کہا جاسکتا۔

اور دلیل تفصیلی وہ ہے جس میں مذکورہ بالا تفصیل بدرجہ اتم موجود ہو مثلاً فرضیت صلوٰۃ کی دلیل یوں بیان کی جائے کہ قرآن کریم کے ارشاد **اقِمُْوا الصَّلَاةَ** کے معنی ہیں نماز قائم کرو، اس میں لوگوں سے نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس کا مطالبہ قرآن کریم میں کیا گیا ہو وہ فرض ہوتا ہے بشرطیکہ وہ مطالبہ منسوخ نہ ہوا ہو اور فرضیت کے منافی کوئی اور آیت یا حدیث مشہور موجود نہ ہو، اس ارشاد قرآنی کا یہی حال ہے کہ نہ اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہے، نہ فرضیت صلوٰۃ کے منافی کوئی آیت یا حدیث ہے، لہذا نماز کا قائم کرنا فرض ہے۔

تعریف و تشریح کا حاصل: فقہ کی تعریف تو مختصر تھی تشریح میں بہت سی دقیق بحثوں کو چھوڑنے اور اختصار کی حتی الامکان کوشش کے باوجود تشریح خاصی طویل ہو گئی ہے مجبوری یہ تھی کہ فقہ کی تعریف کو ضروری حد تک سمجھنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا، اب حاصل یہ نکلا کہ بندے کے ظاہری اعضاء سے ہونے والے ہر کام کے متعلق قرآن، سنت، اجماع، قیاس کے مفصل دلائل کے ذریعہ یہ جاننے کو فقہ کہا جاتا ہے کہ وہ کام فرض ہے یا واجب، مستحب یا حرام، مکروہ تحریمی یا تنزیہی۔

فقہ کا موضوع: کسی علم میں جس چیز کے حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے اور بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات و صفات کو موضوع کے لئے ثابت کیا جاتا ہے، فقہ میں چونکہ انسان کے ظاہری افعال کی کچھ صفات (احکام شرعیہ) سے بحث کی جاتی ہے لہذا فقہ کا موضوع انسان کے ظاہری افعال ہیں، یہاں انسان سے صرف عاقل بالغ مراد ہے، مجنون یا نابالغ پر چونکہ شرعی احکام کی ذمہ داریاں نہیں لہذا ان کے اعمال فقہ کا موضوع نہیں یعنی ان کے کسی فعل کو فرض، واجب، یا حرام و مکروہ نہیں کہہ سکتے اور فقہ میں جو مسائل مجنون یا نابالغ کے افعال سے متعلق ذکر کئے جاتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان افعال کی بنا پر اس کے ولی اور سرپرست کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔

غرض و غایت: دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے کیوں کہ فقیہ دنیا میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا کر بلند مراتب حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جس کی چاہے گاشقاعت کرے گا۔

علم فقہ کی عظمت: نبی کریم ﷺ نے فقیہ کی بلند الفاظ میں تعریف بیان کی ہے: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيْهٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ (ترمذی، ج ۲/۹۷) یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے کیونکہ عابد کے تقویٰ و طہارت سے خود اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے اور فقیہ حلال و حرام اور دیگر مسائل کی تعلیم دیکر ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔

علم فقہ کے متعلق شارع کا حکم: اتنی معلومات حاصل کرنا جن کی دین میں ضرورت پڑتی ہے فرض عین ہے اور ضرورت سے زائد دوسروں کے نفع کے لئے حاصل کرنا فرض کفایہ ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی محرمات سے بچیں۔

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

☆☆

☆

صاحب مختصر القدوریؒ

نام ونسب: آپ کا نام احمد ہے، ابو الحسن کنیت ہے، قدوری گاؤں کی طرف یا ان کے پیشے کی طرف نسبت ہے، والد کا نام محمد ہے۔

سن پیدائش اور جائے پیدائش: امام قدوری ۳۶۲ھ میں پیدا ہوئے اور مقام پیدائش شہر بغداد ہے۔

قدوری، نسبت کی تحقیق: صاحب مدینۃ العلوم فرماتے ہیں کہ قدوری کا مطلب دیگ سازی ہے، ان کے خاندان کے لوگ دیگ بناتے تھے یا اس کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اس لئے ان کو قدور کی طرف منسوب کر کے قدوری کہنے لگے یا پھر آپ اس گاؤں کے باشندے تھے جس کا نام قدر تھا، اسی گاؤں کی طرف منسوب کر کے قدوری کہے جانے لگے۔

تحسین علم: امام قدوری نے علم فقہ اور علم حدیث ابو عبد اللہ محمدؐ کی سے حاصل کیا جو امام ابو بکر بھٹاوی کے شاگرد ہیں اور امام ابو بکر، ابو الحسن عبید اللہ کے تلمیذ رشید ہیں اور عبید اللہ، ابوسعید بردعی کے شاگرد ہیں اور ابوسعید، موسیٰ رازی کے فیض یافتہ ہیں اور موسیٰ رازی، امام محمد کے شاگرد ہیں گویا کہ امام قدوری نے پانچ واسطوں سے علم فقہ امام محمد شیبانی حنفی سے حاصل کیا۔

وفات: امام قدوری نے ۵ رجب ۴۲۸ھ میں شہر بغداد میں ۶۶ کی سال کی عمر میں وفات پائی اور اسی روز بغداد کے مقام درب ابی خلف میں مدفون ہوئے اس کے بعد آپ کو شارع منصور کی طرف منتقل کر دیا گیا، اس وقت آپ ابو بکر خوارزمی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔

تصانیف: آپ نے بہت سی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں: ۱۔ تجرید، یہ سات جلدوں میں ہے، اس میں اصحاب حنفیہ و شافعیہ کے اختلافی مسائل پر محققانہ بحث کی ہے۔ ۲۔ مسائل الخلاف، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے درمیان جو فروعی اختلاف ہے اس کا ذکر ہے۔ ۳۔ تقریب، اس میں مسائل مع دلائل ذکر کئے گئے ہیں۔ ۴۔ شرح مختصر الکفری۔ ۵۔ شرح ادب القاضی۔ ۶۔ المختصر للقدوری، اس کتاب کے اکثر مسئلے آیات، احادیث، اقوال صحابہ یا فتاویٰ تابعین سے مستنبط ہیں، بہت کم مسئلے ہیں جو قیاس کر کے لکھے گئے ہیں اور وہ بھی اصول کے تحت مستخرج ہیں۔

☆☆☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْقُدُورِيِّ .

ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو پالنے والا ہے سارے عالم کا اور اچھا انجام ڈرنے والوں کے لئے ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر ہو۔
فرمایا شیخ وقت پیشوائے دین بڑے مرتبہ والے دنیا سے بے رغبت ابوالحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی نے جو مشہور ہیں قدوری سے۔

حمد کی لغوی تعریف: تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا۔
اصطلاحی تعریف: تعظیم اور اکرام کے ارادے کے ساتھ زبان سے تعریف کرنا، وہ تعریف خواہ نعمت کے مقابلہ میں ہو یا غیر نعمت کے مقابلہ میں ہو۔

الْعَالَمِينَ عالم کی جمع ہے، دنیا کی تمام اجناس اس میں داخل ہیں جیسے آسمان چاند سورج اور تمام ستارے، ہوا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان اور نباتات وغیرہ۔ (معارف القرآن: ۸۰/۱)
حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ عالم چالیس ہزار ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے باقی اس کے سوا ہے، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ عالم اسی ہزار ہیں۔ (معارف القرآن: ۸۱/۱)
أَصْحَابِ صاحب کی جمع، وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں حضور ﷺ سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔

الشَّيْخُ بوڑھا، ایسا آدمی جو پچاس سال سے اوپر ہو، اصطلاح کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی نظر میں علم فضیلت اور مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہو اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو۔
الْإِمَامُ پیشوا، مقتدا یعنی جس کی اقتدا کی جائے فقہاء احناف کے نزدیک جب لفظ امام مطلق بولا جائے تو امام ابوحنیفہؒ مراد ہوتے ہیں اور یہاں امام قدوریؒ مراد ہیں۔
أَبُو الْحَسَنِ یہ امام قدوری کی کنیت ہے مگر صحیح ابوالحسن ہے۔

فائدہ: قَالَ الشَّيْخُ الی آخرہ یہ عبارت امام قدوری علیہ الرحمہ کے کسی شاگرد کی ہے۔

کتابُ الطَّهَّارَةِ

کتاب کی لغوی تعریف: جمع کرنا، ملانا۔

اصطلاحی تعریف: مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو مستقلاً معتبر ہو خواہ مختلف قسموں پر مشتمل ہو یا مختلف قسموں پر مشتمل نہ ہو۔ (یعنی ۳۶/۱، فتح القدیر: ۹/۱)

طہارت کی لغوی تعریف: طہارت بضم الطاء اس پانی کا نام ہے جس سے پاکی حاصل کی جا چکی ہو اور بکسر الطاء آلہ نظافت اور بفتح الطاء مصدر ہے نظافت کے معنی میں۔

اصطلاحی تعریف: نجاست ہیتیہ یا نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کو طہارت کہتے ہیں۔ (البحر الرائق: ۸/۱)

کتاب، باب اور فصل کی اصطلاح

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر جس مسئلے بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو کتاب سے تعبیر کرتے ہیں اگر صرف ایک نوع کے مسائل بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو باب سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر بعض جزئیات کو ماقبل سے ممتاز کر کے بیان کرنا مقصود ہو تو اس کو فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔ (در منضو: ۷۶/۱)

(۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

ترجمہ: (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کر دو تو دھولیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں کا اور (دھوؤ) اپنے پیروں کو ٹخنوں تک۔

تشریح: اس آیت شریفہ سے مصنف علیہ الرحمۃ کا مقصد وضو کی فرضیت کو ثابت کرنا ہے، امام قدوریؒ نے اپنی کتاب کا آغاز آیت شریفہ سے برکتاً کیا ہے اور رتبہ دلیل مقدم ہوتی ہے، اس لئے اولاً آیت کو ذکر کیا اس کے بعد وضو کی فرضیت کے دعوے کو اس پر مرتب کیا۔ (المباب: ۳۱/۱)

(۲) فَفَرَضُ الطَّهَّارَةِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ .

ترجمہ: (۲) وضو کا فرض تینوں اعضاء کا دھونا اور سر کا مسح کرنا ہے۔

تشریح: احناف کے نزدیک وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں: (۱) ایک مرتبہ سارا منہ دھونا۔

(۲) ایک دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔

(۳) ایک بار چوتھائی سرکاح کرنا۔

(۴) ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔

ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ شوافع کے نزدیک فرائض وضو چھ ہیں: چار تو وہی جو آیت وضو میں مذکور ہیں اور دو اس کے علاوہ: (۱) نیت (۲) ترتیب۔ مالکیہ کے نزدیک فرائض وضو سات ہیں: چار تو وہی فرائض قرآنیہ اور تین اس کے علاوہ: (۱) نیت (۲) موالات (پے در پے دھونا) (۳) دُک (رُگڑنا) (صادی حاشیہ جلالین) حنابلہ کے نزدیک بھی سات چیزیں فرض ہیں، فرق یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک ساتویں چیز دُک ہے، حنابلہ کے نزدیک اس کے بجائے ترتیب ہے۔ (درمضود: ۱/۲۶۸)

فرض کی تعریف: فرض وہ حکم ہے جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ (نور الانوار ص ۱۰۷، فتح القدیر ۱/۱۰)

(۳) وَالْمِرْقَاتَانِ وَالْكَعْبَانِ تَذْخُلَانِ فِي فَرْضِ الْغُسْلِ عِنْدَ عِلْمَانِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِرُفَرٍ .

ترجمہ: (۳) ہمارے تینوں علماء کے نزدیک دونوں کہنیاں اور دونوں ٹخنے دھونے کے فرض میں داخل ہیں، امام زفر کا اختلاف ہے۔

تشریح: اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ کہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں اور ٹخنے پیروں کے دھونے میں داخل ہیں یا خارج؟

اختلاف: امام ابوحنیفہؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک داخل ہیں، یہی قول امام شافعیؒ و امام احمد کا ہے اور ایک روایت امام مالکؒ سے بھی یہی منقول ہے۔ (یعنی ۱/۵۸، بدائع ۱/۶۸)

دوسرا مذہب: امام زفر کے نزدیک خارج ہیں، یہی ایک روایت امام مالک کی ہے۔ (یعنی ۱/۵۸، بدائع ۱/۶۸)

امام زفر کی دلیل: جب کسی چیز کی انتہا بیان کی جاتی ہے تو اس میں خود انتہا (غایت) داخل نہیں ہوتی، جیسے قُمْ اَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اس آیت میں غایت (رات) مغیا (روزہ) میں بالاتفاق داخل نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی کہنیاں اور ٹخنے ہاتھ اور پاؤں کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ (یعنی ۱/۵۹، بدائع ۱/۶۸)

جواب: امام زفر کا یہ کہنا کہ غایت مغیا کے حکم میں مطلقاً داخل نہیں ہوتی، ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ غایت کبھی مغیا میں داخل ہوتی ہے اور کبھی خارج، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ غایت کی دو قسمیں ہیں: (۱) غایت الاسقاط (۲) غایت الاستداء، اول میں غایت مغیا میں داخل اور ثانی میں خارج ہوتی ہے۔

غایت الاسقاط کی تعریف: جس جگہ غایت مغیا کی جنس سے ہو جیسے آیت وضو میں ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لیکر بغل تک ہوتا ہے اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيِّدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ میں غایت کا ذکر کہنیوں سے اوپر کے حصہ کو

دھونے کے حکم سے ساقط کرنے کے لئے ہے اگر غایت ذکر نہ کی جاتی تو ہاتھوں کا دھونا بغلوں تک ضروری ہوتا۔
غایت الاستعداد کی تعریف: جو حکم کو بڑھانے اور پھیلانے کے لئے ذکر کی جاتی ہے، اور غایت اپنے ماقبل مغیا کی جنس سے نہ ہو جیسے **ثُمَّ اتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ** چونکہ رات روزے کی جنس سے نہیں ہے اس لئے رات روزے کے حکم میں داخل نہ ہوگی، دونوں غایتوں میں فرق ہے لہذا ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ (یعنی ۱/۵۹، بدائع ۱/۶۸، البحر الرائق ۱/۱۳)

مُثَبِّتِينَ کی دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: **ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ** (مسلم شریف ۱/۱۲۶، نیل الاوطار ۱/۱۶۷)

یعنی حضرت ابو ہریرہؓ نے دایاں اور بایاں ہاتھ دھوتے وقت کہنیوں کو بھی شامل کر لیا، ایسے ہی پیر دھوتے وقت دونوں ٹخنوں کو بھی شامل کر لیا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔
نیز حضرت عثمان کی روایت سے بھی احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، ملاحظہ کیجئے نیل الاوطار ۱/۱۶۸۔

(۳) **وَالْمَقْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبُعُ الرَّأْسِ لِمَا رَوَى الْمُعْبِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَنَّى مَسَّاطَةً قَوْمَ قَبَالٍ وَقَوْضًا وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخَفَّيْهِ**

ترجمہ: (۳) اور فرض سر کے مسح میں پیشانی کی مقدار ہے اور وہ چوۃ الی سر ہے اس حدیث کی وجہ سے جو مخیرہ بن شعبہ نے روایت کی ہے۔

کہ رسول اللہ ﷺ ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے پس آپ نے پیشاب کیا اور وضو کیا اور مقدار ناصیہ اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔

تشریح: سر کی کتنی مقدار پر مسح کرنا فرض ہے۔

اس سلسلہ میں دو مذہب ہیں۔

(۱) امام مالک کے نزدیک اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۶۵۰۔ معارف السنن، ج: ۱، ص: ۱۷۳۔

(۲) حنفیہ شافعیہ حنبلیہ کے نزدیک بخش سر پر مسح کرنے سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے اور پورے سر پر مسح کرنا مستحب ہے پھر تجدید کے سلسلہ میں اختلاف ہو گیا حنفیہ کے نزدیک پیشانی کی مقدار سر کے حصہ پر مسح کرنا فرض ہے۔
شوافع کے نزدیک کم سے کم وہ مقدار جس پر مسح کا اطلاق ہو سکتا ہو۔ اگرچہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، اس پر مسح

کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا، معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۷۳، بدائع ج: ۱، ص: ۶۹
 امام مالک و امام احمد کی دلیل: وہ حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں قَبْدًا بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِرَأْسِهِ إِلَى
 مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۷)
 یعنی آپ ﷺ نے مقدم راس سے مسح شروع کیا اور گردن تک پہنچ کر لے گئے، اور مسح کرتے ہوئے، دونوں ہاتھ
 سر کے اگلے حصہ پر لے آئے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مزید تفصیل دیکھئے ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶۰ معارف
 السنن ج: ۱، ص: ۱۷۳

آپ نے وضو کے اندر پورے سر کے مسح کو فرض فرمایا ہے، یہ حکم بطور فرض نہیں ہے بلکہ بطور کمال فضیلت
 ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے تین تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا ثابت ہے لیکن یہ تین مرتبہ فرض نہیں ہے بلکہ ایک
 مرتبہ فرض ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۷، ایضاً الطحاوی ج: ۱، ص: ۱۳۳)
 امام شافعی کی دلیل: آیت وضو میں مسح راس مطلقاً مذکور ہے، والمطلق یجوز علی إطلاقہ کے قاعدہ کے
 مطابق مطلق سر کا مسح فرض ہوگا۔

جواب: آیت وضو میں مسح راس مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، اور مجمل پر عمل کے لئے متکلم کی جانب سے بیان
 ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی مسح علی الناصیہ اس مجمل کا بیان ہے، لہذا مسح علی الناصیہ فرض ہوگا۔ بدائع
 الصنائع ج: ۱، ص: ۷۰

حنفیہ کی دلیل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهِ عِمَامَةً فَطَرِئَةً فَأَدْخَلَ
 يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ۔ ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۹، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۵، یعنی ج: ۱، ص: ۶۸
 حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ وضو کر رہے تھے، اور آپ کے سر
 پر قطری عمامہ تھا، آپ نے دونوں ہاتھ عمامہ کے نیچے داخل کئے پھر سر کے اگلے حصہ کا مسح کیا۔
 ظاہر ہے کہ آپ نے پورے اگلے حصہ کا مسح کیا ہے اور تمام مقدم راس ہی چوتھائی سر ہے، جس کو ناصیہ کہتے ہیں کما
 فی فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۵

(۵) وَسَنَّ الطَّهَارَةَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ ادْخَالِهِمَا الْأَنَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّعُ مِنْ نَوْمِهِ۔

ترجمہ: (۵) وضو کی سنتیں، دونوں ہاتھوں کا تین بار دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے
 جب بیدار ہو وضو کرنے والا اپنی نیند سے۔

تشریح: وضو کی سنتوں میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب متوضی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے دونوں ہاتھ
 برتن میں ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ دھوئے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فَرَمَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۳)

جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو نہ داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں یہاں تک اس کو تین مرتبہ دھوئے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا۔ مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت میں استيقاظ من النوم کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے کیونکہ وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا مطلقاً سنت ہے خواہ نیند سے بیدار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔
(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۷۳، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۹، الجوهرة النيرة ج: ۱، ص: ۵)

(۶) وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

ترجمہ: (۶) وضوء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔

تشریح: سنت وہ طریقہ ہے، جو دین میں رائج ہو فرض اور واجب نہ ہو۔ نور الانوار، ص: ۱۷۰

اختلاف: تسمیہ علی الوضوء کے سلسلہ میں ہم تین مذاہب بیان کریں گے۔

(۱) اصحاب ظواہر کے نزدیک تسمیہ علی الوضوء واجب ہے یہی ایک روایت امام احمد کی ہے نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۵۰ معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۵۴ عنایہ من ہاشم فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۹۔

(۲) الحق بن راہویہ کے نزدیک واجب ہے جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں وضو کا اعادہ ضروری ہے اور سہواً ترک کی صورت میں اعادہ وضو واجب نہ ہوگا۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۸۱، ترمذی شریف ج: ۱، ص: ۱۳)

(۳) حنفیہ مالکیہ شافعیہ کے نزدیک تسمیہ علی الوضوء واجب نہیں ہے، بلکہ سنت یا مستحب ہے۔
(معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۵۳، بذل ۱/۶۳)

وجوب کے قائلین کی دلیل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
(ابن ماجہ ج: ۱، ص: ۳۲) یعنی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوتا۔

(نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۳۸، طحاوی ج: ۱، ص: ۲۳)

اس حدیث میں لائق جنس کے لئے ہے یعنی بغیر تسمیہ کے وضو نہیں ہوگا۔ (عنایہ من ہاشم فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۹)

جواب: حدیث میں فضیلت وضوء کی نفی کی گئی ہے یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے وضو ہو جائے گا، مگر افضل نہیں ہوگا۔

(البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۹، بذل المجمود ج: ۱، ص: ۶۳، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۰۸، عنایہ ج: ۱، ص: ۱۹)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: بہت سے صحابہ کرام (مثلاً حضرت عثمان و علیؓ) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت پوری تفصیل سے بیان کی ہے اس میں کہیں بسم اللہ کا ذکر نہیں ملتا اگر تسمیہ واجب ہوتا تو ان احادیث میں اس کا ذکر ضرور ہونا چاہئے تھا۔
(یعنی ج: ۱، ص: ۸۵، عنایہ من ہاشم الفتوح ج: ۱، ص: ۱۹)

(۷) وَالسَّوَاكُ

ترجمہ: (۷) اور مسواک کرنا بھی سنت ہے۔

تشریح: ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسواک کرنا صرف سنت ہے واجب نہیں ہے۔

اصحاب ظواہر کے نزدیک مطلقاً واجب ہے۔ (در منہج ج: ۱، ص: ۱۵۳، نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۱۱۵)

اصحاب ظواہر کی دلیل: حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے السَّوَاكُ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواہ ابو نعیم فی کتاب السواک و ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر)

جواب: حافظ ابن حجر تمخیز الجیر میں اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اسنادہ واہ (کمزور) لہذا

اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ (درس ترمذی ج: ۱، ص: ۲۲۲)

ائمہ اربعہ کی دلیل وَاسْتَدَلَّ فِي الْكَافِي لِلنُّسَيْبِيِّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاطَّابَ عَلَيْهِ مَعَ التَّارِكِ

(البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۱)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کرنے پر مداومت فرمائی ہے اور کبھی کبھار ترک بھی فرما دیا ہے، مواظبت مع الترتک سنت کی دلیل ہے۔

ترک مسواک پر دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ الْوُضُوءَ وَلَمْ يَنْقُلْ فِيهِ تَعْلِيمُ السَّوَاكِ

(عنايہ کفایہ ج: ۱، ص: ۲۲)

یعنی آپ نے ایک اعرابی کو وضو کی تعلیم دی تو اس میں تعلیم مسواک منقول نہیں ہے اگر مسواک کرنا واجب ہوتا تو آپ ضرور تعلیم فرماتے۔

(۸) وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِمْتِشَاقُ

ترجمہ: (۸) کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں مننون ہے۔

اختلاف: اس بارے میں تین مذاہب ذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) امام مالک و شافعی کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا سنت ہیں۔

(ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳، معارف السنن، ج: ۱، ص: ۱۶۶، نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۱۵۳)

(۲) امام احمد کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں واجب ہے۔

(ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳، معارف السنن، ج: ۱، ص: ۱۶۵، نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۱۵۳)

(۳) حنفیہ کے نزدیک وضو میں دونوں سنت اور غسل جنابت میں دونوں فرض ہیں۔

(نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۱۵۳، ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳)

امام مالک وشافعی کی دلیل: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ (ابوداؤد: ۱/۸) آپ نے فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فطرت میں سے ہے۔

امام احمد کی دلیل: مضمضہ کے وجوب پر استدلال اس روایت سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمَضْ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۹، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۵۴) یعنی جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ اور استنشاق کے وجوب پر استدلال حضرت سلمہ بن قیس کی حدیث سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتِشِرْ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۴، نیل ج: ۱، ص: ۱۵۴)

جب تو وضو کرے تو ناک چھینک لیا کر، ان دونوں حدیثوں میں امر کا صیغہ آیا ہے، اور الامر للوجوب کے قاعدے کی رو سے یہ بات ثابت ہوگی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے۔

جواب دونوں حدیثوں میں امر کا صیغہ وجوب کے لئے نہیں بلکہ استحباب کے لئے ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو وضو کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: تَوَضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ترمذی ج: ۱، ص: ۲۶ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح وضو کر اور قرآن میں جہاں اللہ نے وضوء کا ذکر فرمایا ہے وہاں مضمضہ و استنشاق کا کوئی ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں وضو میں مسنون ہوں گی نہ کہ واجب اور فرض۔ (کفایہ ج: ۱، ص: ۲۲)

احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے موقوفہ اور مرفوعاً منقول ہے حدیث ابن عباسؓ مَوْفُوقًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ هُمَا سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَتَانِ فِي الْغُسْلِ۔

(کفایہ ج: ۱، ص: ۲۳، یعنی ج: ۱، ص: ۹۱)

یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت اور غسل میں فرض ہیں۔

(۹) وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ۔

ترجمہ: (۹) وضو کی سنتوں میں سے دونوں کانوں کا مسح کرنا بھی ہے۔

تشریح: کیا کانوں کے مسح کے لئے نیا پانی لیا جائے گا، یا سر کے باقی ماندہ پانی سے ہی مسح کر لیا جائے گا، اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

(۱) امام ابوحنیفہ کے نزدیک کانوں کا مسح سر کے پانی سے کرنا مسنون ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۸۲، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۷۷، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۱۶)

(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ماء جدید سے مسح کرنا مسنون ہے۔ (نیل ج: ۱، ص: ۷۷، معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۸۲)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: وہ حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں۔ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِوَأَسِئِهِ۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۷۷، یعنی ج: ۱، ص: ۹۶، ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا مسح کرنے کے لئے اس پانی کے علاوہ پانی لیا جو سر کا مسح کرنے کے لئے لیا تھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کانوں کا مسح کرنے کے لئے ماء جدید مسنون ہے۔

جواب: یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے جب کہ ہاتھوں کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہو سر کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں پر تری بالکل باقی نہ رہی ہو ایسی صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی ماء جدید لینا مشروع اور مسنون ہے۔
(فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۵، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۸، یعنی ج: ۱، ص: ۹۶)

حنفیہ کی دلیل: وہ حدیث ہے جس کو ابن خزیمہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ وَفِيهِ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ. (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۵، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۸)
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لے کر اس سے اپنے سر اور دونوں کانوں کا مسح کیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کانوں کا مسح کرنے کے لئے ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۰) وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ

ترجمہ: (۱۰) اور ڈاڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔

تشریح: ڈاڑھی کے خلال کرنے کے بارے میں تین مذاہب ہیں۔

(۱) سعید بن جبیر اور عبد الحکیم مالکی کے نزدیک واجب ہے۔

(۲) طر فین کے نزدیک مستحب ہے۔

(۳) امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک سنت ہے احناف کے یہاں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے۔

(یعنی ج: ۱، ص: ۹۸ فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۵، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۱۶ شامی ج: ۱، ص: ۱۰۹)

وجوب کے قائلین کی دلیل: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْلِلُ لِحْيَتَهُ.

(ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۴)

اس حدیث میں کان استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے معلوم ہوا کہ تخلیل لحيہ واجب ہے۔

جواب: محدثین کے نزدیک لفظ کان مداومت یا استمرار پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ احیاءاً و وقوع پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَذَا، حالانکہ وہ فعل آپ سے صرف چند مرتبہ ثابت ہوا تھا۔

طرفین کی دلیل: ڈاڑھی کے خلال پر آپ سے مواظبت ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث میں آپ کے اتفاقی فعل کو نقل کر دیا گیا ہے لہذا خلال کرنا سنت نہ ہوگا، بلکہ مستحب ہوگا۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۱۷، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۶، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۲)

جواب: حضرت انس کی روایت کے الفاظ (هكذا أمرني ربي ابو داود، ج: ۱، ص: ۱۹) کے ہوتے ہوئے، صریح مواظبت کی نقل کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ لفظ خود ہی اس جانب اشارہ کر رہا ہے، کما فی فتح القدیر لکن ما فی ابی داود من قولہ بهذا أمرني ربي لم يثبت ضعفه وهو مغني عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى حاملاً علیہا فیتبرجح قول ابی یوسف امام یوسف کی دلیل: علامہ بدر الدین عینی نے سترہ صحابہ کی روایات کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال پر مواظبت فرمائی ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۹۸، ۹۹)

دوسری دلیل: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ وَأَمَرَنِي أَنْ أُخَلِّلَ لِحَيَّتِي إِذَا تَوَضَّأْتُ يَعْنِي میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ جب میں وضو کروں تو اپنی ڈاڑھی کا خلال کر لیا کروں۔ عتایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۵

(۱۱) وَالْأَصَابِعُ

ترجمہ: (۱۱) وضو کی سنتوں میں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی ہے۔

تشریح: (۱) امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔

(۲) امام مالک و امام شافعی کے نزدیک مستحب ہے۔ معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۸۳، ۱۸۴

(۳) بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب ہے یہی ایک روایت امام احمد سے منقول ہے۔

(درس ترمذی ج: ۱، ص: ۲۳۹)

اصحاب ظواہر کی دلیل: حضرت لقیط بن صبرۃ کی روایت جو ابو داود کے اندر ہے، اس کے الفاظ ہیں، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ وَخَلِّلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ.

(ابو داود ج: ۱، ص: ۱۹، ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۶)

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وضو سکھادیتے، آپ نے فرمایا وضو کا مل طور پر کر اور انگلیوں کے درمیان خلال کر اس حدیث میں صیغہ امر وجوب کے لئے استعمال ہوا ہے۔

جواب: حدیث میں صیغہ امر استحباب کے اوپر محمول ہے، وجوب کے لئے نہیں اگر انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت کرنے والے بہت سے صحابہ کرام میں سے صرف چند نے تخیل کا ذکر کیا ہے تو سب ذکر کرتے۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۲۳) اور اعرابی والی حدیث میں اس کا ذکر ضرور ہوتا کیونکہ اس حدیث میں واجبات وضو کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۲۳)

احناف کی دلیل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ

ابن عباسؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کا مل طور پر کر اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کر۔

(١٣) وَتَكَرَّرُ الْغَسْلُ إِلَى الثَّلَاثِ

ترجمہ: (۱۲) وضو کی سنتوں میں سے اعضاء مغسولہ کو تین تین بار دھونا بھی ہے، اعضاء مغسولہ کو کتنی مرتبہ دھونا مسنون ہے، اس سلسلہ میں دو مذہب ہیں۔

تشریح: امام شافعی کے نزدیک تین مرتبہ دھونا مسنون ہے اور تین سے کم یا زیادہ کرنا خلاف سنت ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک ایک ایک مرتبہ فرض دو مرتبہ مستحب اور تین مرتبہ مسنون ہے۔ ایضاً الطحاوی

ج: ۱، ص: ۱۳۰

امام شافعی کی دلیل: وہ احادیث شریفہ ہیں جن کے اندر تین تین بار وضو کرنا ثابت ہے مثلاً ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَاَرَاهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هَذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ۔ (ابن ماجہ: ۱/ص: ۳۳)

جواب: فَمَنْ زَادَ رِخْ كَامَطْلَب يَهِي هِي كه جو شخص تین مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر کمال ثواب سے محروم ہو کر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اور تین مرتبہ سے کم کرنے کو خلاف سنت نہیں کہا جاسکتا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سے کم بھی کیا ہے۔ (اليضاح الطحاوی ج: ۱، ص: ۱۳۰)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: عَنْ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

(طحاوی ج: ۱، ص: ۲۶)

حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک ایک مرتبہ (مائی ڈال کر) وضو کرتے دیکھا ہے۔

(۱۳) وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَتَوَضَّأَ الطَّهَّارَةَ

ترجمہ: (۱۳) اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لئے طہارت کی نیت کرنا۔

تشریح: لغت کے اعتبار سے دل کے پختہ ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں شرعاً نیت یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرے یا ایسی عبادت کا قصد کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ (فتح القدیر، ۱/۲۸)

مستحب کی تعریف: وہ فعل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو اور اس کو علماء دین نے پسند فرمایا ہو۔ (در مختار: ۱/۱۱۵)

اختلاف: احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا مسنون ہے یعنی ج: ۱، ص: ۱۰۵

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج: ۱، ص: ۳۹) یعنی اعمال نیتوں پر موقوف ہیں اور وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا یہ بھی نیت پر موقوف ہوگا۔

جواب: حدیث میں اعمال سے مراد عبادات ہیں کیونکہ بہت سے مباحات شرعاً بغیر نیت کے معتبر ہو جاتے ہیں جیسے نکاح طلاق وغیرہ بلکہ عبادات مستقلہ مراد ہیں، اور وضو مستقل عبادت نہیں ہے بلکہ نماز کے لئے ذریعہ ہے۔
(فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۸۰ نور الانوار، ص: ۲۱)

احناف کی دلیل: ایک شخص نے آپ ﷺ سے وضو کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اس کو نیت کی تعلیم نہیں دی شرح آفتاب ص۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت وضو میں فرض نہیں ہے ورنہ آپ نیت کی تعلیم ضرور ارشاد فرماتے۔
تنبیہ: علماء متقدمین کے نزدیک لفظ استحباب سنت اور واجب کو بھی شامل ہوتا ہے، اس اصطلاح کے اعتبار سے مصنفؒ نے استحباب کا لفظ استعمال کر دیا ہے۔

(۱۳) وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ

ترجمہ: (۱۳) اور اپنے پورے سر کا مسح کرنا بھی مسنون ہے۔

تشریح: سر کے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اولاً تر کرے پھر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیاں سر کے اگلے حصہ پر رکھے اور دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں اور ہتھیلی کو جدا رکھے پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آگے کی طرف لے آئے پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے ظاہر کا اور دونوں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے باطن کا مسح کرے۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۹)

اختلاف: امام شافعی کے نزدیک مختلف تین پانیوں سے تین مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے وغیرہ مالکیہ حنابلہ کے نزدیک مسح علی الرأس ایک ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۷۷، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۷۳)
امام شافعی کی دلیل: عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا ابْنُ أَبِي حَتْمَةَ (ابوداؤد ۱۵/۱۳۷، نیز عبد الرحمن بن وردان کی روایت کے الفاظ بھی اسی کے مثل ہیں)۔ (ابوداؤد ۱۳/۱۳۷)

ترجمہ: امام ابوداؤد نے حضرت عثمان کی جو دو حدیثیں پیش فرمائی ہیں وہ ضعیف ہیں جیسا کہ خود امام موصوف فرماتے ہیں احادیث عثمان الصبح كُتِبَتْ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۵) یعنی حضرت عثمان کی احادیث صحیح اس بات پر دال ہیں کہ مسح رأس صرف ایک مرتبہ ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی جن دو حدیثوں میں تثلیث مسح مذکور ہے، وہ ضعیف ہیں کیونکہ ایک سند میں عبد الرحمن بن وردان ہے اور دوسری سند میں عامر بن شقین ہے اور یہ دونوں ضعیف ہیں، کَمَا قَالَ فِي الْبَدَلِ إِنَّ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ بْنِ وَرْدَانَ وَكَذَلِكَ عَامِرُ بْنُ شَقِيقٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ . (بذل ج: ۱، ص: ۶۷)
 ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت علی نے وضو کیا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یعنی آپ نے سر کا ایک بار مسح کیا پھر فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶)

(۱۵) وَيُرْتَّبُ الْوُضُوءُ فَيَبْتَدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ذِكْرَهُ

ترجمہ: (۱۵) اور وضو مرتب کرنے پس اس عضو سے شروع کرے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔
تشریح: اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا مسنون ہے، جس کی تصریح قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی پہلے چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ پھر سر کا مسح کرے اس کے بعد دونوں پاؤں۔

حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک وضو کے اعضاء مفروضہ کے درمیان ترتیب مسنون ہے، شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک فرض ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۱، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۱۲، علاء السنن ج: ۱، ص: ۶۱)
 شوافع و حنابلہ کی دلیل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو اسی ترتیب سے کی جو احادیث میں مذکور ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں کیا اگر یہ ترتیب فرض نہ ہوتی تو کبھی تو بیان جواز کے لئے اس کو ترک کرتے جیسا کہ حضرت عثمان کی روایت سے ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔

عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَفَانَ تَوَضَّاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ الرَّحْمَنِ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۳) اس حدیث میں لفظ ثُمَّ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔

جواب: حدیث میں جو لفظ ثُمَّ ہے وہ راوی کا لفظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں نہیں ہے، کہ اس سے ترتیب پر استدلال کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وضو مرتباً فرمائی اور محض فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ (علاء السنن ج: ۱، ص: ۶۲)

احناف و مالک کی دلیل: حضرت مقدم بن معدیکرب کی روایت ہے اس کے الفاظ ہیں: ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّمَصَّ وَاسْتَشَقَّ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ . (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶۔ علاء السنن ج: ۱، ص: ۶۳۔ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۵۹-۱۵۸)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ تین تین مرتبہ دھوئے، پھر کھلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر سر کا مسح کیا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے ہمیشہ ایک ہی ترتیب سے وضو نہیں فرمائی اس لئے ترتیب فرض تو نہ ہوگی، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ذکر کردہ ترتیب کے ساتھ وضو فرمایا ہے، اس لئے وضو میں ترتیب مسنون ہوگی۔

(۱۶) وَبِالْيَمَانِ

ترجمہ: (۱۶) اور دائیں عضو سے شروع کرے۔

تشریح: ہاتھوں اور پیروں کے دھونے میں دائیں سے شروع کرنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمدہ کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔
 كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَوَجُّلِهِ وَشَايِهِ كُلِّهِ.
 (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۹) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، یہاں تک طہارت میں اور جوتے پہننے میں اور کنگھا کرنے میں اور سب کاموں میں۔

(۱۷) وَالتَّوَالِي

ترجمہ: (۱۷) اور بے درپے دھونا۔

تشریح: پے درپے مسلسل ایسے طریقہ پر اعضاء دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا بھی دھو ڈالے موالک و حنابلہ کے نزدیک فرض ہے ایک قول امام شافعی کا بھی یہی ہے۔
 احناف کے نزدیک موالاة فی الوضوء سنت ہے یہی ایک قول امام شافعی کا ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۱، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۱۲، ۱۱۳)

موالک و حنابلہ کی دلیل: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْ رَأَوْا لَهُمْ لَمْ يُصْنِهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعِدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۲۳، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۰)

بعض اصحاب نبی ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں کا حصہ بقدر درہم خشک رہ گیا تو آپ نے وضو اور نماز کے اعادہ کا حکم فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موالاة فرض ہے۔

جواب: یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں بقیہ بن ولید راوی ہیں جو حجت نہیں ہے، کما قال الشُّوْكَانِيُّ أَعْلَهُ الْمُنْذِرِيُّ بِبَقِيَّةِ الْوَلِيدِ وَقَالَ عَنْ بَجِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۱)

نیز یہ بھی احتمال ہے کہ اعادہ وضو کا حکم بطریق استحباب فرمایا ہو، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۶۶، بذل ج: ۱، ص: ۱۰۶
 احناف کی دلیل: وَاسْتَدَلَّ فِي الْمَعْرَاجِ عَلَى عَدَمِ فَرِيضَةِ الْوَلَاءِ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ دُعِيَ إِلَى جَنَازَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۸، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۶۵)

ایک مرتبہ ابن عمر نے بازار میں وضو کی اور صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا اور نماز بنا زہ پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر جملہ حاضرین کے سامنے دونوں موزوں پر مسح کیا جب کہ وضو خشک ہو چکی تھی اور اس پر حاضرین میں سے کسی نے نکیر نہیں کی۔

(۱۸) وَمَسْحُ الرُّقْبَةِ

ترجمہ: (۱۸) اور گردن کا مسح کرنا (مستحب ہے)

تشریح: حنفیہ کی کتب میں گردن کے مسح کو مستحبات و آداب وضو میں شمار کیا ہے اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے علامہ نووی شافعی نے گردن کے مسح کو بدعت لکھا ہے، لیکن دیگر علماء نے ان پر تنقید کی ہے، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے گردن کے مسح میں قطعاً کوئی حدیث ثابت نہیں۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۷۹)

(۱۹) وَالْمَعَالِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضوءِ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ .

ترجمہ: (۱۹) اور وضو کو توڑنے والی ہر وہ چیز ہے جو پیشاب یا پاخانہ کے راستہ سے نکلے۔

تشریح: یہ دونوں مقام مقام نجاست نہیں ہیں، نجاست کہیں اوپر سے کھسک کر آتی ہے اور قاعدہ ہے کوئی ناپاکی اپنی جگہ سے کھسک کر جسم کے ظاہری حصے پر آجائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲۰) وَالْدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطَهِيرِ (۲۱) وَالْقَيْحُ إِذَا كَانَ مِلَأَ الْقَمَمِ

ترجمہ: (۲۰) اور خون پیپ اور کچ لبو جب کہ بدن سے نکلے اور بہ جائے ایسے مقام کی طرف جس کو پاک کرنے کا حکم لاگو ہو۔ (۲۱) اور قے جب کہ ہونٹھ بھر کر۔

تشریح: نواقض وضو میں یہ بھی ہے کہ زندہ انسان کے بدن سے خون پیپ وغیرہ نکلے پھر ظاہر ہو کر ایسے مقام کی طرف تجاوز کر جائے، جس کو وضو یا غسل میں پاک کرنے کا حکم ہے، یعنی شرح بدایہ ج: ۱، ص: ۱۲۱، عنایہ ج: ۱، ص: ۳۳ البحر الرائق ج: ۱، ص: ۳۳ خروج سے مراد صرف نجاست کا ظاہر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سیلان شرط ہے۔

اور نواقض وضو میں منہ بھرتے ہیں اور منہ بھرتے وہ ہے کہ جس کو بغیر مشقت اور کلفت کے روکا نہ جاسکے۔ البحر الرائق ج: ۱، ص: ۳۶۔

اختلاف الائمه

امام مالک کے نزدیک صرف اس ناپاکی کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے جو خود بھی معقود ہو (وہ ناپاکی جو عام طور سے ہر انسان کے بدن سے نکلتی ہے، جیسے پیشاب یا پاخانہ) اور اس کا علاج بھی معقود ہو (سمیلین) لہذا خون پیپ کچ لبو قے وغیرہ سے وضو نہ ٹوٹے گا۔

امام شافعی کے نزدیک مخرج کا معقود ہونا تو ضروری ہے لیکن خارج کا معقود ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے مذکورہ چیزوں سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۲۱ فتح القدیر ج: ۱، ص: ۳۳ درس ترمذی ج: ۱، ص: ۳۱۶)

خون کے ناقض وضو نہ ہونے پر دلیل

حضرت جابر کی روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں حضرت عباد بن بشر کو تین تیر لگے تھے، ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ اسی حال میں نماز پڑھتے رہے، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۸۵ یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۱۲۱ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۰۷ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ خون ناقض وضو نہیں ہے۔

جواب: درحقیقت حضرت عبادؓ نماز اور تلاوت قرآن کی لذت میں اس قدر مستغرق تھے کہ انہیں خون نکلنے کی خبر ہی نہ ہوئی، آپ پر غلبہ حال اور استغراق کی کیفیت تھی جس سے کوئی نقبی مسئلہ مستبط نہیں کیا جاسکتا۔

(بذل المجہود ج: ۱، ص: ۱۲۱، معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۰۹)

(۲) یہ فعل صحابی ہے ممکن ہے کہ ان کا یہی مذہب ہو۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۲۲، بذل المجہود ج: ۱، ص: ۱۲۱)

(۳) صحابی رسول کا یہ جزئی واقعہ احادیث صحیحہ صریحہ کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۰۹

تے کے ناقض وضو نہ ہونے پر استدلال

اس روایت سے ہے، اِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَلَمْ يَقْوَضْ (عنایہ من حاشی فتح القدیر ج: ۱، ص: ۳۶) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تے ہوئی لیکن آپ نے وضو نہ کیا۔

جواب: آپ کی پیش کردہ روایت تے قلیل پر محمول ہے عنایہ ج: ۱، ص: ۳۶۔

دوسرا مذہب: امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام احمد بن حنبل کے نزدیک کوئی بھی نجاست جسم کے کسی بھی حصہ سے خارج ہو وہ ناقض وضو ہے خواہ خرد ج نجاست عادۃ ہوا ہو خواہ بیماری کی وجہ سے۔ (اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۸۷، بذل المجہود ج: ۱، ص: ۱۲۳) لہذا دم سائل اور منہ بھرتے ناقض وضو ہے۔

دم سائل کے ناقض ہونے پر دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا فِي الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وَضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا دَمًا سَائِلًا۔ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۰۷، عنایہ ج: ۱، ص: ۳۸، یعنی ج: ۱، ص: ۱۲۵

خون کے ایک قطرے اور دو قطروں میں وضو واجب نہیں ہوتا مگر یہ کہ خون بہنے والا ہو منہ بھرتے کے ناقض وضو ہونے پر استدلال اس روایت سے ہے کہ جس کو حضرت علیؓ نے نقل فرمایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزیں ناقض وضو ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک منہ بھرتے بھی ہے۔

کما قال عليه السلام وَدَسْعَةٌ تَمْلَأُ الْفَمَ یعنی تے جو منہ بھر دے۔ (نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۲۰۸، یعنی ج: ۱، ص: ۱۳۱، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۳۸)

(۲۲) وَالنِّوَمُ مُصْطَجِعًا أَوْ مُتَكِنًا أَوْ مُسْتَبِدًّا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُرِيزِلَ لَسَقَطَ عَنْهُ وَالْعَلْبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِعْمَاءِ وَالْجُنُونِ

ترجمہ: (۲۲) اور سونا کروٹ کے بل یا سہارا لے کر یا ٹیک لگا کر ایسی چیز کا کہ اگر وہ ہٹادی جائے تو وہ گر پڑے اور بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبہ ہو جانا اور پاگل پن سے۔

تشریح: ما قبل میں جن نواقض کا تذکرہ آیا ہے وہ حقیقی نواقض تھے، یہاں سے نواقض حکمی کا بیان ہے، نواقض وضو میں یہ بھی ہے کہ با وضو آدمی کروٹ پر سو یا یا ٹکیہ لگا کر سو یا یا کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سو یا کہ اگر وہ چیز ہٹادی جائے، تو یہ شخص گر پڑے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، جس میں انسان مغلوب العقل ہو جاتا ہے، یا پاگل ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔

اغما کی تعریف: ایک بیماری کا نام ہے، جس میں انسان کے قویٰ میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔

جنون کی تعریف: یہ ایسی بیماری ہے جس میں عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۳۱)

اختلاف الانامہ

امام حسن بصری کے نزدیک نوم خواہ قلیل ہو یا کثیر ناقض وضو ہے یہی منقول ہے، اسحاق بن راہویہ سے۔

(بذل المحمود ج: ۱، ص: ۱۲۶، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۰۸، معارف السنن ج: ۱، ص: ۲۸۳)

دلیل: حضرت علی سے منقول، وہ حدیث ہے جس کے اندر (فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ابُودَاؤُدْ ج: ۱، ص: ۲۷) کے الفاظ ہیں، اس حدیث میں قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۰۸)

جواب: اس حدیث میں دو راوی ایسے ہیں جو ضعیف ہیں (۱) بقیہ ابن الولید (۲) وضین، نیز عبد الرحمن کا سماع حضرت علی سے ثابت نہیں۔ (نقلہ الشوکانی فی نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۱۰)

(۲) اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نوم اس لئے ناقض ہے کہ اس سے سرین کا بندھن کھل جاتا ہے، تو جس نوم میں بندھن کھلنا اغلب ہوگا، وہ نوم یہاں مراد ہوگی ہر قسم کی نوم مراد نہیں ہوگی۔ بذل المحمود ج: ۱، ص: ۱۲۶

دوسرا مذہب: حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید ابن المسیب کے نزدیک نوم خواہ قلیل ہو یا کثیر کسی بھی حال میں ناقض وضو نہیں ہے، بذل المحمود ج: ۱، ص: ۱۲۶، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۰۸، معارف السنن ج: ۱، ص: ۲۸۲۔

دلیل: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ (ترمذی شریف ج: ۱، ص: ۲۳)

حضرت انس سے منقول ہے کہ صحابہ کرام سو جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تھے، دوبارہ وضو نہیں کرتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوم کسی بھی حال میں ناقض وضو نہیں ہے۔

جواب: اس حدیث میں نوم خفیف مراد ہے، مطلقاً نوم مراد نہیں ہے۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۴۴، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۹۴، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۱۱)

لہذا اس حدیث سے مطلقاً نوم کے غیر ناقض ہونے پر استدلال درست نہیں ہے۔

تیسرا مذہب: ائمہ اربعہ کے نزدیک نوم غالب ناقض ہے اور نوم غیر غالب ناقض وضو نہیں ہے۔

دلیل: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ لِأَنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۱۱، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۹۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سجدہ کی حالت میں سویا تو اس پر وضو واجب نہیں ہوگا، بلکہ وضو اس شخص پر واجب ہے، جو کروٹ لے کر سویا کیونکہ جب کوئی شخص کروٹ پر سوتا ہے تو تمام جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔

اس حدیث میں نقض وضو کا دار و مدار سرین کا بندھن کھلنے پر رکھا گیا ہے اور یہ چیز نوم غالب میں ہوتی ہے، نوم غیر غالب میں نہیں ہوتی۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۹۳)

(۲۳) وَالْفَهْفَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتُ رُكُوعٍ وَمُسْجُودٍ

ترجمہ: (۲۳) اور کھل کھلا کر ہنسا رکوع سجدہ والی نماز میں۔

تشریح: قہقہہ کی تعریف وہ ہنسی جس میں خود بھی اور قریب کے لوگ بھی اس کی آواز سن سکیں اور منہ خوب کھل جائے۔

خُفْک کی تعریف: وہ ہنسی جس میں ایسی ہلکی آواز ہو کہ پاس کا آدمی نہ سن سکے، اور منہ کھل کر دانت ظاہر ہوں۔ تبسم: جس میں بالکل آواز نہ ہو جس کو ہمارے اطراف میں مسکراتا کہتے ہیں، اس میں ہونٹ کھلتے نہیں خُفْک سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، وضو باقی رہتا ہے۔

تبسم سے نماز دو وضو دونوں باقی رہتے ہیں۔

عاقِل بالغ کے قہقہہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ رکوع سجدے والی نماز میں پایا گیا تو مبطلِ صلوٰۃ بھی ہے اور ناقض وضو بھی۔ (البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج: ۱، ص: ۴۲، ۴۳)

اختلاف الأئمة

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عاقِل بالغ نمازی کا کھل کھلا کر ہنسا، ناقض وضو نہیں ہے۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۱۴۰، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۳۶)

دیکھیں: قہقہہ میں خروج نجاست نہیں پایا جاتا حالانکہ خروج نجاست ہی ناقض وضو ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۴۰)
 (۲) حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الْضَّحْكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ**۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۳۶) یعنی ہنسنا نماز کو توڑ دیتا ہے اور وضو کو نہیں توڑتا۔

جواب: قہقہہ کے ناقض وضو ہونے پر تقریباً چھ صحابہ سے مرفوعاً روایات ہیں ان روایات کی بنیاد پر قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ (دیکھئے یعنی شرح ہدایہ، ج: ۱، ص: ۱۴۰ تا ۱۴۲ اعلیٰ السنن ج: ۱، ص: ۱۰۳ تا ۹۵)
 (۲) حضرت جابر کی روایت مادیون القہقہہ پر محمول ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۳۷)

احتاف کے نزدیک قہقہہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۳۹، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۳۶)
 عن النبی اَنَّهُ كَانَ یُصَلِّی فَبَآءَ اُغْرَابِیْ فِی عَیْنِیْهِ سُوءٌ فَوَقَعَ فِیْ بِئْرِ عَلَیْهَا حَصْفَةٌ فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِیُّ الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ فَهَقَهُ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَمَنْ قَبَسَمَ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۳۶)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک کم نظر آدمی اس گڑھے کے اندر گر گیا، جس پر کھجور کے پٹھوں کی ٹٹی رکھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ آپ کے پیچھے ہنس پڑے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے قہقہہ لگایا ہے وہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، اور جو مسکرایا اس پر کچھ نہیں ہے۔

(۲۳) وَفَرَضَ الْغُسْلُ الْمَضْمُضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ وَغَسَلَ سَائِرَ الْبَدَنِ (۲۵) وَسُئِلَ الْغُسْلُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرَجِهِ وَيَزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ بَدَنِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَّخِذُ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ۔

ترجمہ: (۲۳) اور غسل کا فرض کلی کرنا تاکہ میں پانی ڈالنا اور تمام بدن کا دھونا ہے۔ (۲۵) اور غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے والا اپنے ہاتھ اور شرمگاہ کو دھوئے اور نجاست دور کرے اگر ہو اس کے بدن پر پھر نماز جیسا وضو کرے سوائے اپنے دونوں پاؤں کے دھونے کے پھر پانی بہائے اپنے سر پر اور اپنے تمام بدن پر تین مرتبہ پھر اس جگہ سے ہٹے اور اپنے دونوں پیر دھوئے۔

غسل اور اس کے فرائض و سنن کا بیان

تشریح: مصنفؒ نے غسل کے تین فرض بیان کئے ہیں، (۱) اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، (۲) تاکہ میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، (۳) سارے بدن پر پانی پہنچانا۔
 غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے والے کو چاہئے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئے، پھر اتنی جگہ

دھوئے پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے پھر وضو کرے اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتا ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھولے اور اگر ایسی جگہ ہو کہ پیر بھر جائیں گے، اور غسل کے بعد پیر دھوئے نہ پڑیں گے، تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے، پھر وضو کے بعد تین مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے اس طرح کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے، پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پیر دھوئے اور اگر وضو کرتے وقت پیر دھولے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔

(۲۶) وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَصُولَ الشَّعْرِ

ترجمہ: (۲۶) اور عورت پر ضروری نہیں ہے کہ غسل میں اپنے گندھے ہوئے بالوں کو کھولے جب کہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔

تشریح: اگر عورت کے سر کے بال گندھے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا، اور اگر بال گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگودے۔

(۲۷) وَالْمَعَانِي الْمَوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ أَنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الذَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

ترجمہ: (۲۷) اور غسل کو واجب کرنے والے اسباب: منی کا نکلنا ہے، کو ذکر شہوت کے ساتھ مرد سے ہوا عورت سے۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف نے موجبات غسل کو بیان فرمایا ہے۔

پہلا سبب شہوت کے ساتھ کو ذکر منی کا نکلنا ہے، خواہ انزال منی مرد سے ہو یا عورت سے نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہر صورت میں غسل واجب ہوگا۔

منی کی تعریف: وہ پانی جس کے نکلنے سے انسان کی طبعی خواہش ختم ہو جاتی ہے جو سفید مائل گاڑھی ریٹ کی شکل میں ہوتی ہے جو فور شہوت کے ساتھ جوش کے طریقے سے نکلتی ہے۔ (اللباب ج: ۱، ص: ۳۱، علم الفقہ ج: ۱، ص: ۴۴، ایضاً الطحاوی، ج: ۱، ص: ۱۷۵)

اختلاف الائمہ

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مطلقاً خروج منی سے غسل واجب ہو جائے گا خواہ منی شہوت کے ساتھ نکلی ہو یا بغیر شہوت کے یہی قول امام محمد و امام زفر کا ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۵۷)

دلیل: حضرت ابویوب انصاریؓ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

دوسرا مذہب: ائمہ اربعہ جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک التقاء ختائین کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۳۸، عینی ج: ۱، ص: ۱۷۰، معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۷۰)

دلیل: عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَ إِذَا تَقَيَّ الْخَتَانَانِ وَغَابَتِ الْحَشْفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْلَمَ يُنْزَلُ. (عینی ج: ۱، ص: ۱۷۱، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۱۴۳، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۳۰، ترمذی ج: ۱، ص: ۳۰)

یعنی دونوں ختان جب باہم مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہوگا، انزال ہو یا نہ ہو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل واجب ہونے کے لئے انزال کی کوئی شرط نہیں ہے، لہذا آپ کا استدلال درست نہیں ہو سکتا۔

(۳۰) وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْإِحْرَامِ وَعَرَفَةَ.

ترجمہ: (۳۰) اور مسنون کر دیا ہے رسول اللہ ﷺ نے جمعہ، عیدین، احرام اور عرفہ کے واسطے غسل۔

تشریح: جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعہ تک ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے، جن پر نماز جمعہ واجب

ہے۔

عیدین کے دن فجر کے بعد ان لوگوں کو غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے، حج یا عمرہ کے احرام کے لئے غسل کرنا سنت ہے۔

حج کرنے والے کو نو ذی الحجہ کے دن بعد زوال کے غسل کرنا سنت ہے۔

اختلاف الأئمة

جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، یا سنت اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

(۱) اصحاب طواہر حسن بصری عطاء بن رباح کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ (عینی ج: ۱، ص: ۱۷۱)

۱۷۵، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۵۰)

دلیل: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

(نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۵۰)

اس حدیث میں صیغہ امر کے ساتھ غسل جمعہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔

جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کا جو حکم فرمایا ہے وہ علت کے ساتھ معلول ہے۔

مثلاً ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام محنت و مزدوری کیا کرتے تھے، پسینہ کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی اور انہیں کپڑوں میں بغیر غسل کئے جمعہ پڑھنے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے اس بدبو کی وجہ سے ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی جس کو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کر لیا تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل ضرور کر لیا کرو۔ جب

فتوحات کی بنیاد پر اللہ نے حالات تبدیل فرمادیے نوکر چاکر بھی میسر ہو گئے، مسجد میں بھی توسیع کر لی گئی تو بدبو والی بات ختم ہو گئی۔

لہذا آپ کا صیغہ امر کے ساتھ حکم فرماتا علت کے ساتھ معلول تھا۔ (طحاوی، ج: ۱، ص: ۸۹، ابو داؤد، ج: ۱، ص: ۵۱) اس لئے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہو سکتا۔

دوسرا مذہب: ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ (اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۱۵۲، نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۲۵۰، بذل المجہود، ج: ۱، ص: ۲۰۸)

دلیل: عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ الْحُمُعَةَ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَاغْتَسَلَ أَفْضَلَ. (ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۱۱، اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۱۵۲) یعنی جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے گا، تو وہ وضو اس کے لئے کافی ہوگا، اور جو شخص غسل کرے گا، تو وہ غسل اس کے لئے زیادہ افضل اور باعث ثواب ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا صرف مسنون و مستحب ہے نیز حضرت علیؓ سے منقول ہے قَالَ يَسْتَحِبُّ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ بِحَتْمٍ. (اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۱۵۳) یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون و مستحب ہے واجب نہیں ہے۔

(۳۱) وَلَيْسَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ.

ترجمہ: (۳۱) اور مذی اور ودی میں غسل نہیں ہے اور ان دونوں میں وضو ہے۔

تشریح: مذی اور ودی نکلنے کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا البتہ وضو واجب ہوتا ہے۔

مذی کی تعریف: وہ پتلا پانی ہے، جو بیوی سے چھیز چھاڑ کرتے وقت نکلتا ہے، اس کے نکلنے میں خاص احساس نہیں ہوتا مذی اللہ کے نظام کے مطابق منی خارج ہونے سے پہلے نکلتی ہے تاکہ منی کے خارج ہونے میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ (ایضاح الطحاوی، ج: ۱، ص: ۱۷۵، علم الفقہ، ج: ۱، ص: ۳۵، بحر الرائق، ج: ۱، ص: ۶۳)

ودی کی تعریف: یہ طبعی امراض و عوارض کی بنا پر پیشاب سے پہلے یا بعد میں عام طور پر نکلتی ہے، یہ شکل و صورت کے اعتبار سے منی کی طرح ہوتی ہے اس کے نکلنے میں بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ (البحر الرائق، ج: ۱، ص: ۶۵) یہاں کے عرف میں اس کو ”دھات“ کی بیماری کہا جاتا ہے۔

(۳۲) وَالظَّهَارَةُ مِنَ الْأَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَمَاءِ الْبَحَارِ

ترجمہ: (۳۲) اور ہر قسم کے حدث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بارش، وادیوں، چشموں، کنوؤں اور سمندروں کے پانی کے ذریعہ سے۔

تشریح: احداثِ حدث کی جمع ہے، حدث کی دو قسمیں ہیں، (۱) حدث اکبر (۲) حدث اصغر، حدث اکبر: انسان کی وہ حالت جس میں بغیر غسل کئے یا بغیر تیمم کئے نماز یا قرآن کریم پڑھنا درست نہیں۔ حدث اصغر: انسان کی وہ حالت جس میں بغیر وضو یا تیمم کئے نماز پڑھنا درست نہیں ہاں قرآن مجید پڑھنا درست ہے۔ (علم الفقہ، ج: ۱، ص: ۴۳)

جب مصنف علیہ الرحمہ وضو اور غسل کے بیان سے فارغ ہو گئے۔ تو اب اس چیز کو بیان کریں گے، جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں آسمان کے پانی وادیوں کے پانی چشموں کے پانی کنوؤں اور دریاؤں کے پانی کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا جائز ہے، بارش کے پانی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ سمندر کے پانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، هُوَ الطَّهُورُ مَأْوَةٌ وَالْجَلُّ مَيْتَةٌ۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۲۱) اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے۔

چشموں کنوؤں اور وادیوں کا پانی بھی حقیقت میں آسمان کا پانی ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ۔ (سورہ زمر، آیت ۱۲) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر چلا یا وہ پانی چشموں میں زمین کے۔ (معارف القرآن ج: ۷، ص: ۵۴۸)

(۳۳) وَلَا تَجْزُوا الظَّهَارَةَ بِمَاءٍ اُغْتَسَرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

ترجمہ: (۳۳) اور جائز نہیں ہے پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے جو نچوڑا گیا ہو درخت اور پھل سے۔ **تشریح:** کسی درخت یا پھل یا پتوں سے نچوڑے ہوئے عرق سے وضو اور غسل درست نہیں اسی طرح جو پانی تربوز سے نکلتا ہے اس سے اور گنے وغیرہ کے رس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے۔

(۳۴) وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْحَلِّ وَالْمَرِقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ۔

ترجمہ: (۳۴) اور ایسے پانی سے بھی جائز نہیں ہے جس پر پانی کے علاوہ دوسری چیز غالب ہوگئی پس اس نے پانی کو اپنی طبیعت سے نکال دیا، جیسے ہر قسم کا شربت، سرکہ، شوربا، لوہے کا پانی گلاب کا پانی گاجر کا پانی۔ **تشریح:** جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہو یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی ہو اور ایسا ہو گیا ہو کہ بول چال میں اس کو پانی نہیں کہتے بلکہ اس کا کچھ اور نام ہو گیا تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں جیسے شربت، شیرہ، شوربا، سرکہ، گلاب وغیرہ کا عرق۔

(۳۵) وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالِطُهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيْرُ أَحَدٍ أَوْ صَافٍ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي يَخْتَلِطُ بِهِ الْأَشْنَاءُ وَالصَّابُونَ وَالزُّعْفَرَانُ .

ترجمہ: (۳۵) اور جائز ہے پاکی حاصل کرنا ایسے پانی سے جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور پانی کے اوصاف میں سے کسی ایک کو بدل دیا ہو، جیسے سیلاب کا پانی اور وہ پانی جس میں اشنان صابون اور زعفران مل گیا ہو۔
تشریح: جس پانی میں کوئی پاک چیز پڑ گئی اور پانی کے رنگ مزے یا بو میں فرق آگیا لیکن وہ چیز پانی میں پاکائی نہیں گئی نہ پانی کے پتلا ہونے میں کچھ فرق آیا جیسے کہ بچتے ہوئے پانی میں کچھ ریت ملی ہوئی ہوتی ہے یا پانی میں زعفران پڑ گیا۔

اور اس کا بہت ہلکا سا رنگ آگیا یا صابن پڑ گیا تو وضو اور غسل درست ہے۔

تنبیہ: قدوری کی عبارت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر پانی کے دو وصف یا زیادہ متخیر ہو گئے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے مگر اصح قول کے مطابق وضو کرنا جائز ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۸۹)

(۳۶) وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجْزِ الْوُضُوءُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحِفْظِ الْمَاءِ مِنَ النَّجَاسَةِ فَقَالَ لَا يَبُولُونَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُونَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَقْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْأَتَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَلَا فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَالَتْ يَدُهُ. (۳۷) وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ إِذَا لَمْ يَرْ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ (۳۸) وَالْقَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْآخَرِ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: (۳۶) اور ہر ایسا پانی جو رکھا ہوا ہو اگر اس میں کوئی ناپاکی گر جائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے کم ہو یا زیادہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ناپاکی سے پانی کی حفاظت کا چنانچہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں ناپاکی کا غسل کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے تین بار دھوئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ (۳۷) لیکن جاری پانی میں جب نجاست گر جائے تو اس سے وضو جائز ہے جب تک کہ اس کا اثر دکھائی نہ دے کیونکہ نجاست نہیں ٹھہر سکتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ۔ (۳۸) اور بڑا تالاب وہ ہے کہ جس کی ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک نہ ہو، جب اس کی ایک جانب نجاست پڑ جائے، تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسری جانب نہیں پہنچی ہوگی۔

تشریح: جس پانی میں نجاست پڑ جائے، اس سے وضو غسل درست نہیں چاہے وہ ٹھہرا ہوا پانی تھوڑا ہو یا زیادہ البتہ اگر بہتا ہو پانی ہو تو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے رنگ یا مزے یا بو میں فرق نہ آئے اگر فرق آگیا تو بہتا ہو پانی بھی نجس ہو جائے گا۔

پانی میں نجاست گرنے سے پانی کے پاک رہنے اور ناپاک ہو جانے کے سلسلہ میں اختلاف ہے چنانچہ امام مالک کے نزدیک پانی میں نجاست گرنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا، جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف متغیر نہ ہو پانی کم ہو یا زیادہ۔ (بذل المحمود ج: ۱، ص: ۴۳، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۹، معارف السنن ج: ۱، ص: ۲۲۲)

دلیل: امام مالک نے اپنے مذہب پر بزرگ بضاعہ والی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں صحابی کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ** (ترمذی شریف ج: ۱، ص: ۲۱، طحاوی شریف ج: ۱، ص: ۱۱) یعنی پانی پاک ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی اس حدیث میں ماء قلیل و کثیر کی کوئی تفریق نہیں ہر پانی کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

جواب: آپ کی پیش کردہ روایت بزرگ بضاعہ کے حق میں وارد ہوئی ہے اور بزرگ بضاعہ کا پانی باغوں میں جاری تھا، لہذا اس سے ٹھہرے ہوئے پانی کے نجس نہ ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۱۱، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۸۳ عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۶۶)

دوسرا مذہب: ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ اگر ماء قلیل میں نجاست گر جائے تو مطلقاً ناپاک ہو جاتا ہے اگرچہ تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک نہ بھی بدلے اور اگر ماء کثیر میں نجاست گر جائے، تو پانی اس وقت تک ناپاک نہ ہوگا، جب تک کہ احد الاوصاف میں تغیر نہ ہو۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۱۷، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۹)

پھر ائمہ ثلاثہ کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ کتنے پانی کو قلیل کہیں گے، اور کتنے کو کثیر۔

شافعیہ اور حنابلہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر پانی قلتین کے بقدر یا اس سے زائد ہے تو کثیر ہے اور قلتین سے کم ہو تو قلیل ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۷۸، معارف السنن ج: ۱، ص: ۲۲۱، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۱۷) احتاف کے نزدیک ماء قلیل کی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ مجتہد کی رائے معتبر ہے، اگر مجتہد کا گمان اس حوض کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ایک جانب کی نجاست کا اثر دوسری جانب پہنچ جاتا ہے، تب تو قلیل ہے اور اگر اس کا ظن غالب یہ ہے کہ دوسرے کنارے تک اس کا اثر نہیں پہنچتا تو وہ کثیر ہے۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۶۸، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۷۸، معارف السنن ج: ۱، ص: ۲۲۱)

امام یوسف کے نزدیک ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت ہو جائے تو وہ ماء قلیل ہے اور اگر حرکت نہ ہو تو ماء کثیر ہے۔

تیسرا قول امام محمد کا ہے، اگر وہ درہ درہ سے کم ہو تو قلیل ہے اور اگر وہ درہ درہ یا اس سے زیادہ ہے تو کثیر ہے، قول اول محقق ہے، لیکن متاخرین نے عوام الناس کی آسانی کے لئے قول ثالث پر فتویٰ دیا ہے۔

(البحر الرائق مع صحیحہ الحافظ ج: ۱، ص: ۷۸ تا ۸۰)

شافعیہ وحنابلہ کی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے جس میں ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق سوال کیا جس میں درندے وغیرہ منہ ڈال دیا کرتے ہیں تو آپ نے جواباً فرمایا: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثُ. (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۸۵، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۴۰) یعنی جب پانی دو قلعہ کے برابر ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقدار قلعتین ماء کثیر ہے اور اس سے کم ماء قلیل ہے۔

جواب: آپ کی پیش کردہ حدیث کی سند و متن میں اضطراب ہے۔ (بذل المحمود ج: ۱، ص: ۴۱، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۸۵، نیل ج: ۱، ص: ۴۰)

مذکورہ کتابوں میں تفصیل ملاحظہ کیجئے۔

(۲) مصداق میں بھی اضطراب ہے بعض متکے دو مشکیزے کے برابر ہوتے ہیں اور بعض ڈھائی مشکیزے کے اور بعض تین مشکیزے کے اور بعض چار اور بعض پانچ پانچ مشکیزوں کے برابر ہوتے ہیں، تو دو قلعہ سے مراد کس مقدار کے قلعہ ہوں گے، حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے ان اضطرابات کی بنیاد پر حدیث قلعتین سے استدلال کر کے ماء کثیر کی مقدار دو مشکوں کو ثابت کرنا اور اس پر عمل کرنا بڑا دشوار نظر آتا ہے۔ (ایضاح الطحاوی، ص: ۹۰، ۹۱، جلد اول)

نیز نجاست ماء کے ثبوت کے لئے نہایت مضبوط دلائل کی ضرورت ہے حدیث قلعتین کو اگر ضعیف نہ کہا جائے تب بھی اس کا درجہ حسن سے اوپر نہیں جاتا جب کہ احناف نے نجاست ماء کے سلسلہ میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں اس لئے حدیث قلعتین ان روایات صحیحہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (درس ترمذی ج: ۱، ص: ۲۷۶)

احناف کی دلیل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۰)

آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے اور غسل جنابت سے منع فرمایا ہے، حالانکہ غسل جنابت کرنے سے بلکہ پیشاب کرنے سے بھی پانی کے رنگ بومزہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی اگر پانی کسی حال میں بھی ناپاک نہیں ہوتا تو پھر منع کرنے کا کیا فائدہ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۹۷)

دوسری دلیل: إِذَا اسْتَقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۱۷)

اس حدیث میں محض احتمال نجاست کی بنا پر پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کر دیا گیا تو ہقیقۃً پانی میں نجاست پڑ جانے کے بعد تو بدرجہ اولیٰ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۹۶، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۱۷)

(۳۹) وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالْبَقِ وَالذَّبَابِ وَالزَّانِبِيرِ وَالْعَقَّارِبِ

ترجمہ: (۳۹) اور پانی میں ایسے جانور کا مرنا جس میں بچہ والا خون نہ ہو تو وہ اس پانی کو ناپاک نہیں کرتا

ہے، جیسے چمھر، مکھی، بھڑ، بچھو۔

تشریح: جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یا باہر سر کر پانی میں گر پڑے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے چمھر، مکھی، بھڑ، بچھو، شہد کی مکھی وغیرہ۔

امام شافعیؒ کا قول بھی حنفیہ کے موافق ہے اور یہی ان کے مذہب میں معتبر ہے، جیسا کہ علامہ نووی نے شرح مہذب میں اس کی صراحت کی ہے۔ (المحرر الرائق، ج: ۱، ص: ۹۳) مذکورہ مسئلہ کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِيْ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ ثُمَّ انْقُلُوْهُ فَإِنْ فِيْ أَحَدٍ جَنَاحِيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ وَهُوَ يُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ (بدائع الصنائع، ج: ۱، ص: ۱۹۹)

جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے (جس میں کھانا ہے) تو اس کو کھانے میں ڈبو دو پھر اس کو نکال ڈالو کیونکہ اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں دوا ہے اور مکھی بیماری کو دوا پر مقدم کرتی ہے (بیماری والے پر کھانے کے اندر پہلے ڈالتی ہے)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کو ڈبونے کا حکم دیا ہے اگر ڈبونے کی وجہ سے ناپاک کی ثابت ہوتی تو آپ ایسا حکم ہرگز نہ فرماتے، جب مکھی میں یہ حکم ثابت ہو گیا تو وہ تمام جاندار جن میں بننے والا خون نہیں ہے ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ (المحرر الرائق، ج: ۱، ص: ۹۳، اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۱۸۰)

(۳۰) وَمَوْتُ مَا يَبْعَثُ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالْبُفْعَةِ وَالسَّرَطَانِ

ترجمہ: (۳۰) اور پانی میں ایسے جانور کا مرنا جو پانی میں زندگی گذارتا ہے، پانی کو خراب نہیں کرے گا جیسے مچھلی، مینڈک اور کیڑا۔

تشریح: جس جانور کی پیدائش پانی کی ہو اور ہر دم پانی میں رہا کرتا ہو اس کے مرجانے سے پانی خراب نہیں ہوتا پاک رہتا ہے، جیسے مچھلی، مینڈک، کچھو وغیرہ۔

امام شافعیؒ کے نزدیک مچھلی کے علاوہ اور جانوروں کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔

دلیل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ یعنی تم پر مردار حرام کیا گیا اور کسی چیز کی حرمت جب کرامت اور بزرگی کے طریقہ پر نہ ہو تو وہ ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ (بدائع الصنائع، ج: ۱، ص: ۱۹۸، یعنی ج: ۱، ص: ۲۱۲)

جواب: حرام ہونے کے لئے کسی چیز کا ناپاک ہونا ضروری نہیں جیسے مٹی کھانا حرام ہے حالانکہ اس کی حرمت اس کے احترام کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے اس کا ناپاک ہونا لازم آئے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۱۱ عنایہ من ہامش فتح القدیر، ج: ۱، ص: ۷۳)

حنفیہ کی دلیل: خون دھوپ میں سیاہ پڑ جاتا ہے، اور مذکورہ جانوروں میں جو رطوبت بہہ کر نکلتی ہے، وہ دھوپ میں سفید پڑ جاتی ہے، معلوم ہوا کہ ان جانوروں میں خون نہیں ہے اور نجس خون ہوتا ہے، پس جب ان میں خون نہیں ہے تو ان جانوروں کے مرنے سے پانی ناپاک نہ ہوگا۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۲۱۳)

(۴۱) وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ (۴۲) وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كُلُّ مَاءٍ أُنْزِلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتَعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ .

ترجمہ: (۴۱) اور مستعمل پانی کا استعمال احداث کی طہارت میں جائز نہیں۔ (۴۲) اور مستعمل پانی وہ ہے جس سے دور کی گئی ہو کوئی ناپاکی یا استعمال کیا گیا ہو بدن میں قربت الہی کے طور پر۔

تشریح: (۱) جو پانی پاک چیزیں دھونے کے لئے استعمال کیا گیا ہو مثلاً غلہ جات سبزیوں اور پاک کپڑوں کا دھوؤں یہ بالاتفاق پاک ہے۔

(۲) جو پانی نجاست حقیقیہ دور کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہو جیسے استنجے کا پانی اور ناپاک کپڑوں کا دھوؤں یہ بالاتفاق ناپاک ہے۔

(۳) وہ پانی جس کے ذریعہ سے حدث اصغر یا اکبر کا ازالہ کیا گیا ہو وہ پانی پاک ہے یا ناپاک اس بارے میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں۔

مذہب ۱۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ماء مستعمل پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے یہی ایک روایت امام شافعی سے منقول ہے۔ (عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۷۳)

دلیل: اللہ نے اپنے کلام مقدس میں ماء مطلق کو طہور قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَافْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا طہوراً طہوراً مبالغہ کا صیغہ ہے، معنی ہوں گے بار بار پاک کرنا، پس لفظ طہور اس بات کا فائدہ دے گا کہ پانی ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوسری بار پاک کرے گا اور تیسری بار پاک کرے گا، معلوم ہوا کہ آہ مستعمل پاک کرنے والا ہے اور جو مطہر ہوگا وہ طہر بھی ضرور ہوگا۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۰۲، یعنی ج: ۱، ص: ۲۱۵، ۲۱۶)

جواب: طہور اس چیز کا نام ہے جس سے پاکی حاصل کی جائے جیسے حور وہ کھانا جو صبح سے تھوڑے دیر پہلے کھایا جائے اس صورت میں پانی کے بار بار مطہر ہونے پر دلالت نہیں ہوتی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۱۶)

احناف کا مشہور مفتی یہ قول یہ ہے کہ ماء مستعمل پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یہی مذہب امام شافعی و امام احمد کا ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۹۹، یعنی ج: ۱، ص: ۲۱۸)

ماء مستعمل کے طہر ہونے پر دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے کپڑوں برتنوں اور اپنے بدن کو ماء مستعمل سے بچانے کا اہتمام نہ کرتے تھے اور اگر ماء مستعمل لگ جاتا تو دہلنے کا بھی رواج نہ تھا۔

ماء مستعمل کے مطہر نہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو اسفار میں پانی کی کافی حاجت ہوتی، ماء مستعمل کے علاوہ اکثر پانی نصیب نہ ہوتا خاص طور سے حجاز کے اطراف و جوانب میں ایسی حالت میں بھی کسی صحابی نے ماء مستعمل سے کبھی وضو نہ کیا نہ آپ نے ماء مستعمل کو جمع کرنے کا کبھی حکم فرمایا۔ (اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۱۸۳)

(۴۳) وَكُلُّ أَهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالْوُضُوءُ مِنْهُ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْأَذْيَمِ

ترجمہ: (۴۳) اور ہر کچی کھال جس کو دباغت دی گئی وہ پاک ہوگئی اس دباغت دی ہوئی کھال میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اس سے وضو کرنا (جائز ہے) سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے۔

تشریح: مردار کی کھال جب دھوپ میں سکھا ڈالیں یا کچھ دوا وغیرہ لگا کر درست کر لیں تو پاک ہو جاتی ہے اب دباغت شدہ کھال کا لباس پہن کر نماز پڑھنا درست ہے اور مشک وغیرہ بنا کر اس میں پانی رکھنا اور اس سے پانی لے کر وضو کرنا بھی درست ہے۔

دباغت کی تعریف: کھال کی بدبو اور ناپاک رطوبات کو دور کرنے کا نام دباغت ہے دباغت کی دو قسمیں ہیں۔
۱۔ حقیقی، ۲۔ حکمی۔

حقیقی کی تعریف: ببول کے پتے نمک انار کے چھلکے وغیرہ کے ذریعہ بدبو دور کرنا۔
حکمی کی تعریف: دھوپ میں سکھا کر یا ہوا میں ڈال کر یا منی مل کر بدبو دور کرنا۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۰۵)
مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت میں دونوں قسمیں مراد ہیں۔

دباغت دینے کے بعد کھال پاک ہو جائے گی یا نہیں۔
اس سلسلہ میں تین مذاہب نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) امام احمد بن حنبل کی مشہور روایت یہ ہے کہ مردار کی کھال دباغت دینے سے پاک نہیں ہوتی ہے یہی ایک روایت امام مالک سے منقول ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۷۲، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۰۹)

دلیل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۷۲، ترمذی: ۱/۳۰۳، البحر الرائق: ۱/۱۱۰) یعنی مردار کی کھال اور پٹھے کے ساتھ نفع مت اٹھاؤ۔

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی کھال سے انتفاع کرنے سے منع فرما دیا ہے اور یہ حدیث ان تمام احادیث کے لئے ناخ بنے گی جن میں فرمایا گیا کہ جو کھال دباغت دی گئی وہ پاک ہوگئی۔ (نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۷۲)

جواب: آپ کی پیش کردہ روایت لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَهَابٍ وَلَا عَصَبٍ کا مطلب یہ ہے کہ اس کھال سے انتفاع نہ کرو جس کو ابھی دباغت نہ دی گئی ہو، کیونکہ اُہَاب بغیر دباغت کی کھال کو کہتے ہیں، دباغت کے بعد نفع اٹھا

نے کی ممانعت اس حدیث میں نہیں ہے۔

اور اَيْمًا اِهَابْ دُبِغَ فَقَدْ طَهَّرَ۔ میں فرمایا ہے کہ دباغت کے بعد مردار کی کھال پاک ہے۔ (درس ترمذی ج: ۵، ص: ۳۳۸)

لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے تو ناخ و منسوخ کا دعویٰ بھی درست نہ ہوگا۔

امام شافعی کے نزدیک کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک نہیں ہوتی ہے۔ (المجوہرۃ الخیرہ ج: ۱، ص: ۷۱، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۰۹، نیل ج: ۱، ص: ۷۲، یعنی ج: ۱، ص: ۲۲۷)

دلیل: جس طرح خنزیر کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی اسی طرح کتے کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۷۲، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۸۱)

جواب: کتے کی کھال کو خنزیر کی کھال پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ صحیح قول کی بنیاد پر کتا نجس العین نہیں ہے۔ (عناہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۸۲)

احناف کے نزدیک خنزیر اور آدمی کی کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۷۳)

دلیل: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَادَ اَنْ يُّتَوَحَّضَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ اِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ دَبَّاعُهُ يُزِيلُ خَبْثَهُ اَوْ نَجْسَهُ اَوْ رَجْسَهُ۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۷۲، یعنی ج: ۱، ص: ۲۲۵)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزہ سے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا یہ مردار کی کھال کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دباغت دینا اس کے خبث کو اس کی نجاست کو اس کی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردار کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔

(۴۴) وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ۔

ترجمہ: (۴۴) اور مردار کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے۔

تشریح: مردار کے بال سینگ ہڈی اور دانت یہ سب چیزیں پاک ہیں اگر پانی میں پڑ جائیں تو نجس نہ ہوگا، البتہ اگر ہڈی اور دانت وغیرہ پر اس مردار جانور کی کچھ چکنائی وغیرہ لگی ہو تو وہ نجس ہے اور پانی بھی نجس ہو جائے گا، آدمی کی ہڈی اور بال پاک ہیں؛ لیکن ان کو برتنا اور کام میں لانا ناجائز نہیں ہے۔

امام شافعی کے نزدیک مذکورہ تمام چیزیں ناپاک ہیں۔

دلیل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، یہ آیت عام ہے اس میں کسی چیز کی کوئی تفصیل

نہیں ہے لہذا مذکورہ تمام چیزیں مردار کے درجہ میں ہو کر ناپاک ہوں گی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۳۳، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۱۳)

جواب: مردار نام ہے اس چیز کا جس سے بغیر ذبح کئے زندگی ختم ہو جائے اور مذکورہ چیزوں میں کوئی حیات نہیں ہے کیونکہ ان میں سے اگر کسی چیز کو کاٹا جائے تو جانور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے لہذا ان میں مینہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۳۳)

(۳۵) وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبُيُوتِ نَجَاسَةٌ تَزْحَتْ وَكَانَ تَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا

ترجمہ: (۳۵) اور جب کنوئیں میں کوئی نجاست گر جائے تو کنوئیں (کا پانی) نکالا جائے اور اس چیز کا نکالنا جو کنوئیں میں ہے یعنی پانی اس کنوئیں کے لئے طہارت ہوگا۔

تشریح: جب کنوئیں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور پانی کھینچ ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے چاہے تھوڑی نجاست گرے یا بہت ساری پانی نکالنا چاہئے، جب سارا پانی نکل جائے گا تو پاک ہو جائے گا، کنوئیں کے اندر کنکر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں وہ سب خود بخود پاک ہو جاتی ہے، اگر طرح رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے کنوئیں کے پاک ہونے سے یہ چیزیں بھی پاک ہو جائیں گی سب پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نکالیں کہ پانی ٹوٹ جائے اور آدھا ڈول بھی نہ بھرے۔

(۳۶) فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأَرَّةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ صَفْوَةٌ أَوْ سَوْدَانِيَّةٌ أَوْ سَامٌ أَوْ رَحَصٌ تَزْحُ مِنْهَا مَا بَيْنَ عَشْرَيْنِ ذَلُّوا إِلَى ثَلَاثِينَ بِحَسَبِ كَثْرِ الذَّلْوِ وَصُغَرِهَا.

ترجمہ: (۳۶) چنانچہ اگر اس کنوئیں میں چوہا یا چڑیا یا چھوٹا چڑیا بھنگا یا چھپکلی مر جائے تو کنوئیں سے بیس ڈول نکالے جاویں تیس تک ڈول کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔

تشریح: اگر چوہا چڑیا یا بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہو یا اس کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئی لیکن پھولی پھٹی نہیں تو بیس ڈول نکالنا واجب ہے اور تیس ڈول نکالنا مستحب ہے اگر ڈول بڑا ہے تو بیس ڈول اور اگر چھوٹا ہے تیس ڈول لیکن اولاً مردہ جانور نکال لیں پھر پانی نکالنا شروع کریں ایک چوہے سے لے کر چار چوہے تک یہی حکم ہے اور پانچ سے نو تک چالیس ڈول نکالنا واجب ہے اور دس چوہوں میں پورا پانی نکالنا واجب ہے۔ (فتح القدیر مع العناہ ج: ۱، ص: ۸۹، یعنی ج: ۱، ص: ۲۳۹)

مذکورہ مسئلہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ کنوئیں میں چوہا گر کر مر گیا اور فوراً نکال لیا گیا تو ہمیں ڈول پانی نکال دیا جائے اور حضرت ابن عباسؓ نے تیس ڈول نکالنے کا حکم دیا دونوں حدیثوں کے تعارض کو ختم کرنے کے لئے حدیث انسؓ کو وجوب پر اور حدیث ابن عباسؓ کو استحباب پر محمول کریں گے۔ (عناہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۸۹ تا ۹۰)

(۴۷) وَإِنْ مَاتَ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سَنُورٌ نَزَحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ ذَلُوا إِلَى خَمْسِينَ

ترجمہ: (۴۷) اور اگر مر جائے اس میں کبوتر یا مرغی یا بلی تو نکالے جائیں گے چالیس ڈول سے پچاس ڈول تک۔

تشریح: اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اسی کے برابر کوئی چیز کنویں میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا گر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو چالیس ڈول نکالنا واجب ہے اور پچاس ڈول نکالنا مستحب ہے۔

دلیل: عن ابی سعید الخدریؓ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبُئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ ذَلُوا أَوْ خَمْسُونَ. (یعنی ج: ۱، ص: ۲۵۱)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اس مرغی کے بارے میں فرمایا جو کنویں میں گر کر مر گئی کہ اس کنویں سے چالیس یا پچاس ڈول نکالے جائیں۔

(۴۸) وَإِنْ مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ اِذْمِئْتُ نَزَحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ .

ترجمہ: (۴۸) اور اگر مر جائے اس میں کتیا بکری یا آدمی تو جو کچھ اس میں پانی ہے سب نکالا جائے۔
تشریح: اگر آدمی کتیا بکری یا اس کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی حکم ہے۔

دلیل: لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ أَفْتَا بِنَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ زَنْجِيٌّ فِي بئرٍ زَمَزَمَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ . (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۲۵)
جب ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا تو ابن عباس اور عبداللہ بن زبیرؓ نے پورا پانی نکالنے کا حکم دیا تھا۔

(۴۹) وَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيهَا أَوْ تَفَسَّخَ نَزَحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا صَغَرَ الْحَيَوَانُ أَوْ كَبُرَ

ترجمہ: (۴۹) اور اگر جانور کنویں میں پھول جائے یا پھٹ جائے تو نکالا جائے سارا پانی جو اس میں موجود ہے جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔

(۵۰) وَاعْدُدُ الدَّلَاءَ يُعْتَبَرُ بِالذُّلُوِ الْوَسْطِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلآبَارِ فِي الْبُلْدَانِ (۵۱) فَإِنْ نَزَحَ مِنْهَا بِذُلُوِ عَظِيمٍ قَدَّرَ مَا يَسَعُ مِنَ الدَّلَاءِ الْوَسْطِ اخْتِصَبَ بِهِ

ترجمہ: (۵۰) اور ڈولوں کا شمار معتبر ہے اس درمیانی ڈول سے جو کنوؤں پر استعمال ہوتا ہے شہروں میں۔
(۵۱) اگر نکال دی گئی بڑے ڈول سے کنویں سے اتنی مقدار جو ساتی ہو درمیانی ڈولوں میں تو درمیانی ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔

تشریح: یہاں درمیانی درجہ کا ڈول معتبر ہے درمیانی درجہ کا ڈول وہ ہے کہ جس کو شہر میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو کنوئیں پر عام طریقہ سے استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ اگر بڑے ڈول سے پانی نکالا گیا جس میں بہت پانی سامتا ہو تو اس کا حساب لگالینا چاہئے۔

(۵۲) وَإِنْ كَانَ الْبَيْرُ مُعِينًا لَا يُنْزَحُ وَوَجِبَ نَزْحُ مَا فِيهَا أُخْرِجُوا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ (۵۳) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مِائَتًا دَلُو إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ

ترجمہ: (۵۲) اور اگر کنواں جاری ہو کہ اس کا پانی نہ نکالا جاسکتا ہو اور جو پانی اس میں ہے اس کا نکالنا ضروری ہو تو جو پانی اس میں (گرنے کے وقت موجود ہو) اس کی مقدار نکال دیا جائے (۵۳) اور امام محمد سے مروی ہے انہوں نے فرمایا دوسو سے تین سو ڈول تک نکالے جائیں۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنوئیں میں اتنا بڑا سوت ہے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے اور پانی نکلتا ہے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ نجاست کے گرنے کے وقت اس میں جتنا پانی موجود ہو اندازہ کر کے اتنی مقدار نکال ڈالیں، ورنہ تین سو ڈول نکلوا دیں کنواں پاک ہو جائے گا۔

اختلاف الائمہ

۱۔ نجس کنوئیں کو پاک کرنے کے لئے اتنا پانی نکالا جائے کہ پانی ان کو تھکا کر مغلوب کر دے۔
۲۔ دو آدمیوں سے جن کو پانی پہچاننے میں مہارت ہو اندازہ کر لیا جائے جتنے ڈول وہ بتائیں اتنے ڈول نکال دیئے جائیں اول قول امام صاحب سے منقول ہے اور دوسرا قول ابو نصر محمد بن سلام سے منقول ہے۔ (المحرر ج: ۱، ص: ۱۲۹)
۳۔ کنوئیں میں رسی ڈال کر ناپا جائے کہ کتنے ہاتھ پانی ہے پھر کچھ ڈول پانی نکال کر رسی ڈالی جائے کہ کتنے ہاتھ پانی کم ہو گیا اسی حساب سے پانی نکال ڈالا جائے مثلاً رسی ڈال کر دیکھا دس ہاتھ پانی ہے سو ڈول نکالنے کے بعد پھر رسی ڈال کر دیکھا تو ایک ہاتھ کم ہو گیا تو نو سو ڈول اور نکال دیئے جائیں۔

۴۔ کنوئیں میں جس قدر پانی ہے اتنا ہی گہرا لانا چوڑا کر ڈال دیا جائے اور اس قدر پانی نکالا جائے کہ وہ گڑھا بھر جائے یہ دونوں قول امام ابو یوسف سے منقول ہیں۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۲۹)
۵۔ دوسو سے تین سو ڈول تک نکالے جائیں۔

۶۔ ڈھائی سو سے تین سو تک نکالے جائیں یہ دونوں قول امام محمد سے منقول ہے۔ (الجبہۃ النیرہ ج: ۱، ص: ۲۰)
لوگوں کی آسانی کی خاطر فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۲۹، الباب فی شرح الکتاب ۵۰/۱)

(۵۳) وَإِذَا وَجِدَ فِي الْبَيْرِ فَارَةً مِئَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يَذْرُونَ مَتَى رَفَعَتْ وَلَمْ تَنْفِخْ وَلَمْ تَنْفِخْ أَعَادُوا

صَلَاةٌ يَوْمَ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانُوا تَوَضَّأُوا مِنْهَا وَغَسَّلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاءُهَا (۵۵) وَإِنْ انْتَفَخَتْ أَوْ تَفَسَّخَتْ أَعَادُوا صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلِبَائِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (۵۶) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ حَتَّى يَتَحَقَّقُوا مَتَى وَقَعَتْ.

ترجمہ: (۵۴) اور جب پایا جائے کنویں میں مرا ہوا چوہا وغیرہ اور لوگوں کو معلوم نہیں کہ کب گرا ہے اور وہ ابھی تک نہ پھولا نہ پھنا تو یہ لوگ ایک دن و رات کی نمازیں لوٹائیں جب کہ اسی پانی سے وضو کر کے (پڑھی ہوں) اور ہر اس چیز کو دھوئیں جس کو اس کنویں کا پانی پہنچا ہو۔ (۵۵) اور اگر وہ جانور پھول گیا یا پھٹ گیا تو تین دن رات کی نمازیں لوٹائیں امام ابو حنیفہؒ کے قول میں۔ (۵۶) امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا کہ ان پر کسی چیز کا لوٹنا واجب نہیں ہے یہاں تک کہ یہ ثابت ہو جائے کہ کب گرا ہے۔

تشریح: کنویں میں مرا ہوا چوہا یا اور کوئی جانور نکلا اور یہ معلوم نہیں کہ کب سے گرا ہے اور وہ ابھی پھولا پھنا بھی نہیں تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ ایک دن رات کی نمازیں دہرائیں اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں ان کو بھی دھونا چاہئے اور اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے، تو تین دن تین رات کی نمازیں دہرائی جائیں یہ حکم امام صاحب کے نزدیک ہے صاحبین نے یہ کہا ہے کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا ہے اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کی نماز وضو سب درست ہے۔

صاحبین کی دلیل کنویں کا پانی پہلے سے پاک تھا لیکن اس میں مرا ہوا جانور پائے جانے کی وجہ سے اس کے ناپاک ہونے میں شک واقع ہو گیا کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ زندہ گرا ہو پھر کنویں میں مر گیا ہو اور ابھی تک اس کا پانی استعمال نہ کیا ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ کنویں سے باہر کسی جگہ مر گیا ہو پھر آندھی نے یا کسی بیوقوف نے یا بچوں نے یا کسی پرندے نے کنویں میں ڈال دیا ہو اور اس پانی کو استعمال کر لیا ہو۔

بہر حال اس کے ناپاک ہونے میں شک ہو گیا اور یقین لایزول بالشک لہذا شک کی وجہ سے اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر جانور کے گرنے کا وقت معلوم ہو گیا تو اسی وقت سے کنواں ناپاک ہوگا کیونکہ ایک یقین دوسرے یقین سے زائل ہو جاتا ہے۔

ما قبل کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے اپنے کپڑے پر ناپاکی دیکھی اور معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ناپاکی کب لگی ہے تو اس آدمی پر نماز وغیرہ کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔

جواب: کنویں کے مسئلہ کو نجاست لگے ہوئے کپڑے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ کپڑا بدن پر ہونے کی وجہ سے پورے وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتا ہے اگر نجاست پہلے سے لگی ہوتی تو اسی وقت دیکھ لی ہوتی۔ اور کنواں اسکی نظروں سے غائب رہتا ہے، ممکن ہے کہ جانور پہلے سے مرا ہو مگر اس کو علم نہیں ہوا ہو، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۱، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۲۹ تا ۲۳۰ عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۹۳)

امام ابو حنیفہ کی دلیل: جانور کا پانی میں گرنا اس کی موت کا ظاہری سبب ہے اور مسبب کی پوشیدگی کے وقت حکم ظاہری سبب پر لگانا واجب ہے لہذا یہی کہا جائے گا کہ یہ جانور پانی ہی میں مرا ہے اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ کسی اور سبب سے مر کر پانی میں گرا ہو لیکن یہ صرف ایک وہی چیز ہے اس وجہ سے یہ احتمال غیر معتبر ہوگا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی محلہ میں کوئی مقتول پایا گیا تو یہی کہا جائے گا کہ قتل محلہ والوں نے ہی کیا ہے اسی وجہ سے ان پر قسم اور دیت لازم ہوگی اگرچہ احتمال اس کے علاوہ کا بھی ہے لیکن اس جانور کا پھول جانا اور پھٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جانور کو مرے ہوئے دیر ہو گئی ہے اور دیر کی کمی سے کم مدت تین دن ہے اسی وجہ سے اگر کسی میت کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر تین دن تک نماز پڑھ سکتے ہیں تین دن کے بعد درست نہیں ہے اور جس صورت میں جانور کا پھولنا پھٹنا نہیں پایا گیا تو یہ قریبی زمانہ میں گر کر مرنے کی دلیل ہے اور مفادیر کی کم از کم مدت ایک دن رات ہے کیونکہ اس سے کم ساعتیں ہیں جن کا ضبط کرنا ناممکن ہے اس وجہ سے ہم نے اس کی مقدار ایک دن رات مقرر کی ہے۔

(البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۱، یعنی ج: ۱، ص: ۲۵۹، ۲۶۰)

امام صاحب کے قول میں احتیاط ہے صاحبین کے قول میں آسانی ہے دلائل کی روشنی میں ترجیح امام صاحب کے قول کو ہے۔

(البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۲)

(۵۷) وَسُورَ الْأَدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ظَاهِرٌ

ترجمہ: (۵۷) اور آدمی اور ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے۔

تشریح: آدمی کا جھوٹا پاک ہے، مسلمان ہو یا مشرک، جھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، پاک ہو یا ناپاک، عورت حیض سے ہو یا نفاس میں ہو۔

اسی طرح حلال جانور جیسے بکری بھیر گائے، بھینس ہرن وغیرہ اور حلال چڑیا جیسے مینا طوطا فاختہ گوریٹا ان سب کا جھوٹا پاک ہے اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے آدمی کے جھوٹے کے پاک ہونے پر دلیل عن انس بن مالک أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَلْبَنٍ قَدْ شَتَبَ بَمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْإِيْمَنُ فَلَا يُمْنُ. (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۳)

یعنی آپ کی خدمت میں پانی ملا، ہوا دودھ (لُسی) پیش کیا گیا آپ کی دائیں جانب ایک اعرابی تھے اور بائیں جانب ابو بکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پی یا باقی اعرابی کو عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا الْإِيْمَنُ فَلَا يُمْنُ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، جنہی کا جھوٹا پاک ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ فَاهْوًى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۳۰)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حذیفہ سے ہوئی آپ نے مصافحہ کے لئے ان کی جانب ہاتھ

بڑھایا حضرت حذیفہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں جیسی ہوں آپ نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسی کا جھوٹا پاک ہے جیسا کہ عنایہ میں مذکور ہے۔ (عنایہ من ہامش، فتح القدیر، ج: ۱، ص: ۹۳۱)

حائضہ کا جھوٹا پاک ہے، اس پر دلیل عائشہ کی روایت ہے۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَنَا وَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَأَهْ عَلَى مَوْضِعٍ فِيَّ. (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۳)

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں حالت حیض میں ایک برتن سے پانی پیتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی برتن دے دیتی پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اپنا منہ رکھ کر پانی پیتے جس جگہ سے میں نے پیا تھا۔

شرک کے جھوٹے کے پاک ہونے پر استدلال اس روایت سے کیا جاتا ہے لَمَّا أَنْزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الْمَشْرُكِينَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَكَّنَهُ مِنَ الْمَنِيَّتِ فِيهِ. (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۳)

یعنی آپ نے ایک شرک کو مسجد میں ٹھہرایا اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔

(۵۸) وَسُورُ الْكَلْبِ وَالْخَنَازِيرِ وَمِيسَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ

ترجمہ: (۵۸) کتے خنزیر اور درندوں کا جھوٹا پاک ہے۔

تشریح: کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، خواہ مٹی کا برتن ہو خواہ تانبے وغیرہ کا لیکن بہتر یہ ہے کہ سات مرتبہ دھوئے اور ایک مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالے تاکہ خوب صاف ہو جائے خنزیر کا جھوٹا نجس ہے اسی طرح شیر بھیڑ یا بندر گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں سب کا جھوٹا نجس ہے۔

کتے کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

پہلا مذہب: امام مالک امام اوزاعی اور اہل عواہر کے نزدیک کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۶۷، بذل المجہود ج: ۱، ص: ۳۶، طحاوی ج: ۱، ص: ۲۱)

دلیل: كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبَلُ وَتُذْبِرُ زَمَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۵، البداؤ ج: ۱، ص: ۵۵)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو کر کبڑی کھیلتے تھے پس صحابہ کسی بھی حصہ کو نہیں دھوتے تھے۔

کتوں کی عادت ہے کہ چلتے پھرتے زبان باہر نکال کر لعاب اور رال گرایا کرتے ہیں جو مسجد نبوی میں ضرور گرے گا ہوگا لیکن مسجد نبوی کی دھلائی کا حکم نہیں کیا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتے کی رال اور لعاب پاک ہے۔

جواب: ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لعاب اور رال سے مٹی ناپاک ہو جاتی ہے لیکن خشک ہو جانے کے بعد مٹی پاک

ہو جاتی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی دھلائی کا حکم نہیں فرمایا۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۵)
دوسرا مذہب: ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک کتے کا جھوٹا علی الاطلاق ناپاک ہے۔

دلیل عن ابی ہریرۃؓ قَالَ إِذَا وَلَّغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرَفَهُ ثُمَّ اغْبَسَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ. (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۱۹۶) یعنی جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو گرا دو (چیز) اور تین مرتبہ برتن کو دھوؤ۔
اس حدیث میں برتن کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ برتن پاک ہو جائے کیونکہ اسی چیز کو پاک کیا کرتے ہیں جو ناپاک ہو جاتی ہے معلوم ہوا کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔

دوسرا اختلاف

امام شافعیؒ کے نزدیک کتے اور خنزیر کے علاوہ تمام درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔

دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضروں کے بارے میں معلوم کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں جن پر درندے اور کتے آکر پانی پیتے ہیں آپ نے جواباً فرمایا: لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بَطْنِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٍ وَطَهُورٍ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۷۰، درایہ ج: ۱، ص: ۶۲) یعنی جو انہوں نے اپنے پیٹ میں لے لیا وہ ان کے لئے ہے اور جو باقی رہ گیا وہ ہمارے پینے کے لئے ہے اور پاک ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔

جواب: صاحب عنایہ نے حدیث مذکور کے دو جواب تحریر کئے ہیں۔

۱۔ آپ سے سوال بڑے حوض اور ماء کثیر کے متعلق تھا اور اس کے ہم بھی قائل ہیں کہ بڑا حوض اور ماء کثیر ناپاک نہیں ہوتا۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۰۳، عنایہ ج: ۱، ص: ۱۹۵، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۳۶، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۰۵)
۲۔ درندوں کے جھوٹے کے پاک ہونے کا حکم ابتداء اسلام میں ان کے گوشت کی حرمت سے پہلے تھا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (البحر ج: ۱، ص: ۱۳۶، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۰۳)

حنفیہ کے نزدیک تمام درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔

دلیل: عن جابر عن عبد اللہ انہ علیہ السلام نہی عن اکل کل ذی ناب من السباع وذی مخالب من الطیور (یعنی ج: ۱، ص: ۲۷۰)

یعنی آپ نے کھلیوں والے درندوں جو دانٹوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں اور پنجہ گیر پرندے جو اپنے چنگل سے شکار کرتے ہیں کھانے سے منع فرمایا کیونکہ ان کا گوشت حرام اور نجس ہے اور جھوٹا گوشت ہی سے پیدا ہوتا ہے لہذا جھوٹا درندے کے ناپاک لعاب کے ساتھ مل کر ناپاک ہو جائے گا۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۲۷۰ تا ۲۷۱)

(۵۹) وَسُورُ الْهَرَّةِ وَالذَّجَاجَةِ الْمُخَلَّةِ وَبِسَاقِ الطَّيُورِ وَمَا يَسْكُنُ فِي الْبُيُوتِ مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُورَةٌ

ترجمہ: (۵۹) اور بلی کا جھوٹا اور باہر پھرنے والی مرغی اور شکاری پرندوں اور ان جانوروں کا جھوٹا جو گھروں میں رہتے ہیں جیسے سانپ اور چوہا مکروہ ہے۔

تشریح: بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے لہذا دوسرے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو نہ کرے کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے کر لے۔

کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی چیزیں اور پلیدی کھاتی پھرتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔

شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرہ باز وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے نہ اس کی چونچ میں نجاست کا شبہ ہو اس کا جھوٹا پاک ہے، جو چیزیں گھر میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ بچھو چوہا چھپکلی وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔

اختلاف الائمہ

امام شافعیؒ امام مالکؒ امام احمدؒ سفیانؒ ثوریؒ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۲۷۳)

دلیل: عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَقْوَضًا أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِنْاءٍ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ قَبْلَ ذَلِكَ. (مصنف عبدالرزاق، ج: ۱، ص: ۱۰۲)

یعنی حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے وضو کرتے حالانکہ اس سے پہلے بلی اس میں سے پانی پی چکی ہوتی۔

یہ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ بلی کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے۔

جن روایات سے بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کا پتہ چلتا ہے، ان سب کا جواب یہ ہے کہ تمام روایات بیان جواز پر محمول ہیں اور آپ کے بلی کو اپنے برتن سے پانی پلانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ آپ ﷺ سے بیان جواز کے لئے مکروہ تنزیہی پر عمل کرنا کبھی کبھی ثابت ہے۔ (معارف السنن، ج: ۱، ص: ۳۳۰)

طرفین کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے مگر مکروہ ہے رائج قول کی بنا پر مکروہ تنزیہی ہے، فتویٰ اسی قول پر ہے۔

(یعنی ج: ۱، ص: ۲۷۳)

دلیل: الْهِرَّةُ مَبْعُوعٌ. (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۴۶) یعنی بلی ایک درندہ ہے۔

اس قول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حکم کو بیان کرنا ہے کہ بلی کا حکم وہ ہے جو درندہ کا ہے تو درندہ کے مانند اس

کا جھوٹا پاک ہونا چاہئے تھا لیکن بلی کے جھوٹے کو حرام و نجس قرار دینے کی صورت میں مشقت لازم آتی ہے کیونکہ یہ گھروں میں چلنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے جیسا کہ ابو قتادہ کی روایت میں ہے۔

إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّرَافَاتِ. (اعلاء السنن ج: ۱ ص: ۲۰۲)

چنانچہ اس مشقت کی بنا پر سورہہ میں تخفیف پیدا کر کے حرام سے مکروہ کے درجہ میں اتار دیا گیا ہے۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱ ص: ۲۷۵)

یہی حکم سانپ بچھوچو ہے کے سلسلہ میں ہوگا۔ (یعنی ج: ۱ ص: ۲۷۹)

مکروہ تنزیہی: اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی

برائی ہے۔ کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعہ (ج: ۱ ص: ۱۲۵)

(۶۰) وَسُورُ الْجِمَارِ وَالْبُغْلِ مَشْكُوكٌ (۶۱) فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَبَتَّمَ وَبَابَهُمَا بَدْءُ جَارٍ

ترجمہ: (۶۰) گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ (۶۱) پس اگر نہ پائے کوئی انسان اس کے علاوہ پانی تو

وضو اور تیمم کرے اور ان میں سے جس سے چاہے پہلے کرے جائز ہے۔

تشریح: گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے چنانچہ اگر کہیں صرف گدھے یا خچر کا

جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے۔

اختلاف الائمه

امام شافعی کے نزدیک گدھے کا جھوٹا صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ مطہر (پاک کر نوالا) بھی ہے۔

دلیل: جس جانور کی کھال سے انتفاع جائز ہے اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور گدھے کی کھال سے بھی چونکہ نفع

اٹھانا جائز ہے اس لئے اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ (عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱ ص: ۹۹)

جواب: جھوٹے کا بلا واسطہ تعلق اس کی کھال سے نہیں ہے کہ کھال سے انتفاع جائز ہونے کی وجہ سے اس کے

جھوٹے کو پاک کہا جائے بلکہ سور کا تعلق گوشت سے ہے کیونکہ گوشت سے ہی لعاب بنتا ہے اور اس کا گوشت نجس ہے

اس لئے اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک گدھے کا جھوٹا پاک ہے۔

دلیل: وَرَوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ (عنایہ من ہامش الفتح ج: ۱ ص: ۱۰۰)

(یعنی خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔

اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ گدھوں کا گوشت حرام ہے اور لعاب بھی گوشت ہی سے بنتا ہے لہذا لعاب

بھی نجس ہوگا، اور جس پانی میں وہ منھ ڈالے گا، اس میں لعاب کا ملنا یقینی ہے اس لئے اس کا جھوٹا بھی نجس ہوگا، لیکن جیسے

احادیث سے اس کے گوشت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی احادیث سے حلت بھی ثابت ہوتی ہے مثلاً:
 رُوِيَ أَنَّ غَالِبَ بْنَ فَهْرٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ لَمْ يَبْقَ لِي مَالٌ إِلَّا حَمِيرَاتٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ (عنایہ، ج: ۱، ص: ۱۰۰)
 غالب بن فہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا اور کہا میرے پاس گدھوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا آپ
 نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے جو موٹے تازے ہیں ان کو کھالے، یہ حدیث گدھے کے گوشت کی حلت پر دلالت کرتی
 ہے اس لئے تعارض اول کی بنا پر اکثر احناف اس کے جھوٹے کے مشکوک ہونے کے قائل ہیں۔

باب التیمم

(یہ) باب تیمم کے (بیان میں) ہے

ما قبل سے مناسبت: پانی سے پاکی حاصل کرنا اصل ہے، اور مٹی سے پاکی حاصل کرنا اس کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ
 اصل کے بعد ہوتا ہے، اس لئے باب تیمم کو وضو کے بعد بیان کیا ہے۔
 لغوی تعریف: قصد و ارادہ کرنا۔

اصطلاحی تعریف: پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا قاعدہ شرعیہ کے مطابق طہارت کی نیت

سے۔

تیمم کا ثبوت: قرآن و حدیث دونوں سے ہے اللہ کا فرمان ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
 (سورۃ المائدہ) پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو پاک مٹی کا۔

یعنی اور پھر تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے خواہ بوجہ نقصان کے یا پانی نہ ملنے کے تو ان سب حالتوں میں تم
 پاک زمینوں سے تیمم کر لیا کرو۔ (معارف القرآن ج: ۳، ص: ۶۶) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ الصَّعِيدَ
 الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ بَيْنَيْنِ (معارف السنن ۱/۴۰۶، ترمذی ج: ۱، ص: ۳۲) یعنی
 پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے اگرچہ دس سال تک پانی دستیاب نہ ہو۔

مشروعیت تیمم: تیمم ۵۵ میں شروع ہوا، مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت
 عائشہ کے تشریف لے گئے اثنائے راہ میں حضرت عائشہ کا ایک ہار جو اپنی بہن حضرت اسماء سے مانگ لائی تھیں گم ہو گیا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو آپ نے وہیں قیام کر دیا۔

اور کچھ لوگوں کو اس کی تلاش پر مامور فرمایا جس جگہ آپ نے قیام فرمایا تھا کہیں پانی وغیرہ نہ تھا جب نماز کا وقت آیا تو
 لوگوں نے بے وضو نماز پڑھ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا اسی وقت تیمم کی آیت جو بعض سورہ مائدہ میں

ہے نازل ہوئی اس کے بعد وہ ہار بھی مل گیا۔ (علم الفقہ ج: ۱، ص: ۱۲۸)

(۶۲/۱) وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارُجُ الْمِصْرَ وَبَيْنَ الْمِصْرَ نَحْوُ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ .

ترجمہ: (۶۲/۱) اور جو شخص پانی نہ پائے حالانکہ وہ شخص مسافر ہے یا شہر سے باہر ہے اور اس کے اور شہر کے درمیان ایک میل یا زیادہ کا فاصلہ ہے۔

تشریح: جس شخص کے پاس اتنا پانی نہ ہو جو حدث ختم کرنے کے لئے کافی ہو اور وہ شخص مسافر ہو یا مسافر تو نہ ہو لیکن شہر سے باہر ہے اس کے اور شہر کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے یا ایک میل سے زیادہ کا تو ایسے شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔

دلیل: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ مِائِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْسَتْ بِشَرْكَهِ (ترمذی ج: ۱، ص: ۳۲) یعنی پاکیزہ زمین مسلمان کا وضو ہے اگرچہ وہ دس سال تک پانی نہ پائے پھر جب پاؤں تو اپنے ظاہری بدن پر پہنچا دے۔

امام ابو الحسن کرتی سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو کہ پانی والوں کی آواز سن لیتا ہے تو وہ قریب شمار ہوگا، اس کے واسطے تیمم جائز نہیں ہے اور اگر ان کی آواز نہیں سن سکتا تو وہ بعید ہے اس کے واسطے تیمم جائز ہے اکثر مشائخ نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ (کفایہ ج: ۱، ص: ۱۰۸)

فائدہ: ایک میل شرعی ۲۰۰۰ گز، ایک کلومیٹر ۸۲۸ میٹر ۸۰ سنٹی میٹر کا ہوتا ہے میل سے یہاں یہی مقدار مراد

ہے۔

(۶۳/۲) أَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَكَى مَرَضُهُ أَوْ خَافَ الْجُنُبُ إِنْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يُقْتَلَهُ الْبَرْدُ أَوْ يَمْرَضُهُ فَإِنَّهُ يَتِيمَمُ بِالصَّعِيدِ

ترجمہ: (۶۳/۲) یا پانی تو پاتا ہے لیکن وہ بیمار ہو پس اس نے خوف کیا کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا جنبی کو خوف ہو کہ اگر پانی استعمال کرے تو ٹھنڈک اس کو مار ڈالے گی یا اس کو بیمار بنا دے گی تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔

تشریح: اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا، تو تیمم درست ہے لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے وضو و غسل کرنا واجب ہے البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے۔

مسئلہ: اگر کسی جگہ اتنی سردی پڑتی ہو کہ نہانے سے مرجانے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو اور رضائی لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ غسل کر کے اس میں گرم ہو جائے تو ایسی صورت میں تیمم کر لینا درست ہے۔

دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت ملے اگر ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا، انگلیوں میں خلال بھی کرے عورت چوڑیوں، کنگٹوں وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے۔

اختلاف الائمه

تیمم میں کتنی ضربوں کی ضرورت ہے اور ہاتھوں کا مسح کہاں تک کیا جائے گا، اس سلسلہ میں تین مذاہب ہیں۔
۱۔ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ امام اوزاعی اور اہل ظواہر کے نزدیک تیمم کے اندر صرف ایک ضرب ہوگی جس سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح گٹوں تک کیا جائے گا۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۷۷)

دلیل: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيْمُمِ لِلْوُجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(ترمذی ج: ۱، ص: ۳۶، معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۷۸)

کفین کا اطلاق صرف گٹوں تک ہوتا ہے اس حدیث سے صرف گٹوں تک مسح کرنا ثابت ہے۔
حضرت عمار ہی سے ایک دوسری روایت ہے اس کے الفاظ ہیں ثُمَّ ضَرْبٌ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. (اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۲۲۲) الدرر البیضاء ج: ۱، ص: ۶۸) اس حدیث سے ایک ضرب کا ثبوت ہوتا ہے۔

جواب: حضرت عمار نے لاعلمی کی بنا پر حالت جنابت میں زمین پر لوٹ لگائی اس کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تو آپ نے عملی طور پر تھوڑے سے تیمم کی جانب اشارہ کر کے دکھا دیا کہ زمین پر لوٹ لگانے کی حاجت نہیں بلکہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم کا وہی طریقہ ہے جو حدیث اصغر میں ہے یہی اشارہ حضرت عمار کی حدیث میں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ضرب یا مسح کفین کافی ہے بلکہ الفاظ مذکورہ سے طریقہ معروف کی جانب اشارہ کیا ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۸۷، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۲۲)

دوسرا مذہب: ابن شہاب زہری کے نزدیک تیمم کے اندر دونوں ہاتھوں کا مسح موٹھوں اور بغلوں تک کیا جائیگا۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۷۹)

دلیل: حضرت عمار کی حدیث ہے: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاقِبِ وَالْأَبَاطِ. (ترمذی ج: ۱، ص: ۳۸، معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۹۳) یعنی ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ہاتھوں پر موٹھوں اور بغلوں تک مسح کیا۔

جواب: حضرت عمار نے اپنی روایات کے اندر صرف اتنا کہا ہے کہ صحابہ نے موٹھوں اور بغلوں تک مسح کیا ہے لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تیمم کرنے کا حکم فرمایا ہے یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں لہذا صحیح روایات کے مقابلہ میں اس سے استدلال درست نہیں۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۹۴، طحاوی ج: ۱، ص: ۸۵)

تیسرا مذہب: امام ابو حنیفہؒ امام شافعیؒ ثوریؒ امام مالکؒ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تیمم کے اندر دو ضربیں ہیں ایک چہرہ کے لئے دوسری ہاتھوں کے لئے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کہنیوں تک فرض ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۷۷)

دلیل: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۲۴، یعنی ج: ۱، ص: ۳۰۴) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم میں دو ضربیں ہیں اور دونوں ہاتھوں کا مسح کہنیوں تک ہے۔

(۶۵/۳) وَالتَّيْمُمُ فِي الْحَنَابَةِ وَالْحَدِيثِ سَوَاءٌ

ترجمہ: (۶۵/۳) تیمم حدیث اور حنابت میں برابر ہے۔

تشریح: جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔

(۶۶/۵) وَيَجُوزُ التَّيْمُمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالْتُّورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزُّرْنِخِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ خَاصَّةً

ترجمہ: (۶۶/۵) اور جائز ہے تیمم امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس سے ہے جیسے مٹی ریت پتھر گچ چونہ سرمہ اور ہڑتال، امام ابو یوسفؒ نے فرمایا کہ نہیں جائز ہے گرمٹی اور ریت سے خاص کر۔

تشریح: زمین کے سوا اور جو چیز مٹی کی قسم سے ہو اس پر بھی تیمم درست ہے، جیسے مٹی ریت پتھر چونہ ہڑتال سرمہ گیر وغیرہ اور جو چیز مٹی کی قسم سے نہ ہو اس سے تیمم درست نہیں جیسے سونا چاندی رانگ گیہوں لکڑی کپڑا تاج وغیرہ۔ جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے وہ چیز مٹی کی قسم سے ہے اس پر تیمم کرنا درست ہے اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے اس پر تیمم درست نہیں اسی طرح راکھ پر بھی درست نہیں۔

کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں

اس بارے میں دو مذہب ہیں، امام شافعیؒ امام احمدؒ اور امام ابو یوسفؒ کا صح قول یہ ہے کہ تیمم صرف مٹی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی دوسری چیز سے تیمم نہیں کر سکتے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۸۱، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۵۶)

دلیل: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَ تُرْبُهَا لَنَا

طَهُورًا (الحرج: ۱: ص: ۱۵۶) یعنی زمین کو میرے لئے مسجد اور اس کی مٹی کو ہمارے لئے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔

جواب: مذکورہ روایت میں قُرْبَت سے مراد مٹی نہیں ہے بلکہ ہر وہ جگہ مراد ہے جس میں مٹی ریت وغیرہ زمین کی جنس سے ہو۔ (الحجرات: ۱: ص: ۱۵۶)

دوسرا مذہب: امام ابو حنیفہ امام مالک امام اوزاعی سفیان ثوری امام محمد کے نزدیک ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو مٹی ہو یا اس کے علاوہ ہو تیمم کرنا جائز ہے۔ (نیل الاوطار: ۱: ص: ۲۸۱، البحر الرائق: ۱: ص: ۱۵۶)

دلیل: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (اعلاء السنن: ۱: ص: ۲۲۰)

اس حدیث میں ارض سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی جنس سے ہو خواہ مٹی ہو یا اس کے علاوہ۔

(۶/۶۷) وَالْبَيْتَةُ فَرْضٌ فِي التَّيْمُمِ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِي الْوُضُوءِ .

ترجمہ: (۶/۶۷) اور نیت تیمم میں فرض ہے اور وضو میں مستحب ہے۔

تشریح: تیمم کے لئے تیمم کا ارادہ ہونا ضروری ہے تیمم کرتے وقت اپنے دل میں اتنا ارادہ کرے کہ میں پاک ہونے کے لئے تیمم کرتا ہوں یا نماز پڑھنے کے لئے تیمم کرتا ہوں تو تیمم ہو جائے گا۔

اختلاف الأئمة

تیمم میں نیت شرط ہے یا نہیں؟

اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

۱۔ امام زفر اور امام اوزاعی کے نزدیک تیمم کے اندر نیت شرط نہیں ہے

دلیل: تیمم حقیقت میں وضو کا غلیفہ ہے اور جب اصل کے اندر نیت شرط نہیں ہے تو خلیفہ کے اندر بطریقہ اولیٰ شرط نہ ہوگی۔

دوسرا مذہب: احمد اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک تیمم کے اندر نیت شرط ہے کیونکہ تیمم کے معنی لغت میں نیت اور قصد کرنے کے ہیں اس لئے حقیقی معنی کو ترک نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۶۸/۷) وَيَنْقُضُ التَّيْمُمُ كُلَّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (۶۹/۸) وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ .

ترجمہ: (۶۸/۷) اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر وہ چیز جو توڑ دیتی ہے وضوء کو۔ (۶۹/۸) اور نیز پانی کا دیکھنا تیمم کو توڑ دیتا ہے جب کہ وہ اس کے استعمال پر قادر ہو۔

تشریح: یہاں سے صاحب قدوری نواقض تیمم کے بیان کو شروع فرما رہے ہیں چنانچہ فرمایا کہ جو چیز ناقض وضوء ہے وہ ناقض تیمم بھی ہے۔

اور پھر فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو تو نہیں ٹوٹا لیکن تیمم ٹوٹ جاتا ہے جیسے اگر تیمم کرنے والا پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو اس پانی سے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔

(۷۰/۹) وَلَا يَجُوزُ التَّيْمُّ إِلَّا بِصَعِيدٍ طَاهِرٍ .

ترجمہ: (۷۰/۹) اور نہیں جائز ہے تیمم مگر پاک مٹی سے۔

تشریح: تیمم صرف پاک مٹی سے جائز ہے لِأَنَّهُ أَلَّهُ التَّطَهِيرَ فَلَا بُدَّ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي نَفْسِهِ كَالْمَاءِ (ہدایہ) یعنی مٹی پاک کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کا خود بھی پاک ہونا ضروری ہے جیسے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔

(۷۱/۱۰) وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى وَالْأَيُّمُ .

ترجمہ: (۷۱/۱۰) اور مستحب ہے اس شخص کے لئے جو پانی نہ پائے اور اس کو امید ہو کہ پانی آخر وقت میں مل جائے گا کہ مؤخر کرے نماز کو آخر وقت تک پس اگر اس نے پانی پالیا تو وضو کرے اور نماز ادا کرے ورنہ تیمم کرے۔ (نماز پڑھ لے)

تشریح: اگر پانی موجود نہ ہو اور یہ امید ہو کہ نماز کے آخر وقت تک پانی مل جائے گا، تو نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے اگر اس کو پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لے اور اگر نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔

(۷۲/۱۱) وَيُضَلِّي بِتَيْمُمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ

ترجمہ: (۷۲/۱۱) اور پڑھے اپنے تیمم سے جو چاہے فرائض و نوافل میں سے۔

تشریح: اگر ایک نماز کے لئے تیمم کیا دوسرے وقت کی نماز بھی اس سے پڑھنا درست ہے اور قرآن کریم کا چھونا بھی اس تیمم سے درست ہے۔

اختلاف الائمه

ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں اس بارے میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں۔
۱۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ امام احمدؒ کے نزدیک ایک تیمم سے صرف ایک فرض نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ سنتیں اور نوافل فرض کے تابع ہیں۔

دلیل: ۱۔ تیمم طہارت ضروریہ ہے یعنی ضرورت کی بنیاد پر اس کو کافی سمجھا گیا ہے اور دو فرضوں کے لئے اس

کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۲۸)

دلیل: ۲ عن مجاهد عن ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم تيمم للصلاة الأخرى۔ (مصنف عبدالرزاق ج: ۱، ص: ۲۱۵، یعنی ج: ۱، ص: ۳۲۹)

ابن عباس سے منقول ہے کہ سنت یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک تيمم سے ایک سے زیادہ نماز نہ پڑھے پھر دوسری نماز کے لئے دوسرا تيمم کرے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک تيمم سے ایک سے زیادہ نماز نہ پڑھنا سنت ہے۔ احناف کی دلیل اور ائمہ ثلاثہ کی دلیلوں کا جواب ان الصعيه الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۱۳، ابوداؤد/ ۲۸) پاک مٹی مسلمان کیلئے وضو کا کام دیتی ہے اگرچہ دس برس تک پانی نہ ملے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تيمم وضو کے حکم میں ہے کہ جس طرح ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں اسی طرح ایک تيمم سے بھی کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے۔

حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تيمم طہارت مطلقہ ہے لہذا آپ کا تيمم کو طہارت ضروریہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۲۳)

ابن عباس کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس کی سند میں حسن بن عمارہ ہیں جن کو ابن یحییٰ وغیرہ نے متروک کہا ہے اس لئے روایت قابلِ حجت نہیں نیز ابن عباس کی روایت میں صرف سنت کا بیان ہے اور سنت جواز کو نہیں روکتی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۲۹)

حدیث کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ بھی ایک تيمم سے ایک سے زیادہ نماز پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں یعنی فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی اجازت دیتے ہیں حالانکہ حدیث میں صلاۃ واحدہ ہے۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۲۳، یعنی ج: ۱، ص: ۳۲۹)

(۷۳/۱۲) وَيَجُوزُ التَّيْمُمُ لِلصَّاحِبِ الْمُقِيمِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ أَنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يُفَوِّتَهُ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ (۷۳/۱۳) وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ فَخَافَ أَنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يُفَوِّتَهُ الْعِيدَ۔

ترجمہ: (۷۳/۱۲) اور جائز ہے تيمم تندرست مقيم کے لئے جب آجائے کوئی جنازہ اور جبکہ ولی اس کے علاوہ ہو پس خوف کرے کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو اس کی نماز جنازہ فوت ہو جائے گی تو وہ تيمم کرے اور نماز پڑھے۔ (۷۳/۱۳) ایسے ہی وہ شخص جو عید کی نماز کے لئے حاضر ہوا، پس خوف کیا کہ اگر وضو کے ساتھ مشغول ہوگا تو اس کی عید کی نماز جاتی رہے گی (وہ بھی تيمم کرے)۔

تشریح: ایک تندرست آدمی شہر میں تيمم کر سکتا ہے اگر جنازہ حاضر ہوا اور ولی اس کے علاوہ دوسرا آدمی ہے اور اس کو یہ خوف ہو کہ اگر وضو کرنے میں لگ گیا تو نماز جنازہ فوت ہو جائے گی اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے لئے آیا اور

وضو میں مشغول ہونے سے نماز عید فوت ہونے کا ڈر ہے تب بھی تیمم کی اجازت ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے اگر ملاشہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۲۵)

(۴۵/۱۳) وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ أَنْ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ الْجُمُعَةُ تَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَلَا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا (۴۶/۱۵) وَكَذَلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِيَ أَنْ تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتِمِّمْ وَلَكِنَّهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى فَاتَتْهُ.

ترجمہ: (۴۵/۱۳) اور اگر خوف ہو اس شخص کو جو جمعہ کی نماز کے لئے آیا کہ اگر وضو میں مشغول ہو تو اس کی نماز جمعہ فوت ہو جائے گی تو وہ وضو کرے پھر اگر نماز جمعہ مل گئی تو پڑھ لے، ورنہ ظہر کی چار رکعت پڑھے۔ (۴۶/۱۵) اسی طرح اگر وقت تنگ ہو گیا اور ڈر ہے کہ اگر وضو کرے گا تو وقت نکل جائے گا، تو تیمم نہ کرے بلکہ وضو کرے اور اپنی فوت شدہ نماز پڑھے۔

تشریح: نماز جمعہ اور وقتی نماز کے فوت ہونے کے خوف سے تیمم درست نہیں کیونکہ ان دونوں نمازوں کا خلیفہ موجود ہے ظہر کی نماز جمعہ کا نائب اور خلیفہ ہے اور وقتی نماز کی قضاء ہو سکتی ہے۔

(۴۷/۱۶) وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِيَ الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ فَتِمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ صَلَوَتَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُعِيدُ.

ترجمہ: (۴۷/۱۶) اور مسافر جب بھول گیا پانی اپنے اسباب میں پھر وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے پھر پانی یاد آیا وقت میں تو نماز نہ لوٹائے طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نماز لوٹائے۔

تشریح: ایک شخص مسافر ہے اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی حالانکہ اس کے کجاوے میں پانی موجود تھا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کیونکہ دوسرے نے بغیر اس کے حکم کے رکھ دیا تھا اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔

(۲) یا اس کو پانی کا علم تھا کہ اس نے خود ہی رکھا تھا یا دوسرے نے اس کے حکم سے رکھا تھا اور یہ گمان کر کے کہ میرے کجاوے میں پانی نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی اور اس پر وضو کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔

ما قبل کے دونوں مسئلے محض افادہ کے لئے تحریر کئے ہیں۔

(۳) یہی مسئلہ ہمارے لئے زیر بحث ہے اگر مسافر کجاوہ میں پانی رکھ کر بھول گیا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی پھر اس کو وقت کے اندر پانی یاد آ گیا تو اس پر نماز کا اعادہ واجب ہے یا نہیں اس بارے میں دو مذہب ہیں۔
۱۔ امام ابو حنیفہ امام محمد سفیان ثوری امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ اس پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے۔

(۲) امام ابو یوسف امام شافعی کا قول جدید امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے پانی خواہ وقت میں یاد آیا ہو یا وقت کے بعد۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۳۳)

مذہب نمبر (۲) کی دلیل: عام طور سے کجاہ میں پانی رکھا جاتا ہے اس لئے اس پر کجاہ میں تلاش کرنا واجب تھا جب اس نے تلاش نہیں کیا تو معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اس پر اعادہ واجب ہوگا، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آبادی میں ہو تو اس پر پانی تلاش کرنا واجب ہے بغیر تلاش کئے اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی پھر پانی مل گیا تو اعادہ صلوٰۃ واجب ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۳۵ عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۲۴)

جواب: کجاہ میں عام طور سے پینے کا پانی رکھا جاتا ہے نہ کہ وضو اور غسل کے واسطے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۳۵، عنایہ ج: ۱، ص: ۱۲۴)

مذہب (۱) کی دلیل: پانی پر قادر ہونا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا اور جب اسے معلوم ہی نہیں تو قدرت بھی نہ ہوئی تو اس کو پانی حاصل نہ ہوا اور اس صورت میں تیمم درست ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۳۵)

فوائد قیود

المسافر۔ یہ قید اتفاقی ہے کیونکہ یہی حکم تیمم کے لئے بھی ہے چونکہ عام طور سے مسافر ہی پانی ساتھ رکھتا ہے اس لئے مسافر کی قید لگادی۔

نسی۔ اس قید کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسافر نے یہ شک یا گمان کرتے ہوئے کہ پانی ختم ہو چکا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو بالاتفاق نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔

فی رخیہ۔ اگر پانی کی مشک پشت پر لدی ہوئی ہو یا گردن میں لگی ہو یا سامنے رکھا ہو اور بھول کر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو بالاتفاق نماز نہ ہوگی۔

ذکر الماء فی الوقت۔ تیمم کر کے نماز شروع کر دی درمیان نماز کے پانی یاد آ گیا تو تیمم باطل ہو جائے گا اور وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھنی ضروری ہے۔ (الجوہرۃ النیرہ ج: ۱، ص: ۲۸، اللباب فی شرح الکتاب ج: ۱، ص: ۵۵)

(۷۸/۱۷) وَلَيْسَ عَلَى الْمُتِمِّمِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ يَقْرُبَهُ مَاءٌ أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ (۷۹/۱۸) وَإِنْ غَلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يَجِزْ لَهُ أَنْ يَتِمَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ .

ترجمہ: (۷۸/۱۷) اور تیمم کرنے والے پر ضروری نہیں ہے جب تک کہ اس کے گمان پر یہ غالب نہ ہو کہ اس کے قریب میں پانی ہے پانی تلاش کرنا۔ (۷۹/۱۸) اور اگر اس کا گمان غالب ہو کہ وہاں پر پانی ہے تو نہیں جائز ہے اس کے لئے تیمم کرنا یہاں تک کہ پانی کو تلاش کرے۔

اختلاف الانمہ

تیمم کا ارادہ کرنے والے پر پانی کی جستجو ضروری نہیں ہے بشرطیکہ اس کو پانی کے قریب ہونے کا ظن غالب نہ ہو احناف کا مسلک یہی ہے۔

دوسرا مذہب: امام شافعیؒ کے نزدیک دائیں اور بائیں پانی تلاش کرنا شرط ہے۔

یہی ایک روایت امام مالک و احمد سے منقول ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۳۶)

دلیل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا۔ اس آیت میں تیمم کرنے کا حکم پانی نہ ملنے کے وقت ہے اور پانی نہ ملنا تلاش کے بعد ہی ثابت ہوگا، اس لئے تیمم کرنے سے قبل پانی تلاش کرنا ضروری ہے۔ (کفایہ عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۲۵)

جواب: بغیر طلب کے بھی وجود تحقق ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيَعْرِفْهَا یعنی جس نے لقطہ پایا اس کو شہیر کرنی چاہئے۔

اس حدیث میں اس شخص کو پانے والا کہا گیا ہے اگرچہ اس کی جانب سے طلب نہیں پائی گئی۔ (عنایہ من ہامش الفتح ج: ۱، ص: ۱۲۵) لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وجود کے لئے طلب ضروری ہے صحیح نہیں ہے۔

حنفیہ کی دلیل: آیت تیمم مطلق ہے طلب وغیر طلب کی کوئی قید نہیں ہے اس لئے اس اطلاق پر عمل کرتے ہوئے آیت شریفہ کو طلب وغیرہ کی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا اور عام طور سے میدانوں اور جنگلوں میں پانی نہیں ہوتا اور پانی ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس لئے بغیر طلب کئے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۱۲۵)

(۸۰/۱۹) وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى

ترجمہ: (۸۰/۱۹) اور اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہو تو اس سے مانگ لے تیمم کرنے سے پہلے پس اگر اس کو پانی (دینے) سے منع کر دے تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔

تشریح: اگر رفیق سفر کے پاس پانی ہو تو تیمم کرنے سے قبل اس سے پانی مانگے اگر وہ پانی دیدے تو وضو کر کے نماز پڑھے ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔

یہاں رفیق کی قید اتفاقی ہے بلکہ جس کے پاس پانی ہے وہ اس کا رفیق ہو یا نہ ہو وضو کے لئے اس سے پانی مانگنا چاہئے کیونکہ پانی ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر کسی کو منع نہیں کیا کرتے اب اگر اس نے پانی مانگا اور اس نے نہیں دیا تو چونکہ اس صورت میں ھیقۃ عاجزی پائی گئی اس لئے اس صورت میں تیمم کرے گا۔

اختلاف الائمه

ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے یا نہیں اور بغیر مانگے تیمم جائز ہے یا نہیں۔
اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ حسن بن زیاد کے نزدیک ساتھی سے پانی مانگنا واجب نہیں۔

دلیل: سوال کرنا عیب اور ذلت کی بات ہے علاوہ ازیں سوال میں حرج بھی ہے جب کہ تیمم دفع حرج کے لئے ہی شروع ہوا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۳۳۔ البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۷۰، عنایہ ج: ۱، ص: ۱۲۵)
جواب: عام طور پر وضو کے لئے پانی خرچ کیا جاتا ہے اور لوگ اسے طلب کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تو ذلت کا سوال ہی نہیں آتا۔ ذلت تو سوالوں کی کثرت اور غیر ضروری چیزوں کے لئے لوگوں کے پاس بار بار سوال کرنے میں ہے، علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضروری حوائج دوسروں سے طلب کئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے مقام و رتبہ والا کون ہو سکتا ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۷۰، شرح وقایہ ج: ۱، ص: ۹۳) صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ ساتھی سے پانی مانگنا واجب ہے۔

دلیل: پانی ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر انکار نہیں کیا جاتا اس لئے ساتھی کے پاس پانی ہونے سے اس کو بھی قادر سمجھا جائے گا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۳۸)
اس مسئلہ میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۳۸ درمختار ج: ۱، ص: ۲۳۲)

باب المسح علی الخفین

یہ باب موزوں پر مسح کرنے کے (احکام کے بیان میں) ہے
ما قبل سے مناسبت: تیمم اور مسح علی الخفین دونوں میں سے ہر ایک عارض ہے، کیونکہ اصل غسل ہے مگر تیمم کا ثبوت کتاب سے ہے اور مسح کا ثبوت سنت سے ہے، اس لئے تیمم اقویٰ اور مستحق تقدیم ہے۔
مسح کی لغوی تعریف: کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔
اصطلاحی تعریف: ہیکے ہوئے ہاتھ کو اس چیز پر پھیرنا کہ جس پر پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(نور الانوار ص: ۲۱، حاشیہ)

خفین کی تعریف: اگر موزے پورے کے پورے چڑے کے ہوں یعنی سوت وغیرہ کا ان میں بالکل دخل نہ ہو، تو انہیں خفین کہتے ہیں۔

مسح علی الخفین کا ثبوت

موزوں پر مسح بکثرت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

(۱) عَنْ مَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(بخاری ج: ۱، ص: ۳۳)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے موزوں پر مسح کیا۔

(۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (بخاری ج: ۱، ص: ۳۳)

یعنی حضرت عمرو بن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے امام حسن بصری سے منقول ہے میں نے ستر بدری صحابہ کو مسح علی الخفین کا قائل پایا ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۷۷، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۳، معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۳۱)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک اہل سنت والجماعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسح علی الخفین کو جائز سمجھے چنانچہ ملک العلماء علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۷۷ پر اہل سنت والجماعت کی چار شرطیں نقل فرمائی ہیں۔

(۱) شیخین کو فضیلت دینا (۲) فقہین سے محبت رکھنا (۳) مسح علی الخفین کو جائز سمجھنا (۴) غیبت کو حلال سمجھنا۔

مسح علی الخفین جائز ہے یا نہیں

اس سلسلہ میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں۔

۱۔ ابو بکر بن داؤد ظاہری شیعہ امامیہ اور خوارج کے نزدیک مسح علی الخفین علی الاطلاق جائز نہیں۔ (نیل الاوطار

ج: ۱، ص: ۱۹۵، یعنی شرح ہدایہ، ج: ۱، ص: ۳۳۲)

دلیل: آیت وضو (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کے متعلق جملہ احادیث آیت وضو سے منسوخ ہیں۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۵)

جواب: آیت ماندہ نازل ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے لہذا

یہ کہنا کہ آیت ماندہ جملہ احادیث کے لئے ناسخ ہے درست نہیں ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۵)

اس جواب کی تائید حضرت جریر کی روایت سے ہوتی ہے حضرت جریر نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا لوگوں نے کہا کیا تم مسح کرتے ہو حضرت جریر نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موزوں پر مسح کرتے تھے، حضرت جریر کا اسلام رمضان ۱۰ ہجری میں ہے۔ آیت ماندہ نازل ہونے کے بعد اور آیت کا نزول ۴ یا ۵ھ میں

ہے۔ (درمنصور ج: ۱، ص: ۲۹۵، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۴، ترمذی ج: ۱، ص: ۲۷۷)

دوسرا مذہب: حنفیہ شافعیہ حنابلہ جمہور فقہاء و محدثین اور امام مالک کی ایک روایت کے مطابق مسح علی الخفین مقیم و مسافر دونوں کے لئے جائز ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۳۱، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۴)

دلیل: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي السَّفَرِ لَأَنْتَزِعَ خِفَافًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَنَكُونُ مَعَهُ الْحَضَرَ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا يَوْمًا وَلَيْلَةً (الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ ج: ۱، ص: ۷۴)

ترجمہ: اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو تین دن تین رات سے قبل موزے نہ نکالتے اور حضر میں آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک دن ایک رات اپنے موزوں پر مسح کرتے، اس حدیث سے مقیم و مسافر دونوں کے لئے مسح کا ثبوت ہوتا ہے۔

(۸۱/۱) الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسَّنَةِ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ لِلْوُضُوءِ إِذَا لَيْسَ الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ أَخَذَتْ

ترجمہ: (۸۱/۱) موزوں پر مسح کرنا جائز ہے سنت سے ہر ایسے حدث سے جو وضو کا واجب کرنے والا ہو جب پہنے موزوں کو طہارت پر پھر حدث ہو جائے۔

تشریح: امام قدوری فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا جواز سنت سے ثابت ہے۔

اور اس بارے میں بہت سی احادیث قولی و فعلی مشہور ہیں۔ (المباب ج: ۱، ص: ۵۶ حاشیہ) موزوں پر مسح کرنا محدث کے لئے جائز ہے محدث خواہ مرد ہو یا عورت لیکن شرط یہ ہے کہ وہ موزے طہارت پر پہنے گئے ہوں۔

فوائد قیود

بِالسَّنَةِ۔ اس قید کو لگا کر ان لوگوں پر رد کرنا مقصود ہے جو کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا جواز وَاَرْجُلُكُمْ کی قرأت جڑ سے ہے۔ (المحرر الرائق ج: ۱، ص: ۱۷۳)

موجب للوضوء: اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص پر غسل کرنا واجب ہے اس کے لئے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ (عنایہ: ۱/۱۲۸)

اختلاف الائمہ

موزے پہننے کے وقت طہارت کا ملہ ضروری ہے یا نہیں یعنی اگر دونوں پیر دھونے کے بعد موزے پہن لئے اور اس کے بعد وضوء کی تکمیل کرے صحیح ہے یا مکمل وضوء کے بعد پہننا شرط ہے اس سلسلہ میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں۔

۱۔ امام شافعی امام مالک امام احمد اسحاق بن راہویہ کے نزدیک طہارت کاملہ عند اللبس شرط ہیں۔
 ۲۔ احناف اور سفیان ثوری کے نزدیک موزے پہننے کے وقت طہارت کاملہ شرط نہیں ہے بلکہ حدیث کے وقت طہارت کاملہ شرط ہے۔

چنانچہ اگر کسی نے پہلے اپنے پاؤں دھو کر موزے پہنے پھر باقی وضو پورا کیا پھر حدیث ہوا تو اس کو موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۹)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۸)

مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ موزے رہنے دو کیونکہ میں نے اپنے پاؤں موزے میں داخل کئے ہیں اور وہ دونوں طاہر تھے، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موزہ پہننے وقت طہارت کاملہ شرط ہے۔

جواب: حدیث سے لُبْس کے وقت صرف پیروں کی طہارت ثابت ہو رہی ہے نہ کہ مکمل طہارت کیونکہ محاورہ عرب کے بموجب إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ کا مفہوم و مراد إِنِّي أَدْخَلْتُ كُلًّا مِنْهُمَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ ہے یعنی میں نے اپنے پاؤں موزے میں داخل کئے ہیں اور ان دونوں پیروں میں سے ہر ایک پاک تھا، محاورہ عرب دَخَلْنَا الْبَلَدَ رَكْبَانًا ہے جس کا مطلب ای دَخَلَ كُلٌّ مَنَا وَهُوَ رَاكِبٌ ہے نہ کہ ان جمیعنا راكب عند دخول كل منا حاصل یہ کہ حکم میں وحدت رجل مراد ہے نہ کہ رجلین تشبیہ پر حکم مرتب ہے۔

احناف کی دلیل: موزہ قدم میں حدیث طویل کرنے کو روکتا ہے لہذا روکنے کے وقت کمال طہارت کی رعایت کی جائے گی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۴۶)

(۸۲/۲) فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

ترجمہ: (۸۲/۲) چنانچہ اگر مقیم ہے تو مسح کرے ایک دن اور ایک رات اور اگر مسافر ہے تو مسح کرے تین دن اور تین رات۔

مدت مسح کیا ہے

اس بارے میں دو مذہب ہیں (۱) امام مالک، لیث بن سعد، حسن بصری اور امام شافعی کے ایک قول کے مطابق مسح علی الخفین کے لئے کوئی مدت متعین نہیں ہے، ایک مرتبہ موزہ پہن کر جب تک چاہے مسح کر سکتے ہیں۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۹، بذل المجہود ج: ۱، ص: ۹۵، اعلیٰ السنن ج: ۱، ص: ۲۳۸)

دلیل: مسح کا جواز موزہ پہننے کی وجہ سے ہے لہذا مدت مسح کی ابتداء بھی موزہ پہننے کے وقت سے ہوگی۔
دوسرا مذہب: امام اوزاعی ابو ثور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ مسح کرنے کے وقت سے ابتداء ہوگی۔ (یعنی ۳۵۱)

دلیل: مسح کی مدت کی مقدار مسح کی وجہ سے ہے اسلئے مدت مسح کی ابتداء مسح کرنے کے وقت سے معتبر ہوگی۔
تیسرا مذہب: حنفیہ شافعیہ سفیان ثوری جمہور علماء امام احمد کی اصح روایت یہ ہے کہ مدت مسح کی ابتداء حدث کے وقت سے ہوگی۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۵۱)
دلیل: موزہ حدث سرایت کرنے سے مانع ہے چنانچہ مدت کا اعتبار اسی وقت سے ہوگا جس وقت سے اس نے حدث سرایت کرنے سے روکا ہے۔ جمہور علماء کا قول ہی صحیح ہے۔

(۸۳/۴) وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ يَبْتَدَأُ مِنَ الْأَصَابِعِ أَلَى السَّاقِ وَفَرْضٌ ذَلِكَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ.

ترجمہ: (۸۳/۴) اور مسح دونوں موزوں کے ظاہری حصہ پر ہے اس حال میں کہ خط کھینچتے ہوئے انگلیوں سے (اس طرح کہ) شروع کرنے (پاؤں کی) انگلیوں سے پنڈلیوں کی جانب (کھینچ لے جائے) اور اس کا فرض ہاتھ کی انگلیوں سے تین انگلیوں کی مقدار ہے۔

تشریح: اس عبارت میں مسح کی کیفیت اور مقدار فرضیت کا بیان ہے۔
موزوں کے ظاہری حصہ پر مسح کرنا ضروری ہے موزوں پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے کے اگلے حصہ پر رکھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصہ پر رکھے پھر ان دونوں کو پنڈلیوں کی جانب ٹخنوں کے اوپر کھینچ کر لے جائے اور انگلیوں کو کشادہ رکھے اور پھیلی موزوں سے الگ رکھے۔
فرض تین انگلیوں کی مقدار مسح کرنا ہے لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ پاؤں کی انگلیاں معتبر ہیں یا ہاتھ کی امام کرنی کے نزدیک پاؤں کی انگلیاں معتبر ہے۔

دلیل: مسح پاؤں پر واقع ہوتا ہے اور تین انگلیاں مسح کا اکثر ہے چنانچہ تین انگلیاں پورے پاؤں کے قائم مقام ہوں گی۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۸۸)

ہمارے عام علماء کے نزدیک مقدار مسح میں ہاتھ کی انگلیوں کا اعتبار ہے۔
دلیل: مسح ایک فعل ہے جو فاعل کی جانب منسوب ہوتا ہے محل کی جانب نہیں اور ہاتھ آگے مسح ہے چنانچہ اسی کا اعتبار ہوگا عام علماء کا قول ہی اصح ہے۔ (عنایہ من ہامش الفتح ج: ۱، ص: ۱۳۲)
تنبیہ: ہر موزے پر تین انگلیوں کی مقدار مسح کرنا فرض ہے۔

مسح علی الخفین صرف اوپر کی جانب ہوگا یا اوپر اور نیچے دونوں طرف اس سلسلہ میں دو مذہب ہیں۔

(۱) امام مالک امام شافعی کے نزدیک مسح علی الخفین اعلیٰ و اسفل دونوں جانبوں میں ہوگا امام مالک جانبین کے مسح کو واجب کہتے ہیں اور امام شافعی اعلیٰ کو واجب اور اسفل کو مستحب کہتے ہیں۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۳۹، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۴۰)

دلیل: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. (ترمذی، ج: ۱، ص: ۲۸) نیل الاوطار ص: ۲۰۳ یعنی مغیرہ بن شعبہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی الخفین اعلیٰ و اسفل دونوں پر مسح کیا ہے۔

جواب: اس حدیث کو امام ترمذی نے معلول اور امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ثور بن یزید کا سماع رجاء بن حیوۃ سے ثابت نہیں گویا کہ حدیث منقطع ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۵۴، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۸۱، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۴۰)

(۲) اور اگر حدیث کو قابل استدلال مان بھی لیا جائے تب بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں مسح صرف ظاہر پر کیا تھا لیکن موزوں کی تختی کی وجہ سے اسفل خف کو بھی پکڑا تھا جس کو راوی نے مسح علی الاسفل سے تعبیر کر دیا۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۴۱)

(۳) حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں حضرت مغیرہ کی یہ روایت مسند بزار میں ساتھ طریقوں سے منقول ہیں لیکن اس حدیث کے سوا کسی بھی روایت میں اسفل خف کا تذکرہ نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۴۵)

دوسرا مذہب: امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل سفیان ثوری امام اوزاعی کے نزدیک بالائی حصہ پر مسح کرنا جائز ہے اسفل پر مسح کرنا جائز نہیں۔ (معارف ج: ۱، ص: ۳۳۹)

دلیل: عَنْ الْحَسَنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفَيْهِ الْاَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفَيْهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ مَسَحَ اَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَانَتَا إِلَى اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْخَفَيْنِ (الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ ج: ۱، ص: ۷۹، یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۵۴)

حدیث کا ترجمہ: امام حسن سے منقول ہے وہ حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے پیشاب کیا پھر آکر وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں موزے پر رکھا پھر موزوں کے بالائی حصہ پر ایک مرتبہ مسح کیا۔ گویا کہ میں آپ کے موزوں پر ان نشانات کو دیکھ رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پیدا ہوئے تھے۔

علاوہ ازیں احناف کا مسئلہ حضرت علی کی روایت بھی ہے جس کو علامہ شوکانی اور بدر الدین عینی نے نقل فرمایا ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۰۲، یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۵۴)

(۸۵/۵) وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفِّ فِيهِ خَرَقٌ كَثِيرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ أَقْلُ مِنْ ذَلِكَ جَازٌ.

ترجمہ: (۸۵/۵) اور جائز نہیں ہے مسح کرنا ایسے موزے پر جس میں زیادہ پھٹن ہو کہ اس سے پیر کی تین انگلیوں کی مقدار ظاہر ہو جائے اور اگر پھٹن اس سے کم ہو تو جائز ہے۔

تشریح: جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پیر کی چھوٹی تین انگلیوں کے برابر پاؤں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں اور اگر اس سے کم کھلتا ہو تو مسح درست ہے۔

اگر موزے میں پھٹن پیدا ہو جائے تو اس پر مسح کے جواز و عدم جواز کے سلسلہ میں امام اکمل الدین نے عتایہ من ہاشم الفتح ج: ۱، ص: ۱۳۲ پر چار مذاہب نقل کئے ہیں۔

(۱) امام زفر اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ موزے میں پھٹن کم ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں مسح کرنا جائز ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۸۵)

دلیل: جب زیادہ پھٹن مانع مسح ہے تو تھوڑی پھٹن بھی مانع مسح ہوگی جیسے حدیث مطلقاً مسح کو توڑنے والا ہے خواہ قلیل ہو یا کثیر۔

دوسرا مذہب: سفیان ثوری کے نزدیک دونوں صورتوں میں مسح کرنا جائز ہے۔

دلیل: موزہ پاؤں میں حدیث آنے کو منع کرتا ہے چنانچہ جب تک اس پر موزہ کا اطلاق صحیح ہے تو اس پر مسح بھی جائز ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۸۶) چاہے کتنا ہی پھٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔

تیسرا مذہب: احناف علماء کے نزدیک اگر پاؤں کی چھوٹی تین انگلیوں کی مقدار پاؤں کھل گیا یا اس سے زائد کھل گیا تو یہ خرق کثیر کے اندر داخل ہے اس صورت میں موزے پر مسح جائز نہیں اور اگر اس سے کم مقدار میں کھلا ہے تو یہ خرق قلیل ہے اس صورت میں موزے پر مسح کرنا جائز اور درست ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۸۶)

دلیل: موزے عام طور پر معمولی پھٹن سے خالی نہیں ہوتے چنانچہ اگر معمولی پھٹن کی وجہ سے موزے کا کال دینے کا حکم کیا گیا تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے اس لئے اس کو معاف کر دیا گیا اور خرق کثیر سے موزے بالعموم خالی ہوتے ہیں نکالنے میں کوئی حرج بھی نہ ہوگا، اس لئے معافی کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔

چوتھا مذہب: امام اوزاعی کے نزدیک پھٹن کی وجہ سے جو حصہ پیر کا کھل گیا اس کو دھویا جائے اور جو نہیں کھلا اس پر مسح کر لیا جائے۔

دلیل: ایک عضو میں غسل اور مسح دونوں کو جمع کرنا جائز ہے اس لئے یہ مذہب امام اوزاعی نے اختیار کیا ہے۔ (عتایہ من ہاشم الفتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۳۲، ۱۳۳)

(۸۶/۶) وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ

ترجمہ: (۸۶/۶) اور جائز نہیں موزوں پر مسح کرنا اس شخص کے لئے جس پر غسل واجب ہے۔

تشریح: جس شخص پر غسل واجب ہو اس کے لئے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔

صاحب عنایہ نے اس کی صورت یہ لکھی ہے: رَجُلٌ قَوَّضًا وَلَبَسَ الْخُفَّ ثُمَّ اجْتَنَبَ ثَمَّ وَجَدَ مَاءً يَكْفِي لَلْوُضُوءِ وَلَا يَكْفِي لِلْإِغْتِسَالِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَلَا يَمْسَحُ وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَنَابَةِ (عنایہ ج: ۱، ص: ۱۳۳) ایک شخص نے وضو کر کے موزے پہنے پھر جنبی ہو گیا پھر اس کو اتنا پانی میسر آ گیا جو وضو کے لئے کافی ہے مگر غسل کے لئے کافی نہیں تو یہ شخص اس پانی سے وضو کرے اور پاؤں دھوے اور مسح نہ کرے اور جنابت کے لئے تیمم کرے۔

دلیل: مسح علی الخفین حرج دور کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے اور حرج حدث اصغر کی صورت میں ہے؛ لہذا حدث کی صورت میں مسح علی الخفین جائز ہوگا اور جنابت کی صورت میں جائز نہ ہوگا۔ (عنایہ من ہاشخ القدیر ج: ۱، ص: ۱۳۵)

(۸۷/۷) وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (۸۸/۸) وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ (۸۹/۹) وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ فَإِذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَةِ الْوُضُوءِ.

ترجمہ: (۸۷/۷) اور توڑ دیتی ہے مسح کو وہ چیزیں جو توڑ دیتی ہیں وضو کو۔ (۸۸/۸) اور توڑ دیتا ہے مسح کو موزہ کا اتارنا بھی۔ (۸۹/۹) اور مدت کا گزرنہ بھی چنانچہ جب مدت گزر جائے تو دونوں موزے نکال دے اور دونوں پیر دھو کر نماز پڑھے اور نہیں ہے اس پر باقی وضو کا دوبارہ کرنا۔

تشریح: ہر وہ چیز جو ناقض وضو ہے وہ ناقض مسح بھی ہے لیکن موزے کا پیروں سے نکل جانا یا نکال لینا ناقض مسح ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں دو قول ہیں:

(۱) ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک اگر طہارت پر نکل جائے تو صرف پیر دھو کر موزہ پہن لینا کافی ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حدث پر نکل جائے تو وضو کی ضرورت ہے۔

(۲) امام عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ اور داؤد ظاہری کے نزدیک موزہ کے نکل جانے کی وجہ سے طہارت ختم نہیں ہوتی لہذا اگر طہارت پر موزہ نکل جائے تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے بغیر دھلے موزہ پہن کر مسح کرنا جائز ہے لیکن اگر موزہ نکل جانے کے بعد حدث لاحق ہو جائے تو پھر طہارت کی ضرورت ہے۔

امام قدوری فرماتے ہیں کہ مدت مسح گزر جانے سے بھی مسح علی الخفین ٹوٹ جاتا ہے اور جب مدت مسح پوری ہو گئی تو موزے نکال کر پیر دھو کر نماز پڑھ لے باقی وضو کا اعادہ ضروری نہیں ہے، یہ حنفیہ کا مذہب ہے۔

شوافع کا مذہب: امام شافعی کے نزدیک اس پر وضو کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔

دلیل: مدت مسح گزر جانے سے پیروں کی طہارت ٹوٹ گئی اور حدث میں تجزی (ٹکڑے) نہیں ہے چنانچہ طہارت کا ٹوٹنا باقی اعضاء کی جانب بھی متعدی ہوگا۔

لہذا دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۸۸ عنایہ من ہامش الفتح ج: ۱، ص: ۱۳۵)
جواب: حدث نام ہے ناپا کی نکلنے کا اور مدت مسح کا گذر جانا ایسا نہیں ہے لہذا حدث مسح گذرنے کو حدث پر قیاس کرنا درست نہیں ہے (عنایہ ج: ۱، ص: ۱۳۵)
 احناف کی دلیل: وقد روى عن ابن عمر أنه كان في غزوة فنزع خفيه وغسل قدميه ولم يعد الوضوء.

حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ آپ کسی غزوہ میں تھے چنانچہ آپ نے موزے نکال کر صرف اپنے پیروں کو دھویا اور باقی وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۱۳۵)

(۹۰/۱۰) وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا
 (۹۱/۱۱) وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَيْهِ
 وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَمَمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

ترجمہ: (۹۰/۱۰) جس شخص نے مسح شروع کیا اقامت کی حالت میں پھر سفر شروع کر دیا ایک دن اور رات مکمل ہونے سے پہلے تو تین دن اور ان کی راتیں مسح کرے۔
 (۹۱/۱۱) اور جس شخص نے مسح شروع کیا سفر کی حالت میں پھر مقیم ہو گیا تو اگر وہ مسح کر چکا ہے ایک دن رات یا اس سے زیادہ تو اس کے لئے موزے کا نکالنا ضروری ہے اور اگر اس سے کم کیا ہو تو مکمل کرے ایک دن رات کے مسح کی مدت۔

تشریح: صاحب عنایہ وکفایہ نے تین صورتیں لکھی ہیں۔

- ۱۔ مقیم نے جس طہارت پر موزے پہنے تھے اس کے ٹوٹنے سے پہلے سفر شروع کر دیا پھر سفر کی حالت میں کسی وجہ سے اس کی طہارت ختم ہو گئی تو اس صورت میں بالاتفاق مسح کی مدت تین دن رات پوری کرے گا۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۱۳۶)
- ۲۔ حدث کے بعد اور مدت اقامت پوری ہونے کے بعد سفر شروع کیا تو اس صورت میں بالاجماع ایک دن رات پورے ہونے پر موزے نکال دے۔ (عنایہ کفایہ ج: ۱، ص: ۱۳۳)
- ۳۔ حدث کے بعد اور مدت اقامت پوری ہونے سے قبل سفر شروع کر دیا تو اب مدت اقامت مدت سفر کی جانب منتقل ہوگی یا نہیں۔

اس بارے میں دو مذاہب ہیں:

- ۱۔ حنفیہ، سفیان ثوری امام احمد بن حنبل کا مرجوع الیہ قول یہ ہے کہ مدت اقامت مدت سفر کی جانب منتقل ہو جائے گی یعنی تین روز تک مسح کرے گا۔ (مسافر والی مسح کی مدت کو اس طرح پورا کرے کہ مجموعہ تین دن ہو جائیں یہ

مطلب نہیں کہ از سر نو تین دن تک مسح کرتا رہے)

دلیل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِیَالِیْهَا یعنی ہر مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مسح کرنے کی اجازت ہے اور یہ شخص بھی مسافر ہے اس لئے اس کو بھی تین دن مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۶۳)

دوسرا مذہب: امام شافعی کے نزدیک مدت اقامت مدت سفر کی جانب منتقل نہ ہوگی بلکہ ایک دن پورا کر کے موزے نکالنا ضروری ہوگا۔

دلیل: مسح ایک عبادت ہے اور ہر وہ عبادت جو اقامت کی حالت میں شروع ہوگئی ہو، سفر کی وجہ سے متغیر نہیں ہوتی، اس میں ابتدائی حال کا اعتبار ہوتا ہے جیسے کسی نے بحالت اقامت کشتی میں نماز شروع کی اور نماز تمام ہونے سے قبل سفر شروع ہو گیا یا جیسے روزہ ہے کہ اس نے حالت اقامت میں شروع کیا پھر مسافر ہوا ان دونوں صورتوں میں اقامت کا اعتبار ہے یعنی نماز چار رکعت پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا، مسح علی الخفین بھی چونکہ حالت اقامت میں شروع کیا پھر سفر کرنے سے بھی اقامت کا اعتبار ہونا چاہئے۔ (عنایہ کفایہ ج: ۱، ص: ۱۳۷، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۸۸)

جواب: مسح عبادت کو مستلزم نہیں کیونکہ نفس وضو کا فی نفسہ عبادت ہونا ضروری نہیں ہے ہاں وضو نیت سے عبادت بنتی ہے ایسے ہی مسح نیت سے عبادت واقع ہوگا، لیکن جو مسح عبادت نہیں یعنی بلانیت والا مقارح صلوٰۃ ہونے کے لئے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے پس ایسے عمل کو جو عبادت وغیر عبادت دونوں ہو سکتا ہے اس کو قیاس کرنا ایسے عمل پر جو من کل الوجوہ عبادت ہے، صحیح نہیں کیونکہ مقیس و مقیس علیہ کے مابین علت جامع مشترک نہیں ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۸۸)

تنبیہ: ماقبل میں جس صورت میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے اسے امام قدوری نے وَمِنْ اِبْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِیْمٌ اِلٰی وَلِیَالِیْهَا میں ذکر کیا ہے۔

(۹۲/۱۲) وَمَنْ لَبَسَ الْجُزْمُ مَرَّةً فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ

ترجمہ: (۹۲/۱۲) اور جس شخص نے موزے پر جرموق پہنا تو وہ جرموق پر مسح کرے۔

جرموق کی تعریف وہ موزے جو موزے کے اوپر پہنے جاتے ہیں تاکہ موزے کو کچھ نہ بجاست وغیرہ سے بچایا جاسکے۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۴۳)

جرموق پر مسح جائز ہے یا نہیں

اس سلسلہ میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام شافعی کے نزدیک جرموق پر مسح جائز نہیں ہے یہی ایک روایت امام مالک سے ہے۔ (یعنی ۱/۳۶۳)

دلیل: موزہ پیردن کا بدل ہے اور بدل کا بدل نہیں ہوتا کیونکہ مسح علی الخفین پر احادیث وارد ہوئی ہیں پاؤں کا

بدل ہو کر پس جرموق پر مسح جائز قرار دینا موزہ کا بدل ہو کر ہوگا حالانکہ یہ ناجائز ہے اس لئے جرموق پر مسح جائز نہیں ہے۔
(البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۸۹، یعنی ج: ۱، ص: ۳۶۵)

جواب: جرموق بدل کا بدل ہے ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کیونکہ جرموق موزہ کا بدل نہیں بلکہ پاؤں کا بدل ہے جیسا کہ موزہ پاؤں کی حفاظت کے واسطے ہوتا ہے اسی طرح جرموق موزے کی حفاظت کے واسطے ہوتا ہے چنانچہ موزہ پر جرموق ایسا ہو گیا جیسے دوتہ والا موزہ اور دوتہ والے موزے کے اوپری حصہ پر مسح جائز ہے اسی طرح جرموق پر بھی جائز ہوگا۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۱۸۹، یعنی ج: ۱، ص: ۳۶۶)

دوسرا مذہب: حنفیہ امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری اور جمہور علماء کے نزدیک جرموق پر مسح جائز ہے۔ (یعنی ۳۶۲/۱)
دلیل: حضرت بلال سے روایت ہے رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَسَحَ عَلَى الْمُؤَقِّينَ. (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۳۳، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۹۷، ابوداؤد ج: ۱/۲۱) موق بھی جرموق ہی کا نام ہے (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۳۳) اس کے علاوہ حضرت ابوذرؓ کی روایت سے بھی احناف کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ (درایہ ج: ۱، ص: ۷۶ یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۶۵)

(۹۳/۱۳) وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا مُجْلَدَيْنِ أَوْ مُنْعَلَيْنِ وَقَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَا ثِيَابَيْنِ لَا يَشْفَانِ

ترجمہ: (۹۳/۱۳) اور جائز نہیں مسح کرنا جورین پر مگر یہ کہ وہ مجلد ہوں یا منعل ہوں اور صاحبین نے کہا کہ جائز ہے بشرطیکہ مونے کپڑے کے ہوں چھنتے نہ ہوں۔

جورب کی تعریف: سوت یا اون کے بنے ہوئے موزے جو سخت جاڑے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔
مجلد کی تعریف: اگر ایسے موزوں پر اوپر نیچے دونوں طرف چڑا چڑھا ہوا ہو تو اس کو مجلد کہتے ہیں۔
منعل کی تعریف: اگر صرف نیچے کے حصہ میں چڑا چڑھا ہوا ہو یعنی جوتے کے برابر تو اس کو منعل کہتے ہیں۔
(یعنی ج: ۱، ص: ۳۶۶)

جورین پر مسح جائز ہے یا نہیں؟

- (۱) جورین مجلدین، جورین منعلین پر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے۔
- (۲) اگر جورین مجلد یا منعل نہ ہوں اور رقیق ہو یعنی ان میں ٹخنہ بنیں کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو ان پر بالاتفاق مسح جائز نہیں ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۶۷، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۳۳)
- ٹخنہ بنیں کا مطلب: وہ موزے جن میں تین شرائط پائی جائیں، (۱) اگر ان پر پانی ڈالا جائے تو پاؤں تک نہ پہنچے
- (۲) بغیر باندھے خود ہی پنڈلیوں پر رکے رہیں، (۳) ان کو پہن کر بغیر جوتے کے ایک دو میل پیدل چلا جائے۔

رفیق کا مطلب: وہ موزے جن میں مذکورہ بالا شرائط نہ پائی جائیں۔

(۳) جو بین غیر مجلین وغیرہ متعلین ٹخنیں پر مسح کرنے کے بارے میں قدرے اختلاف ہے۔

امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ کا مرجع عند قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ (معارف ج: ۱، ص: ۳۶۶)

دوسرا مذہب: صاحبین امام احمد کے نزدیک مسح کرنا جائز ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۶۷)

فائدہ: امام ابو حنیفہ نے وفات سے تین یا سات یا نو دن قبل اپنے قول سے رجوع کر کے صاحبین کا قول اختیار کر لیا تھا۔ (یعنی ۱/۳۶۹، معارف السنن ۱/۳۶۶، اعلیٰ السنن ۱/۲۴۴) مسح علی الجوبین کے متعلق تین روایات وارد ہوئی ہیں، (۱) حضرت ابو موسیٰ اشعری سے (۲) حضرت بلالؓ سے، یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ (۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ سے جس کے اندر بڑا اختلاف ہے اور مسح علی الخفین کے جواز کے سلسلہ میں بکثرت احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں اس لئے جو بین کی جن قسموں میں خفین والی شرائط پائی جائیں گی ان کو علت کے مشترک ہونے کی بنیاد پر خفین کا حکم دے کر مسح کے جواز کا قول اختیار کیا جائے گا اور جن میں وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی ان کو خفین کا حکم نہ دے کر مسح کے عدم جواز کا قول اختیار کریں گے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۵۰)

(۹۴/۱۴) وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوتِ وَالْبُرْقَعِ وَالْقَفَّازِينَ

ترجمہ: (۹۴/۱۴) اور جائز نہیں مسح کرنا پگڑی ٹوپی برقع اور دستانوں پر۔

تشریح: پگڑی پر مسح درست نہیں ہے اسی طرح ٹوپی پر بھی مسح جائز نہیں ہے اسی طرح عورت کے لئے برقع پر مسح کرنا جائز نہیں اور بعض لوگ جو شکاری پرندے پکڑتے ہیں وہ ہاتھوں میں دستانے پہنتے ہیں تاکہ پرندوں کے چنگل کی ضرب سے محفوظ رہ سکیں یا بعض لوگ سردی کی وجہ سے دستانے پہنتے ہیں ان پر بھی مسح درست نہیں ہے۔ یعنی خفین پر مسح کے جواز کو قیاس کر کے ان چیزوں (پگڑی ٹوپی برقع دستانے) پر مسح جائز قرار دینا درست نہیں کیونکہ مذکورہ چیزوں پر مسح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔

پگڑی پر مسح کے جواز و عدم جواز کے سلسلہ میں دو قول ہیں

۱۔ امام احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ امام اوزاعی کے نزدیک سر پر مسح کرنے کے بجائے مسح علی العمامہ پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۸۱)

دلیل: عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ تَوَضَّأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (ترمذی شریف ج: ۱، ص: ۲۹) اس کے علاوہ عمرو بن امیہ کی حدیث بخاری ج: ۱، ص: ۲۳ حضرت ثوبان کی روایت ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۱۹ ابو موسیٰ اشعری کی روایت نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۸۰ سے مسح علی العمامہ کا ثبوت ملتا ہے۔

جواب: امام محمد نے فرمایا کہ مسح علی العمامہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (فیض الباری ج: ۱، ص: ۳۰۲ اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۷ معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۵۶)

دوسرا جواب: جن روایتوں میں مسح علی العمامہ کا ذکر ہے وہ مختصر ہیں اصل میں علی ناصیتہ وعمامتہ تھا جیسا کہ حضرت بلال کی روایت میں ہے: مَسَحَ عَلَيَّ الْخُفَيْنِ وَبَنَاصِيَتِهِ وَالْعِمَامَةَ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۵۵) اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تنہا پگڑی کا مسح نہیں فرمایا لہذا اب مسح علی العمامہ کی جملہ روایات کا مکمل یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی مقدار مفروض کا مسح فرمایا اور اس کے بعد پگڑی پر ہاتھ پھیرا اور یہ عمل بیان جواز کے لئے تھا۔

تیسرا جواب: ممکن ہے آپ نے مسح علی العمامہ زکام یا سر میں تکلیف کی وجہ سے کیا ہو، یہ جواب قاضی عیاض نے دیا ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۵۲)

دوسرا مذہب: ائمہ ثلاثہ سفیان ثوری کے نزدیک صرف مسح علی العمامہ کافی نہیں اس سے مسح کا فرض ادا نہ ہوگا۔

(نیل الاوطار ص: ۱۸۱، معارف السنن ۱/۵۲)

دلیل: وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ آیت کا یہ ٹکڑا قطعی ہے اور اس میں سروں پر مسح کرنے کا حکم ہے ظاہر ہے کہ جو شخص پگڑی پر مسح کرے اس کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے سر پر مسح کیا ہے ایسے ہی مسح علی الرأس سے متعلق احادیث تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں اور مسح علی العمامہ کی احادیث اخبار آحاد ہیں لہذا اخبار آحاد کی وجہ سے مسح علی الرأس کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۵۳ تا ۳۵۴ اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۷، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۸۱)

مذکورہ مسئلہ کی مزید تفصیل بدائع الصنائع مع حاشیہ ج: ۱، ص: ۷۱ بذل المجمود ج: ۱، ص: ۸۷ پر ملاحظہ کر لیجئے

فائدہ: مقدار مفروض (جو احناف کے نزدیک چوتھائی سر شافعیہ کے یہاں ایک بال یا تین بال ہے) کے بعد بقیہ سر پر مسح کرنا سنت ہے وہ سنت پگڑی پر کرنے سے ادا ہو سکتی ہے یا نہیں اس بارے میں دو قول ہیں۔

(۱) امام احمد و امام شافعی کے نزدیک باقی مسح پگڑی پر کرنے سے سنت ادا ہو جائے گی۔

(۲) حنفیہ و مالک کے نزدیک ادا نہ ہوگی۔

(۹۵/۱۵) وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَانِ وَإِنْ شَذَّهَا عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ (۹۶/۱۶) فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرءٍ لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ (۹۷/۱۷) وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرءٍ بَطَلَ.

ترجمہ: (۹۵/۱۵) اور جائز ہے مسح جبار پر اگرچہ باندھی ہوں بغیر وضو کے۔ (۹۶/۱۶) چنانچہ اگر گر جائے جبیرہ زخم اچھا ہوئے بغیر تو مسح باطل نہ ہوگا۔

(۹۷/۱۷) اور اگر زخم اچھا ہونے پر گر جائے تو مسح باطل ہو جائے گا۔

جبار: جبیرہ کی جمع ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے باندھنے کی لکڑی یا پٹی یا زخم کی پٹی کو جبیرہ کہتے ہیں۔

جبیرہ پر مسح کرنا محدث کے لئے جائز ہے خواہ وہ پٹی طہارت کی حالت میں باندھی گئی ہو یا حدث کی حالت میں۔
مسح علی جبیرہ دلیل عقلی و نقلی دونوں سے ثابت ہے۔

دلیل عقلی: جبیرہ کھولنے اور باندھنے میں موزہ اتارنے کی نسبت زیادہ حرج ہے اور حرج دور کرنے کیلئے ہی موزوں پر مسح جائز ہوا ہے تو جبیرہ پر بدرجہ اولیٰ مسح کرنا جائز ہوگا۔

دلیل نقلی: حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے ہمارے ایک ساتھی کے سر پر پتھر آگیا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا پھر اتفاق سے ان کو احتلام بھی ہو گیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے معلوم کیا کہ کیا میرے لئے تیمم کی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے لئے ہم کوئی رخصت نہیں پاتے (انہوں نے اجازت نہ دی) حالانکہ تم کو پانی کے استعمال پر قدرت بھی ہے ان صحابی نے غسل کر لیا (جس سے دماغ کے اندر پانی پہنچا) اور انتقال ہو گیا داپسی میں جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو فرمایا ان ہی لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا اللہ انہیں قتل کرے جب وہ جانتے نہ تھے تو پوچھا کیوں نہیں مصیبت زدہ کی شفا سوال ہی ہے، اسے تیمم کافی تھا یا وہ زخم پر پٹی باندھ لیتا پھر اس پر مسح کر لیتا اور باقی بدن کو دھو لیتا۔ (بذل المجہود ج: ۱، ص: ۲۰۵ یعنی ج: ۱، ص: ۳۷۲)

بَابُ الْحَيْضِ

(یہ) باب حیض (کے بیان میں) ہے

ما قبل سے مناسبت: سابق میں ان احداث کا ذکر تھا جو کثرت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور اس باب میں قلیل الوقوع احداث مذکور ہیں۔ (اللباب ج: ۱، ص: ۶۰)

حیض کی لغوی تعریف: بہنا۔

اصطلاحی تعریف: حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو رحم کی گہرائی سے بحالت صحت مقررہ وقت کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۷۶)

حیض کا سبب: حضرت حواء علیہا السلام نے جب شجرہ ممنوعہ کھانے کی وجہ سے رب حقیقی کی حکم عدولی کی تو اللہ نے ان کو حیض کے ساتھ مبتلا کر دیا پس اس وقت سے اب تک ان کی اولاد بنات میں یہ ابتلاء برابر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۷۶، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۰۰)

(۹۸/۱) أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَأَكْثَرُهُ

عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَمَا زَادَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَهُوَ اسْتِحْاضَةٌ.

ترجمہ: (۹۸/۱) حیض کی کم سے کم مدت تین دن اور ان کی راتیں ہیں اور جو اس سے کم ہو وہ حیض نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہے اور حیض کی اکثر مدت دس دن ہے اور جو اس پر زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے۔
تشریح: کم سے کم حیض کی مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس رات ہے کسی کو تین دن تین رات سے کم خون آیا وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے اور اگر دس دن رات سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔

حیض کی اقل مدت و اکثر مدت میں اختلاف ائمہ مع دلائل وجوابات

امام مالک کے نزدیک کم کی کوئی حد نہیں ایک قطرہ بھی ان کے نزدیک حیض ہوگا امام شافعی و امام احمد کے نزدیک ایک دن ایک رات ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۷۷، معارف السنن، ج: ۱، ص: ۴۱۲)
 حنفیہ کے نزدیک تین دن تین رات ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۱۲)
 اکثر مدت کے سلسلہ میں امام شافعی و احمد کا مذہب یہ ہے کہ پندرہ دن ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۰۱)
 امام مالک کے نزدیک سترہ دن احتاف کے نزدیک دس دن۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۱۲)
 احتاف کی دلیل: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ. (اعلاء، ج: ۱، ص: ۲۳۹)
 اس کے علاوہ اہلہ انس معاذ بن جبل ابوسعید خدری عائشہؓ کی روایات احتاف کے مذہب کی تائید کرتی ہیں یہ تمام روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس روایت کے مقابلہ میں احسن ہیں جس سے شوافع کا استدلال ہے۔
 (معارف السنن، ج: ۱، ص: ۴۱۳، یعنی ج: ۱، ص: ۳۷۹)

شوافع و حنابلہ کا استدلال: اس روایت سے ہے جس کے الفاظ ہیں تَمَكُّتٌ إِحْدَاكُنَّ شَطْرُ غُمْرِهَا لِاتَّصَلَى. (معارف ج: ۱، ص: ۴۱۳)

یعنی تم میں سے ہر ایک اپنی عمر کا آدھا حصہ ٹھہری رہتی ہو نماز نہیں پڑھ سکتی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدھی عمر نماز کے قابل نہیں رہتی اور یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ حیض کی اکثر مدت پندرہ دن مانی جائے۔
جواب: اس حدیث کے متعلق ابن الجوزی فرماتے ہیں حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ امام بیہقی فرماتے ہیں أَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ امام نووی فرماتے ہیں۔

حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ. (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۱۳)

اور اگر بالفرض یہ حدیث درست بھی مان لی جائے اور شوافع و حنابلہ کے مذہب کے مطابق پندرہ دن حیض شمار کیا جائے تب بھی مجموعی عمر میں حیض کا حصہ نصف نہیں ہو سکتا کیونکہ قبل البلوغ اور بعد الاياس کا سارا زمانہ بغیر حیض کا ہے۔
 (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۳۹) امام مالک کا استدلال وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ اس آیت میں بغیر

نعین و تقدیر کے حیض کو گندگی قرار دیا ہے۔

جواب: حضرت ابوامامہ وغیرہ صحابہ کی تمام روایات اس آیت کے اجمال کی تفسیر بیان کر رہی ہیں۔

(بدائع ج: ۱، ص: ۱۵۴)

(۹۹/۲) وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالْصُّفْرِ وَالْكَذْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا.

ترجمہ: (۹۹/۲) اور وہ جس کو دیکھے عورت سرخ، زرد، اور نیلا خون حیض کے دنوں میں تو وہ سب حیض ہے یہاں تک کہ دیکھے خالص سفیدی کو۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ حیض کی رنگتوں کو بیان فرما رہے ہیں چنانچہ فرمایا حیض کی مدت کے اندر سرخ زرد بنر خاکی یعنی نیلا سیاہ گدلا، جس رنگ کا خون آئے سب حیض ہے جب تک گدلی بالکل سفید نہ دکھائی دے اور جب بالکل سفید دکھائی دے جیسی کہ رکھی گئی تھی تو اب عورت حیض سے پاک ہوگئی۔

اختلاف الائمہ

(۱) امام مالکؒ کے نزدیک حیض کے خون چار ہیں سرخ کالا زرد نیلا۔

(۲) امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک صرف سرخ اور سیاہ رنگ کا خون حیض ہے باقی استحاضہ کے رنگ ہیں

(۳) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جس رنگ کا بھی خون آئے وہ حیض ہے شرط یہ ہے کہ ایام حیض میں آئے۔

فائدہ: احناف کے نزدیک حیض کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا دار و مدار ایام پر ہے رنگوں کا کوئی اعتبار نہیں

ہے ہر رنگ کا حیض آ سکتا ہے۔

امام مالکؒ کے نزدیک صرف تمیز کا اعتبار ہے عادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام شافعیؒ و امام احمد کے نزدیک اگر صرف عادت ہو تو اس کا بھی اعتبار ہے اور صرف تمیز ہو تو وہ بھی معتبر ہے اور اگر دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو امام شافعی کے نزدیک تمیز مقدم ہوگی اور امام احمد کے نزدیک عادت۔

تمیز بالاوان کی مشروعیت پر ائمہ ثلاثہ کا استدلال

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ اسْوَدُ يُعْرِفُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۹۱)

یعنی حیض کا خون ایک خاص قسم کا سیاہ ہوتا ہے جو کہ پہچان لیا جاتا ہے چنانچہ اگر ایسا ہو جائے تو نماز چھوڑ دے اور

جب وہ خاص رنگ کا خون ختم ہو جائے اور دوسرا شروع ہو جائے تو نماز شروع کر دے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رنگ سے حیض کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

جواب: امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور ابو حاتم نے اس کو منکر قرار دیا۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۹۱)

نیز ابن ابی حاتم نے اپنی علل میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا **هُوَ مُنْكَرُ ابْنِ الْقَطَانَ** نے فرمایا **هُوَ فِي رَأْيِي مُنْقَطِعٌ**۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۱۴)

لہذا یہ حدیث قوت و صحت کے اعتبار سے حنفیہ کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

حنفیہ کی دلیل: **إِنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَنْعَنُ بِالْكَرْسُفِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَكَانَتْ تَقُولُ لَا حَتَّى**

تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۵۲)

یعنی عورتیں حضرت عائشہؓ کے پاس کُرسُف (حیض کے خون سے آلودہ کپڑا) بھیجتی تھیں (وہ عورتیں نماز کے

بارے میں دریافت کرتیں) پس حضرت عائشہؓ ان سے فرماتی تھیں۔ نہیں (جلدی نہ کرو) یہاں تک کہ خالص سفیدی نہ

دیکھ لو (جو حیض کے ختم ہونے کی علامت ہے) اس روایت سے معلوم ہوا کہ رنگوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ سارے رنگ

سفیدی کے علاوہ حیض کے ہو سکتے ہیں۔

(۱۰۰/۳) **وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ غِنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي**

الصَّلَاةَ

ترجمہ: (۱۰۰/۳) اور حیض ساقط کر دیتا ہے حائضہ سے نماز کو اور حرام کر دیتا ہے اس پر روزہ رکھنا اور حائضہ

عورت روزہ کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی۔

تشریح: حیض کے زمانہ میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی

ہے پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا پاک ہونے کے بعد قضا رکھنا پڑے گا؛

یہاں سے امام قدوری حیض کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔

مذکورہ مسئلہ میں اختلاف

علامہ نوویؒ شافعی اور ابن المنذرؒ نے فرمایا ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حائضہ نماز کی

قضا نہیں کرے گی لیکن روزہ کی قضا کرے گی، لیکن خوارج کے نزدیک روزہ کی قضا کی طرح نماز کی بھی قضا حائضہ پر

ضروری ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۰۱ معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۳۱ بذل المجہود ج: ۱، ص: ۱۵۷)

حائضہ سے نماز ساقط ہونے کی علتیں

(۱) امام الحرمین کے نزدیک یہ حکم خلاف قیاس ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی حدیث کے الفاظ ہیں۔

كُنَّا نَوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نَوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۴۲)
ہم کو صرف روزوں کی قضا کا حکم ہوتا تھا نماز کی قضا کا حکم نہیں ہوتا تھا۔

دوسری علت

اگر نمازوں کی قضا واجب ہو تو فرض مکرر اور دو گنا ہو جائیگا جس کے ادا کرنے میں حرج ہے اس لئے شارح نے ان کی قضا کو ساقط کر دیا اور قضاء صوم میں بہ بات لازم نہیں آتی اس علت کو علامہ نووی نے شرح مہذب میں پسند کیا ہے۔
(معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۴۲)

(۱۰۱/۴) وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

ترجمہ: (۱۰۱/۴) اور نہ داخل ہو مسجد میں۔

تشریح: جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر غسل کرنا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا درست نہیں ہے

اختلاف الائمہ

امام شافعیؒ کے نزدیک حائضہ اور جنبی کا مسجد سے گذرنا تو جائز ہے مگر ٹھہرنا جائز نہیں۔ (مستفاد معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۵۴، یعنی ج: ۱، ص: ۳۹۲ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۴۷)

دلیل: حضرت جابر اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہما کی روایات سے استدلال ہے جن کے اندر ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں مسجد سے گذرتے تھے۔ (نیل الاوطار، ج: ۱، ص: ۲۴۷، معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۵۵)

جواب: کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فعل کا علم ہوا ہو اور آپ نے ان کو اس پر برقرار رکھا ہو یہ صحابہ کا اپنا فعل تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۹۳)

دوسرا مذہب

امام ابو حنیفہ امام مالک سفیان ثوری اور جمہور علماء کے نزدیک جنبی اور حائضہ کے لئے نہ مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے اور نہ گذرنا جائز ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۵۴، یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۳۹۱ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۴۷)

دلیل: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۳۰ نیل، ج: ۱، ص: ۲۴۷) میں حائضہ اور جنبی کے لئے مسجد حلال نہیں کرتا یعنی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا یہ حدیث مطلق ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے خواہ ٹھہرنے کی غرض سے ہو یا گذرنے کی غرض سے۔

(بدائع الصنائع ۱/۱۵۱)

تیسرا مذہب

امام احمد بن حنبل کے نزدیک حائضہ عورت کے لئے کسی بھی صورت میں مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے لیکن اگر جہنی حدیث دور کرنے کی نیت سے وضو کرے تو اس کے لئے مسجد میں داخل ہونا اور ٹھہرنا جائز ہے۔
(معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۵۵)

(۱۰۲/۵) وَلَا تَطُوفُ بِالنِّبِیِّ

ترجمہ: (۱۰۲/۵) اور نہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔

تشریح: حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہ کرے کیونکہ بیت اللہ کا طواف نماز کے مانند ہے اور حائضہ کے واسطے نماز پڑھنا ممنوع ہے لہذا طواف کرنا بھی ممنوع ہوگا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۹۳ فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۲۷)

(۱۰۳/۶) وَلَا یَاتِیْہَا زَوْجُہَا

ترجمہ: (۱۰۳/۶) اور اس کے پاس اس کا شوہر نہ آئے یعنی وطنی نہ کرے۔

تشریح: حیض کے زمانہ میں صحبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے صحبت کے علاوہ اور تمام باتیں درست ہیں یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ۔

اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں

- (۱) حائضہ سے صحبت کرنا بالاتفاق حرام ہے۔
- (۲) ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے سے لطف اندوز ہونا بالاتفاق حرام ہے۔
- (۳) ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصہ سے استمتاع مختلف فیہ ہے اور اس بارے میں دو مذہب ہیں۔
- (۱) امام احمد بن حنبل امام محمد امام اوزاعی اسحاق بن راہویہ کے نزدیک شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم سے لطف اندوز ہونا جائز ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۳۹ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۹۷)
- دلیل:** حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہود کی عادت یہ تھی کہ جب کسی عورت کو حیض آتا تو نہ وہ اس عورت کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے اور نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

صحابہ نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا اللہ نے وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ آیت نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْبَحْأُ. (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۹۶/۲۹۷ البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۰۸، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۲۷) یعنی وطنی کے علاوہ ہر کام کرو۔

جواب: مذکورہ حدیث میں جو صحبت کی جگہ سے لطف اندوز ہوئے کی ممانعت وارد ہوئی ہے اس میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ بھی شامل ہے سَدًّا لِلذَّرِیْعَةِ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۶۵)
اس جواب کی تائید فرمان نبی سے بھی ہوتی ہے مَنْ وَقَعَ حَوْنُ الْجَحْمِ يُوشِكُ أَنْ يُؤَاقِعَهُ ”جو شخص خصوصی جگہ کے آس پاس وقوع پذیر ہوتا ہے اکثر اس کے اندر گھسنے کے بھی مواقع پیش آ جاتے ہیں۔

(نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۲۹۔ البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۰۸)

دوسرا مذہب: شیخین امام مالک امام شافعی کا صحیح قول یہ ہے کہ حائضہ عورت کی ناف سے لے کر زانو تک مرد کو نزدیکی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۳۹۔ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۲۹۔ البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۰۷۔ فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۴۷)

دلیل: حضرت عبد اللہ بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حالت حیض میں میرے لئے اپنی بیوی سے کوئی چیز حلال ہے آپ نے فرمایا لَنْكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۰۸۔ ابوداؤد ج: ۱، ص: ۲۸) یعنی ازار سے اوپر سب کچھ جائز ہے تحت الازار جائز نہیں۔

علاوہ ازیں مذہب ثانی کے قائلین کے دلائل حرمت پر دلالت کرتے ہیں اور مذہب اول کے قائلین کے دلائل حلت پر دال ہیں اور حلت و حرمت میں اگر تعارض ہو جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۵۱)

(۱۰۴/۷) وَلَا يَجُوزُ لِحَائِضٍ وَلَا لِحُجُبٍ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: (۱۰۴/۷) اور جائز نہیں حائضہ اور جنبی کے لئے قرآن پڑھنا۔

تشریح: جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس شخص پر غسل کرنا واجب ہو ان کو قرآن کریم پڑھنا اور چھونا درست نہیں لیکن اگر قرآن شریف جزاں میں لپٹا ہو تو اس وقت قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔
اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن پڑھاتی ہو تو ایسی صورت میں بچے کرہاں درست ہے اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیت رَوَاں کہلائے۔

اختلاف الائمه

امام ابو حنیفہؒ امام احمدؒ امام شافعیؒ کے نزدیک حائضہ اور جنبی کے لئے تلاوت قرآن ناجائز ہے۔

(معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۳۵۔ اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۱، ص: ۲۶۶)

دوسرا مذہب: امام مالک کے نزدیک حائضہ کے واسطے قرأت قرآن جائز ہے۔

(یعنی ج: ۱، ص: ۳۹۶، معارف ج: ۱، ص: ۴۳۵)

دلیل: حائضہ عورت معذور ہے اور قرأت قرآن کی متاج ہے اور پاکی حاصل کرنے پر بھی قادر نہیں ہے کیونکہ مدت حیض طویل ہوتی ہے اگر اس عرصہ کے اندر مطلقاً نہیں پڑھے گی تو نسیان کا خوف ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۹۶)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل مع جواب مالکؒ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

(ترمذی ج: ۱، ص: ۳۳)

یعنی حائضہ اور جنبی قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ حدیث پاک صراحۃً حائضہ کے لئے تلاوت قرآن کے عدم جواز پر دلالت کرتی ہے لہذا امام مالک کی عقلی دلیل حدیث کے مقابلہ میں حجت نہیں ہو سکتی۔

(۱۰۵/۸) وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحَدِّثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بَغْلَافِهِ.

ترجمہ: (۱۰۵/۸) اور جائز نہیں ہے بے وضو کے لئے قرآن کو چھونا مگر یہ کہ اس کو اس کے غلاف سے پکڑے۔

تشریح: بے وضو کے لئے قرآن شریف چھونا ناجائز ہے لیکن اگر جزوان میں لپٹا ہوا ہو تو پھر چھونا درست ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کو پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔

(۱۰۶/۹) فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْخَيْضِ لِأَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجْزْ وَطِئُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَوةٍ كَامِلَةٍ (۱۰۷/۱۰) وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطِئُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ.

ترجمہ: (۱۰۶/۹) چنانچہ جب بند ہو جائے حیض کا خون دس دن سے کم میں تو اس سے صحبت جائز نہیں یہاں تک کہ غسل کرے یا گذر جائے اس پر ایک کامل نماز کا وقت۔ (۱۰۷/۱۰) اور اگر بند ہوا اس کا خون دس دن میں تو اس سے صحبت جائز ہے غسل کرنے سے پہلے۔

تشریح: کسی کی عادت پانچ دن کی تھی جتنے دن کی عادت تھی اتنے ہی دن خون آیا پھر بند ہو گیا تو جب تک غسل نہ کرے تب تک صحبت کرنا جائز نہیں کیونکہ خون کبھی بنے لگتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے چنانچہ بند ہونے کی جہت کو ترجیح دینے کے لئے غسل کرنا ضروری ہے۔

اور اگر غسل نہیں کیا تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے یعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے تب صحبت درست ہے اس سے پہلے درست نہیں اور اگر پورے دس دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہوا ہے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے خواہ غسل کر چکی ہو یا ابھی نہ کیا ہو کیونکہ حیض دس روز سے زیادہ نہیں آتا۔

(۱۰۸/۱۱) وَالطَّهْرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي مُدَّةِ الْخَيْضِ فَهُوَ كَالِدَّمِ الْجَارِي (۱۰۹/۱۲) وَأَقَلُّ الطَّهْرِ

خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ.

ترجمہ: (۱۰۸/۱۱) اور پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں۔
طرح ہے۔ (۱۰۹/۱۲) اور پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اگر پندرہ دن ہو تو اس کو طہر کامل کہتے ہیں اور اس پر حیض سے طہارت حاصل کرنے کے احکام مرتب ہوں گے اور اگر پندرہ دن سے کم مدت ہو تو اس کو طہر ناقص کہتے ہیں اس کے فاصلہ ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے۔

تشریح: طہر کی تعریف: وہ زمانہ جو دو خونوں کے درمیان حد فاصل ہے اس کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اگر پندرہ دن ہو تو اس کو طہر کامل کہتے ہیں اور اس پر حیض سے طہارت حاصل کرنے کے احکام مرتب ہوں گے اور اگر پندرہ دن سے کم مدت ہو تو اس کو طہر ناقص کہتے ہیں اس کے فاصلہ ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے۔

طہر کامل کی مثال: ایک عورت تین دن خون دیکھے پھر پندرہ دن پاکی دیکھے اور پھر تین دن خون دیکھے تو یہ پندرہ دن بالاتفاق طہر ہے اور دو خونوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ طہر ناقص کے فاصلہ ہونے اور نہ ہونے میں امام صاحب سے چار روایتیں ہیں۔

طہر ناقص مطلقاً فاصل نہیں ہوگا، (یعنی اگر طہر ناقص کو دونوں طرف سے خون گھیرے ہوئے ہو خواہ ایک دن ہو یا زیادہ دس دن ہو یا دس سے باہر) درمیان کی پاکی کو حیض سمجھا جائے گا اگر عورت کی عادت مقرر ہے تو ایام عادت حیض اور باقی استحاضہ ہے اور اگر عادت مقرر نہیں ہے تو دس دن حیض اور باقی استحاضہ ہے۔

مثال: ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا پھر چودہ دن پاک رہی پھر ایک دن خون دیکھا اور ہر ماہ اس کی عادت اٹھ روز خون آنے کی ہے تو اس کی عادت کے مطابق آٹھ دن حیض قرار دیئے جائیں گے اور باقی استحاضہ۔

اور اگر عادت مقرر نہیں ہے تو شروع کے دس دن حیض اور باقی استحاضہ ہوگا یہ قول امام ابو یوسف کا ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا آخری قول ہے عورتوں پر آسانی کی خاطر اسی قول پر علماء نے فتویٰ دیا ہے صاحب عنایہ کے بقول اسی مذہب میں مفتی و مستفتی دونوں کے لئے آسانی ہے اسی قول کو امام قدوری نے کتاب میں ذکر کیا ہے مزید افادہ کے لئے امام ابو حنیفہ سے منقول اور تین روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تاکہ قدوری میں ذکر کردہ نقشہ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

(۱) امام محمد کی روایت جو امام صاحب سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ طہر ناقص اگر دو خونوں کے درمیان مدت حیض میں واقع ہو تو یہ طہر فاصل نہ ہوگا بلکہ مسلسل خون کے حکم میں ہوگا جیسے ایک دن خون دیکھا پھر پانچ دن پاک رہی، پھر ایک دن خون دیکھا تو سات دن حیض کے شمار ہوں گے اور امام محمد کا مذہب جس میں مذکورہ شرط کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ درمیان کی پاکی جب تین دن سے کم ہو تو سارے ایام حیض کے سمجھے جائیں گے اور دونوں خونوں کے درمیان کی پاکی تین دن یا اس سے زیادہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ پاکی دونوں خونوں کے برابر ہے یا کم ہے ان دونوں صورتوں میں بھی سب ایام حیض کے ہی سمجھے جائیں گے، اور اگر درمیان کی پاکی دونوں طرف کے خونوں سے زیادہ ہے تو پھر غور کیا جائیگا اگر دونوں جانب کے خونوں میں سے کوئی ایک حیض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے حیض بنا دیا جائے گا اور دوسری

طرف کے خون کو استخاضہ اور اگر حیض بنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر سارے ایام حیض کے سمجھے جائیں گے۔
مثالیں: ایک عورت دو دن خون دیکھے پھر پانچ دن پاک رہے پھر تین دن خون دیکھے اس صورت میں خون کا مجموعہ طہر کے برابر ہے۔

دوسری صورت: تین دن خون دیکھا تین دن پاک رہی پھر ایک دن خون دیکھا اس صورت میں خون کا مجموعہ طہر سے زیادہ ہے لہذا دونوں صورتوں میں طہر فاصل نہ ہوگا بلکہ سارے ایام حیض میں شمار ہوں گے۔
تیسری صورت: ایک عورت دو دن خون دیکھے پھر پانچ دن پاک رہے پھر دو دن خون دیکھے چونکہ اس صورت میں پاکی خون کے مجموعہ سے زیادہ ہے اور کسی ایک جانب حیض بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے لہذا سارے ایام استخاضہ کے ہوں گے۔

دوسری روایت: امام زفر کے نزدیک جب حیض کی اکثر مدت میں اقل مدت کے بقدر خون دیکھے تو درمیان کی پاکی جاری خون کے مانند ہے چنانچہ سارے ایام حیض کے سمجھے جائیں گے اور اگر حیض کی اکثر مدت میں اقل مدت کے بقدر خون نہیں دیکھا تو پھر کچھ بھی حیض نہیں سمجھا جائے گا۔

مثال: ایک عورت نے دو دن خون دیکھا سات دن پاک رہی پھر ایک دن خون دیکھا تو سارے ایام حیض کے ہیں کیونکہ حیض کی اکثر مدت میں اقل مدت کے بقدر خون دیکھا ہے۔

دوسری مثال: ایک دن خون دیکھا آٹھ دن پاک رہی پھر ایک دن خون دیکھا اس صورت میں کچھ بھی حیض نہیں ہے کیونکہ اکثر مدت میں اقل مدت کے بقدر خون نہیں دیکھا۔

تیسری روایت جو حسن بن زیاد کی امام صاحب سے منقول ہے: وہ یہ ہے کہ درمیان کی پاکی جب تین دن سے کم ہو تو سارے ایام حیض کے ہوں گے جیسا کہ امام محمد نے فرمایا ہے اور اگر تین دن ہو یا تین دن سے زیادہ خواہ پاکی دونوں جانب کے خونوں کے برابر ہو یا دونوں طرف کا خون پاکی سے زیادہ ہو تو تمام صورتوں میں مطلقاً فاصل ہوگا۔

مثال: ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا دو دن پاک رہی پھر ایک دن خون دیکھا تو سارے ایام حیض کے ہیں۔

دوسری مثال: ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا سات دن پاک رہی پھر دو دن خون دیکھا اس صورت میں کچھ حیض نہیں ہے۔

فائدہ: جملہ مذاہب اور مثالوں کو سامنے رکھ کر مندرجہ ذیل نقشہ ملاحظہ کیجئے انشاء اللہ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔

نقشہ طہر متخلل مع اختلاف ائمہ اربعہ

اور اصحاب مذاہب

مسئلہ کا حکم

صورت مسئلہ

حسن بن زیادؒ	امام زفرؒ	امام محمدؒ	امام ابو یوسفؒ	
حیض نہیں ہے	حیض نہیں ہے	حیض نہیں ہے	مکمل حیض ہے	ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا آٹھ دن پاک رہی پھر ایک دن خون دیکھا۔
.	.	.	.	(۲) ایک گھنٹہ خون دیکھا اور دو گھنٹہ کم دس دن پاک رہی پھر ایک گھنٹہ خون دیکھا۔
حیض نہیں ہے	مکمل حیض ہے	حیض نہیں ہے	مکمل حیض ہے	(۳) ایک عورت نے دو دن خون دیکھا سات دن پاک رہی اور ایک دن خون دیکھا یا ایک دن خون دیکھا اور سات دن پاک رہی اور دو دن خون دیکھا۔
پہلے تین دن حیض باقی استحاضہ	.	پہلے تین دن حیض اور باقی استحاضہ	.	(۴) ایک عورت نے تین دن خون دیکھا چھ دن پاک رہی اور ایک دن خون دیکھا
آخری تین دن حیض باقی استحاضہ	.	آخری تین دن حیض باقی استحاضہ	.	(۵) ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا چھ دن پاک رہی پھر تین دن خون دیکھا
چار دن حیض ہے خواہ شروع میں ہو یا آخر میں ہو	.	مکمل حیض ہے	.	(۶) ایک عورت نے چار دن خون دیکھا پانچ دن پاک رہی اور ایک دن خون دیکھا یا ایک دن خون دیکھا، پانچ دن پاک رہی اور چار دن خون دیکھا۔

(۷) ایک دن خون دیکھا دو دن طہر ایک دن خون				مکمل حیض ہے
(۸) تین دن خون دیکھا چھ دن پاک رہی پھر تین دن خون دیکھا	پہلے دس دن حیض اور باقی استحاضہ	پہلے تین دن حیض اور باقی استحاضہ	پہلے دس دن حیض اور باقی استحاضہ	پہلے تین دن حیض اور باقی استحاضہ

نوٹ: ہر ایک مسئلہ کی دلیل بائبل میں مذہب کے تحت دیکھ سکتے ہیں۔

(۱۱۰/۱۳) وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ هُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَا الصَّوْمَ وَلَا الْوُطْىَ (۱۱۱/۱۴) وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامٍ عَادَتِهَا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ إِسْتِحَاضَةٌ (۱۱۲/۱۵) وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِي إِسْتِحَاضَةٌ.

ترجمہ: (۱۱۰/۱۳) اور استحاضہ کا خون وہ ہے جس کو دیکھے عورت تین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ چنانچہ اس کا حکم نکیر کا حکم ہے کہ نہ نماز کو روکتا ہے اور نہ روزے کو اور نہ صحبت کو۔ (۱۱۱/۱۴) اور اگر بڑھ گیا خون دس دن پر حالانکہ عورت کی عادت مقرر ہے تو وہ اپنی عادت کے ایام کی طرف لوٹائی جائیگی اور جو اس سے زائد ہو وہ استحاضہ ہے۔ (۱۱۲/۱۵) اور اگر عورت استحاضہ ہی کی حالت میں بالغ ہوئی تو اس کا حیض دس دن ہے ہر ماہ میں سے اور باقی استحاضہ ہے

تشریح: استحاضہ کے لغوی معنی بہنا۔

اصطلاحی تعریف: وہ خون ہے جو رحم کے راستہ سے کسی بیماری کی بنا پر غیر معین وقت میں جاری ہوتا ہے، استحاضہ کا حکم ایسا ہے جیسے کسی کی نکیر پھوٹے اور بند نہ ہو، مستحاضہ عورت نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے قضا نہ کرنی چاہئے اور اس سے صحبت کرنا بھی درست ہے۔

کسی عورت کو ہمیشہ تین یا چار دن خون آتا ہے پھر کسی مہینہ میں زیادہ آگیا اور دس دن سے بھی بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت کے ہیں اتنا تو حیض ہے باقی سب استحاضہ ہے ان دنوں کی نمازیں قضا پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر ایسی عورت ہو کہ پہلے اس کو حیض نہ آیا تھا اسی حیض سے بالغ ہوئی مگر جو حیض بلوغ کا آیا دس دن سے تجاوز کر گیا تو اس کا حیض ہر ماہ دس دن ہوگا اور باقی استحاضہ ہے۔

مستحاضہ کے ساتھ جماع کا حکم: مستحاضہ کے ساتھ وطی کے جواز عدم جواز میں دو مذہب ہیں۔

(۱) امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے البتہ طول مدت کی وجہ سے وطی کی جاسکتی ہے اور طول مدت چار ماہ ہیں بہر کیف نماز پڑھنا ضروری ہے۔

(۲) ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک اس کے ساتھ وحلی کرنا جائز ہے۔

نوٹ: متن کی تشریح یہاں تک مکمل ہو چکی آگے مزید افادے کے لئے اقسام المستحاضہ کا بیان ہے۔

احناف: کے نزدیک مستحاضہ کی تین قسمیں ہیں (۱) مہجۃ (۲) معقودہ (۳) متخیرہ۔

مہجۃ: وہ بالغ لڑکی جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ حیض شروع ہوا اور پھر مستقل جاری ہو گیا۔

حکم: دس دن حیض میں شمار کرے گی اور نماز روزہ چھوڑ دے گی اور دس دن گزرنے کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی اور بیس دن بعد پھر ایام حیض شمار کرے گی۔

معقودہ: وہ عورت جس کو پہلے حیض آچکا تھا اور بعد میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور استحاضہ سے قبل دم حیض کے لئے عادت متعین تھی۔

حکم: ایام عادت کے بعد جو خون آرہا ہے اگر دس دن سے پہلے پہلے بند ہو جائے تو پورا خون حیض ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی اور اگر دس دن کے بعد بھی خون جاری ہے تو ایام عادت کے بعد کے خون کو استحاضہ کا خون قرار دیا جائے گا اور ایام عادت کے بعد جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا لازم ہوگی۔

متخیرہ: وہ عورت جو معقودہ تھی پھر برابر خون جاری ہو گیا اور اپنی پہلی عادت بھی بھول گئی اس کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) متخیرہ بالعدد: وہ عورت جس کو ایام حیض کی تعداد یاد نہیں رہی کہ پانچ دن آتا تھا یا سات دن۔

حکم: جس دن سے حیض آتا شروع ہوا اس دن سے وہ تین دن تین رات تک نماز چھوڑ دے گی، تین دن کے بعد اکثر مدت حیض کے جو سات دن باقی ہیں، ان میں نماز غسل کر کے پڑھے گی کیونکہ ہر ایک دن حیض سے فارغ ہونے کا احتمال ہے اس کے بعد بیس دن تک وضو لکل صلوٰۃ کرے گی۔

(۲) متخیرہ بالوقت: جس کو یہ یاد نہیں کہ مہینے کے شروع میں حیض آیا کرتا تھا یا بیچ میں یا آخر میں۔

حکم: ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ جتنے ایام اس کے حیض کے ہوا کرتے تھے اتنے دن (مثلاً شروع کے پانچ دن) ہر نماز کے لئے نیا وضو کرے گی اور باقی پچیس دن ہر نماز کے لئے غسل کرے گی۔

(۳) متخیرہ بالعدد والزمان: وہ عورت جس کو نہ ایام حیض یاد ہے اور نہ اس کا زمانہ یاد ہے دونوں ہی چیزیں

بھول گئی۔

حکم: مہینے کے شروع میں تین دن تک ہر نماز کے لئے نیا وضو کرے گی اور باقی ستائیس دن تک غسل لکلی صلوٰۃ کرے گی۔

(۱۱۳/۱۶) وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجَرَحُ الَّذِي لَا يَرْفَأُ يَتَوَضَّوْنَ لَوْ قُبِ كُلِّ صَلَوةٍ وَيُصَلُّوْنَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وَضُوءُهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ لِصَلَوةٍ أُخْرَى.

ترجمہ: (۱۱۳/۱۶) اور مستحاضہ اور جس کو ہر وقت پیشاب پٹکتا ہو اور جس کو دائمی نکسیر ہو اور جس کو ایسا زخم ہو کہ نہیں بھرتا تو یہ لوگ وضو کریں ہر نماز کے وقت کے لئے اور پڑھیں اس وضو سے وقت کے اندر جو چاہیں فرائض و نوافل سے اور جب وقت نکل جائے تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا اور ان پر لازم ہے از سر نو وضو کرنا دوسری نماز کے لئے۔

تشریح: اس عبارت میں دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) مستحاضہ عورت اور جس کو پیشاب آنا نہ تھمتا ہو اور جس کی نکسیر پھوٹے اور بند نہ ہو اور جس کے ایسا زخم ہو کہ اس سے خون نہیں رکتا ان معذورین کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کریں پھر اس وضو سے وقت کے اندر جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں خواہ فرض ہو یا نوافل واجب ہو یا قضاء ہو یا نذر کی نمازیں۔

(۲) جب فرض نماز کا وقت نکل جائے تو ان معذورین کا وضو باطل ہو جائے گا، اب اگر کوئی معذور دوسری فرض نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لئے نیا وضو کرنا ضروری ہوگا۔

اختلاف الائمه

مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے گی یا ہر نماز کے وقت کے لئے اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

(۱) امام شافعی سفیان ثوری اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق ہر فرض نماز کے لئے معذورین اور مستحاضہ پر وضو کرنا لازم ہے نہ کہ نماز کے وقت کے لئے۔ (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۲۹۶ بذل المحجود ج: ۱، ص: ۱۷۸)

دلیل: اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. (یعنی ج: ۱، ص: ۳۱۵ درایہ ج: ۱، ص: ۸۹) یعنی مستحاضہ ہر نماز کے لئے وضو کرے حدیث پاک میں لفظ صلاۃ مطلق ہے اور اَلْمُطَلَّقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْفَرْدِ الْكَامِلِ کے قاعدہ کے اعتبار سے نماز کا فرد کامل فرض ہوتا ہے اس لئے صلاۃ سے فرض نماز مراد ہے مطلق نماز نہیں۔

جواب: لِكُلِّ صَلَاةٍ میں لام ظرفیت کے لئے ہے یعنی لَوْ قَتِ كُلِّ صَلَاةٍ اس کی دلیل وہ روایت ہے جس کے اندر لِكُلِّ صَلَاةٍ کے بجائے عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ کا لفظ آیا ہے جیسا کہ امام حبیہ کی روایت کے اندر ہے۔

(طحاوی ج: ۱، ص: ۷۷)

مذہب (۲) امام ابو حنیفہ امام زفر امام ابو یوسف امام محمد اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق ہر نماز کے وقت کے لئے معذورین اور مستحاضہ پر ایک وقت وضو کرنا ضروری ہے اور وقت کے اندر اندر جتنی نمازیں چاہیں فرض نفل واجب نذر کی پڑھ سکتے ہیں۔ (بذل المحجود ج: ۱، ص: ۱۷۸)

دلیل: اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لَوْ قَتِ كُلِّ صَلَاةٍ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۲۶)

مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرے نیز شوافع کی پیش کردہ روایت نص ہے۔ اور ہماری پیش کردہ روایت مفسر ہے نص اور مفسر کے درمیان تعارض کی صورت میں مفسر کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ (نور الانوار ص: ۹۳)

معذورین کے لئے خروج وقت ناقض وضو ہے یا دخول وقت اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے امام زفر کے نزدیک معذورین کے لئے دخول وقت ناقض وضو ہے۔

دلیل: طہارت کا اعتبار ضرورت ادائیگی نماز کے لئے کیا گیا ہے اور وقت سے پہلے اس کی ضرورت ہی نہیں اس لئے یہ معتبر نہ ہوگی۔

امام یوسف کے نزدیک خروج ودخول دونوں ناقض ہیں۔

دلیل: طہارت کی ضرورت وقت پر منحصر ہے نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد لہذا وقت کے علاوہ طہارت غیر معتبر ہوگی اس لئے خروج ودخول دونوں ہی منافی ہوں گے۔

طرفین: کے نزدیک خروج وقت ناقض وضو ہے کیونکہ وقت سے پہلے طہارت کی ضرورت اس وجہ سے ہے تاکہ اول وقت میں نماز ادا کر سکے اور خروج وقت سے اصل میں حاجت ختم ہو جانے کی دلیل ہے۔

(۱۱۳/۱۷) وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ (۱۱۵/۱۸) وَالْدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي حَالٍ وَلَا دَيْهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ (۱۱۶/۱۹) وَأَقْلُ النِّفَاسِ لِأَحَدٍ لَهُ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

ترجمہ: (۱۱۳/۱۷) اور نفاس وہ خون ہے جو نکلے پیدائش کے بعد۔ (۱۱۵/۱۸) اور وہ خون جس کو حاملہ دیکھے یا عورت ولادت کے وقت بچہ ہونے سے پہلے دیکھے تو وہ استحاضہ ہے۔ (۱۱۶/۱۹) اور کم سے کم نفاس کی کوئی حد نہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے اور جو اس پر زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے۔

تشریح: نفاس کی تعریف: وہ خون جو ولادت کے بعد نکلتا ہو۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۴۶۳) اگر حاملہ عورت حمل کے دوران یا بچے کی پیدائش کے وقت پیدا ہونے سے پہلے خون دیکھے تو حنفیہ کے نزدیک یہ خون استحاضہ کا خون ہوگا امام اوزاعی امام زہری سفیان ثوری امام احمد کا مذہب بھی یہی ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۲۵)

دوسرا مذہب: امام شافعی کا اصح قول اور امام مالک کے نزدیک حیض ہے یہ حضرات اس کو نفاس پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ دونوں رحم سے ہی آتے ہیں۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۲۵)

احناف کی دلیل: حمل کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے تو حالت حمل میں جو خون نکلے گا وہ رحم کے علاوہ سے ہوگا اور رحم کے علاوہ سے جو خون آتا ہے وہ استحاضہ کا ہوتا ہے۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۱۶۵)

امام شافعی کی دلیل کا جواب: نفاس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے رحم کا منہ کھل گیا اور رحم کا منہ کھلنے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس ہی کا ہوتا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۲۶)

نفاس کی اکثر مدت میں اختلاف ہے

اس بارے میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں

(۱) امام مالک کی ایک روایت اور امام شافعی کا مشہور مذہب یہ ہے کہ نفاس کی اکثر مدت ساٹھ دن ہے۔

(معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۶۳ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۰۴ یعنی ج: ۱، ص: ۳۲۹)

دلیل: امام شافعی سے منقول ہے کہ اکثر مدت نفاس ساٹھ دن ہے۔ (بدائع ج: ۱، ص: ۱۵۷)

امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں عورتیں دو ماہ نفاس کا خون دیکھتی تھیں اور ربیعہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ ساٹھ روز نفاس کا خون آتا ہے۔ (ہدایہ مع الخاشیہ ج: ۱، ص: ۷۰)

جواب: آپ کا مذہب نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی کے قول سے بلکہ بعض تابعین کے اقوال سے ثابت ہے لہذا یہ اقوال احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

دوسرا مذہب: امام ابو حنیفہ امام احمد امام مالک کی ایک روایت سفیان ثوری کے نزدیک اکثر مدت چالیس دن ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۶۳ یعنی ج: ۱، ص: ۳۲۹)

دلیل: حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ نفاس والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چالیس دن بیٹھتی تھی۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۳۶۱ ابوداؤد ج: ۱، ص: ۳۳۳ اس کے علاوہ عائشہ ابن عباس ابو ہریرہ کی روایات بھی ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہیں۔ (بدائع ج: ۱، ص: ۱۵۸)

(۱۱۷/۲۰) وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِي النَّفَاسِ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا.

ترجمہ: (۱۱۷/۲۰) اور جب بڑھ جائے خون چالیس دن پر اور حال یہ ہے کہ یہ عورت اس سے پہلے بچہ جن چکی ہے اور اس کی نفاس میں عادت ہے تو وہ اپنے ایام عادت کی جانب پھیری جائے گی اور اگر اس کی عادت مقرر نہ ہو تو اس کا نفاس چالیس دن ہے۔

تشریح: اگر خون چالیس دن سے بڑھ گیا تو اگر پہلا ہی بچہ ہوا تو چالیس دن نفاس کے ہیں اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے چنانچہ چالیس دن کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے اور اگر یہ پہلا بچہ نہیں بلکہ اس سے پہلے جن چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس کی عادت ہوا اتنے دن نفاس کے ہیں اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔

(۱۱۸/۲۱) وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَّمِ غَقِيبَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي

حَبِيفَةُ وَأَبَى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزَفَرٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِي.

ترجمہ: (۱۱۸/۲۱) اور جس عورت نے جنے دو بچے ایک پیٹ میں تو اس کا نفاس وہ خون ہوگا جو نکلے پہلے بچہ کی پیدائش کے بعد شیخین کے نزدیک امام محمد اور امام زفر نے فرمایا کہ دوسرے بچہ کی پیدائش کے بعد سے ہوگا۔
تشریح: اگر چھ مہینے کے اندر اندر آگے پیچھے دو بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچہ سے شمار کی جائے گی یہ مذہب شیخین کے نزدیک ہے امام محمد و امام زفر کے نزدیک دوسرے بچہ کی ولادت کے بعد سے نفاس شمار کیا جائے گا۔
دلیل: دوسرے بچہ کی ولادت سے پہلے وہ حاملہ تھی اور حاملہ عورت کو جس طرح حیض نہیں آتا اس طرح وہ نفاس واپی بھی نہ ہوگی اسی وجہ سے اگر یہ عورت مطلقہ ہو تو اس کی عدت بالاتفاق دوسرے بچہ کی ولادت سے پوری ہوگی۔
شیخین کی دلیل: جب اس نے پہلا بچہ جنا تو رحم کا منہ کھل گیا اور خون جاری ہو گیا لہذا رحم سے آنے والا خون نفاس ہی کا ہوگا۔

امام محمد کی دلیل کا جواب: عدت کا تعلق وضع حمل سے ہے جو عورت کی طرف منسوب ہے، اللہ نے فرمایا
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ حمل کہتے ہیں جو کچھ بھی پیٹ میں ہو اور ظاہر ہے کہ حمل صرف پہلا بچہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ جتنے بچے ہیں سب حمل ہیں لہذا سب کی وضع کے بعد عدت پوری ہوگی۔

بَابُ الْأَنْجَاسِ

یہ باب نجاستوں کے بیان میں ہے

انجاس واحد نجس عین نجاست اور نجس بکسر الجیم۔ وہ چیز جو پاک نہ ہو۔

نجاست کی دو قسمیں ہیں

(۱) حکمیہ (۲) حقیقیہ

حکمیہ کی تعریف: انسان کی وہ حالت جس میں نماز اور قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہے۔
نجاست حقیقیہ کی تعریف: وہ چیز جس سے انسان نفرت کرتا ہے اپنے بدن کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کو اس سے بچاتا ہے۔ (علم الفقہ ج: ۱، ص: ۴۳)

اس سے قبل امام قدوری نے نجاست حکمی اور اس سے پاکی کے طریقے اور احکامات کو بیان فرمایا ہے اب اس باب میں نجاست حقیقی اس کی قسمیں اور احکامات کو بیان کریں گے، چونکہ نجاست حکمی اتنی ہی ہے بہ نسبت نجاست حقیقی کے اس لئے نجاست حکمی کے احکام پہلے ذکر کئے گئے۔

(۱۱۹/۱) تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَتَوْبَهُ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ

ترجمہ: (۱۱۹/۱) نجاست کا پاک کرنا واجب (فرض) ہے نمازی کے بدن سے اس کے کپڑے سے اور اس جگہ سے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے۔
تشریح: تطہیر النجاسة عین نجاست پاک نہیں کی جاسکتی اس لئے یہاں پر مضاف محذوف مانا جائے گا یعنی تطہیر محل النجاسة جیسے واسئل القرية ای اهل القرية حاشیہ (۲)
 صورت مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے بدن اور اس کے کپڑے اور اس جگہ سے جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے نجاست زائل کرنا فرض ہے۔

(۱۲۰/۲) وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَانِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ كَالخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ.

ترجمہ: (۱۲۰/۲) اور جائز ہے نجاست کو پاک کرنا پانی سے اور ہر ایسی چیز کے ساتھ جو بہتی ہو پاک ہو اس کے ساتھ نجاست کا زائل کرنا ممکن ہو جیسے سرکہ اور گلاب کا پانی۔
تشریح: پانی کی طرح جو چیز پتلی اور پاک ہو اس سے بھی نجاست کا دھونا درست ہے جیسے گلاب کا پانی سرکہ وغیرہ لیکن گھی تیل وغیرہ چکنی چیز سے دھونا درست نہیں ہے وہ چیز ناپاک رہے گی۔
 کن چیزوں سے نجاست حقیقی زائل کرنا جائز ہے اور کن سے جائز نہیں اس سلسلہ میں دو مذہب بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) امام محمد امام زفر امام شافعی امام مالک اور عامۃ الفقہاء کا مذہب یہ ہے کہ پانی کے علاوہ دوسری بہنے والی چیزوں سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۳۷ بدائع ج: ۱، ص: ۲۳۰)
دلیل: جس طرح نجاست حکمی پانی کے علاوہ سے زائل نہیں ہوتی اسی طرح نجاست حقیقی بھی پانی کے علاوہ سے زائل نہیں ہوگی۔ (یعنی ۱/۱: ۴۳۷)

● نجاست حکمی پر نجاست حقیقی کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نجاست حکمی ایک شرعی مانع ہے، لہذا یہ اس طور پر زائل ہوگی جیسے شرع وارد ہوئی ہے یعنی پانی سے، برخلاف نجاست حقیقیہ کے، کہ وہ محسوس چیز ہے۔ (بدائع ۱/۱: ۲۳۰)
 دوسرا مذہب: شیخین کے نزدیک پانی اور ہر ایسی چیز کے ساتھ نجاست حقیقیہ کا زائل کرنا جائز ہے جو بہتی ہو، پاک ہو، اور اس سے نجاست زائل کرنا ممکن بھی ہو۔ (نیل الاوطار: ۱/۱: ۴۹، یعنی ۱/۱: ۴۳۷)
نقلی دلیل: قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِأَخْدَانَا إِلَّا قُوبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَغَتْهُ يَرْيَقُهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرَيْقِهَا. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۵۲)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے زمانہ حیض میں پہننے کے لئے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اگر اس پر خون لگا ہوا ہوتا تو

اس کو اپنی ریت اور لعاب دہن سے ترک کر کے رگڑتیں اس حدیث میں لعاب کے ذریعہ از الہ نجاست مذکور ہے اگر لعاب دہن کو مزیل نجاست نہ مانا جائے تو پھر اس سے اور زیادتی ہو جائیگی معلوم ہوا کہ پانی کے علاوہ سے از الہ نجاست ہو سکتا ہے۔ عقلی دلیل: بہنے والی چیز نجاست کو اکھاڑ کر دور کر دیتی ہے اور پانی میں پاک کرنے والی صفت اسی وجہ سے ہے کہ یہ نجاست کو دور کر دیتا ہے چنانچہ جب یہ معنی دوسری بہنے والی چیزوں میں موجود ہے تو پانی کی طرح یہ بھی پاک کرنے والی اور مزیل نجاست ہوں گی۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۲۴۰، یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۴۳۷، ۴۳۸)

(۱۲۱/۳) وَإِذَا أَصَابَتْ النُّخْفَ نَجَاسَةً لَهَا جُرْمٌ فَحَقَّقْتُ لَذَلِكَ بِالْأَرْضِ جَاَزَ الصَّلَاةُ فِيهِ

ترجمہ: (۱۲۱/۳) اور جب لگ گئی موزہ کو ایسی نجاست کہ جس کا جسم ہے پھر یہ خشک ہو گئی اور اس کو زمین سے رگڑ دیا تو اس میں نماز جائز ہے۔

تشریح: جوتے اور چمڑے کے موزے میں اگر دلدل نجاست لگ جائے جیسے گوبر یا خانہ خون تو زمین پر اتنا رگڑ ڈالے اور گھس دے کہ نجاست کا نام و نشان باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا اور اگر پیشاب کی طرح کوئی پتلی نجاست جوتے یا چمڑے کے موزے میں لگ گئی جو دلدل نہیں ہے تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوگا۔

(۱۲۲/۴) وَالْمَنِيُّ نَجَسٌ يَجِبُ غَسْلُ رَطْبِهِ فَإِذَا جَفَّ عَلَى الثُّوبِ أَجْزَاؤُهُ فِيهِ الْفَرْكُ .

ترجمہ: (۱۲۲/۴) اور منی ناپاک ہے تر منی کو دھونا واجب ہے اور جب کپڑے پر خشک ہو جائے تو اس میں کھرچ دینا کافی ہے۔

انسان کی منی پاک ہے یا ناپاک اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

(۱) امام شافعی امام احمد اسحاق بن راہویہ کے نزدیک انسان کی منی پاک ہے۔ (بذل المجود ج: ۱، ص: ۱۲۸، معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۸۳)

دلیل: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منی کے متعلق دریافت کیا گیا جو کپڑے کو لگ جائے تو آپ نے فرمایا: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَخَاطِ وَالْبَصَاقِ. (نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۶۳) کہ وہ بمنزلہ ریخت اور تھوک کے ہے اور فرمایا کہ یہی کافی ہے کہ اس کو کسی چیتھڑے یا ذخر گھاس سے پونچھے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۲۴، معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۸۵)

اس حدیث میں منی کو ریخت اور تھوک کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور یہ دونوں چیزیں پاک ہیں لہذا منی بھی پاک ہوگی اس کے علاوہ شوافع کا استدلال ان تمام روایات سے ہے کہ جن میں منی کے رگڑنے کا ذکر آیا ہے۔

جواب: حدیث ابن عباس مرفوع نہیں موقوف ہے اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ عمار بن یاسر کی روایات مرفوع ہیں لہذا حدیث موقوف احادیث مرفوعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۳۵، ج: ۱، ص: ۴۳۶)

دوسرا جواب: اگر رفع بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ حدیث آپ کا متدل نہیں بن سکتی کیونکہ منی کو ریخت کے ساتھ تشبیہ چکنے پن میں دی گئی ہے جس طرح ریخت اور تھوک میں چکنا پن ہوتا ہے اس طرح منی بھی چکنی ہوتی ہے اس احتمال کی بنیاد پر بھی منی کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۲۸۵)

جن روایات میں منی کے رگڑنے کا تذکرہ ہے ان سب کا جواب یہ ہے کہ اشیائے نجسہ کی پاکی کے طریقے مختلف ہیں بعض جگہ تطہیر کے لئے غسل ضروری ہے بعض جگہ فرک ہی کافی ہے جیسے روٹی پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھن دیا جائے اسی طرح زمین خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے اسی طرح منی سے طہارت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خشک ہونے کی صورت میں اس کو کھرچ دیا جائے۔ (درس ترمذی ج: ۱، ص: ۳۳۹)

دوسرا مذہب: احناف مالک امام اوزاعی سفیان ثوری کے نزدیک انسان کی منی ناپاک ہے؛ لیکن احناف کے نزدیک ترمذی کا دھونا واجب ہے اور خشک منی کا کھرچ دینا کافی ہے امام مالک و امام اوزاعی کے نزدیک خشک وتر دونوں طرح کی منی کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۸۳، اللکوب الدرر ج: ۱، ص: ۶۹)

دلیل: حدیث عمار ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنے کپڑوں سے ناک کی ریخت دھور ہاتھ آپ نے فرمایا اے عمار ناک کی ریخت آنکھوں کے آنسو اور چھانگل کا پانی سب پاک ہے البتہ پانچ چیزوں کی وجہ سے کپڑا دھویا جاتا ہے پیشاب پاخانہ خون، منی، تے۔ (الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ ج: ۱، ص: ۹۲ یعنی ج: ۱، ص: ۳۳۶)

نیز حضرت عائشہ فرماتی ہیں کُنْتُ افْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْبَلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا. (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۷۱) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی خشک ہوتی تو میں اس کو کھرچ دیا کرتی تھی اور جب تر ہوتی تو دھو دیا کرتی تھی۔
یہ احادیث منی کے نجس ہونے پر دال ہیں۔

(۱۲۳/۵) وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتْ الْمِرْأَةَ أَوْ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا

ترجمہ: (۱۲۳/۵) اور نجاست جب لگ جائے آئینہ کو یا تلوار کو تو ان کو پونچھ دینا کافی ہے۔

تشریح: آئینہ کا شیشہ چھری چاقو چاندی دسوں کے زیور تانبے لوہے گلٹ شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائیں تو خوب صاف کر لینے یا رگڑنے یا مٹی سے مانجھ ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں لیکن اگر نقشیں چیزیں ہوں تو بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔

(۱۲۳/۶) وَإِنْ أَصَابَتْ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَعَتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَارَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيْمُّ مِنْهَا.

ترجمہ: (۱۲۳/۶) اور اگر نجاست زمین کو لگ جائے پھر وہ ریح سے خشک ہو جائے اور اس کا اثر بھی جاتا رہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس جگہ سے تیمم کرنا جائز نہیں۔

تشریح: ناپاک زمین خشک ہو جانے سے خود بخود پاک ہو جاتی ہے لیکن طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوتی یعنی طاہر تو ہو جاتی ہے مطہر نہیں ہوتی اس لئے ایسی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔

(اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۱، ص: ۲۸۱)

احناف کے نزدیک ناپاک زمین کو پاک کرنے کے تین طریقے ہیں:

(۱) جفاف جیسا کہ ماقبل میں ذکر کیا گیا۔

(۲) پانی بہانے سے بھی ناپاک زمین پاک ہو جائے گی۔

(۳) ناپاک جگہ کو ہونے اور ناپاک مٹی منتقل کر دینے سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۹۸)

(اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۸۱، ص: ۲۸۲)

(۱) جَفَاف (خشک ہونا) کا ثبوت عبد اللہ بن عمر کی روایت سے ہے كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتَقْبِلُ وَتَذِيرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يُرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۵۰۴، اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۷۹، ابوداؤد ج: ۱، ص: ۵۵) یعنی کتے مسجد میں آجاتے اور اس میں پیشاب کر جاتے تھے اور اس کے بعد اصحاب رسول ﷺ اس پر پانی وغیرہ کچھ نہ چھڑکتے تھے اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ خشک ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔

(۲) صَبَّ الْمَاءِ (پانی بہانا) کا ثبوت اس روایت سے ہے جس میں ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں آکر پیشاب کر دیا اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا اَهْرِيقُوا عَلَيْهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۵۰۲، ترمذی ج: ۱، ص: ۳۸) کہ اس پر ایک ڈول پانی بہا دو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین کی پاکی کے لئے پانی بہانا ضروری ہے۔

(۳) حفر: (کھودنا) کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہے خُذُوا مَا بَالٍ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَالْقُوْهُ وَاهْرِيقُوْهُ اَعْلَىٰ مَكَانِهِ مَاءً (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۲۸۰، بذل المجود ج: ۱، ص: ۲۲۲، نیل ج: ۱، ص: ۵۳) جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہے اس جگہ کی مٹی نکال کر پھینک دو اور اس جگہ پانی بہا دو۔

دوسرا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک زمین کی پاکی صرف پانی بہانے سے ہوتی ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۳۹۸ نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۵۳)

دلیل: اعرابی والی حدیث جس کو ماقبل میں صَبَّ الْمَاءِ کے تحت ذکر کیا گیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تطہیر ارض کے لئے پانی بہانا ضروری ہے جفاف وغیرہ سے پاک نہ ہوگی۔

جواب: آپ کا یہ کہنا کہ صرف پانی بہانے سے ہی زمین پاک ہوتی ہے درست نہیں اس لئے کہ احادیث میں

دوسرے طریقے بھی مذکور ہیں جیسا کہ احادیث کی روشنی میں جفاف اور حفر کے ذریعہ طہارت کو ثابت کیا جا چکا ہے۔

(۱۲۵/۷) وَمَنْ أَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمَغْلُظَةِ كَالْدَمِ وَالْبَوْلِ وَالْعَائِطِ وَالْخَمْرِ مِقْدَارُ الدِّرْهِمِ وَمَا دُونَهُ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ وَإِنْ زَادَ لَمْ يَجْزُ (۱۲۶/۸) وَإِنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَوْلٍ مَا يُوَكَّلُ لِحَمَةٍ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ رُبْعَ الثَّوْبِ

ترجمہ (۱۲۵/۷): اور جس شخص کو نجاست غلیظہ لگ جائے جیسے خون، پیشاب، پاخانہ، شراب، ایک درہم کی مقدار یا اس سے کم تو جائز ہے نماز اس کے ساتھ اور اگر زائد ہو تو جائز نہیں۔ (۱۲۶/۸) اور اگر لگ جائے نجاست خفیفہ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے تو جائز ہے نماز اس کے ساتھ جب تک نہ پہنچے چوتھائی کپڑے کو۔
تشریح: نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) غلیظہ، (۲) خفیفہ

(۱) غلیظہ: وہ چیز جس کے ناپاک ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو جملہ دلیلوں سے اس کا ناپاک ہی ہونا ثابت ہے جیسے آدمی کا یا خانہ یا شراب وغیرہ۔ (علم الفقہ ج: ۱، ص: ۴۳)
(۲) خفیفہ: وہ چیز جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے اس کے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو جیسے بول مایوکل لحمہ۔

اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ کا مقصد اس بات کو بیان کرنا ہے کہ نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے اور کتنی مقدار معاف نہیں ہے چنانچہ فرمایا کہ نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بننے والی چیز کپڑے یا بدن پر لگ جائے اور وہ پھیلاؤ میں روپیہ کے (تھیلی بھر چوڑائی کے) برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے بغیر اس کے دھوئے اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ تحریمی اور برا ہے اور اگر روپیہ سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں اس کے دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی اور اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے پاخانہ مرغی کی بیٹ وغیرہ تو اگر وزن میں ساڑھے چار ماشہ۔ (۴ گرام ۳۷۷ ملی گرام)

یا اس سے کم ہو تو بغیر دھوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز درست نہیں ہے۔
مسئلہ (۲) اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصہ یا عضو میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم میں لگی ہو تو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں اس کا دھونا واجب ہے یعنی بغیر دھوئے نماز درست نہیں۔

(۱۲۷/۹) وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرِيَّةً فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهَا (۱۲۸/۱۰) وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرِيَّةً فَطَهَارَتُهَا أَنْ يُغَسَّلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَائِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهَّرَ .

ترجمہ: (۱۲۷/۹) اور وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے: اس سے پاکی حاصل کرنا دو طریقے پر ہے چنانچہ جو نجاست بچینہ دکھائی دیتی ہو اس کی پاکی اس کے عین کا زائل ہو جاتا ہے مگر یہ کہ نجاست کے اثر سے وہ چیز باقی رہ جائے جس کا دور کرنا دشوار ہو۔ (۱۲۸/۱۰) اور جو نجاست بچینہ دکھائی نہ دے اس کی پاکی یہ ہے کہ دھوتا رہے یہاں تک کہ دھونے والے کے گمان پر غالب آجائے کہ وہ پاک ہوگئی۔

نجاست کی دو قسمیں ہیں

(۱) نجاست مرئیہ (۲) نجاست غیر مرئیہ

نجاست مرئیہ: وہ ہے جو سوکھے اور خشک ہونے کے بعد نظر آئے جیسے بننے والا خون۔

نجاست غیر مرئیہ: وہ ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے جیسے نجس پانی اگر دلدار نجاست لگ جائے جیسے پاخانہ خون، تو اتنا دھوئے کہ نجاست چھوٹ جائے اور دھبہ جاتا رہے چاہے سختی دفعہ میں چھوٹے جب نجاست چھوٹ جائے گی تو کپڑا پاک ہو جائے گا اور اگر بدن میں لگ گئی ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے اگر ایسی نجاست ہے کہ کئی دفعہ دھونے اور نجاست کے چھوٹ جانے پر بھی بدبو نہیں گئی یا کچھ دھبہ رہ گیا تب بھی کپڑا پاک ہو گیا صابون وغیرہ لگا کر دھبہ چھڑانا اور بدبو دور کرنا ضروری نہیں۔

اگر پیشاب کے مانند کوئی نجاست لگ گئی جو دلدار نہیں ہے تو تین مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑے اور تیسری مرتبہ پوری طاقت لگا کر خوب زور سے نچوڑے تب پاک ہوگا اگر خوب زور سے نہ نچوڑے گا تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔

(۱۲۹/۱۱) وَالْإِسْتِجَاءُ سُنَّةٌ يُجْزَى فِيهِ الْحَجَرُ وَالْمَذَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُمَا يَمْسَحُهُ حَتَّى يَنْقِیَہُ۔

ترجمہ: (۱۲۹/۱۱) اور استیحاء سنت ہے کافی ہے استنجے میں پتھر، ڈھیلا اور ان کے قائم مقام چیزیں مخرج کو پونچھنے میں یہاں تک کہ اس کو صاف کر دے۔

تشریح: استیحاء نجو سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جو چیز پیٹ سے نکلے۔ (کفایہ، ص: ۱۸۷)

جو نجاست آگے یا پیچھے کی راہ سے نکلے اس سے استیحاء کرنا سنت ہے۔ اور استنجے میں ڈھیلا یا ایسی چیز جو ان کے قائم مقام ہو یعنی خود پاک ہو اور نجاست ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔

ڈھیلے سے استیحاء کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست ادھر ادھر نہ پھیلنے پائے اور بدن خوب صاف ہو جائے اگر گرمی کا موسم ہے تو پہلا ڈھیلا سامنے سے پیچھے کی طرف لے جائے دوسرا پیچھے سے سامنے کی طرف، تیسرا سامنے سے پیچھے کی طرف سردی کے موسم میں اس کا برعکس، عورتیں ہر موسم میں گرمی والا طریقہ اختیار کریں یہ پاخانہ سے استیحاء کرنے کے بارے میں ہے۔

حنفیہ امام مالک سعید بن جبیر محمد بن سیرین کے نزدیک استنجاء سنت مؤکدہ ہے امام شافعی کے نزدیک فرض ہے۔ مسنون ہونے پر دلیل: حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ پانچا نہ سے نلکے کر یہ کہ پانی چھوتے تھے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۳۶۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے استنجے پر پیشگی فرمائی ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر نجاست مخرج سے قدر درہم سے متجاوز ہو تو پانی کا استعمال فرض ہے اگر بقدر درہم متجاوز ہو تو واجب ہے اور اگر اس سے کم ہو تو سنت ہے۔

(۱۳۰/۱۲) وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ (۱۳۱/۱۳) وَغَسَلَهُ بِالْمَاءِ الْفَضْلِ

ترجمہ: (۱۳۰/۱۲) اور اس میں کوئی خاص عدد مسنون نہیں۔ (۱۳۱/۱۳) اور اسے پانی سے دھونا افضل ہے **تشریح:** ڈھیلے سے استنجاء کرنے کے بعد پانی سے استنجاء کرنا سنت ہے اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ استنجاء کرنے کے لئے پتھروں کا کوئی عدد متعین ہے یا نہیں اس سلسلہ میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں۔ (۱) امام شافعی امام احمد اسحاق بن راہویہ کے نزدیک انقاء (مخرج کو خوب اچھی طرح صاف کرنا) اور تین پتھروں کا ہونا ضروری ہے بغیر تثلیث کے استنجاء جائز نہیں ہو سکتا۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۳۰۷، معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۱۳، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۹۰)

دلیل: حضرت سلمانؓ کی روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۰) یعنی ہم میں سے کوئی تین پتھروں سے کم سے استنجاء نہ کرے نیز حضرت ابن مسعود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا: إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيَّ بَنِي ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ. (ابن ماجہ ج: ۱، ص: ۲۷) میرے پاس تین پتھر لاؤ، ان کے علاوہ اور روایات سے بھی تثلیث کا ثبوت ملتا ہے۔ (دیکھئے نیل الاوطار ص: ۹۰، ۱۰۲، ۱۰۸، الطحاوی ج: ۱، ص: ۹۳) **جواب:** آپ کی پیش کردہ روایات متروک الظاہر ہیں کیونکہ اگر ایسے پتھر سے استنجاء کیا جس کے تین کونے ہوں تو بالاتفاق استنجاء جائز ہے معلوم ہوا تین کا عدد شرط نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۱۰۳، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۵۳، یعنی ج: ۱، ص: ۲۷۳، بذل المجہود ج: ۱، ص: ۵)

دوسرا جواب: آپ کی پیش کردہ روایات میں جو صیغہ امر آیا ہے وہ استحب پر محمول ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۷۳) (۳) آپ نے جو تین پتھروں سے کم کے استعمال سے منع فرمایا یا ابن مسعود والی روایت میں ہے کہ تین پتھر منگوائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور سے تین ہی پتھروں سے مخرج کی صفائی ہو جاتی ہے یہ مطلب نہیں کہ تین پتھر واجب ہیں۔ (اعلاء السنن ج: ۱، ص: ۱۳۰۹، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۵۳، معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۱۵) نیز ابن مسعود کو جب تین پتھر نہ مل سکے تو وہ گوبر کا ٹکڑا لے کر آگئے آپ نے فرمایا هَذَا وَنَحْسٌ (نحس) اگر تین

پتھر واجب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا پتھر ضرور منگواتے حالانکہ تیسرا پتھر نہیں منگوا یا معلوم ہوا کہ تین کا عدد شرط نہیں۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۹۳، اعلام السنن ج: ۱، ص: ۳۱۰، بذل ج: ۱، ص: ۵، نبل الاوطار ج: ۱، ص: ۱۰۸)

دوسرا مذہب: امام ابو حنیفہ امام مالک داؤد ظاہری وغیرہ کے نزدیک اتھارہ واجب ہے اور تثلیث واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۱۷، بذل ج: ۱، ص: ۵، اعلام السنن ج: ۱، ص: ۳۰۸)

دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر ہے مَنِ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۹۲، معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۱۵، یعنی ج: ۱، ص: ۲۷۱)

جو شخص پتھر سے استنجاء کرے اس کو چاہئے کہ طاق عدد اختیار کرے جس نے کیا بہتر ہے اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین پتھر واجب نہیں کیونکہ اگر تین پتھر واجب ہوتے تو یہ نہ فرماتے کہ جس نے نہیں کیا کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ ترک واجب میں حرج ہوتا ہے، پھر صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجاء کرنے کے بعد پانی سے استنجاء کرنا سنت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بڑے استنجاء کے وقت ابتداء کس جانب سے کرے، اس مسئلے میں حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ دبر سے ابتداء کرے، کیونکہ وہ اہم مقام ہے نیز دبر اور اس کے ارد گرد گزرنے سے بسا اوقات پیشاب کا قطرہ ٹپک جاتا ہے، جیسا کہ اس کا مشاہدہ ہے، لہذا قبل سے ابتداء کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں کہ قبل سے ابتداء کرے گا کیونکہ وہ وہی مقدم ہے، فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔ (طحاوی علی المراقی، ص: ۲۷)

(۱۳۲/۱۳) وَإِنْ تَجَاوَزْتَ النَّجَاسَةَ مَخْرُجَهَا لَمْ يَجْزِ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ أَوْ الْمَتَاعُ

ترجمہ: (۱۳۲/۱۳) اور اگر بڑھ گئی نجاست اپنے نزع سے تو نہیں جائز ہے اس میں مگر پانی یا بننے والی چیز۔
تشریح: اگر نجاست مخرج سے ادھر ادھر پھیل جائے تو اس کو صرف پانی سے یا بننے والی پاک چیز سے (علی اختلاف القولین) دور کیا جاسکتا ہے پتھر وغیرہ سے پونچھنا کافی نہ ہوگا۔

(۱۳۳/۱۵) وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بَطْعَامٍ وَلَا بَيْمِينَةٍ

ترجمہ: (۱۳۳/۱۵) اور نہ کرے استنجاء ہڈی سے، نہ لید سے، نہ کھانے سے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے۔
تشریح: ہڈی اور نجاست جیسے گو بر لید وغیرہ اور کوئلہ شیشہ کنکر پکی اینٹ کھانے کی چیز اور کاغذ سے اور داھنے ہاتھ سے استنجاء کرنا برا اور منع ہے کھانے سے اس لئے نہ کرے کیونکہ یہ برباد کرنا اور اسراف ہے اور یہ دونوں باتیں حرام ہیں اور استنجاء بالیمین سے حدیث میں منع فرمایا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۲۷۶، ۲۷۷)

ہڈی اور گو بر سے استنجاء کرنے کا کیا حکم ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہڈی اور گوبر سے استنجاء کرنا جائز نہیں ہے اگر ان سے استنجاء کیا جائے اور صفائی بھی حاصل ہو جائے تو یہی کہا جائے گا کہ استنجاء کیا ہی نہیں۔ (ایضاح الطحاوی ج: ۱، ص: ۳۵۵)

دلیل: عن عبد اللہ بن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَجْبُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادَ أَخَوَانَكُمْ مِنَ الْجِنِّ. (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۱)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گوبر اور ہڈی سے استنجاء نہ کرو اس لئے کہ وہ تمہارے بھائیوں یعنی جنات کا توشہ ہے اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجاء کرنے سے فریضہ استنجاء ادا نہیں ہو سکتا۔

جواب: جن روایات کے اندر ہڈی اور گوبر سے استنجاء کی ممانعت ہے وہ از قبیل احکام نہیں بلکہ از قبیل شفقت ہے نیز ہڈی سے استنجاء کرنے میں مخرج کے چھل جانے کا خطرہ ہے اور گوبر سے استنجاء کرنے میں انسان کے اندر نقافات باقی نہیں رہتی اس لئے منع فرمایا۔

دوسرا جواب: ہڈی جنات کی خوراک ہے اور گوبر جنات کے جانوروں کی خوراک ہے تو ان کی خوراک کو نجاستوں کے ذریعہ ملوث کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ (طحاوی شریف، ج: ۱، ص: ۹۴)

لہذا جن روایات میں ممانعت ہے وہ ان علتوں کی بنا پر ہے اس لئے نہیں کہ ہڈی اور گوبر سے استنجاء ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا مذہب: امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ کے قول ثانی کے مطابق ہڈی اور گوبر سے استنجاء کرنا مکروہ تو ہے لیکن اگر صفائی حاصل ہو جائے تو استنجاء کا فریضہ ساقط ہو جائے گا اور یہ نہیں کیا جائیگا کہ اس نے استنجاء نہیں کیا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ، ج: ۱، ص: ۴۷۶)

دلیل: حضرت ابو ہریرہ کی ایک طویل حدیث کے اندر ہے فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْغَيْتُ أَحْبَارًا أَسْتَطِيبُ بِهِنَّ وَلَا تَأْتِيَنِي بِعِظَمٍ وَلَا رَوْثٍ إِلَىٰ أَخِيهِ. (طحاوی ج: ۱، ص: ۹۴، الدر ایہ ج: ۱، ص: ۹۷) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرے لئے کچھ ڈھیلے تلاش کر دتا کہ میں ان سے پاکی حاصل کروں ان میں گوبر اور ہڈی نہ ہونی چاہئے پھر میں نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ پتھر ہڈی اور گوبر میں کیا فرق ہے آپ نے جواب دیا کہ ہڈی اور گوبر جنات کا کھانا ہیں۔

اب ان حالات میں اگر گوبر اور ہڈی سے استنجاء کیا جائے تو یقیناً جنات کی خوراک نجاستوں سے ملوث ہو جائے گی اس بنا پر آپ نے ممانعت فرمائی، نہ اس لئے کہ ان چیزوں سے طہارت ہی حاصل نہیں ہوتی لہذا ہمارا مدعا ثابت اور تمہارا مدعا باطل ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الصَّلَاةِ

ما قبل سے مناسبت: نماز کے لئے طہارت شرط کے درجہ میں ہے اس لئے اس کو مقدم فرمایا کیوں کہ شرط شئی، شئی سے مقدم ہوتی ہے۔

صلاة کی لغوی تعریف: صلاۃ کے لئے لغوی معنی دعاء کے ہے۔

اصلاحی تعریف: افعال مخصوصہ مشہورہ (قیام، قرأت رکوع، سجود) کا نام ہے۔ (البحر الرائق ج ۱-۲، ۲۵۶، بذل المحمود ج ۱، ۲۲۵، یعنی ج ۱، ص: ۲۷۸)

نماز کی فرضیت

نماز کی فرضیت کتاب سنت اور اجماع سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

”إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا“ (پارہ: ۵، آیت: ۱۰۲، سورہ نساء) بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ (معارف القرآن ج ۲، ص: ۵۳۱)

حضور ﷺ کا فرمان ہے: بَنِيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسَ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، الحديث. (مسلم شریف ج ۱، ص: ۳۳)

اجماع: چھ شخص فرضیت نماز کا منکر ہو اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے۔ (یعنی ج ۱، ص: ۳۷۸-۳۷۹)

فائدہ جلیلہ: مجموعہ کے اعتبار سے پانچوں نمازوں کی فرضیت اس امت کے خضائیں میں سے ہے عشاء کی نماز کے علاوہ باقی چار نمازیں پہلی امتوں میں متفرق طور سے پائی جاتی تھیں اور عشاء کی نماز صرف اس امت کی خصوصیت ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المحمود میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کی توبہ صبح صادق کے وقت قبول ہوئی تو اپنے دو رکعت پڑھی اللہ نے صبح کی نماز مشروع فرمادی اور حضرت اسحاق علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام (علی اختلاف القولین) کا فدیہ ظہر کے وقت آیا تھا تو انھوں نے بطور شکر چار رکعت پڑھیں اس وقت سے ظہر کی نماز مشروع ہو گئی اور حضرت عزیر کو نوم طویل سے سو سال کے بعد عصر کے وقت دیا گیا آپ نے چار رکعت پڑھیں جب سے عصر کی نماز مشروع ہو گئی، اور حضرت داؤد کی لغزش غروب کے وقت معاف ہوئی آپ نے چار رکعت پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن تمکادٹ کی وجہ سے تیسری رکعت پر بیٹھ گئے اسی وقت سے مغرب کی نماز مشروع ہو گئی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے نبی اور آپ کی امت نے پڑھی (بذل المحمود ج ۱، ص: ۳۷۷، معارف السنن ج ۲، ص: ۱۶) اس پر تمام علماء کا

اتفاق ہے کہ پانچوں نمازوں کی مشروعیت شب معراج میں ہوئی اور جمہور کے نزدیک معراج ۵۰ھ میں ہوئی ہے۔

(۱۳۴/۱) **أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْإِلْقَى وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.**

ترجمہ: (۱۳۴/۱) فجر کی نماز کا اول وقت وہ ہے جب کہ فجر ثانی طلوع ہوا اور وہ ایک سفیدی ہے جو پھیلتی ہے آسمان کے کناروں میں اور فجر کا آخری وقت وہ ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔

تشریح: آخری رات میں صبح ہوتے وقت مشرق کی جانب آسمان کی لمبائی پر کچھ سفیدی نظر آتی ہے پھر کچھ وقفہ کے بعد آسمان کے کنارے پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے، اور ایک دم بڑھتی جاتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں اجالا ہو جاتا ہے، تو جس وقت سے یہ چوڑی سفیدی نظر آئے اسی وقت سے فجر کی نماز کا قوت شروع ہو جاتا ہے، اور سورج نکلنے تک باقی رہتا ہے۔

ہمارے صاحب کتاب نے نماز فجر کے وقت کو سب سے پہلے اس لئے بیان کیا ہے کیوں کہ اس کے اول وقت و آخر وقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (یعنی: ج ۱ ص ۴۸۱، الملباب ج ۱ ص ۷۱)

(۱۳۵/۲) **وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ سِوَى فِيءِ الزَّوَالِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (۱۳۶/۳) وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ.**

ترجمہ: (۱۳۵/۲) اور ظہر کا اول وقت وہ ہے، جب سورج ڈھل جائے اور اس کا آخری وقت امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ دوگنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ اور امام ابو یوسف اور امام محمدؒ نے فرمایا: جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے۔ (۱۳۶/۳) اور عصر کا اول وقت وہ ہے جب نکل جائے ظہر کا وقت دونوں قولوں کے مطابق اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو۔

تشریح: دو پہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، جب گھٹنا بند ہو جائے تو اس وقت دو پہر کا وقت ہے، پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہئے، کہ دن ڈھل گیا، اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سایہ اصلی کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دوگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے، مثلاً ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ دو پہر کو چار انگل تھا تو جب تک دو ہاتھ چار انگل نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہے اور جب دو ہاتھ چار انگل ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے، لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے اور دھوپ زرد پڑ جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

اختلاف الائمہ

ظہر کے اول وقت کے سلسلہ میں تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زوال شمس سے شروع ہوتا ہے البتہ انتہائے وقت ظہر و اول وقت عصر میں اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک ظہر کا وقت دو مثل پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد محض عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحبین اور جمہور کے نزدیک ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۹۰، یعنی ج: ۱۰، ص: ۲۸۷، عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۲۷۷)

امام کی دلیل: حضرت ابوذرؓ کی روایت میں ہے ”لَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْرُذْ ثُمَّ اَرَاذْ اَنْ يُوْذَنْ لَقَالَ لَهُ اَبْرُذْ حَتَّى رَاَيْنَا فِيْءِ النَّظْوَلِ“۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۲۱)

ترجمہ: یعنی حضرت بلال نے ظہر کے لئے اذان کا ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایراد کا حکم فرمایا (ابھی ٹھہر و گری کی تیزی کم ہونے دو) پھر کچھ دیر کے بعد اذان دینے کا ارادہ کیا آپ نے پھر فرمایا ایرد پھر حضرت بلال نے اتنی تاخیر کی کہ ہم لوگوں کو ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔

وجہ استدلال: عرب کے ٹیلے پھیلے ہوئے اور لمبے ہوتے ہیں ان کا سایہ زمین پر جلدی پڑنا شروع نہیں ہوتا بلکہ کافی تاخیر سے پڑتا ہے، ان کا سایہ ایک مثل اس وقت ہوتا ہے، جبکہ دوسری چیزوں کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۲۱)

صاحبین اور جمہور کی دلیل: حدیث جبریل میں ہے ”ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِّثْلَ ظِلِّهِ“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۲۸) پھر حضرت جبریلؓ نے عصر کی نماز پڑھائی جس وقت کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔

جواب: حدیث جبریل منسوخ ہے کیوں کہ وہ مقدم ہے اور جن احادیث سے مثلیں کا ثبوت ملتا ہے، وہ مؤخر ہیں۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۹۳، اعلاء السنن ج: ۲، ص: ۲۷۷)

(۱۳۷/۳) وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغِبِ الشَّفَقُ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يُرَى فِي الْأَفْقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ هُوَ الْحُمْرَةُ۔

ترجمہ: (۱۳۷/۳) اور مغرب کا اول وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب تک کہ شفق قائب نہ ہو اور وہ ایک سفیدی ہے جو کناروں میں نظر آتی ہے، سرخی کے بعد امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف اور امام محمدؓ نے فرمایا کہ شفق وہ سرخی ہی ہے۔

تشریح: جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا پھر جب تک پہنچم کی طرف آسمان کے کنارے پر شفق باقی ہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔

شفق کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) شفق احمر (۲) شفق ابیض
شفق احمر کی تعریف: وہ سرخی ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی جانب ہوتی ہے۔
شفق ابیض کی تعریف: وہ سفیدی ہے جو شفق احمر کے بعد آسمان کے کناروں میں نظر آتی ہے۔

شفق کی تعیین میں ائمہ کا اختلاف

صاحبین اور جمہور کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی غروب شمس کے بعد تقریباً پون گھنٹہ تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، امام اعظم کے نزدیک شفق ابیض کے ختم ہوتے ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد تقریباً سوا گھنٹہ تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۱۳۱۰)

امام اعظم کی دلیل: مغرب کا آخری وقت بیان کرتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا ”حِينَ يَسُوذُ الْاَفْقُ“ (بذل الجمود، ج: ۱، ص: ۲۲۹) یعنی جس وقت آسمان کے کنارے سیاہ ہو جائیں اور کناروں کا سیاہ ہونا سفیدی کے بعد ہی ہوتا ہے۔

فائدہ: محقق ابن الہمام نے فتح القدیر میں اور علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں امام اعظم کے قول کو صحیح اور مفتی بہ قرار دیا ہے۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۹۶، البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۵۸)

(۱۳۸/۵) وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ الثَّانِي (۱۳۹/۶) وَأَوَّلُ وَقْتِ الْوُتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ.

ترجمہ: (۱۳۸/۵) اور عشاء کا اول وقت وہ ہے جبکہ شفق غائب ہو جائے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب تک کہ فجر ثانی (صبح صادق) طلوع نہ ہو۔ (۱۳۹/۶) اور وتر کا اول وقت عشاء کے بعد ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو۔

تشریح: عشاء کے اول وقت کے بارے میں وہی دو قول ہیں جو مغرب کے آخری وقت کے بارے میں گذر چکے ہیں، یعنی صاحبین اور جمہور فقہاء کے نزدیک عشاء کا اول وقت شفق احمر کے اختتام پر شروع ہوتا ہے۔

اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عشاء کا وقت شفق ابیض کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے، حضرات حنفیہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک طلوع صبح صادق پر عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وقت قضاء شروع ہو جاتا ہے۔

افضلیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری رات کو تین حصوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) شفق کے بعد سے ٹلٹ لیل تک کا اول حصہ ہے۔

(۲) ٹلٹ لیل کے بعد سے نصف لیل تک دوسرا حصہ ہے۔

(۳) نصف لیل سے طلوع فجر تک تیسرا حصہ ہے۔

پہلے حصہ میں نماز ادا کرنے سے بہت فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے حصہ میں کچھ کم ہوتی ہے اور تیسرے حصہ میں اور زیادہ کم ہو جاتی ہے، لیکن ہر حصہ میں عشاء کی نماز ادا کرنے سے ادائی کہا جائے گا قضاء نہیں کہا جاسکتا ہے۔ نماز وتر کا اول وقت صاحبین کے نزدیک عشاء کے بعد سے ہے اور آخری وقت طلوع فجر تک ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۶۱۰)

دلیل: حضور کا فرمان ہے وتروں کو عشاء اور صبح کے درمیان پڑھو۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۹۷) امام ابو حنیفہ کے نزدیک عشاء اور وتر دونوں کا ایک ہی وقت ہے۔ یعنی غروب شفق سے طلوع صبح صادق تک، لیکن ترتیب واجب ہونگی وجہ سے وتر کی نماز کو عشاء کی نماز پر مقدم کرنا درست نہیں مگر سہواً (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۶۱۰) واضح رہے کہ امام قدوری نے صاحبین کے مذہب کو بیان کیا ہے۔

فائدہ: یہ تفصیل اوقات صلوٰۃ کے سلسلہ میں جو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ وقت جواز کے سلسلہ میں ہے آگے وقت استحباب اور وقت فضیلت کے سلسلے میں تفصیل ہے۔

(۱۴۰/۷) وَيَسْتَجِبُ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ

ترجمہ: (۱۴۰/۷) اور مستحب ہے نماز فجر کو روشنی میں پڑھنا۔

تشریح: مردوں کے لئے مستحب ہے کہ فجر کی نماز ایسے وقت شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے اور اس قدر وقت باقی ہو کہ اگر نماز پڑھی جائے اور اس میں چالیس پچاس آیتوں کی تلاوت اچھی طرح کی جائے اور نماز کے بعد اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا پڑ جائے تو قرأت مسنونہ کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، عورتوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے۔

اختلاف الائمہ

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فجر کی نماز غلّس (طلوع فجر کے بعد کی تاریکی) میں پڑھنا افضل ہے۔ (معارف السنن

ج: ۲، ص: ۳۵، نیل الاوطار ج: ۲، ۱۹۷)

دلیل: عورتیں حضور ﷺ کے ساتھ نماز فجر پڑھتی تھیں پھر اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی

اس طرح واپس ہوتی تھیں لَا يَغْرِهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۸) کہ اندھیرے کی وجہ سے

کوئی آدمی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔

جواب: مذکورہ حدیث میں من الغلس کا لفظ حضرت عائشہ کا نہیں ہے، بلکہ ان کا قول تو ”لَا يَغْرِفُهُنَّ“ پر پورا ہو گیا اور حضرت عائشہ کا منشا یہ تھا کہ عورتیں چادروں میں لپیٹی ہوئی آتی تھیں اس لئے انھیں کوئی پہچاننا نہیں تھا کسی راوی نے یہ سمجھا کہ نہ پہچاننے کا سبب اندھیرا تھا اس لئے اس نے من الغلس کا لفظ بڑھا دیا۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۷) **دوسرا مذهب:** حضرات حنفیہ کے نزدیک فجر اسفار میں پڑھنا افضل ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۹، معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۵)

دلیل: ”اسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْآخِرِ“ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۲۰) یعنی نماز فجر خوب روشنی میں پڑھا کرو کیوں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔

(۱۳۱/۸) وَالْإِبْرَازُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ وَتَقْدِيمُهَا فِي الشِّتَاءِ .

ترجمہ: (۱۳۱/۸) اور ٹھنڈا کر کے نماز ظہر کو پڑھنا گرمی میں اور اس کو اول وقت میں پڑھنا سردی کے موسم میں **تشریح:** گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے اور جائزوں میں اول وقت نماز پڑھنا مستحب ہے۔

اختلاف الائمہ

ظہر کے افضل وقت کے سلسلہ میں سردی کے زمانہ میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تعیل افضل ہے، اختلاف گرمی کے زمانہ کے بارے میں ہے کہ گرمی کے زمانے میں ظہر کا افضل وقت کیا ہے؟

اس بارے میں دو مذہب ہیں: (۱) امام شافعیؒ کے نزدیک گرمی کے زمانہ میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا افضل ہے۔

(نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۲۵، معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۹)

(۲) ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک گرمی کے زمانہ میں ظہر کی نماز کے اندر تاخیر افضل ہے۔ (معارف السنن

ج: ۲، ص: ۳۹، نیل الاوطار ج: ۱، ص: ۳۲۶)

امام شافعیؒ کی دلیل: حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے کہ ”كَانَ أَشَدَّ تَعَجُّلاً لِلظُّهْرِ“ (ترمذی

ج: ۱، ص: ۳۰) یعنی نماز ظہر بہت جلدی ادا فرماتے تھے۔

جواب: یہ حدیث سردی کے موسم پر محمول ہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۷)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضور سردی کے موسم میں ظہر کی نماز بہت جلد ادا

فرمایا کرتے تھے اور جب گرمی سخت ہوتی تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۱۹۹)

(۱۳۲/۹) وَتَاخِيرُ الْغَضْرُ مَا لَمْ تَتَّغَيَّرِ الشَّمْسُ

ترجمہ: (۱۳۲/۹) اور عصر کی نماز کو موخر کرنا (مستحب ہے) جب تک کہ سورج میں تغیر نہ آئے۔
تشریح: عصر کی نماز اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت آنے کے بعد اگر کچھ نقلیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے کیوں کہ عصر کے بعد تو نقلیں پڑھنا درست نہیں چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آجائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے۔

اختلاف الائمہ

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عصر میں تعجیل افضل ہے۔

دوسرا مذهب: حضرات حنفیہ کے نزدیک عصر کی نماز میں تاخیر افضل ہے بشرطیکہ سورج میں زردی نہ آئے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۵۸، نیل ج: ۱، ص: ۳۳۲)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْغَضْرُ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا (ترمذی ج: ۱، ص: ۳۱ تا ۳۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت عصر کی نماز پڑھی جبکہ دھوپ حضرت عائشہ کے حجرہ کے فرش پر تھی اور دیوار پر نہیں چڑھی تھی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر میں تعجیل مستحب ہے۔

جواب: حضرت عائشہ کے کمرہ کا دروازہ مغرب میں تھا، لیکن چوں کہ چھت نیچی تھی اور دروازہ چھوٹا، اس لئے اس میں دھوپ اسی وقت اندر آ سکتی ہے جبکہ سورج مغرب کی جانب کافی نیچے آ چکا ہو، لہذا یہ حدیث تاخیر عصر کی دلیل ہوگی نہ کہ تعجیل عصر کی۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۶۱، عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۴۶)

(۱۳۳/۱۰) وَتَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ

ترجمہ: (۱۳۳/۱۰) اور مغرب کو جلدی پڑھنا۔

تشریح: مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سوچ ڈوتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے، اذان و اقامت کے درمیان زیادہ فصل نہ کرے کیوں کہ تاخیر کی صورت میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔

(۱۳۳/۱۱) وَتَاخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَا قَبِلَ ثَلَاثَ اللَّيْلِ

ترجمہ: (۱۳۳/۱۱) اور عشاء کو موخر کرنا تہائی رات سے پہلے تک۔

تشریح: افضل اور مستحب یہ ہے کہ تہائی رات جانے سے قبل ہی عشاء کی نماز پڑھ لے۔
دلیل: آقا مدنی کا فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو تہائی رات تک عشاء میں

تاخیر کرتا۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۶۰)

اختلاف الائمه

عشاء میں تعیل افضل ہے یا تاخیر۔

اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

(۱) شوافع کا مشہور و معروف قول تعیل کا ہے۔

(۲) حنفیہ کا مذہب تاخیر عشاء کا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۵۰۷)

شوافع کی دلیل: حضور کا اکثر معمول تعیل عشاء کا تھا اور تاخیر آپ نے کسی عذر یا مشغولی یا بیان جواز کے لئے کی

ہے۔ (بذل المحمود ج: ۱، ص: ۲۴۳، نیل ج: ۲، ص: ۱۱)

جواب: آپ کا یہ کہنا کہ آپ کا معمول تعیل کا تھا اس کی وجہ مقتدیوں کے حال کی رعایت ہے کہ وہ خیر کا زمانہ تھا

لوگ اول وقت مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اس لئے تاخیر میں ان کو مشقت لاحق ہوتی۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۲،

درمضود ج: ۲، ص: ۳۶)

(۱۳۵/۱۲) وَيَسْتَجِبُ فِي الْوُتْرِ لِمَنْ يَأْلَفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَنْ يُؤَخَّرَ الْوُتْرُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُ بِالْإِنْتِبَاهِ أَوْ تَرَقُّبِ النَّوْمِ.

ترجمہ: (۱۳۵/۱۲) اور مستحب ہے وتر میں اس کے لئے جس کو شوق ہو رات کی نماز کا کہ مؤخر کرے وتر کو اخیر

رات تک اور اگر بھروسہ نہ ہو جائے پر تو وتر پڑھ لے سونے سے پہلے ہی۔

تفسیر: جو آدمی تہجد کی نماز اخیر شب میں اٹھ کر پڑھا کرتا ہے تو اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر

کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا خوف ہو تو عشاء کے بعد سونے سے قبل

وتر پڑھ لینا چاہئے۔

☆☆☆☆☆

☆☆☆

☆

بَابُ الْإِذَانِ

یہ باب اذان (کے بیان میں) ہے

مناسبت: اس سے قبل امام قدوریؒ نے نماز کے اوقات کو بیان فرمایا ہے، اس باب میں نماز کے لئے اعلان کے طریقے کو بیان فرمائیں گے، چونکہ نماز کے اوقات اسباب کے درجہ میں ہیں اور سبب علامت پر مقدم ہوتا ہے اس لئے اوقات کو پہلے بیان کیا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۵۲۸)

اذان کی لغوی تعریف: اعلان کرنا اور اطلاع دینا۔

اصطلاحی تعریف: نماز کے وقت کی مخصوص الفاظ کے ذریعہ اطلاع کرنا۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۳۲)

اذان کا ثبوت قرآن سے: حق سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ“ (پارہ: ۶، آیت: ۵۸) اور جب تم نماز کے لئے (اذان کے ذریعہ سے) اعلان کرتے ہو۔ (معارف القرآن ج: ۳، ص: ۱۷۰)

اذان کا ثبوت حدیث سے: حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں ایک شخص سے پورے کلمات اذان سنے، صبح کے وقت خدمت نبویؐ میں پہنچ کر پورا خواب بیان کر دیا، اس پر آپ ﷺ نے اذان کی مشروعیت کا فیصلہ فرمادیا اور حضرت بلال کو حکم دیا۔ ”يَا بِلَالُ فَمَنْ فَاَنْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۷۱) اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور کہو ان کلمات کو جن کا عبداللہ بن زید تم کو حکم دیں۔

اذان کی مشروعیت: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھتے تھے، جب آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے مسجد نبویؐ کی تعمیر فرمائی، پھر اذان کے سلسلہ میں مشورہ ہوا اور ایک ایسے میں اذان مشروع ہوئی رائج قول یہی ہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۱۶۹، بذل الحمد ج: ۱، ص: ۲۷۹)

(۱۳۶/۱) الْإِذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا

ترجمہ: (۱۳۶/۱) اذان سنت ہے پانچوں نمازوں اور جمعہ کے لئے نہ کہ ان کے علاوہ کے لئے۔

تشریح: تمام فرض عین نمازوں کے لئے ایک بار اذان کہنا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے۔

(۱۳۷/۲) وَلَا تَرْجِعْ فِيهِ

ترجمہ: (۱۳۷/۲) اور اذان میں ترجیع نہیں ہے۔

تشریح: کلمات اذان کی تعداد میں اختلاف ہے جس کا دار و مدار ترجیع پر ہے۔

ترجیع کی تعریف: اذان میں جو شہادت والے چار کلمات ہیں ان میں سے ہر ایک کو دو مرتبہ کہا جائے پہلے آہستہ آواز سے پھر زور سے، اس طرح یہ کلمات چار کے بجائے آٹھ ہو جائیں گے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۲)

ص: ۱۷۴، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۳۸)

اختلاف الائمہ

امام مالک کے نزدیک اذان میں ترجیح افضل ہے لہذا ان کے نزدیک کلمات اذان سترہ ہیں، شروع میں اللہ اکبر دو مرتبہ اور شہادتین میں ترجیح، یعنی آٹھ کلمات اور جیعلتین کے چار کلمات پھر اللہ اکبر دو مرتبہ اور آخر میں کلمہ توحید ایک مرتبہ۔ (عمدة القاری: ج: ۴، ص: ۱۳۶)

امام شافعی کے نزدیک بھی اذان میں ترجیح افضل ہے ان کے نزدیک کلمات اذان انیس ہوں گے، شروع میں اللہ اکبر چار مرتبہ اور شہادتین میں ترجیح باقی الفاظ معروف ہیں۔ (عمدة القاری: ج: ۴، ص: ۱۳۶)

حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک کلمات اذان پندرہ ہیں، شروع میں تکبیر چار مرتبہ شہادتین چار مرتبہ (ترجیح نہیں ہے) جیعلتین چار کلمات پھر دو مرتبہ تکبیر ایک مرتبہ کلمہ توحید۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۱۷۶، یعنی شرح ہدایہ، ج: ۱، ص: ۵۳۲) مواہک و شوافع کا استدلال حضرت ابو محمد زورہ کی روایت سے ہے جس کے اندر شہادتین کی ترجیح کی صراحت موجود ہے۔ ”وَاسْتَدَلُّ الْقَائِلُونَ بِالْتَّرْجِيحِ بِأَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَفِيهِ التَّرْجِيحُ“۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۱۷۶)

جواب: حضرت ابو محمد زورہ کی روایت میں جو ترجیح ہے وہ ایک علت کے ساتھ معلول ہے کہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تھا تو پہلی شہادتین کا مقصد ان کو مسلمان کرنا تھا، اور دوسری مرتبہ شہادتین تعلیم اذان کے طور پر تھی۔

دوسرا جواب: وہ ترجیح نہ تھی بلکہ حضور تعلیم کی غرض سے بار بار ان سے کلمات کا اعادہ کرا رہے تھے۔ (الحجرات مع منہ الخالق ج: ۱، ص: ۲۶۹)

حنفیہ کی دلیل: حضرت عبداللہ بن زید کی روایت جو کہ اذان کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے وہ بغیر ترجیح کے ثابت ہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۱۷۵)

(۱۳۸/۳) وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

ترجمہ: (۱۳۸/۳) اور زیادہ کرے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح (آؤ کامیابی کی طرف) کے بعد ”الصلوة خیر من النوم“ (نماز سونے سے بہتر ہے) دو مرتبہ۔

تشریح: ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد ”الصلوة خیر من النوم“ دو مرتبہ کہنا سنت ہے۔

دلیل: حضرت ابو محمد زورہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کو حضور ﷺ نے اذان سکھائی تھی اس وقت فجر کی اذان میں تویب (حی علی الفلاح کے بعد الصلوة خیر من النوم) بھی سکھائی تھی، ”فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلَّتِ الصَّلَاةُ“ الخ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۷۲)

یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر صبح کی اذان ہو تو اس میں الصلوۃ - جر من النوم کہا کرو۔

(۱۳۹/۴) وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ

ترجمہ: (۱۳۹/۴) اور تکبیر اذان کے مانند ہے اس کے علاوہ کہ زیادہ کرے تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلوۃ (تحقیق کہ نماز کھڑی ہوگئی) دو مرتبہ۔

تشریح: اقامت میں وہ تمام کلمات ہوتے ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دو مرتبہ قد قامت الصلوۃ کا اضافہ بھی ہے۔

اقامت کی تعریف: فقہا کی اصطلاح میں ان الفاظ مخصوصہ کا نام ہے جو حاضرین کی اطلاع کے لئے کہے جاتے ہیں۔

اختلاف الائمہ

کلمات اقامت کتنے ہیں۔

اس سلسلہ میں تین مذاہب بیان کرتے ہیں۔

(۱) امام مالک کے نزدیک کلمات اقامت دس ہیں: لفظ اللہ اکبر دو مرتبہ شہادتین دو مرتبہ جہلین دو مرتبہ قد قامت الصلوۃ ایک مرتبہ، اللہ اکبر دو مرتبہ کلمہ توحید ایک مرتبہ۔ (نیل ج: ۲، ص: ۴۲، فتح الملہم ج: ۲، ص: ۲، عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۱۳۶)

(۲) امام شافعی و احمد کے نزدیک اقامت میں گیارہ کلمات ہیں امام مالک کے نزدیک جس طریقہ پر اقامت ہے ان کے نزدیک بھی اسی طریقہ پر ہے صرف اتنا فرق ہے کہ قد قامت الصلوۃ دو مرتبہ ہے اس لئے کلمات اقامت گیارہ ہیں۔ (فتح الملہم ج: ۲، ص: ۲، بذل المجہود ج: ۱، ص: ۲۹۲، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۴۲، عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۱۳۶)

(۳) حنفیہ کے نزدیک کلمات اقامت سترہ ہیں جو کلمات اذان میں کہے جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ دو مرتبہ قد قامت الصلوۃ کا اضافہ بھی ہے۔ (بذل ج: ۱، ص: ۲۹۲، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۴۲، عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۱۳۶، فتح الملہم ج: ۲، ص: ۲)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضرت بلالؓ کو حکم کیا گیا تھا کہ کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ کہیں۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۱۸۵، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۳۶۶)

جواب: (فتح الملہم شرح مسلم ج: ۲، ص: ۳) میں علامہ عثمانیؒ نے تحریر فرمایا ہے کہ احادیث صحیحہ میں اقامت دو دو مرتبہ کہنا اور ایک ایک مرتبہ کہنا دونوں کا ثبوت ملتا ہے، اس لئے ایک ایک مرتبہ کہنے کے جواز میں تو کوئی شبہ اور کلام نہیں البتہ دیکھنا یہ ہے کہ ترجیح کس کو حاصل ہے۔

حنفیہ نے سترہ کلمات والی احادیث کو اس لئے ترجیح دی ہے کیوں کہ حضرت عبداللہ بن زید کی روایت میں یہی صراحت ہے اور حضرت بلال کا آخری عمل بھی یہی منقول ہے۔

احناف کی دلیل: حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کے ساتھ اقامت بھی سکھائی گئی تھی، اور وہ بھی اذان کی طرح تشفیج (دو دو مرتبہ) پر مشتمل تھی (طحاوی ج: ۱، ص: ۱۰۱)

(۱۵۰/۵) وَيَتَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَحْذَرُ فِي الْإِقَامَةِ

ترجمہ: (۱۵۰/۵) اور ٹھہر ٹھہر کر کہے اذان اور تھوڑی جلدی کہے تکبیر۔

تشریح: ترسل کے معنی اطمینان کے ساتھ کوئی کام کرنا اور اذان میں ترسل سے مراد کلمات اذان پر وقف کرنا ہے۔

حذر کے معنی جلدی کرنے کے ہیں اور حذر اقامت سے مراد کلمات اقامت کو ایک ساتھ روانی سے ادا کرنا۔

اذان کی ترسیل کا طریقہ: اذان کی تکبیروں میں ہر دو تکبیر کے بعد اس قدر سکوت کرے کہ سننے والا اس کا

جواب دے سکے اور تکبیر کے علاوہ اور الفاظ میں ہر ایک لفظ کے بعد اسی قدر سکوت کرے کہ دوسرا لفظ کہے۔

تکبیر کے حذر کا طریقہ: ایک سانس میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہے اس کے بعد ایک ایک سانس میں دو کلمات کہے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ایک سانس میں کہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۱۹۵)

(۱۵۱/۶) وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ (۱۵۲/۷) فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا

ترجمہ: (۱۵۱/۶) اور ان دونوں (اذان اور اقامت) کو قبلہ رخ ہو کر کہے۔ (۱۵۲/۷) چنانچہ جب پہنچے،

”حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح“ تک تو گھمائے اپنا چہرہ دائیں اور بائیں (طرف)

تشریح: اذان و اقامت قبلہ رخ ہو کر کہے بغیر قبلہ رخ ہوئے اذان و اقامت کہنا مکروہ تنزیہی ہے، اذان میں

حی علی الصلوٰۃ کہتے وقت دائیں طرف کو منہ پھیرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف کو منہ پھیرنا سنت ہے۔

سینہ اور قدم قبلہ سے نہیں پھرنے چاہئیں۔

(۱۵۳/۸) وَيُؤْذَنُ لِلثَّانِيَةِ وَيَقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ أَذَّنْ لِلأُولَىٰ وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنْ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ.

ترجمہ: (۱۵۳/۸) اور اذان دے چھوٹی ہوئی نماز کے لئے اور تکبیر کہے، چنانچہ اگر فوت ہو جائیں کئی نمازیں

تو پہلی نماز کے لئے اذان و اقامت کہے اور اختیار ہے باقی نمازوں میں اگر چاہے اذان و اقامت دونوں کہے اور اگر

چاہے اکتفاء کرے صرف اقامت پر۔

تشریح: قضاء نماز کے لئے اذان و اقامت میں اختلاف ائمہ۔

اس بارے میں دو مذہب ہیں

(۱) حنفیہ اور حنبلیہ کے نزدیک قاسمہ نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں ہیں۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۶۱) یہی امام شافعی کا قول قدیم ہے اور یہی ان کے مذہب میں رائج ہے جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں صراحت کی ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۷۶)

(۲) امام مالک کا مذہب اور امام شافعی کا قول جدید یہ ہے کہ قاسمہ نماز کے لئے صرف اقامت ہے اذان نہیں۔

(نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۶۱)

مذہب (۲) کی دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے۔ ”وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۶۳) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا انھوں نے اقامت کہی، اس حدیث میں صراحت ہے کہ صرف اقامت پراکتفا کیا ہے۔

جواب: احادیث صحیحہ میں اذان و اقامت دونوں مذکور ہیں لہذا زیادتی والی روایات پر عمل کرنا اولیٰ ہوگا۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۵۵۳)

مذہب (۱) کی دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ ہیں ”فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۶۳) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان و اقامت دونوں کا حکم فرمایا۔

دوسرا مسئلہ: اگر چند نمازیں قضا ہو جائیں تو پہلی نماز کے لئے اذان و اقامت دونوں کہے اور بقیہ نمازوں میں اختیار ہے خواہ اذان و اقامت دونوں کہے یا صرف اقامت کہہ لے، امام محمد سے منقول ہے کہ پہلی نماز کے علاوہ بقیہ نمازوں کے لئے اقامت ضرور کہنی چاہئے، مشائخ نے امام ابوبکر رازی سے نقل کیا ہے کہ یہی قول شیخین کا بھی ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۵۵۵)

(۱۵۴/۹) وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذَّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طَهْرٍ فَإِنْ أَدَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ (۱۵۵/۱۰) وَيَكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (۱۵۶/۱۱) أَوْ يُؤَذَّنَ وَهُوَ جُنُبٌ.

ترجمہ: (۱۵۴/۹) اور مناسب ہے کہ اذان و اقامت با وضو کہے چنانچہ اگر اذان کہی بلا وضو تو جائز ہے۔ (۱۵۵/۱۰) اور مکروہ ہے تکبیر کہنا بغیر وضو۔ (۱۵۶/۱۱) اور اذان کہنا ناپاکی کی حالت میں۔

تشریح: اذان کہتے وقت حدث اکبر سے پاک ہونا سنت ہے اور دونوں حدثوں سے پاک ہونا مستحب ہے، تکبیر کہتے وقت دونوں حدثوں سے پاک ہونا ضروری ہے، چنانچہ اگر حدث اکبر کی حالت میں کوئی شخص اذان کہے تو مکروہ تحریمی ہے اور اس اذان کا لوٹنا مستحب ہے، اسی طرح اگر حدث اکبر یا صغریٰ کی حالت میں اقامت کہے تو مکروہ تحریمی ہے لیکن تکبیر کا لوٹنا مستحب نہیں ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۵۵۶ تا ۵۵۷)

(۱۵۷/۱۲) وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ فِيهَا إِلَّا فِي الْفَجْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

ترجمہ: (۱۵۷/۱۲) اور نہ اذان کہی جائے کسی نماز کے لئے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے علاوہ فجر کی نماز کے امام ابو یوسف کے نزدیک۔

تشریح: تمام ائمہ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فجر کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی اذان وقت سے پہلے جائز نہیں ہے، اگر وقت آنے سے پہلے اذان دی جائے تو صحیح نہ ہوگی، وقت آنے کے بعد پھر اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، لیکن فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے جائز ہے یا نہیں اس بارے میں دو مذہب ہیں۔

اختلاف الائمہ

(۱) ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے دینا جائز ہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۲۱۳، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۳۹، عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۱۸۹)

(۲) امام ابو حنیفہ امام محمد کے نزدیک طلوع فجر سے پہلے اذان مشروع نہیں ہے، اگر طلوع فجر سے پہلے اذان دی جائے تو طلوع فجر کے بعد دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ (معارف ج: ۲، ص: ۲۱۳، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۵۰، عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۱۸۹)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: ”إِنَّ بِلَالًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۰) یعنی حضورؐ نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیا کرتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال صبح صادق سے پہلے اذان کہتے تھے اور حضورؐ نے اس اذان کو مشروع رکھا ہے۔

جواب: حضرت بلال کی اذان اس لئے ہوتی تھی کہ جو لوگ پہلے سے بیدار ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں اور جواب تک سو رہے تھے وہ بیدار ہو کر چند رکعات تہجد کی پڑھ لیں، تو حضرت بلال کی اذان برائے تہجد تھی اسکی تائید حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے بھی ہوتی ہے دیکھئے معارف السنن ج: ۲، ص: ۲۱۷، عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۱۸۹۔

دوسرا جواب: اگر اذان بلال صبح ہی کی نماز کے لئے ہوتی تھی تو کبھی تو اس پر اکتفا کیا جاتا۔ جبکہ طلوع فجر کے بعد ہمیشہ دوسری اذان کہی جاتی تھی۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۲۲۱)

طرفین کی دلیل: حضرت حفصہ بنت عمرؓ کی روایت کے اندر ہے۔ ”وَسَكَانٌ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَصْبَحَ“ (طحاوی ج: ۱، ص: ۱۰۵) اور اس زمانہ میں نماز کی اذان طلوع فجر سے پہلے نہیں دی جاتی تھی، اس لئے اگر اذان فجر طلوع کے بعد دی گئی تو معتبر ہوگی ورنہ نہیں۔



بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الَّتِي تَتَقَدَّمُهَا

(نماز کی ان شرطوں کا بیان جو نماز پر مقدم ہوا کرتی ہیں)

شُرُوطُ: یہ شرط (را کے سکون کے ساتھ کی جمع ہے) کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ (منہ الخالق ج: ۱، ص: ۲۸۰)
اصطلاحی تعریف: وہ چیز جس پر کسی دوسری چیز کا وجود موقوف ہو، مگر وہ اس کی حقیقت میں داخل نہ ہو، جیسے وضو نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، مگر نماز کا وجود اور اس کی صحت، وضو پر موقوف ہے۔ (البحر الرائق ج: ۱، ص: ۲۸۰)
ما قبل سے مناسبتاً: اولاً امام قدوری نے طہارت کو بیان کیا ہے جو نماز کے لئے شرط ہے، اس کے بعد اوقات صلوٰۃ کو بیان کیا ہے کیوں کہ وہ اسباب و شرائط میں سے ہے، پھر اذان کا تذکرہ اعلام و اخبار کی وجہ سے کیا ہے اب اس باب میں نماز کی بقیہ شرائط کا بیان کیا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۵۶۲)

تنبیہ: نماز کی کل چھ شرطیں ہیں اس باب میں پانچ کو بیان کیا گیا ہے، چھٹی شرط وقت کا دنا ہے، جو کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں آچکا ہے، صاحب الباب نے شریعتی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ معصنف علیہ الرحمہ کو چاہئے تھا کہ چھٹی شرط کو بھی اس باب کے تحت بیان فرماتے۔ (الباب فی شرح الکتاب ج: ۱، ص: ۷۶)

(۱۵۸/۱) يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يُقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ عَلَى مَا قَدْ مَنَاهُ

ترجمہ: (۱۵۸/۱) واجب ہے نمازی پر کہ مقدم کر کے پاکی کو احداث اور انجاس (نجاست حقیقی و حکمی) سے اسی کے مطابق جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔

تشریح: نماز کے شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے غسل کی ضرورت ہو تو غسل کر لے بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک و صاف کر لے، اس عبارت میں شرط اول و ثانی کا بیان ہے۔

(۱۵۹/۲) وَيَسْتَرْ عَوْرَتَهُ

ترجمہ: (۱۵۹/۲) اور چھپائے اپنے ستر کو۔

تشریح: اس عبارت میں نماز کی تیسری شرط کا بیان ہے یعنی اپنے بدن کو اتنا چھپانا شرط ہے جس کا کھلنا بے حیاء سمجھا جاتا ہے، خفیہ، شوافع، حنابلہ کے نزدیک ستر چھپانا نماز کی صحت کے لئے شرط ہے، اور متاخرین مالکیہ کے نزدیک بھی قول مختار ستر عورت کا شرط ہونا ہی ہے۔

(۱۶۰/۳) وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةُ ذُوْنِ السَّرَّةِ

ترجمہ: (۱۶۰/۳) اور مرد کا ستر ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے اور گھٹنا ستر میں داخل ہے نہ کہ ناف۔
تشریح: ماقبل میں جس ستر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے اس عبارت میں اس کا بیان ہے، احناف کے نزدیک مرد کا ستر ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک ہے یعنی گھٹنا ستر میں داخل ہے، اور ناف خارج۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ناف ستر میں داخل ہے اور گھٹنا خارج۔ (درمضود ج: ۲، ص: ۱۶۹)
حنفیہ کی دلیل: حضور ﷺ کا فرمان ہے مرد کا ستر ناف اور اس کے گھٹنے کے درمیان ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ناف کے نیچے سے یہاں تک کہ گھٹنے سے تجاوز کر جائے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف ستر میں داخل نہیں ہے۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۳۳)

(۱۶۱/۳) وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْخُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفْئَهَا (۱۶۲/۵) وَمَا كَانَ عَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ لَهُوَ عَوْرَةُ مِنَ الْأَمَةِ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ.

ترجمہ: (۱۶۱/۳) اور آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے۔
 (۱۶۲/۵) اور جو حصہ ستر ہے مرد کا وہی ستر ہے باندی کا بھی اور اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی ستر ہے اور اس کے علاوہ باقی بدن باندی کا ستر نہیں ہے۔

تشریح مسئلہ: (۱) عورت کا ستر کتنا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آزاد عورت کا پورا بدن ستر کے اعمد داخل ہے، البتہ بعض اعضاء کا استثناء ہے جیسے چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کا استثناء تو ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے، اور کفین کا استثناء احناف و شوافع و مالک کے نزدیک ہے، حنابلہ کی دو روایتیں ہیں کمافی المغنی۔ (درمضود ج: ۲، ص: ۱۶۹)
 عورت کے قدمین میں اختلاف: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قدمین حد عورت میں داخل ہیں، حنفیہ کی اصح روایت یہ ہے کہ قدمین ستر میں داخل نہیں ہیں کیوں کہ ضرورت کا تحقق قدمین میں کہیں زیادہ ہے، چہرہ اور ہتھیلیوں کی بہ نسبت۔
 (فتح القدیر مع الکفایہ ج: ۱، ص: ۲۲۵)

مسئلہ: (۲) مرد کا جو جسم ستر ہے یعنی ناف سے گھٹنے تک وہی باندی کا ستر ہے اس کے علاوہ باندی کا پیٹ اور اس کی پیٹھ بھی ستر ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں محل شہوت ہیں، لہذا ان کا چھپانا بھی فرض ہے، اسکے علاوہ اس کا بدن ستر کے اندر داخل نہیں ہے۔ (عنایہ من ہامش الفتح ج: ۱، ص: ۲۲۹)

دلیل: حضرت عمرؓ نے ایک باندی کو دیکھا کہ اس نے اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے، آپ نے فرمایا اے گندی اپنے اوپر سے اوڑھنی دور کر دے کیا تو آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت رکھنا چاہتی ہے۔ (عنایہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۲۹)

(۱۶۳/۶) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَنْزِلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعَذِّ

ترجمہ: (۱۶۳/۶) اور جو شخص نہ پائے کوئی چیز جس سے دور کرے نجاست تو وہ نماز پڑھ لے نجاست کے

ساتھ اور نماز کا اعادہ نہ کرے۔

تشریح: اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) اگر چوتھائی کپڑا یا اس سے زائد پاک ہو اور باقی ناپاک ہو تو اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھے اگر ننگے ہو کر نماز پڑھی تو ناجائز ہوگی کیوں کہ چوتھائی کپڑے کا پاک ہونا کل کے پاک ہونے کے مانند ہے۔

(۲) اگر چوتھائی کپڑے سے کم پاک ہو تو اس میں اختلاف ہے۔

امام مالک امام محمد اور امام شافعی کے ایک قول کے مطابق اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ننگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

شیخین کے نزدیک اختیار ہے کہ چاہے ننگے نماز پڑھے اور چاہے اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھے، اور اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۵۷۴ تا ۵۷۵)

(۱۶۴/۷) وَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَوْمًا صَلَّى غُرَبَانَا قَاعِدًا يُؤْمِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (۱۶۵/۸) فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ.

ترجمہ: (۱۶۴/۷) اور جو شخص کپڑا نہ پائے تو نماز پڑھے ننگا بیٹھ کر اشارہ سے کرے رکوع اور سجدہ۔ (۱۶۵/۸) پھر اگر ننگے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو اس کو کافی ہے اور پہلی صورت افضل ہے۔

تشریح: اگر کسی کے پاس کپڑا موجود نہ ہو نہ پاک اور نہ ناپاک تو یہ شخص بیٹھ کر ننگے نماز پڑھے اور رکوع و سجدے کا اشارہ کرے۔

دلیل: إِنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ فَاَنْكَسَرَتْ بِهِمْ فَخَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ عَرَاةً فَصَلُّوا قُعُودًا بِالْإِيمَاءِ. (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۳۰ تا ۲۳۱)

یعنی حضور کے صحابہ ایک کشتی میں سوار ہوئے پھر کشتی ٹوٹ گئی پھر وہ حضرات دریا سے ننگے نکلے اور اشارہ سے بیٹھ کر نماز پڑھی۔

اور اگر ننگے نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے کیوں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں عورت غلیظہ کا ستر ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں رکوع سجدہ قیام ادا ہو جائیں گے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، کیوں کہ ستر عورت کی فرضیت زیادہ مؤکد ہے، رکوع اور سجود کی فرضیت کی بہ نسبت۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۵۷۶، عنایہ ج: ۱، ص: ۲۳۰)

(۱۶۶/۹) وَيَتَوَنَّى لِلصَّلَاةِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بَيِّنَةٌ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلٍ.

ترجمہ: (۱۶۶/۹) اور نیت کرے اس نماز کی جس کو پڑھنا چاہتا ہے ایسی نیت کے ساتھ کہ نہ فصل کرے اس نیت اور تحریم کے درمیان کسی کام سے۔

تشریح: اس عبارت میں نماز کی چوتھی شرط کا بیان ہے۔

ارادۂ خاص کا نام نیت ہے، اور وہ اللہ کے واسطے نماز کا ارادہ ہے، نیت کی شرط یہ ہے کہ اپنے دل کے ساتھ جانے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے۔ اس کی نیت کرے، اور تحریر کے درمیان کوئی منافی صلوة عمل نہ پایا جائے اگر نیت کے بعد کھانے پینے یا باتوں میں لگ گیا پھر تکبیر تحریر کہہ کر نماز شروع کر دی تو یہ نیت معتبر نہ ہوگی۔

(۱۶۷/۱۰) وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا فَيُصَلِّيَ إِلَىٰ أَىِّ جِهَةٍ قَدَّرَ (۱۶۸/۱۱) فَإِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يُسْتَلْهُ عَنْهَا اجْتَنَهْ وَصَلَّى فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَا بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (۱۶۹/۱۲) وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنَىٰ عَلَيْهَا.

ترجمہ: (۱۶۷/۱۰) اور قبلہ کی طرف منہ کرے مگر یہ کہ اس کو ڈر ہو تو نماز پڑھ لے جس طرف قادر ہو۔ (۱۶۸/۱۱) چنانچہ اگر مشتبہ ہو جائے اس پر قبلہ اور نہ ہو اس جگہ کوئی جس سے معلوم کر سکے قبلہ کی سمت، تو غور و فکر کر لے اپنے دل میں اور نماز پڑھ لے پھر اگر معلوم ہو کہ اس نے غلطی کی ہے نماز پڑھنے کے بعد تو اس پر اعادہ نہیں ہے۔ (۱۶۹/۱۲) اور اگر معلوم ہو جائے غلطی نماز ہی میں تو گھوم جائے قبلہ کی طرف اور باقی نماز اسی پر پوری کر لے۔

تشریح: اس عبارت میں نماز کی پانچویں شرط کا بیان ہے۔

مسئلہ: (۱) نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے، فرض نماز ہو یا نفل، سجد و تلاوت ہو یا نماز جنازہ ہو قبلہ رخ ہونا فرض ہے، اگر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے قبلہ کی سمت چھوڑ کر دوسری جانب نماز پڑھی تو کفر ہے۔

(اللباب ج: ۱، ص: ۷۸)

(۲) اگر کوئی شخص خوف کی وجہ سے استقبال قبلہ پر قدرت نہ رکھتا ہو تو جس طرف قادر ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے خوف جانی ہو یا مالی، دشمن کا ہو یا دندوں کا۔

(۳) اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ قبلہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرف ہے اور نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے پوچھ سکے تو اپنے دل میں سوچے جس طرف اس کا دل گواہی دے اسی طرف نماز پڑھ لے اگر بغیر غور و فکر کے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ بالکل جانب قبلہ ہی پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی بتلانے والا نہ ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی پھر معلوم ہوا کہ جس طرف نماز پڑھی ہے اس جانب قبلہ نہیں ہے تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔

(۴) خوب غور و فکر کر کے نماز پڑھ رہا تھا پھر نماز ہی میں معلوم ہو گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے بلکہ دوسری طرف ہے تو نماز ہی میں قبلہ کی طرف گھوم جائے اب معلوم ہو جانے کے بعد اگر قبلہ کی جانب نہ پھرے گا تو نماز نہ ہوگی۔

(اللباب فی شرح الکتاب ج: ۱، ص: ۷۸ تا ۷۹)

باب صِفَةِ الصَّلَاةِ

ترجمہ: (یہ) باب نماز کی صفت کے (بیان میں) ہے۔

ما قبل سے مناسبت: اس سے قبل امام قدوری نے مقدمات نماز کو بیان فرمایا ہے، اب یہاں سے اصل مقصود یعنی نماز کو بیان فرما رہے ہیں۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۵۸۸، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۳۸) صفت کے لغوی معنی: خوبی صفت سے مراد: نماز کی وہ ہیئت ہے جو اس کے ارکان و عوارض سے حاصل ہو۔ جیسے قیام، قعود، رکوع، سجدہ وغیرہ۔ (عنایہ من حاشی الفتح ج: ۱، ص: ۲۳۸)

(۱۷۰/۱) فَرَأَى الصَّلَاةَ سُنَّةً: التَّخْرِيمَةُ (۱۷۱/۲) وَالْقِيَامُ (۱۷۲/۳) وَالْقِرَاءَةُ (۱۷۳/۴) وَالرُّكُوعُ (۱۷۴/۵) وَالسُّجُودُ (۱۷۵/۶) وَالْقَعْدَةُ الْآخِرَةُ مَقْدَارُ التَّشَهُّدِ (۱۷۶/۷) وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ.

ترجمہ: (۱۷۰/۱) نماز کے فرائض چھ ہیں: تکبیر تحریمہ۔ (۱۷۱/۲) قیام، (۱۷۲/۳) قراءت، (۱۷۳/۴) رکوع، (۱۷۴/۵) سجود (۱۷۵/۶) اور قعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار۔ (۱۷۶/۷) اور جو افعال ان کے علاوہ ہیں وہ سنت ہیں تشویع: نماز میں چھ چیزیں فرض ہیں: (۱) نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، (۲) کھڑا ہونا، (۳) قرآن کریم میں سے کوئی سورت یا آیت پڑھنا، (۴) رکوع کرنا، (۵) دونوں سجدے کرنا، (۶) نماز کے اخیر میں جتنی دیر التحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔

تکبیر تحریمہ کی فرضیت پر دلیل: حضورؐ نے بغیر ترک کے اس پر بھیجی فرمائی ہے اور یہ فرضیت کی دلیل ہے۔

(فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۳۹)

دوسرا فرض قیام ہے اگر کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے پر قدرت حاصل ہے تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔

دلیل: ”وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“ (پارہ ۲، آیت: ۲۳۸) کھڑے ہو اللہ کے واسطے بحالت خضوع یا بحالت خاموشی

تیسرا فرض قراءت ہے، اللہ کا فرمان ہے: ”فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ (آیت: ۲۰، پارہ: ۲۹)

ترجمہ: پڑھو جس قدر آسان ہو قرآن سے اصح قول کے مطابق فرض قراءت ایک آیت ہے۔

چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض سجود ہے: ”وَادْكُوعُوا وَاسْجُدُوا“ (پارہ: ۱۷، آیت: ۷۷) ان کی فرضیت پر

دلیل ہے۔

چھٹا فرض تعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار۔

دلیل: حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو آخری سجدے سے اپنا سر اٹھالے اور تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو تیری نماز پوری ہوگئی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا پورا ہونا تشہد کی مقدار بیٹھنے پر موقوف ہے، لہذا بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے۔
(فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۳۰)

چھٹا فرض کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو امام قدوری نے سنت بتلایا ہے، حالانکہ نماز میں کچھ چیزیں واجبات بھی ہیں، اس وہم کازالہ یہ ہے کہ ان کے واجب ہونا ثبوت سنت سے ہے۔ (عتابین ج: ۱، ص: ۲۳۱)

(۱۷۷/۸) وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَبَّرَ (۱۷۸/۹) وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ حَتَّى يَحَاضِيَ بِإِهْلَامِهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

ترجمہ: (۱۷۷/۸) اور جب آدمی اپنی نماز میں داخل ہو تو تکبیر کہے۔ (۱۷۸/۹) اور تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے دونوں کانوں کی نوک کے مقابل کرے۔
تشریح: جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے خواہ فرض ہو یا نفل تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے مرد اپنے دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ ساتھ اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی نوک کے مقابل ہو جائیں۔
بوقت تکبیر تحریمہ رفع یدین کہاں تک کیا جائے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

اختلاف الائمہ

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دونوں ہاتھ موڑھوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ (العلیقات علی تنظیم الاشتات ج: ۱، ص: ۴۹۰،
اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۰۲، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۸۶)
دلیل: حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں ہے: رَأَيْتُ النَّبِيَّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ. (بخاری ج: ۱، ص: ۱۰۲) میں نے حضورؐ کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے مقابل کرتے۔

جواب: آپ کی پیش کردہ روایت عذر کی حالت پر محمول ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سردی کے زمانہ میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور موٹی موٹی چادریں اوڑھ لیا کرتے تھے، شدت سردی کی وجہ سے صرف موڑھوں تک ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۲۰۱)

دوسرا مذہب: حنفیہ کے نزدیک ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر کے اس طرح اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی نوک کے برابر ہو جائیں، یہ مسنون ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۰۲)

دلیل: حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے

کانوں کے مقابل کر کے اٹھاتے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۶۰۰، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۸۷)

(۱۰/۱۷۹) فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِّنَ الْكَبِيرِ اللَّهُ أَجَلٌ أَوْ أَعْظَمُ أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَجْزَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَّحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْأَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ.

ترجمہ: (۱۰/۱۷۹) پھر اگر اس نے کبیر کے بدلے اللہ اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر کہا تو طرفین کے نزدیک کافی ہے اور امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز نہیں مگر یہ کہ کہے اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر۔

تفسیر: اس عبارت میں افتتاح نماز کے الفاظ کو بیان فرمایا ہے۔ کیا اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے الفاظ سے بھی نماز شروع کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں چار مذاہب ہیں:

(۱) طرفین کے نزدیک ہر اس لفظ سے نماز شروع کرنا درست ہے، جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرے، جیسے اللہ اکبر اللہ اجل وغیرہ۔ (عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۷۴)

• (۲) امام ابو یوسف کے نزدیک اگر اچھی طرح تکبیر کہنے پر قادر ہو تو اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اللہ کبیر، ان چاروں میں سے کسی ایک لفظ کے ساتھ نماز شروع کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں۔

(عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۷۴)

(۳) شوافع کے نزدیک صرف اللہ اکبر، اللہ الاکبر کے ساتھ شروع کرنا درست ہے۔

(اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۰۱، عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۷۴)

(۴) امام مالک و امام احمد کے نزدیک صرف اللہ اکبر کے ساتھ جائز ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۰۱، عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۷۴، یعنی ج: ۱، ص: ۶۰۳/۶۰۲)

طرفین کی دلیل: لغت میں تکبیر کے معنی تعظیم کے ہیں اور تعظیم کے معنی ان تمام الفاظ سے حاصل ہو جاتے ہیں لہذا نماز کا شروع کرنا ان تمام الفاظ سے صحیح ہوگا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۶۰۳، اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۰۱)

صحیح قول طرفین کا ہے۔ (المباب ج: ۱، ص: ۸۱)

(۱۱/۱۸۰) وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ (۱۲/۱۸۱) ثُمَّ يَقُولُ مُبْجَانًا اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

ترجمہ: (۱۱/۱۸۰) اور پکڑنے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو اور رکھ لے ان دونوں کو ناف کے نیچے۔ (۱۲/۱۸۱) پھر پڑھے، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے اور تیرے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔

تفسیر: نمازی ہاتھ باندھنے کے بعد ٹاپڑھے، اور رک کے الفاظ متن میں ہیں، اس عبارت میں تین مسئلہ زیر غور ہیں:

(۱) دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کی کیفیت کے سلسلہ میں، اس کا جواب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کا گٹا پکڑے۔
(عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۸۹)

(۲) دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے یا نہیں، اس میں دو مذہب ہیں:
(۱) امام مالک کے نزدیک خواہ ہاتھ باندھ لے، خواہ چھوڑ دے اختیار ہے، لیکن چھوڑنا عزیمت ہے۔
(کفایہ ج: ۱، ص: ۲۵۰، فتح الباری ج: ۲، ص: ۲۸۵ تا ۲۸۶)
(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا مستون ہے۔
(عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۸۸، فتح الباری ج: ۲، ص: ۲۸۵)
دلیل: حضرت علیؑ نے فرمایا: ”مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُّصْعَ الْمُصَلِّيُ يَمِيْنُهُ عَلٰی شِمَالِهِ“ (کفایہ ج: ۱، ص: ۲۵۰)
یعنی نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا مستون ہے۔

(۳) محل وضع کیا ہے۔ (ہاتھ کہاں رکھے) اس بارے میں دو مذہب ہیں:
(۱) امام شافعی کے نزدیک سینے پر ہاتھ رکھنا افضل ہے۔ (عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۸۹)
دلیل: وائل بن حجرؒ کی حدیث کے الفاظ ہیں ”صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰی يَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰی صَدْرِهِ“ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۱۹۳، عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۸۹)
یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی چنانچہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر کر کے سینہ پر رکھا۔

جواب: اس حدیث کی سند میں مؤمل بن اسماعیل ہیں جو مکمل ضعیف ہیں اور لفظ ”علیٰ صدرہ“ کو ان کے علاوہ کسی اور نے نقل نہیں کیا۔ (اعلاء السنن ج: ۲، ص: ۱۶۹)، مزید تفصیل کے لئے دیکھئے التلمیحات، علی تنظیم الاشارات ج: ۱، ص: ۳۹۸ تا ۳۹۹، اعلاء السنن ج: ۲، ص: ۱۶۹۔
(۲) حنفیہ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔

(عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۸۹، نیل ج: ۲، ص: ۱۹۳)
دلیل: حضرت علیؑ سے منقول ہے: ”اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلٰی الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ“۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۴۳۱) یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھنا مستون ہے۔

(۱۸۲/۱۳) وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

ترجمہ: (۱۸۲/۱۳) اور پناہ چاہے اللہ کی شیطان مردود سے۔

تشریح: امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ تکبیر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کوئی ذکر مسنون نہیں بلکہ تکبیر کے بعد نماز کی ابتداء براہ راست سورۃ فاتحہ سے ہوتی ہے۔

دلیل: حضرت انسؓ کی روایت کے الفاظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، عثمان، کے پیچھے نماز پڑھی، ”وَكُنَّا نَأْتِيهِ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ یعنی سب حضرات الحمد للہ رب العالمین سے قرأت شروع کرتے تھے۔ (عنایہ علی الکفایہ، ج: ۱، ص: ۲۵۲)

جواب: اس حدیث میں افتتاح سے مراد جہری قرأت کو شروع کرنا ہے، قرأت سریہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۷۷)

ہمارے نزدیک سنت طریقت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے کے بعد ثناء پڑھے پھر تعوذ پڑھے۔
دلیل: ”فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ“ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو استعاذہ کر۔

(۱۸۳/۱۳) وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُسِرُّ بِهِمَا

ترجمہ: (۱۸۳/۱۳) اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ وبسم اللہ آہستہ پڑھے۔
تشریح: ہر رکعت کے شروع میں الحمد للہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔
بسم اللہ زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام شافعی کے نزدیک جہری نماز میں بسم اللہ جہر پڑھے اور سری نماز میں سرا۔ (عمدة القاری ج: ۳، ص: ۳۹۶)
دلیل: ”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُخْفُو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۵۳)
جواب: کبھی کبھی صحابہ کی تعلیم کی خاطر بسم اللہ کے ساتھ جہر فرمایا ہے، ورنہ عام عادت شریفہ جہر کی نہ تھی۔
(کفایہ ج: ۱، ص: ۲۵۳)

(۲) حنابلہ و احناف کے نزدیک بسم اللہ آہستہ پڑھے، خواہ جہری نماز ہو یا سری۔ (ادجز ج: ۱، ص: ۲۲۸)
دلیل: حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے چار چیزیں ایسی ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے، تعوذ، تسمیہ، تحمید، آمین۔
(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۶۱۹)

(۱۸۳/۱۵) ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (۱۸۵/۱۶) وَمُؤَدَّةً مَعَهَا أَوْ فَلَكَ آيَاتٍ مِنْ أَىِّ سُورَةٍ شَاءَ

ترجمہ: (۱۸۳/۱۵) پھر سورۃ فاتحہ پڑھے۔ (۱۸۵/۱۶) اور کوئی سورت اس کے ساتھ یا تین آیات جس کسی سورت میں سے چاہے۔

تشریح: نماز کے اندر قرأت قرآن کی کتنی مقدار فرض ہے، اس بارے میں تین مذہب ہیں:

(۱) حنفیہ کے نزدیک مطلقاً قرأت قرآن فرض ہے، ایک آیت بھی پڑھ لی تو فرض ادا ہو جائے گا۔

(ادجز المسالک ج: ۱، ص: ۲۳۷)

دلیل: ”فَافْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ اس آیت میں القرآن مطلق ہے، لہذا المطلق بجزی علی اطلاع کے قاعدہ کے اعتبار سے جس ادنی مقدار پر قرآن ہوتا صادق آیت کا پڑھنا فرض ہوگا۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۲۵۵)

(۲) شوافع کے نزدیک سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۳۷)

دلیل: ”لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ“ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۲۱۶)

(۳) مالک کے نزدیک سورۃ فاتحہ اور سورت کا پڑھنا فرض ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۳۷-۲۳۸)

دلیل: حضور کا فرمان ہے بغیر فاتحہ اور سورت کے نماز نہیں ہوگی۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۲۵۵)

جواب: مذکورہ دونوں حدیثیں اخبار آحاد میں سے ہیں لہذا ان سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔

(عنایہ علی الکفایہ ج: ۱، ص: ۲۵۵)

(۱۸۶/۱۷) وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَاللَّضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ وَيُخْفِيهَا

ترجمہ: (۱۸۶/۱۷) اور جب کہے امام ولا الضالین تو کہے آمین اور اس کو مقتدی بھی کہے اور آہستہ کہے۔

تفسیر: سورۃ فاتحہ کے ختم پر جب امام ولا الضالین کہے تو امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہئے، اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) آمین کس کا وظیفہ ہے؟ امام مالک کی مشہور روایت یہ ہے کہ آمین صرف مقتدی کہے امام نہیں۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۵۰)

دلیل: حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں: ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَقْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَاللَّضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ“ (عمدة القاری ج: ۴، ص: ۵۰۳، باب جبر المأموم بالآمین)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ ولا الضالین کہے اور مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ آمین کہے، ”وَالْقِسْمَةُ تَنَافِي الشَّرْكَةَ“۔

جواب: اس حدیث کا مقصد تقسیم نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں بیک وقت آمین کہیں۔

(۲) جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی اور امام دونوں کے لئے آمین کہنا سنت ہے۔ (نیل ج: ۲، ص: ۲۳۰)

دلیل: حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے ”إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۸) یعنی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یہ روایت جمہور کے مذہب پر بالکل واضح دلیل ہے۔

مسئلہ ۲: اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ آمین سزا اور جہر دونوں طریقے سے جائز ہے، لیکن افضلیت میں اختلاف ہے

(۱) شافعیہ اور حنابلہ آمین بالجہر کو افضل قرار دیتے ہیں۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۵۱)

(۲) مالک و حنابلہ کے نزدیک اخفاء افضل ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۵۰)

شوافع و حنابلہ کی دلیل حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”غیر المفضوب

عليهم ولا الضالين“ پڑھتے ہوئے سنا اور آپ نے آمین کہا ”وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۷) اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچا۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جبراً آمین کہا اس لئے یہی افضل ہے۔

جواب: اس حدیث میں مدہ سے مراد جہر نہیں بلکہ آمین کی ”می“ کو کھینچنا ہے۔ حضرت وائل بن حجر کو سکھانے کی غرض سے نماز میں جبراً آمین کہا تھا اس لئے یہ حدیث آپ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ موالک و احناف کی دلیل: ”إِنَّ النَّبِيَّ قَرَأَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۸) آپ نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو پست کیا۔

(۱۸۷/۱۸) ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ (۱۸۸/۱۹) وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيَفْرُجُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يَنْكُسُهُ (۱۸۹/۲۰) وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ مُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ.

ترجمہ: (۱۸۷/۱۸) پھر تکبیر کہے اور رکوع کرے۔ (۱۸۸/۱۹) اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھے اور اپنی انگلیوں کو کشادہ کرے اور اپنی پیٹھ کو برابر رکھے اور اپنا سر نہ اٹھائے اور نہ جھکائے۔ (۱۸۹/۲۰) اور کہے اپنے رکوع میں ”مُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ (پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا) تین بار اور یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہے۔
تشریح: قرأت پوری کرنے کے بعد بلا توقف تکبیر کہے اور رکوع کرے، رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پکڑے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھے اور دونوں پنڈلیوں کو سیدھی کھڑی رکھے، بازو پہلو سے الگ رکھے اور پیروں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے اور رکوع میں ”مُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ تین یا پانچ یا سات مرتبہ کہے۔

(۱۹۰/۲۱) ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُولُ الْمُؤْتِمِرُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

ترجمہ: (۱۹۰/۲۱) پھر اپنا سر اٹھائے اور کہے ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ (سنی اللہ نے بات اس کی جس نے سراہا اس کو) اور کہے مقتدی ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ (اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں اللہ بہت بڑا ہے)
تشریح: امام جب ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے گا تو اس کے بعد امام کے لئے ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہنا بھی درست ہے یا نہیں اس سلسلہ میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام اعظم امام مالک امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔
(نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۲۵۹، عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۵۳۰)

دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولك الحمد کہو۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۶۱)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی ذمہ داری صرف تسمیع ہے اور مقتدی کی ذمہ داری صرف تحمید کہنا ہے۔

(عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۵۳۰)

جواب: آپ کی پیش کردہ روایت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ تحمید صرف مقتدی ہی کہہ سکتا ہے، غیر مقتدی نہیں منفرد مقتدی نہیں ہے، تو امام بھی مقتدی نہیں ہے، جس طرح منفرد کے لئے دونوں جائز ہیں تو امام کے لئے بھی دونوں کا پڑھنا جائز ہونا چاہئے۔ (مستفاد ایضاً الطحاوی ج: ۲، ص: ۵۲)

(۲) صاحبین امام شافعی کے نزدیک امام سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا۔

(نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۲۵۹)

دلیل: حضرت علیؓ کی حدیث ہے: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" (ترمذی ج: ۱، ص: ۶۱) اس روایت سے معلوم ہوا کہ سمیع کے ساتھ تحمید کہنا بھی مسنون ہے۔

(۱۹۱/۲۲) فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ (۱۹۲/۲۳) وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ

ترجمہ: (۱۹۱/۲۲) پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ (۱۹۲/۲۳) اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دے اور اپنا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھے۔

تشریح: نمازی جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے تو تکبیر کہتا ہوا سجدے میں جائے زمین پر پہلے گھٹنے رکھے پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھے پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پیشانی رکھے اولاً تاکہ رکھے پھر پیشانی، یہ سجدہ میں جانے کی کیفیت ہے سجدہ سے اٹھتے وقت اس کا برعکس کرے۔

(۱۹۳/۲۳) وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَهَتِهِ فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَا يَجُوزُ الْإِقْتِسَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

ترجمہ: (۱۹۳/۲۳) اور سجدہ کرے اپنی ناک اور پیشانی پر پھر اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفاء کیا تو جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے کہا کہ ناک پر اکتفاء کرنا جائز نہیں ہے مگر عذر کی وجہ سے۔

تشریح: ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کا ٹیکنا مسنون ہے لیکن اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ آیا کسی ایک پر اکتفاء جائز ہے یا نہیں، اس سلسلہ میں تین مذہب ہیں:

اختلاف الأئمة

(۱) امام احمد بن حنبل کے نزدیک سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کا ٹیکنا واجب ہے۔

(فتح الباری ج: ۲، ص: ۳۷۷، عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۵۵۵، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۲۶۸)

دلیل: رسول اللہ جب سجدہ کرتے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا کرتے تھے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۶۱)
جواب: اس حدیث سے وجوب پر استدلال درست نہیں اس لئے محض فعل وجوب کو مقتضی نہیں ہے۔

(در مفہود ج: ۲، ص: ۳۲۰)

(۲) صاحبین اکثر مالکیہ اور شوافع کا مذہب یہ ہے کہ پیشانی کا ٹیکنا ضروری ہے، ناک پر اکتفاء کرنا جائز نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج: ۳، ص: ۵۵۶)

دلیل: حضرت عباسؓ کی روایت ہے جس میں سات اعضاء کو سجدے میں زمین پر رکھنے کا تذکرہ ہے، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں پیر، اور چہرہ۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۶۲) اور چہرہ کا رکھنا صرف پیشانی رکھنے سے تو تحقیق ہو جاتا ہے، لیکن صرف ناک رکھنے سے تحقیق نہیں ہوتا اس لئے اقتصار علی الاطلاق جائز نہیں ہوگا۔

(۳) امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناک اور پیشانی دونوں میں سے کسی ایک کے رکھنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن صرف ناک ٹیکنے کی صورت میں مع الکراہت جائز ہے۔ (تبیین الحقائق ج: ۱، ص: ۱۱۶)

دلیل: کلام پاک میں لفظ سجود آیا ہے اور سجود کہتے ہیں چہرے کو تعظیم کے ساتھ زمین پر رکھنے کو چنانچہ چہرہ کا جو حصہ بھی تعظیم کے ساتھ رکھ دیا جائے گا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۶۳)

فائدہ: امام ابو حنیفہ نے بعد میں صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرمایا تھا اور یہی قول احتاف کے یہاں مفتی یہ ہے۔ (المباب ج: ۱، ص: ۸۲)

(۱۹۳/۲۵) فَإِنْ مَسَّ عَلَى كَوْرٍ عَمَامَتِهِ أَوْ عَلَى فَاضِلٍ ثَوْبِهِ جَاوَزَ (۱۹۵/۲۶) وَيُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَاهِي بَطْنَهُ عَنْ فَيْحَدِيهِ (۱۹۶/۲۷) وَيُوجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (۱۹۷/۲۸) وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ مَسْحَانِ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَذْنَاهُ.

ترجمہ: (۱۹۳/۲۵) پھر اگر سجدہ کیا گھڑی کے بیچ پر یا زائد کپڑے پر تو جائز ہے۔ (۱۹۵/۲۶) اور کشادہ کر دے اپنی بغلوں کو اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا کرے۔ (۱۹۶/۲۷) اور متوجہ کرے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف۔ (۱۹۷/۲۸) اور سجدہ کی حالت میں تین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ (پاک ہے میرا پروردگار بہت بڑا) کہے، اور یہ ادنیٰ مقدار ہے۔

تشریح: (۱) ہمارے نزدیک عمامہ کے بیچ (گھڑی کی لپٹ) یا فاضل کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے۔

(۲) مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنے چاہئیں۔

(۳) مردوں کو سجدے میں کہنیاں زمین سے جدا رکھنی چاہئیں۔

(۴) مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہئیں۔

(۱۹۸/۲۹) ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَكْبِّرُ.

ترجمہ: (۱۹۸/۲۹) پھر اپنا سر اٹھائے اور تکبیر کہے۔

تشریح: اس عبارت میں دوسرے سجدے کی کیفیت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا کہ پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے اور اس قدر اٹھانا معتبر ہے کہ جس پر لفظ رفع (سر اٹھانا) بولا جائے اس روایت کو امام ابو یوسف نے امام اعظم سے نقل کیا ہے اور یہ اصح ہے۔ (تبيين الحقائق ج: ۱، ص: ۱۶۸)

(۱۹۹/۳۰) وَإِذَا اطمأن جالساً كَبَّرَ وَسَجَدَ (۲۰۰/۳۱) فَإِذَا اطمأنَّ ساجداً كَبَّرَ وَاسْتَوَى قائماً عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَتَعَمَّدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ (۲۰۱/۳۲) وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ.

ترجمہ: (۱۹۹/۳۰) اور جب اطمینان سے بیٹھ جائے تو تکبیر کہے اور سجدہ کرے۔ (۲۰۰/۳۱) پھر جب اطمینان سے سجدہ کر چکے تو تکبیر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے پنجوں کے بل اور نہ بیٹھے اور نہ ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر۔ (۲۰۱/۳۲) اور کرے دوسری رکعت میں اس کے مثل جو پہلی رکعت میں کیا، مگر یہ کہ بجا تک اللهم اور اعوذ باللہ نہ پڑھے۔

تشریح: کیا جلسہ یا ستراحت مسنون ہے، اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام شافعی علیہ الرحمہ پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ سے فراغت کے بعد جلسہ یا ستراحت (ھلکا سا جلسہ) مسنون قرار دیتے ہیں۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۷۵؛ عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۲۸۱)
دلیل: حضور جب اپنا سر سجدہ سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے پھر اٹھتے۔ (عتابہ ج: ۱، ص: ۲۶۸)
جواب: آپ کی پیش کردہ روایت بیان جواز یا حالت عذر پر محمول ہے، یعنی بڑھاپے کے زمانے میں آپ نے ایسا کیا ہے اگر یہ سنت صلوٰۃ ہو تو ہرگز صحابہ کرام نہ چھوڑتے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۷۷)
(۲) امام ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک جلسہ یا ستراحت مسنون نہیں اس کے بجائے سیدھا کھڑا ہو جانا افضل ہے، امام احمد بھی اصح قول کے مطابق حنفیہ ہی کے ساتھ ہیں۔ (عمدۃ القاری ج: ۴، ص: ۲۸۱؛ معارف ج: ۳، ص: ۷۵ تا ۷۷)
دلیل: حضور نماز میں اپنے پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۶۴؛ معارف السنن ج: ۳، ص: ۸۲)

(۲۰۲/۳۳) وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

ترجمہ: (۲۰۲/۳۳) اور اپنے ہاتھ نہ اٹھائے مگر تکبیر تحریر میں۔

اختلاف الائمہ فی رفع الیدین

اس بابہ میں دو مذہب ہیں:

(۱) شوافع و حنابلہ کے نزدیک رکوع سے اٹھنے کے وقت اور رکوع میں رہنے کے وقت رفع یدین افضل ہے۔

(اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۰۳، معارف ج: ۲، ص: ۲۵۳)

دلیل: ان حضرات کا سب سے بڑا استدلال حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے ہے، جس میں ہے کہ آپ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ایسے ہی جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۹) اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن سے رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے۔

جواب: حقیقت میں حضور ﷺ سے رفع اور ترک رفع دونوں ثابت ہیں، اس لئے ثبوت و عدم ثبوت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اختلاف محض افضلیت اور عدم افضلیت کا ہے، ہم نے ترک رفع کو ترجیح دی ہے۔ وجوہ ترجیح: (۱) ترک رفع کی روایات اوفیٰ بالقرآن ہیں کیونکہ ”قوموا لله قانتین“ کا تقاضہ یہ ہے کہ نماز میں کم سے کم حرکت ہو۔

(۲) علم کے دو بڑے مرکز مدینہ اور کوفہ کے اصحاب کا تعامل ترک رفع کا رہا ہے۔ (معارف ج: ۲، ص: ۲۶۶) دوسرا مذہب: مالکیہ و حنفیہ کے نزدیک ترک رفع افضل ہے۔ (معارف ج: ۲، ص: ۲۵۳، اوجز ج: ۱، ص: ۲۰۳) دلیل: حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے فرمایا کہ کیا میں تم کو حضورؐ کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں پھر انھوں نے نماز پڑھ کر دکھلائی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔

(ترمذی ج: ۱، ص: ۵۹)

یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں ہے۔ نیز ابن مسعود کی روایت ہر طرح کے اضطراب سے پاک ہے اور خود ان کا عمل بھی اسی پر ہے۔

(۲۰۳/۳۳) قَدْ اِذَا وَقَعَ رَأْسُهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْفَرَشَ رَجُلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى نَصْباً (۲۰۳/۳۵) وَوَجَّهَ اَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَيَسْطُ اَصَابِعَهُ.

ترجمہ: (۲۰۳/۳۳) پھر جب اٹھائے اپنے سر کو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے تو اپنا بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں بالکل کھڑا رکھے۔ (۲۰۳/۳۵) اور انگلیوں کو قبلہ کی جانب متوجہ رکھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھے اور اپنی ہاتھ کی انگلیاں کشادہ رکھے۔

تفسیر: اس عبارت میں قعد۔ کی کیفیت کا بیان ہے چنانچہ فرمایا کہ جب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اپنا بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھے، اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلہ کی جانب متوجہ کرے، بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھے اور انگلیاں جس حال پر ہیں چھوڑ دے آپس میں نہ ملائے، اور ہاتھوں سے گھٹنے نہ پکڑے، جلسہ بین السجرتین اور التحیات میں کیسے بیٹھنا چاہئے، اس بارے میں چار مذہب ہیں:

(۱) امام مالک کے نزدیک مطلقاً تورک ہے یعنی سرین کو زمین پر رکھنا اور دونوں پاؤں زمین پر بچھا کر دائیں طرف نکالنا عورت کے حق میں، حنفیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ (اوجز ج: ۱، ص: ۲۵۳، معارف ج: ۳، ص: ۹۵، عمدہ ج: ۳، ص: ۵۷۲)

(۲) امام شافعی کے نزدیک قعدہ اخیرہ میں تورک مسنون ہے اور قعدہ اولیٰ اور جلسہ میں دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو بچھا کر اسی پر بیٹھنا مسنون ہے۔ (اوجز ج: ۱، ص: ۲۵۳، معارف السنن ج: ۳، ص: ۹۵)

(۳) امام احمد کے نزدیک دو رکعت والی نماز میں دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا مسنون ہے، اور چار رکعت والی نماز کے صرف قعدہ اخیرہ میں تورک افضل ہے۔ (اوجز المسالک ج: ۱، ص: ۲۵۳، عمدہ القاری ج: ۳، ص: ۵۷۲)

(۴) حنفیہ کے نزدیک قعدہ اولیٰ، قعدہ اخیرہ، اور جلسہ بین السجدتین میں سے ہر ایک میں دائیں پیر کو کھڑا کر کے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا مسنون ہے۔ (عمدہ ج: ۳، ص: ۵۷۲، معارف ج: ۳، ص: ۹۳، اوجز ج: ۱، ص: ۲۵۳)

(۲۰۵/۳۶) ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَالتَّشَهُدُ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْفَقْهَةِ الْأُولَى.

ترجمہ: (۲۰۵/۳۶) پُر تشہد پڑھے اور تشہد یہ ہے کہ کہے تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (۲۰۶/۳۷) اور اس سے زیادہ نہ پڑھے پہلے قعدہ میں۔

تشہد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟

اس بارے میں امام مالک فرماتے ہیں قعدہ اولیٰ ہو یا اخیرہ تشہد پڑھنا مسنون ہے۔ (اوجز ج: ۱، ص: ۲۶۲)

امام احمد کے نزدیک اول واجب ہے ثانی فرض ہے۔ (عمدہ ج: ۳، ص: ۵۹۰)

امام شافعی کے نزدیک قعدہ اولیٰ میں مسنون ہے اور قعدہ اخیرہ میں واجب ہے۔ (عمدہ القاری ج: ۳، ص: ۵۷۸)

کتب احناف میں امام صاحب کے نزدیک قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا واجب لکھا ہے اور حکم وجوب پر حنفیہ کا فتویٰ ہے۔ (عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۷، اوجز المسالک ج: ۱، ص: ۲۶۳، عمدہ القاری ج: ۳، ص: ۵۷۸)

الفاظ تشہد کیا ہیں؟

احادیث شریفہ میں تشہد کے الفاظ مختلف طریقوں سے ثابت ہیں ان میں تین قسم کے تشہد زیادہ مشہور و معروف ہیں: مندرجہ بالا عبارت میں جو تشہد نازل فرمایا گیا ہے وہ تشہد ابن مسعود ہے، حضرات حنفیہ و حنابلہ کے نزدیک یہی زیادہ

افضل ہے۔ وجہ ترجیح کے لئے دیکھیے اوجز المسالك، ج: ۱، ص: ۲۶۸۔

حضرت ابن مسعود فقہاء صحابہ میں سے ہیں الفاظ تشہد میں کمی زیادتی کو ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے لہذا ان کے تشہد میں احتیاط و اہتمام کی وجہ سے کسی قسم کی ترمیم کا احتمال نہیں ہے، اس لئے تشہد ابن مسعود سب سے افضل اور اولیٰ ہوگا۔
(موطاء امام محمد ص: ۱۱۱، درس ترمذی ج: ۲، ص: ۵۹)

(۲۰۷/۳۸) وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً (۲۰۸/۳۹) فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى.

ترجمہ: (۲۰۷/۳۸) اور پڑھے آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ۔ (۲۰۸/۳۹) پھر جب بیٹھے نماز کے اخیر میں تو اس طرح بیٹھے جیسے قعدہ اولیٰ میں بیٹھا تھا۔

تشریح: ظہر، عصر، عشاء، کی آخری دو رکعتوں میں اور مغرب کی آخری ایک رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی۔

امام قدوری نے فرمایا کہ قعدہ اخیرہ میں اسی طریقہ پر بیٹھے جیسے قعدہ اولیٰ میں بیٹھا تھا اس بارے میں اختلاف ائمہ ماقبل میں گزر چکا ہے۔

(۲۰۹/۳۰) وَتَشْهَدُ وَصَلَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: (۲۰۹/۳۰) اور تشہد پڑھے اور حضور پر درود بھیجے۔

اختلاف الائمہ

(۱) قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد جو درود شریف ہے اس کے متعلق امام شافعی نے فرمایا کہ وہ فرض ہے جیسے تشہد پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہی مذہب امام احمد کا ہے۔

(نیل ج: ۲، ص: ۲۹۷، تبیین الحقائق ج: ۱، ص: ۱۲۳)

دلیل: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا“ اس آیت میں صلوا مطلق ہے اور مطلق امر فرضیت کے لئے آتا ہے۔

(عنایہ علی الکفایہ ج: ۱، ص: ۲۷۵)

جواب: آیت میں صلوا امر واجب کے لئے نہیں ہے بلکہ مذہب کے لئے ہے، نیز آیت کریمہ میں مطلق درود بھیجنے کا حکم ہے، جو واجب فی الجملہ کا تقاضہ کرتا ہے، لہذا خارج صلوٰۃ ایک بار پڑھ لینے سے بھی یہ وجوب ساقط ہو جائیگا۔

(عنایہ ج: ۱، ص: ۲۷۵)

(۲) جمہور ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک نے بعد از تشہد درود کو سنت کہا ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۲۹۷)

ان حضرات کی دلیل: حضرت ابن مسعود کی وہ حدیث ہے کہ جس میں حضور نے بقدر تشہد بیٹھنے پر نماز کے مکمل ہونے کا حکم لگایا ہے، یہ بھی عدم فرضیت کی صریح دلیل ہے۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۳۹)

(۲۱۰/۲۱) وَذَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالْأَذْيَعِيَّةَ الْمَأْثُورَةَ وَلَا يَذْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ

ترجمہ: (۲۱۰/۲۱) اور دعائے مانگے جو چاہے ان الفاظ سے جو مشابہ ہوں الفاظ قرآن اور منقول دعاؤں کے اور نہ دعائے مانگے ان الفاظ کے ساتھ جو مشابہ ہوں لوگوں کے کلام کے۔

توضیح: تعدد اخیرہ میں درود شریف کے بعد عربی زبان میں دعاء کرے غیر عربی میں دعاء کرنا مکروہ تحریمی ہے، ایسے الفاظ سے دعاء مانگے جو الفاظ قرآنی کے مشابہ ہوں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا الخ اللھم اغفر لی ولوالدی الخ، جن چیزوں کا بندوں سے مانگنا محال نہ ہو وہ کلام الناس کے مشابہ ہے ایسے الفاظ سے دعائے مانگے اور جن چیزوں کا بندوں سے مانگنا محال ہو وہ کلام الناس کے مشابہ نہیں ہے، ایسے ہی الفاظ سے دعاء مانگے۔

(۲۱۱/۲۲) ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُسْلَمٌ عَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ

ترجمہ: (۲۱۱/۲۲) پھر سلام پھیرے دائیں طرف اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ (سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی) اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرے۔

توضیح: پہلا سلام پھیرتے وقت ان لوگوں کی نیت کرے جو اس کے دائیں جانب ہیں، اور حفاظت کر نیوالے فرشتوں کی نیت کرے اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے وقت ان کی نیت کرے جو اس کے بائیں طرف ہیں۔

اختلاف الائمہ

سلام کی تعداد و کیفیت میں اختلاف۔

(۱) امام مالک کے نزدیک منفرد اور امام پر صرف سامنے کی طرف ایک سلام کرنا لازم ہے، اس سے زیادہ شروع نہیں ہے اور مقتدی پر تین سلام لازم ہیں: (۱) دائیں (۲) بائیں (۳) سامنے کی طرف۔

(معارف السنن، ج: ۳، ص: ۱۱۰، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۳۱۲)

(۲) حنفیہ شافعیہ حنابلہ کے نزدیک امام، منفرد اور مقتدی سب کے لئے دو سلام کرنا مشروع ہے، (۱) دائیں، (۲) بائیں۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۰۹، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۳۱۲)

نماز سے فراغت حاصل کرنے کے لئے لفظ السلام کا استعمال کرنا فرض ہے یا واجب یا سنت، اس بارے میں تین مذہب ہیں:

(۱) امام احمد کے نزدیک لفظ سلام اور دونوں سلام فرض ہیں۔ (عمدة القاری ج: ۴، ص: ۶۰۲)

(۲) امام شافعی، امام مالک کے نزدیک لفظ سلام فرض ہے، لیکن دونوں سلام فرض نہیں ہیں بلکہ ایک سلام فرض ہے
(۳) حنفیہ کے نزدیک لفظ سلام فرض نہیں ہے، بلکہ دونوں سلام سنت بمعنی واجب ہے، یہی مذہب اصح ہے۔
(معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۱۳، عمدة القاری ج: ۴، ص: ۶۰۲)

(۲۱۲/۴۳) وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ فِي مَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ (۲۱۳/۴۴) وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتْ (۲۱۴/۴۵) وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

ترجمہ: (۲۱۲/۴۳) اور قرأت آواز سے پڑھے فجر میں اور مغرب وعشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اگر امام ہو اور قرأت آہستہ پڑھے پہلی دو رکعت کے بعد والی رکعات میں۔ (۲۱۳/۴۴) اور اگر تنہا نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے آواز سے پڑھے اور اپنی ذات کو سنائے اور اگر چاہے آہستہ پڑھے۔ (۲۱۴/۴۵) اور امام آہستہ قرأت کرے ظہر اور عصر میں۔

تشریح: قبل ازیں امام قدوریؒ نے فرائض، واجبات، سنن کو بیان کیا ہے، اس عبارت میں احکام قرأت کو بیان فرما رہے ہیں۔

اگر امام ہو تو فجر کی دونوں رکعتوں اور مغرب وعشاء کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت زور سے کرنا واجب ہے، اور مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی بعد والی دو رکعتوں میں قرأت آہستہ کرنا واجب ہے، ظہر اور عصر کی نماز میں امام پر آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔

اور اگر مصلیٰ تنہا پڑھنے والا ہو تو اس کو اختیار ہے جی چاہے جہر کرے کیوں کہ وہ اپنی ذات کے حق میں امام ہے، اور جی چاہے اخفا کرے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو سنا دے۔

(۲۱۵/۴۶) وَالْوُتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ (۲۱۶/۴۷) وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ (۲۱۷/۴۸) وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِّنَ الْوُتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَّعَهَا (۲۱۸/۴۹) فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ (۲۱۹/۵۰) وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَوةٍ غَيْرِهَا.

ترجمہ: (۲۱۵/۴۶) اور وتر تین رکعات ہیں ان کے درمیان سلام سے فصل نہ کرے۔ (۲۱۶/۴۷) اور قنوت پڑھے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پورے سال۔ (۲۱۷/۴۸) اور پڑھے وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت۔ (۲۱۸/۴۹) پھر جب ارادہ کرے دعاء قنوت پڑھنے کا تو تکبیر کہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر قنوت پڑھے۔ (۲۱۹/۵۰) اور قنوت وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں نہ پڑھے۔

تشریح: مسئلہ (۱) وتر کی نماز واجب ہے اور واجب کا مرتبہ فرض نماز کے قریب قریب ہے، ترک

کر دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اگر کبھی چھوٹ جائے تو جب موقع ملے فوراً اس کی قضا پڑھنی چاہئے۔
 (۲) وتر کی تین رکعتیں ہیں دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھے اور صرف التحیات پڑھے اس کے بعد فوراً کھڑا ہو کر الحمد اور سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہے اور کندھے تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لے پھر دعاء قنوت پڑھ کر رکوع کرے اور تیسری رکعت پر بیٹھ کر التحیات درود شریف اور دعاء پڑھ کر سلام پھیر دے۔
 اس عبارت کے تحت چار اہم مسائل بیان کئے جائیں گے:

مسئلہ: (۱) نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ اس سلسلے میں دو مذاہب ہیں:

(۱) امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز وتر واجب ہے۔ (ادجز ج: ۱، ص: ۳۳۰، نیل ج: ۳، ص: ۳۴۰)
 (۲) ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک وتر کی نماز واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور احناف کا فتویٰ امام اعظم کے قول کے مطابق ہے۔ (اللباب ج: ۱، ص: ۸۷، ادجز المسالک ج: ۱، ص: ۴۳۰)
 ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت علیؓ کا ارشاد ہے ”الْوُتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَوَتِكُمْ الْمَكْتُوبَةُ وَلَكِنْ مَسْنٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۰۳) وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح لازم نہیں ہے، لیکن رسول اللہؐ نے سنت قرار دیا ہے۔

جواب: حضرت علیؓ نے وتر کی فرضیت کی نفی فرمائی ہے، وجوب کی نفی نہیں فرمائی ہے، اور فرضیت کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ نماز وتر کا درجہ فرض نمازوں سے کم ہے، اور فرض سے کم درجہ واجب ہے نہ کہ سنت اس لئے حضرت علیؓ کے ارشاد سے نماز وتر کو سنت ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۱۷۹)
 امام ابو حنیفہ کی دلیل: حضور کا فرمان ہے: ”الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا“۔

(ابوداؤد ج: ۱، ص: ۲۰۱، ادجز ج: ۱، ص: ۴۳۱)

وتر حق ہے چنانچہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ جملہ آپؐ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا، اور حق یہاں واجب کے معنی میں ہے، معلوم ہوا کہ وتر واجب ہے۔

(۲) وتر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں:

امام شافعیؒ و امام احمدؒ کے نزدیک نماز وتر ایک رکعت سے گیارہ رکعات تک ہے، یعنی ایک رکعت، تین رکعات، پانچ رکعات، سات رکعات، نو رکعات اور گیارہ رکعات۔

دلائل مع جوابات: ایک رکعت کے ثبوت میں ”الْوُتْرُ رُكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ“ (مسلم ج: ۱، ص: ۲۵۷)

جواب: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ رات کی نماز دو رکعت کر کے پڑھتے تھے، مگر جب نماز وتر کا ارادہ فرماتے تو دو رکعت میں ایک رکعت ملا کر وتر بنا لیا کرتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپؐ نے ایک رکعت نماز وتر ادا فرمائی۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۲۱۳)

اَوْتَرِ بِثَلَاثٍ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۰۱) احناف کا مذہب بھی یہی ہے اس لئے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

پانچ رکعات والی حدیث: ”اَوْتَرِ بِخَمْسٍ“ (نسائی ج: ۱، ص: ۲۳۹)

اس کا جواب یہ ہے کہ پانچ رکعات وتر کی نہیں تھیں، بلکہ تین رکعات وتر کی تھیں، اور دو رکعات نفل کی تھیں، راوی نے دونوں کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔

سات رکعات والی حدیث: ”اَوْتَرِ بِسَبْعٍ“ (نسائی ج: ۱، ص: ۲۵۰) کا جواب یہ ہے کہ اس میں تین رکعات وتر کی تھیں اور چار رکعات تہجد کی تھیں۔

نور رکعات والی حدیث: ”اَوْتَرِ بِتِسْعٍ“ (نسائی ج: ۱، ص: ۲۵۰) کا جواب یہ ہے کہ اس میں چھ رکعات تہجد کی تھیں تین وتر کی راوی نے دونوں کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔

گیارہ رکعات والی حدیث: ”اِخْدِيْ عَشْرَ رُكْعَةٍ“ (نسائی ج: ۱، ص: ۲۵۱) کا جواب یہ ہے کہ چھ رکعت تہجد کی تھیں اور تین رکعت وتر کی تھی، اور دو رکعت وتر کے بعد والی تھیں جو آپؐ بیٹھ کر ادا فرماتے تھے راوی نے سب کو ملا کر بیان کر دیا ہے۔

(۲) حنفیہ کے نزدیک وتر کی تین رکعت ہیں اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۶۷، اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۴۳۴)

دلیل: حضرت علیؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ یوتر بثلاث (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۰۶) کہ رسول اللہ تین رکعات وتر پڑھا کرتے تھے، یہ حدیث احناف کے مذہب پر واضح دلیل ہے۔

(۳) نماز وتر ایک سلام کے ساتھ ہیں یا دو سلاموں کے ساتھ، اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز وتر دو سلاموں کے ساتھ ہے۔

دلیل: اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ کے پاس کوئی صحیح یا صریح حدیث موجود نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، البتہ یہ حضرات، عبد اللہ بن عمرؓ کے عمل سے استدلال کرتے ہیں ”كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ“ (نیل الاوطار ج: ۳، ص: ۳۷) کہ وہ نماز وتر میں ایک دو رکعت اور ایک دو رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے اور دوسرا سلام آخری رکعت پر پھیرتے تھے۔

جواب: یہ ہے کہ ان کا اپنا اجتہاد تھا نیز وہ اپنے اجتہاد میں تھا تھے، دوسرے یہ کہ اگر وتر دو سلاموں کے ساتھ حضورؐ سے ثابت ہوتے تو یہ ایک غیر معمولی عمل ہوتا اور صحابہ کرام اس کو ضرور نقل کرتے، حالانکہ صحابہ اس کی کوئی تفصیل ذکر نہیں کرتے، بلکہ اس کا برعکس ثابت ہے۔

(۲) احناف کا مذہب یہ ہے کہ وتر ایک سلام کے ساتھ ہے، درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے۔

(اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۴۳۴)

دلیل: حضرت عائشہ عاۓہ علم الناس بہتر رسول اللہ تھیں لیکن، وہ وتر میں کہیں دو سلاموں کا ذکر نہیں کرتیں، بلکہ بعض احادیث میں ان سے نفی وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ”ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ“ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۹۱) دوسری حدیث ہے: ”أَوْتَرَ ثَلَاثَ كَفَلَاثٍ الْمَغْرِبِ“ (اوزر المسالک ج: ۱، ص: ۳۳۵) علاوہ ازیں کبار صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ نماز وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، دیکھئے اوزر المسالک ج: ۱، ص: ۳۳۴۔

مسئلہ: (۳) نماز وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت پڑھے یا نہیں، اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) شوافع و مالک کے نزدیک نماز فجر میں پورے سال قنوت شروع ہے۔

دلیل: حضرت انسؓ سے منقول ہے ”ما زال رسول اللہ یقنت فی الفجر حتی فارق الدنيا“ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۸) کہ نبی نماز فجر میں قنوت پڑھتے رہے یہاں تک دنیا سے رخصت ہو گئے۔

جواب: جن روایات میں بھی قنوت فی الفجر کا ذکر ہے ان میں قنوت نازلہ مراد ہے، جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی تو قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔

(۲) حنفیہ و حنابلہ کے نزدیک قنوت فی الفجر دایما شروع نہیں ہے (اوزر، ج: ۲، ص: ۱۲۱، معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۷) لیکن جب کفار کی جانب سے مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو جائے تو دشمنان اسلام پر بددعاء کے لئے عارضی طور پر نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع ہے اور عام حالات میں شروع نہیں ہے۔

دلیل: حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے ”ان رسول اللہ کان لا یقنت فی صلاة الا اذا دعا القوم او دعا علی قوم“ (اوزر ج: ۲، ص: ۱۲۲) کہ رسول اللہ نماز فجر میں صرف اس وقت قنوت پڑھتے تھے جب کسی قوم کے لئے دعا یا بدعا کرنی ہوتی تھی یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ قنوت فی الفجر دایما شروع نہیں ہے۔

(۲۲۰/۵۱) وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعِيْنَهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا (۲۲۱/۵۲) وَيَكُوْرُهُ أَنْ يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بَعِيْنَهَا لِلصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ فِيْهَا غَيْرَهَا.

ترجمہ: (۲۲۰/۵۱) اور نہیں ہے نماز میں کسی متعین سورت کا پڑھنا کہ اس کے سوا جائز نہ ہو۔ (۲۲۱/۵۲) اور مکروہ ہے یہ کہ متعین کرے کسی خاص سورت کی قرأت نماز کے لئے کہ نہ پڑھے اس نماز میں اس کے علاوہ۔

تفسیر: سورۃ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے اس کے علاوہ کسی مخصوص سورت کے پڑھنے کو ایسے طور پر متعین کرنا کہ اس کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی درست نہیں ہے، ایسے ہی نماز کے لئے کسی خاص سورت کو متعین کر لینا جیسے جمعہ کی نماز میں سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون یا سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ۔

(۲۲۲/۵۳) وَأَذْنِي مَا يُجْزِي مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَتَنَوَّلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ أَقْلُ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةِ طَوِيلَةٍ.

ترجمہ: (۲۲۲/۵۳) اور قرأت کی ادنیٰ مقدار جو کافی ہے نماز میں وہ ہے جس کو قرآن کہہ سکے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے فرمایا کہ جائز نہیں تین چھوٹی آیتوں سے کم یا ایک بڑی آیت سے کم۔
تشریح: امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرأت کی کم سے کم مقدار ایک آیت ہے جس سے نماز ہو جائے گی خواہ آیت چھوٹی ہو یا بڑی۔

دلیل: ”فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ اس میں آیت اور ما فوق الآیت کی کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے۔

(عناویہ ج: ۱، ص: ۲۹۰)

صاحبین کے نزدیک کم از کم تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت قرأت کی کم سے کم مقدار ہے۔
 دلیل: ایک آیت اگرچہ حقیقتاً قرآن ہے مگر عرف میں چھوٹی تین آیات یا بڑی ایک آیت پر قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے اس لئے اسی کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ (عناویہ ج: ۱، ص: ۲۹۰)

(۲۲۲/۵۳) وَلَا يَقْرَأُ الْمَوْتَمَّ خَلْفَ الْإِمَامِ

ترجمہ: (۲۲۲/۵۳) اور مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہ کرے۔

قرأت الفاتحہ خلف الامام میں مذاہب ائمہ

امام شافعی کے نزدیک مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، خواہ جہری نماز ہو یا یاسری۔

(اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۱۳۹، بذل المجمود ج: ۲، ص: ۵۲)

دلیل: حضرت عبادہ بن صامتؓ کی حدیث ہے کہ حضورؐ نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ کو قرأت کرنی بھاری ہو گئی پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ میں تم کو امام کے پیچھے قرأت کرتے دیکھ رہا ہوں، راوی کہتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا سوائے سورۃ فاتحہ کے اس لئے کہ اس کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔

(ترمذی ج: ۱، ص: ۷۰۶ تا ۷۰۷)

جواب: مذکور حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ بے انتہا ضعیف ہے، سند اور متن دونوں میں اضطراب ہے اس لئے اس سے فاتحہ کی فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۹۸)

امام اعظم کے نزدیک قرأت فاتحہ خلف الامام مکروہ تحریمی ہے، خواہ جہری نماز میں ہو یا سری نماز میں۔ (اوجز المسالك ج: ۱، ص: ۱۳۹، بذل المجمود ج: ۲، ص: ۵۲)

دلیل: ”وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا“ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو۔
 اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرأت خلف الامام کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز نہیں ہو سکتا، چاہے سورۃ فاتحہ ہو یا اور کوئی سورت ہو۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۹۷)

امام مالک و امام احمد کے نزدیک جہری نماز میں فاتحہ خلف الامام مکروہ ہے، لیکن سری نماز میں مستحب ہے، یہی ایک روایت امام محمد سے منقول ہے۔ (ادجز المسالك ج: ۱، ص: ۲۳۹، بذل المحمود ج: ۲، ص: ۵۷، ج: ۲، ص: ۵۲)

(۲۲۴/۵۵) وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي صَلَوةٍ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّتَيْنِ نِيَّةِ الصَّلَوةِ وَنِيَّةِ الْمَتَابَعَةِ

ترجمہ: (۲۲۴/۵۵) اور جو شخص کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو اسے دو نیتیں کرنی ضروری ہیں: نماز کی نیت اور اقتداء کی نیت۔

تشریح: نماز کی نیت: جب نماز پڑھنے کھڑا ہو تو نیت اس طریقے سے کرے نیت کی میں نے مثلاً آج کے ظہر کے چار فرضوں کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے۔
اقتداء کی نیت: مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے لیکن مقتدی کو امام کی تعیین شرط نہیں ہے کہ وہ زید ہے بلکہ صرف اسی قدر نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاں اگر نام لے کر تعیین کرے گا اور پھر اس کے خلاف ظاہر ہوگا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

(۲۲۵/۵۶) وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ

ترجمہ: (۲۲۵/۵۶) اور جماعت سنت مؤکدہ ہے۔
تشریح: جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں، نبی کریم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا حتیٰ کہ حالت مرض میں جب آپ کو خود چلنے کی طاقت نہ تھی دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔

حکم جماعت میں مذاہب علماء

- (۱) امام احمد بن حنبل کے نزدیک فرض بین ہے۔ (عمدة القاری ج: ۴، ص: ۲۲۶)
- (۲) جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ (عمدة القاری ج: ۴، ص: ۲۲۶)
- (۳) بعض شافعیہ و مالکیہ اور حنفیہ میں سے امام طحاوی اور کرنی کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔
(ادجز المسالك ج: ۲، ص: ۵۲۳)

(۲۲۶/۵۷) وَأَوَّلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَافْرَأَهُمْ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُهُمْ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَاسْتَشْرَعُوا

ترجمہ: (۲۲۶/۵۷) اور لوگوں میں سب سے افضل امامت کے لئے وہ ہے جو سب سے زیادہ سخت کا جائز والا ہو اگر اس میں سب برابر ہوں تو جو سب سے اچھا قاری ہو، اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ

پر ہیزگار ہو، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر جو سب سے زیادہ بڑا ہو عمر میں۔

تشریح: امامت کے لئے جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ بہت سے ہیں قرأت، علم، ورع، تقویٰ، کبیرا سن ہونا، ان سب میں زیادہ ترجیح قرأت اور علم کو ہے لہذا ان دو صفت والے کو دیگر صفات والے امام پر ترجیح ہوگی لیکن خود ان دونوں میں سے کس کو ترجیح ہے یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

امام ابو یوسف و امام احمد کے نزدیک اقرا أعلم پر مقدم ہوگا۔

(عمدة القاری: ج: ۳، ص: ۲۸۳، معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۲۳)

دلیل: يَوْمَ الْقَوْمِ اقْرَؤْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۸۶)

کہ لوگوں کی امامت وہ کرے گا جو قرآن کو سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ہوگا۔

جواب: مذکورہ روایت اور وہ تمام روایات جن میں اقرا أعلم پر مقدم کیا گیا ہے، ان کا جواب یہ ہے کہ اس زمانہ کا اقراعی علم ہوتا تھا کیوں کہ اس زمانہ میں لوگ قرآن شریف کو احکام سے واقف ہوتے ہوئے پڑھتے تھے، چنانچہ جو جتنا بڑا حافظ و قاری ہوتا وہ اتنا ہی بڑا عالم اور فقیہ بھی ہوتا تھا۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۲، ص: ۷۳۲، عمدة القاری ج: ۳، ص: ۲۸۳)

امام ابو حنیفہ و امام محمد اور جمہور علماء کے نزدیک علم اقرا پر مقدم ہوگا۔

(عمدة القاری ج: ۳، ص: ۲۸۳، معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۲۳)

دلیل: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" (بخاری ج: ۱، ص: ۹۳) آپؐ نے مرض و فاقہ میں فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھادیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اقرا پر مقدم ہے کیونکہ آپؐ نے امامت حضرت ابو بکرؓ کے سپرد فرمائی حالانکہ ابی بن کعبؓ اقرا موجود تھے اس لئے علم اقرا کے مقابلے میں امامت کا زیادہ حق دار ہوگا۔

(۲۲۷/۵۸) وَيَكُونُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَعْمَى وَلَدِ الزَّانَا فَإِنْ تَقَدَّمُوا جَاؤَ

ترجمہ: (۲۲۷/۵۸) اور مکروہ ہے غلام، گنوار، فاسق، اندھا اور حرامی کو آگے کرنا اور اگر یہ لوگ آگے بڑھ جائیں تو جائز ہے۔

تشریح: فاسق کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر اس کے سوا کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو تو مکروہ نہیں یا قنہ عظیم برپا ہو نیک خطرہ ہو تو بھی کوئی کراہت نہیں ہے، غلام کی امامت مکروہ تنزیہی ہے، ایسے ہی گاؤں کے رہنے والے کا امام بنانا اور تائینا جو پاکی کی احتیاط نہ رکھتا ہو اور حرامی کا امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے، ہاں اگر یہ لوگ صاحب علم و فضل ہوں اور لوگوں کو ان کا امام بنانا گوار نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں۔

(۲۲۸/۵۹) وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُطَوَّلَ بِهِمُ الصَّلَاةُ

ترجمہ: (۲۲۸/۵۹) اور مناسب ہے امام کے لئے کہ وہ مقتدیوں کے ساتھ نماز کو لمبی نہ کرے۔
تشریح: امام کو نماز میں زیادہ بڑی سورتیں پڑھنا جو مقدار مسنون (نجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے لیکر سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک، مغرب میں سورہ زلزال سے آخر قرآن تک مسنون ہے) سے بھی زیادہ ہوں یا رکوع و تہجد وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مکروہ تحریمی ہے بلکہ امام کو چاہئے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون سے بھی کم قرأت کرنا بہتر ہے، تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو جو قلت جماعت کا سبب ہو جائے۔

(۲۲۹/۶۰) وَیُکْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ یُصَلِّیْنَ وَحَدَثَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ وَفَقَّتِ الْإِمَامَةُ وَنَطَقَتْ كَالْعُرَاةِ

ترجمہ: (۲۲۹/۶۰) اور مکروہ ہے عورتوں کے لئے تنہا جماعت سے نماز پڑھنا اگر وہ ایسا کریں تو کھڑی ہو نماز پڑھانیوالی عورت ان کے درمیان میں جیسے ننگے نماز پڑھنے والے مردوں کا حکم ہے۔
تشریح: عورت کے لئے تنہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یہ مسلک ہے حنفیہ و مالکیہ کا حنا بلکہ وشافعیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ (درمضودج: ۲، ص: ۱۴۷)
 اگر کراہت تحریمی کے باوجود عورتوں نے جماعت کر لی تو عورتوں کی امام ان کے بیچ میں کھڑی ہو، البتہ نماز جنازہ میں عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں ہے۔

(۲۳۰/۶۱) وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ

ترجمہ: (۲۳۰/۶۱) اور جو شخص ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو اپنی داہنی طرف کھڑا کرے۔
تشریح: اس بات پر اتفاق ہے کہ مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، البتہ کھڑے ہونے کے طریقے میں اختلاف ہے۔

شیخین، کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوں گے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔
 امام محمد، کے نزدیک مقتدی اپنا بیچ امام کی ایڑی کے برابر میں رکھے گا، فقہاء احناف نے کہا کہ اگرچہ دلیل کے اعتبار سے شیخین کا قول راجح ہے، لیکن تعامل امام محمد کے قول پر ہے، کیونکہ برابر کھڑا ہونے میں غیر شعوری طور پر آگے بڑھ جانے کا خوف ہے، جبکہ امام محمد کے قول میں یہ خطرہ نہیں ہے، اسی لئے فتویٰ بھی امام محمد کے قول پر ہے۔
 (معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۱۳ تا ۳۱۴، بدائع ج: ۱، ص: ۳۹۱)

(۲۳۱/۶۲) وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ تَقَدَّمَ هُمَا

ترجمہ: (۲۳۱/۶۲) اور اگر دو ہوں تو امام ان کے آگے ہو جائے۔
تشریح: اگر درمیان میں کھڑا ہوگا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر مقتدی دو سے زیادہ ہوں تو پھر امام کا درمیان

میں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، جمہور علماء کے نزدیک اگر مقتدی ایک سے زائد ہوں تو امام آگے کھڑا ہو۔
امام ابویوسف، کے نزدیک اگر مقتدی دو ہوں تو امام کو بیچ میں کھڑا ہونا چاہئے۔

(معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۱۶، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۳۹۰)

دلیل: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حضرت علقمہ واسود کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک کودائیں اور دوسرے کو بائیں جانب کھڑا کیا۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۵، بدائع ج: ۱، ص: ۳۹۰)

جواب: ابن مسعودؓ کا مذکور اثر مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، جو جواز ہی کا ایک شعبہ ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ حضورؐ نے بعض مقامات پر بیان جواز کے لئے مکروہ تنزیہی پر عمل فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہو، اور ابن مسعودؓ نے اس کی اقتداء فرمائی ہو۔ (معارف السنن ج: ۲، ص: ۳۱۸)

جمہور کی دلیل: ”أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدُنَا“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۵۵) ہم کو رسول اللہؐ نے حکم دیا کہ جب تم تین آدمی ہو تو تم میں سے ایک آگے کھڑا ہو۔

(۲۳۲/۶۳) وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجَالِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا بِأَمْرَةٍ أَوْ صَبِيٍّ

ترجمہ: (۲۳۲/۶۳) اور جائز نہیں مردوں کو کہ وہ اقتداء کریں عورت یا بچہ کی۔

تشریح: عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا بالاتفاق ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز نہیں ہے ”لِحَدِيثِ أَخْرَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللَّهُ“ (ابن ماجہ مع الحاشیہ ج: ۱، ص: ۷۰، یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۷۳۸) عورتوں کو مؤخر کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤخر کیا ہے، پس جب اللہ نے عورت کو مؤخر کیا تو اس کو مقدم کرنا یعنی امام بنانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بچہ کی امامت بھی جائز نہیں ہے، البتہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔

(بذل المجود ج: ۱، ص: ۳۲۷، نیل ج: ۳، ص: ۱۷۶)

امام شافعی کی دلیل: عمرو بن سلمہ کا واقعہ ہے جو ابوداؤد ج: ۱، ص: ۸۶ پر موجود ہے۔

جواب: اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسا اپنے اجتہاد سے کیا اور ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع بھی حضورؐ کو نہیں ہوئی۔ (بذل المجود ج: ۱، ص: ۳۲۷)

(۲۳۳/۶۳) وَيُصَفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصَّبِيَّانِ ثُمَّ الْخُنْثَىٰ ثُمَّ النِّسَاءُ

ترجمہ: (۲۳۳/۶۳) اور صف بنائی جائے مردوں کی پھر بچوں، پھر بجزوں، پھر عورتوں کی۔

تشریح: اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں کچھ مرد کچھ عورتیں کچھ نابالغ تو امام کو چاہئے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کرے، پہلے مردوں کی صفیں پھر نابالغ لڑکوں کی اور ان کے پیچھے عورتوں کی۔

(۲۳۳/۶۵) فَإِنْ قَامَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ وَهَمَّا مُشْتَرِكَاَنِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ

ترجمہ: (۲۳۳/۶۳) پھر اگر کھڑی ہو جائے کوئی عورت مرد کے برابر اور حال یہ ہے کہ دونوں ایک نماز میں شریک ہیں تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نماز میں کسی مرد کے برابر میں نیت باندھ لے اور دونوں ایک نماز میں مشترک ہیں اور امام نے اس عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہے تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۲۳۵/۶۶) وَيَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ خُضُورُ الْجَمَاعَةِ (۲۳۶/۶۷) وَلَا بَأْسَ بَأَن تَخْرُجَ الْعَجُوزُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَخْرُجُ خُرُوجَ الْعَجُوزِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

ترجمہ: (۲۳۵/۶۶) اور مکروہ ہے عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا۔ (۲۳۶/۶۷) اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ نکلے بوڑھی عورت، فجر، مغرب، عشاء، میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف و امام محمد نے فرمایا کہ جائز ہے بوڑھی عورت کا تمام نمازوں میں نکلنا۔

تشریح: خروج النساء إلى المساجد۔ امام شافعی کے نزدیک عورتوں کا مسجد میں نماز کے لئے جانا جائز ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۷۳۹) اور عیدین میں بوڑھی عورتوں کا جانا مستحب ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۳۶)

امام احمد کے نزدیک عورتوں کا صرف عیدین میں جانا جائز ہے۔ (معارف ج: ۴، ص: ۴۳۶) امام مالک کے نزدیک جوان عورتوں کا بچگانہ نمازوں اور عیدین میں جانا جائز نہیں ہے لیکن بوڑھی عورتوں کے لئے جائز ہے۔ (معارف ج: ۴، ص: ۴۳۶)

صاحبین کے نزدیک بوڑھی عورتوں کے لئے بچگانہ نمازوں میں شریک ہونا جائز ہے۔ (معارف ج: ۴، ص: ۴۳۷) دلیل: حضرت ام عطیہ کی حدیث کے الفاظ ہیں ”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُودِ وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ“ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۳۷) ”حضور ﷺ عیدین کے لئے تو عمر بوڑھی اور پردہ نشیں بلکہ حیض والی عورتوں تک کو نکلنے کا حکم فرماتے تھے“ اس حدیث سے عورتوں کا عیدین میں شرکت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث ہے: ”إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعَنَّهَا“ (بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۰) اگر تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اس کو ہرگز مت روکو، اس حدیث سے عورتوں کے مسجد میں جانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

جن احادیث سے عورتوں کے مسجد میں جانے کا جواز معلوم ہوتا ہے، وہ اس زمانے سے متعلق ہیں جبکہ عورتوں کو اس کی اجازت تھی، بعد میں فتنہ کے ڈر سے ان کو روک دیا گیا اور اس زمانہ میں تو فتنہ کا مزید اندیشہ ہے اس لئے مستأخرین

نے عدم خروج پر اجماع کیا ہے۔

(فتح القدیر ج: ۱، ص: ۳۱۷، البحر الرائق، ج: ۱، ص: ۳۸۰، عمدۃ القاری ج: ۳، ص: ۱۶۶)

امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ان عورتوں کے لئے نماز بجا گانہ کے لئے مسجد میں اور عیدین کے لئے عید گاہ میں جانا جائز نہیں ہے، البتہ بوڑھی عورتوں کے لئے صرف فجر، مغرب، عشاء میں مسجد میں جانے کی اجازت ہے مگر ان کے لئے بھی افضل یہی ہے، کہ گھر میں نماز پڑھیں۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۳۳۶ تا ۳۳۷)

دلیل: حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث میں ہے ”وَيُؤْتُهُنَّ خَيْرَ لَّهِنَّ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۸۳) ان کے لئے ان کے گھر ہی بہتر ہیں۔

حضرت عائشہؓ اپنے زمانہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے جو عورتوں نے نکالی ہیں تو ان کو بالضرور منع فرمادیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔

(بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۰، مسلم ج: ۱، ص: ۱۸۳)

معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے مسجد میں جانا فقہ کا سبب بن سکتا ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔

(۲۳۷/۶۸) وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلْسُ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ
(۲۳۸/۶۹) وَلَا الْقَارِئُ خَلْفَ الْأُمِّيِّ وَلَا الْمُكْتَسِبِيُّ خَلْفَ الْغُرَبَانِ

ترجمہ: (۲۳۷/۶۸) اور نماز نہ پڑھے پاک مرد اس شخص کے پیچھے جس کو پیشاب ٹپکنے کا مرض ہو اور نہ پاک عورت مستحاضہ کے پیچھے۔ (۲۳۸/۶۹) اور نہ پڑھا، ہوا ان پڑھ کے پیچھے اور نہ کپڑے پہننے والا تنگے کے پیچھے پڑھے۔

تفسیر: مقتدی کے مقابلہ میں امام کا اعلیٰ ہونا یا کم از کم برابر ہونا ضروری ہے، اسی قاعدہ کی روشنی میں یہ چند مسائل بیان کئے گئے ہیں، کیوں کہ ان تمام مسائل میں امام کی نماز کا حال کمتر اور ادنیٰ ہے۔

(۲۳۹/۷۰) وَيَجُوزُ أَنْ يُؤْمَ الْمُتِمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ وَالْمَاسِيحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِينَ

ترجمہ: اور جائز ہے تیمم کرنے والے کے لئے وضو کرنے والوں کی امامت اور موزوں پر مسح کرنے والا دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔

اختلاف الائمہ

شخصین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔

امام محمد کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

دلیل: تیمم طہارت ضروریہ ہے یعنی ضرورت کی بنیاد پر اس کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اور طہارت بالماء طہارت اصلیہ

ہے لہذا جو شخص طہارت اصلیہ پر مشتمل ہے اس کا حال قوی ہے اس شخص کے مقابلے میں جو طہارت ضروریہ پر مشتمل ہے۔
(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۷۴۲)

شیخین کی دلیل و امام محمد کی دلیل کا جواب: حضور کا فرمان ہے، پاک مٹی مسلمان کے لئے وضو کا کام دیتی ہے، اگر چہ دس برس تک پانی نہ ملے۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۴۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیمم وضو کے حکم میں ہے، اور طہارت مطلقہ ہے لہذا امام محمد کا تیمم کو طہارت ضروریہ قرار دینا درست نہیں ہے۔

(۲۴۰/۷۱) وَوُضِّلَى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ

ترجمہ: (۲۴۰/۷۱) اور کھڑا ہونے والا بیٹھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔
تفسیر: اگر کوئی معذور مرض کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو صحیح و تندرست لوگوں کے لئے اس کے پیچھے اقتداء صحیح ہے یا نہیں، نیز اگر اقتداء کرے تو مقتدی کھڑے ہو کر اقتداء کرے یا بیٹھ کر، اس بارے میں تین مذاہب ہیں:

اختلاف الائمہ

(۱) امام احمد کے نزدیک اگر امام معذور ہے تو اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھانا جائز ہے اور مقتدیوں کا بھی بیٹھ کر اقتداء کرنا لازم ہے، ورنہ اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۱۵)

دلیل: حضور کا فرمان ہے: ”وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۸۹) کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

مرض الوفات میں حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اقتداء کی اس واقعہ سے مذکورہ حدیث منسوخ ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۲۶)

دوسرا مذہب: امام مالک و امام محمد کے نزدیک معذور کے پیچھے تندرست شخص کے لئے اقتداء صحیح نہیں ہے نہ کھڑے ہو کر نہ بیٹھ کر، لیکن اگر مقتدی بھی معذور ہوں اور کھڑے نہ ہو سکتے ہوں تو وہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۱۵)

دلیل: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا“ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۱۵) میرے بعد ہرگز کوئی بیٹھ کر نماز نہ پڑھائے۔

اس حدیث کا مدار جابر جعفی پر ہے جو ضعیف ہے اس لئے روایت قابل استدلال نہیں بن سکتی۔ (درس ترمذی، ج: ۲، ص: ۱۳۲)

تیسرا مذہب: امام شافعی اور شیخین کا مذہب یہ ہے کہ امام معذور کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھانا درست ہے لیکن مقتدی (غیر معذور) کھڑے ہو کر ہی اقتداء کریں گے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۱۴)

دلیل: حضور کے مرض وفات کا واقعہ ہے جس میں آپ نے بیٹھ کر امامت فرمائی جب کہ تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اقتداء کی۔ (بخاری ج: ۱، ص: ۹۵)

(۲۴۱/۷۲) وَلَا يُصَلِّيَ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُؤْمِنِ

ترجمہ: (۲۴۱/۷۲) اور رکوع سجدہ کرنے والا اقتداء نہ کرے اشارہ کرنے والے کے پیچھے۔
تشریح: رکوع اور سجدہ کرنا اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں کہ مقتدی کی حالت امام کی حالت سے اتنی ہے۔

(۲۴۲/۷۳) وَلَا يُصَلِّيَ الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَتَلِّ

ترجمہ: (۲۴۲/۷۳) اور نہ پڑھے فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے۔
اقتداء المفترض خلف المتتفل کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں دو مذہب ہیں:
(۱) امام شافعی کے نزدیک نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی اقتداء جائز ہے۔
(بذل المجود ج: ۱، ص: ۳۳۳ تا ۳۳۴، او جز المسالك ج: ۲، ص: ۲۲)
دلیل: حضرت معاذ بن جبل حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اپنے قبیلہ کے لوگوں کو دوبارہ عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے، حضرت معاذ نے جب ایک مرتبہ نماز پڑھ لی تو فرض ساقط ہو گیا اب وہی نماز اپنی قوم کو پڑھائی تو وہ نفل ہوگی، معلوم ہوا کہ صلاۃ المفترض خلف المتتفل جائز ہے۔ (بذل المجود ج: ۱، ص: ۳۳۳ تا ۳۳۴)
(۲) حضرات حنفیہ، مالکیہ اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق متتفل کے پیچھے مفترض کا اقتداء کرنا جائز نہیں ہے۔ (بذل المجود ج: ۱، ص: ۳۳۴، او جز المسالك ج: ۲، ص: ۲۲)

دلیل: حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ میں نے نبی سے سنا کہ ایک دن میں دو مرتبہ ایک ہی نماز کو مت پڑھو۔
(معارف السنن ج: ۵، ص: ۹۵)

نیز نماز فرض قوی ہوتی ہے نماز نفل کے مقابلہ میں اور ضعیف قوی کے تابع ہوا کرتا ہے، نہ کہ قوی ضعیف کے تابع لہذا صلوۃ نفل فرض نماز کے تابع ہو کر صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔

امام شافعی کی دلیل کا جواب: حضرت معاذ کی حدیث میں دو احتمال ہیں:

(۱) حضور کے ساتھ بطور نفل کے شرکت کیا کرتے تھے، اور پھر قبیلہ میں جا کر بطور فرض کے پڑھاتے تھے۔
(۲) حضور کے ساتھ بطور فرض شرکت کرتے تھے، اور قبیلہ میں جا کر بطور نفل پڑھاتے تھے، جب حدیث میں دونوں احتمال موجود ہیں تو بغیر دلیل شرعی کے کسی ایک کو ترجیح حاصل نہ ہوگی اور حدیث سے استدلال درست نہ ہوگا۔

(طحاوی ج: ۱، ص: ۲۷۳)

(۲۳۳/۷۳) وَلَا مَنْ يُصَلِّيْ فَرَضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّيْ فَرَضًا آخَرَ (۲۳۳/۷۵) وَيُصَلِّي الْمُنْتَظِلُ خَلْفَ الْمُفْتَرَضِ:

ترجمہ: (۲۳۳/۷۳) اور ایک فرض پڑھنے والا دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔
(۲۳۳/۷۵) اور نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔
تشریح: اقتداء کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ امام و مقتدی دونوں کی نماز ایک ہو اور یہاں اتحاد مفقود ہے، لہذا اقتداء بے فائدہ ہے۔

(۲۳۵/۷۶) وَمَنْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ آعَادَ الصَّلَاةَ

ترجمہ: (۲۳۵/۷۶) اور جس نے کسی امام کی اقتداء کی پھر معلوم ہوا کہ امام محدث ہے تو یہ شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے۔

تشریح: اگر کسی شخص نے امام کی اقتداء کی پھر مقتدی کو معلوم ہوا کہ اس کا امام محدث ہے تو یہ شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے اور اگر اقتداء کرنے سے پہلے امام کا محدث ہونا معلوم ہو گیا تو بالا اتفاق اقتداء کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲۳۶/۷۷) وَتَكْرَرُ لِلْمُضَلِّي أَنْ يَغْتَبِ بِنُوبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ

ترجمہ: (۲۳۶/۷۷) اور مکروہ ہے نماز پڑھنے والے کے لئے کہ اپنے کپڑے سے یا اپنے جسم سے کھیلے۔
تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کا اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا مکروہ ہے کیوں کہ حضورؐ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزیں مکروہ کی ہیں: ۱۔ نماز کے اندر کھیلنا، ۲۔ روزہ کی حالت میں گندی بات کرنا، ۳۔ قبرستان میں قہقہہ لگانا۔

عبث کی تعریف: وہ فعل ہے جس میں غرض تو ہو مگر شرعی نہ ہو۔

(۲۳۷/۷۸) وَلَا يَقْلُبُ الْحَصَى إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ فَيَسُوِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (۲۳۸/۷۹) وَلَا يُفْرِقُ أَصَابِعَهُ (۲۳۹/۸۰) وَلَا يُشَبِّكُ (۲۵۰/۸۱) وَلَا يَتَخَضَّرُ (۲۵۱/۸۲) وَلَا يَسْدُلُ ثَوْبَهُ (۲۵۲/۸۳) وَلَا يَكْمُفُهُ (۲۵۳/۸۴) وَلَا يَغْقِصُ شَعْرَهُ (۲۵۴/۸۵) وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا (۲۵۵/۸۶) وَلَا يَقْعِي كِبَاقِعَ الْكَلْبِ:

ترجمہ: (۲۳۷/۷۸) اور کنگریاں الٹ پلٹ نہ کرے مگر یہ کہ اس کو سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ایک مرتبہ اس کو برابر کر دے۔ (۲۳۸/۷۹) اور نہ چٹائی اپنی انگلیاں۔ (۲۳۹/۸۰) اور نہ ایک دوسرے میں داخل کرے۔ (۲۵۰/۸۱) اور نہ کوکھ پر ہاتھ رکھے۔ (۲۵۱/۸۲) اور نہ اپنے کپڑے کو لٹکائے۔ (۲۵۲/۸۳) اور نہ اس کو سیٹھے۔ (۲۵۳/۸۴) اور نہ

اپنے بال گوندھے۔ (۲۵۳/۸۵) اور نہ دائیں بائیں دیکھے۔ (۲۵۵/۸۶) اور نہ کتے کی طرح بیٹھے۔

تشریح: اس عبارت میں مکروہات نماز کو بیان کر رہے ہیں۔ ۱۔ اگر کنکریوں کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو ایک دو مرتبہ ہاتھ سے برابر کرنا اور ہٹانا درست ہے، ۲۔ نماز میں انگلیاں پٹختا اور کوٹھے پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے ۳۔ نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا بھی مکروہ ہے۔

سدل سے مراد یہ ہے کہ اپنا کپڑا اپنے سر یا کندھوں پر ڈال کر اس کے کنارے اپنے چاروں طرف لٹکے چھوڑ دے۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۷۸)

کف ثوب سے مراد یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر سے اپنے کپڑے کو سمیٹنا اور سنبھالنا کہ مٹی سے گندے نہ ہونے پائیں، مکروہ ہے۔

عقوص شعر سے مراد: یہ ہے کہ بالوں کو پیشانی پر جمع کر کے دھاگے سے باندھے یا کسی لیسدار چیز یا گوند سے چپکا دے، اس طرح بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، ایسے ہی نماز کی حالت میں گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنا بھی مکروہ تحریمی ہے اور اگر بغیر گردن پھیرے اپنی نظر کے گوشہ سے دائیں بائیں دیکھا تو مکروہ نہیں ہے، نیز نماز میں اپنی دونوں رانوں کو کھڑا کر کے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سینہ سے ملا کر اپنی سرین پر بیٹھنا جیسے کتا بیٹھتا ہے یہ بھی مکروہ ہے۔

(۲۵۶/۸۷) وَلَا يَرْذُ السَّلَامُ بِلِسَانِهِ وَلَا يَبِيدُهُ (۲۵۷/۸۸) وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ (۲۵۸/۸۹) وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ .

ترجمہ: (۲۵۶/۸۷) اور سلام کا جواب نہ دے اپنی زبان اور نہ اپنے ہاتھ سے۔ (۲۵۷/۸۸) اور نہ کھائے اور نہ پئے۔

تشریح: (۱) تلاؤ میں زبان سے سلام کا جواب دینا مفید صلوٰۃ ہے کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔

مسئلہ ۲۔ نماز کے درمیان سلام اور دیگر امور کے لئے اشارہ کرنا ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے۔

مسئلہ ۳۔ نماز کی حالت میں بلا عذر چار زانو بیٹھنا مکروہ ہے، ۲۔ نماز میں کوئی چیز کھالی یا پی لی تو نماز فاسد ہوگئی حتیٰ کہ اگر ایک تل اٹھا کر کھالے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی اگر کوئی چیز دانتوں میں انگی ہوئی تھی اس کو نگل گیا اگر چنے سے کم ہو تو نماز ہوگئی اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۲۵۹/۹۰) فَإِنْ مَبَقَهُ الْحَدَّثُ أَنْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلَوتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا (۲۶۰/۹۱) فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلَوتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَالْإِسْتِغْنَاءُ الْفَضْلُ .

ترجمہ: (۲۵۹/۹۰) اگر نماز میں کسی کو حدث پیش آ جائے تو لوٹ جائے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بناء کرے اگر امام نہیں ہے۔ (۲۶۰/۹۱) اور اگر یہ امام ہو تو اپنا نائب بنا دے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بناء کرے جب تک کہ اس نے بات چیت نہ کی ہو اور از سر نو نماز پڑھنا افضل ہے۔

تشریح: اگر مقتدی کو حدث ہو جائے تو اس کو فوراً وضو کر لینا چاہئے وضو کے بعد اگر جماعت باقی ہو تو جماعت میں شریک ہو جائے ورنہ اپنی نماز پوری کر لے، بہتر یہ ہے کہ بناء نہ کرے بلکہ وہ نماز سلام کے ساتھ ختم کرے، پھر از سر نو نماز پڑھے اور اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً وضو کرنے چلا جائے، اگر تین تسبیح کے بقدر رکاز ہے تو بناء جائز نہیں ہے اور اپنے مقتدیوں میں جس کو امامت کے لائق سمجھتا ہو اس کو اپنی جگہ کھڑا کر دے، پھر جب وضو کر چکے تو اگر جماعت باقی ہو تو جماعت میں آ کر اپنے خلیفہ کا مقتدی بن جائے اور اگر جماعت ہو چکی ہو تو اپنی نماز پوری کرے خواہ جہاں وضو کیا ہے وہیں یا جہاں پہلے تھا وہاں پر۔

(۲۶۱/۹۲) وَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ فَهَقَهُ إِنْ تَأَنَّفَ التَّوَضُّعَ وَالصَّلَاةَ

ترجمہ: (۲۶۱/۹۲) اگر سو گیا اور احتلام ہو گیا یا دوانہ ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا یا کھلکھلا کر حسا تو دوبارہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔

تشریح: اگر نمازی نماز کی حالت میں سو گیا اور احتلام ہو گیا یا مجنون ہو گیا یا اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ از سر نو وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے۔

دلیل: نماز میں ان عوارض کا پایا جانا بہت کم ہے لہذا یہ عوارض ان عوارض کے معنی میں نہ ہوں گے، جن کے ساتھ نص وارد ہوئی ہے، اور حدث نادر الوجود میں بناء جائز نہیں ہے، ایسے ہی اگر کسی نے قہقہہ لگایا تو یہ بمنزل کلام ہے اس لئے نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۲۶۲/۹۳) وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِداً أَوْ مَاسِياً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

ترجمہ: (۲۶۲/۹۳) اور اگر بات کر لی اپنی نماز میں جان بوجھ کر یا بھول کر تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

نماز میں کلام کی شرعی حیثیت

امام شافعی کے نزدیک اگر کلام بھول کر ہو یا حکم سے ناواقفیت کی بنا پر ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، بشرطیکہ کلام طویل نہ ہو۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۵)

امام مالک کے نزدیک اصلاح صلوٰۃ کے لئے امام کا مقتدی سے اور مقتدی کا امام سے درمیان نماز کے گفتگو کرنا مفید صلوٰۃ نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۶)

امام احمد سے چار روایتیں منقول ہیں: تین روایات ائمہ ثلاثہ کے مذہب کے مطابق ہیں اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اگر نمازی نے یہ سمجھتے ہوئے گفتگو کی کہ میری نماز ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، تو یہ کلام مفسد صلوٰۃ ہوگا اور اگر یہ سمجھتے ہوئے گفتگو کی کہ میری نماز پوری ہو چکی ہے تو پھر اس کلام سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۶، ۵۰۸) دلیل: حدیث ذوالیدین ہے جس میں اس کی تصریح ہے کہ نبی کریمؐ نے ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں بھول سے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو حضرت ذوالیدینؓ نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے بالقصد نماز مختصر کی ہے یا آپ بھول گئے؟ پھر حضورؐ نے دو رکعت اور پڑھا کر چار رکعتیں پوری کر دیں۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۹۱) اس واقعہ میں حضرت ذوالیدین کی یاد دہانی اور آپ کا تصدیق کرنا یہ سب نماز کے درمیان میں ہوا لیکن نماز فاسد نہیں ہوئی، معلوم ہوا کہ نماز میں بات چیت کرنے کی گنجائش ہے۔

● حدیث ذوالیدین منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے لئے وہ تمام احادیث ناخ ہیں جن میں کلام فی الصلوٰۃ سے روکا گیا ہے، اس لئے یہ واقعہ آپ کا مستدل نہیں بن سکتا۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۴۲) حنفیہ کے نزدیک نماز کے درمیان میں کلام کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اصلاح صلوٰۃ کے لئے ہو، یا سہو وغیرہ کی وجہ سے کسی بھی طرح کا کلام کرنا ہر حال میں ناجائز اور مفسد صلوٰۃ ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۵، ۵۰۶، ۲۹۵) دلیل: حضرت زید بن ارقم کی حدیث ہے کہ ہم نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے، آدمی اپنے ساتھی سے جو کہ نماز میں اس کے برابر میں ہوتا تھا گفتگو کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ آیت ”وقوموا للہ فانتین“ نازل ہو گئی چنانچہ ہم کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۹) یہ حدیث پاک صراحتاً دلالت کر رہی ہے کہ کلام فی الصلوٰۃ منسوخ ہو چکا ہے۔

(۲۶۳/۹۴) وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَّثُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدَّرَ التَّشَهُّدَ تَوْضُّاً وَسَلَّمْ

ترجمہ: (۲۶۳/۹۴) اور اگر کسی نے آجائے بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تو وضو کر کے سلام پھیرے تشریع: کسی نمازی کو تشہد کے بعد حدث ہوا تو حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور پھر سلام پھیرے، کیونکہ سلام پھیرنا واجب ہے اور وہ ابھی باقی ہے، اس لئے وضو کرنا ضروری ہوا تاکہ وجوب سلام ادا کرے۔

(۲۶۳/۹۵) وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَّثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

ترجمہ: (۲۶۳/۹۵) اور اگر کسی نے جان بوجھ کر حدث کیا اس حالت میں یا بات کی یا کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے مخالف ہے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔

تشریع: اگر تشہد کے بعد نمازی نے جان بوجھ کر حدث کر دیا یا عداً گفتگو کر لی یا کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے تو اس کی نماز پوری ہو گئی لیکن سلام پھیرنا واجب ہے اس لئے ترک واجب کی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔

(۲۶۵/۹۶) وَإِنْ رَأَى الْمُتِمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

ترجمہ: (۲۶۵/۹۶) اور اگر تیمم کرنے والے نے اپنی نماز میں پانی دیکھا تو اس کی نماز باطل ہوگئی۔
تشریح: یہ مسئلہ باب التیمم میں گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

(۲۶۶/۹۷) وَإِنْ رَأَى بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدْرَ الشَّهْدِ (۲۶۷/۹۸) أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَأَنْقَضَتْ مُدَّةَ مَسْحِهِ (۲۶۸/۹۹) أَوْ خَلَعَ خُفَّهُ بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (۲۶۹/۱۰۰) أَوْ كَانَ أَمِيًّا فَتَعَلَّمَ سُورَةَ (۲۷۰/۱۰۱) أَوْ غُرَبَانَا فَوَجَدَ ثَوْبًا (۲۷۱/۱۰۲) أَوْ مُؤَمِّيًا فَلَفَّزَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (۲۷۲/۱۰۳) أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَبْلَ هَذِهِ (۲۷۳/۱۰۴) أَوْ أَحْدَثَ الْإِنْسَانُ الْقُلُوبِ فَاسْتَخْلَفَ أَمِيًّا (۲۷۴/۱۰۵) أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (۲۷۵/۱۰۶) أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ (۲۷۶/۱۰۷) أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيْزَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ (۲۷۷/۱۰۸) أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَبَرَأَتْ بَطَلَتْ صَلَوَتُهُمْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ.

ترجمہ: (۲۶۶/۹۷) اور اگر تیمم بقدر تشهد بیٹھنے کے بعد پانی دیکھ لے۔ (۲۶۷/۹۸) یا مسح کرنے والا تھا پس اس کے مسح کی مدت گزر گئی۔ (۲۶۸/۹۹) یا اپنے دونوں موزے نکال دیئے تھوڑے عمل سے۔ (۲۶۹/۱۰۰) یا ان پڑھ تھا، پس اس نے کوئی سورت سیکھ لی۔ (۲۷۰/۱۰۱) یا بچہ تھا پس اس نے کپڑا پایا۔ (۲۷۱/۱۰۲) یا اشارہ سے رکوع اور سجدہ کرنے والا تھا پھر رکوع اور سجدہ پر قادر ہو گیا۔ (۲۷۲/۱۰۳) یا یاد آ گیا کہ اس کے ذمہ اس سے پہلی نماز ہے۔ (۲۷۳/۱۰۴) یا امام قاری کو محدث ہوا اور اس نے اُن پڑھ کو خلیفہ بنادیا۔ (۲۷۴/۱۰۵) یا سورج نکل گیا فجر کی نماز میں۔ (۲۷۵/۱۰۶) یا عصر کا وقت داخل ہو گیا نماز جمعہ میں۔ (۲۷۶/۱۰۷) یا وہ جبیرہ پر مسح کر نیوالا تھا، پس زخم اچھا ہو کر پٹی گر پڑی۔ (۲۷۷/۱۰۸) یا کوئی عورت مستحاضہ تھی پس وہ اچھی ہو گئی تو ان سب کی نماز باطل ہو گئی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق صاحبین نے فرمایا کہ ان کی نماز پوری ہو گئی ان تمام مسائل میں۔

تشریح: اس عبارت میں ان بارہ مسائل کا بیان ہے جو تشهد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پیش آئیں: ۱۔ تیمم کرنے والے نمازی نے بقدر تشهد بیٹھنے کے بعد اتنا پانی دیکھ لیا جو وضو کے لئے کافی ہے، ۲۔ موزوں پر مسح کی مدت پوری ہو گئی ۳۔ عمل قلیل سے موزے نکال دیئے اور عمل قلیل یہ ہے کہ موزے اتنے ڈھیلے تھے کہ ہاتھوں کی ضرورت نہ پڑی صرف پاؤں کے اشارہ سے کوئی موزہ نکل گیا، ۴۔ نمازی ان پڑھ تھا اس نے کوئی سورت سیکھ لی یعنی قرآن بھولا ہوا تھا لیکن مقدار تشهد کے بعد یاد آ گیا، ۵۔ ننگے نے اتنا کپڑا پایا جس سے ستر چھپ سکے، ۶۔ اشارہ سے نماز پڑھنے والا رکوع و سجدہ پر قادر ہو گیا، ۷۔ صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ گئی، ۸۔ امام قاری نے کسی امی کو خلیفہ بنادیا، ۹۔ نماز فجر میں سورج نکل گیا، ۱۰۔ نماز جمعہ میں وقت عصر داخل ہو گیا، (۱۱) زخم اچھا ہونے پر پٹی گر پڑی، (۱۲) مستحاضہ یا سلس البول کا

مریض ہے ان کا عذر ختم ہو گیا۔

ان بارہ مسائل میں امام اعظم کے نزدیک نماز باطل ہوگئی اور صاحبین کے نزدیک نماز پوری ہوگئی۔
اختلاف کی بنیاد: امام اعظم کے نزدیک نماز سے باہر ہونا نمازی کے اختیاری فعل سے فرض ہے، اس لئے قعدہ
آخرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہی ہے جیسے درمیان نماز میں پیش آنا اس لئے نماز باطل ہو جائے گی، صاحبین کے
دیکھتے قعدہ آخرہ کے بعد ان عوارض کا پیش آنا ایسا ہے، جیسے سلام پھیرنے کے بعد پیش آنا اس لئے نماز فاسد نہ ہوگی،
احتیاط امام اعظم کے قول میں ہے۔ (شامی ج: ۱، ص: ۵۶۸)

باب قضاء الفوائت

ترجمہ: (یہ) باب فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرنے (کے بیان) میں ہے۔
ما قبل سے مناسبت: گذشتہ باب میں اداء نماز کا بیان فرمایا ہے اس باب میں قضاء کے احوال ذکر کریں گے،
چونکہ اداء اصل اور قضاء اس کا خلیفہ ہے اس لئے اداء کو قضاء پر مقدم کیا گیا ہے۔

(۲۷۸/۱) وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا (۲۷۹/۲) وَقَدَّمَهَا عَلَى صَلَوةِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يُخَافَ
فَوْتَ صَلَوةِ الْوَقْتِ فَيَقْدِّمُ صَلَوةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَاتَةِ ثُمَّ يَقْضِيهَا.

ترجمہ: (۲۷۸/۱) اور جس شخص کی نماز فوت ہوگئی تو اسے پڑھ لے جب یاد آئے۔ (۲۷۹/۲) اور اسے
وقتہ نماز پر مقدم کرے، مگر یہ کہ ڈر ہو وقتہ نماز کے فوت ہو جانے کا تو وقتہ کو فوت شدہ پر مقدم کرے، پھر فوت شدہ کو
پڑھے۔

تشریح: اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کو بھول جائے اور نماز کا وقت فوت ہو جائے تو
ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک جس وقت بھی یاد آ جائے اس وقت علی الفور پڑھنا ضروری ہے، آئندہ کسی
نماز کے وقت آنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، نیز ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر اوقات ممنوعہ (جن کا بیان اگلے باب میں آ رہا
ہے) میں یاد آ جائے تو اوقات ممنوعہ میں پڑھنا ہوگا، اور حضرات حنفیہ کے نزدیک اوقات ممنوعہ میں نہیں پڑھے گا بلکہ
اوقات مشروعہ کا انتظار کرنا ضروری ہے۔

پھر امام قدوری فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی ایک ہی نماز قضاء ہوئی اس سے پہلے اس کی کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی
یا اس سے پہلے نمازیں تو قضاء ہوئیں لیکن سب کی قضا پڑھ چکا ہے، فقط اسی ایک نماز کی قضا پڑھنا باقی ہے تو پہلے اس کی
قضا پڑھ لے اس کے بعد ادا نماز پڑھے، ہاں اگر قضا پڑھنا یا نہیں رہا بالکل بھول گیا یا وقت بہت تنگ ہو گیا کہ اگر
پہلے قضا پڑھے گا تو ادا نماز کا وقت باقی نہ رہے گا تو پہلے ادا پڑھ لے پھر قضا پڑھے۔

(۲۸۰/۳) وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتُ رَتْبِهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ تَرِيدَ الْفَوَائِتَ عَلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ فِيهَا.

ترجمہ: (۲۸۰/۳) اور جس کی فوت ہو جائیں چند نمازیں تو قضاء میں ان کو ترتیب وار پڑھے جیسے اصل میں واجب ہوئیں، مگر یہ کہ فوت شدہ نمازیں پانچ نمازوں سے زائد ہوں تو ان میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔
تشریح: ترتیب جس طرح وقفہ اور فائتہ کے درمیان فرض ہے، اسی طرح خود فوائت کے درمیان بھی فرض ہے، چنانچہ اگر چند نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی قضاء اسی ترتیب کے ساتھ کرے جس ترتیب کے ساتھ ادا واجب ہوئی تھی، ہاں اگر فوائت کی تعداد بڑھ کر چھ ہو گئیں تو ان کے درمیان ترتیب ساقط ہو جائے گی۔

بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تَكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

ترجمہ: (یہ) باب ان اوقات کے بیان میں ہے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
ما قبل سے مناسبت: فوات عوارض میں سے ہے اور کراہت بھی عوارض میں سے ہے اس معنی کے اعتبار سے کراہت فوات کے مشابہ ہے اس لئے امام قدوری نے باب قضاء الفوائت کے بعد اس باب کو بیان فرمایا ہے۔

(۲۸۱/۱) لَا يُجُوزُ الصَّلَاةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظُّهْرِ (۲۸۲/۲) وَلَا يُصَلِّي عَلَى جَنَازَةٍ (۲۸۳/۳) وَلَا يَسْجُدُ لِلتَّلَاوَةِ

ترجمہ: (۲۸۱/۱) نہیں جائز ہے نماز سورج نکلنے کے وقت اور نہ اس کے غروب کے وقت مگر اسی دن کی عصر اور نہ دوپہر میں سورج کے سیدھا کھڑا ہونے کے وقت۔ (۲۸۲/۲) اور نہ پڑھے نماز جنازہ۔ (۲۸۳/۳) اور نہ کرے سجدہ تلاوت۔

تشریح: سورج نکلنے کے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں ہے، البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہ پڑھی ہو تو وہ سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لینے سے کراہت تحریمی کے ساتھ درست ہو جائے گی اور ان تینوں وقتوں میں سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ بھی مکروہ و منوع ہے، لیکن اگر جنازہ اسی وقت تیار ہوا ہے یا تلاوت کرتے کرتے سجدہ والی آیت پر انھیں اوقات منوعہ میں پہنچا ہے تو پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔

(۲۸۴/۴) وَيَكْرَهُ أَنْ يُتَقَلَّ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (۲۸۵/۵) وَلَا بَأْسَ بَأَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتِ.

ترجمہ: (۲۸۴/۴) اور مکروہ ہے نفل پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل جائے اور عصر کی نماز

کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ (۲۸۵/۵) اور کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں یہ کہ پڑھے ان دونوں وقتوں میں قضاء نمازیں۔

تشریح: فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر ادھما نہ ہو جائے نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا نماز پڑھنا درست ہے اور جگہ تلاوت بھی درست ہے، ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ قضاء نماز اور جگہ کی آیت کا جگہ ادا کرنا درست ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک عصر کے بعد سنت مؤکدہ کی قضاء جائز ہے۔

(۲۸۶/۶) وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرِ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ترجمہ: (۲۸۶/۶) اور مکروہ ہے نفل پڑھنا صبح صادق کے بعد سنت فجر سے زیادہ۔

تشریح: جب صبح ہو جائے اور فجر کا وقت آجائے تو دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض کے سوا اور کوئی نفل نماز پڑھنا درست نہیں یعنی مکروہ تحریمی ہے البتہ قضاء نمازیں پڑھنا اور جگہ کی آیت پر جگہ کرنا درست ہے، امام شافعی کے نزدیک طلوع فجر کے بعد فرض فجر پڑھنے سے پہلے پہلے نفل پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

(۲۸۷/۷) وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

ترجمہ: (۲۸۷/۷) اور نہ نفل پڑھے مغرب سے پہلے۔

تشریح: حنفیہ کے یہاں اس میں دو قول ہیں: ۱۔ صاحب درمختار وغیرہ نے تو کراہت کا قول اختیار کیا ہے اور بذل المجہود میں حضرت سہارنپوری کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۲۷۰) ۲۔ شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر ج: ۱، ص: ۳۸۹ میں اباحت کو ترجیح دی ہے، حضرت گنگوہی کی رائے بھی یہی ہے بشرطیکہ تکبیر اولی فوت نہ ہو۔ (کوکب الدرر ج: ۸، ص: ۱۰۳)

بَابُ التَّوَائِلِ

ترجمہ: (یہ) باب نفل نمازوں (کے بیان) میں ہے۔

ما قبل سے مناسبت: سابق میں فرائض اور واجبات کا بیان تھا اس باب میں سنن و نوافل کا بیان ہے۔
لغوی تعریف: نوافل نافلہ کی جمع ہے معنی زیادتی۔

اصطلاحی تعریف: نفل اس عبادت کا نام ہے جو فرائض اور واجبات پر زائد ہو اور اس کے کرنے پر ثواب ہو اور چھوڑنے پر کوئی عذاب نہ ہو چونکہ نوافل سنن کو بھی شامل ہے اس وجہ سے باب کے عنوان میں صرف نوافل کا ذکر کیا ہے اور سنن کا ذکر نہیں کیا ہے۔

(۲۸۸/۱) اَلْسُنَةُ فِي الصَّلَاةِ اَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (۲۸۹/۲) وَارْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا (۲۹۰/۳) وَارْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ وَاِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ (۲۹۱/۴) وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (۲۹۲/۵) وَارْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ وَارْبَعًا بَعْدَهَا وَاِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ.

ترجمہ: (۲۸۸/۱) سنت نمازیں یہ ہیں کہ پڑھے دو رکعت صبح صادق کے بعد۔ (۲۸۹/۲) اور چار رکعتیں ظہر سے پہلے اور دو رکعتیں اس کے بعد۔ (۲۹۰/۳) اور چار رکعتیں عصر سے پہلے اور اگر چاہے دو رکعتیں پڑھے۔ (۲۹۱/۴) اور دو رکعتیں مغرب کے بعد۔ (۲۹۲/۵) اور چار رکعتیں عشاء سے پہلے اور چار اس کے بعد اور اگر چاہے دو رکعتیں پڑھے۔

تشریح: دن رات میں بارہ رکعات سنت مؤکدہ ہیں:

نماز فجر سے پہلے دو رکعت ظہر سے پہلے چار رکعت، اور ظہر کے بعد دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت ان کے علاوہ سب سنت غیر مؤکدہ ہیں، فرض فجر سے پہلے دو رکعت پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے؟

ائمہ ثلاثہ اور اکثر احناف کے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے اور اسی پر حنفیہ کا فتویٰ بھی ہے، مذکورہ بارہ رکعات کے سنت مؤکدہ ہونے میں اصل یہ حدیث ہے: حضورؐ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بارہ رکعات مسنونہ پر بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۹۴، ابن ماجہ ج: ۱، ص: ۸۰)

(۲۹۳/۶) وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنْ شَاءَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِنْ شَاءَ اَرْبَعًا وَيَكْرَهُ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ (۲۹۴/۷) فَاَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ فَقَالَ ابُو حَنِيفَةَ اِنْ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ وَيَكْرَهُ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ ابُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ.

ترجمہ: (۲۹۳/۶) اور دن کی نفلیں اگر چاہے دو رکعت پڑھے ایک سلام کے ساتھ اور اگر چاہے چار رکعتیں پڑھے اور مکروہ ہے زیادتی اس پر۔ (۲۹۴/۷) رہ گئیں رات کی نفلیں تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر آٹھ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے اور اس پر زیادتی کرنا مکروہ ہے، اور صاحبین نے کہا کہ رات میں ایک سلام کے ساتھ دو رکعت پر زیادتی نہ کرے۔

تشریح: دن میں ایک تحریمہ سے کتنی رکعتیں سنت، نفل پڑھنا شروع ہے، اسی طرح رات میں ایک تحریمہ سے کتنی رکعت شروع ہے، اس بارے میں چار مذاہب ہیں:

اختلاف الائمہ

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دن رات دونوں میں ایک تحریمہ سے دو سے زائد سنن و نوافل شروع نہیں ہے۔

(معارف السنن ج: ۴، ص: ۱۱۷)

(۲) ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دن کے نوافل و سنن ایک تحریمہ سے چار چار رکعت پڑھنا بھی جائز ہے بلکہ چار چار رکعت زیادہ افضل ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۱۷)

(۳) امام ابو حنیفہ کے نزدیک رات کی نوافل ایک تحریمہ سے دو دو چار چار چھ آٹھ رکعتیں پڑھنا مشروع ہے اور اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۱۷)

(۴) صاحبین کے نزدیک رات کی نفلیں ایک تحریمہ سے دو سے زائد مشروع نہیں ہیں۔

(معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۱۷، عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۲۱۳)

مذہب اول کی دلیل: حضور کا فرمان ہے: ”صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي“ (طحاوی ج: ۱، ص: ۱۳۲، ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۸۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دو دو رکعت ہی افضل ہے۔

● مذکورہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں اور آپ کا عمل روایت کے خلاف ہے کیونکہ آپ رات میں دو دو رکعت اور دن میں چار چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور راوی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کرتا ہے تو روایت قابل اعتبار نہیں ہوا کرتی۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۳۳)

مذہب ثانی کی دلیل: حضرت ابویوبؓ کی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں: ”أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تَفْتَحُ لَهِنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۸۰، باب الاربع قبل الظهر وبعدها) یعنی ظہر سے پہلے جو چار سنتیں ہیں وہ ایک سلام سے ہونی چاہئیں اس نماز کے لئے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

مذہب ثالث کی دلیل: حضور رات میں گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے ان میں سے تین رکعات وتر کی ہوتی تھیں اور بقیہ آٹھ رکعت نفل۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر کے علاوہ آٹھ رکعت ایک ہی تحریمہ سے ہوا کرتی تھیں۔

● حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ حضور ان میں سے ہر دو رکعت کے درمیان سلام پھیرا کرتے تھے، حضرات صحابہ تابعین کے اقوال و افعال میں سے کسی سے ایک تحریمہ سے دو رکعت سے زائد پڑھنا ثابت نہیں ہے، لہذا رات کی نماز دو دو رکعت سے زائد مشروع نہ ہوگی۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۳۳، ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۸۹)

دلیل کے اعتبار سے صاحبین کا مذہب رائج ہے اور متاخرین کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ (درس ترمذی، ج: ۲، ص: ۱۹۹)

مذہب رابع کی دلیل: حضور کا فرمان ہے: ”صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۸۷) یہ روایت صریح ہے کہ رات میں دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے اور جس روایت میں لفظ نہار کی زیادتی ہے وہ ضعیف ہے۔ (درمنفوذ ج: ۲، ص: ۵۳۵)

(۲۹۵/۸) وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرَائِضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَرَأَ الْقَالِحَةَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَ (۲۹۶/۹) وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَجَمِيعِ الْوُتْرِ.

ترجمہ: (۲۹۵/۸) اور قرأت فرض ہے فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور اختیار ہے آخری دو میں اگر دل چاہے سورہ فاتحہ پڑھے اور جی چاہے خاموش رہے اور اگر چاہے تو تسبیح پڑھے۔ (۲۹۶/۹) اور نفل کی تمام رکعتوں میں قرأت واجب ہے اور وتر کی تمام رکعتوں میں۔

تشریح: ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک نماز میں قرأت کرنا رکن اور فرض ہے پھر آگے تفصیل ہے امام شافعی واحد کے نزدیک تمام رکعتوں میں قرأت فرض ہے، امام مالک کے نزدیک تین رکعات میں فرض ہے، اور حنفیہ کے نزدیک شروع کی صرف دو رکعات میں قرأت فرض ہے۔

(العلیقات علی تنظیم الاشیات ج: ۱، ص: ۵۱۰، معارف السنن ج: ۳، ص: ۱۳۷)

صاحب قدوری نے کہا کہ آخری دو رکعتوں میں نمازی کو اختیار ہے سورہ فاتحہ کی قرأت کرے یا تین تسبیحات کی مقدار خاموش کھڑا رہے یا تین تسبیح پڑھے مگر اخیرین میں سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا افضل ہے، جیسا کہ معارف السنن میں ج: ۳، ص: ۱۳۷ پر لکھا ہے۔

امام قدوری فرماتے ہیں کہ قرأت نفل اور وتر کی تمام رکعتوں میں واجب ہے کیونکہ نفل کی ہر دو رکعت الگ نماز ہے اور وتر کی تمام رکعتوں میں قرأت اس لئے واجب ہے کہ نماز میں قرأت رکن اصلی ہے اور وتر کا وجوب حدیث سے ثابت ہوا ہے، چنانچہ وتر کے نفل ہونے کا احتمال پیدا ہو گیا اس لئے احتیاطاً وتر کی تمام رکعتوں میں قرأت واجب کی گئی۔

(۲۹۷/۱۰) وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَوةِ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا (۲۹۸/۱۱) فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقَعَدَ فِي الْأُولَيْنِ ثُمَّ أَفْسَدَ الْآخَرَتَيْنِ قَضَى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَقْضِي أَرْبَعًا.

ترجمہ: (۲۹۷/۱۰) جس نے نفل نماز شروع کی پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضا کرے۔ (۲۹۸/۱۱) پھر اگر چار رکعتوں کی نیت کی اور پہلی دو رکعات میں بیٹھ کر آخری دو رکعات فاسد کر دی تو دو رکعتوں کی قضا کرے، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ چار رکعات کی قضا کرے گا۔

تشریح: نفل نماز کی جب کسی نے نیت باندھ لی تو اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا اگر توڑ دے گا تو گناہ گار ہوگا اور جو نماز توڑی ہے اس کی قضا پڑھنی ضروری ہے یہ مذہب حنفیہ کا ہے، شوافع کے نزدیک نفل نماز شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر نفل شروع کر کے توڑ دے تو قضا واجب نہ ہوگی۔

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر چار رکعت نفل کی نیت باندھی اور دو رکعت پڑھ چکا، تیسری یا چوتھی رکعت میں نیت توڑ دی تو اگر دو رکعت پر قعدہ بھی کر چکا ہے تو آخری دو رکعتوں کی قضا پڑھے، یہ طرفین کے نزدیک ہے کیونکہ نفل کی ہر دو رکعت الگ ہے اور دو رکعت پر بقدر تشہد بیٹھنے کی وجہ سے وہ مکمل ہو گئی، امام ابو یوسف چونکہ چاروں رکعتوں کو ایک ہی نماز کا درجہ دیتے ہیں اس لئے احتیاطاً چاروں کی قضا کرنی ضروری ہے۔

(۲۹۹/۱۲) وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ

ترجمہ: (۲۹۹/۱۲) اور نفل پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود۔

تشریح: نفل بیٹھ کر پڑھنا بھی درست ہے لیکن بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے اس لئے کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے اس میں وتر کے بعد کی نفلیں بھی آگئیں البتہ اگر بیماری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو پورا ثواب ملے گا، نماز نفل بیٹھ کر پڑھنے والے کو ائمہ ثلاثہ ہر طرح بیٹھنے کا اختیار دیتے ہیں، اور امام زفر تشہد کی طرح بیٹھنے کے قائل ہیں یہی قول مفتی ہے۔ (البحر الرائق ج: ۳، ص: ۶۸)

(۳۰۰/۱۳) وَإِنْ افْتَحَهَا فَإِنَّمَا تُمْ قَعَدَ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ترجمہ: (۳۰۰/۱۳) اور اگر نفل کو کھڑے ہو کر شروع کیا پھر بیٹھ گیا تو جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں مگر عذر کی وجہ سے۔

تشریح: نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی، پھر بلا عذر پہلی ہی رکعت یا دوسری رکعت میں بیٹھ گیا تو امام اعظم کے نزدیک درست ہے، صاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

(۳۰۱/۱۳) وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَقَلُّ عَلَى ذَاتِهِ إِلَى أَىْ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يَوْمَئِذٍ لِمَاءٍ

ترجمہ: (۳۰۱/۱۳) اور جو شخص شہر سے باہر ہو تو وہ اپنی سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے، جس طرف چاہے متوجہ ہو در آنحالیکہ اشارہ کرے۔

تشریح: شہر سے باہر سواری پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، خواہ عذر کی وجہ سے ہو یا بلا عذر کے، جس طرف بھی سواری کا رخ ہو اسی طرف منہ کر کے ادا کرے۔

دلیل: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آنحالیکہ آپ ﷺ خیر کی جانب متوجہ تھے۔ (ابوداؤد ج: ۲، ص: ۱۷۳، مسلم ج: ۱، ص: ۲۳۴)

باب سجود السهو

ترجمہ: (یہ) باب سہو کے سجدوں کے (بیان میں) ہے۔

ما قبل سے مناسبت: جس طرح نفل کی مشروعیت اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے ہے جو فرض میں پایا جائے ایسے ہی سجدہ سہو کی مشروعیت نماز کے نقصان کی تلافی کے لئے ہے، اس لئے نوافل کے بعد متصل سجدہ سہو کے بیان کو لائے ہیں، یہاں سے سجدہ سہو اور اس کے احکام شروع کر رہے ہیں۔ (البحر الرائق ج: ۳، ص: ۹۸)

(۳۰۲/۱) سَجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ فِي الزَّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَسْلُمُ

ترجمہ: (۳۰۲/۱) سجدہ سہو واجب ہے زیادتی اور کمی کی صورت میں سلام کے بعد، دو سجدے کرے پھر تشهد پڑھے اور سلام پھیر دے۔

تشریح: اس عبارت میں چند مسائل کا بیان ہے:

۱۔ سجدہ سہو واجب ہے یا سنت ۲۔ سجدہ سہو سلام سے پہلے ہے یا سلام کے بعد ۳۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔
 ۱۔ سجدہ سہو حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے۔ (اوجز المسالک ج: ۱، ص: ۳۱۶)
 ۲۔ شوافع کے نزدیک سجدہ سہو قبل السلام افضل ہے، خواہ نماز میں کمی ہوئی ہو یا زیادتی، حنفیہ کے نزدیک سجدہ سہو بعد السلام افضل ہے مطلقاً۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۶۳۳)

امام مالک کے نزدیک اگر سجدہ سہو کی نقصان کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو قبل السلام سجدہ افضل ہے اور اگر کمی زیادتی کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو بعد السلام افضل ہے ان کا مذہب یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عبارت ذہن نشین کر لیں ”أَلْقَافُ بِالْقَافِ وَالذَّائِلُ بِالذَّالِ“ یعنی نقصان والا سجدہ قبل السلام اور زیادتی والا بعد السلام۔

امام احمد کے نزدیک جس سہو میں حضورؐ نے سجدہ قبل السلام کیا ہے، ہم لوگ بھی اس سہو میں سجدہ قبل السلام کریں گے، اور جس سہو میں آپ ﷺ نے سجدہ بعد السلام کیا ہے اس میں ہم بھی سجدہ بعد السلام کریں گے اور جن صورتوں میں آپ سے کچھ منقول نہیں ہے ان میں قبل السلام ہوگا۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۸۶ تا ۴۸۵، عمدة القاری ج: ۵، ص: ۶۳۵)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت عبداللہ بن محسنہ کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں (دوسری رکعت میں) کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کو بیٹھنا تھا، چنانچہ جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو دو سجدے فرمائے ہر سجدے میں تکبیر بھی کہتے تھے پھر آپ ﷺ نے سجدہ سہو پھیرنے سے پہلے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۸۹)
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو قبل السلام ہے۔

حواشی: حدیث مذکور جواز پر محمول ہے، یعنی آپ نے بیان جواز کے لئے قبل السلام سجدہ فرمایا تھا۔

(معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۹۰، عمدة القاری ج: ۵، ص: ۶۳۵)

حنفیہ کی دلیل: حضرت ثوبانؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يَسْلَمُ“ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۳۹) ہر سہو کے لئے دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، اس حدیث میں مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ ہر سہو کے لئے دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد اب خواہ وہ نقصان کا ہو یا زیادتی کا یا کسی اور وجہ سے واجب ہوا ہو سب کا حکم ایک ہی ہوگا۔ (بذل المجود ج: ۲، ص: ۱۵۵)

مسئلہ ۲: سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اخیر رکعت میں صرف التحیات پڑھ کر ایک جانب سلام پھیر کے دو سجدے کر لے پھر بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کرے۔

(۳۰۳/۲) وَيَلْزَمُهُ سُجُودُ السَّهْوِ إِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِنْ جَنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا (۳۰۴/۳) أَوْ تَرَكَ فِعْلًا مَسْنُونًا أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ الْقُنُوتِ أَوِ التَّشَهُّدِ أَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ أَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافَتْ أَوْ خَافَتْ فِيمَا يُجْهَرُ

ترجمہ: (۳۰۳/۲) اور لازم ہوتا ہے سجدہ سہو جب زائد کرے اپنی نماز میں کوئی ایسا فعل جو نماز کی جنس سے ہو نماز کا جز نہ ہو۔ (۳۰۴/۳) یا کوئی فعل مسنون چھوڑ دیا ہو یا سورہ فاتحہ کی تلاوت یا قنوت یا تشہد یا تکبیرات عیدین کو چھوڑ دیا ہو یا امام نے زور سے قرأت کی ہو ان نمازوں میں جن میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے، یا آہستہ کی ہو ان نمازوں میں جن میں زور سے قرأت کی جاتی ہے۔

تشریح: صاحب قدوری نے فرمایا کہ سجدہ سہو اس فعل کو زیادہ کرنے سے لازم ہوگا جو فعل نماز کی جنس سے تو ہے مگر نماز کا جز نہیں ہے، مثلاً ایک رکعت کے اندر دو رکوع کر لئے تو ایک رکوع جوازاً ہے وہ اگرچہ نماز کی جنس سے ہے مگر نماز کا جز نہیں ہے، اس کے بعد امام قدوری فرماتے ہیں کہ نمازی نے اگر کوئی فعل مسنون چھوڑ دیا تو اس پر سجدہ واجب ہوگا، عبارت میں فعل مسنون سے مراد فعل واجب ہے کیونکہ فعل مسنون کو ترک کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، آگے کچھ اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں جن کے ترک کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ نماز کے اندر قرأت فاتحہ کو چھوڑ دینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا یا وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، سورت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، ایسے ہی تشہد کا چھوڑنا اور تکبیرات عیدین کا چھوڑنا یہ سب موجب سجدہ ہیں اسی طرح حنیفہ کے نزدیک سری نماز میں کوئی شخص امام ہو یا منفرد بلند آواز سے قرأت کرے، یا جہری نماز میں امام آہستہ آواز سے قرأت کرے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔

(۳۰۵/۴) وَسَهْوُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُودَ فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمِّ (۳۰۶/۵) فَإِنْ سَهِيَ الْمُؤْتَمِّ لَمْ يَلْزَمْ الْإِمَامُ وَلَا الْمُؤْتَمِّ السُّجُودُ.

ترجمہ: (۳۰۵/۴) اور امام کا سہو واجب کرتا ہے مقتدی پر سجدہ کو پھر اگر امام نے سجدہ نہیں کیا تو مقتدی بھی سجدہ نہ کرے۔ (۳۰۶/۵) پھر اگر مقتدی کو سہو ہوا تو نہ امام پر سجدہ کرنا لازم ہے اور نہ مقتدی پر۔

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ امام سے کوئی سہو ہو گیا تو سجدہ سہو امام پر بھی واجب ہوگا اور مقتدی پر بھی، اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود امام نے سجدہ نہیں کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو کرنا واجب نہ ہوگا، اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی سے نماز میں کوئی سہو ہو گیا مثلاً قعدہ اولیٰ میں تشہد نہیں پڑھا تو اس کی وجہ سے نہ امام پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور نہ مقتدی پر کیونکہ صحت و فساد کے اعتبار سے امام کی نماز مقتدی کی نماز پر مبنی نہیں ہے۔

(۳۰۷/۶) وَمَنْ سَهِيَ عَنِ الْقُعْدَةِ الْأُولَىٰ ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَىٰ حَالِ الْقُعُودِ أَقْرَبُ عَادَ فَجَلَسَ وَتَشَهُّدَ

وَأَنَّ كَانَ إِلَى خَالَ الْقِيَامِ أَقْرَبُ لَمْ يَغْدُ وَيَسْجُدْ لِلشَّهْوِ.

ترجمہ: (۳۰۷/۶) اور جو شخص قعدہ اولیٰ بھول گیا پھر یاد آیا ایسی حالت میں کہ وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو وہ لوٹ جائے اور بیٹھ کر تشہد پڑھے اور اگر قیام سے زیادہ قریب ہے تو نہ لوٹے اور سجدہ سہو کر لے۔

تفسیر: تین رکعت یا چار رکعت والی نماز میں اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ بھول گیا اور دو رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا پھر یاد آیا تو اگر نیچے کا آدھا رکھنا بھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے تب کھڑا ہو اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں، اور اگر آدھا رکھنا سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو کر چاروں رکعتیں یا تینوں رکعتیں پڑھ لے، صرف اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔

(۳۰۸/۷) وَأَنَّ سَهِيَ عَنِ الْقَعْدَةِ الْآخِرَةِ فَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ وَالْقِيَامَ الْخَامِسَةَ وَسَجَدَ لِلشَّهْوِ.

ترجمہ: (۳۰۸/۷) اور اگر بھول جائے قعدہ اخیرہ اور کھڑا ہو جائے پانچویں رکعت کے لئے تو قعدہ کی طرف لوٹ آئے جب تک سجدہ نہ کیا ہو اور پانچویں رکعت کو چھوڑ دے اور سجدہ سہو کر لے۔

تفسیر: اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو جب تک پانچویں رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید نہیں کیا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے۔

(۳۰۹/۸) وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطُلَ قَرُضُهُ وَتَحَوَّلَتْ صَلَوَتُهُ نَفْلًا وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضْمَّ إِلَيْهَا رُكْعَةً مَادِمَةً

ترجمہ: (۳۰۹/۸) اور اگر پانچویں رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کر دے تو اس کا فرض باطل ہو جائے گا اور نماز نفل ہو جائے گی اور اس پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ چھٹی رکعت ملا لے۔

تفسیر: اگر قعدہ اخیرہ بھول گیا اور پانچویں رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کر دیا تو فرض نماز دوبارہ پڑھے یہ نماز نفل ہوگئی، ایک رکعت اور ملا کر چھ رکعت کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے، شخصین تو یوں فرماتے ہیں کہ اس کا فرض باطل ہوگا، دیے اس کی یہ نماز نفل ہو جائے گی لہذا ایک رکعت اور شامل کر لے، اور امام محمد کے نزدیک مطلقاً باطل ہو جائے گی۔

(بذل المحمود ج: ۲، ص: ۱۳۵)

(۳۱۰/۹) وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ بِظَنِّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَىٰ عَادَ إِلَى الْقُعُودِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ لِلشَّهْوِ (۳۱۱/۱۰) وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ ضَمَّ إِلَيْهَا رُكْعَةً أُخْرَىٰ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَوَتُهُ وَالرُّكْعَتَانِ نَافِلَتَانِ.

ترجمہ: (۳۱۰/۹) اور اگر بیٹھ چکا تھا چوتھی رکعت میں پھر کھڑا ہوا اور سلام نہیں پھیرا قعدہ اولیٰ سمجھتے ہوئے تو لوٹ آئے قعدہ کی طرف جب تک کہ پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو اور سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے۔ (۳۱۱/۱۰) اور اگر پانچویں رکعت کو سجدہ کے ساتھ مقید کر دے تو چوتھی رکعت اور ملا لے اور اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔

تشریح: اگر چوتھی رکعت پر بیٹھا پھر کھڑا ہو گیا سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے تو بیٹھ جائے اور التحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے اور اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر چکا تب یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کر چھ رکعت کر لے چار فرض ہو گئے اور دو نفل اور چوتھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کر لے، فرض نماز اس لئے پوری ہو گئی کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا ہمارے نزدیک واجب ہے اور اس صورت میں لفظ سلام ہی باقی رہ گیا اور ترک واجب سے نماز فاسد نہیں ہوتی کیونکہ ترک واجب کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہوا ہے تو وہ سجدہ سہو سے پورا ہو جائے گا۔

(۳۱۲/۱۱) وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذَرِ أَثْلًا صَلَّى أَمْ أَرَبَعًا وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ إِسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ (۳۱۲/۱۲) فَإِنْ كَانَ يَعْزُضُ لَهُ كَثِيرًا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ ظَنٌّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ.

ترجمہ: (۳۱۲/۱۱) اور جس شخص کو شک ہو جائے اپنی نماز میں اس کو معلوم نہیں کہ تین رکعتیں پڑھیں یا چار پڑھیں اور یہ شک پہلا شک ہے جو اس کو پیش آیا ہے تو یہ شخص نے سرے سے نماز پڑھے۔ (۳۱۳/۱۲) اور اگر اس کو یہ بھول بہول بہت ہوتی ہو تو اپنے غالب گمان پر بناء کرے اگر غالب گمان ہو اور اگر اس کی کوئی رائے نہ ہو تو یقین پر بناء کرے۔

تشریح: اگر کسی شخص کو نماز کی حالت میں عدد رکعت میں شک و شبہ ہو جائے کہ تین رکعت ہوئیں یا چار تو اس کو کیا کرنا چاہئے اس بارے میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں:

(۱) حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر نمازی کو اس طرح کا شک و شبہ پہلی بار پیش آیا ہے تو اس پر نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اور اگر شک پیش آتا رہتا ہے تو اس پر اعادہ واجب نہیں، بلکہ غالب ظن پر عمل کرنا لازم ہوگا کہ اگر تین رکعت کا ظن غالب ہے تو ایک رکعت اور پڑھے اور اگر چار رکعت کا ظن غالب ہے تو چار ہی شمار کرے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی، اور اگر سوچنے کے بعد دونوں طرف برابر خیال رہے نہ تین رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے نہ چار کی طرف تو تین ہی رکعتیں سمجھے اور ایک رکعت اور پڑھے لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی التحیات پڑھے تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے، پھر نماز کے ختم کا سلام پھیرے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۹۸)

متن کی عبارت "أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ" سے مراد یہ ہے کہ سہو اس کی عادت نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عمر بھر کبھی سہو ہی نہیں ہوا ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۹۹، فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۵۲)

(۲) ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسی صورت میں صرف سجدہ سہو سے نماز درست نہ ہوگی بلکہ اقل پر محمول کر کے مزید ایک رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہو سکتی ہے ورنہ واجب الاعادہ ہوگی، اس لئے کہ تین رکعت شمار کرنے میں یقین پر عمل ہو جاتا ہے، اور چار پر یقین نہیں ہے نیز ہر اس رکعت پر بیٹھنا ضروری ہے جس کے بارے میں یہ امکان ہو کہ یہ آخری رکعت ہو سکتی ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۹۸)

اختلاف کی بنیاد:

اصل میں اس مسئلہ میں اختلاف کی وجہ ایسی صورت کے بارے میں روایات کا اختلاف ہے بعض روایات میں اعادہ کا حکم ہے ”کما فی روایۃ ابن عمر“۔ (معارف ج: ۳، ص: ۵۰۰)

اور ابن مسعود کی روایت سے تحرری کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۱)

بعض روایات میں بناء علی الاقل کا حکم ہے۔ (معارف السنن ج: ۳، ص: ۵۰۰)

ائمہ ثلاثہ نے ان احادیث میں سے بناء علی الاقل والی احادیث کو اختیار کر لیا، جبکہ حنفیہ نے ان تمام احادیث پر عمل کیا ہے اور ہر حدیث کا ایک مخصوص محل قرار دے کر تمام احادیث میں بہترین تطبیق کر دی اور تمام احادیث معمول بہا ہو گئیں ائمہ ثلاثہ کے مذہب پر استیناف اور تحرری کی احادیث متروک ہو کر رہ گئیں۔

(معارف السنن ج: ۳، ص: ۴۹۸، درس ترمذی ج: ۲، ص: ۱۵۰ تا ۱۴۹)

بَابُ صَلَوةِ الْمَرِيضِ

ترجمہ: (یہ) باب بیمار آدمی کی نماز (کے بیان) میں ہے۔

ماثل سے مناسبت: مرض اور سہو دونوں عوارض سادہ ہیں سہو چونکہ مریض اور تندرست سب کو پیش آتا ہے اس لئے باب سجود السہو اولاً بیان کیا اور باب صلوة المریض ثانیاً بیان کیا ہے۔ (عنایہ سن ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۴۵۷)

(۳۱۴/۱) إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيضِ الْقِيَامُ صَلَّى قَاعِدًا يُرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْ مَيَّالًا وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

ترجمہ: (۳۱۴/۱) جب مشکل ہو جائے بیمار پر کھڑا ہونا تو نماز پڑھے بیٹھ کر رکوع و سجدہ کرتے ہوئے اگر رکوع و سجدہ بھی نہ کر سکے تو اشارہ کرے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کی بہ نسبت زیادہ پست کرے۔

تشریح: فرض نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر یا لیٹ کر بالاحاق جائز نہیں اور اگر عذر سے پڑھے تو جائز ہے بلکہ ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں پورا ثواب ملتا ہے۔

امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب تک کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی قوت ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہے اور جب کھڑا نہ ہو

جائے تو بغیر کر نماز پڑھے بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کرے اور رکوع کے لئے اتنا جھکے کہ پیشانی گتھوں کے مقابل ہو جائے، اگر رکوع و سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع و سجدہ کو اشاروں سے ادا کرے اور سجدے کے لئے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے۔

بیٹھ کر اگر نماز پڑھی جائے تو بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس بارے میں اختلاف ہے جو مریض قیام سے عاجز ہو جائے وہ اگر تلاش کے نزدیک جیسے چاہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور امام زفر کے نزدیک اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، فتویٰ امام زفر کے قول پر دیا گیا ہے۔ (المحرر الرائق ج: ۲، ص: ۱۲۲، بیروت تا تاریخانین ج: ۲، ص: ۱۳۱، در مختار مع شامی ص: ۱۰۹ تا ۱۰۷)

(۳۱۵/۲) وَلَا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

ترجمہ: (۳۱۵/۲) اور نہ اٹھائے اپنے چہرہ کی طرف کوئی چیز جس پر سجدہ کرے۔
تشریح: شیخ ابوالحسن قدوری فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لئے تکیہ وغیرہ کوئی چیز اٹھانا اور اس پر سجدہ کرنا ممنوع ہے، جب سجدے کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے، اور اگر تکیہ وغیرہ زمین پر رکھا ہے تو اس پر سجدہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۱۶/۳) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقَعُودَ اسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ قَفَاهُ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ مَيَّ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (۳۱۶/۲) وَإِنْ اضْطَجَعَ عَلَىٰ جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْ مَيَّ جَازٍ.

ترجمہ: (۳۱۶/۳) اور اگر مریض کو بیٹھنے کی بھی قدرت نہ ہو تو اپنی پشت کے بل چٹ لیٹ جائے اور کرے اپنے پاؤں قبلہ کی طرف اور رکوع اور سجدے کے ساتھ اشارہ کرے۔ (۳۱۶/۲) اور اگر بیمار کروٹ پر لیٹ جائے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور اشارہ سے پڑھے تب بھی جائز ہے۔

تشریح: لیٹ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں:
۱۔ اگر مریض کو بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی تو پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے اور پاؤں قبلہ کی جانب پھیلا لے اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلہ کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گتھ کر کے رکھے پھر سر کے اشارہ سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کے مقابلہ میں زیادہ نیچا کرے۔
۲۔ اگر چٹ نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارہ سے رکوع و سجدہ کرے۔ اگر کسی کو چٹ نہ لیٹنے کی طاقت نہ رہے، حنفیہ کے نزدیک مذکورہ دونوں صورتیں صحیح ہیں لیکن پہلی صورت اولیٰ ہے، شوافع کے نزدیک اگر کوئی کروٹ پر لیٹ کر سجدے کی طاقت نہ ہو تو چٹ لیٹ کر نماز پڑھے تو صحیح نہ ہوگی گویا شافعیہ وجوب کے قائل ہیں۔

۳۔ یہ سجدے کے نزدیک صرف استحباب کا درجہ ہے۔ (در مفہود ج: ۲، ص: ۳۵۴)

(۳۱۸/۵) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الْإِيمَاءُ بِرَأْسِهِ آخِرَ الصَّلَاةِ وَلَا يُؤْمِنُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِحَاجَتِهِ وَلَا بِقَلْبِهِ

ترجمہ: (۳۱۸/۵) اور اگر بیمار آدمی سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز مؤخر کر دے اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں اپنی بھوؤں اور اپنے دل سے۔

تشریح: اگر بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ سر کے ساتھ اشارہ کرنیکی قدرت بھی باقی نہ رہی تو نماز مؤخر کر دی جائے گی، لیکن آنکھوں سے ایسے ہی قلب اور بھوؤں کے ساتھ اشارہ کرنا کافی نہ ہوگا۔

قدوری کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مریض کے ذمہ سے نماز ساقط نہ ہوگی بلکہ نماز اس کے ذمہ باقی رہے گی تندرست ہونے پر قضاء واجب ہوگی اگر یہ مرض ایک دن رات سے زیادہ رہا ہو بشرطیکہ اس زمانہ میں ہوش و حواس باقی رہا ہو یہی قول صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (المباح ج: ۱، ص: ۱۰۶)

(۳۱۹/۶) فَإِنْ قَدَّرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَمْ يَلْزَمَهُ الْقِيَامُ وَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُؤْمِنُ إِيْمَاءً.

ترجمہ: (۳۱۹/۶) اگر قادر ہو قیام پر اور قادر نہ ہو رکوع و سجدہ پر تو اس پر کھڑا ہونا لازم نہیں اور جائز ہے یہ کہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے۔

تشریح: اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو چاہے کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ اشارے سے ادا کرے اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے لیکن بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ بیٹھ کر سجدہ کا اشارہ کرنا حقیقی سجدہ کے زیادہ مشابہ ہے اس لئے کہ بیٹھ کر اشارہ کرتے وقت سر زمین سے زیادہ قریب ہو جائے گا، بہ نسبت کھڑے ہو کر اشارہ کرنے کے۔

امام زفر و امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قیام پر قدرت ہو اور رکوع و سجدہ پر قدرت نہ ہو تو قیام اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔ (عناہ من ہامش فتح القدیر ج: ۱، ص: ۳۶۰)

(۳۲۰/۷) فَإِنْ صَلَّى الصُّبْحُ بَعْضَ صَلَوَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ مَرَضٌ أَتَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَيُؤْمِنُ إِيْمَاءً إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْ مُسْتَلْقِيًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الْقُعُودَ.

ترجمہ: (۳۲۰/۷) اگر تندرست نے کچھ نماز کھڑے ہو کر پڑھی پھر اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگئی تو بیٹھ کر رکوع و سجدہ کر کے نماز کو پورا کرے یا اشارہ کرے اگر رکوع و سجدہ نہ کر سکتا ہو یا چت لیٹ کر اگر بیٹھ بھی نہ سکتا ہو۔

تشریح: ایک شخص نے جب نماز شروع کی تو اس وقت بالکل تندرست تھا پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکا تو نماز ہی میں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کھڑا نہ ہو سکا تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے اگر رکوع و سجدہ کر سکے تو کرے ورنہ رکوع و سجدہ کو سر کے اشارہ سے ادا کرے اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا

کرے۔

(۳۲۱/۸) وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْتَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرْضٍ ثُمَّ صَحَّ بَنَى عَلَى صَلَوَتِهِ قَائِمًا (۳۲۲/۹) فَإِنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَوَتِهِ بَائِمًا ثُمَّ قَدَّرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

ترجمہ: (۳۲۱/۸) اور جو شخص کسی بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر رکوع، سجدہ، کرتا ہوا، نماز پڑھ رہا تھا پھر تندرست ہو گیا تو وہ اپنی نماز کھڑے ہو کر پوری کرے۔ (۳۲۲/۹) اور اگر نماز کا ایک حصہ اشارہ کے ساتھ ادا کیا، پھر رکوع اور سجدہ پر قادر ہو گیا تو نماز اس پر نو پڑھے۔

تشریح: ایک شخص نے بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدہ کی جگہ سجدہ کیا پھر نماز میں می اچھا ہو گیا تو اسی نماز کو کھڑا ہو کر پورا کرے، یہ تفصیل شیخین کے مذہب کے مطابق ہے، امام محمد کے نزدیک از سر نو نماز پڑھے۔

شیخین اور امام محمد کا اختلاف اس بات میں ہے کہ قائم قاعد کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں۔ امام محمد کے نزدیک اقتداء درست نہیں، شیخین کے نزدیک درست ہے، اس بارے میں اختلاف اور دلائل صفحہ ۵۴ پر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع، سجدہ کی قوت نہ تھی اس لئے سر کے اشارہ سے رکوع سجدہ کر با تھا، پھر درمیان نماز میں رکوع و سجدے پر قادر ہو گیا تو ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نماز از سر نو پڑھے۔ امام زفر کے نزدیک اس صورت میں بھی بناء جائز ہے۔ ہمارے نزدیک رکوع کرنے والے کا اشارہ کرنے والے کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، امام زفر کے نزدیک جائز ہے یہی مذکورہ مسئلہ میں اختلاف کی بنیاد ہے۔

(۳۲۳/۱۰) وَمَنْ أَعْمَى عَلَيْهِ خُمُسَ صَلَوَاتٍ فَمَادُونَهَا قَضَاهَا إِذَا صَحَّ وَإِنْ فَاتَتْهُ بِالْأَعْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضَ.

ترجمہ: (۱۷۰/۱۳) اور جس پر پانچ نمازوں تک یا اس سے کم بیہوشی رہی تو وہ ان کی قضا کرے تندرست ہونے کے بعد اور اگر بے ہوشی کی وجہ سے اس سے زیادہ فوت ہو گئیں تو ان کی قضا نہ کرے۔

تشریح: اگر کوئی شخص ایک دن رات سے کم بے ہوش رہا تو تندرست ہونے کے بعد نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے اور اگر پانچ نمازوں سے زائد بے ہوش رہا تو ان کی قضا واجب نہیں ہے یہ تفصیل حنفیہ کے نزدیک ہے۔ مالکیہ و شافعیہ کے نزدیک فوت شدہ نمازیں تھوڑی ہوں یا زیادہ کسی بھی صورت میں قضا واجب نہ ہوگی، حنابلہ کے نزدیک، بے ہوشی کی وجہ سے فوت شدہ نمازیں قلیل ہوں یا کثیر ہر صورت میں قضا کرنا واجب ہے۔ (فتح القدیر ج ۱: ص ۴۶۲ تا ۴۶۳، یعنی ج ۱: ص ۹۳۳ ”جزء ثانی“)

بَابُ سُجُودِ التَّلَاوَةِ

ترجمہ: (یہ) باب تلاوت کے سجدہ (کے بیان) میں ہے۔

ما قبل سے مناسبت: چونکہ سجدہ سہوا اور سجدہ تلاوت دونوں میں سجدہ کا وجود ہے، اس لئے سجدہ سہو کے بعد سجدہ تلاوت کو بیان فرمانا چاہئے تھا، لیکن جبکہ مریض کی نماز عارض سادی کی وجہ سے ہے اور سہو بھی عارض سادی سے ہی ہوتا ہے اس مناسبت سے سجدہ سہو کے بعد صلوٰۃ مریض کو بیان کیا ہے، تو یقینی طور پر سجدہ تلاوت کے بیان کو مؤخر کرنا ہی ضروری تھا۔ (عنایہ ج: ۱، ص: ۳۶۳)

سجدہ کی آیتوں کی فضیلت اور دعا کی قبولیت

پورے قرآن میں چودہ آیت سجدہ ہیں ان سب کو ایک مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں بالترتیب پڑھا جائے اور ہر ایک کے ساتھ سجدہ بھی کیا جائے اور پھر اس کے بعد دعا کی جائے تو انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی اور اگر مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اور پریشانی بہت جلد دور ہو جائے گی یہ اکابر فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا مجرب عمل ہے۔
(ایضاح المسائل ص: ۴۳)

(۳۲۳/۱) فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَةُ عَشَرَ سَجْدَةً فِي آخِرِ الْأَعْرَافِ وَفِي الرُّعْدِ وَفِي النَّحْلِ وَفِي بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَمَرْيَمَ وَالْأُولَىٰ فِي الْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالْمِ تَنْزِيلُ وَصَحْمِ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَالْإِنْشِقَاقِ وَالْعَلَقِ (۳۲۵/۲) وَالسُّجُودُ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى الثَّالِي وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ مَسَاعَ الْقُرْآنِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ.

ترجمہ: (۳۲۳/۱) قرآن میں چودہ سجدے ہیں، سورۃ اعراف کے آخر میں، سورۃ رعد میں، سورۃ نحل میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ مریم میں، سورۃ حج میں پہلا سجدہ، سورۃ فرقان میں، سورۃ نحل میں، سورۃ الم تنزیل میں، سورۃ ص میں، سورۃ حم السجدہ میں، سورۃ نجم میں، سورۃ الشقاق میں، سورۃ علق میں۔ (۳۲۵/۲) اور سجدہ کرنا ان جگہوں میں واجب ہے تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی خواہ قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

تفسیر: اس عبارت میں دو مسئلے بیان فرمائے ہیں، ۱۔ سجدہ تلاوت کی تعداد، ۲۔ سجدہ تلاوت کا حکم۔

۱۔ چودہ سورتیں جن میں آیات سجدہ ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

”(۱) سورۃ اعراف (۲) سورۃ رعد (۳) سورۃ نحل (۴) سورۃ بنی اسرائیل (۵) سورۃ مریم (۶) سورۃ حج (۷) سورۃ فرقان (۸) سورۃ نمل (۹) الم تنزیل (۱۰) ص (۱۱) سورۃ حم السجدہ (۱۲) سورۃ نجم (۱۳) سورۃ الشقاق (۱۴) سورۃ

اقراء ان میں سے ہر سورت میں سجدہ کے مقام میں نشان سجدہ موجود ہے، لیکن سورۃ حج میں صرف اول مقام میں سجدہ لازم ہے، مقام ثانی میں حضرت امام اعظم کے نزدیک سجدہ لازم نہیں ہے۔

اور سورہ ص میں ”زَاكِبًا وَاَنْابًا“ پر سجدہ کا نشان موجود ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ ”حُسْنِ مَآبٍ“ پر سجدہ کیا جائے اور سورۃ حم سجدہ میں ”لَا يَسْتَمُوْنَ“ پر سجدہ کرنا چاہئے۔ (الجوهرة النيرة ج: ۱، ص: ۹۷)

(۲) پورے قرآن کریم میں کل چودہ مقامات میں آیات سجدہ ہیں ان آیتوں کے پڑھنے والے پر اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں لگا ہوا ہو اور بغیر ارادہ کے سجدہ کی آیت سن لی ہو، ان مقامات میں سجدہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ (عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۳۲)

سجدہ تلاوت کی تعداد میں اختلاف ائمہ

پورے قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں اس سلسلہ میں تین مذاہب بیان کئے جائیں گے۔

۱۔ حنابلہ کے نزدیک پورے قرآن کریم میں پندرہ جگہوں پر آیات سجدہ ہیں اس لئے سجدہ تلاوت ۱۵ ہوں گے، سورۃ حج میں دو اور باقی کی تفصیل حنفیہ کی طرح ہے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۳۱۴، عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۳۳۳)

۲۔ مالکیہ کے نزدیک پورے قرآن کریم میں کل گیارہ مقامات پر سجدہ ہے، سورۃ نجم، سورۃ انشقاق اور سورۃ اقرء میں سجدہ نہیں ہے۔ (عمدہ ج: ۵، ص: ۳۳۳، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۴۵۳)

۳۔ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک کل چودہ مقامات میں سجدے ہیں اتنا فرق ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سورۃ حج میں ایک سجدہ ہے اور سورۃ ص میں بھی ایک سجدہ ہے اور امام شافعی کے نزدیک سورۃ حج میں دو سجدے ہیں اور سورۃ ص میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۴۵۱)

سورۃ حج میں دوسرے سجدہ کے بارے میں شوافع و حنابلہ کا استدلال حضرت عقبہ بن عامر کی روایت سے ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سورۃ حج کو فضیلت دی گئی، کیونکہ اس میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں جس نے ان دونوں کو نہیں کیا گویا ان کو نہیں پڑھا۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۲۸)

۴۔ اس روایت کا دار و مدار ابن لمیعہ پر ہے جن کا ضعف معروف ہے۔ (معارف السنن ج: ۵، ص: ۸۲)

شوافع سورۃ ص کے اندر سجدہ کے نہ ہونے پر حضرت ابن عباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کو دیکھا کہ آپ سورۃ ص میں سجدہ کرتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ یہ عزائم سجود میں سے نہیں ہے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۲۷)

۵۔ یہ ابن عباس کی اپنی رائے ہے اور حضورؐ کا عمل اتباع کے زیادہ لائق ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۲، ص: ۲۷۸، عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۳۳۷)

امام مالک کا استدلال: حضرت زید بن ثابت کی روایت سے ہے کہ میں نے حضور کے سامنے سورۃ نجم پڑھی آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۹۹ ابواب من لم یو السجود فی المفصل)

ایسے وقت میں تلاوت کی گئی تھی جس میں سجدہ تلاوت مشروع نہیں ہے، یعنی طلوع شمس، نصف النہار، غروب شمس کا وقت تھا۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۳۱۶)

مسئلہ: ۲۔ سجدہ تلاوت واجب ہے یا سنت۔

اس بارے میں دو مذہب ہیں:

۱۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ (عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۳۳۳)

دلیل: حضرت زید بن ثابت نے حضور کے سامنے سورۃ نجم کی تلاوت کی لیکن کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ (عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۳۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔

۲۔ یہ بخود علی النور کی نفی ہے اور فی النور سجدہ ہمارے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، اس حدیث میں وجوب کی نفی نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۳۳۳)

حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے۔ (عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۳۳۲)

دلیل: حنفیہ کا استدلال ان تمام آیات مجیدہ سے ہے جن میں صیغہ امر وارد ہوا ہے، شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ آیات مجیدہ تین طرح کی ہیں: ۱۔ ان میں سجدہ کا حکم ہے۔ ۲۔ کفار کے سجدہ سے انکار کا ذکر ہے۔ ۳۔ انبیاء کے سجدہ کا نقل کیا گیا ہے اور امر کی تعمیل بھی واجب ہے کفار کی مخالفت بھی اور انبیاء کی اتباع بھی۔ (فتح القدیر ج: ۱، ص: ۲۶۶)

(۳۲۶/۳) فَإِذَا قَلَا الْإِمَامُ آيَةَ السُّجْدَةِ سَجَدََهَا وَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ (۳۲۷/۳) فَإِنْ قَلَا الْمَأْمُومُ لِمَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَلَا الْمَأْمُومُ السُّجُودَ.

ترجمہ: (۳۲۶/۳) جب امام نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو امام سجدہ کرے اور اس کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ کرے۔ (۳۲۷/۳) اور اگر مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ لازم نہیں نہ امام پر نہ مقتدی پر۔

توضیح: امام نے سجدہ کی آیت تلاوت کی تو امام نماز میں فوراً سجدہ کرے اور اس کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ کرے کیوں کہ مقتدی نے اقتداء کی نیت کر کے امام کے متابعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور اگر مقتدی نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تو نہ مقتدی پر سجدہ واجب ہوگا نہ اس کے امام پر نہ ان لوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہیں، کیوں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لئے شرعاً قرأت کرنا ممنوع ہے اور جو شخص کسی تصرف سے روک دیا گیا ہو اس تصرف کا کوئی حکم نہیں ہوتا لہذا مقتدی کی قرأت کا کوئی حکم نہیں ہوگا تو اس پر سجدہ تلاوت بھی واجب نہ ہوگا اور جب نالی پر واجب نہیں تو سامع پر بھی واجب نہ ہوگا۔

(۳۲۸/۵) وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آيَةَ سَجْدَةٍ مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَسْجُدُوا فِي الصَّلَاةِ وَسَجَدُوا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنْ سَجَدُوا فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَجْزِهِمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتَهُمْ.

ترجمہ: (۳۲۸/۵) اور اگر لوگ نماز کی حالت میں آیت سجدہ سن لیں ایسے آدمی سے جو ان کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، تو وہ نماز میں سجدہ نہ کریں اور نماز کے بعد سجدہ کریں، اگر نماز کے اندر ہی کر لیں تو یہ سجدہ ان کو کافی نہ ہوگا، لیکن نماز فاسد نہ ہوگی۔

تفسیر: اگر کچھ لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے کسی ایسے شخص سے سجدے کی آیت سنی جو ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے، تو یہ لوگ نماز میں سجدہ نہ کریں کیوں کہ یہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد کریں کیوں کہ سجدہ کا سبب یعنی آیت کا سننا پایا گیا اگر ان لوگوں نے نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا لیکن نماز بھی فاسد نہ ہوگی کیوں کہ سجدہ افعال صلوٰۃ میں سے ہے۔

(۳۲۹/۶) وَمَنْ تَلَا آيَةَ سَجْدَةٍ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَهَا وَسَجَدَ اجْزَاؤُهُ السَّجْدَةُ عَنِ التَّلَاوَتَيْنِ (۳۳۰/۷) وَإِنْ تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَسَجَدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلَهَا سَجْدَةً ثَانِيًا وَلَمْ تُجْزِئْهُ السَّجْدَةُ الْأُولَى.

ترجمہ: (۳۲۹/۶) اور جس شخص نے آیت سجدہ کی تلاوت کی نماز سے باہر اور اس نے سجدہ کو ادا نہ کیا یہاں تک کہ نماز شروع کر دی پھر اسی آیت کو پڑھا اور سجدہ کیا تو کافی ہے، یہ سجدہ دونوں تلاوتوں کی طرف سے۔ (۳۳۰/۷) اور اگر نماز سے باہر تلاوت کر کے سجدہ کر لیا پھر نماز شروع کر کے اسی آیت سجدہ کی تلاوت کی تو پھر سجدہ کرے اب پہلا سجدہ کافی نہ ہوگا۔

تفسیر: سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے، کیوں کہ دوسرا سجدہ اقویٰ ہے اور پہلا سجدہ جو خارج صلوٰۃ واجب ہوا تھا اس کے تابع ہے، لہذا دوسرا سجدہ ادا کرنے سے پہلا سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، اس کے بعد امام قدوری فرماتے ہیں کہ اگر سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں پڑھی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔

(۳۳۱/۸) وَمَنْ كَوَّرَ تِلَاوَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اجْزَاؤُهُ سَجْدَةً وَاحِدَةً

ترجمہ: (۳۳۱/۸) اور جس شخص نے بار بار پڑھی سجدہ کی آیت ایک مجلس میں تو کافی ہوگا اس کو صرف ایک

سجدہ۔

تشریح: ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کو بار بار پڑھتا ہے تو صرف ایک ہی سجدہ لازم ہے چاہے سب دفعہ پڑھ کر اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کرے پھر اسی آیت کو بار بار پڑھتا رہے دوبارہ سجدہ کرنیکی ضرورت نہیں

(۳۳۲/۹) وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ

ترجمہ: (۳۳۲/۹) اور جو شخص سجدہ تلاوت کرنا چاہے وہ تکبیر کہے اور ہاتھ نہ اٹھائے اور سجدہ میں چلا جائے پھر تکبیر کہہ کر اپنا سر اٹھائے اور اس پر نہ تشهد ہے اور نہ سلام ہے۔

تشریح: اس عبارت میں سجدہ تلاوت کی کیفیت کا بیان ہے، چنانچہ فرمایا کہ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طہارت کی حالت میں قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائے اور تین مرتبہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائے اور سجدہ تلاوت بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طرح جائز ہے لیکن کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ (عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۳۵)

باب صلوٰۃ المسافر

ترجمہ: (یہ) باب مسافر کی نماز کے (بیان میں) ہے۔

ما قبل سے مناسبت: تلاوت کی طرح سفر بھی ان عوارض میں سے ہے جن کا انسان کسب کرتا ہے اس لئے سجدہ تلاوت کے احکام بیان کرنے کے بعد سفر کے احکام بیان کر رہے ہیں۔

سفر کی لغوی تعریف: مسافت طے کرنا۔

اصطلاحی تعریف: سفر وہ ہے جس سے احکام میں تبدیلی ہو جاتی ہے جیسے جمعہ، عیدین قربانی کے وجوب کا ساقط ہونا، نماز کا قصر، رمضان میں افطار کی اجازت۔

(۳۳۳/۱) اَلْسَفَرُ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ الْأَحْكَامُ هُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ مَوْضِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْصِدِ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَمَشْيِ الْأَقْدَامِ وَلَا مُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ بِالسَّيْرِ فِي الْمَاءِ

ترجمہ: (۳۳۳/۱) وہ سفر جس سے احکام بدل جاتے ہیں یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ کا ارادہ کرے کہ اس کے اور اس جگہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو اونٹ یا پیدل کی رفتار سے اور اس (خشکی) میں دریائی رفتار کا اعتبار نہیں ہے۔

تشریح: صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ جس سفر سے احکام متغیر ہو جاتے ہیں وہ سفر یہ ہے کہ انسان تین دن تین رات کے چلنے کا ارادہ کرے چال کے اندر اونٹ کی چال معتبر ہے یا پیدل کی یا بیل گاڑی کی، متن کی عبارت میں دن سے مراد سب سے چھوٹا دن ہے جیسے ہمارے ملک میں سردی کے دن ہوتے ہیں، اسی طرح ۲۳ گھنٹے چلتے رہنا مراد نہیں ہے بلکہ ہر دن صبح سے زوال تک ہر منزل پر پہنچ کر آرام کر کے تین دن تین رات میں جو مسافت طے ہو وہ مسافت: سفر

ہے، اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ دریائی سفر میں خشکی کی رفتار معبر نہیں ہے، مثلاً ایک مقام پر جانے کے دو راستے ہیں، ایک دریا کا دوسرا خشکی کا، خشکی کے راستے سے اس مقام تک پہنچنے کے لئے تین دن تین رات لگتے ہیں اور دریا کے راستے سے دو دن تو اگر کوئی خشکی کے راستے سے سفر کریگا تو مسافروں کی رخصت حاصل ہوگی اور اگر دریائی راستے سے گیا تو سفر کی رخصت حاصل نہ ہوگی۔

سفر شرعی کی مسافت پر تحقیقی بحث

مسافت سفر کے بارے میں شامی وغیرہ معتبر کتب فقہ میں چار اقوال نقل کئے گئے ہیں ۶۳۱ میل، ۵۴۲ میل، ۳۸۳ میل، ۳۵۲ میل۔ (شامی کراچی ج: ۲، ص: ۳۵، عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۷۶) لیکن اکابر فقہاء و اہل فتاویٰ نے ۳۸۳ میل کو ترجیح دی ہے اور ۳۸۳ میل شرعی موجودہ زمانے کے اعتبار سے ۸۷ کلومیٹر ۸۲ میل، ۳۰ سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اگر ۳۵۲ میل شرعی کا اعتبار کیا جائے تو ۸۲ کلومیٹر، ۲۹۶ میل مسافت بنتی ہے تو معلوم ہوا کہ شرعی میل کے لحاظ سے ۸۲ کلومیٹر ۲۹۶ میل سے کم کی مسافت میں قصر جائز نہ ہوگا۔ (مستقداً ایضاً المسائل ص: ۶۸)

(۳۳۴/۲) وَقَرُضُ الْمَسَافِرِ عِنْدَنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَانِ وَلَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا

ترجمہ: (۳۳۴/۲) اور مسافر کا فرض ہمارے نزدیک ہر چار رکعت والی نماز میں دو رکعتیں ہیں، اور اس کے لئے اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

تشریح: امام قدوری فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک رباعی نماز میں مسافر پر دو رکعت فرض ہیں ان پر اضافہ جائز نہیں ہے۔

سفر میں قصر (رباعی نمازوں کا نصف ہو جانا) کی مشروعیت پر اجماع ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بحالت سفر نماز میں قصر کا حکم عزیمت اور فرض کے درجہ میں ہے یا رخصت و سنت کے درجہ میں ہے۔

اختلاف الائمہ

۱۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسافر کے لئے قصر کا حکم عزیمت اور فرض کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ رخصت اور سنت کے درجہ میں ہے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۲۲۹، نیل الاوطار ج: ۳، ص: ۲۱۳، معارف السنن ج: ۴، ص: ۵۴۳)

۲۔ حنفیہ کے نزدیک مسافر کے لئے قصر کا حکم رخصت اور سنت کے درجہ میں نہیں ہے بلکہ فرض کے درجہ میں ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ نبیؐ سفر میں قصر بھی فرماتے تھے، اتمام بھی افطار بھی کرتے تھے، اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۳۵۹)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قصر فرض یا عزیمت بالکل نہیں ہے بلکہ رخصت ہے۔

﴿۱﴾ اس حدیث کا جواب علامہ ابن تیمیہ نے یہ دیا ہے کہ (حضرت عائشہؓ کی جانب منسوب کر کے) حضور پر جھوٹ باندھنا ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۳۵۹)

علاوہ ازیں حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے سفر میں جو کہ تین منزل سے کم ہوتا اتمام فرماتے اور لمبے سفر میں قصر فرماتے تھے۔

حنفیہ کی دلیل: حضرت عباسؓ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی ربانی نماز فرض فرمائی ہے حضرت میں چار رکعت اور سفر کی حالت میں دو رکعت۔ (مسلم شریف: ج: ۱، ص: ۲۳۱)

(۳۳۵/۳) فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَدْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ مَقْدَارَ التَّشْهِيدِ أَجْزَاءَهُ رَكَعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ وَكَانَتْ الْآخِرَتَانِ لَهُ نَافِلَةً (۳۳۶/۴) وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ مَقْدَارَ التَّشْهِيدِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

ترجمہ: (۳۳۵/۳) اگر مسافر چار رکعت پڑھے اور دوسری رکعت پر تشہد کی مقدار بیٹھ جائے تو دو رکعتیں کافی ہوں گی اس کے فرض کی طرف سے اور آخری دو رکعت اس کے لئے نفل بن جائیں گی۔ (۳۳۶/۴) اور اگر نہ بیٹھا دوسری رکعت پر تشہد کی مقدار تو اس کی نماز باطل ہو جائیگی۔

تشریح: اگر مسافر بھولے سے چار رکعتیں پڑھ لے تو اگر دوسری رکعت پر التحیات پڑھی ہے تب تو دو رکعتیں فرض ہو گئیں اور دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا اور اگر دو رکعت پر نہ بیٹھا ہو تو چاروں رکعتیں نفل ہو گئیں فرض نماز دوبارہ پڑھے۔

(۳۳۷/۵) وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ بَيُوتَ الْمَضَرِّ وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ الْمَسَافِرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَلِزَمَهُ الْإِتِمَامُ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ.

ترجمہ: (۳۳۷/۵) اور جو شخص سفر کے ارادہ سے نکلا تو دو رکعت پڑھے جب وہ شخص شہر کی آبادی سے نکل جائے اور برابر مسافر کے حکم میں رہے گا یہاں تک کہ ٹھہرنے کی نیت کر لے کسی شہر میں چندہ دن یا اس سے زیادہ کی پس لازم ہوگی اس کو پوری نماز پڑھنی اور اگر اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کی تو پوری نماز نہ پڑھے۔

تشریح: جب آبادی سے باہر نکل جائے تو مسافر پر قصر کرنا واجب ہو گیا اور سفر کا یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ کسی شہر یا گاؤں میں چندہ دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے چار رکعت فرض والی نماز دو رکعت پڑھتا رہے، پھر جب چندہ دن یا اس سے زیادہ کے قیام کی نیت کرے گا تو سفر کا حکم ختم ہو جائیگا اور یہ شخص مقیم کہلائے گا۔

مسافر نماز کا اتمام کب کرے گا

جب سفر پورا کر کے اپنے وطن واپس آجائے یا یہ کہ سفر میں منزل پر پہنچ کر وہاں اقامت کی نیت کر لے۔

مدت اقامت میں مذاہب ائمہ

(۱) حنفیہ کے نزدیک پندرہ روز کے قیام کے ارادہ سے مقیم بن جاتا ہے اس سے کم ہو تو مسافر رہتا ہے۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۷۲)

(۲) امام مالک و شافعی کے نزدیک چار دن کے قیام کے ارادہ سے مقیم بن جاتا ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۷۱)

(۳) امام احمد کے نزدیک بائیس نمازوں تک قیام کا ارادہ کرے گا تو مقیم بن جائے گا۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۷۲)

(۳۳۸/۶) وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوَ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنَّمَا يَقُولُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَخْرَجَ حَتَّى يَبْقَى عَلَى ذَلِكَ مَبْنِيْنٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

ترجمہ: (۳۳۸/۶) اور جو شخص کسی شہر میں داخل ہوا اور وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی بلکہ یہ کہتا رہا کہ کل نکلوں گا یا پرسوں نکلوں گا حتیٰ کہ اسی طرح کئی سال گزر گئے تو وہ بھی رکعت پڑھتا رہے گا۔

تشریح: اگر مسافر کسی شہر میں داخل ہوا کہ اور روز نیت ہوتی ہے کل پرسوں چلا جاؤں گا لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جانا نہیں ہوتا، اسی طرح پندرہ یا بیس دن یا ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ رہنا ہو گیا، لیکن پورے پندرہ دن کی نیت کبھی نہیں ہوئی تو یہ قصر نماز پڑھتا رہیگا مقیم نہیں کہلایگا۔

دلیل: حضرت ابن عمرؓ آذربایجان میں چھ ماہ تک مقیم رہے، قصر کرتے رہے کیونکہ پندرہ دن قیام کی نیت نہیں کی تھی۔ (درمنذود، ج: ۲، ص: ۴۹۴)

(۳۳۹/۷) وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَنَوُوا الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَتِمُّوا الصَّلَاةَ.

ترجمہ: (۳۳۹/۷) اور جب لشکر دار الحرب میں داخل ہوا اور پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تب بھی لشکر والے پوری نماز نہ پڑھیں۔

تشریح: اقامت کی نیت اس جگہ معتبر ہے جہاں اقامت کی صلاحیت و قدرت ہو چوں کہ دشمن کی زمین میں اقامت کی صلاحیت نہیں ہے اس لئے پندرہ دن کے قیام کی نیت کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ یہ فوجی مسلمان قصر نماز پڑھیں، جیسا کہ منقول ہے کہ صحابہ کرامؓ راہبر مز میں نو ماہ تک مقیم رہے نماز میں قصر ہی کرتے رہے۔

(نبہتی، درمنذود، ج: ۲، ص: ۴۹۴)

(۳۴۰/۸) وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ (۳۴۱/۹) وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ

فِي فَائِتَةٍ لَمْ تَجْزُ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ.

ترجمہ: (۳۳۰/۸) اور جب مسافر مقیم کی نماز میں شامل ہو جائے (مقتدی بن جائے) وقت باقی رہنے کے باوجود وہ پوری نماز پڑھے۔ (۳۳۱/۹) اور اگر مسافر مقیم کے ساتھ کسی قضاء نماز میں شریک ہو جائے تو اس کے پیچھے اس کی نماز جائز نہ ہوگی۔

تشریح: مسافر مقیم امام کی اقتداء کر سکتا ہے مگر وقت کے اندر اور اگر وقت نکل گیا تو فجر اور مغرب میں اقتداء کر سکتا ہے، ظہر، عصر، اور عشاء میں نہیں کر سکتا۔

(۳۳۲/۱۰) وَإِذَا صَلَّى الْمَسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَسَلَّمْ ثُمَّ اتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَوَاتَهُمْ وَيَسْتَجِبُ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ آمِنُوا صَلُّوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

ترجمہ: (۳۳۲/۱۰) اور جب نماز پڑھائے مسافر مقیم لوگوں کو تو دو رکعت پڑھے اور سلام پھیر دے پھر مقیم لوگ اپنی نماز پوری کر لیں اور مستحب امام کے لئے جب وہ سلام پھیرے تو یوں کہے تم لوگ اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔

تشریح: مقیم کی اقتداء مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے خواہ اول نماز ہو یا قضاء، اور مسافر امام جب دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدیوں کو چاہئے کہ اپنی نماز اٹھ کر پوری کر لیں اور ان بقیہ رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ تھوڑی دیر خاموش کھڑا ہو کر رکوع و سجود سے پوری کر لیں، مسافر امام کے لئے مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے۔

(۳۳۳/۱۱) وَإِذَا دَخَلَ الْمَسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنْتِ الْإِقَامَةُ فِيهِ.

ترجمہ: (۳۳۳/۱۱) اور جب مسافر اپنے شہر میں داخل ہو تو وہ پوری نماز پڑھے اگرچہ وہاں ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مسافر شرعی کی مسافت طے کر کے اپنے وطن اصلی میں داخل ہوا تو آبادی میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا، اگرچہ اقامت کی نیت نہ کی ہو۔ فقہ کے اعتبار سے آدمی کے وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں اور شرعاً وطن اصلی صرف اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں پیدا ہوا ہو بلکہ ہر اس جگہ کو وطن اصلی کا درجہ حاصل ہے جہاں انسان نے اپنے اثاثہ اور اہل و عیال کے ساتھ مستقل قیام کر رکھا ہو، لہذا جب بھی مسافر ہو کر وہاں پہنچ جائے گا نماز کا قصر نہیں کرے گا بلکہ اتمام لازم ہے، اگرچہ پندرہ روز قیام کا ارادہ نہ ہو۔

(۳۴۳/۱۲) وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوَطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يَتِمَّ الصَّلَاةُ

ترجمہ: (۳۴۳/۱۲) اور جس شخص کا کوئی وطن تھا پھر اس وطن سے وہ منتقل ہو گیا اور اس کے علاوہ کو وطن بنا لیا پھر سفر کیا اور اپنے پہلے وطن میں داخل ہو گیا تو یہ پوری نماز نہ پڑھے۔

تشریح: کسی نے وطن اصلی بالکل چھوڑ دیا اور کسی دوسری جگہ گھر بنا لیا اور وہیں رہنے بسنے لگا اب پہلے شہر اور پہلے گھر سے کچھ مطلب نہیں رہا تو اگر سفر کرتے وقت راستے میں وہ پہلا شہر پڑے اور پندرہ دن سے کم وہاں رہنا پڑ جائے تو مسافر رہے گا۔

(۳۴۵/۱۳) وَإِذَا نَوَى الْمَسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَاءٍ وَمِنَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يَتِمَّ الصَّلَاةُ

ترجمہ: (۳۴۵/۱۳) اور جب مسافر مکہ اور منیٰ میں پندرہ روز بھر نیکی نیت کرے تو وہ نماز پوری نہ پڑھے۔
تشریح: مسافر نے مکہ اور منیٰ میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہ ہوگا، بلکہ مسافر ہی رہے گا اور نماز قصر پڑھے گا، کیونکہ مکہ اور منیٰ دو الگ الگ مقام ہیں اور دو مقام میں اقامت کی نیت معتبر نہیں ہے۔

(۳۴۶/۱۴) وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ لِلْمَسَافِرِ يَجُوزُ فِعْلًا وَلَا يَجُوزُ وَقْتًا

ترجمہ: (۳۴۶/۱۴) اور دو نمازوں کو جمع کرنا مسافر کے لئے جائز ہے فعلًا اور جائز نہیں ہے وقتًا۔
تشریح: سفر کے احکام چل رہے ہیں منجملہ ان کے ایک حکم یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے جمع بین الصلواتین جائز ہے لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ جمع سے مراد جمع حقیقی ہے یا جمع صوری۔
جمع حقیقی کی تعریف: ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا۔
جمع صوری کی تعریف: پہلی نماز کو اس کے بالکل اخیر وقت میں ادا کیا جائے اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں، اس کا دوسرا نام جمع من حیث الفعل بھی ہے۔ جمہور علماء ائمہ ثلاثہ جمع حقیقی و جمع صوری دونوں کے جواز کے قائل ہیں، امام ابوحنیفہ و صاحبین کے نزدیک جمع صوری جائز ہے، مگر جمع حقیقی جائز نہیں ہے لیکن عرفات و مزدلفہ میں جو جمع بین الصلواتین ہوتا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے ان دونوں جگہوں میں جمع بین الصلواتین بالاتفاق جائز ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص ۴۱۹/۴۲۰)

(۳۴۷/۱۵) وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي مَقْبَلَةٍ قَاعِدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُوزُ إِلَّا

بِعُذْرٍ

ترجمہ: (۳۴۷/۱۵) اور جائز ہے نماز پڑھنا کشتی میں بیٹھ کر ہر حال میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک جائز نہیں مگر عذر کی وجہ سے۔

تشریح: کشتی میں نماز پڑھنے والا اگر قیام سے عاجز ہے تو بالاتفاق بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور چلتی ہوئی کشتی میں اگر قیام سے عاجز نہیں ہے، تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک بغیر کسی بیماری کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔

ائمہ ثلاثہ و صاحبین کے نزدیک بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ جب قیام پر قدرت ہے تو بغیر عذر اس کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ چلتی ہوئی کشتی میں عام طور سے چکر آتا ہے اور جو چیز اکثر واقع ہوتی ہے وہ تحقق کے مانند ہوتی ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ (در مختار مع الشامی ج: ۱، ص: ۷۱۳)

(۳۳۸/۱۶) وَمَنْ قَاتَنَهُ صَلَوةٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكَعَتَيْنِ وَمَنْ قَاتَنَهُ صَلَوةٌ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا.

ترجمہ: (۳۳۸/۱۶) اور جس شخص کی کوئی نماز فوت ہو جائے سفر میں تو قضاء پڑھے اس کی حضر میں دو رکعت اور جس کی نماز فوت ہوگئی حضر میں تو قضاء پڑھے اس کی سفر میں چار رکعت۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں اگر چار رکعت والی نماز فوت ہوگئی اور حالت اقامت میں اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو دو رکعت پڑھے اور حالت اقامت میں کوئی رباعی نماز فوت ہوگئی پھر اس کو سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو چار رکعت پڑھے، کیونکہ قضاء ادا کے موافق واجب ہوتی ہے یعنی جس پر اداء چار رکعت واجب ہوئی تو وہ قضاء بھی چار رکعت ہی کرے گا اور جس پر اداء دو رکعت واجب ہوئی تو قضاء بھی دو رکعت ہی واجب ہوگی۔

(۳۳۹/۱۷) وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي السَّفَرِ فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ

ترجمہ: (۳۳۹/۱۷) گناہ گار اور فرمانبردار رخصت سفر میں برابر ہیں۔

تشریح: سفر معصیت جیسے عورت کا بغیر محرم کے حج کے لئے سفر کرنا، سفر طاعت جیسے جہاد کے لئے سفر کرنا، حنفیہ کے نزدیک دونوں طرح کا سفر رخصت کا سبب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ”يُمَسَّحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا“ اس حدیث میں مطیع و عاصی کی کوئی تفصیل نہیں ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک معصیت کرنا نہایت نہیں ہے۔

بَابُ صَلَوةِ الْجُمُعَةِ

ترجمہ: یہ باب جمعہ کی نماز کے (بیان میں) ہے۔

ما قبل سے مناسبت: مسافر کی نماز بھی دو رکعت ہے اور جمعہ کی نماز بھی دو رکعت ہے؛ لیکن مسافر کی ہر رباعی نماز میں تنصیف ہے اور یہاں تنصیف صرف ظہر میں ہے یہ باب خاص ہوا اور ما قبل کا باب عام ہوا اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے

دوسری مناسبت: اب تک صلوات خمسہ اور ان سے متعلق احکام و مسائل کا بیان چل رہا تھا اب یہاں سے مصنف ”صلوات مخصوصہ جیسے جمعہ اور استقاء کسوف اور عیدین کا بیان شروع کرتے ہیں۔

جمعہ کا ثبوت قرآن سے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (پارہ: ۲۸، آیت: ۹)
ترجمہ: اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے نواں دی جائے تو اللہ کے ذکر کی جانب چلو۔

اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے اور امر کا صیغہ وجوب کے لئے ہے، چنانچہ آیت سے خطبہ کی طرف سعی کا واجب ہونا ثابت ہوا اور سعی الی الخطبہ جمعہ کی نماز کے شرائط میں سے ہے، چنانچہ جب جمعہ کی جانب سعی کا واجب ہونا ثابت ہو گیا تو نماز جمعہ جو مقصود ہے بدرجہ اولیٰ فرض ہوگی۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۵)

جمعہ کا ثبوت حدیث سے: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۵۳)
جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔

جمعہ کا ثبوت اجماع سے: پوری امت مسلمہ جمعہ کے فرض ہونے پر متفق ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۵)
جمعہ کی شروعات اہل میں ہوئی۔ (معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۶۹)

جمعہ کے فرض ہونے کی بارہ شرطیں ہیں: چھ وجوب کی چھ صحت کی: وجوب کی شرطیں (۱) آزاد ہونا (۲) مرد ہونا (۳) مقیم ہونا (۴) تندرست ہونا (۵) پاؤں کا سلامت ہونا (۶) آنکھوں کا سلامت ہونا، چھ صحت کی: (۱) شہر (۲) بادشاہ یا اس کا نائب ہو (۳) وقت (۴) خطبہ (۵) جماعت (۶) عام اجازت

(۳۵۰/۱) لَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ أَوْ فِي مُصَلًّى الْمِصْرِ وَلَا تَجُوزُ فِي الْقَرْيِ

ترجمہ: (۳۵۰/۱) صحیح نہیں ہوتا جمعہ مگر شہر جامع میں یا شہر کی فناء میں اور جمعہ گاؤں میں جائز نہیں ہے۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف ”یہ بیان کر رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کس جگہ قائم کی جاسکتی ہے اور کہاں نہیں؟ متن میں دو لفظ ”مصر جامع“، ”مصلیٰ المصر“ قابل تشریح ہیں۔

مصر جامع: وہ بڑا شہر جس میں باقاعدہ سڑکیں ہوں گلی کوچے اور بازار ہوں، امیر یا قاضی ہو جو احکام جاری کرنے اور شرعی سزاؤں کو قائم کرنے پر قادر ہو، اس کے علاوہ مختلف تعریفیں کی گئیں ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ مصر کی کوئی جامع مانع تعریف نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کا مدار عرف پر ہے، اگر عرف میں کسی بستی کو شہر یا قصبہ سمجھا جاتا ہے تو وہاں نماز جمعہ جائز ہے ورنہ نہیں۔

مصلیٰ المصر: شہر کا مصلیٰ عید گاہ ہوتا ہے لیکن یہاں مصلیٰ سے فناء شہر مراد ہے، فناء شہر کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ شہر کی ضروریات جہاں تک بھی پوری ہوتی ہوں وہاں تک کا علاقہ شہر میں داخل ہے، جیسے قبرستان، عید گاہ، مدرّج وغیرہ۔

(۲) بعض لوگوں نے قنہ شہر سے مراد یہ لیا ہے کہ جو لوگ شہر سے اتنے فاصلہ پر رہتے ہیں کہ اگر وہ شہر میں جمعہ کی نماز ادا کر کے شام ہونے سے پہلے بلا تکلف اپنے مقام پر پہنچ سکتے ہیں تب تو ان پر جمعہ فرض ہے، ورنہ نہیں صاحب بدائع نے اسی قول کو پسند کیا ہے وہذا حسن۔ (بدائع ج: ۱، ص: ۵۸۵)

اس تفصیل کے بعد ملاحظہ ہو کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز شہر اور اور قنہ شہر دونوں جگہ جائز ہے؛ البتہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے۔

امام شافعی وغیرہ کے نزدیک جمعہ کی نماز ہر ایسی بستی میں قائم کر سکتے ہیں جو مستقل آباد ہو یعنی چند روز کے لئے وہاں عارضی قیام نہ ہو وہاں باقاعدہ تعمیر شدہ مکانات ہوں خواہ کچے ہوں یا پکے، اور چالیس عاقل، بالغ، مقیم، آزاد، مرد ہوں (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۰) الحاصل امام شافعی و جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً قریہ صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں میں جمعہ جائز ہے۔

دلیل: حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک کی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کعب کو دیکھا کہ جب بھی جمعہ کے روز وہ جمعہ کی اذان کی آواز سنتے تو اسعد بن زرارہ کے لئے دعاء مغفرت کیا کرتے تھے، عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے والد سے اس کی وجہ دریافت کی تو انھوں نے فرمایا کہ اسعد بن زرارہ نے ہی یہاں مدینہ منورہ کے ایک مقام جس کا نام ہزم النہیت ہے، ہم لوگوں کو سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۵۳)

ہزم النہیت ایک قریہ ہی تو ہے شہر تو نہیں معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ درست ہے۔

ان حضرات نے یہ جمعہ اپنے اجتہاد سے فرضیت جمعہ سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا جبکہ ابھی جمعہ کی نماز شروع بھی نہ ہوئی تھی، اس کی تفصیل مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ج: ۱۵۹، ص: ۱۶۰ تا ۱۶۱)

حنفیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لئے مصر شرط ہے، اور اہل فتاویٰ نے قصبہ اور قریہ کبیرہ کو بھی اسی حکم میں لکھا ہے کہ جس گاؤں کی آبادی تین چار ہزار ہو مطلقاً مسلم ہو خواہ غیر مسلم نیز وہاں ضروری حوائج کی اشیاء بھی ملتی ہوں دکانیں ہوں وہ قریہ کبیرہ اور قصبہ کہلاتا ہے اس میں بھی اقامت جمعہ جائز ہے۔

دلیل: حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: ”قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَأَبَّوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي“ (بخاری ج: ۱، ص: ۱۲۳، باب من این یولی الجمعة) یعنی اہل عوالی (مدینہ کے قریب کی جگہوں کا نام) باریاں مقرر کر کے جمعہ میں شریک ہونے کے لئے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی بستیوں میں جمعہ جائز ہوتا تو ان کو جمعہ کے لئے باریاں مقرر کر کے مدینہ آنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ ”عوالی“ ہی میں جمعہ قائم کر سکتے تھے۔

(۳۵۱/۲) وَلَا تَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلْسلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ

ترجمہ: (۳۵۱/۲) اور جائز نہیں جمعہ قائم کرنا مگر بادشاہ کے لئے یا اس شخص کے لئے جسے بادشاہ حکم دے۔

تشریح: نماز جمعہ صحیح ہونے کے لئے دوسری شرط بادشاہ یا اس کا نائب ہونا ہے، کیوں کہ جمعہ ایک عظیم جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے قائم کرنے میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ میں امامت کروں گا دوسرا کہتا ہے کہ میں امامت کروں گا یا امام فلاں بزرگ ہوں گے، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں بزرگ ہوں گے، کوئی کہے گا جلدی ادا کیا جائے، کوئی تاخیر سے کہے گا، اس لئے بادشاہ یا اس کا نائب ہونا ضروری ہے، تاکہ اس قسم کے اختلافات نہ ہو سکیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ نماز جمعہ کے لئے بادشاہ کی شرط اس جگہ ہے جہاں بادشاہ مسلمان، دوسرے مسلمان آپس کی رضامندی سے جس کو امام مقرر کر لیں وہ امام جمعہ ہو جاتا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم عریز الفتاویٰ ج: ۲، ص: ۲۹۷)

موجودہ زمانہ میں شرط بادشاہ کی جگہ مسلمانوں کا اتفاق کافی سمجھا گیا ہے اور اتفاق کے لئے مسجد کے نمازیوں کا اپنے امام پر اتفاق کافی ہے۔ (کفایت المفتی ج: ۳، ص: ۲۱۰)

(۳۵۲/۳) وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصِحُّ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَا تَصِحُّ بَعْدَهُ

ترجمہ: (۳۵۲/۲) اور جمعہ کی شرائط میں سے وقت ہے چنانچہ جمعہ وقت ظہر میں صحیح ہے اور ظہر کے وقت کے بعد صحیح نہیں ہے۔

تشریح: اس عبارت میں صحت جمعہ کے لئے تیسری شرط کا بیان ہے، وقت ظہر سے پہلے اور اس کے بعد نماز جمعہ درست نہیں، اگر جمعہ کی نماز میں ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو جمعہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ بقدر تشہد قعدہ کرنے کے بعد ظہر کا وقت ختم ہوا تب بھی امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہی حکم ہے۔

اختلاف الائمہ

جمعہ کا وقت کیا ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام احمد کے نزدیک جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھنا جائز ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۵۹)

دلیل: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ (مسلم ج: ۱، ص: ۲۸۳)

یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قیلولہ اور صبح کا کھانا جمعہ کے بعد ہی کیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں ”غداء“ کہتے ہیں اس کھانے کو جو سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے پہلے کھایا جائے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز زوال سے بہت پہلے پڑھ لیتے تھے۔

ترجمہ: اگرچہ لغت، کے اعتبار سے غداء کا اطلاق زوال سے پہلے کے کھانے کے لئے آتا ہے مگر عرفاً زوال کے بعد کے کھانے پر بھی بول دیا جاتا ہے، اس لئے لفظ ”نتغدی“ سے استدلال درست نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۵۹)
 دلیل: إِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۱۲، عمدة ج: ۵، ص: ۵۸)
 یعنی آپ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھلنے لگتا تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ زوال کے بعد ہے نہ کہ زوال سے پہلے۔

(۳۵۳/۴) وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ (۳۵۳/۵)
 وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ (۳۵۵/۶) فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ
 اللَّهُ وَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطْبَةً (۳۵۶/۷) فَإِنْ خُطِبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ
 وَيُكْرَهُ.

ترجمہ: (۳۵۳/۴) اور شرائط جمعہ میں سے خطبہ ہے نماز سے پہلے امام دو خطبے پڑھے جن کے درمیان ایک بیٹھک سے فصل کرے۔ (۳۵۳/۵) اور خطبہ با وضو کھڑے ہو کر پڑھے۔ (۳۵۵/۶) اگر خطیب ذکر اللہ پر اکتفاء کرے تو جائز ہے ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ ایسا ذکر طویل ضروری ہے جس کا نام خطبہ رکھا جاسکے۔ (۳۵۶/۷) اگر خطبہ دیدے بیٹھ کر یا بے وضو تو جائز ہے مگر مکروہ ہے۔

تشریح: اس عبارت میں چوتھی شرط کا بیان ہے، یعنی جمعہ کی نماز صحیح ہونی چوتھی شرط خطبہ ہے خطبہ میں دو چیزیں فرض ہیں:

(۱) خطبہ کا نماز سے پہلے ہونا اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو نماز نہ ہوگی۔

(۲) لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرنا۔

مسنونات خطبہ

خطبہ میں بارہ چیزیں مسنون ہیں، چند چیزیں یہاں بیان کی ہیں، حنفیہ کے نزدیک چونکہ دو خطبے مسنون ہیں اس لئے ان کے درمیان بیٹھنا بھی مسنون ہوگا دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھنا کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، خطبہ پڑھنے کے حالت میں خطبہ پڑھنے والے کا کھڑا رہنا بیٹھ کر خطبہ پڑھنا ایسے ہی بلا وضو خطبہ پڑھنا مکروہ ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک ناجائز ہے۔

خطبہ کی مقدار میں علماء احناف کا اختلاف

امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اگر خطبہ کی نیت سے صرف الحمد للہ کہایا سبحان اللہ کہا تو جائز ہے مگر اسی پر اکتفاء کرنا مکروہ تزیہی ہے۔

دلیل: اللہ کا فرمان ہے: ”فاسعوا الی ذکر اللہ“ اس آیت شریفہ میں قلیل و کثیر کی کوئی تفصیل نہیں ہے اس لئے مطلقاً ذکر اللہ سے خطبہ ادا ہو جائے گا۔

صاحبین کے نزدیک خطبہ کے لئے ذکر طویل ہونا شرط ہے جسے خطبہ کہا جائے اور عرف میں صرف سبحان اللہ اور الحمد للہ کو خطبہ نہیں کہتے۔ (مظاہر حق جدید ج: ۲، ص: ۲۸۹، مکتبہ اسلامیہ دیوبند)

اس لئے متعارف خطبہ ہی پڑھنا ضروری ہے، مثلاً (۱) جس میں اللہ کی ایسی تعریف کرنا جو اس کے لائق ہو (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا (۳) وعظ و نصیحت کرنا (۴) دوسرے خطبہ میں تمام مسلمانوں کے لئے دعاء کرنا (۵) قرآن شریف پڑھنا جس کی مقدار تین چھوٹی آیتیں یا بڑی ایک آیت ہے۔

(۳۵۷/۸) وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ وَأَقْلَهُهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةُ سَوَى الْإِمَامِ وَقَالَ ابْنَانِ سَوَى الْإِمَامِ

ترجمہ: (۳۵۷/۸) اور جمعہ کی شرطوں میں سے جماعت کا ہونا ہے اور ان کی کم از کم تعداد امام ابو حنیفہ کے نزدیک تین آدمی ہیں امام کے علاوہ، اور صاحبین نے فرمایا دو ہیں امام کے علاوہ۔

تشریح: جماعت بالاتفاق جمعہ کی شرط ہے البتہ افراد کی تعداد میں اختلاف ہے کہ نماز جمعہ میں کتنے افراد کی شرکت ضروری ہے۔

اختلاف الائمہ

اس بارے میں چار مذاہب ہیں:

(۱) شوافع و حنابلہ کے نزدیک چالیس آدمیوں کی شرکت ضروری ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۲۵)

دلیل: حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک کی روایت کے آخر میں ہے ”قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ“۔

(ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۵۳)

اس سے معلوم ہوا کہ چالیس آدمیوں کی شرکت ضروری ہے۔

⚡ آپ کی ذکر کردہ روایت ضعیف ہے۔

(۲) امام مالک کے نزدیک بارہ افراد کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۲۵)

(۳) امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے علاوہ تین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یہی امام زفر کا قول ہے۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۲۵)

دلیل: ”فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ“ میں فاسعوا کے ذریعہ خطاب جمع سے ہے اور جمع صحیح کا اطلاق کم از کم تین

پر ہوتا ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۲۵)

(۴) صاحبین کے نزدیک امام کے علاوہ دو کا ہونا کافی ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۲۵)
 دلیل: جمعہ کے لغوی معنی جمع ہونے کے ہیں اور دو میں اجتماع کے معنی موجود ہیں، شرح نے امام صاحب کے قول کو رائج قرار دیا ہے۔

(۳۵۸/۹) وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا

ترجمہ: (۳۵۸/۹) اور زور سے پڑھے امام قرأت دونوں رکعتوں میں اور دونوں رکعتوں میں کوئی سورت متعین نہیں ہے۔

تشریح: اس عبارت میں دو مسئلے بیان کئے ہیں:

- (۱) جمعہ کی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے۔ (کفایت المفتی ج: ۳، ص: ۳۱۰)
 - (۲) نبی کریم سے نمازوں میں جن سورتوں کی قرأت منقول ہے ان کو پڑھنا مستحب ہے لیکن ان پر پابندی کرنا مناسب نہیں ہے، تاکہ عوام ان سورتوں کو واجب نہ سمجھ لیں۔ جمعہ میں تین طریقہ پر قرأت منقول ہے:
 - (۱) پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ، دوسری میں سورۃ منافقون۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶۰)
 - (۲) پہلی میں سج اسم، دوسری میں سورۃ غاشیہ۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶۰)
 - (۳) پہلی میں سورۃ جمعہ، دوسری میں سورۃ غاشیہ۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶۰)
- اگر کبھی ان کے علاوہ پڑھے تو خلاف سنت نہیں اسی وجہ سے اختلاف کے یہاں تعین سورت نہیں ہے۔

(۳۵۹/۱۰) وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا إِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ اجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ.

ترجمہ: (۳۵۹/۱۰) نور واجب نہیں جمعہ مسافر پر اور نہ عورت پر اور نہ بیمار پر اور نہ بچے پر اور نہ غلام پر اور نہ اندھے پر۔ (۳۶۰/۱۱) پھر اگر یہ لوگ حاضر ہوئے اور لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھا تو اس وقت کے فرض کی طرف سے ان کو جمعہ کافی ہو گیا۔

تشریح: جاننا چاہئے کہ جمعہ کی نماز ہر شخص کے حق میں فرض نہیں ہے بلکہ اس مسلم پر فرض ہے جو مرد ہو، مقیم ہو اور آزاد ہو، ائمہ اربعہ کے نزدیک غلام، عورت، بچہ، مریض، مسافر ان سب پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اندھے پر جمعہ فرض نہیں ہے۔

صاحبین کے نزدیک فرض ہے بشرطیکہ اس کو جامع مسجد تک لے جائے الا موجود ہو جن لوگوں کو جمعہ کی ادائیگی سے معذور قرار دیا گیا ہے اگر انہوں نے جمعہ میں حاضر ہو کر لوگوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کر لی تو ان کا فریضہ وقت ادا ہو گیا۔

(۳۶۱/۱۲) وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَقُومُوا فِي الْجُمُعَةِ

ترجمہ: (۳۶۱/۱۲) اور جائز ہے غلام، مسافر، اور مریض کے لئے جمعہ میں امام بننا۔
تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ مسافر، بیمار، اور غلام پر اگرچہ جمعہ فرض نہیں ہے لیکن ان کو جمعہ میں امام بنانا جائز ہے، اندھا چونکہ اکثر طہارت کا اہتمام نہیں کر سکتا اور نجاست سے نہیں بچ سکتا اس لئے اس کی امامت ہر نماز میں مکروہ ہے البتہ اگر وہ سب سے افضل ہے اور طہارت کا اہتمام کرتا ہے اور نجاست سے بچتا ہے تو اس کی امامت مکروہ نہیں اور جمعہ میں بھی اس کی امامت کا یہی حکم ہے۔

(۳۶۲/۱۳) وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا عُدْرَ لَهُ كُفْرَةٌ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ (۳۶۳/۱۴) فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالسَّغِيِّ إِلَيْهَا وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ لَا تَبْطُلُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ۔

ترجمہ: (۳۶۲/۱۳) اور جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھ لی اپنے گھر میں جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے حالانکہ اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو اس کے لئے یہ مکروہ ہے، اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ (۳۶۳/۱۴) پھر اس کے دل میں آیا کہ جمعہ میں حاضر ہو جائے، چنانچہ وہ جمعہ کے طرف متوجہ ہوا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی طرف چلنے کے ساتھ ہی، اور صاحبین نے فرمایا کہ باطل نہ ہوگی یہاں تک کہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں غیر معذور نے جمعہ کے دن امام کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے گھر میں نماز ظہر پڑھ لی تو اس کی نماز جائز تو ہوگئی لیکن مکروہ تحریمی ہے، یہ تفصیل ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، امام زفر کے نزدیک جائز نہ ہوگی یہی قول ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ (یعنی ج: ۲، ص: ۱۰۰۴)

اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اب اگر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جمعہ میں حاضر ہو اور اسی ارادہ سے جمعہ کے لئے روانہ ہوا امام نماز جمعہ میں تھا، لیکن اس کے پہنچنے پہنچتے امام نماز جمعہ سے فارغ ہو گیا اور یہ شخص نماز جمعہ کو امام کے ساتھ نہیں پاسکا تو اس بارے میں امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ گھر سے چلنے کے ساتھ ہی اس کی نماز ظہر باطل ہوگئی اب چون کہ اس کو نماز جمعہ تو مل نہیں سکی اور ادا کی ہوئی ظہر باطل ہوگئی اس لئے نماز ظہر کا اعادہ کرے، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ محض چلنے سے ظہر باطل نہ ہوگی بلکہ نماز جمعہ میں شرکت کرنے سے باطل ہوگی یعنی اگر امام کے ساتھ نماز جمعہ کے کسی حصہ میں شریک ہو گیا تو اس کی ظہر باطل ہو جائے گی۔

(۳۶۴/۱۵) وَيَكْفُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْدُورُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السَّخَنِ

ترجمہ: (۳۶۴/۱۵) اور مکروہ ہے یہ کہ نماز ظہر پڑھیں معذور لوگ جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن اسی طرح قیدیوں کے لئے مکروہ ہے۔

تشریح: شہر میں معذورین جیسے، قیدی، مسافر، بیمار، غلام اگر امام کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے سے پہلے یا بعد میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں تو مکروہ تحریمی ہے اس لئے الگ الگ نماز ظہر پڑھیں اور تنہا میں بھی اذان و اقامت نہ کہیں۔ (عالمگیری ج: ۱، ص: ۴۸۸ کوئٹہ)

(۳۶۵/۱۶) وَمَنْ أَذَرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَذَرَكَ وَبَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ (۳۶۶/۱۷) وَأِنْ أَذَرَكَ فِي الشَّهْدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَنَى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ أَذَرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَإِنْ أَذَرَكَ مَعَهُ أَقَلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُّهْرَ.

ترجمہ: (۳۶۵/۱۶) اور جس شخص نے پایا امام کو جمعہ کے دن تو پڑھ لے اس کے ساتھ جو پائے اور اسی پر جمعہ کی بناء کرے۔ (۳۶۶/۱۷) اور اگر پایا امام کو تشہد یا سجدہ سہو میں تو اس پر جمعہ کی بناء کر لے شیخین کے نزدیک اور امام محمد نے فرمایا اگر پایا امام کے ساتھ دوسری رکعت کا اکثر حصہ تو اس پر جمعہ کی بناء کرے اور اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت کا کم حصہ پایا تو اس پر ظہر کی بناء کرے۔

تشریح: اگر کسی نے جمعہ کے دن امام کو نماز جمعہ میں پایا اور دوسری رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو بالاتفاق یہ شخص امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے اور ایک رکعت جو فوت ہوگئی اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کرے، اس کی یہ نماز جمعہ کی ہی سمجھی جائے گی نہ کی ظہر کی۔

اور اگر امام کو نماز جمعہ کے تشہد میں یا سجدہ سہو میں پایا یعنی دوسری رکعت کا اکثر حصہ نہیں پایا بلکہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد شریک ہوا، تو اس صورت میں جمعہ کی نماز پوری کرے یا ظہر کی نماز پوری کرے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس پر ظہر کی نماز واجب ہو جائے گی اور وہ جمعہ کو پانے والا نہیں کہلایگا یہی مذہب امام محمد کا ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۱۷)

دلیل: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کی ایک رکعت پالی اس کو چاہئے کہ دوسری رکعت بھی پڑھ لے اور جس کی دونوں رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ ظہر کی چار رکعت ادا کرے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۱۹۶)

حکم: رکعتان کے فوت ہونے سے پوری نماز کا فوت ہونا مراد ہے، یہ نہیں کہ دوسری رکعت کا رکوع چھوٹ گیا تو ظہر کی نماز ادا کرے بلکہ دوسری رکعت پوری فوت ہو جائے مع سلام کے تب یہ حکم ہے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۱۹۶)

(۲) امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں سلام سے پہلے پہلے شریک ہو گیا تو وہ جمعہ کو پانے والا کہلائے گا یہی مسلک امام ابو یوسف کا ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۱۷)

دلیل: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”مَنْ أَذَرَكَ الشَّهْدَ فَقَدْ أَذَرَكَ الصَّلَاةَ“ (بدائع مع الحاشیہ، ج: ۱، ص: ۶۰۰) جس نے تشہد پالیا اس نے نماز پالی، اس روایت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نماز پانے کے لئے آخری

رکوع کو پانا ضروری نہیں بلکہ اگر اس کے بعد سلام سے پہلے شریک ہو گیا تو جمعہ مل جائے گا۔

(۳۶۷/۱۸) وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بَأَنْ يَتَكَلَّمَ مَا لَمْ يَبْدَأْ بِالْخُطْبَةِ.

ترجمہ: (۳۶۷/۱۸) اور جب نکلے امام جمعہ کے دن تو چھوڑ دیں لوگ نماز کو اور بات چیت کو یہاں تک کہ فارغ ہو جائے امام خطبہ سے اور صاحبین نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں بات چیت کرنے میں جب تک امام خطبہ شروع نہ کرے۔

تشریح: امام صاحب کے نزدیک امام کے منبر پر پہنچنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک آپس میں بات چیت کرنا کوئی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ہاں قضاء نماز پڑھنا صاحب ترتیب کے لئے اس وقت بھی جائز بلکہ واجب ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۰۶)

دلیل: حضرت ابن عمرؓ کی روایت مرفوعہ ہے ”إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمَنْبَرَ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ“ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۰۲)

جب امام منبر پر آجائے تو نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ وکلام منوع ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھی اور ختم ہونے کے بعد تکبیر سے پہلے بھی۔

ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک خطبہ شروع ہونے سے اس کے ختم ہونے تک بات کرنا مکروہ تحریمی ہے لہذا ان کے نزدیک خطبہ سے پہلے اور خطبہ کے بعد بات کرنا جائز ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۰۶)

دلیل: حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ منبر پر سے اترے تو کوئی صاحب حاجت اپنی ضرورت کے سلسلہ میں آپ سے کلام کرنا چاہتا تو آپ اس سے بات کر لیتے تھے اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے۔

(ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۵۹، ترمذی ج: ۱، ص: ۱۱۵)

یہ حدیث منکر اور شاذ ہے لہذا اس سے استدلال درست نہیں ہو سکتا۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۵۹)

(۳۶۸/۱۹) وَإِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ.

ترجمہ: (۳۶۸/۱۹) اور جب اذان دیں مؤذن لوگ جمعہ کے دن پہلی اذان تو چھوڑ دیں لوگ خرید و فروخت اور چل پڑیں جمعہ کے لئے۔

تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن لوگ جب پہلی اذان دیں تو لوگ خرید و فروخت کو چھوڑ کر جمعہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، رہی یہ بات کہ وہ کوئی اذان ہے جس کے بعد خرید و فروخت حرام اور سعی واجب ہوتی ہے، سو جاننا چاہیے کہ

حضور اور شیخین کے زمانہ تک جمعہ کے لئے ایک ہی اذان جاری رہی جو منبر کے سامنے ہوتی تھی، جب حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں مدینہ طیبہ کی آبادی وسیع ہو گئی اور یہ اذان اطلاع عام کے لئے کافی نہ ہوئی، تو حضرت عثمانؓ نے اس اذان سے پہلے ایک اور اذان بڑھائی، اس اذان اول پر اجتماع ہو گیا اور یہ اذان بھی سنت ہو گئی، اس تفصیل کے بعد آپؐ سمجھیں کہ اذان اول کی مراد کے بارے میں اختلاف ہے، علامہ شامی کے بقول اذان اول سے مراد وہ اذان ہے جو حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں بڑھائی گئی۔ (شامی ج: ۱ ص: ۷۰، البحر الرائق ج: ۲ ص: ۶۸، فتاویٰ دارالعلوم عزیز الفتاویٰ ج: ۲ ص: ۲۸۱)

(۳۶۹/۲۰) فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْ الْمَنبَرِ ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ (۳۷۰/۲۱) وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.

ترجمہ: (۳۶۹/۲۰) پھر جب امام منبر پر چڑھ کر بیٹھ جائے تو مؤذن لوگ منبر کے سامنے اذان دیں پھر امام خطبہ پڑھے۔ (۳۷۰/۲۱) اور جب امام فارغ ہو جائے اپنے خطبہ سے تو لوگ نماز قائم کریں۔
تشریح: خطیب کا منبر پر پہنچنے کے بعد شروع میں بیٹھنا اذان پورا ہونے کے انتظار میں جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک مستحب ہے۔

کیا دوسری اذان پہلی صف میں ہونا ضروری ہے؟

جمعہ کی دوسری اذان منبر کے سامنے اور قریب ہونی چاہئے منبر سے قریب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صف اول ہی میں ہو بلکہ منبر سے دور امام کے سامنے دو چار صفوں کے بعد یا تمام صفوں کے بعد بھی کہنی جائز ہے۔
اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اذان ہو جانے کے بعد امام خطبہ پڑھے اور خطبہ جمعہ ختم ہوتے ہی کھڑے ہو کر محض سیدھی کر لیا کس تاکہ تکبیر سکون سے سن سکیں اور اس وقت کسی قسم کا شور و شغب نہ ہو۔

باب صلوة العیدین

ترجمہ: یہ باب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام کے بیان میں ہے۔

ما قبل سے مناسبت: نماز جمعہ اور نماز عیدین میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں دن کی نمازیں ہیں دونوں میں جہری قرأت ہے جس پر جمعہ واجب ہے اس پر عید کی نماز بھی واجب ہے، چونکہ جمعہ فرض ہونے کی وجہ سے قوی ہے اور عیدین کی نماز فرض نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اس لئے اولاً احکام جمعہ بیان کئے گئے ہیں۔

عید کی نماز کا ثبوت: قرآن کی اس آیت سے ہے: "فصل لربك وانحر" پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔

عیدین کا ثبوت حدیث سے: حضور عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔

اجماع سے بھی ثابت ہے کہ حضور کے زمانہ سے لے کر آج تک عام مسلمانوں کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔

(معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۲۶)

عید کی وجہ تسمیہ: عید عود سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بار بار آنا، چوں کہ یہ مقدس دن بھی ہر سال بار بار آتا ہے اس لئے اس کا نام عید رکھا گیا عید الفطر کی نماز کے بارے میں لکھا ہے کہ ۲ھ میں مشروع ہوئی اور اسی سنہ کے ماہ شعبان میں روزوں کی فرضیت ہوئی ہے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۲۰۰)

(۳۷۱/۱) يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى (۳۷۲/۲) وَيَغْتَسِلَ (۳۷۳/۳) وَيَتَطَيَّبَ (۳۷۴/۴) وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ (۳۷۵/۵) وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى.

ترجمہ: (۳۷۱/۱) مستحب ہے عید الفطر کے دن یہ کہ کھائے آدمی کوئی چیز عید گاہ جانے سے پہلے۔
(۳۷۲/۲) اور غسل کرے۔ (۳۷۳/۳) اور خوشبو لگائے۔ (۳۷۴/۴) اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے۔
(۳۷۵/۵) اور جائے عید گاہ کی طرف۔

تشریح: عیدین کے دن تیرہ چیزیں مسنون ہیں: (۱) عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز جیسے چھوہارے وغیرہ کھانا، (۲) غسل کرنا، (۳) خوشبو لگانا، (۴) عمدہ سے عمدہ کپڑے (نئے یا دھلے ہوئے) جو اپنے پاس موجود ہوں پہننا، (۵) مسواک کرنا، (۶) صبح کو بہت سویرے اٹھنا، (۷) عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر دیدینا، (۸) عید کی نماز عید گاہ میں جا کر پڑھنا، (۹) جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا، (۱۰) پیدل جانا، (۱۱) محلہ کی مسجد میں نماز فجر پڑھنا، (۱۲) شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، (۱۳) راستے میں تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا۔

(۳۷۶/۶) وَلَا يُكَبِّرُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُكَبِّرُ عِنْدَهُمَا.

ترجمہ: (۳۷۶/۶) اور تکبیر نہ کہے عید گاہ کے راستے میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور تکبیر کہے صاحبین کے نزدیک۔

تشریح: امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک نماز عید الفطر کے لئے جاتے وقت راستے میں آہستہ آواز سے تکبیر کہے اور صاحبین کے نزدیک بلند آواز سے۔

(۳۷۷/۷) وَلَا يَتَنَقَّلُ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.

ترجمہ: (۳۷۷/۷) اور نقل نہ پڑھے عید گاہ میں عید کی نماز سے پہلے۔

تشریح: عیدین کی نماز سے پہلے حنفیہ کے نزدیک نوافل پڑھنا مکروہ ہے عید گاہ میں پڑھے یا گھر وغیرہ میں اور عیدین کی نماز کے بعد کا حکم یہ ہے کہ عید گاہ میں نہ پڑھے اگر گھر میں آکر پڑھے تو درست ہے۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۷۶)

دلیل: حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آپؓ نے گھر سے نکل کر لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی آپؓ نے نہ عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھی اور نہ عید کے بعد۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۲۰)

(۳۷۸/۸) فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْقَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَى الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا.

ترجمہ: (۳۷۸/۸) پھر جب نماز پڑھنا جائز ہو جائے سورج کے بلند ہونے سے تو نماز عید کا وقت شروع ہو گیا سورج کے ڈھلنے تک پھر جب سورج ڈھل جائے تو عید کی نماز کا وقت نکل گیا۔

تشریح: اس عبارت میں نماز عید کے وقت کی ابتداء و انتہاء کو بیان کیا جا رہا ہے، نماز عید کا وقت سورج کے ایک نیزہ کے برابر اونچا ہونے سے لے کر زوال سے پہلے تک ہے چنانچہ اگر سورج کے نیزہ برابر اونچا ہونے سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ درست نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر عید کی نماز ہوتے ہوئے ہی سورج ڈھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھ رہا تھا وہ نہیں ہوگی البتہ اسے نفل نماز کا ثواب مل جائے گا۔ (در مختار مع الشامی ج: ۱، ص: ۷۷۹)

(۳۷۹/۹) وَيُصَلِّيُ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ (۳۸۰/۱۰) يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى تَكْبِيرَةً الْإِحْرَامِ وَثَلَاثًا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَمُورَةً مَعَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَرْكَعُ بِهَا (۳۸۱/۱۱) ثُمَّ يَبْتَدِئُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا (۳۸۲/۱۲) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ.

ترجمہ: (۳۷۹/۹) اور نماز پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں۔ (۳۸۰/۱۰) پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد تین تکبیریں کہے پھر پڑھے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت، پھر ایک تکبیر کہے اور اس کے ساتھ رکوع کرے۔ (۳۸۱/۱۱) پھر دوسری رکعت کی ابتداء قرأت سے کرے پھر جب قرأت سے فارغ ہو جائے تو تین تکبیریں کہے اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کرے۔ (۳۸۲/۱۲) اور دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیرات عیدین میں۔

عیدین کی نماز کا طریقہ:

تشریح: اس عبارت میں صاحب قدوری نے نماز عید کی کیفیت بیان کی ہے، حنفیہ کے نزدیک عیدین کی نماز

کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت اس طرح کرے، نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، مع زائد چھ تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ٹٹا پڑھے، پھر امام تین بار اللہ اکبر کہے اور مقتدی بھی اسی طرح کریں اور ہر مرتبہ کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے اور ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کرنا چاہئے کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے، بلکہ باندھ لے، پھر امام تعوذ، وتسمیہ آہستہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت بلند آواز سے پڑھے اور مستحب یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھے پھر حسب دستور رکوع و سجود کر کے کھڑا ہو پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے اور مستحب ہے کہ سورہ غاشیہ ہو، اس کے بعد تین تکبیریں اسی طرح کہے جیسے پہلی رکعت میں کبھی تھیں لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، باقی نماز حسب دستور پوری کی جائے، اس تفصیل کے مطابق دونوں رکعتوں میں نو تکبیریں ہوئیں چھ زائد دو تکبیرات رکوع اور ایک تکبیر تحریمہ یہی علماء احناف کا مذہب ہے، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عیدین کی تکبیرات زوائد کتنی ہیں۔

اس بارے میں تین مذاہب ہیں:

- (۱) حنفیہ کے نزدیک تکبیرات زوائد صرف چھ ہیں تین پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قرأت کے بعد۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۳۴)
- (۲) امام شافعی کے نزدیک بارہ تکبیریں ہیں سات پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور پانچ دوسری رکعت میں۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۳۴)
- (۳) امام مالک و احمد کے نزدیک گیارہ تکبیریں ہیں، چھ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور پانچ دوسری رکعت میں۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۳۴)

اور یہ سب حضرات اس پر متفق ہیں کہ دونوں رکعتوں میں تکبیریں قرأت سے پہلے ہوں گی۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال: اس روایت سے ہے: ”ان النبی کبر فی العیدین فی الاولی سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمساً قبل القراءة.“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۱۹)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قرأت سے قبل کہیں۔

● اس روایت کا مدار کثیر بن عبد اللہ پر ہے جو ضعیف ہیں۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۴۳۶)

حنفیہ کی دلیل: حضرت سعید بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حدیفہ سے دریافت کیا کہ حضور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کتنی تکبیریں کہا کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا جنازہ کی طرح چار تکبیریں عیدین میں کہا کرتے تھے۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۱۶۳) ان میں سے ایک تکبیر تحریمہ ہے اور تین زوائد ہیں اسی طرح دوسری رکعت میں تین زوائد ہیں۔

(۳۸۳/۱۳) ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَأَحْكَامَهَا

ترجمہ: (۳۸۳/۱۳) پھر خطبہ پڑھے نماز کے بعد دو خطبے سکھائے ان دونوں میں لوگوں کو صدقہ فطر اور اس کے احکام۔

تشریح: نماز عید سے فارغ ہو کر امام دو خطبے پڑھے گامبر پر کھڑے ہو کر اور دونوں خطبوں کے درمیان اتنی ہی دیر تک بیٹھے جتنی دیر جمعہ کے خطبہ میں، ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ عیدین کا خطبہ نماز سے فراغت کے بعد مسنون ہے، پھر حنفیہ والکیہ کے نزدیک اگر نماز سے پہلے خطبہ دیدیا پھر بھی درست ہے، اگرچہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ (معارف السنن ج: ۴، ص: ۳۲۷)

عیدین کے خطبہ میں تکبیر سے ابتداء کرے پہلے خطبہ میں نور تہ اللہ اکبر کہے اور دوسرے میں سات مرتبہ دونوں خطبوں میں لوگوں کو یہ بتلائے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کے لئے واجب ہے، کب واجب ہے، کتنا واجب ہے، اور کس چیز سے واجب ہے۔

(۳۸۳/۱۴) وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا

ترجمہ: (۳۸۳/۱۴) اور وہ شخص جس کی فوت ہوگئی عید کی نماز امام کے ساتھ تو وہ اس کی قضاء نہ کرے۔
تشریح: اگر کسی شہر میں عید کی نماز ہو چکی ہو اور ایک شخص اس میں شریک نہیں ہو سکا تو پھر اس شخص کے حق میں قضاء نہیں ہے کیونکہ اس میں جماعت شرط ہے، حنفیہ کا مسلک درمختار میں یہی لکھا ہے۔
(درمختار ج: ۱، ص: ۸۳، عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۲۰۸، بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۶۲۳)

(۳۸۵/۱۵) فَإِنْ غَمَّ الْهَلَالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيدُ مِنَ الْغَدِ (۳۸۶/۱۶) فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ.

ترجمہ: (۳۸۵/۱۵) پھر اگر چھپ گیا چاند لوگوں کی نظر سے اور گواہی دی امام کے سامنے چاند دیکھنے کی زوال کے بعد تو امام دوسرے دن نماز عید پڑھائے۔ (۳۸۶/۱۶) پھر اگر کوئی ایسا عذر پیش آجائے جو روک دے لوگوں کو نماز پڑھنے سے دوسرے دن تو اس کے بعد نماز نہ پڑھے۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ ۲۹ رمضان کو اگر چاند بادل میں چھپ گیا، اور ۳۰ رمضان کو زوال کے بعد لوگوں نے امام کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور امام نے ان کی گواہی قبول بھی کر لی تو روزہ توڑ دیں اور امام دوسرے دن لوگوں کو نماز پڑھائے اور اگر ۲ شوال کو بھی کوئی ایسا عذر پایا گیا جو نماز عید کے لئے مانع ہو تو اب ۳ شوال کو نماز عید پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز کی قضاء ہے اگر امام اور قوم سب کی فوریت

ہو جائے یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، مالکیہ کے یہاں قضاء نہیں ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۰۸)

(۲۸۷/۱۷) وَيَسْتَحِبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَنْ يَفْتَسِلَ (۲۸۸/۱۸) وَيَتَطَيَّبَ (۳۸۹/۱۹) وَيُؤَخِّرَ الْأَكْلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ (۳۹۰/۲۰) وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمَضَلَّى وَهُوَ يَكْبَرُ (۳۹۱/۲۱) وَيُصَلِّي الْأَضْحَى رَكَعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْفِطْرِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يَعْلَمُ النَّاسُ فِيهِمَا الْأَضْحَى وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ (۳۹۲/۲۲) فَإِنْ حَدَثَ عَذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَى صَلَّاهَا مِنَ الْعَدِّ وَبَعْدَ الْعَدِّ وَلَا يُصَلِّيَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.

ترجمہ: (۲۸۷/۱۷) اور مستحب ہے بقرعید کے دن غسل کرنا (۲۸۸/۱۸) اور خوشبو لگانا (۳۸۹/۱۹) اور کھانے کو مؤخر کرنا یہاں تک کہ فارغ ہو جائے نماز سے (۳۹۰/۲۰) اور جائے عید گاہ تکبیر کہتا ہوا (۳۹۱/۲۱) اور پڑھائے امام بقرعید کی دو رکعتیں عید الفطر کی طرح اور خطبہ دے نماز کے بعد دو خطبے سکھائے لوگوں کو ان میں قربانی اور تکبیرات تشریق۔ (۳۹۲/۲۲) پھر اگر پیش آجائے ایسا عذر جو روک دے لوگوں کو نماز سے بقرعید کے دن تو نماز پڑھے دوسرے دن یا تیسرے دن اور اس کے بعد نہ پڑھے۔

تشریح: عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے احکام یکساں ہیں دونوں کا وقت ایک ہی ہے دونوں کے لئے شرطیں ایک سی ہیں اور اس میں بھی وہ سب چیزیں مسنون ہیں، جو عید الفطر میں ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ عید الفطر میں عید گاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے عید الاضحیٰ میں نہیں ہے بلکہ مستحب یہ ہے کہ نماز عید کے بعد کھائے اور اپنی قربانی سے کھائے اگر کوئی بقرعید کی نماز سے پہلے کھالے گا، تو یہ مکروہ تزیہی بھی نہ ہوگا، کیوں کہ بدائع الصنائع میں صراحت ہے کہ چاہے کھائے چاہے نہ کھائے مگر مستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد کھائے۔

(بدائع الصنائع ج: ۱، ص: ۶۲۳، در مختار ج: ۱، ص: ۷۸۳)

اس کے بعد عید گاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے خطبہ میں امام قربانی اور ایام تشریق کے مسائل و احکام بیان کرے تاکہ لوگ واقف ہوں، عید الفطر و عید الاضحیٰ میں ایک فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی عذر ہو گیا تو دوسرے اور تیسرے دن تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، بقرعید میں اگر بلا عذر تیسرے دن تک تاخیر کی تو نماز درست ہو جائے گی اگرچہ مکروہ ہوگی اور عید الفطر میں دوسرے دن نماز صرف عذر کی بنا پر جائز ہوتی ہے اور اگر بلا عذر دوسرے دن تک تاخیر کی تو نماز جائز نہ ہوگی دوسرے دن بھی نماز کا وقت وہی ہے جو پہلے دن تھا۔

(۳۹۳/۲۳) وَتَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ أَوَّلُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَآخِرُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

(۳۹۳/۲۳) وَالتَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ .

ترجمہ: (۳۹۳/۲۳) اور تکبیر تشریق کی ابتداء نماز فجر کے بعد سے ہے ۹ روئی الحجہ کے دن سے اور اس کی اختتام نماز عصر کے بعد ہے، قربانی کے دن، امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ نماز عصر تک ہے، ایام تشریق کے آخری دن کی (۳۹۳/۲۳) اور تکبیر تشریق فرض نمازوں کے بعد ہے، (اس طرح جیسا کہ اوپر متن میں موجود ہے) **تفصیل:** تکبیر تشریق امام ابوحنیفہ کے نزدیک نو روئی الحجہ کے دن فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور ان کا اختتام دس روئی الحجہ کی نماز عصر کے بعد تک ہے، اس طرح امام صاحب کے نزدیک صرف آٹھ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی، نیز امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورتوں پر، گاؤں والوں پر، (جہاں نماز جمعہ واجب نہیں) مسافر پر، تہار نماز پڑھنے والے پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک تکبیر تشریق کی ابتداء ۹ روئی الحجہ کی فجر سے لیکر تیرہ روئی الحجہ کی عصر تک ہے اس طرح کل ملا کر ۲۳ نمازیں ہو جائیں گی، نیز صاحبین کے نزدیک ہر اس شخص پر تکبیر واجب ہے جو فرض نماز پڑھے خواہ شہری ہو یا گاؤں والا، مسافر ہو یا مقیم، جماعت سے پڑھے یا تنہا، مرد ہو یا عورت، فتویٰ اور عمل صاحبین کے قول پر ہے۔ (درمختار ج: ۱ ص: ۸۶ تا ۸۷، عمدۃ القاری ج: ۵ ص: ۱۸۸)

تکبیر تشریق کی ابتدا: جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبریل جنت سے ان کا بدل لیکر پہنچے اور انھیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کر ڈالیں، چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ حضرت ابراہیم نے جب حضرت جبریل کو دیکھا تو فوراً بول پڑے ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ اور جب حضرت اسماعیل کو فدیہ کے آئینہ خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا ”اللہ اکبر واللہ الحمد“۔ (درمختار مع الشامی ج: ۱ ص: ۷۸۵)

بَابُ صَلَوةِ الْكُسُوفِ

ترجمہ: یہ باب سورج گرہن کی نماز کے بیان میں ہے۔

ما قبل سے مناسبت: نماز عید، نماز کسوف، اور نماز استسقاء، تینوں نمازیں دن میں بغیر اذان و اقامت کے ادا کی جاتی ہیں، چونکہ عید کی نماز واجب ہے اور نماز کسوف جمہور علماء کے نزدیک مسنون ہے اور نماز استسقاء کا مسنون ہونا مختلف فیہ ہے، اس لئے تینوں ابواب اسی ترتیب سے بیان کئے گئے ہیں۔

کسوف کے لغوی معنی: بے نور ہو جانا، خسوف کے معنی نقصان۔ (نیل الاوطار ج: ۲ ص: ۳۴۳)۔

اصطلاحی تعریف: کسوف سورج گرہن اور خسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں یہی قول علامہ عینی کے بقول فصیح ہے۔ کسوف کی نماز کا حکم: سورج گرہن کے وقت نماز باجماعت پڑھنا متفق علیہ مسئلہ ہے، اور یہ نماز ائمہ اربعہ کے

نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۳۳۶، بذل ج: ۲، ص: ۳۲۰)

حضور کے زمانہ میں سورج گرہن کب ہوا: پہلی بار حضور کے زمانہ میں کسوف ۵۵ھ میں ہوا اور دوسری مرتبہ اس دن ہوا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقام ہوا، جو مشہور قول کی بنیاد پر ۱۱۵ھ میں پیش آیا۔

(۳۹۵/۱) إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكَعَتَيْنِ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ.

ترجمہ: (۳۹۵/۱) جب سورج گرہن ہو تو نماز پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں نفل کی طرح ہر رکعت میں ایک رکوع ہے۔

تشریح: اگر سورج گرہن ہو گیا تو امام جمعہ یا اس کے حکم سے کوئی دوسرا شخص لوگوں کو نفل نماز کی طرح دو رکعت پڑھائے یعنی جس طرح نفل نماز بلا اذان و اقامت کے ہوتی ہے، اسی طرح نماز کسوف ادا کی جائے گی، دیگر نمازوں کی طرح اس میں بھی ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے، یہی حنفیہ کا مذہب ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۹۷)

دوسرا مذہب: جمہور علماء کے نزدیک نماز کسوف کا طریقہ دوسری نمازوں سے بالکل مختلف ہے ان کے یہاں نماز کسوف کی دو رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں دو رکوع اور دو قیام ہیں، ایک رکوع کر کے پھر قیام کی طرف لوٹ آئے، دوسرے قیام کے بعد، پھر دوسرا رکوع کیا جائے، سجدے اور تشہد وغیرہ دوسری نمازوں ہی کی طرح ہیں۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۹۷)

ائمہ ثلاثہ کا استدلال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت (مسلم ج: ۱، ص: ۲۹۵) حضرت ابن عباس کی روایت (بخاری ج: ۱، ص: ۱۳۵) حضرت ابو ہریرہ کی روایت (نسائی ج: ۱، ص: ۲۲۱) ان تمام روایات میں دو رکوع کی تصریح پائی جاتی ہے۔

● نماز کسوف میں حضور سے بلاشبہ دو رکوع ثابت ہیں، بلکہ پانچ رکوع تک بھی روایات میں ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ حضور کی خصوصیت تھی اس نماز میں آپ کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرایا گیا جنت اور اس کی نعمتیں دوزخ اور اس کی بلائیں دکھائی گئیں، لہذا اس نماز میں آپ نے غیر معمولی طور پر کئی رکوع فرمائے، لیکن یہ رکوع نماز کا جز نہیں تھے، بلکہ سجدہ شکر کی طرح تواضع و عاجزی کے رکوع تھے اور ان کی ہیئت نماز کے عام رکوعوں سے کسی قدر مختلف تھی، بعض صحابہ نے ان رکوعات کو خشوع شمار کیا ہے، اور ایک سے زائد رکوع کی روایت کردی، اور بعض نے ان کو شمار نہیں کیا۔

حنفیہ کا استدلال: ان تمام احادیث سے ہے جو ایک رکوع پر دلالت کرتی ہیں۔

(بخاری ج: ۱، ص: ۱۳۵، نسائی ج: ۱، ص: ۲۱۹)

حنفیہ کی وجوہ ترجیح: تعداد رکوع کی تمام روایات فعلی ہیں، جبکہ حنفیہ کے مستدلات قولی ہیں اور فعلی بھی، حنفیہ کے

مذہب پر تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے قول پر بعض روایتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، حنفیہ کے متدلانات عام نمازوں کے اصول کے مطابق ہیں۔

(۳۹۶/۲) وَيَطْوُلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجْهَرُ (۳۹۷/۳) ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ.

ترجمہ: (۳۹۶/۲) اور لمبی قرأت کرے دونوں رکعتوں میں اور آہستہ پڑھے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ زور سے پڑھے (۳۹۷/۳) پھر نماز کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ سورج کھل جائے۔
تفسیر: نماز کسوف کی دونوں رکعتوں میں امام قرأت آہستہ کرے اور بڑی بڑی سورتوں کا پڑھنا، رکوع اور سجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنا مسنون ہے، نماز کے بعد امام کو چاہئے کہ دعاء میں مصروف ہو جائے اور سب مقتدی آمین کہیں جب تک گرہن موقوف نہ ہو جائے دعاء میں مصروف رہنا چاہئے، ہاں اگر ایسی حالت میں سورج غروب ہو جائے یا کسی نماز کا وقت آجائے تو پھر دعاء کو موقوف کر کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہئے۔
 نماز کسوف میں قرأت سرانہوگی یا جہرا یہ مسئلہ اختلافی ہے۔

اختلاف الائمہ

(۱) ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک نماز کسوف میں قرأت سرانہوگی ہے۔
 (۲) حنفیہ میں سے صاحبین اور امام احمد کے نزدیک قرأت جہرا مسنون ہے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۲۸)
 ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت سرہ بن جندب کی روایت سے ہے ”قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي كُسُوفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۲۶) یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کسوف پڑھی اور قرأت کا ایک حرف بھی نہیں سنا۔

صاحبین کا استدلال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے کہ آپ نے نماز کسوف پڑھائی اور اس میں قرأت زور سے کی۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۲۶، عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۲۸)
جواب: مذکورہ روایت نماز خسوف (چاند گرہن کی نماز) پر محمول ہے۔

فائدہ: متاخرین حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر مقتدیوں کے اکتا جانے کا اندیشہ ہو تو نماز کسوف میں بھی جہرا کیا جاسکتا ہے۔

(۳۹۸/۳) وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي بِهِمُ الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ صَلَّاهَا النَّاسُ فَرَادَى.

ترجمہ: (۳۹۸/۳) اور نماز کسوف لوگوں کو وہ امام پڑھائے جو ان کو جمعہ پڑھاتا ہے، چنانچہ اگر امام حاضر نہ

ہوا ہو تو لوگ اکیلے نماز پڑھیں۔

تشریح: نماز کسوف میں اس کو امام مقرر کیا جائے جو لوگوں کو جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھاتا ہے اور اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو لوگ تنہا تنہا نماز ادا کریں۔ کیوں کہ اس میں فقہ کا اندیشہ نہیں ہے۔

(۳۹۹/۵) وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ وَإِنَّمَا يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ

ترجمہ: (۳۹۹/۵) اور چاند کے گرہن میں جماعت نہیں ہے بلکہ ہر آدمی بذات خود اپنی نماز پڑھے۔

تشریح: حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک چاند گرہن میں نماز باجماعت مسنون نہیں ہے، تنہا تنہا پڑھ سکتے ہیں، امام شافعی و احمد کے نزدیک سورج گرہن کی نماز میں جس طرح جماعت ہوتی ہے اسی طرح چاند گرہن کی نماز میں بھی جماعت مشروع ہے، اس بارے میں شوافع و حنابلہ کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ نماز خسوف کو نماز کسوف پر قیاس کرتے ہیں۔

حنفیہ و مالکیہ کا استدلال اس سے ہے کہ زمانہ نبوت میں جمادی الاخریٰ ۴ھ میں جب چاند گرہن ہوا تو آپ ﷺ نے اس کے لئے جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا، لہذا چاند گرہن کی نماز کو سورج گرہن کی نماز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیوں کہ رات میں لوگوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، اور دن کے وقت لوگ بیدار رہتے ہیں لہذا اجتماع مشکل نہیں۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۰۲)

(۴۰۰/۶) وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ

ترجمہ: (۴۰۰/۶) اور نہیں ہے سورج گرہن میں خطبہ۔

تشریح: امام شافعی اس میں خطبہ کے قائل ہیں بخلاف جمہور کے، جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقعہ پر آپ نے نماز قائم کرنے اور تکبیر اور صدقہ کا حکم دیا ہے، اور خطبہ کا آپ نے حکم نہیں فرمایا اور آپ نے نماز کے بعد جو خطبہ دیا تھا وہ ایک مخصوص تنبیہ تھی، جو اس وقت کے مناسب تھی، اس لئے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی حادثہ یا نئی بات پیش آئے، جس روز مدینہ میں کسوف شمس ہوا اسی دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا اس سے ان لوگوں کے خیال کی تائید ہو سکتی تھی اس لئے آپ نے اس خاص موضوع سے متعلق ارشاد فرمایا، لہذا اس کو صلوٰۃ الکسوف کا خطبہ نہیں کہا جاسکتا۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۳۰۹، ذکر یاد یوبند)

باب صلوٰۃ الاستسقاء

یہ باب بارش مانگنے کی نماز کے بیان میں ہے
ما قبل سے مناسبت: چونکہ دونوں نمازیں غمی کی حالت میں ادا ہوتی ہیں اس لئے صلوٰۃ کسوف کے بعد صلوٰۃ
استسقاء کا لازمی مناسب ہے۔

استسقاء کے لغوی معنی: اللہ سے پانی طلب کرنا۔

اصطلاحی تعریف: قحط سالی کے موقع پر مخصوص کیفیت کے ساتھ دعا مانگنے یا نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔

(معارف السنن ج: ۳، ص: ۳۹۱)

استسقاء کی مشروعیت: اس کی مشروعیت ماہ رمضان ۶ھ میں ہوئی۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۵۷)

(۴۰۱/۱) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ صَلَوةٌ مَسْنُونَةٌ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وَحْدَانًا جَازَ وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (۴۰۲/۲) ثُمَّ يَخْطُبُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالْدُّعَاءِ وَيَقْلُبُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ وَلَا يَقْلُبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَّتَهُمْ (۴۰۳/۳) وَلَا يَخْضُرُ أَهْلُ الذَّمِّ لِلِاسْتِسْقَاءِ.

ترجمہ: (۴۰۱/۱) امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ بارش طلب کرنے کے لئے نماز جماعت کے ساتھ مسنون نہیں ہے، پھر اگر نماز پڑھی لوگوں نے اکیلے اکیلے تو جائز ہے اور استسقاء تو صرف دعاء اور استغفار ہے اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھائے امام دو رکعتیں دونوں رکعتوں میں جہر سے قرأت کرے۔ (۴۰۲/۲) پھر خطبہ دے اور قبلہ کی جانب متوجہ ہو دعاء کے ساتھ اور پلٹ دے امام اپنی چادر اور نہ پلٹیں لوگ اپنی چادریں۔ (۴۰۳/۳) اور حاضر نہ ہوں ذمی لوگ استسقاء میں۔

تشریح: جب پانی کی ضرورت ہو اور پانی نہ برستا ہو اس وقت پانی برسنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا مسنون ہے، اس طرح کہ تمام مسلمان مل کر پیدل خشوع و عاجزی کے ساتھ معمولی لباس میں اپنے لڑکوں بوزھوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی جانب نکل جائیں اور جانے سے پہلے صدقہ، خیرات کرنا مستحب ہے، اور اہل حقوق کے حقوق ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اپنے ساتھ کسی کافر کو نہ لے جائیں۔

امام قدردی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک استسقاء کے لئے نماز باجماعت مسنون یا مشروع نہیں ہے، لوگ اگر تہا بغیر جماعت کے نماز پڑھیں تو کچھ حرج نہیں ہے، استسقاء کی حقیقت دعاء و استغفار ہے۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۵۹)

جمہور علماء ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک استقاء کے لئے نماز باجماعت مشروع و مسنون ہے اس طرح کہ بلا اذان و اقامت کے جماعت سے پڑھیں اور امام قرأت جبر سے پڑھے پھر دو خطبے پڑھے لیکن خطبے زمین پر ہوں گے منبر پر نہیں، چونکہ امام ابو حنیفہ نماز باجماعت ہی کے قائل نہیں تو خطبہ کا کیا سوال، خطبوں سے فراغت کے بعد امام قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے پانی برسنے کی دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں، خطبہ کے دوران چادر گھمانا امام کے لئے ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے نزدیک سنت ہے، امام صاحب کے نزدیک سنت نہیں، لعدم الخطبة والصلوة بجماعة. (درمنظوم ج: ۲، ص: ۴۶۳)

چادر گھمانے کا طریقہ

اگر چادر چکڑو ہے تو اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دے اور اگر گول ہے تو چادر کا جو سر دائیں موٹہ ہے پر ہو اس کو بائیں پر اور جو بائیں پر ہو اس کو دائیں موٹہ ہے پر کر لینا، اس طریقہ سے کہ دونوں ہاتھ پیٹھ کی طرف لے جائے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا ٹیلا کنارہ اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا ٹیلا کنارہ پکڑ کر گھمادے۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۲۴۴)

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

یہ باب رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے کے بیان میں ہے

نماز تراویح کو مستقل باب میں لانے کی وجہ: نماز تراویح عام نوافل سے کچھ مختلف ہے مثلاً عام نوافل میں جماعت نہیں اور تراویح میں جماعت ہے، نیز نوافل کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے اور تراویح رمضان کی راتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، ان مختلف وجوہ کی بنا پر باب النوافل میں بیان نہیں کیا۔

تراویح حضورؐ سے ثابت ہے: تراویح حضورؐ نے تین رات پڑھیں، پھر صحابہ کرامؓ نے آپ کے بعد اس پر پابندی فرمائی ہے لہذا تراویح باجماعت ہو گئی۔ (فتاویٰ دارالعلوم عریز الفتاویٰ ج: ۲، ص: ۲۴۰)

حضورؐ سے بیس رکعت کا ثبوت: حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ رمضان میں بیس رکعتیں وتر کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔ (فتاویٰ دارالعلوم ج: ۲، ص: ۲۴۱)

ختم قرآن اور تراویح الگ الگ سنت ہے: رمضان المبارک میں تراویح مستقل سنت ہے اور تراویح میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا الگ سے سنت ہے، جو مؤمن بندہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پابندی سے تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

(۴۰۴/۱) يَسْتَحِبُّ أَنْ يَجْتَمَعَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ إِمَامُهُمْ خَمْسَ تَوَرِيحَاتٍ فِي كُلِّ تَوَرِيحَةٍ تَسْلِيمَتَانِ (۴۰۵/۲) وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَوَرِيحَتَيْنِ مَقْدَارَ تَوَرِيحَةٍ

(۴۰۶/۳) ثُمَّ يُؤْتِرُ بِهِمْ وَلَا يُصَلِّيُ الْوُتْرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

ترجمہ: (۴۰۴/۱) مستحب ہے یہ کہ لوگ جمع ہوں رمضان کے مہینہ میں عشاء کے بعد، چنانچہ پڑھائے ان کو امام پانچ ترویجے ہر ترویجہ میں دو سلام ہوں۔ (۴۰۵/۲) اور بیٹھے ہر دو ترویجوں کے درمیان ایک ترویجہ کی مقدار۔ (۴۰۶/۳) پھر امام ان کو وتر پڑھائے اور نہ پڑھی جائے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ماہ رمضان کے علاوہ۔

تشریح: تراویح مردوں اور عورتوں کے لئے مسنون ہے، جماعت سے تراویح پڑھنا مردوں کے لئے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لئے جماعت سنت مؤکدہ نہیں ہے، تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے اور تراویح پر وتر کا مقدم کرنا بھی صحیح ہے اور مؤخر کرنا بھی، تنہائی رات تک تراویح کو مؤخر کرنا مستحب ہے، اور صحیح مذہب کے مطابق نصف شب کے بعد تک بھی مؤخر کرنا مکروہ نہیں ہے، تراویح کی بیس رکعات ہیں دس سلاموں کے ساتھ اور ہر چار رکعت کے بعد ان چار رکعت کی مقدار بیٹھنا مستحب ہے، تراویح کے اندر ماہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا مسنون ہے۔ اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ امام لوگوں کو وتر پڑھائے رمضان المبارک میں وتر باجماعت ادا کرنا افضل ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اگر غیر رمضان میں اتفاقاً وتر کی جماعت کر لی تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس پر پیشگی و پابندی کی جائے تو مکروہ تحریمی ہے۔

بَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ

ترجمہ: یہ باب خوف کی نماز کے بیان میں ہے۔
ما قبل سے مناسبت: قیام رمضان خوشی کی حالت ہے اور خوف غمی کی حالت ہے خوشی اور غمی دونوں میں تضاد ہے۔
تو یہاں مناسبت تضاد کے اعتبار سے ہے۔
صلوۃ الخوف کی مشروعیت: اس بارے میں شدید اختلاف ہے جمہور کے نزدیک سب سے پہلے غزوۃ ذات الرقاع میں پڑھی گئی، جو جمہور کے قول کے مطابق ۴ھ میں ہوا۔

(عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۳۶، ذکر یاد یوبند، اوجز المسالک ج: ۳، ص: ۲۶۵)
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ۲۳ مرتبہ پڑھی ہے، جیسا کہ حضرت سہارنپوری نے بذل المجہود میں لکھا ہے۔ (بذل المجہود ج: ۲، ص: ۲۳۵)

(۴۰۷/۱) إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً خَلْفَهُ فَيُصَلِّيُ بِهَذِهِ الطَّائِفَةِ رُكْعَةً وَسُجْدَتَيْنِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَضَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّيُ بِهِمُ الْإِمَامُ رُكْعَةً وَسُجْدَتَيْنِ وَتَشْهَدُ وَسَلَّم وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَفَعَلُوا إِلَى

وَجِهَ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَصَلُّوا وَحَدَانَا رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَشَهُدُوا وَسَلَّمُوا وَمَضُوا إِلَى وَجِهَ الْعَدُوَّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْآخِرَى وَصَلُّوا رُكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُدُوا وَسَلَّمُوا فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رُكْعَتَيْنِ وَبِالْثَّانِيَةِ رُكْعَتَيْنِ (۴۰۸/۲) وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رُكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَبِالْثَّانِيَةِ رُكْعَةً.

ترجمہ: (۴۰۷/۱) جب خوف زیادہ ہو جائے تو کر دے امام لوگوں کی دو جماعت ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں اور ایک جماعت اپنے پیچھے چنانچہ اس جماعت کو ایک رکعت پڑھائے دو سجدوں کے ساتھ، پھر جب امام اپنا سر اٹھائے دوسرے سجدہ سے تو چلی جائے یہ جماعت دشمن کے مقابلہ میں اور آ جائے وہ جماعت چنانچہ پڑھائے امام اس جماعت کو ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ اور امام تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے اور یہ جماعت سلام نہ پھیرے بلکہ دشمن کے مقابلہ میں چلی جائے اور آ جائے پہلی جماعت پس یہ جماعت پڑھے تہاتہا ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ بلا قرات اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرے اور دشمن کے مقابلہ میں چلی جائے اور دوسری جماعت آئے اور پڑھے ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ مع قرات اور تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے، اور اگر امام مقیم ہو تو پڑھائے پہلی جماعت کو دو رکعت اور دوسری جماعت کو دو رکعت۔ (۴۰۸/۲) اور پڑھائے پہلی جماعت کو دو رکعت مغرب کی اور دوسری جماعت کو ایک رکعت۔

تشریح: صلوٰۃ الخوف پڑھنے کے احادیث میں متعدد طریقے آئے ہیں۔

(۱) احناف کے نزدیک اگر امام المسلمین (امیر لشکر) مسافر ہے تو افضل یہ ہے کہ لشکر کی دو جماعتیں بنا لے ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں کھڑی ہو جائے اور ایک جماعت امام کے پیچھے، امام اس کو ایک رکعت پڑھائے ایک پڑھ کر یہ جماعت دشمن کے مقابلے میں چلی جائے اور جو دشمن کے مقابلے میں تھی وہ یہاں امام کے پیچھے آ جائے امام اس کو بھی ایک رکعت پڑھائے، امام کی توچوں کہ دونوں رکعتیں ہو گئیں اس لئے وہ تو اپنی نماز تہاتہا ہی پوری کر کے سلام پھیر دے اور یہ دوسری جماعت جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی ہے دشمن کے مقابلہ میں چلی جائے اس کے بعد پہلی جماعت اپنی باقی ماندہ رکعت اسی جگہ یا جس جگہ جماعت ہوئی تھی وہاں جا کر پڑھ لے اور سلام پھیر دے اور یہ ایک رکعت بلا قرات پوری کرے کیوں کہ یہ لاحق ہیں اور لاحق پر قرات نہیں ہے، پھر اس کے بعد یہ جماعت دشمن کے مقابلہ میں چلی جائے اور دوسری جماعت بھی اپنی باقی ماندہ رکعت پوری کرے اور اگر امیر لشکر مقیم ہے تو پہلی جماعت کو بھی دو رکعت پڑھائے اور اور دوسری کو بھی دو رکعت پڑھائے اور اگر مغرب کی نماز ہو تو پہلی جماعت کو دو رکعت اور دوسری کو ایک رکعت پڑھائے۔ (عمدة القاری ج: ۵، ص: ۱۳۷)

(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک افضل صورت یہ ہے کہ جب پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکے تو وہ اسی وقت اپنی دوسری رکعت تہاتہا پڑھ کر سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابلہ میں چلی جائے امام اتنی دیر کھڑا ہوا انتظار کرتا رہے

پھر دوسری جماعت آئے امام اس کو ایک رکعت پڑھائے اور تہا سلام پھیر دے اور یہ جماعت اسی وقت اپنی دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔ (ادجز ج: ۲، ص: ۲۶۶، عمدۃ القاری ج: ۵، ص: ۱۳۷)

حنفیہ کے مذہب کی وجہ ترجیح: حنفیہ نے جو نماز خوف کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ ترتیب کے زیادہ موافق ہے، کیوں کہ ائمہ ثلاثہ کے طریقہ میں پہلی جماعت امام سے پہلے ہی نماز سے فارغ ہو جاتی ہے جو موضوع امامت کے خلاف ہے۔

(۴۰۹/۳) وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ

ترجمہ: (۴۰۹/۳) اور نہ لڑیں نماز کی حالت میں چنانچہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کی نماز باطل ہو جائیگی۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک نماز کی حالت میں کوئی جماعت قتال نہ کرے اگر قتال کرتی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی از سر نو پڑھنا لازم ہوگا۔

(۴۱۰/۳) وَإِنْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا وَخَذَانًا يُؤْمِنُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

ترجمہ: (۴۱۰/۳) اور اگر خوف بہت ہی زیادہ ہو تو نماز پڑھیں اپنی اپنی سواری پر تہا تہا رکوع اور سجدہ کا اشارہ کریں جس طرف بھی ممکن ہو جب کہ قادر نہ ہوں قبلہ کی جانب متوجہ ہونے پر۔

تشریح: اگر دشمن کا خوف اس قدر بڑھ گیا کہ وہ مسلمانوں کو سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لئے سواری پر بیٹھے بیٹھے رکوع اور سجدے کے اشارے کے ساتھ تہا تہا نماز ادا کرنا جائز ہے اور اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو تو جس طرف چاہیں کر لیں۔

بَابُ الْجَنَائِزِ

یہ باب جنازہ کے احکام کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: جب مصنف ان نمازوں کے بیان سے فارغ ہو گئے، جن کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، تو اب مناسب معلوم ہوا کہ حالت موت کی نماز جنازہ کے مسائل شروع کریں۔

جنازہ جنازہ کی جمع ہے، جنازہ جیم کے فتح کے ساتھ میت کو کہا جاتا ہے اور جیم کے کسرہ کے ساتھ اس تحت کو کہا جاتا ہے، جس پر میت کو اٹھایا جائے۔

(۴۱۱/۱) إِذَا احْتَضَرَ الرَّجُلُ وَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ (۴۱۲/۲) وَلَقَّنَ الشَّهَادَتَيْنِ (۴۱۳/۳) وَإِذَا مَاتَ شَلُّوا لِحْيَتَيْهِ وَغَمَضُوا عَيْنَيْهِ

ترجمہ: (۴۱۱/۱) جب آدمی مرنے لگے تو قبلہ کی جانب کر دیا جائے واہنی کروٹ پر (۴۱۲/۲) اور شہادتین کی تلقین کی جائے (۴۱۳/۳) اور جب مرجائے تو باندھ دیں اس کے جڑے اور بند کر دیں اس کی آنکھیں۔

تشریح: جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کی کچھ علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں مثلاً دونوں پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، جب یہ حالت انسان پر طاری ہو جائے تو دائیں کروٹ پر قبلہ رخ کر دیا جائے اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ”اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً رسول اللہ“ پڑھے تاکہ وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیوں کہ وہ وقت بڑا مشکل ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔

جب مرجائے تو سب اعضاء درست کر دو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھو کہ کپڑا ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر پر لے جاؤ اور گرہ لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیل نہ جائیں پھر چادر اڑھا دو۔

(۴۱۳/۳) فَإِذَا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرٍ وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَنَزَعُوا ثِيَابَهُ (۴۱۵/۵) وَوَضَّأُوهُ وَلَا يُمْضَمَضُ وَلَا يُسْتَشَقُّ (۴۱۶/۶) ثُمَّ يَفِيضُونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ (۴۱۷/۷) وَيَجْمَرُ سَرِيرَهُ وَتَرَأُ (۴۱۸/۸) وَيَغْلِي الْمَاءَ بِالسَّنْدِرِ أَوْ بِالْحَرَضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقَرَّاحُ (۴۱۹/۹) وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِخَيْتُهُ بِالْخِطْمِيِّ (۴۲۰/۱۰) ثُمَّ يُضَجَّعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسَّنْدِرِ حَتَّى يُرَى أَنَّ الْمَاءَ رَصَلَ إِلَى مَا بِلَى التَّخْتِ مِنْهُ ثُمَّ يُضَجَّعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ حَتَّى يُرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا بِلَى التَّخْتِ مِنْهُ (۴۲۱/۱۱) ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ مَسْحًا رَقِيقًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يَبْعِدُ غُسْلَهُ

ترجمہ: (۴۱۳/۳) پھر جب اس کو غسل دینا چاہیں تو رکھیں اس کو ایک تختے پر اور ڈالیں اس کے سر پر کوئی کپڑا اور اتار دیں اس کے کپڑے (۴۱۵/۵) اور اس کو وضو کرائیں لیکن کلی نہ کرائیں اور نہ ناک میں پانی ڈالیں، (۴۱۶/۶) پھر میت پر پانی بہائیں (۴۱۷/۷) اور دھونی دی جائے اسکے تختے کو طاق بار (۴۱۸/۸) اور جوش دیا جائے پانی کو پیری کے چوں یا اشان گھاس کے ساتھ پھرا کر یہ نہ ہو تو خالص پانی کافی ہے (۴۱۹/۹) اور دھویا جائے اس کا سر اور اس کی ڈاڑھی خطمی (ایک قسم کی گھاس) سے، (۴۲۰/۱۰) پھر میت کو اسکی بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے پس دھویا جائے پانی اور پیری کے چوں سے یہاں تک کہ دیکھ لیا جائے کہ پانی اس حصہ کو پہنچ گیا ہے، جو حصہ تختہ سے ملا ہوا ہے، پھر لٹایا جائے اس کی داہنی کروٹ پر پھر دھویا جائے پانی سے یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ پانی پہنچ گیا ہے میت کے بدن کے اس حصہ تک جو حصہ تختہ سے ملا ہوا ہے، (۴۲۱/۱۱) پھر غسل دینے والا میت کو بٹھائے اور اپنی طرف اس کا سہارا لگائے اور ملے

اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ پھر اس کے پیٹ سے کچھ نکلے تو اس کو دھو ڈالے اور اس کے غسل کا اعادہ نہ کرے۔

تشریح: اس پوری عبارت میں غسل میت کی کیفیت کا بیان ہے۔

چنانچہ امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دینے کا ارادہ کرو تو پہلے کسی تخت کو لوبان یا اگر بتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دیدتیں یا پانچ یا سات مرتبہ دھونی دینے کے بعد میت کو اس پر لٹا دو اور کپڑے اتار لو اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈال دو تاکہ اتنا بدن چھپا رہے، کیوں کہ ستر چھپانا فرض ہے۔

غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مردے کو پہلے استنجا کر دو لیکن اس کی رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ نہ لگاؤ، پھر اس کو وضو کر دو، لیکن نہ کلی کراؤ اور نہ ناک میں پانی ڈالو، اور نہ گھٹنوں تک ہاتھ دھلاؤ، بلکہ پہلے چہرہ دھلاؤ، پھر دونوں ہاتھ کہنوں سمیت پھر سر کا مسح پھر دونوں ہیر اور اگر تین مرتبہ روئی بھگو کر دانتوں اور مسوڑھوں پر پھیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں تو بھی جائز ہے، اور اگر مردہ ناپاکی کی حالت میں مرا ہے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ناک، منہ، اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے وقت اور غسل دیتے وقت پانی نہ چلا جائے۔

وضو کرانے کے بعد سر اور اڑھی کو گل غیر دیا صابن وغیرہ جس سے صاف ہو جائے مل کر دھوئے پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر ہیری کے پتے ڈال کر پکا ہوائیم گرم پانی تین مرتبہ سر سے پیر تک ڈالے یہاں تک بائیں کروٹ تک پہنچ جائے، اسی طرح دائیں کروٹ پر لٹا کر پانی ڈالا جائے اسکے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبائے اگر پاخانہ نکلے تو اس کو صاف کر کے دھو ڈالے دوبارہ وضو اور غسل کی ضرورت نہیں۔

(۴۲۲/۱۲) ثُمَّ يَنْشَفُ فِي ثَوْبٍ وَيَذَرُ فِي أَكْفَانِهِ (۴۲۳/۱۳) وَيَجْعَلُ الْخُتُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ.

ترجمہ: (۴۲۲/۱۲) پھر میت کے بدن کو کسی کپڑے سے پونچھ دے اور رکھ دیا جائے اس کے کفن کے کپڑوں میں (۴۲۳/۱۳) اور مل دی جائے حوط (خوشبو) اس کے سر اور اڑھی پر اور کا فور سجدہ کے اعضاء پر۔

تشریح: امام قدوری فرماتے ہیں کہ غسل دینے کے بعد میت کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے خشک کر کے پونچھ دیا جائے پھر اس کو کفن پہنایا جائے، جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو اور اگر مردہ مردہ ہو تو اڑھی پر بھی عطر لگا دو پھر پیشانی، ناک اور دونوں ہتھیلی اور گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کا فور مل دو۔

(۴۲۳/۱۳) وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكْفَنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازٍ.

ترجمہ: (۴۲۳/۱۳) اور سنت یہ ہے کہ کفنایا جائے مرد کو تین کپڑوں میں ازار، قمیص اور لفافہ، پھر انہوں نے اکٹھا کیا دو کپڑوں پر تو جائز ہے۔

تشریح: کفن تین قسم کا ہوتا ہے، کفن مسنون، کفن کفایہ، کفن ضرورت، اس عبارت میں کفن مسنون و کفن کفایہ کا بیان ہے کفن سنت مردوں کے حق میں تین کپڑے ہیں۔ (۱) ازار، یعنی تہبند لیکن سر سے پیر تک مراد ہے (۲) قیص گردن سے پاؤں تک بغیر آستین اور کُمبلی کے (۳) سر سے پیر تک کی چادر جو اوپر لپیٹی جاتی ہے۔

تین کپڑوں کے مسنون ہونے پر دلیل: حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا ہے۔ (ابوداؤد ج: ۲، ص: ۴۳۹)

مرو کے حق میں کفن کفایہ دو کپڑے ہیں۔ (۱) ازار (۲) لفافہ۔

دلیل: حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ان دو کپڑوں کے بارے میں فرمایا جن میں آپ بیمار تھے کہ ان دونوں کو دھو ڈال اور مجھ کو ان دونوں کپڑوں میں کفن دینا۔ (مصنف عبدالرزاق ج: ۳، ص: ۴۲۳)

(۳۲۵/۱۵) وَإِذَا أَرَادُوا لَفَ اللَّفَافَةَ عَلَيْهِ ابْتَدَأُوا بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَأَلْفَقُوهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفْنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ.

ترجمہ: (۳۲۵/۱۵) اور جب میت پر لفافہ لپیٹنا چاہیں تو شروع کریں بائیں طرف سے چنانچہ بائیں طرف میت پڑا دیں پھر (شروع کریں) دائیں طرف سے، اگر اندیشہ ہو میت سے کفن کھلنے کا تو اس کو باندھ دیں۔

تشریح: اس عبارت میں کفن لپیٹنے کی کیفیت کا بیان ہے، کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھاؤ پھر ازار اس کے اوپر کرتا پھر مردے کو اس کے اوپر لے جا کر پہلے کرتا پہناؤ، پھر ازار لپیٹ دو، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف پھر کسی کپڑے سے پیر اور سر کی طرف کفن باندھ دو اور ایک بند سے کمر کے پاس بھی باندھ دو تاکہ راستہ میں کہیں کھل پڑے۔

(۳۲۶/۱۶) وَتُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَزَارٍ وَقَيْمِصٍ وَخِمَارٍ وَجُرْقَةٍ تُرَبِّطُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَلَفَافًا فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ.

ترجمہ: (۳۲۶/۱۶) اور کفن دیا جائے گا عورت کو پانچ کپڑوں میں ازار، کرتی، اوڑھنی اور ایک پٹی جو اس آجھاتیوں پر باندھی جائے اور لفافہ، اگر اکتفاء کیا تین کپڑوں پر تو بھی جائز ہے۔

تشریح: اس عبارت میں عورت کے کفن سنت اور کفن کفایہ کا بیان ہے۔

چنانچہ امام قدوری فرماتے ہیں کہ عورت کا مسنون کفن پانچ کپڑے ہیں: ایک کرتہ، دوسرے ازار، تیسرے یہ بند، چوتھے چادر، پانچویں سر بند، ازار سر سے پاؤں تک ہونا چاہئے، اور چادر اس سے ایک ہاتھ بڑی ہو، کرتی گردن سے پاؤں تک ہو، اگر پانچ کپڑوں میں نہ کفنائے، بلکہ تین کپڑوں میں کفن دے، ایک ازار، دوسرے چادر، تیسرے سر بند یہ بھی درست ہے۔

(۴۲۷/۱۷) وَيَكُونُ الْخِمَارُ لَوْرُقِ الْقَمِيصِ تَحْتَ اللَّفَافَةِ (۴۲۸/۱۸) وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا وَلَا يَسْرُحُ شَعْرُ النِّمْتِ وَلَا لِعَيْتِهِ وَلَا يَقْصُ ظُفْرُهُ وَلَا يَقْصُ شَعْرُهُ (۴۲۹/۱۹) وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُذْرَجَ فِيهَا وَتُرَأً.

ترجمہ: (۴۲۷/۱۷) اور ہوگی اوڑھنی کرتی کے اوپر لفافہ کے نیچے۔ (۴۲۸/۱۸) اور رکھ دیئے جائیں اس کے بال اس کے سینہ کے اوپر اور نگھانہ کیا جائے میت کے بالوں میں اور نہ اس کی ڈاڑھی میں اور نہ کاٹے جائیں اس کے ناخن اور نہ اس کے بال۔ (۴۲۹/۱۹) اور دھونی دی جائے کفنوں کو میت کو کفن میں داخل کرنے سے پہلے طاق مرتبہ تشریح: عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً چادر بچھاؤ پھر ازار اس کے بعد کرتی اولاً کرتی پہنا دو اور سر کے بالوں کے دو حصے کر کے کرتی کے اوپر سینے پر ڈال دو کہ ایک حصہ داہنی جانب دوسرا بائیں جانب۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مردہ کے بالوں میں نہ کچھ کرو نہ ناخن کاٹو نہ کہیں اور کے بال کاٹو اسی طرح رہنے دو، پھر فرمایا پہلے کفن کو تین یا پانچ یا سات مرتبہ لو بان وغیرہ کی دھونی دے دو، پھر اس میں مردے کو کفنا دو۔

(۴۳۰/۲۰) فَإِذَا فَرَّغُوا مِنْهُ صَلُّوا عَلَيْهِ.

ترجمہ: (۴۳۰/۲۰) پھر جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اس پر نماز پڑھیں۔ تشریح: میت کو غسل دینے کے بعد، میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے بھی اس پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سب گناہ گار ہوں گے، نماز جنازہ کے جواز کی شرط میت کا مسلمان ہونا ہے، چنانچہ کسی کافر اور مرتد کی نماز جنازہ درست نہیں، مسلمان اگر چہ فاسق یا بدعتی ہو اس کی نماز صحیح ہے، دوسری شرط میت کا پاک ہونا ہے اگر غسل دینے سے قبل نماز پڑھ لی تو غسل کے بعد نماز لوٹانی ضروری ہے۔

(۴۳۱/۲۱) وَأَوَّلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضَرْ فَيَسْتَجِبُ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيِّ (۴۳۲/۲۲) فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانُ أَعَادَ الْوَلِيَّ وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجْزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بَعْدَهُ.

ترجمہ: (۴۳۱/۲۱) اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس کی امامت کا حق دار بادشاہ ہے، اگر بادشاہ حاضر ہو جائے، پھر اگر بادشاہ نہ آئے، تو مستحب ہے محلہ کے امام کو آگے بڑھانا، پھر میت کے ولی کو، (۴۳۲/۲۲) پھر اگر نماز پڑھا دے میت پر ولی یا بادشاہ کے علاوہ تو لوٹا سکتا ہے، ولی اور اگر نماز پڑھ چکا اس پر ولی تو جائز نہیں یہ کہ نماز پڑھے کوئی اور اس کے بعد۔

تشریح: جنازہ کی نماز میں امامت کا استحقاق سب سے زیادہ حاکم وقت کو ہے اگرچہ تقویٰ و پرہیزگاری میں

اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں، اگر حاکم وقت وہاں نہ ہو تو پھر وہ شخص جو اس کی طرف سے حاکم شہر ہو امامت کا مستحق ہے، وہ بھی نہ ہو تو قاضی شہر اگر یہ سب لوگ وہاں موجود نہ ہو تو اس محلہ کا امام مستحق ہے، پھر ولی مستحق امامت ہے اور میت کے اولیاء امامت کے حق میں اسی ترتیب پر ہوں گے جو ترتیب نکاح میں مذکور ہے۔

اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ولی میت کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھادی، جس کو امامت کا استحقاق نہیں اور ولی اس نماز میں شریک نہیں ہے تو ولی میت کو اختیار ہے کہ اس میت پر بعد میں نماز پڑھ لے اور اگر ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہو جس کو امامت کا استحقاق ہے تو پھر ولی میت نماز کا اعادہ نہیں کر سکتا، اگر میت کے ولی نے نماز پڑھادی تو پھر کسی کو بھی اعادہ کا اختیار نہ ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت وغیرہ کو بھی اعادہ کا اختیار نہیں ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۶۳ تا ۱۶۴)

(۲۳۳/۲۳) فَإِنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلَّيْ عَلَى قَبْرِهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُصَلِّي بَعْدَ ذَلِكَ .

ترجمہ: (۲۳۳/۲۳) اگر دفن کر دیا گیا اس حال میں کہ اس پر نماز نہ پڑھی گئی تو اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے تین دن تک اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

تشریح: قبر پر نماز جنازہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، چنانچہ اس بارے میں تین مذاہب ہیں:

(۱) امام مالک کے نزدیک قبر پر نماز جنازہ پڑھنا مطلقاً ناجائز ہے یعنی خواہ اس میت پر پہلے سے نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو۔ (اوجز ج: ۲، ص: ۴۴۹)

(۲) امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جو شخص میت کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکا ہو اس کے لئے نماز پڑھنا جائز ہے اور دفن کئے جانے کے بعد سے ایک مہینہ تک نماز کی گنجائش ہے۔ (اوجز المسالك ج: ۲، ص: ۴۴۹)

(۳) حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ”صلاة على القبر“ صرف میت کے ولی کے لئے جائز ہے، جب کہ وہ دفن سے پہلے نماز میں شامل نہ ہو سکا ہو، یا پھر اس صورت میں جائز ہے جبکہ کسی شخص کو نماز کے بغیر دفن کر دیا گیا، اس کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔

پھر حنفیہ کے نزدیک جن دو صورتوں میں جواز ہے، وہ صرف اتنی مدت تک ہے جب تک کہ میت کے اعضاء منتشر نہ ہوئے ہوں پھر اس کی حد تین دن بیان کی گئی ہے، لیکن اصح یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ جگہوں اور موسم کے اختلاف سے حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ (در مختار مع الشامی ج: ۱، ص: ۸۲۶ تا ۸۲۷، عالمگیری، ج: ۱، ص: ۱۶۵)

(۲۳۳/۲۳) وَيَقْرَأُ الْمُصَلِّي بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ

ترجمہ: (۲۳۳/۲۳) اور کھڑا ہو نماز پڑھنا ایوان الامیت کے سینہ کے مقابلہ میں۔

تشریح: جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا نماز کے وقت امام میت کے سینہ کے مقابلہ کھڑا ہو، یہی حنفیہ کا مفتی بہ قول

ہے، امام ابو یوسف کی مشہور روایت بھی یہی ہے، حضرت امام شافعی کے نزدیک امام مرد کے جنازہ میں سر کے برابر اور عورت کے جنازے میں کمر کے برابر کھڑا ہو۔

حنفیہ کی دلیل: حضرت سرہ بن جندبؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ حضرت ام کعب کی نماز جنازہ میں ان کے درمیان یعنی سینہ کے برابر کھڑے ہو گئے تھے۔ (طحاوی شریف ج: ۱، ص: ۳۱۶)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں خواہ مرد کا ہو یا عورت کا میت کے سینہ کے برابر امام کا کھڑا ہونا افضل ہوگا۔

(۳۳۵/۲۵) وَالصَّلَاةُ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَقِبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً ثَالِثَةً يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً رَابِعَةً وَيُسَلِّمُ.

ترجمہ: (۳۳۵/۲۵) اور نماز یہ ہے کہ ایک تکبیر کہے اسی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد دینا کرے، پھر تکبیر کہے اور حضور پر درود بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے دعا کرے اس میں اپنے واسطے، میت کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے۔

تفصیل: اس عبارت میں نماز جنازہ کی کیفیت کا بیان ہے۔

نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور سب لوگ یہ نیت کریں، میں نے یہ ارادہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھوں جو خدا کی نماز ہے اور میت کے لئے دعاء ہے، یہ نیت کر کے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے مانند کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں، پھر ثا آخر تک پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، مگر اس مرتبہ ہاتھ نہ اٹھائیں اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور افضل یہ ہے کہ وہی درود شریف پڑھا جائے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اس تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاء کریں اگر یہ یاد ہو تو دعاء پڑھیں "اللھم اغفر لحینا ومیتنا" الخ جب یہ دعاء پڑھ چکیں، تو پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں اور اس تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں، اور دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہئیں۔ (عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۶۳)

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ کی قرأت واجب ہے۔

(اوجز المسالک ج: ۲، ص: ۳۵۵)

جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ قرأت فاتحہ نماز جنازہ میں واجب نہیں، اگر دعاء کی نیت سے پڑھ

لی جائے تو کوئی حرج نہیں اور اگر قرأت کی نیت سے پڑھ لی، تو جائز نہیں، کیوں کہ وہ قرأت کا مکمل نہیں ہے۔

(عائلیگیری ج: ۱، ص: ۱۶۳، فصل خامس)

شواہد کی دلیل: حضورؐ نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے یہ ان عباس کی روایت ہے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۹۹)
جواب: آپؐ کی ذکر کردہ روایت ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے ضعیف ہے۔

حنفیہ کی دلیل: حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابو ہریرہؓ وغیرہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قراءت کے قائل نہ تھے۔ (اوجز السالک ج: ۲، ص: ۳۵۵)، بقول المصلی علی الجنائزۃ

(۳۳۶/۲۶) وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ

ترجمہ: (۳۳۶/۲۶) اور نماز نہ پڑھی جائے کسی میت پر جماعت والی مسجد میں۔

توضیح: میت اور نمازی مسجد میں یا میت باہر اور امام سمیت سب نمازی مسجد میں ہوں تو یہ بالاتفاق مکروہ ہے اور اگر میت اور امام اور کچھ مقتدی مسجد سے باہر ہوں اور کچھ مقتدی مسجد کے اندر ہوں، تو جو لوگ مسجد سے باہر ہیں ان کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی اور جو لوگ مسجد کے اندر ہیں ان کی نماز مکروہ ہوگی۔

(در مختار ج: ۱، ص: ۸۲۷، ایضاح المسائل ص: ۷۵)

ما قبل میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے یہ احناف کے نزدیک ہے، امام مالک کی بھی مشہور روایت عدم جواز کی ہے۔

(اوجز السالک ج: ۲، ص: ۳۵۹، نیل الاوطار ج: ۳، ص: ۷۵)

شواہد و حوالہ کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(اوجز السالک ج: ۲، ص: ۳۵۸، نیل الاوطار ج: ۲، ص: ۷۵)

دلیل: حضورؐ نے حضرت سہیل ابن یضاءؓ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی ہے۔

(طحاوی ج: ۱، ص: ۳۱۷، ترمذی ج: ۱، ص: ۲۰۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ باعث کراہت نہیں ہو سکتی۔

جواب: حضرت عائشہؓ کی روایت منسوخ ہے اس کے لئے ناخ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت قوی ہے۔

حنفیہ کی دلیل: حضورؐ نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی اجر

و ثواب نہ ہوگا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۱۷، نیل الاوطار ج: ۳، ص: ۷۵، اوجز ج: ۲، ص: ۳۵۹)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ کم از کم کراہت کے درجہ میں ہوگی۔

(۳۳۷/۲۷) فَإِذَا حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرِهِ أَخَذُوا بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ وَيَمْشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْخَبَبِ

ترجمہ: (۳۳۷/۲۷) پھر جب اس کو اٹھائیں تخت پر تو پکڑ لیں اس کے چاروں پائے اور جنازہ کو تیزی کے

اتھ لے کر چلیں دوڑ کر نہ چلیں۔

تشریح: اس عبارت میں جنازہ اٹھانے کی کیفیت اور اس کو لے کر چلنے کا بیان ہے، جنازہ کو اٹھانے کا مستحب ریتہ یہ ہے کہ پہلے میت کے داہنی طرف کا اگلا پایہ اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر کم از کم دس قدم چلے، اس کے بعد میت کے بائیں طرف کا اگلا پایہ اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر دس قدم چلے، پھر پچھلا پایہ اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم دس قدم چلے، پھر اپنے دائیں کندھے پر میت کا پچھلا پایہ رکھ کر دس قدم چلے، اس طرح کل چالیس قدم اندھے پر لے کر چلے۔

پھر مصنف فرماتے ہیں کہ جنازہ کو تیز قدم لیجانا مسنون ہے، مگر اتنی تیز نہیں کہ نعرش کو حرکت دیا نظر اب ہونے لگے۔

(۴۳۸/۲) فَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ كُورَةً لِلنَّاسِ أَنْ يَجْلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ مِنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ

ترجمہ: (۴۳۸/۲) پھر جب پہنچیں اس کی قبر تک تو مکروہ ہے لوگوں کے لئے یہ کہ بیٹھ جائیں قبل اس کے کہ اجائے لوگوں کے کندھوں سے۔

تشریح: جب میت کو لے کر اس کی قبر تک پہنچ گئے تو جنازہ زمین پر رکھے جانے سے پہلے لوگوں کا بیٹھنا مکروہ ہے، کیوں کہ کبھی جنازہ میں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگوں کا بروقت مدد کرنا زیادہ ممکن اسی وقت ہے جب وہ کھڑے ہوں، امام احمد بن حنبل اور امام محمد بن حسن شیبانی کا یہی مذہب ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بیٹھ جانا راہت جائز ہے۔ (عمدة القاری ج: ۶، ص: ۱۳۸)

(۴۳۹/۲) وَيُخْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ (۴۴۰/۳۰) وَيَدْخُلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِي الْقَبْلَةَ (۴۴۱/۳۱) فَإِذَا وُضِعَ فِيهِ قَالَ الَّذِي يَضَعُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (۴۴۲/۳۲) وَيُوجِّهُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ (۴۴۳/۳۳) خَلَّ الْعُقْدَةُ (۴۴۴/۳۴) وَيُسَوِّي اللَّبْنَ عَلَى اللَّحْدِ (۴۴۵/۳۵) وَيَكْرَهُ الْأَجْرُ وَالْخَشَبَ وَلَا بَأْسَ صَب (۴۴۶/۳۶) ثُمَّ يَهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ وَيُسَمُّ الْقَبْرُ وَلَا يَسْطَحُ.

ترجمہ: (۴۳۹/۲) اور قبر کھودی جائے اور لحد بنائی جائے (۴۴۰/۳۰) اور اتارا جائے میت کو اس سمت جو قبلہ سے متصل ہے، (۴۴۱/۳۱) پھر جب میت کو رکھ دیا جائے اس کی لحد میں تو کہے رکھنے والا ”بسم اللہ وعلی رسول اللہ“ (۴۴۲/۳۲) اور میت کو قبلہ کی جانب متوجہ کر دے (۴۴۳/۳۳) اور رکھول دیئے جائیں کفن کے بند (۴۴۴/۳۴) اور برابر کر دی جائیں کچی اینٹیں لحد پر (۴۴۵/۳۵) اور مکروہ ہے پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا اور کوئی حرج نہیں (۴۴۶/۳۶) میں (۴۴۶/۳۶) پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے اور قبر کو کوہان نما بنایا جائے اور چکور نہ بنایا جائے۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک قبر کھود کر لحد بنانا مسنون ہے، یعنی قبر کے اندر قبلہ کی جانب بغل بنادی جائے، اسی کو نبر کہتے ہیں، لحد اس وقت مسنون ہے، جبکہ زمین نرم نہ ہو اور اگر زمین ایسی نرم ہو کہ لحد بنانا ممکن نہ ہو تو شق جائز ہے،

یعنی چوڑی قبر کھود کر اس کے اندر ایک پتلی سے نالی بنا کر اس میں مردہ دفن کرنا۔

اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک قبر میں مردہ کو اتار نیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے، جس کی صورت یہ ہو کہ جنازہ کو قبر سے قبلہ کی جانب میں رکھا جائے اور پھر اس کو اسی جانب سے چوڑائی میں قبر کے اندر اتارا جائے۔

امام شافعی و احمد کے نزدیک مردہ کو قبر میں اتار نیک سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر کی پائنتی کی جانب اس طریقہ سے رکھا جائے کہ میت کا سر قبر کی پائنتی کے ساتھ ہو، پھر اس کو قبر میں کھینچا جائے اس طریقہ پر کہ سر پہلے قبر میں داخل ہو اور پاؤں بعد میں۔ (مستفاد بدائع الصنائع للکاسانی ج: ۲، ص: ۶۰ تا ۶۱)

دلیل: حضور ﷺ کو اسی طرح کھینچ کر قبر میں اتارا گیا ہے۔ (بدائع ج: ۲، ص: ۶۱)

جواب: آپ کو ضرورت کی بنیاد پر اس طرح سے اتارا گیا کیوں کہ جگہ تنگ تھی قبلہ کی جانب سے اتارنا مشکل ہو گیا اس لئے ایسا کیا گیا۔ (بدائع ج: ۲، ص: ۶۲)

حنفیہ کی دلیل: حضور نے حضرت ابود جانہ رضی اللہ عنہ کو قبلہ کی جانب سے ہی قبر میں اتارا ہے۔ (بدائع ج: ۲، ص: ۶۱)

پھر آگے فرماتے ہیں کہ لحد میں رکھ کر میت کو قبلہ کی طرف متوجہ کر دیا جائے، یعنی دائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ کی جانب متوجہ کر دیں، میت کو قبر میں رکھنے کے بعد اس کے کفن کی گرہ کھول دے، کیوں کہ اب کفن کے منتشر ہونیکا خوف نہیں رہا، اس کے بعد لحد پر کچی اینٹیں ٹھیک کر کے لگا دی جائیں کیوں کہ حضور کی قبر اطہر پر کچی اینٹیں لگائیں گئیں تھیں۔

(یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۲۶ جز ثانی)

قبر میں پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے کیوں کہ یہ دونوں چیزیں عمارت کو مضبوط کرنے کے لئے ہیں اور قبر گل سڑ کر برباد ہونے کی جگہ ہے تو قبر میں ایسی چیزوں کو لگانا اسراف ہے، البتہ جہاں زمین نرم ہو یا سیلابی ہونے کی وجہ سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختوں سے بند کیا جاسکتا ہے، نرکل یا پانس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر قبر پر مٹی ڈال دی جائے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۲۷ جز ثانی)

آگے صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ قبر کو کو حان نما بنایا جائے اور چکور نہ بنایا جائے، قبر زمین سے ایک بالشت تک بلند کرنا اکثر فقہاء کے نزدیک مشروع ہے، اور جو قبر اس سے زیادہ بلند ہو اس کو ایک بالشت تک لے آنا مستحب ہے، پھر قبروں کو ایک بالشت کے بعد روانہ کرنا کرنے کی ایت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے اور اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ قبر کو کو حان نما بنایا جائے گا۔

(۲) امام شافعی کے نزدیک چکور بنایا جائے گا۔

حنفیہ کی دلیل: سفیان حتمار کی روایت ہے کہ میں اس جگہ داخل ہوا جہاں حضور کی قبر مبارک تھی، میں نے آپ کی

قبر مبارک اور شیخین کی قبروں کو کوہان نما دیکھا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۲۹)
امام شافعی کی دلیل: حضورؐ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کو چکور بنایا تھا۔
جواب: اولاً چکور بنائی گئی پھر کوہان نما کر دیا گیا تھا۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۱۱۲۸، جردوم، عنایہ من ہامش الفتح ج: ۲، ص: ۱۰۱)

تنبیہ: واضح رہے کہ یہ اختلاف فضیلت میں ہے ورنہ جائز دونوں طریقے ہیں۔

(۴۷۷/۳۷۷) وَمَنْ اسْتَهْلَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ مَسْمًى وَغُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلْ أُدْرِجَ فِي خَرْقَةٍ وَذَلْفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

ترجمہ: (۴۷۷/۳۷۷) اور جس بچے نے آواز نکالی پیدائش کے بعد اس کا نام رکھا جائے اور غسل دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے اور اگر آواز نکلیں کی، تو اسے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے اور دفن کر دیا جائے اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے۔

تفسیر: بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر ایسی کوئی علامت ظاہر ہوئی جس سے بچہ کی زندگی کا علم ہو سکے مثلاً پیدا ہونے کے بعد چلا نا، چھینکنا، جمائی وغیرہ لینا، پھر وہ بچہ مر گیا تو اس کا نام بھی رکھا جائے اور اس کو غسل میت بھی دیا جائے اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، اور اگر زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی تو اس کو بطور کفن ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں دبا دیا جائے، اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے، مختار قول کے مطابق اس کو غسل بھی دیا جائے جیسا کہ ہدایہ میں مذکور ہے۔

باب الشہید

(یہ) باب شہید کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: چونکہ شہید کا درجہ عام میت سے بڑھا ہوا ہے تو باب الجنائز کے بعد باب الشہید کا تذکرہ ایسا ہے جیسے فرشتوں کے ذکر کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۳۲ جز ثانی)
شہید کی لغوی تعریف: شہید فعل کے وزن پر ہے مفعول کے معنی میں یعنی فرشتے تعظیم کی خاطر اس کی موت کی شہادت دیتے ہیں۔ (المباب فی شرح الکتاب ج: ۱، ص: ۱۳۳)

اصطلاحی تعریف: شہید وہ ہے جس کو مشرکین نے قتل کر ڈالا یا میدان جنگ میں پڑا ہوا پایا گیا اور اس کے بدن پر قتل کے نشانات ہیں یا اس کو مسلمانوں نے ظلماً قتل کر دیا اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت واجب نہیں ہوئی مثلاً کوئی شخص جنگل میں مقتول پایا گیا جس کے قریب کوئی آبادی نہیں اور قاتل معلوم نہ ہو سکے تو اسے غسل و کفن نہیں دیا جائے گا۔

شہید کی قسمیں:

- غسل و کفن کے اعتبار سے شہید کی دو قسمیں ہیں (۱) دنیوی و اخروی (۲) اخروی۔
 (۱) جس کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا ہے بلکہ بغیر غسل دیئے انہیں کپڑوں میں نماز پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔
 (۲) جس کو عام مسلمانوں کے مانند غسل و کفن دیا جائے یہ صرف آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔

(۴۳۸/۱) الشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ أَوْ وَجَدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرُ الْجِرَاحَةِ أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَّةٌ (۴۳۹/۲) فَيُكْفَنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ.

ترجمہ: (۴۳۸/۱) شہید وہ ہے جس کو قتل کر دیا ہو مشرکوں نے یا پایا گیا میدان جنگ میں اور اس پر زخم کا نشان ہو یا قتل کر دیا ہو اس کو مسلمانوں نے ظلماً اور اس کے قتل کی وجہ سے دیت واجب نہ ہوئی ہو (۴۳۹/۲) تو اس کو کفن دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کو غسل نہ دیا جائے۔

تشریح: اس عبارت میں شہید کی قسم اول (جو دنیوی و اخری اعتبار سے شہید ہے) کا بیان ہے، مذکورہ تمام صورتوں میں مقتول پر شہید کے احکام جاری ہوں گے یعنی اسے غسل و کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں انہیں کپڑوں میں غسل دیئے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔
 شہید کو جس طرح بلا غسل دفن کرنے کا حکم ہے اسی طرح بلا نماز دفن کیا جائے یا عام میتوں کی طرح نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کیا جائے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

اختلاف الائمہ

- (۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شہید پر نماز جنازہ مشروع نہیں ہے، جیسے غسل مشروع نہیں ہے۔
 (نیل الاوطار ج: ۴، ص: ۴۸، بذل المجموع ج: ۴، ص: ۱۹۰)
 (۲) حنفیہ کے نزدیک عام میتوں کی طرح شہید کی نماز جنازہ بھی واجب ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۴، ص: ۴۸)
 ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے شہداء احد کو ان کے خونوں میں دفن کرنے کا حکم دیا ہے نہ ان کو غسل دیا گیا اور نہ آپ نے ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۲۱)
 (۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں دو احتمال ہیں:
 (۱) آپ نے اس لئے نماز جنازہ نہیں پڑھی کہ شہید کے لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے جس طرح بغیر غسل کے شہداء کو دفن کرنا سنت ہے۔

(۲) ممکن ہے کہ آپ نے نماز جنازہ کسی عذر کی وجہ سے نہ پڑھی ہو مگر صحابہؓ نے نماز جنازہ پڑھی ہے اور اس احتمال کی تائید میں کثیر روایات ہیں جیسا کہ حضرت بکریؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے سر مبارک میں سخت زخم آگیا تھا اور اس سے خون مسلسل بہہ رہا تھا گویا کہ آپ ﷺ نماز پڑھنے سے معذور تھے۔

(طحاوی ج: ۱، ص: ۳۲۱، ایضاً الطحاوی ج: ۳، ص: ۲۸)

حنفیہ کی دلیل: حضورؐ نے تمام شہداء احد پر نماز جنازہ ادا فرمائی ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۲۲)

(۳/۲۵۰) وَإِذَا اسْتَشْهَدَ الْجَنْبُ غُسِّلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ الضَّبِيُّ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ: مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يُغْسَلَانِ.

ترجمہ: اور جب شہید ہو جائے کوئی ناپاک آدمی تو غسل دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور اسی طرح بچہ کا حکم ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ دونوں کو غسل نہیں دیا جائے گا۔

تشریح: امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہید کی قسم اول کیلئے حدیث اکبر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں یا کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں شہید ہو جائے تو اس کے لئے شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہوں گے یعنی اسے غسل دیا جائے گا جیسے اگر بچہ شہید ہو جائے تو اسے غسل دیا جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل: حضرت حظلہؓ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، حضورؐ نے ان کے گھر والوں سے معلوم کیا پتہ چلا کہ حضرت حظلہؓ حالت جنابت میں تھے معلوم ہوا کہ اگر حالت جنابت میں کوئی شہید ہو جائے تو غسل واجب ہے، فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۱۱۳۸ جزء ثانی، کفایہ ج: ۲، ص: ۱۰۶، طحاوی علی مراقی الفلاح ج: ۱، ص: ۳۲۳)

صاحبین کا مذہب: جنہی مسلمان اگر شہید ہو جائے تو غسل نہ دیا جائے۔

دلیل: جو غسل جنابت کی وجہ سے واجب ہوا تھا وہ موت سے ساقط ہو گیا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۳۸)

بچہ اگر شہید کر دیا گیا تو امام صاحب کے نزدیک اس کو غسل دیا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک غسل نہ دیا جائے گا اس پر اس کی مظلومیت کا اثر باقی رہے، امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ بچہ پر کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے وہ شہداء احد کے معنی میں نہ ہوگا، لہذا غسل بھی ساقط نہ ہوگا اس لئے بچہ کو غسل دیا جائے گا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۳۹)

(۳۵۱/۴) وَلَا يَغْسَلُ عَنِ الشَّهِيدِ دَمُهُ وَلَا يَنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَيَنْزَعُ عَنْهُ الْقُرُوءُ وَالْحَشَوُ وَالْخُفُّ السَّلَاحُ.

ترجمہ: (۴۵۱/۴) اور نہ دھویا جائے شہید سے اس کا خون اور نہ اتار لے جائیں اس سے اس کے کپڑے اور اتار لی جائے اس سے پوستیں، روئی سے بھرے ہوئے کپڑے، موزے اور تھیاریں۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف قسم اول کے شہید کے بارے میں احکام بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا خون اس کے جسم سے صاف نہ کیا جائے البتہ اگر خون کے علاوہ کوئی اور نجاست اس کے بدن یا کپڑوں کو لگ گئی ہو تو اسے دھویا جائے، دوسرا حکم یہ ہے کہ جو کپڑے شلوار وغیرہ پہنے ہوئے ہوں کپڑوں کو اس کے جسم سے نہ اتاریں ہاں اگر اس کے کپڑے عدد مسنون سے زائد ہوں تو زائد کپڑے اتار لئے جائیں اور اگر اس کے جسم پر ایسے کپڑے ہوں جن میں کفن ہونے کی صلاحیت نہ ہو جیسے چڑے کا لباس پوستیں وغیرہ تو ان کو بھی اتار لینا چاہئے، ہاں اگر ایسے کپڑوں کے علاوہ جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو تو پھر پوستیں وغیرہ کو نہ اتارنا چاہئے۔ (شامی ج: ۱، ص: ۸۵۱، مطاوی علی مرآۃ القلاح ج: ۱، ص: ۳۳۳) ٹوپی، جوتا، تھیاریں، زرہ وغیرہ کو ہر حالت میں اتار لیا جائے گا۔

(۴۵۲/۵) وَمِنْ اَرْثَتَّ غُسْلًا وَاِلَّا رَثَاكَ اَنْ يَّاْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يَدَاوِيَ اَوْ يَبْقَى حَيًّا حَتَّى يَمُتَّ عَلَىٰهِ وَقْتُ صَلَوةٍ وَهُوَ يَنْقُلُ اَوْ يُنْقَلُ مِنَ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا .

ترجمہ: (۴۵۲/۵) اور مرثہ کو غسل دیا جائے اور ارثاٹ یہ ہے کہ وہ کچھ کھالے یا پی لے یا علاج کرا لے یا اتنی دیر زندہ رہے کہ اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے ہوش کی حالت میں یا منتقل کیا جائے میدان جنگ سے زندہ۔

تشریح: ارثاٹ کے معنی ہیں پرانا پڑ جانا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتول فی سبیل اللہ زخم لگنے کے بعد کچھ منافع زندگی حاصل کرے، مثلاً کچھ کھالے پی لے سو جائے، خرید و فروخت کرے یا حالت ہوش و حواس میں ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا لوگ حالت ہوش میں اس کو میدان جنگ سے اٹھا لائیں پھر اس کے بعد یہ شخص انتقال کر جائے شہید کے احکام سے خارج ہو جائے گا، یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور دوسرے مردوں کی طرح نیا کفن بھی پہنایا جائے گا۔

الحاصل! اس عبارت میں شہید کی دوسری قسم کا بیان ہے، یعنی جنہیں حضور کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا، اور شہیدوں کا معاملہ ثواب اور اعزاز و اکرام کا ان کے ساتھ کیا جائے گا، لیکن دنیا میں ان پر شہیدوں کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

(۴۵۳/۶) وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ غُسْلٌ وَصَلَّى عَلَيْهِ .

ترجمہ: (۴۵۳/۶) اور جو شخص قتل کیا گیا ہو کسی حد میں یا قصاص میں تو غسل دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔

تشریح: قسم اول کی شہادت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ بے گناہ مقتول ہوا ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص بے گناہ

مقتول نہیں ہوا بلکہ کسی جرم شرعی کی سزائیں مادہ گیا تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔

(۳۵۴/۷) وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبَغَاةِ أَوْ قُطِّعَ الطَّرِيقُ لَمْ يَغْسَلْ عَلَيْهِ ۔

ترجمہ: (۳۵۴/۷) اور جو شخص قتل کیا گیا یا غیوں یا ڈاکوؤں میں سے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے۔
تشریح: اگر ڈاکو یا باغی لڑائی کے دوران قتل ہو جائیں تو ان کی اہانت اور دوسروں کی عبرت کے لئے حکم یہ ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جائے نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے بلکہ یونہی دفن دیا جائے احناف کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو غسل تو دیا جائے لیکن ان پر نماز نہ پڑھی جائے اسی قول پر علامہ شامی نے فتویٰ نقل کیا ہے۔ (شامی ج: ۱، ص: ۸۱۳)
 لیکن اگر لڑائی کے بعد قتل کئے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت مر جائیں تو پھر ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔

باب الصلوٰۃ فی الکعبۃ

یہ باب کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والا من وجہ استقبال قبلہ کرنے والا ہے اور من وجہ پشت کرنے والا ہے ایسے ہی شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور لوگوں کے نزدیک مردہ ہے، اس باب کو سب سے آخر میں اس لئے لائے ہیں تاکہ کتاب الصلوٰۃ کا اختتام ایک حبرک چیز پر ہو جائے۔ (الصحیح النوری ج: ۱، ص: ۲۰۱)

(۳۵۵/۱) الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرَضُهَا وَنَفْلُهَا

ترجمہ: (۳۵۵/۱) نماز کعبہ میں جائز ہے، فرض بھی اور نفل بھی۔

تشریح: اس عبارت میں مصنفؒ یہ بیان فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نماز جائز ہے یا نہیں اس بارے میں دو

مذہب ہیں:

(۱) امام مالک کے نزدیک بیت اللہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن امام مالک کے نزدیک تفصیل یہ ہے کہ فرض، وتر صلاۃ الطواف، سنت فجر جائز نہیں ہے اور ان کے علاوہ دیگر نوافل جائز ہیں۔ (معارف السنن ج: ۶، ص: ۴۱۰)

مذہب نمبر ۲: حنفیہ کے نزدیک ہر طرح کی نماز خانہ کعبہ کے اندر جائز ہے۔ (معارف السنن ج: ۶، ص: ۴۱۰)

مذہب اول کی دلیل: حضور ﷺ جب خود بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے ہر کنارہ میں جا کر دعائیں مانگیں اور کوئی نماز اس میں نہیں پڑھی اور جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز پڑھ کر فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ (طحاوی

ج: ۱، ص: ۲۶۳)

حضور ﷺ کا ترک صلوٰۃ عدم جواز پر دلیل نہیں بن سکتا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۶۳)

حنفیہ کی دلیل: حضورؐ کے ساتھ حضرت اسامہ حضرت عثمان حضرت بلال ؓ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے قبلہ کی دیوار کے تین گز کے فاصلہ پر ایک ستون کو اپنے بائیں جانب اور دو کو اپنی دائیں طرف اور تین کو اپنے پیچھے کی جانب کر کے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۲۶۳)

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضورؐ کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا انکار ہرگز درست نہ ہوگا۔

(۳۵۶/۲) فَإِنَّ صَلَاتِي الْإِمَامِ بِجَمَاعَةٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ (۳۵۷/۳) وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجْهَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ جَازَ وَيُكْرَهُ (۳۵۸/۳) وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَمْ تَجْزُ صَلَاتُهُ.

ترجمہ: (۳۵۶/۲) پھر اگر نماز پڑھائے امام کعبہ میں جماعت کے ساتھ اور کرے مقتدیوں میں سے کوئی اپنی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف تو جائز ہے (۳۵۷/۳) اور جو شخص کرے ان میں سے اپنا چہرہ امام کے چہرے کی طرف تو جائز ہے مگر مکروہ ہے (۳۵۸/۳) اور جو کرے ان میں سے اپنی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف تو اس کی نماز جائز نہ ہوگی۔

تشریح: کعبہ کے اندر تنہا نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اور جماعت سے بھی اور وہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ امام اور مقتدیوں کا چہرہ ایک ہی طرف ہو اس لئے کہ وہاں ہر طرف قبلہ ہے، صاحب کتاب نے اس عبارت میں تین صورتیں بیان کی ہیں:

- (۱) مقتدیوں کی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف ہو اس صورت میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔
- (۲) مقتدی کا چہرہ امام کے چہرہ کی طرف ہو تب بھی نماز درست ہے مگر اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی اس لئے کہ کسی آدمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن اگر درمیان میں کوئی چیز سترہ کر لی جائے تو یہ کراہت نہ رہیگی۔
- (۳) مقتدی کی پشت امام کے چہرہ کی طرف ہو یہ صورت بالکل ناجائز ہے کیونکہ اس صورت میں مقتدی اپنے امام سے آگے ہوگا۔

(۳۵۹/۵) وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَخَلَقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكُفَّةِ وَصَلُّوا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَقْرَبَ إِلَى الْكُفَّةِ مِنَ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَانِبِ الْإِمَامِ.

ترجمہ: (۳۵۹/۵) اور جب نماز پڑھائے امام مسجد حرام میں اور لوگوں نے حلقہ باندھا کعبہ کے چاروں طرف اور امام کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی پس جو شخص ان میں سے زیادہ قریب ہوگا کعبہ کے امام کی بہ نسبت تو ہو جائے گی اس کی نماز جب کہ نہ ہو یہ امام کی جانب میں۔

تشریح: اگر سب لوگ کعبہ کے باہر ہوں اور ایک طرف امام ہو اور چاروں طرف مقتدی حلقہ باندھے ہوئے ہوں، جیسا کہ وہاں اسی طرح نماز پڑھنے کا رواج ہے تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرف امام کھڑا

ہے اس طرف کوئی مقتدی بہ نسبت امام کے خانہ کعبہ کے نزدیک نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ امام سے آگے سمجھا جائے گا، جو کہ اقتداء کے لئے مانع ہے البتہ دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بہ نسبت امام کے نزدیک بھی ہوں تو کچھ حرج نہیں ہے۔

(۴۶۰/۶) ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلواته

ترجمہ: (۴۶۰/۶) اور جو شخص نماز پڑھے کعبہ کی چھت پر تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔
تشریح: ہمارے نزدیک کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے، مگر مکروہ ہے کیونکہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے میں کعبہ کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے۔

کتاب الزکاة

یہ کتاب زکوٰۃ کے احکام کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: امام قدوری احکام نماز سے فراغت کے بعد احکام زکوٰۃ کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ۳۲ جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے (جن میں آٹھ آیات تو مکی سورتوں کی ہیں اور باقی مدنی سورتوں کی) درمختار میں لکھا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا یہ اقتران دلیل ہے اس بات کی ان دونوں میں کمال اتصال و تعلق ہے، نیز ”بنی الاسلام علی خمس“ الخ میں بھی یہی ترتیب ہے۔

زکوٰۃ کی لغوی تعریف: زکوٰۃ کے معنی لغت میں بڑھوتری کے ہیں، نیز پاک و صاف کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۵۰، جز دوم)

اصطلاحی تعریف: مال نصاب حولی کے چالیسویں حصہ کو زکوٰۃ کہتے ہیں جو غیر ہاشمی مسلمان فقیر کی ملکیت میں دینے کے لئے لگایا جاتا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۵۱، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۳۲۰)

زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ کی فرضیت روزوں کی فرضیت سے پہلے ۲ شوال المکرم میں ہوئی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۵۱)

زکوٰۃ کی حکمت: بخل و معصیت کی گندگی کو دور کرنا، درجات کا بلند ہونا محتاجوں کی ضرورت پوری کرنا۔
زکوٰۃ کا حکم: زکوٰۃ کی فرضیت پر تمام امت کا اجماع ہے جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا اس پر کفر کا حکم ثابت ہوگا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۵۱)

(۴۶۱/۱) الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلًا مِلْكًا تَامًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ.

توجہ: (۴۶۱/۱) زکوٰۃ فرض ہے آزاد، مسلمان، بالغ، عاقل، پر جبکہ وہ مالک ہو کامل نصاب کا مکمل طور پر اور گذر جائے اس پر سال اور نہیں ہے بچہ پر دیوانے پر اور مکاتب پر زکوٰۃ۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں بیان فرما رہے ہیں:

(۱) آزاد ہونا غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں اگرچہ وہ مکاتب ہو یعنی وہ غلام جس کو اس کے آقا نے اس شرط پر آزاد کر دیا ہو کہ وہ اس قدر روپیہ کم کر اس کو دیدے جب تک وہ روپیہ اس قدر کم کر کے نہ دے غلام رہتا ہے، اور دینے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، یا ماذون غلام ہو (وہ غلام جس کو اس کے آقا نے اجازت دی ہو کہ وہ کمائی کرے اور اپنے آقا مالک کو لا کر دے)۔

(علم الفقہ ج: ۳، ص: ۴۸۱)

(۲) مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں مسلمان ہونا جس طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرط ہے اسی طرح ادائیگی کی صحت کے لئے بھی شرط ہے، کیوں کہ زکوٰۃ بغیر نیت کے درست نہیں اور کافر کا نیت کرنا درست نہیں ہے۔

(۳) بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں لہذا اس کے ولی سے ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔

(کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ج: ۱، ص: ۹۶۰)

(۴) عاقل ہونا مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں نہ اس شخص پر جس کے دماغ میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کی عقل میں فتور آ گیا ہو اور یہ نقصان عقل اگر پورے سال بھر رہے گا تو زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ (شامی ج: ۲، ص: ۳)۔

(۵) نصاب کا کامل ہونا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

(۶) اس مال کا ایسے قرض سے محفوظ ہونا جس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو سکتا ہے، خواہ وہ حق اللہ ہی ہو جیسے زکوٰۃ عشر خراج (گزشتہ سالوں کی) ان کا مطالبہ امام وقت کی جانب سے ہو سکتا ہے یا وہ قرض بندوں کا ہو جیسے بیوی کا مہر، جو مال اس قسم کے قرض میں مستغرق ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔

(۷) اس مال پر ایک سال کامل گذر جانا، بغیر ایک سال کے گذرے ہوئے زکوٰۃ فرض نہیں۔

(۴۶۲/۲) وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُّحِيطٌ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (۴۶۳/۳) وَإِنْ كَانَ مَالُهُ انْكَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَعَمَى الْفَاضِلُ إِذَا بَلَغَ نَصَابًا.

توجہ: (۴۶۲/۲) اور جس شخص کے ذمہ ہو قرض اس کے مال کے برابر تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے (۴۶۳/۳) اور اگر ہو اس کا مال قرض سے زائد تو زائد کی زکوٰۃ دے، جب وہ پہنچ جائے نصاب کو۔

تشریح: ایک شخص کے ذمہ اتنا قرض ہے جو اس کے پورے مال کو گھیرے ہوئے ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور اگر مقروض کے پاس مال قرض سے زائد ہے اور وہ نصاب شرعی کے بقدر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔

(۴۶۴/۳) وَلَيْسَ فِي دَوْرِ السُّكْنَىٰ وَلِيَابِ الْبَيْتِ وَأَثَابِ الْمَنْزِلِ وَقَوَابِ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْعِلْمَةِ

وَبِلَاَحِ الْإِسْتِعْمَالِ زَكَاةً.

ترجمہ: (۴۶۴/۳) اور رہنے کے گھروں میں پہننے کے کپڑوں میں گھریلو سامان میں سواری کے جانوروں میں خدمت کے غلاموں میں اور استعمالی ہتھیاروں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

تشریح: زکوٰۃ فرض ہونے کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال اپنی اصلی ضرورتوں سے زائد ہو جو مال اپنی اصلی ضرورتوں کے لئے ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، چنانچہ پہننے کے کپڑے اور رہنے کے گھر اور خدمت کے غلاموں پر اور سواری کے گھوڑوں پر اور استعمالی ہتھیاروں پر اور گھریلو سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں اسی طرح پیشہوروں کے اوزار و اسباب پر زکوٰۃ فرض نہیں اسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کی نہ ہوں۔

(۴۶۵/۵) وَلَا يَجُوزُ آدَاءُ الزَّكَاةِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُّقَارَنَةٍ لِلْآدَاءِ أَوْ مُقَارَنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَجِبِ

ترجمہ: اور جائز نہیں زکوٰۃ ادا کرنا مگر ایسی نیت کے ساتھ جو ادا کرنے سے ملی ہوئی ہو یا ملی ہوئی ہو مقدار واجب الگ کرنے سے۔

تشریح: اس عبارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط بیان کر رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا مال فقیر کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا یعنی دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میرے اوپر جس قدر مال کا دینا فرض تھا محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دیتا ہوں اگر کوئی زکوٰۃ دینے کے بعد نیت کرے اور مال فقیر یعنی جس کو زکوٰۃ کا مال دیا ہے ابھی تک اس کے پاس موجود ہے، تو یہ نیت صحیح ہو جائے گی اور اگر مال زکوٰۃ فقیر کے پاس خرچ ہو چکا ہے تو نیت صحیح نہ ہوگی اور پھر اس کو زکوٰۃ دوبارہ دینی ہوگی، اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کر لے اور الگ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت دل میں ہو تو کافی ہے اگر چہ فقروں کو دیتے وقت نیت نہ بھی کرے۔

(۴۶۶/۶) وَمَنْ تَصَلَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَا يَتَوَيَّ الزَّكَاةَ سَقَطَ فَرَضُهَا عَنْهُ

ترجمہ: (۴۶۶/۶) اور جس شخص نے خیرات کر دیا اپنا سارا مال اور نہ نیت کی زکوٰۃ کی تو ساقط ہو گیا زکوٰۃ کا فرض اس سے۔

تشریح: جس نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا مگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو بطور استحسان اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، یعنی قیاس کا تقاضہ تو یہی تھا کہ نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہو مگر چونکہ اب اس کے پاس کوئی مالیت باقی نہیں رہی اس لئے اس صورت میں زکوٰۃ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۷۱)

باب زکوٰۃ الابل

یہ باب اونٹوں کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے

(۴۶۷/۱) لَيْسَ فِيْ اَقْلٍ مِنْ خَمْسٍ ذُوْدٌ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خُمْسًا مِّائَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلَى تِسْعٍ فَاِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلَى اَرْبَعٍ عَشْرَةٍ فَاِذَا كَانَتْ خُمْسَ عَشْرَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلَى عَشْرَةٍ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلَى اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ خُمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بَنْتُ مَخَاضٍ اِلَى خُمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بَنْتُ لَبُوْنٍ اِلَى خُمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حَقَّةٌ اِلَى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدَى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلَى خُمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بَنْتُ لَبُوْنٍ اِلَى تِسْعِيْنَ وَاِذَا كَانَتْ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حَقَّتَانِ اِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ (۴۶۸/۲) ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ لِيَكُوْنُ فِي الْخُمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحَقَّتَيْنِ وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خُمْسٍ عَشْرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خُمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بَنْتُ مَخَاضٍ اِلَى مِائَةٍ وَخُمْسِيْنَ لِيَكُوْنُ فِيْهَا ثَلَاثُ حَقَائِقَ (۴۶۹/۳) ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ فَقِي الْخُمْسِ شَاةٌ وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِي خُمْسٍ عَشْرَةُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خُمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بَنْتُ مَخَاضٍ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ بَنْتُ لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَسِتًّا وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حَقَائِقَ اِلَى مِائَتِيْنَ (۴۷۰/۴) ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ اَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِي الْخُمْسِيْنَ اَللّٰهُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخُمْسِيْنَ (۴۷۱/۵) وَالْبَيْحُ وَالْعِرَابُ مَوَءًا.

ترجمہ: (۴۶۷/۱) نہیں ہے پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ پھر جب پہنچ جائیں وہ پانچ کو درآئیں جتنی جتنی ہوں اور گزر جائے ان پر سال تو ان میں ایک بکری ہے نو تک، پھر جب دس کو پہنچ جائیں تو ان میں دو بکریاں ہیں چودہ تک پھر جب پندرہ کو پہنچ جائیں تو ان میں تین بکریاں ہیں انیس تک پھر جب بیس کو پہنچ جائیں تو ان میں چار بکریاں ہیں چوبیس تک، پھر جب پچیس کو پہنچ جائیں تو ان میں ایک بنت مخاض ہے پینتیس تک، پھر جب چھتیس کو پہنچ جائیں تو ان میں ایک بنت لبون ہے، پینتالیس تک، پھر جب چھیالیس کو پہنچ جائیں تو ان میں ایک حقہ ہے ساٹھ تک، پھر جب اکٹھ ہو جائیں تو ان میں ایک جذعہ ہے مچھتر تک، پھر جب چھتر کو پہنچ جائیں تو ان میں دو بنت لبون ہیں نو تک پھر جب اکیانوے کو پہنچ جائیں تو ان میں دو حقے ہیں ایک سو بیس تک۔ (۴۶۸/۲) پھر از سر نو ہوگا فریضہ۔

چنانچہ پانچ میں ایک بکری دو حقے ہوں گے اور دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں چار بکریاں اور پچیس میں ایک بنت مخاض، ایک سو پچاس تک، پھر ان میں تین حقے ہوں گے، (۴۶۹/۳) پھر از سر نو ہوگا فریضہ، پھر پانچ میں ایک بکری ہوگی اور دس میں دو بکریاں اور پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں چار بکریاں اور پچیس میں

ایک بنت مخاض اور چھتیس میں بنت لبون، پھر جب پہنچ جائیں ایک سو چھیا نوے کو تو ان میں چار حقے ہوں گے، دوسو تک، (۴۷۰/۴) پھر از سر نو ہوتا رہے گا فریضہ ہمیشہ، جیسا کہ ہوا تھا ان چھاس میں جو ایک سو چھاس کے بعد ہیں۔ (۴۷۱/۵) اور بختی اور عربی اونٹ برابر ہیں۔ (وہ اونٹ جو عربی اور نجی دونوں کی نسل سے پیدا ہوا ہو)

تفسیر: ایک اونٹ سے چار اونٹوں تک معاف ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے بعد نیچے تک لکھے ہوئے

حساب سے زکوٰۃ فرض ہے:

ایک سالہ ایک بکری یا بکرا	۵ سے ۹ تک
دو بکریاں یا بکرے	۱۰ سے ۱۴ تک
تین بکریاں یا بکرے	۱۵ سے ۱۹ تک
چار بکریاں یا بکرے	۲۰ سے ۲۴ تک
ایک سالہ اونٹنی (بنت مخاض)	۲۵ سے ۳۵ تک
دو سالہ اونٹنی (بنت لبون)	۳۶ سے ۴۶ تک
تین سالہ اونٹنی (حقہ)	۴۶ سے ۶۰ تک
چار سالہ اونٹنی (جذعہ)	۶۱ سے ۷۵ تک
دو سالہ دو اونٹیاں	۷۶ سے ۹۰ تک
تین سالہ دو اونٹیاں	۹۱ سے ۱۲۲ تک
تین سالہ دو اونٹیاں اور ایک بکری	۱۲۵ سے ۱۲۹ تک
تین سالہ دو اونٹیاں اور دو بکریاں	۱۳۰ سے ۱۳۴ تک
تین سالہ دو اونٹیاں اور تین بکریاں	۱۳۵ سے ۱۳۹ تک
تین سالہ دو اونٹیاں اور چار بکریاں	۱۴۰ سے ۱۴۴ تک
تین سالہ دو اونٹیاں اور ایک سالہ ایک اونٹنی	۱۴۵ سے ۱۴۹ تک
تین سالہ تین اونٹیاں	۱۵۰ سے ۱۵۴ تک
تین سالہ تین اونٹیاں اور ایک بکری	۱۵۵ سے ۱۵۹ تک
تین سالہ تین اونٹیاں اور دو بکری	۱۶۰ سے ۱۶۴ تک
تین سالہ تین اونٹیاں اور تین بکریاں	۱۶۵ سے ۱۶۹ تک
تین سالہ تین اونٹیاں اور چار بکریاں	۱۷۰ سے ۱۷۴ تک
تین سالہ تین اونٹیاں اور ایک سالہ ایک اونٹنی -	۱۷۵ سے ۱۸۵ تک

تین سالہ چار اونٹنیاں اور دو سالہ ایک اونٹنی	۱۸۶ سے ۱۹۵ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں یا دو سالہ پانچ اونٹنیاں	۱۹۶ سے ۲۰۴ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں اور ایک بکری	۲۰۵ سے ۲۰۹ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں اور دو بکریاں	۲۱۰ سے ۲۱۴ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں اور تین بکریاں	۲۱۵ سے ۲۱۹ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں اور چار بکریاں	۲۲۰ سے ۲۲۴ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں اور ایک سالہ اونٹنی	۲۲۵ سے ۲۳۵ تک
تین سالہ چار اونٹنیاں اور دو سالہ ایک اونٹنی	۲۳۶ سے ۲۳۵ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں	۲۳۶ سے ۲۵۴ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں اور ایک بکری	۲۵۵ سے ۲۵۹ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں اور دو بکریاں	۲۶۰ سے ۲۶۴ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں اور تین بکریاں	۲۶۵ سے ۲۶۹ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں اور چار بکریاں	۲۷۰ سے ۲۷۴ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں اور ایک سالہ اونٹنی	۲۷۵ سے ۲۸۵ تک
تین سالہ پانچ اونٹنیاں اور دو سالہ ایک اونٹنی	۲۸۶ سے ۲۹۵ تک
تین سالہ چھ اونٹنیاں	۲۹۶ سے ۳۰۴ تک

قائدہ جلیلہ: اس نقش میں ۱۵۰ سے آخر تک دیئے گئے اعداد سے ایک قاعدہ معلوم ہوا ہے اس کے مطابق ہزاروں لاکھوں اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ۱۵۰ کے بعد ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری، پھر ۲۵ سے ۳۵ تک ایک سالہ اونٹنی پھر ۳۶ سے ۴۵ تک دو سالہ اونٹنی، پھر ۴۶ سے ۵۰ تک تین سالہ اونٹنی اس کے بعد پھر نئے سرے سے ہر پانچ پر ایک بکری، ۲۵ پر ایک سالہ اونٹنی ۳۶ پر دو سالہ، ۴۶ سے ۵۰ تک تین سالہ۔

جہاں بکری واجب ہے اس میں ایک سال کی عمر ضروری ہے اور زوائدہ میں اختیار ہے چاہے بکری دے یا بکرا دے، مگر اونٹنی مادہ ہی دینا ضروری ہے، اونٹ دینا جائز نہیں البتہ اونٹنی کی قیمت لگا کر قیمت کے برابر یا اس سے زائد قیمت کا اونٹ دے دینا جائز ہے۔

زکوٰۃ کا حساب مذکور اس صورت میں ہے کہ اونٹ تجارت کے لئے نہ ہوں اور ان کا اکثر سال چارہ باہر سے چرتا ہو، گھر میں چارہ نہ دیا جاتا ہو یا باہر چرنے کی بہ نسبت گھر کا چارہ کم ہوا اگر گھر کا چارہ زیادہ ہو یا دونوں برابر ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر اونٹ تجارت کے لئے ہوں تو پھر دوسرے اموال تجارت کی طرح ان کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی خواہ باہر

چرتے ہوں یا کمر میں چارہ دیا جاتا ہو۔

باب صدقة البقر

یہ باب گائے تیل کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے

(۴۷۲/۱) لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ أَوْ مُسِنَّةٌ (۴۷۳/۲) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَجَبَ فِي الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْوَاحِدَةِ رُبْعُ عَشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِي الْإِثْنَيْنِ نِصْفُ عَشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِي الثَّلَاثِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عَشْرِ مُسِنَّةٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ لِأَشْيَاءٍ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَيَكُونُ فِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ (۴۷۴/۳) وَفِي سَبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعٌ (۴۷۵/۴) وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّةً (۴۷۶/۵) وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتْبَعَةٍ (۴۷۷/۶) وَفِي مِائَةِ تَبِيعَتَانِ وَمُسِنَّةٌ (۴۷۸/۷) وَعَلَى هَذَا يَتَغَيَّرُ الْقَرَضُ فِي كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيعٍ إِلَى مُسِنَّةٍ (۴۷۹/۸) وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَقَرُ مَوَاءٌ.

ترجمہ: (۴۷۲/۱) نہیں ہے تیس گائے سے کم میں زکوٰۃ پھر جب ہو جائیں وہ تیس درآٹھیکہ وہ جنگل میں چرتی ہوں اور گزر جائے ان پر سال تو ان میں ایک ٹھٹھرایا ایک ٹھٹھری ہے اور چالیس میں دو سال کا ٹھٹھرایا ٹھٹھری ہے، (۴۷۳/۲) پھر جب بڑھ جائیں چالیس پر تو واجب ہوگا زائد میں اس کے حساب سے ساٹھ تک امام ابوحنیفہ کے نزدیک چنانچہ ایک میں سمنہ کے دسویں حصے کا چوتھائی (چالیسواں) اور دو میں سمنہ کے دسویں حصے کا آدھا (بیسواں) اور تین میں سمنہ کے دسویں حصے کا تین چوتھائی، اور صاحبین نے فرمایا کچھ نہیں زائد میں یہاں تک کہ ساٹھ کو پہنچ جائیں، چنانچہ ساٹھ میں ایک ایک سال کے دو ٹھٹھرے یا ٹھٹھریاں ہوں گی۔ (۴۷۴/۳) اور ستر میں ایک دو سال کا بچہ اور ایک ایک سال کا ہوگا، (۴۷۵/۴) اور اسی میں دو سال کے دو بچے (۴۷۶/۵) اور نوے میں ایک ایک سال کے تین بچے ہوں گے (۴۷۷/۶) اور سو میں دو بچے ایک ایک سال کے اور ایک بچہ دو سال کا، (۴۷۸/۷) اور اسی طریقہ پر بدلتا رہے گا فرض ہر دس میں تین سے سمنہ کی جانب۔ (۴۷۹/۸) اور بھینس اور گائے برابر ہیں۔

تفسیر: ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گائے و بھینس اگر تیس سے کم ہو تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں اور تیس پر گائے یا بھینس کا بچہ جو پورے ایک سال کا ہو زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے اور تیس کے بعد اتالیس تک کچھ بھی نہیں ہے (صرف ایک سالہ بچہ ہی ہے) چالیس گائے، بھینس میں پورے دو سال کا بچہ۔

پھر ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک چالیس سے زائد پر مزید کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں تک عدد ساٹھ تک پہنچ جائے جبکہ امام ابوحنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جب چالیس پر ایک گائے زیادہ ہوگی تو اس زائد پر دو سالہ بچہ کا چالیسواں حصہ اور دو زائد ہونے پر دو سالہ بچہ کا بیسواں حصہ اور تین زائد ہونے پر دو سالہ بچہ کے دسویں حصہ کے تین

چوتھائی واجب ہوں گے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ (معارف ج: ۵، ص: ۱۹۳ تا ۱۹۴، درمختار ج: ۲، ص: ۲۴۰)
 جب ساٹھ ہو جائیں تو ایک ایک سال کے دو بچے دیئے جائیں گے، پھر ستر میں ایک ایک سال کا بچہ اور ایک
 دو سال کا بچہ، جب اسی ہو جائیں تو دو سال کے دو بچے اور نوے میں ایک ایک سال کے تین بچے اور سو میں دو بچے
 ایک ایک سال سے اور ایک بچہ دو سال کا، غرضیکہ ساٹھ کے بعد پھر ہر دہائی سے نصاب بدلتا رہے گا دھائی سے کم بڑھے تو
 زکوٰۃ میں زیادتی نہ ہوگی، وہی زکوٰۃ دینی ہوگی جو اس سے پہلے دی جاتی تھی۔
 نوٹ: گائے بھینس کے نصاب میں زروادہ یعنی تیل، گھڑا، کٹڑا، جھوٹا، بھینسا وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔

باب صدقة الغنم

یہ باب بکریوں کی زکوٰۃ کے بیان میں

(۴۸۰/۱) لَيْسَ فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
 فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَتَانٌ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ
 شِبَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَ مِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِبَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (۴۸۱/۲) وَالْعُضَانُ وَالْمَغَزُ سَوَاءٌ.

ترجمہ: (۴۸۰/۱) نہیں ہے چالیس بکریوں سے کم میں زکوٰۃ پھر جب ہو جائیں چالیس درانحالیکہ جنگل میں
 چرتی ہوں اور گذر جائے ان پر سال تو ان میں ایک بکری ہے ایک سو میں تک، پھر جب ایک بڑھ جائے تو ان میں
 دو بکریاں ہیں دو سو تک، پھر جب ایک بڑھ جائے تو ان میں تین بکریاں ہیں، پھر جب پہنچ جائیں چار سو تک تو ان میں چار
 بکریاں ہیں پھر ہر سو میں ایک بکری ہے (۴۸۱/۲) اور بھڑا اور بکریاں برابر ہیں۔

تشریح: چالیس بکریوں پر ایک بکری یا ایک بکر واجب ہے، چالیس سے ایک سو میں تک یہی واجب ہے پھر
 ایک سو اکیس سے دو سو تک دو بکریاں پھر دو سو ایک سے تین سو تانوے تک تین بکریاں پھر چار سو پر چار بکریاں اس کے
 بعد ہر سو پر ایک بکری واجب ہے، بھڑوں کا بھی یہی حکم ہے، مینڈھے بھی اسی میں شامل ہے۔

(احسن الفتاویٰ ج: ۴، ص: ۲۸۲، عالمگیری ج: ۱، ص: ۱۷۸)

باب زکوٰۃ الخيل

یہ باب گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بیان میں

(۴۸۲/۳) إِذَا كَانَتْ الْخَيْلُ سَائِمَةً دُكُورًا وَإِنَاثًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْطَى
 مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا وَإِنْ شَاءَ قَوْمَهَا فَأَعْطَى عَنْ كُلِّ مِائَتِي دَرَاهِمَ خُمُسَةَ دَرَاهِمٍ (۴۸۳/۲) وَلَيْسَ فِي
 دُكُورِهَا مُنْفَرِدَةٌ زَكَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَبِيبَةَ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ لَا زَكَاةَ لِي الْخَيْلِ (۴۸۳/۳)

وَلَا شَيْءَ فِي الْبَقَالِ وَالْحَمِيرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتَّجَارَةِ.

ترجمہ: (۳/۲۸۲) جب گھوڑے اور گھوڑیاں سب ہوں اور جنگل میں چرتے ہوں اور ان پر سال گذر جائے تو ان کے مالک کو اختیار ہے اگر چاہے دیدے ہر گھوڑے کی طرف سے ایک دینار اور اگر چاہے تو ان کی قیمت لگا کر ہردو سو درہم کی طرف سے پانچ درہم دیدے (۲/۲۸۳) اور نہیں ہے تنہا گھوڑوں میں زکوٰۃ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف و محمد نے فرمایا کہ گھوڑوں میں بالکل زکوٰۃ نہیں ہے، (۳/۲۸۴) اور نہ خیر اور گدھوں میں مگر یہ کہ ہوں تجارت کے لئے۔

تفسیر: (۱) وہ گھوڑے جن کا گزارا چارہ اور کئی پر ہے اور تجارت کے لئے ہیں تو ایسے گھوڑوں پر بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے۔

(۲) وہ گھوڑے جن کا گزارا چرنے پر ہے اور سواری بوجھ ڈھونے اور جہاد کے لئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بالاتفاق نہیں ہے۔

(۳) وہ گھوڑے جن کا گزارا چرنے پر ہے اور دودھ و نسل کے لئے پالے جائیں اور نہ کروم و نمٹ محوط ہوں تو ایسے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے اسی مسئلہ کی وضاحت کے لئے معتمد علیہ رحمہ نے یہ عبارت بیان کی ہے، اس مسئلہ کے بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور مالک کو اختیار ہے کہ چاہے تو ہر ایک گھوڑے کی جانب سے ایک دینار سالانہ دے دیا کرے اور یا قیمت لگا کر چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دیدیا کرے۔

(۲) ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(معارف السنن ج: ۵، ص: ۱۶۸ تا ۱۶۹)

امام ابوحنیفہ کی دلیل: حضرت عمرؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انھوں نے اپنے زمانے میں گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی تھی اور ہر گھوڑے کی جانب سے ایک دینار وصول فرمایا کرتے تھے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۴۰)

حضرت عمرؓ نے جو لیا ہے وہ بطور زکوٰۃ نہیں تھا بلکہ بطور نفل کے لئے ہے؛ لہذا استدلال درست نہیں ہے۔

صاحبین کی دلیل: حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ کو معاف کر دیا ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۴۱، بدائع ج: ۲، ص: ۱۳۴)

اس قولی حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صاحبین کے مذہب پر بہت سے فقہانے فتویٰ نقل کیا ہے۔ (اللباب ج: ۱، ص: ۱۴۱، معارف السنن ج: ۱، ص: ۱۶۸)

مگر امام ابوحنیفہ کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے اسی پر فتویٰ مناسب ہوگا۔

دوسرا مسئلہ: وہ گھوڑے جن کا گزارا چرنے پر ہے دودھ و نسل کے لئے ہیں اور صرف مذکر ذکر ہیں تو ایسے

گھوڑوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے دو قول ملتے ہیں، ایک قول میں زکوٰۃ لازم نہیں اور دوسرے قول میں زکوٰۃ لازم ہے عزم ثروم والا قول ہی صحیح ہے، اور اگر صرف گھوڑیاں ہیں تو اس میں بھی دروایتیں ہیں وجوب عدم وجوب، لیکن اشبہ بالصواب یہ ہے کہ صرف اثاث میں واجب ہے۔ (شامی ج: ۲، ص: ۲۶، معارف السنن ج: ۵، ص: ۱۶۹)

اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ فخر اور گدھوں پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ وہ تجارت کے لئے ہوں اس صورت میں مال تجارت کی حیثیت سے ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی نصاب کی قیمت کے حساب سے۔

(در مختار ج: ۲، ص: ۲۶)

(۳۸۵/۳) وَلَيْسَ فِي الْفُضْلَانِ وَالْعَبَاجِلِ زَكَاةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُ مَعَهَا كِبَارٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا.

ترجمہ: (۳۸۵/۳) اور نہیں ہے اونٹ بکری اور گائے کے چھوٹے بچوں میں زکوٰۃ طرفین کے نزدیک مگر یہ کہ ہوں ان کے ساتھ بڑے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ انھیں میں سے ایک واجب ہے۔

تفسیر: صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اونٹ، گائے، اور بکری کے ایک سال سے کم عمر بچوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر صرف بچے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر ان بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہوں یعنی ایک سال یا زیادہ کے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور باقی بچے ان کے تابع ہو کر نصاب میں شمار ہوں گے البتہ وہ زکوٰۃ میں نہیں لے جائیں گے بلکہ زکوٰۃ میں وہی پوری بکری یا اس کی قیمت لی جائے گی یہ چھوٹے بچے نصاب کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں مگر زکوٰۃ کی ادائیگی ان سے درست نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا آخری قول ہے اور اسی قول کو امام محمد نے لیا ہے، امام ابو حنیفہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ ان بچوں میں انھیں کا ایک واجب ہوگا مثلاً بکری کے چالیس بچوں میں ایک بچہ بطور زکوٰۃ واجب ہوگا یہی قول امام ابو یوسف کا ہے، علامہ شامی نے طرفین کے قول کی تصحیح نقل کی ہے۔ (شامی ج: ۲، ص: ۲۶، یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۸۳)

(۳۸۶/۵) وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنَّ فَلَمْ يُوْجَدْ أَخَذَ الْمَصْدُقُ أَعْلَىٰ مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلُ أَوْ أَخَذَ ذُوْنَهَا وَأَخَذَ الْفَضْلَ

ترجمہ: (۳۸۶/۵) اور جس شخص پر سن واجب ہوا اور وہ نہیں پایا گیا تو لے لے زکوٰۃ لینے والا اس سے اعلیٰ اور واپس کر دے زائد یا لے لے اس سے کم درجہ کا اور زائد دام لے لے۔

تفسیر: زکوٰۃ میں درمیانی درجہ کا جانور واجب ہوتا ہے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب اگر کسی پر دو سال کا بچہ پایا پھڑی واجب ہوئی (چالیس گائے ہونے کی صورت میں) اور درمیانی درجہ کا موجود نہ ہو تو کیا کرے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اعلیٰ درجہ کا جانور لے کر زائد قیمت واپس کر دے مثلاً اعلیٰ درجہ کا مسند پندرہ سو

روپے کا ہے اور درمیانی ایک ہزار کا ہے تو اب زکوٰۃ وصول کرنے والا اعلیٰ درجہ کا سنہ لے کر پانچ سو روپے مالک کو دیدے یا مثلاً گھنٹیا درجہ کا سنہ موجود ہے اور اس کی قیمت آٹھ سو روپے ہے اور درمیانی ایک ہزار کا ہے تو اب زکوٰۃ وصول کرنے والا گھنٹیا درجہ کا سنہ لے کر اور دو سو روپیہ زائد لے لے۔

(۶/۲۸۷) وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ

ترجمہ: (۶/۲۸۷) اور جائز ہے قیمتوں کا دینا زکوٰۃ میں۔

تشریح: زکوٰۃ دینے میں اختیار ہے خواہ وہ چیز دی جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے یا اس کی قیمت دیدی جائے اور قیمت اسی زمانے کی مستعمل ہوگی جس زمانہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، مثلاً آخر سال میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی ایک بکری کی قیمت پانچ سو روپے تھی اور ادا کرتے وقت سات سو روپے ہو جائے یا چار سو روپے ہو جائے تو اول صورت میں سات سو اور دوسری صورت میں چار سو روپے دینے پڑیں گے۔

(۷/۲۸۸) وَلَيْسَ فِي الْغَوَامِلِ وَالْخَوَامِلِ وَالْعُلُوفَةِ زَكَاةٌ

ترجمہ: (۷/۲۸۸) اور نہیں ہے کام کاج والوں، بوجھ ڈھونے والوں، گھر پر چارہ کھانیوالوں میں زکوٰۃ۔
تشریح: استعمالی، بار برداری، اور گھر پر چارہ کھانے والے جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح انسان کے استعمالی اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے اسی طرح وہ جانور جو کھیتی کے مقصد سے پالے گئے ہوں یا جن سے بوجھ ڈھونا مقصود ہو اور جنہیں گھر پر رکھ کر کھلایا جاتا ہو ان تینوں قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان پر تجارتی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ (کتاب الفقہ ج: ۱، ص: ۹۶۸ تا ۹۶۹)

(۸/۲۸۹) وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدَّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُذَالَتَهُ وَلَا يَأْخُذُ الْوَسْطُ .

ترجمہ: (۸/۲۸۹) اور نہ لے زکوٰۃ وصول کرنے والا عمدہ مال اور نہ بالکل خراب بلکہ درمیانی درجہ کا لے۔
تشریح: حضرات ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک زکوٰۃ وصول کرنے والے پر لازم ہے کہ جانوروں کو تین قسموں میں تقسیم کرے:

(۱) بالکل اعلیٰ اور عمدہ ترین جانور، (۲) اوسط، (۳) ادنیٰ جس میں عیب دار بھی شامل ہیں، پھر ان میں سے درمیانی درجہ کا جانور وصول کرنا مصدق پر واجب ہے، نہ بالکل اعلیٰ درجہ کا لینا جائز ہے اور نہ بالکل عیب دار اور گھنٹیا درجہ کا لینا جائز ہے، کیونکہ اگر زکوٰۃ میں عمدہ جانور وصول کئے جائیں تو اس میں مالکوں کا نقصان ہے اور اگر خراب جانور لے جائیں تو یہ مستحقین کے حق میں نقصان دہ ہے، اس لئے انصاف کا تقاضہ یہی ہے کہ درمیانی قسم کے جانور لئے جائیں۔

(۹/۳۹۰) وَمَنْ كَانَ لَهُ نَصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جَنْبِهِ ضَمَّهُ إِلَى مَالِهِ وَزَكَّاهُ بِهِ

ترجمہ: (۹/۳۹۰) اور جس شخص کے پاس ایک نصاب ہو پھر فائدہ حاصل ہو اور میان سال میں اسی کی جنس سے تو اسے اپنے مال میں ملا کر سارے مال کی زکوٰۃ دے۔

تشریح: کسی شخص کے پاس کسی مال کا نصاب ہے پھر درمیان سال میں کچھ مال حاصل ہو گیا خواہ خریدنے سے یا جانوروں کے بچے دینے سے یا وراثت سے یا ہبہ وغیرہ سے تو وہ اپنے ہم جنس نصاب کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور اس کیساتھ اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی مثلاً شروع سال میں پچیس اونٹ تھے سال کے درمیان میں ان کے پچیس بچے ہو گئے تو اب سال کے ختم پر یہ بچے بھی ان اونٹوں کے ساتھ ملا دیئے جائیں گے اور کل اونٹوں کی زکوٰۃ میں تین سالہ اونٹنی (حقہ) دینی ہوگی اگر چنانچہ ان بچوں پر ابھی سال نہیں گذرا۔

(۱۰/۳۹۱) وَالسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّغْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ فَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا .

ترجمہ: (۱۰/۳۹۱) اور سائمتہ وہ جانور ہیں جو اکتفاء کریں اکثر سال باہر چرنے پر پھر اگر چارہ کھلایا ان کو آدھا سال یا اس سے زائد گھر (پر) تو ان میں زکوٰۃ نہیں۔

تشریح: سائمتہ سوم سے ہے بمعنی چرنا۔

سائمتہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے، جو سال کے اکثر حصے میں جنگل کے اندر چرنے کے لئے خاص مقصد سے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ مقصد یا تو ان سے دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے یا ان کی نسل کی بڑھوتری ہے تاکہ ان کا مال ثانی ہونا ثابت ہو جائے لیکن چونکہ جو جانور اس طرح جنگل میں چھوڑ دئے جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن سے مقصود دودھ اور نسل ہوتا ہے، اس لئے اس قید کو سائمتہ کی تعریف میں اکثر ذکر نہیں کیا جاتا، غرض یہ ہے کہ سائمتہ خواہ نہ ہوں یا مادہ خواہ ملے جلے ہوں ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر آدھے سال یا اکثر باندھ کر کھلایا تو وہ علوفہ کہلائیگا اور علوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ ص: ۳۶ پر گذر چکا ہے۔

(۱۱/۳۹۲) وَالزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لِي النَّصَابِ ذُوْنَ الْغَفْوِ وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ وَزَقَرٌ نَجِبٌ فِيهِمَا .

ترجمہ: (۱۱/۳۹۲) اور زکوٰۃ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک نصاب میں ہے نہ کہ غفو میں اور امام محمد و امام زفر نے فرمایا کہ دونوں میں واجب ہے۔

تشریح: مال کا ایک نصاب ہوتا ہے اور ایک غفو ہوتا ہے مثلاً تیس گائے میں ایک سالہ بچھڑی ہے اور انتالیس تک ایک ہی رہتی ہے، جب چالیس گائے ہو جائیں تو دو سالہ بچھڑی ہے، چنانچہ تیس گائے تو نصاب ہے لیکن درمیان میں ان تیس سے انتالیس تک غفو ہے، اب اس بارے میں اختلاف ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق غفو سے ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے

میں دو مذہب ہیں:

- (۱) شیخین کے نزدیک زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہوتا ہے نہ کہ غنو سے۔
- (۲) امام محمد و امام زفر کے نزدیک زکوٰۃ نصاب اور غنودونوں میں ہے مثلاً کسی کے پاس نو اونٹ ہو تو ان میں ایک بکری واجب ہے اور یہ ایک بکری نو اونٹوں کی زکوٰۃ ہے لیکن شیخین کے نزدیک یہ ایک بکری پانچ اونٹوں کی جانب سے زکوٰۃ ہے اور باقی چار اونٹ غنویں ہیں۔ (اوجز المسالك ج: ۳، ص: ۱۸۸)
- اختلاف کا ثمرہ اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ ایک آدمی کی ملکیت میں اسی بکریاں ہیں سال گزرنے کے بعد ان میں ایک بکری واجب ہوتی ہے لیکن سال گزرنے کے بعد چالیس بکریاں مر گئیں تو شیخین کے نزدیک باقی چالیس بکریاں پورا نصاب ہے ان میں جو ایک بکری واجب تھی وہ واجب رہے گی اور امام محمد و امام زفر کے نزدیک ایک بکری اسی بکریوں میں واجب ہوئی اور سال گزرنے کے بعد آدمی ہلاک ہو گئیں تو ان کی مقدار کے مطابق آدمی واجب بھی ساقط ہو جائے گا یعنی اس پر بکری کی صرف آدمی قیمت واجب ہوگی۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۱۹۳، جزم ثانی)

(۴۹۳/۱۲) وَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ مَقَطَتْ.

ترجمہ: (۴۹۳/۱۲) اور جب ہلاک ہو جائے مال زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔

تفسیر: ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد اگر مال خود بخود ہلاک ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہوگئی امام شافعی نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے پر قادر ہونے کے بعد مال ہلاک ہوا تو زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی بلکہ بقدر زکوٰۃ اس پر تاوان واجب ہوگا۔

(۴۹۳/۱۳) وَإِنْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْخَوَلِ وَهُوَ مَالُكَ لِلنِّصَابِ جَازَ.

ترجمہ: (۴۹۳/۱۳) اور اگر دیدی زکوٰۃ سال سے پہلے ہی در انحالیکہ وہ مالک نصاب ہے تو یہ بھی جائز ہے۔

تفسیر: نصاب مکمل ہونے سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کرے تو بالاتفاق ادائیگی درست نہ ہوگی اور اس خرچ کر نیکی حیثیت نقلی خیرات کے مانند ہوگی، اور اگر نصاب مکمل ہو جانے کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایسی صورت میں ائمہ کا اختلاف ہے اور اس بارے میں دو مذہب ہیں:

- (۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نصاب کے مکمل ہو جانے کے بعد اور سال گزرنے سے پہلے ادائیگی درست ہے۔
- (۲) امام مالک کے نزدیک ادائیگی درست نہیں ہے۔ (معارف السنن ج: ۵، ص: ۳۱۶)
- امام مالک کی دلیل: زکوٰۃ کا ایک وقت متعین ہے جس طرح نماز کا وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت داخل ہونے سے پہلے درست نہیں اسی طرح سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی۔ (درس ترمذی ج: ۲، ص: ۵۰۸)
- وقت نماز کے لئے سبب وجوب ہے لہذا سبب وجوب سے پہلے نہ وجوب ہوگا ورنہ ہی ادا کرنے کی صورت

میں آئندہ کے اعتبار سے فریضہ ساقط ہوگا، جبکہ سال کا گذرنا زکوٰۃ کے لئے شرط اداء ہے نہ کہ سبب وجوب بلکہ زکوٰۃ کا سبب وجوب نصاب کا پایا جانا ہے لہذا اس کے پائے جانے سے نفس وجوب پایا جائے گا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی درست ہوگی چنانچہ سال کے گذرنے کو نماز کے وقت پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

(درس ترمذی ج ۲، ص ۵۰۹، بدائع الصنائع ج ۲، ۱۶۴)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت علی کی روایت ہے کہ حضورؐ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ہم نے حضرت عباسؓ کی اس سال کی زکوٰۃ پہلے ہی سال وصول کر لی تھی۔ (ترمذی ج ۱، ص ۱۳۷)

باب زکوٰۃ الفضة

یہ باب چاندی کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے

(۴۹۵/۱) لَيْسَ فِي مَا دُونِ مِائَتِي دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا التَّحَوُّلُ فَلَيْسَ فِيهَا خُمْسٌ دَرَاهِمٍ (۴۹۶/۲) وَلَا شَيْءٌ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا لَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مَازَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَرَكْلَتُهُ بِحِسَابِهِ.

ترجمہ: (۴۹۵/۱) نہیں ہے دو سو درہم سے کم میں زکوٰۃ پھر جب ہو جائیں دو سو درہم اور گذر جائے ان پر سال تو ان میں پانچ درہم ہیں (۴۹۶/۲) اور زائد میں کچھ نہیں یہاں تک کہ چالیس درہم تک پہنچ جائیں چنانچہ ہوگا ان میں ایک درہم پھر ہر چالیس درہم میں ایک درہم ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام ابو یوسف و امام محمد نے فرمایا جو زائد ہو دو سو پر تو اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے ہے۔

تفسیر: مصنف نے فرمایا ہے کہ چاندی کا نصاب دو سو درہم ہے (۵۲-۱/۲) چنانچہ دو سو درہم سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہاں اگر چاندی دو سو درہم ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو تو اس میں پانچ درہم کے برابر چاندی واجب ہوگی اگر دو سو درہم پر زیادتی ہو جائے تو زیادتی میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر یہ کہ زیادتی کی مقدار چالیس درہم کو پہنچ جائے چنانچہ اگر دو سو چالیس درہم ہوں تو ان میں چھ درہم واجب ہوں گے پھر ہر چالیس پر ایک درہم واجب ہوتا ہے گا، یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے۔

صاحبین کے نزدیک زیادتی میں زکوٰۃ واجب ہے خواہ کم ہو یا زیادہ، چنانچہ اگر دو سو درہم پر ایک درہم بڑھ گیا تو پانچ درہم کے علاوہ ایک درہم کے چالیس حصوں میں سے ایک حصہ واجب ہوگا۔ (معارف السنن ج ۵، ص ۱۷۰)

چاندی کا نصاب قدیم اوزان سے: جس کی ملکیت میں قدیم اوزان کے اعتبار سے ساڑھے باون تولہ (۵۲-۱/۲) چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نقد روپیہ بھی چاندی کے حکم میں ہوتا ہے۔

چاندی کا نصاب موجودہ اوزان سے: ساڑھے باون تولہ (۵۲-۱/۲) چاندی کا وزن موجودہ گراموں کے حساب

۶۱۲ گرام ۳۶۰ ملی گرام کا ہوتا ہے لہذا موجودہ دس گرام کے تولہ کے حساب سے ۶۱ تولہ ۲ گرام ۳۶۰ ملی گرام چاندی کا نصاب بنے گا۔

(۴۹۷/۳) وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ (۴۹۸/۳) وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْفِضَّةُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْغُرُوضِ وَيُعْتَبَرُ أَنْ تَبْلُغَ قِيَمَتُهَا نِصَابًا.

ترجمہ: (۴۹۷/۳) اور اگر ہو غالب ڈھلے ہوئے سکے میں چاندی تو وہ چاندی کے حکم میں ہے (۴۹۸/۳) اور اگر اس پر کھوٹ غالب ہو تو وہ سامان کے درجہ میں ہے اور معتبر ہے یہ کہ پہنچ جائے ان کی قیمت نصاب کو۔
تفسیر: ڈھلے ہوئے سکے میں اگر چاندی غالب ہو اور کھوٹ یعنی دوسری دھات مغلوب ہو تو وہ سکے چاندی کے حکم میں ہوگا اور اس میں چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر کھوٹ غالب اور چاندی مغلوب ہے تو وہ سامان کے حکم میں ہوگا چنانچہ اس کی قیمت کا اندازہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت مقدار نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں اگر مقدار نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

باب زکوٰۃ الذهب

یہ باب سونے کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے

(۴۹۹/۱) لَيْسَ فِي مَا ذُوْن عِشْرَيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ لِإِذَا كَانَتْ عِشْرَيْنَ مِثْقَالًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَبِهَا بَصْفُ مِثْقَالٍ (۵۰۰/۲) ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ مِثْقَالٍ قِيرَاطَانِ وَلَيْسَ فِي مَا ذُوْن أَرْبَعَةِ مِثْقَالٍ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرَيْنِ فَزَكَاةٌ بِحِسَابِهِ.

ترجمہ: (۴۹۹/۱) نہیں ہے بیس مِثقال سے کم سونے میں زکوٰۃ پس اگر بیس مِثقال ہوں اور گزر جائے اس پر سال تو اس میں آدھا مِثقال ہے (۵۰۰/۲) پھر ہر چار مِثقال میں دو قیراط ہیں اور نہیں ہے چار مِثقال سے کم میں زکوٰۃ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ جو زائد ہو بیس پر تو اس کی زکوٰۃ اس کے حساب سے ہے۔

تفسیر: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ سونے کی زکوٰۃ کو بیان کر رہے ہیں سونے کا نصاب بیس مِثقال ہے اور اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور بیس مِثقال میں آدھا مِثقال واجب ہوگا اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ بیس مِثقال پر اگر چار مِثقال کا اضافہ ہو گیا تو نصف مِثقال کے ساتھ دو قیراط اور واجب ہوں گے کیونکہ چار مِثقال کا چالیسواں حصہ دو قیراط ہوتے ہیں اس لئے کہ ایک مِثقال بیس قیراط کا ہوتا ہے، لہذا چار مِثقال اسی قیراط کے ہوئے اور اسی کا چالیسواں حصہ دو ہوتا ہے، اس لئے چار مِثقال کی زکوٰۃ دو قیراط واجب ہوگی ایک قیراط پانچ جو کے دانوں کے برابر ہوتا ہے، چنانچہ ایک مِثقال ایک سو جو کے دانوں کے وزن کے برابر ہوگا، پھر آگے ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا ہے

کہ اگر بیس مثقال پر چار مثقال سے کم کا اضافہ ہوتا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس زیادتی میں کوئی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی اور صاحبین کے نزدیک حساب کے بقدر زکوٰۃ واجب ہوگی مثلاً بیس مثقال سے اگر ایک مثقال زیادہ ہو تو زکوٰۃ میں آدھا مثقال اور آدھا قیراط واجب ہوگا کیونکہ بیس مثقال کا چالیسواں حصہ آدھا مثقال ہے، اور ایک مثقال کا چالیسواں حصہ آدھا قیراط ہے۔

فائدہ: موجودہ گراموں کے حساب سے ایک مثقال کا وزن ۴ گرام ۳۷۷ ملی گرام کا ہوتا ہے۔

سونے کا نصاب قدیم اوزان سے: جسکی ملکیت میں قدیم اوزان کے حساب سے ساڑھے سات (۷-۱/۲) تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔

سونے کا نصاب موجودہ اوزان سے: ساڑھے سات تولہ (۷-۱/۲) کا وزن موجودہ گراموں کے حساب سے ۸۷ گرام ۳۸۰ ملی گرام کا ہوتا ہے، لہذا موجودہ دس گرام کے تولہ کے حساب سے ۸ تولہ ۷ گرام ۳۸۰ ملی گرام سونے کا نصاب بنے گا۔

ایک مثقال کا وزن: ایک مثقال کا وزن ۴ ماشہ ۳ رتی یعنی (۴-۱/۲) ماشہ کا ہوتا ہے، اور گراموں کے حساب سے ۴ گرام ۳۷۷ ملی گرام ایک مثقال کا وزن ہوگا، لہذا بیس مثقال کا وزن ۸۷ گرام ۳۸۰ ملی گرام ہوگا اگر کسی شخص کے پاس ۸۷ گرام ۳۸۰ ملی گرام سونا ہے جو کہ بیس مثقال کا وزن ہے تو اس میں آدھا مثقال یعنی ۲۰ گرام ۱۸۷ ملی گرام سونا نکال کر فرض ہوگا۔

(۵۰۱/۳) وَلِي يَبْرِ النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَحُلِيِّهِمَا وَالْأَنِيَّةَ مِنْهُمَا زَكَاةً

ترجمہ: (۵۰۱/۳) اور سونے و چاندی کی ڈلی (نیر؛ حلا ہوا) اور ان کے زیورات اور برتنوں میں بھی زکوٰۃ

ہے۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک سونے و چاندی کی ہر چیز اور زیورات پر زکوٰۃ ایک سال گزرنے کے بعد لازم و فرض ہے خواہ وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے، تراش کر بنے ہوں یا پگھلا کر برتن ہوں یا کچھ اور استعمال میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں یعنی اگر نصاب کے برابر ہوں گے تو زکوٰۃ ہے۔ (کتاب الفقہ ج: ۱، ص: ۸۷، ۹۷، بذل المجمود ج: ۳، ص: ۷۷) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عورتوں کے زیورات مردوں کی چاندی کی انگٹھی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(العلیقات علی تنظیم الاشیات ج: ۲، ص: ۱۵۶، بذل المجمود ج: ۳، ص: ۸۷، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۴۷۲)

ذیل: چاندی اور سونے کا زیور عورتوں کے لئے مباح ہے اور چاندی کی انگٹھی کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے اور ضرورت و استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ (درمضود ج: ۳، ص: ۲۲)

حنفیہ کی دلیل: حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے دیکھا کہ میرے

ہاتھوں میں چاندی کے چھلے ہیں پھر فرمایا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا کہ میں نے ان کو اس لئے بنایا ہے تاکہ ان کے ساتھ آپ کے لئے آراستہ ہو جاؤں آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو میں نے کہا نہیں فرمایا تجھ کو دوزخ کی آگ کافی ہے۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۲۸۸، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۴۷۳) اس روایت سے زیور میں زکوٰۃ کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے جو زیورات کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرنے پر صراحۃً دلالت کرتی ہو لہذا اس مسئلہ میں حنفیہ کا مسلک نہایت قوی اور مضبوط ہے۔

باب زکوٰۃ العروض

یہ باب سامان کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے

(۵۰۲/۱) الزَّكُوَّةُ وَاجِبَةٌ فِي غُرُوضِ التِّجَارَةِ كَأَنَّهُ مَّا كَانَتْ إِذَا بَلَغَتْ قِيَمَتُهَا نَصَابًا مِّنَ الْوَرَقِ أَوْ الذَّهَبِ .

ترجمہ: (۵۰۲/۱) زکوٰۃ واجب ہے تجارت کے سامان میں سامان کوئی بھی ہو جب پہنچ جائے اس کی قیمت نصاب کو چاندی یا سونے سے۔

تشریح: فقہاء تجارتی مال کو ”عروض تجارت“ کہتے ہیں، اور اس سے مراد سونے و چاندی کے علاوہ ہر وہ سامان ہوتا ہے، جو تجارت کے لئے مہیا کیا گیا ہو خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو مثلاً آلات اور مشینیں ہوں، استعمالی سامان ہوں یا کپڑے ہوں کھانے کی چیزیں ہوں یا زیورات ہوں حیوانات و نباتات ہوں، گھر ہو یا زمین غرض جو چیزیں فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے خرید و فروخت کے لئے مہیا کی گئی ہیں وہ سامان تجارت ہیں جس کسی کے پاس سامان تجارت ہو اور اس پر سال گزر جائے اور اس کی قیمت بقدر نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آئے گی، یعنی سامان کا، ق۔ کا چالیسواں حصہ یا ڈھائی فیصد جس طرح سونے و چاندی کی زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے۔

(۵۰۳/۲) يَقْرَأُ بِمَا أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَقْرَأُ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ لَئِنْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ يَقْرَأُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِي الْمَصْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ بِغَالِبِ النَّقْدِ فِي الْمَصْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

ترجمہ: (۵۰۳/۲) قیمت لگائے اس کی ایسی چیز سے جو زیادہ نفع بخش ہو فقراء و مساکین کے لئے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ قیمت لگائے اس سے جس سے خرید اے اگر خرید اہو روپیہ پیسہ کے علاوہ تو قیمت لگائے اس سے جو شہر میں زیادہ چلتا ہو اور امام محمد نے فرمایا ہر حال میں ایسے روپیہ پیسے سے لگائے جو شہر میں زیادہ چلتا ہو۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونے کی چند شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس

مال تجارت کی قیمت سونے یا چاندی کے حساب سے نصاب پورا کرتی ہو لیکن اب سوال یہ ہے کہ قیمت کا اندازہ دراہم کے ساتھ کرے یا دانیز کے ساتھ اس بارے میں تین قول ہیں:

(۱) مال تجارت کی قیمت کا اندازہ سونے و چاندی میں سے اس کیساتھ کرے جس میں فقراء و مساکین کا نفع ہے، مثلاً تجارت کا ایک سامان ہے جو چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن سونے کے نصاب کے برابر نہیں ہوتا تو اس کو دراہم کے ساتھ اندازہ کرے احتیاطاً فقراء کی رعایت کے پیش نظر ایسا کیا جائے گا یہ قول امام ابوحنیفہ سے منقول ہے۔
(۲) اس سامان کو سونے یا چاندی میں سے جس کے بدلہ خریدا ہے اس کی قیمت کا اندازہ کرے اگر دراہم کے بدلہ خریدا ہے تو دراہم کے ساتھ اندازہ کرے اور اگر دنانیر کے بدلہ خریدا تھا تو دنانیر کے ساتھ اندازہ کرے اور اگر دراہم و دنانیر کے علاوہ کسی اور چیز سے خریدا تو دراہم و دنانیر میں سے جس کا چلن زیادہ ہو اس کے ساتھ اندازہ کرے۔ یہ قول امام ابو یوسف کا ہے۔

(۳) دراہم و دنانیر میں سے جس کا چلن زیادہ ہو اسی کے ساتھ قیمت کا اندازہ کرے یہ قول امام محمد کا ہے۔

(یعنی شرح ہدایہ ج: ۱ ص: ۱۲۱۲ تا ۱۲۱۳، اوجز المسالك ج: ۳ ص: ۱۸۵)

(۵۰۳/۳) وَإِذَا كَانَ النَّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفِي الْحَوْلِ لِنَقْصَانِهِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يَنْسِقُطُ الزَّكْوَةُ

ترجمہ: (۵۰۳/۳) اور جب نصاب پورا ہو سال کے دونوں حصوں میں تو اس کا کم ہو جانا سال کے درمیان میں ساقط نہیں کرتا زکوٰۃ کو۔

تشریح: زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب کا ہونا ضروری ہے چاہے سال کے درمیان میں کم ہو جائے یا اگر سال کے شروع یا آخر میں نصاب کم ہو جائے تو پھر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔

(۵۰۵/۴) وَيُضَمُّ قِيمَةُ الْغُرُوضِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذَلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيَمَةِ حَتَّى يَكُمُ النَّصَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَا يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيَمَةِ وَيُضَمُّ بِالْأَجْزَاءِ.

ترجمہ: (۵۰۵/۴) اور ملائی جائے سامان کی قیمت سونے اور چاندی کی طرف اور ایسے ہی ملا لیا جائے سونے کو چاندی کی طرف قیمت کے اعتبار سے یہاں تک کہ نصاب پورا ہو جائے امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ نہ ملا لیا جائے سونے کو چاندی کیساتھ قیمت کے اعتبار سے اور ملا لیا جائے اجزاء کے اعتبار سے۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے نصاب کی تکمیل کے لئے دو مختلف مالوں کے ضم والے دو مسئلے بیان فرمائے ہیں:

(۱) اگر کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ چاندی کے ساتھ مال تجارت ہے لیکن کسی کا نصاب الگ الگ پورا نہیں ہوتا تو

ایسی صورت میں سب کی قیمت لگا کر چاندی کا نصاب بنالیا جائے اور چاندی کا نصاب مان کر نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔

(۲) اگر سونا و چاندی ہر ایک کا الگ الگ نصاب پورا نہ ہو یا ایک کا پورا ہو دوسرے کا ناقص تو اس صورت میں اختلاف ہے، امام شافعی کے نزدیک سونے اور چاندی میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا اور جب نہیں ملایا جائے گا تو ان میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، امام ابوحنیفہ کے نزدیک سونے کو چاندی کے ساتھ ملا کر پورے کو چاندی کا نصاب بنادیا جائے کیونکہ اس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ (اوجز المسالک ج: ۳، ص: ۱۸۵)

ضمم کی کیا صورت ہوگی اس میں صاحب قدوری نے اختلاف نقل کیا ہے، امام صاحب کے نزدیک قیمت کا لحاظ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اجزاء کا یعنی وزن کا، یہی امام مالک کا مذہب ہے۔ (اوجز المسالک ج: ۳، ص: ۳۸۵)

اختلاف کا ثمرہ اس مثال میں ظاہر ہوگا کسی کے پاس سدرہم چاندی ہے اور پانچ مثقال سونا اور پانچ مثقال سونے کی قیمت ایک سدرہم کو پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہوگی کیوں کہ قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو گیا ہے، اور اجزاء کے اعتبار سے چونکہ پورا نہیں ہوا ہے اس لئے صاحبین کے نزدیک زکوٰۃ بھی واجب نہ ہوگی۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۰۷، شامی ج: ۲، ص: ۳۶)

اگر کسی کے پاس سدرہم چاندی ہے اور پانچ مثقال سونا جس کی قیمت پچاس درہم کو پہنچ جاتی ہے، تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ نصاب نہ قیمت کے اعتبار سے مکمل ہے اور نہ اجزاء کے اعتبار سے مکمل ہے، اور اگر کسی کے پاس دس مثقال سونا اور سدرہم چاندی ہو اور دس مثقال کی قیمت سدرہم کو پہنچ جائے تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہوگی۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۰۷)

باب زکوٰۃ الزروع والثمار

یہ باب کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے

تشریح: زمین کی پیداوار اور پھلوں میں عشر (دسواں حصہ) واجب ہوتا ہے اور یہاں بھی زکوٰۃ سے مراد عشر ہے

(۵۰۶/۱) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَلِيلٍ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ وَاجِبٌ سَوَاءٌ سَقِيَ سَيْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ إِلَّا الْحَطْبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ إِلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ إِذَا بَلَغَتْ خُمُسَةَ أَوْسُقٍ (۵۰۷/۲) وَالْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ترجمہ: (۵۰۶/۱) امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ زمین کی پیداوار میں کم ہو یا زائد عشر (دسواں) واجب ہے خواہ زمین جاری پانی سے سیراب کی گئی ہو یا بارش کے پانی سے سوائے لکڑی، بانس اور گھاس کے اور صاحبین نے فرمایا کہ عشر واجب نہیں مگر ان میں جن کے پھل باقی رہتے ہیں بشرطیکہ پانچ وسق کو پہنچ جائیں۔ (۵۰۷/۲) اور وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے، حضور کے صاع سے۔

تشریح: جن چیزوں میں عشر واجب ہوتا ہے ان کے لئے کوئی خاص مقدار نصاب شرط ہے جیسے زکوٰۃ کے لئے ہوتا ہے یا نہیں، اس بارے میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں:

(۱) امام ابوحنیفہ و امام زفر کے نزدیک عشر واجب ہونے کے لئے پیداوار کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے اور کسی خاص پیداوار کی تخصیص نہیں بلکہ ہر قسم کی پیداوار میں ضابطہ کے مطابق عشر واجب ہوگا، چاہے پیداوار کی مقدار بہت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ پیداوار باقی رہنے والی ہو جیسے گلہ، اناج یا باقی رہنے والی نہ ہو جیسے ساگ، سبزیاں پھل زمین کو نہر وغیرہ کے جاری پانی سے سیراب کیا ہو یا بارش کے پانی سے سیراب کیا ہو ہر حال میں عشر واجب ہے، یعنی اس کی پیداوار میں سے دسواں حصہ نکال کر زکوٰۃ کی طرح فقراء کو دینا واجب ہوگا، چنانچہ اگر چالیس کلو غلہ پیدا ہو تو چار کلو دینا واجب ہوگا۔ (معارف السنن ج: ۵، ص: ۲۰۲، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۵۲۶)

پیداوار سے مراد: پیداوار سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کو زمین میں لوگ عادیہ بولتے ہوں اور اس سے مقصود کمائی اور آمدنی کا حصول ہو بانس، لکڑی، گھاس چونکہ ان میں یہ بات نہیں ہے بلکہ ان کو تو زمین سے دور کر کے صاف کیا جاتا ہے لہذا ان میں عشر واجب نہیں ہے ہاں اگر وہ بانس یا گھاس اس قسم کا ہو کہ جس سے کمائی اور آمدنی مقصود ہو تو اس میں بھی عشر واجب ہوگا۔ (المہذب ج: ۱، ص: ۱۴۶، جوہرہ ج: ۱، ص: ۱۵۳)

مذہب: صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عشر واجب ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں: (۱) زمین کی پیداوار میں نصاب شرط ہے اور وہ پانچ وسق ہے اگر پانچ وسق سے کم ہو تو اس میں عشر واجب نہیں ہے اور اگر پانچ وسق یا اس سے زائد ہو تو اس میں عشر واجب ہو جاتا ہے۔ (معارف السنن ج: ۵، ص: ۲۰۲) اور پانچ وسق کی مقدار موجودہ زمانہ میں ۹ کلو نکل ۷۸ گرام ہوتی ہے۔

(۲) وہ چیز جو کہ زمین سے پیدا کی گئی ہے بغیر کسی علاج و تدبیر کے ایک سال تک باقی رہنے والی ہو جیسے گیہوں، چاول، وغیرہ لہذا سبزیاں، پھل، پھول وغیرہ میں اس کے نزدیک عشر واجب نہیں ہے۔ (عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۵۲۷)

صاحبین کی دلیل: حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ ۵ وسق سے کم پیداوار میں زکوٰۃ اور عشر لازم نہیں ہے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳۶) اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ پانچ وسق سے کم میں زمین کی پیداوار کا عشر لازم نہیں ہے۔

جواب: حدیث پاک کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پانچ وسق سے کم کی پیداوار میں عشر ہی واجب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر پانچ وسق سے کم پیداوار ہے تو مصدق (زکوٰۃ وصول کرنے والا) کو وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے

بلکہ مالک اپنے اختیار سے خود ہی فقراء میں تقسیم کر دیا کرے گا۔ (مستفاد ایضاً الطحاوی ج: ۳، ص: ۱۶۵)
 امام ابو حنیفہ کی دلیل: **وَأَتَوْهُ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ**۔ اور اس میں جو حق (شرع سے) واجب ہے (خیر خیرات) وہ اس کے کانٹے (توڑنے) کے دن (مسکینوں کو) دیا کرو، اس میں زمین کی پیداوار پر جس حق کا ذکر کیا گیا ہے وہ مطلق ہے اور اس میں قلیل و کثیر کی کوئی تفریق نہیں ہے، نیز حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس زمین کی سیرابی نہریا بارش کے پانی سے ہوتی ہے اس میں عشر لازم ہوتا ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۴۶) اس حدیث میں مقدار کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی پیدا ہوگا اس میں عشر واجب ہوا کرے گا، امام ابو حنیفہ کا مذہب رائج ہے اور اسی میں احتیاط ہے۔
 (اللباب ج: ۱، ص: ۱۴۶، معارف السنن ج: ۵، ص: ۲۰۸)

(۵۰۸/۳) وَلَيْسَ فِي الْخَضِرَاءِ وَاتِّبَاعِهَا عَشْرٌ

ترجمہ: (۵۰۸/۳) اور نہیں ہے سبزیوں میں صاحبین کے نزدیک عشر۔
تشریح: سبزیوں میں عشر لازم ہے یا نہیں اس بارے میں دو مذہب ہیں:
 (۱) صاحبین کے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سبزیوں اور ہر سڑنے والی چیزوں میں عشر نہیں ہے۔
 دلیل: **وَلَيْسَ فِي الْخَضِرَاءِ وَاتِّبَاعِهَا عَشْرٌ**۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳۸)
 (۲) امام صاحب کے نزدیک زمین کی پیداوار میں عشر واجب ہے خواہ غلہ وغیرہ ہو یا سبزی ترکاری سب پر واجب ہے۔
 دلیل: **وَأَتَوْهُ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ**۔ تفصیلی کلام ماقبل میں گذر چکا ہے۔
 پانچ وسق کا وزن: موجودہ دور کے کلو گرام کے حساب سے ایک وسق کا وزن ایک کونٹل ۸۸ کلو ۹۵۶ گرام ۸۰۰ ملی گرام ہوتا ہے۔
 ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔
 ایک صاع کا وزن ۳ کلو ۱۴۹ گرام ۲۸۰ ملی گرام ہوگا، ایک وسق کا وزن ایک کونٹل ۸۸ کلو ۹۵۶ گرام ۸۰۰ ملی گرام ہوگا۔
 ۵ وسق کا وزن ۹ کونٹل ۸۴ کلو ۸۴۳ گرام ہوگا۔

(۵۰۹/۴) وَمَا سَقَى بَغْرَبٍ أَوْ ذَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَيُصْفُ الْعَشْرُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .

ترجمہ: (۵۰۹/۴) اور جو زمین سپنٹی گئی ڈول سے یا رہٹ سے یا اونٹنی سے تو اس میں نصف عشر ہے دونوں قولوں پر۔

تشریح: ”غرب“ بڑا ڈول، ”ذالیه“ رہٹ جس پر بہت سے ڈول باندھے جاتے ہیں پھر اس کو تیل وغیرہ گھماتے ہیں، ”سانیہ“ کنویں سے پانی لانیوالی اونٹنی جس کے ذریعہ سپنٹی کی جاتی ہے۔
 مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھیتی کو بڑے ڈول یا رہٹ سے یا اونٹنی کے ذریعہ سے سپنچ کر سیراب کیا ہو تو امام صاحب و صاحبین

کے نزدیک اس کی پیداوار میں سے بیسواں حصہ زکوٰۃ کی طرح فقراء کو صدقہ کر دینا واجب ہوگا یعنی اگر چالیس کلو پیدا ہوا ہے تو دو کلو دینا ہوگا، حاصل یہ کہ جس کھیت یا درختوں میں سیچائی کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس میں عشر بیسواں حصہ واجب ہے، مگر اسی اختلاف کے ساتھ کہ امام صاحب کے نزدیک نہ نصاب کی شرط ہے اور نہ بقاء کی اور صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں ہوں گی کما مر مفصلاً۔

(۵۱۰/۵) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيمَا لَا يُوسُقُ كَالزُّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيهِ الْعَشْرُ إِذَا بَلَغَتْ قِيَمَتُهُ قِيَمَةَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ أَذْنَى مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسْقِ (۵۱۱/۶) وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ الْعَشْرُ إِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خُمْسَةَ أَمْثَالٍ مِنْ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ فَاعْتَبِرْ فِي الْقُطْنِ خُمْسَةَ أَحْمَالٍ وَفِي الزُّعْفَرَانِ خُمْسَةَ أَمْثَالٍ۔

ترجمہ: (۵۱۰/۵) اور امام ابو یوسف نے فرمایا ایسی چیزوں میں جو دس سے نہیں بچتی جاتی جیسے زعفران اور روئی تو واجب ہے ان میں عشر جب پہنچ جائے ان کی قیمت ادنیٰ درجہ کی پانچ دس کی قیمت کو جو دس سے ناپی جاتی ہوں (۵۱۱/۶) اور امام محمد نے فرمایا کہ واجب ہے عشر جب پہنچ جائے پیداوار پانچ ایسی اعلیٰ چیزوں کی مقدار کو جس سے اندازہ کیا جاتا ہے اس جیسی چیزوں کا چنانچہ روئی میں پانچ حمل کا اعتبار کیا گیا ہے، اور زعفران میں پانچ من کا۔

تشریح: ماقبل میں گذر چکا ہے کہ صاحبین کے نزدیک زمین کی پیداوار میں عشر واجب کرنے کے لئے اس کا پانچ دس کی مقدار ہونا لازم ہے اس سے کم میں عشر واجب نہ ہوگا لیکن جن چیزوں کی خرید و فروخت دس سے نہیں کی جاتی جیسے زعفران اور روئی تو کیا ان میں عشر واجب نہ ہوگا؟ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ زعفران وغیرہ غیر دس کی چیز کی قیمت اگر ادنیٰ درجہ کی دس پانچ دس ہو جاتی ہے تو اس میں عشر واجب ہو جائے گا، مثلاً دو سو گرام زعفران کی قیمت اگر پانچ دس جواری قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو دو سو گرام زعفران میں دسواں حصہ یعنی ۲۰ گرام زعفران واجب ہوگا، اگر چہ زعفران کی خرید و فروخت دس سے نہیں کی جاتی۔

اور امام محمد کا قول یہ ہے کہ غیر دس کی چیزوں میں اعلیٰ درجہ کا معیار معتبر ہے، یعنی جس معیار سے اندازہ کیا جاتا ہے اس میں جو سب سے اعلیٰ معیار ہے اگر وہ پانچ کی تعداد کو پہنچ جائے تو اس میں عشر واجب ہو جائے گا، ورنہ نہیں روئی میں سب سے اعلیٰ معیار حمل ہے، چنانچہ اگر روئی پانچ حمل ہے تو امام محمد کے نزدیک عشر ہو جائے گا، اور زعفران میں سب سے اعلیٰ معیار من کا ہوتا ہے چنانچہ اگر زعفران پانچ من کی مقدار ہو تو اس میں عشر واجب ہوگا۔

ایک حمل تین سو من کا ہوتا ہے۔

۵ حمل میں پندرہ سو من ہوتے ہیں۔

موجودہ کلو گرام کے حساب سے ایک من کا وزن ۹۶۷ گرام ۱۸ ملی گرام ہوگا۔

چنانچہ ۱۵۰۰ من کا وزن ۱۱ کوئٹل ۹۵ کلو ۲۰ گرام ہوگا یعنی اگر اتنی روئی پیدا ہوئی ہے تو اس کا دسواں حصہ (ایک کلو ۱۹۵ گرام ۲۱ ملی گرام) نکالنا واجب ہوگا۔

اور اگر ۳ کلو ۹۸۰ گرام ۳۴۰ ملی گرام زعفران پیدا ہوا ہے تو اس کا دسواں حصہ (۳۹۸ گرام ۳۴ ملی گرام) نکالنا واجب ہے۔

(۵۱۲/۷) وَفِي الْغُسْلِ الْعُشْرُ إِذَا أُخِذَ مِنْ أَضِ الْعُشْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ (۵۱۳/۸) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيهِ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرَةَ أَزْفَاقٍ (۵۱۴/۹) وَقَالَ مُحَمَّدٌ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ وَالْفَرْقُ مِثَّةٌ وَثَلَاثُونَ رِطْلًا بِالْيَعْرَاقِيِّ (۵۱۵/۱۰) وَلَيْسَ فِي الْخَوَاجِ مِنْ أَضِ الْخَوَاجِ عُشْرٌ.

ترجمہ: (۵۱۲/۷) اور شہد میں عشر واجب ہے، جبکہ حاصل کیا گیا ہو عشری زمین سے کم ہو یا زیادہ (۵۱۳/۸) اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ شہد میں عشر اس وقت ہے جبکہ وہ دس مشکیزہ کی مقدار کو پہنچ جائے (۵۱۴/۹) اور امام محمد نے فرمایا کہ جب پانچ فرق ہو اور فرق چھتیس رطل عراقی کا ہوتا ہے (۵۱۵/۱۰) اور نہیں ہے خراجی زمین کی پیداوار میں عشر۔

تفسیر: امام ابو حنیفہ امام احمد و صاحبین کے نزدیک شہد میں عشر واجب ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک شہد کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں عشر واجب ہوگا، کیونکہ امام کے نزدیک پیداوار میں عموم پہلے ہی سے ہے یہ بھی واضح رہے کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک عشر صرف عشری زمین میں ہوتا ہے خراجی زمین میں نہیں ہوتا۔

امام ابو یوسف کے نزدیک اگر شہد کی مقدار دس مشکیزہ کے بقدر ہو تو اس میں عشر واجب ہوگا، امام احمد کے نزدیک اگر دس فرق ہے تو عشر واجب ہوگا، امام محمد کے نزدیک شہد میں عشر کا نصاب پانچ فرق ہے۔ (عمدة القاری ج: ۶، ص: ۵۲۳) اور ایک فرق ۳۶ رطل عراقی کا ہوتا ہے لہذا ۱۸۰ رطل ہوں گے اور ایک رطل موجودہ کلو گرام کے حساب سے ۳۹۸ گرام ۳۴ ملی گرام کا ہوتا ہے، لہذا ۱۸۰ رطل میں ۲۳۳۴۰۰ یعنی ۱۴ کلو ۳۴۰ گرام ۲۳ ملی گرام ہوں گے یہی ایک فرق کا وزن ہوگا۔

۱۸۰ رطل کا وزن موجودہ کلو گرام کے حساب سے ۷ کلو ۷۰ گرام ۲۰۰ ملی گرام کا ہوتا ہے، چنانچہ اگر کسی کے پاس اتنا شہد نکلا ہے تو اس کا دسواں حصہ (۷ کلو ۷۰ گرام ۱۲ ملی گرام) نکالنا ہوگا۔

شافیہ و مالکیہ کے نزدیک شہد میں عشر نہیں ہے۔ (معارف ج: ۵، ص: ۲۱۷، عمدة القاری ج: ۶، ص: ۵۲۳) وجوب عشر کی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ حضورؐ نے شہد کے بارے میں فرمایا ہر دس مشکووں میں ایک مشکیزہ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳۷) اس حدیث سے شہد میں عشر کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ حنفیہ و حنابلہ کا مذہب ہے۔

عشری زمین کی تعریف: عشری زمین ایسی زمین کہلاتی ہے، جس کے مالک مسلمان ہو گئے یا قوت کے ذریعہ سے کوئی شہر یا ملک فتح کیا گیا ہو اور اس کی زمین مجاہدین پر تقسیم کر دی گئی ہو۔

خراجی زمین کی تعریف: ہر وہ زمین ہے جو قہر و غلبہ کے ساتھ فتح کی گئی ہو اور اس کے کافر باشندوں کو وہیں برقرار رکھا گیا ہو اور زمین ان کی تحویل میں رکھی گئی ہو۔

فائدہ: حنفیہ کے نزدیک جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے، ان کو تفصیلاً شمار کیا جائے تو وہ کل نو ہیں: (۱) سونا، (۲) چاندی، (۳) مال تجارت، (۴) سوائم جو تین ہیں: اونٹ، گائے، بکری، (۵) کھیتی، (۶) پھل، (۷) شہد، (۸) گھوڑے، (۹) ساگ ہنریاں۔

بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ

ترجمہ: یہ باب ان لوگوں کے بیان میں ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اس باب میں امام قدوری مصارف زکوٰۃ کو بیان کریں گے۔

(۵۱۶/۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ الْآيَةَ (۵۱۷/۲) فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ فَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ (۵۱۸/۳) وَالْفَقِيرُ مَنْ لَهُ أَذْنَى شَيْءٍ (۵۱۹/۴) وَالْمُسْكِينُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ.

ترجمہ: (۵۱۶/۱) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسبب زکوٰۃ حق ہے فقراء اور مساکین کا۔ (۵۱۷/۲) چنانچہ یہ آٹھ قسم کے آدمی ہیں جن میں سے مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور ایسے لوگوں سے بے پرواہ کر دیا، (۵۱۸/۳) اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو (۵۱۹/۴) اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

تشریح: حق تعالیٰ شانہ نے مستحقین زکوٰۃ کو آٹھ قسم کے لوگوں میں منحصر فرما دیا ہے جن کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے جن کے اندر اصل قرآن کی یہ آیت ہے انما الصدقات الخ ان آٹھ قسموں میں سے ایک قسم مؤلفۃ القلوب ساقط ہو گئی، علامہ غوری نے ان کی چھ قسمیں لکھی ہیں:

(۱) وہ کفار جن کو آپ زکوٰۃ اس لئے دیتے تھے کہ وہ ہم سے قریب ہو کر مسلمان ہو جائیں (۲) وہ کافر جن کو زکوٰۃ اس لئے دی جاتی تھی کہ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں (۳) وہ مسلمان جن کے اسلام میں کمزوری تھی تاکہ ان کے ایمان میں چٹنگی آجائے۔ باقی تفصیل کے لئے دیکھئے معارف ج: ۵، ص: ۲۸۲، مؤلفۃ القلوب کا مصرف زکوٰۃ ہونا اب بھی باقی ہے یا ان کا حصہ ساقط ہو گیا؟

ائمہ کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے حنفیہ کے نزدیک ان کا حصہ مطلقاً ساقط ہو گیا صدیق اکبر کے زمانہ میں صحابہ کے اتفاق سے اس لئے کہ جس ضرورت اور مصلحت سے ان کو دیا جاتا تھا وہ آپ کے بعد باقی نہیں رہی، اللہ نے اسلام کو غلبہ و شوکت عطا فرما دیا، اس لئے مصارف زکوٰۃ سات باقی رہ گئے۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۳)

مصارف زکوٰۃ میں سے پہلی اور دوسری قسم فقیر اور مسکین ہے۔

فقیر شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک وہ شخص ہے جس کے پاس نقد مال یا کمائی کی آمدنی بالکل نہ ہو یا اگر ہو تو آدھے خرچ سے کم ہو جیسے کسی کی روزانہ کے خرچ کی مقدار دس روپے ہو اور کمائی چار روپے ہو۔

اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی مکمل خرچ کے بقدر تو نہ ہو لیکن آدھے خرچ یا اس سے زیادہ حاصل ہو۔

حنفیہ کے نزدیک فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو یا مالک نصاب تو ہو لیکن وہ مال غیر نامی دیا نامی بھی ہو لیکن اس کی ضرورت اصلہ سے زائد نہ ہو مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل کوئی چیز نہ ہو۔ (اوجز المسالک ج: ۳، ص: ۲۲۶)

(۵۲۰/۵) وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْإِمَامُ إِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ .

ترجمہ: (۵۲۰/۵) اور عامل کو دے حاکم اگر اس نے کام کیا ہو اس کے کام کے بقدر۔

تشریح: عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام المسلمین کی جانب سے زکوٰۃ و صدقات کی وصولیابی کے لئے مقرر کیا جائے ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے اتنا دیا جائے گا جو کافی ہو جائے، جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حق الخدمت اور عمل کے معاوضہ کے طور پر دیا جاتا ہے، اسی لئے عامل کو ہر حال میں دیا جاتا ہے، مالدار ہو یا فقیر مصارف زکوٰۃ میں سے یہی ایک مصرف ایسا ہے کہ جس کو زکوٰۃ معاوضہ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے۔

(بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۱)

(۵۲۱/۲) وَفِي الرِّقَابِ إِنْ يُعَانِ الْمُكَاتِبُونَ فِي فَكٍّ وَقَابِهِمْ

ترجمہ: (۵۲۱/۲) اور گردنوں کے چھڑانے میں وہ یہ ہے کہ مدد کی جائے مکاتبوں کی ان کی گردنوں کے چھڑانے میں۔

تشریح: مصارف زکوٰۃ کی چوتھی قسم وفی الرقاب ہے، حنفیہ کے نزدیک اس کا مصداق مکاتبین ہیں زکوٰۃ کی رقم سے مکاتبین کا تعاون کیا جائے تاکہ وہ بدل کتابت اداء کر کے اپنی گردنوں کو غلامی سے رہا کر سکیں۔

(بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۳)

(۵۲۲/۷) وَالْغَارِمُ مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ .

ترجمہ: (۵۲۲/۷) اور غارم وہ ہے جس پر قرضہ لازم ہو۔

تشریح: مصارف زکوٰۃ کی پانچویں قسم غارم ہے، غارم سے مراد وہ مقروض ہے جس کے پاس قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ نہ بچتا ہو اور اگر بچتا بھی ہو تو وہ نصاب کے بقدر نہ ہو، اسی طرح وہ شخص جس کا قرض لوگوں کے ذمہ ہو اور وہ ان سے وصول کرنے پر قادر نہ ہو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔

(شامی ج: ۲، ص: ۸۳، اوجز المسالک ج: ۳، ص: ۲۲۶)

(۵۲۳/۸) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مُنْقَطِعُ الْغَزَاةِ

ترجمہ: (۵۲۳/۸) اور اللہ کی راہ میں وہ مجاہد جو مال سے منقطع ہو۔

تشریح: مصارفِ زکوٰۃ کی چھٹی قسم فی سبیل اللہ ہے اس کا مصداق حنفیہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو جہاد میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ سامانِ جہاد کے مہیا کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے مجاہدین کی جماعت سے منقطع ہو رہا ہے تو ایسے شخص کا زکوٰۃ کی رقم سے تعاون کیا جاسکتا ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۵)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس سے مراد مطلقاً مجاہدین ہیں فقیر ہونا شرط نہیں ہے لہذا یہ لوگ مالدار ہونے کے باوجود سامانِ جہاد وغیرہ کی تیاری کے لئے بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ (ایضاح النواذیر ج: ۲، ص: ۶۲)

(۵۲۳/۹) وَابْنُ السَّبِيلِ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ وَهُوَ فِي مَكَانٍ آخَرَ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ فَهَذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ.

ترجمہ: (۵۲۳/۹) اور ابنِ السبیل وہ ہے جس کا مال اس کے وطن میں ہو اور وہ خود دوسری جگہ ہو جہاں اس کے پاس کچھ نہ ہو، چنانچہ یہ مصارفِ زکوٰۃ ہیں۔

تشریح: مصارفِ زکوٰۃ کی ساتویں قسم ابنِ السبیل ہے، اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر میں مال نہ رہا ہو اگرچہ اپنے وطن میں وہ مال دار ہو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔

(نیل الاوطار ج: ۳، ص: ۱۸۲، بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۵)

(۵۲۵/۱۰) وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَهُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ

ترجمہ: (۵۲۵/۱۰) اور مالک کے لئے اختیار ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو دے اور چاہے ایک قسم کے لوگوں کو دے۔

تشریح: مذکورہ ساتوں قسم کے لوگ حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ کا مصرف ہیں، چنانچہ مالک اگر ان اقسام میں سے ہر ایک کو دیدے تب بھی جائز ہے اور اگر مکمل زکوٰۃ ایک ہی قسم کے لوگوں کو دیدے یا ایک ہی آدمی کو دیدے تب بھی جائز ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۶)

لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر ایک فقیر کو مقدارِ نصاب سے زائد دیا جائے کہ زکوٰۃ کی رقم سے صاحبِ نصاب بن جائے تو اس طرح دینے سے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ مقصد شریعت کے موافق نہیں ہے اس لئے کہ زکوٰۃ سے فقیر کو مالدار بنانا مقصد نہیں ہے بلکہ پیٹ بھرنا مقصد ہے، لیکن اگر فقیر مقروض ہے تو اس کو نصاب سے زائد دینا مکروہ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اس سے مالدار نہ ہوگا بلکہ اپنا قرضہ ادا کرے گا۔

شوافع کے نزدیک زکوٰۃ کو ان آٹھوں اقسام پر تقسیم کرنا ضروری ہے بشرطیکہ تمام مصارفِ اصنافِ مال کی جگہ میں موجود ہوں ورنہ جو موجود ہوں ان میں تقسیم کی جائے گی نیز ہر قسم میں کم از کم تین شخصوں کو دینا ضروری ہے۔

(معارف السنن ج: ۵، ص: ۲۰۱)

شواہد کی دلیل: انما الصدقات للفقراء۔ میں نے ذکر یہ جو اضافت ہو رہی ہے وہ بیان استحقاق کے لئے ہے لہذا ہر صنف کو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی اور چونکہ جمع کے صنف استعمال کئے گئے ہیں اور جمع کا اقل فرد تین ہے لہذا ہر قسم کے کم از کم تین افراد کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۶)

امام ابوحنیفہ کے نزدیک آیت میں ”ل“ کے ذریعہ ہونے والی اضافت بیان مصارف کے لئے ہے پھر چونکہ ”للفقراء“ وغیرہ میں تمام قسموں میں ”الف لام“ جھنسی ہے اس لئے اس نے ان تمام کی جمعیت کو باطل کر دیا لہذا کسی ایک مصرف کے کم از کم تین افراد کو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہ ہوگی۔

(۵۲۶/۱۱) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزُّكُوةُ إِلَى ذِمِّيٍّ

ترجمہ: (۵۲۶/۱۱) اور جائز نہیں یہ کہ دے زکوٰۃ ذمی کو۔

تفسیر: کافر ذمی ہو یا مشرک حربی اس کو صدقہ مفروضہ، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ صرف مسلمان ہی کو دی جاسکتی ہے جمہور فقہاء جس میں حنفیہ بھی ہیں ان سب کا مذہب یہی ہے البتہ امام زفر کے نزدیک ذمیوں کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جمہور کا مفتی بہ مسلک یہی ہے کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی البتہ صدقات نافلہ ذمیوں کو دیئے جاسکتے ہیں۔ جمہور کے مذہب کی دلیل: تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتَوَرَّدْ عَلَى فَقَرَانِهِمْ۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۳۶) زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دیدی جائے گی، اگرچہ اس معاملے میں امام زفر کے دلائل بھی کافی مضبوط ہیں لیکن جمہور علماء کا اتفاق ان کے مقابلے میں مضبوط تر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۵۲۷/۱۲) وَلَا يُنْبِئُ بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكْفَنُ بِهَا مَيِّتٌ

ترجمہ: (۵۲۷/۱۲) اور نہ بتائی جائے زکوٰۃ کے مال سے مسجد اور نہ کفن دیا جائے اس سے میت کو۔ تفسیر: زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ کی رقم سے میت کی تجہیز و تکفین کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ادائے زکوٰۃ کے لئے بلا عوض اور بلا خدمت فقیر کو مالک بنادینا شرط ہے اور یہ بات مذکورہ امور میں نہیں ہے، بوقت ضرورت یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میت کا ولی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہو تو اس کو زکوٰۃ کے بدلے رقم دیدی جائے وہ اس سے تجہیز و تکفین کرے۔ (احسن الفتاویٰ ج: ۴، ص: ۳۰۳، کتاب الفقہ ج: ۱، ص: ۱۰۱۳)

(۵۲۸/۱۳) وَلَا يُشْتَرَىٰ بِهَا رَقَبَةٌ يُعْتَقُ

ترجمہ: (۵۲۸/۱۳) اور نہ خریدا جائے اس سے غلام کہ جس کو آزاد کیا جائے۔ تفسیر: اگر زکوٰۃ کے مال سے غلام یا باندی خرید کر آزاد کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ زکوٰۃ کا ارکن

مالک بنانا ہے اور آزاد کرنے میں مالک کرنے کے معنی نہیں پائے جاتے بلکہ ملک ساقط کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوگی۔

(۵۲۹/۱۳) وَلَا تُدْفَعُ إِلَى غَنِيِّ

ترجمہ: (۵۲۹/۱۳) اور نہ دی جائے زکوٰۃ مالدار کو۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک غنی کی حد متعین ہے یعنی نصاب نامی کا مالک ہونا لہذا جو شخص صاحب نصاب ہو گا وہ ان کے نزدیک غنی ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے ایسے ہی تمام صدقات واجبہ جیسے عشر، کفارات، صدقۃ الفطر۔ (بدائع الصنائع ج: ۳، ص: ۱۵۸۶-۱۵۷)

(۵۳۰/۱۵) وَلَا يُدْفَعُ الْمَرْمِيُّ زَكَاةً إِلَىٰ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَقَلَ وَلَا إِلَىٰ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَتْ وَلَا إِلَىٰ إِمْرَأَتِهِ

ترجمہ: (۵۳۰/۱۵) اور نہ دے زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ اپنے باپ اور ادا کو اگرچہ اوپر تک ہوں اور نہ دے اپنے بیٹے اور پوتے کو اگرچہ نیچے تک ہوں اور نہ اپنی ماں اور نانی کو اگرچہ اوپر تک ہوں اور نہ اپنی بیوی کو۔
تشریح: حنفیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ پیدائش کا تعلق ہو انھیں زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، جیسے اپنے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، ثانی، اسی طرح بیٹے، پوتے، بیٹی، پوتی، نواسے، نواسیاں اور میاں بیوی میں سے بھی ایک کا دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ شوہر اور بیوی کے منافع عام طور سے مشترک ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی چیزوں سے عموماً استفادہ کرتے رہتے ہیں اس لئے شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۳، ص: ۱۶۲، ج: ۳، ص: ۱۳۳)

(۵۳۱/۱۶) وَلَا تُدْفَعُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَقَالَ لَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ .

ترجمہ: (۵۳۱/۱۶) اور نہ دے بیوی اپنے شوہر کو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ دے سکتی ہے۔

تشریح: شوہر کا اپنی بیوی کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے، لیکن اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ بیوی اپنے غریب شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے دے سکتی ہے یا نہیں اور اس سے بیوی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ چنانچہ اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) صاحبین، امام شافعی اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق بیوی کا اپنے شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے اور درست ہے اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ (عمدة القاری ج: ۶، ص: ۴۷۱، نیل الاوطار ج: ۴، ص: ۱۹۰)

(۲) امام ابوحنیفہ امام مالک کے نزدیک بیوی کا اپنے شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے دینا جائز نہیں ہے اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی جس طرح شوہر کا بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اسی طرح بیوی کا شوہر کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔
(نیل الاوطار ج: ۴، ص: ۱۹۰، طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۹، رقم الحاشیہ: ۲، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۴۷۱)
مذہب اول کے قائلین کی دلیل: حضرت زینب کے سوال کرنے پر حضورؐ نے جواب دیا کہ بچوں اور شوہر پر خرچ کرنے سے قربت اور صدقہ دونوں کا ثواب ملے گا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۹) اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔

● حضرت زینب نے جس صدقہ سے متعلق سوال کیا تھا وہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ سے متعلق تھا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۹، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۴۷۱)
حنفیہ کی دلیل: جس طرح اولاد اور والدین کے درمیان نسب کے تعلق کی وجہ سے ایک کا دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی زوجیت کے تعلق کی وجہ سے ناجائز ہے اور یہ تعلق جس طرح شوہر کی جانب سے زکوٰۃ کو بیوی کے لئے حرام کرتا ہے اسی طرح شوہر کے لئے بھی حرام کرے گا۔

(۵۳۲/۱۷) وَلَا يَذْفَعُ إِلَىٰ مُكَاتِبِهِ وَلَا مَمْلُوكِهِ (۵۳۳/۱۸) وَلَا مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ وَوَلَدٌ غَنِيٍّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا

ترجمہ: (۵۳۲/۱۷) اور نہ دے اپنے مکاتب کو اور نہ دے اپنے غلام کو (۵۳۳/۱۸) اور نہ دے مالدار کے غلام کو اور نہ دے مالدار کے بچے کو جبکہ وہ نابالغ ہو۔

تفسیر: اس عبارت میں چند مسائل کا بیان ہے:

(۱) اپنے مکاتب کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے (۲) ایسے ہی اپنے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے مکاتب کی کمائی میں آقا کا حق ہوتا ہے ایسے ہی غلام کی کمائی اس کے آقا کے لئے ہوتی ہے، چنانچہ ان کو زکوٰۃ دینا اپنے آپ کو دینا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ خود اپنے آپ کو دینے سے ادا نہیں ہوتی۔

(۳) مالدار کے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ غلام کا ہر مال آقا کی ملکیت ہوتا ہے، چنانچہ اگر مالدار کے غلام کو زکوٰۃ دی گئی تو وہ مال مالدار کی ملک میں داخل ہو جائے گا اور مالدار کے لئے جیسے براہ راست زکوٰۃ جائز نہیں، ایسے ہی بالواسطہ بھی جائز نہیں ہے۔

(۴) مالدار کے نابالغ بچہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ نابالغ اولاد اپنے ماں باپ کے مال کی وجہ سے مالدار شمار ہوتی ہے۔

(۵۳۳/۱۹) وَلَا يَذْفَعُ إِلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ وَهُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَبَّاسٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ.

ترجمہ: (۵۳۳/۱۹) اور نہ بنو ہاشم کو اور وہ لوگ ہیں جو حضرت علیؑ، حضرت عباسؑ، حضرت جعفرؑ، حضرت عقیلؑ اور حارث بن عبدالمطلب کی اولاد میں ہیں اور نہ ان کی غلاموں کو۔

تشریح: بنی ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے البتہ ان کو نفلی خیرات کر سکتے ہیں، عبدالمطلب کی بارہ اولادیں تھیں ان بارہ میں سے صرف چار کی اولاد کو مستثنیٰ کر کے باقی آٹھ کی فقیر اولاد کے لئے زکوٰۃ حلال ہے اور چار اولاد جن کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ حضرت عبداللہ حضرت عباس حضرت حارث اور ابوطالب کی اولاد ہیں اور ابوطالب کے تین لڑکوں کی نسل دنیا میں جاری ہے، یعنی حضرت علیؑ، حضرت عقیلؑ، حضرت جعفرؑ کی اولاد دنیا میں موجود ہیں عبدالمطلب کی مذکورہ چاروں اولاد کی نسل کو ہاشمی کہتے ہیں۔ (شامی ج: ۲، ص: ۹۰)

موالی بنی ہاشم کے لئے زکوٰۃ: بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کے لئے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے جواز اور عدم جواز کے متعلق دو قول ہیں:

(۱) حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کے لئے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ناجائز اور حرام ہیں شوافع کا صحیح مذہب بھی یہی ہے، اس لئے کہ ”موالی القوم من انفسہم“ کے اصول سے موالی بنی ہاشم بھی انھیں کے حکم میں ہوں گے۔ (عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۵۳۵)

(۲) حضرت امام مالک اور امام شافعی کے، ایک قول کے مطابق بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کے لئے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جائز اور حلال ہے کیونکہ بنو ہاشم کے لئے ان کی شرافت اور بلندی کی وجہ سے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ حرام ہے اور ان کے موالی کو شرافت و بلندی کا وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ (نیل الاوطار ج: ۳، ص: ۱۸۷)

(۵۳۵/۲۰) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إِذَا دَفَعَ الزُّكُوةَ إِلَى رَجُلٍ يَظُنُّهُ فَقِيرًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ هَاشِمِيٌّ أَوْ كَافِرٌ أَوْ دَفَعَ فِي ظُلْمَةٍ إِلَى فَقِيرٍ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

ترجمہ: (۵۳۵/۲۰) اور طرفین نے فرمایا کہ جب دی زکوٰۃ کسی شخص کو فقیر خیال کرتے ہوئے پھر ظاہر ہوئی یہ بات کہ وہ مالدار یا ہاشمی یا کافر ہے یا اندھیرے میں کسی فقیر کو دی پھر ظاہر ہوا کہ وہ اس کا باپ یا بیٹا تھا تو اس پر دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس پر دوبارہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔

تشریح: زکوٰۃ دینے والے نے کسی شخص کو زکوٰۃ کا مصرف سمجھ کر زکوٰۃ دیدی بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، مثلاً وہ مالدار ہے یا ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یا کافر ہے یا زکوٰۃ دینے والے کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے تو ان تمام صورتوں میں طرفین کے نزدیک دوبارہ زکوٰۃ دینا لازم نہ ہوگا بلکہ جو دی تھی وہ کافی ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہ ہوگی بلکہ دوبارہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۶۳)

طرفین کی دلیل: جو بات زکوٰۃ دینے والے کے بس میں تھی یعنی مالک بنانا اسے وہ کر چکا وہ اس کا مکلف نہیں

ہے کہ اند میرے میں یہ پوچھے تو کون ہے، طرفین کا قول ہی مفتی یہ ہے۔

(شامی ج: ۲، ص: ۹۳، بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۶۳ تا ۱۶۴)

(۵۳۶/۲۱) وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ عَبْدَهُ أَوْ مَكَاتِبَهُ لَمْ يَجْزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا

ترجمہ: (۵۳۶/۲۱) اور اگر دی کسی آدمی کو زکوٰۃ پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا غلام یا مکاتب تھا تو جائز نہ ہوگی سب کے قول میں۔

تشریح: اور اگر زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے تو اس کی یہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ غلام کے اندر مالک کرنا نہیں پایا گیا حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا رکن ہی مالک کرنا ہے، اور چونکہ مکاتب کی کمائی میں آقا کا حق ہوتا ہے اس لئے تملیک ناقص پائی گئی لہذا اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

(۵۳۷/۲۲) وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزُّكُوتِ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا مِنْ أَيْ مَالٍ كَانَ (۵۳۸/۲۳) وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقْلًا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا

ترجمہ: (۵۳۷/۲۲) اور جائز نہیں ہے زکوٰۃ دینا اس شخص کو جو نصاب کا مالک ہو خواہ کسی مال سے ہو (۵۳۸/۲۳) اور جائز ہے زکوٰۃ دینا اس کو جو نصاب سے کم کا مالک ہو اگرچہ وہ تندرست کمانے والا ہو۔

تشریح: اگر کوئی شخص نصاب کی مقدار کا مالک ہو خواہ سونے چاندی کا نصاب ہو یا جانوروں کا نصاب ہو یا دوسرے سامان کا نصاب ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

(۲) اگر کوئی شخص صحیح تندرست طاقتور کمانے کے لائق ہو مگر فقیر ہو تو اس کے لئے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ حلال ہے یا نہیں اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) شوافع کے نزدیک ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ حلال اور جائز نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۵۹)
(۲) حنفیہ اور امام مالک کے نزدیک ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جائز ہیں زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے حلال ہونے کے لئے صرف فقیر ہونا شرط ہے خواہ فقیر صحیح تندرست ہو یا معذور و پاچ سب کے لئے درست ہے۔

(طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۵، رقم الحاشیہ ۴)

شوافع کی دلیل: حضور کا فرمان ہے مالدار کے لئے صحیح تندرست قوت والا شخص جو کمانے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۳)

جواب: تندرست آدمی کے لئے افضل و بہتر یہی ہے کہ صدقات واجبہ نہ کھا کر اپنی محنت و کمائی سے کھائے اور معاشرہ میں باوقار زندگی گزارے اور کبھی عدم انضیلت کو شدت کے لئے لائحہ عمل کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ مفت خوری کا عادی نہ ہو جائے اور اپنی کمائی سے کھانیکا عادی بن جائے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۵)

حنفیہ کی دلیل: حضرت زید ابن الحارث صدائی کے حضور سے درخواست کرنے پر آپ نے ان کو صدقہ میں سے دیا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۳۶) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید خود بھی صحیح و تندرست تھے لکن اے پانچ نہیں تھے مگر حضور نے محض فقری کی وجہ سے ان کو صدقہ کا مال دیا ہے۔

(۵۳۹/۲۳) وَيَكْرَهُ نَقْلَ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيهِمْ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ أَنْ يُنْقَلَهَا الْإِنْسَانُ إِلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إِلَى قَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ.

ترجمہ: (۵۳۹/۲۳) اور مکروہ ہے زکوٰۃ لیجانا ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب بلکہ تقسیم کر دی جائے ہر قوم کی زکوٰۃ انہیں میں مگر یہ کہ ضرورت ہو کسی انسان کو زکوٰۃ منتقل کر نیکی اپنے رشتہ داروں یا ایسے لوگوں کی جانب جو اس کے شہر والوں سے زیادہ ضرورت مند ہوں۔

تفسیر: جس شہر اور جس علاقہ سے زکوٰۃ لی جائے اسی شہر اور اسی علاقہ کے فقراء پر خرچ کی جائے کسی دوسرے شہر اور دوسری بہت میں نہ بھیجی جائے، زکوٰۃ کی یہ منتقلی امام شافعی کے نزدیک جائز ہی نہیں مگر یہ کہ اس جگہ میں مستحقین زکوٰۃ موجود نہ ہوں، امام مالک کے نزدیک بھی زکوٰۃ منتقل نہیں کی جائے گی اور اگر منتقل کر دی تو اصح قول کے مطابق ادائیگی درست ہو جائے گی۔

حنفیہ کے نزدیک زکوٰۃ و صدقات کی منتقلی جائز ہے البتہ افضل یہی ہے کہ ایک علاقہ کی زکوٰۃ بلا ضرورت دوسرے علاقہ کی طرف منتقل نہ کی جائے، لیکن اگر دوسرے شہر کے فقراء کی ضرورت شدید ہو یا اس شخص کے اپنے رشتہ دار مثلاً بھائی، بہن، چچی، پھوپھی، خالہ، ماموں وغیرہ مستحق زکوٰۃ ہوں اور یہ کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہوں تو اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج سکتا ہے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے میں دو ثواب ملتے ہیں (۱) ادائے زکوٰۃ کا ثواب (۲) صلہ رحمی کا ثواب۔

(معارف السنن ج: ۵، ص: ۲۵۶، عمدۃ القاری ج: ۶، ص: ۵۵۲)

باب صدقة الفطر

یہ باب صدقۃ الفطر کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دونوں عبادات مالیہ ہیں لیکن صدقۃ الفطر واجب ہے اور زکوٰۃ فرض ہے اس وجہ سے صدقۃ فطر کے احکام کو زکوٰۃ کے احکام سے بعد میں ذکر کیا گیا۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۲۷)

صدقہ: کے معنی عطیہ، لیکن مراد وہ صدقہ ہے جو اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی امید پر دیا جائے۔

فطر: بمعنی نفس کیونکہ یہ صدقہ ہر نفس کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

صدقۃ فطر کی تعریف: اتنا مال دار مسلمان جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی لیکن رہائشی

مکان اور ضروری اسباب و آلات و اوزار کے علاوہ اتنی قیمت کا زائد مال و اسباب ہے، جتنی قیمت پر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ واجب ہوتا ہے، چاہے اس مال پر سال گذر چکا ہو یا نہ گزرا ہو اور تجارت کا مال ہو یا تجارت کا نہ ہو اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔

صدقہ فطر کی مشروعیت: صدقہ فطر کی مشروعیت زکوٰۃ سے پہلے ۲ھ میں عید سے دو دن قبل ہوئی آپ ﷺ نے عید سے دو دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں صدقہ الفطر کی تعلیم فرمائی۔ (اوجز المسالك ج: ۳، ص: ۲۷۶)

(۵۴۰/۱) صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمَقْدَارِ النَّصَابِ فَاصِلًا عَنْ مَسْكِيهِ وَتِيَابِهِ وَأَتَانِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيدِهِ لِلْخِدْمَةِ (۵۴۱/۲) يُخْرِجُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ وَعَبِيدِهِ لِلْخِدْمَةِ (۵۴۲/۳) وَلَا يُؤَدَّى عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَإِنْ كَانُوا لِحَى عِيَالِهِ (۵۴۳/۴) وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مَكَاتِبِهِ (۵۴۴/۵) وَلَا عَنْ مَمَالِيكِهِ لِلتَّجَارَةِ.

ترجمہ: (۵۴۰/۱) صدقہ فطر واجب ہے آزاد مسلمان پر جبکہ وہ مالک ہو مقدار نصاب کا اور یہ نصاب زائد ہو اس کے رہائشی مکان کپڑوں گھریلو سامان، گھوڑے، ہتھیار، اور خدمت گار غلاموں سے۔ (۵۴۱/۲) نکالے فطرہ اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی اولاد اور خدمت گار غلاموں کی طرف سے۔ (۵۴۲/۳) اور نہ ادا کرے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اولاد کی طرف سے اگرچہ وہ اسی کی ذمہ داری میں ہوں۔ (۵۴۳/۴) اور نہ نکالے اپنے مکاتب غلام کی طرف سے۔ (۵۴۴/۵) اور نہ تجارتی غلاموں کی طرف سے۔

تشریح: صدقہ فطر کا حکم۔ اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) اکثر شوافع اکثر ممالک اور حنابلہ کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نزدیک اس کا منکر کا فرض نہیں ہے۔

(۲) حضرات حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر نہ فرض ہے اور نہ ہی سنت ہے بلکہ واجب ہے۔

(عمدة القاری ج: ۶، ص: ۵۷۴، معارف ج: ۵، ص: ۳۰۱)

مسئلہ ۲: صدقہ فطر کے وجوب کے لئے تین شرطیں ہیں: (۱) آزاد ہونا، (۲) مسلمان ہونا، (۳) صاحب

نصاب ہونا، اس تیسری شرط کے متعلق دو مذہب ہیں:

(۱) حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر کے وجوب کے لئے زکوٰۃ کی طرح مالک نصاب ہونا شرط ہے اگرچہ مال نامی ہونا

شرط نہیں ہے، اور نہ ہی سال کا گزرتا شرط ہے، چنانچہ اگر کسی کے پاس مال تجارت یا روپیہ پیسہ یا سونا یا چاندی نہیں ہے

بلکہ صرف غلہ وغیرہ بقدر نصاب یا اس سے زائد عید کے دن موجود ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔

(معارف السنن ج: ۵، ص: ۳۰۱)

(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کے لئے کوئی نصاب شرط نہیں ہے، بلکہ مالدار، فقیر سب پر واجب ہے، صرف یہ ضروری ہے کہ اس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایک دن کے خرچ کے علاوہ اتنا مال ہو کہ اس میں سے صدقۃ فطر اداء کر سکے۔ (معارف السنن ج: ۵، ص: ۳۰۱)

حنفی کی دلیل: قرآن کریم میں صدقۃ الفطر پر زکوٰۃ کا اطلاق کیا گیا ہے ”قد افلح من تزكى“ اکبر مفسرین کے قول کے مطابق ”تزکی“ سے مراد صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے، جب صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ قرار دیا گیا تو اس کا نصاب بھی وہی ہوگا جو زکوٰۃ کا ہے۔ (معارف السنن ج: ۵، ص: ۳۰۲)

علاوہ ازیں اگر ہر اس شخص پر جو ایک دن کی روزی کا مالک ہے صدقۃ فطر واجب کر دیا جائے تو آج وہ صدقۃ فطر کی ادا کرے گا اور کل خود اپنی تنگدستی کی وجہ سے سوال پر مجبور ہوگا جو قلب موضوع ہے۔ (نور الانوار ص: ۵۴/۵۵)

(۳) صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب: وہ ذات جس کا خرچہ وغیرہ آدمی برداشت کرتا ہے اور جس پر اس کو ولایت تامہ حاصل ہو اس کا سب سے پہلا مصداق تو آدمی کی خود اپنی ذات ہے، اور اسی طرح اس میں اس کی نابالغ اولاد بھی داخل ہے، ایسے ہی خدمت گار غلام ان سب کی طرف سے فطرہ واجب ہے، بالغ اولاد اور بیوی اس میں داخل نہیں ان پر آدمی کو ولایت تامہ حاصل نہیں ہوتی۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۹۹)

چنانچہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک اگر نابالغ اولاد مالدار ہوں تو باپ پر واجب ہے کہ ان کے مال میں سے ان کا صدقۃ الفطر ادا کرے اور اگر مالدار نہ ہوں تو پھر باپ وغیرہ جو بھی ان کا ولی ہو ان کی جانب سے وہ اداء کرے۔

(عمدة القاری ج: ۶، ص: ۵۷۶)

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر واجب ہے، جس طرح خرچہ اس پر واجب ہے اور حنفیہ کے نزدیک بیوی کا فطرہ خود اسی پر ہے، جیسا کہ اس کے مال کی زکوٰۃ خود اسی کے مال میں واجب ہے لیکن اگر بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ادا کر دیا جائے تو جائز اور درست ہے۔ (در منہود ج: ۳، ص: ۷۸، بدائع الصنائع ج: ۳، ص: ۳۳)

(۵۴۵/۶) وَالْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا فِطْرَةَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ترجمہ: (۵۴۵/۶) اور جو غلام دو شریکوں کے درمیان مشترک ہو ان میں سے کسی پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔

تشریح: اور اگر ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو بالاتفاق دونوں میں سے کسی پر اس غلام کا صدقۃ الفطر واجب نہ ہوگا کیونکہ دونوں میں سے کسی کو بھی ولایت تامہ نہیں ہے، اور ایسے ہی نفقہ کاملہ بھی نہیں ہے حالانکہ دونوں چیزیں صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحہ پر گذر چکا ہے۔

(۵۴۶/۷) وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ

ترجمہ: (۵۳۶/۷) اور ادا کرے مسلمان فطرہ اپنے کافر غلام کی طرف سے۔

تشریح: مسلمان مالک نصاب اگر کافر غلام کا مالک ہو تو اس پر اس کافر غلام کا صدقۃ الفطر واجب ہوگا کیونکہ مسلمان آقا کو کافر غلام پر ولایت کاملہ بھی حاصل ہے اور اس کا خرچ وغیرہ بھی مکمل برداشت کرتا ہے چنانچہ جب سبب وجوب موجود ہے تو فطرہ بھی ادا کرنا واجب ہوگا۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۹۹)

(۵۳۷/۸) وَالْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ أَوْ شَعِيرٍ (۵۳۸/۹) وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثَلَاثُ رَطْلٍ.

ترجمہ: (۵۳۷/۸) اور فطرہ آدھا صاع ہے گیہوں کا یا ایک صاع ہے کھجور یا کشمش یا جو کا (۵۳۸/۹) اور صاع طرفین کے نزدیک آٹھ رطل کا معتبر ہے عراقی رطل سے اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ پانچ رطل اور تہائی رطل کا معتبر ہے۔

تشریح: کشمش، جو، جوار، وغیرہ سے صدقۃ فطر ادا کیا جائے تو بالاشاق پورا ایک صاع دینا واجب ہے مگر اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر گیہوں سے ادا کیا جائے تو کتنا دینا لازم ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

- (۱) امام مالک، امام احمد و امام شافعی کے نزدیک گندم و گیہوں سے بھی پورا ایک صاع ایک آدمی پر واجب ہے۔
- (۲) امام ابو حنیفہ، صاحبین و جمہور فقہاء کے نزدیک گندم اور گیہوں سے صرف نصف صاع واجب ہے نیز امام ابو حنیفہ کے نزدیک کشمش میں سے بھی نصف صاع کافی ہے۔ (عمدة القاری ج: ۶، ص: ۵۸۱، معارف ج: ۵، ص: ۳۰۵)
- (۱) مذہب کی دلیل: حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کے ان الفاظ سے ہے كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فَيْتَا رَسُولِ اللَّهِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. (ترمذی ج: ۵، ص: ۱۳۵ تا ۱۳۶) یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقۃ فطر گیہوں سے ایک صاع دیا کرتے تھے ان حضرات نے لفظ طعام کو گندم کے معنی پر محمول کیا ہے۔ (معارف ج: ۵، ص: ۳۰۶)

حک: ہمارے نزدیک طعام سے مراد گندم نہیں ہے بلکہ جوار یا باجرہ وغیرہ ہے، گندم پر لفظ طعام کا اطلاق اس وقت شروع ہوا جب سے گندم کا استعمال بڑھا، حضورؐ کے زمانہ میں طعام کا لفظ بول کر جوار یا باجرہ وغیرہ مراد لیا جاتا تھا، تفصیل کے لئے دیکھئے فتح الباری ج: ۳، ص: ۲۹۷، باب الصدقة قبل العيد۔

حنفیہ کی دلیل: حضرت ثعلبہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں ”أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ“ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۵۰) اس روایت سے حنفیہ کا مسلک صاف سمجھ میں آ رہا ہے اس کے بعد امام قدوری فرماتے ہیں کہ صاع کی مقدار میں اختلاف ہے:

طرفین کے نزدیک عراقی آٹھ رطل کا ایک صاع ہوتا ہے اور موجودہ زمانہ کے گراموں کے حساب سے تین کلو ۱۸۳ گرام ۲۷۲ ملی گرام ایک صاع کا وزن ہوتا ہے، لہذا نصف صاع میں ۱/۲ - ۱ کلو ۹۲ گرام ۱۳۶ ملی گرام ہوگا۔

امام ابو یوسف نے مدنی یا حجازی کا اعتبار کیا ہے اور حجازی ۵ رطل اور ثلث رطل کا ایک صاع ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک صاع اور نصف صاع کا وزن وہی ہوگا جو ماقبل میں طرفین کے مذہب کے تحت لکھا گیا ہے لہذا طرفین اور امام ابو یوسف میں حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

(۵۴۹/۱۰) وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ (۵۵۰/۱۱) فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ (۵۵۱/۱۲) أَوْ وَلِدَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ

ترجمہ: (۵۴۹/۱۰) اور فطرہ کا وجوب متعلق ہوتا ہے عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے، (۵۵۰/۱۱) چنانچہ جو شخص اس سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے (۵۵۱/۱۲) اور جو شخص مسلمان ہوا یا پیدا ہوا طلوع فجر کے بعد تو اس کا فطرہ واجب نہیں۔

تشریح: حنفیہ کے نزدیک عید الفطر کی صبح صادق سے صدقہ الفطر کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ جو شخص اس وقت موجود ہوگا اسی پر صدقہ الفطر واجب ہوگا اور جو شخص اس سے قبل مر جائے یا جو بچہ اس وقت کے گزرنے کے بعد پیدا ہوا اس پر صدقہ الفطر نہ ہوگا۔

(۵۵۲/۱۳) وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرَجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى فَإِنْ قَدَّمُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ (۵۵۳/۱۴) وَإِنْ أَخَّرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا.

ترجمہ: (۵۵۲/۱۳) اور مستحب ہے کہ نکال دیں لوگ فطرہ عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے اگر عید کے دن سے پہلے ہی دیدیا تو بھی جائز ہے (۵۵۳/۱۴) اور اگر مؤخر کر دیا اس کو عید کے دن سے تو ساقط نہ ہوگا بلکہ ان پر اس کا نکالنا واجب رہے گا۔

تشریح: افضل اور مستحب یہ ہے کہ صدقہ الفطر عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے ادا کر دیں اگر رمضان سے قبل صدقہ فطر ادا کر دیا تو جائز ہے لیکن خلاف احتیاط ہے اور رمضان میں ادا کرنا جائز اور درست ہے اور اگر عید کا دن گزر گیا اور صدقہ ادا نہ کیا تو اس وقت ادا نہ کرنے سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا بلکہ نکالنا واجب رہے گا خواہ کتنی ہی تاخیر ہو جائے۔

کتاب الصوم

یہ باب روزے کے احکام کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ۳۲ مقامات پر صلوٰۃ کے بعد متصل زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ صلوٰۃ کے بعد زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے اس لئے حضرت مصنفؒ نے بھی کتاب الصلوٰۃ کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو نقل فرمایا ہے، اور چونکہ روزہ خالص عبادت بدنیہ

میں سے ہے اور حج خالص عبادت بدنہ نہیں ہے نیز روزہ ہر سال فرض ہوتا ہے اور حج ہر سال فرض نہیں ہوتا ہے اس لئے روزہ کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے کتاب الحج سے پہلے اور کتاب الزکاة کے بعد کتاب الصوم کو بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ (ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۲۰۲، یعنی ج: ۱، ص: ۱۲۹۵)

صوم کی لغوی تعریف: کسی چیز سے رکنا قول ہو یا فعل۔

اصطلاحی تعریف: طلوع صبح صادق سے غروب شمس تک کے درمیان کھانے، پینے صحبت سے، اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے ارادہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ (ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۲۰۱)

مشروعیت صوم: روزہ کی مشروعیت شعبان ۲ھ میں ہوئی۔ (اوجز المسالک ج: ۳، ص: ۲۷۶)

(۵۵۴/۱) الصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ فَالْوَجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بَعِيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالتَّنْذِرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتَّى أَصْبَحَ أَجْزَأُ أَنْ يَتَّيَّنَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ (۵۵۵/۲) وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يَنْبُتُ فِي الدِّمَةِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالتَّنْذِرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ فَلَا يَجُوزُ صَوْمُهُ إِلَّا بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظَّهَارِ (۵۵۶/۳) وَالنُّفْلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ.

ترجمہ: (۵۵۴/۱) روزہ کی دو قسمیں ہیں واجب اور نفل پھر واجب کی دو قسمیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو خاص زمانہ سے تعلق رکھے جیسے رمضان اور نذر معین کے روزے، چنانچہ جائز ہیں یہ روزے ایسی نیت سے جو رات سے ہوا گر صبح تک نیت نہیں کی تو کافی ہے اس کو نیت کر لینا صبح اور زوال کے درمیان۔ (۵۵۵/۲) اور دوسری قسم وہ ہے جو مذمہ میں ثابت ہو جیسے قضائے رمضان، نذر مطلق اور کفارے کے روزے، چنانچہ یہ روزے جائز نہیں مگر رات ہی میں نیت کرنے سے اور اسی طرح ظہار کے روزے ہیں۔ (۵۵۶/۳) اور تمام نفل روزے زوال سے پہلے نیت کر لینے سے درست ہو جاتے ہیں۔

تفصیل: اس عبارت میں امام قدوری روزوں کی نیت کے وقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ روزوں کے لئے نیت رات میں کرنا ضروری ہے یا رات گزر جانے کے بعد بھی کی جاسکتی ہے اس بارے میں روزوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

قسم اول: صوم اداء رمضان اور نذر معین کی نیت رات میں کرنا لازم ہے یا دن میں کرنا بھی کافی ہو سکتا ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رات میں نیت کرنا شرط ہے، اگر رات میں نیت نہیں کی گئی ہے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا۔

(ترمذی مع حاشیہ العرف الحدی ج: ۱، ص: ۱۵۳، اوجز ج: ۳، ص: ۱۳، عمدۃ القاری ج: ۸، ص: ۷۲)

(۲) حنفیہ کے نزدیک نیت رات ہی میں کرنا لازم نہیں ہے بلکہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے پہلے تک نیت کر لی جائے تو جائز اور درست ہے اس سے روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔

(اوجز المسالك ج: ۳، ص: ۱۳، معارف السنن ج: ۶، ص: ۸۳، عمدة القاری ج: ۸، ص: ۷۲)

قسم دوم: رمضان کے قضاء روزے اور نذر غیر معین کے روزے اور كفارة کے روزے کے صحیح ہونے کے لئے تمام علماء کے نزدیک رات میں نیت کرنا شرط ہے اور ان روزوں کے لئے دن کی نیت معتبر نہیں ہے۔

(الاشباہ ص: ۸۲، عمدة القاری ج: ۸، ص: ۷۲)

قسم سوم: نفل روزوں کے بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام مالک کے نزدیک نفل روزہ کی نیت بھی رات میں کرنا ضروری ہے اگر رات میں نیت نہ کی تو روزہ صحیح نہ ہوگا۔ (اوجز المسالك ج: ۳، ص: ۱۳، معارف ج: ۶، ص: ۸۳، عمدة القاری ج: ۸، ص: ۷۲)

(۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نفل روزوں کی نیت رات میں کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ زوال سے پہلے پہلے تک نیت کر لی جائے تو درست ہے۔

(ترمذی مع حاشیة العرف الشذی ج: ۱، ص: ۱۵۳، معارف السنن ج: ۶، ص: ۸۳، نیل الاوطار ج: ۴، ص: ۲۱۰)

تنبیہ: امام قدوری نے روزہ کی تقسیم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) واجب (۲) نفل، متن میں لفظ واجب، فرض اور واجب دونوں کو شامل ہے، کیونکہ واجب کے معنی ثابت کے ہیں اسلئے کوئی اشکال نہیں ہے

(۵۵۷/۳) وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهَلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعَشْرَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا.

ترجمہ: (۵۵۷/۳) اور مناسب ہے لوگوں کے لئے کہ تلاش کریں چاند کو شعبان کی انیسویں تاریخ میں پھر اگر لوگوں نے چاند دیکھ لیا تو روزہ رکھیں اور اگر چاند ان پر مشتبہ ہو گیا تو پورے کر لیں شعبان کے تیس دن پھر روزہ رکھیں۔

تشریح: مہینہ کبھی ۲۹ کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ کا ہوتا ہے اس لئے انیس شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے اگر نظر آجائے تو روزہ رکھ لیا جائے اور اگر دکھائی نہ دے تو اگلے روز کا روزہ نہ رکھیں۔

(۵۵۸/۵) وَمَنْ رَأَى هَلَالَ رَمَضَانَ وَحَدَّهَ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ

ترجمہ: (۵۵۸/۵) اور جس شخص نے دیکھا رمضان کا چاند تبہا تو وہ روزہ رکھے اگرچہ قبول نہ کی ہو امام نے اس کی گواہی۔

تشریح: اگر کسی نے چاند دیکھا حالانکہ مطلع صاف تھا تو یہ شخص خود روزہ رکھے اگرچہ امام نے اس کی گواہی کسی وجہ سے قبول نہ کی ہو۔

(۵۵۹/۶) وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عَلَّةٌ قَبْلَ الْإِمَامِ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي رُؤْيَةِ الْهَلَالِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا (۵۶۰/۷) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عَلَّةٌ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ

يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَيْرِهِمْ.

ترجمہ: (۵۵۹/۶) اور جب ہو آسمان میں کوئی علت تو قبول کرے امام ابک، عادل آدمی کی گواہی چاند دیکھنے کے بارے میں مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام (۵۶۰/۷) اور اگر نہ ہو آسمان میں کوئی علت تو نہ قبول کی جائے گواہی یہاں تک کہ، یکے اس کو ایک ایسی جماعت کثیرہ جن کی خبر سے یقین حاصل ہو جائے۔

تشریح: اگر مطلع صاف نہ ہو یعنی کوئی بادل یا غبار یا دھواں وغیرہ ایسا چھایا ہوا ہو جو چاند کو چھپا دے تو صرف رمضان کے چاند کے لئے ایک ثقہ مسلمان مرد یا عورت کی گواہی کافی ہے آزاد ہو یا غلام اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے لئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت کافی ہے، بشرطیکہ گواہ کے اوصاف ان میں موجود ہوں اور خود چاند دیکھنے کی گواہی دیں یا اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی کے سامنے گواہ پیش ہوئے قاضی نے گواہی کو قبول کر کے اعلان عام کر دیا اور اگر مطلع صاف ہو یعنی گرد و غبار دھواں یا بادل چھایا ہوا نہیں ہے اس کے باوجود بستی یا شہر کے عام لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں رمضان و عیدین کے چاند کے لئے صرف دو چار گواہوں کے اس بیان کا اعتبار نہ ہوگا کہ ہم نے اس بستی یا شہر میں چاند دیکھا ہے بلکہ اس صورت میں ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہوگی جو مختلف اطراف سے آئے ہوں اور اپنی اپنی جگہ چاند دیکھنا بیان کریں کسی سازش کا احتمال نہ ہو اور جماعت کی کثرت کی وجہ سے عقلاً یہ یقین نہ کیا جاسکے کہ اتنی بڑی جماعت جھوٹ بول سکتی ہے، اس جماعت کی تعداد کے متعلق فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے پچاس کا عدد بیان کیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ کوئی خاص تعداد شرعاً متعین نہیں جتنی تعداد سے یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب ملکر جھوٹ نہیں بول سکتے وہی تعداد کافی ہے خواہ پچاس ہو یا کم و بیش۔ (شامی ج: ۲، ص: ۱۲۶)

(۵۶۱/۸) وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِينَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

ترجمہ: (۵۶۱/۸) اور روزہ کا وقت صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہے۔
تشریح: اس عبارت میں روزہ کا اول وقت اور آخر وقت بیان کر رہے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ روزے کا وقت صبح صادق سے آفتاب کے غروب ہونے تک ہے۔

(۵۶۲/۹) وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجَمَاعَ نَهَارًا مَعَ النَّيَةِ

ترجمہ: (۵۶۲/۹) اور روزہ نام ہے کھانے، پینے، اور صحبت کرنے سے رکے رہنے کا دن بھر نیت کے ساتھ۔
تشریح: اس کی تشریح باب کے شروع میں اصطلاحی تعریف کے تحت گزر چکی ہے۔

(۵۶۳/۱۰) فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطَرْ

ترجمہ: (۵۶۳/۱۰) پھر اگر روزہ دار کھالے یا پی لے یا صحبت کر لے بھول کر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

تشریح: اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھالے یا پی لے یا بیوی سے صحبت کر لے اور بعد میں یاد آجائے تو روزہ پر کوئی اثر نہ پڑے گا بلکہ روزہ بدستور باقی رہے گا ائمہ ثلاثہ کا اس پر اتفاق ہے البتہ امام الک کے نزدیک اس کے ذمہ قضاء واجب ہے اگرچہ نفل روزہ میں وہ بھی عدم فساد کے قائل ہیں۔ (معارف، ج: ۲، ص: ۶۷)

(۵۶۳/۱۱) فَإِنْ نَامَ فَاخْتَلَمَ أَوْ نَظَرَ إِلَىٰ إِمْرَأَتِهِ فَانْزَلَ أَوْ ادَّهَنَ أَوْ اخْتَجَمَ أَوْ امْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يَفْطُرْ (۵۶۵/۱۲) فَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (۵۶۶/۱۳) وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا آمَنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَيَكْرَهُ أَنْ لَمْ يَأْمَنَ.

ترجمہ: (۵۶۳/۱۱) پھر اگر سو جائے اور احتلام ہو جائے یا دیکھے اپنی بیوی کی طرف پھر انزال ہو جائے یا تیل لگائے یا فصد لگوائے (رگ سے خون نکلوانا) یا سرمہ لگائے یا بوسہ لیوے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (۵۶۵/۱۲) پھر اگر انزال ہو جائے بوسہ لینے یا چھونے سے تو اس پر قضا ہے کفارہ نہیں ہے (۵۶۶/۱۳) اور کوئی حرج نہیں ہے بوسہ لینے میں جب اطمینان ہوا اپنے اوپر اور مکروہ ہے اگر اطمینان نہ ہو۔

تشریح: اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا:

(۱) روزہ کی حالت میں سوتے ہوئے خواب میں احتلام ہو جائے تو روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔

(۲) اگر اتفاق سے روزہ کی حالت میں کسی حسین عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر غور و فکر کیجے بے انزال ہو جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اگرچہ نظر کی گئی عورت کا خیال جمالینا جائز نہیں ہے یا اپنی بیوی کی طرف دیکھا پھر انزال ہو گیا تو بھی روزہ فاسد نہ ہوگا۔

(۳) روزہ کی حالت میں سر میں تیل لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔

(۴) روزہ کی حالت میں خون نکلوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا البتہ اگر ایسی کمزوری کا خطرہ ہو کہ روزہ کی طاقت باقی نہ رہے تو مکروہ ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج: ۳، ص: ۴۳۵)

(۵) آنکھ میں دو اڈالنے اور سرمہ لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی روزہ بدستور باقی رہتا ہے اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہونے لگے۔ (درمختار مع الشامی ج: ۲، ص: ۱۳۴، الباب ج: ۱، ص: ۱۵۷)

(۶) اگر بیوی سے بوسہ دکنار ہونے میں صرف مذی اور رطوبت نکلے تو اس سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔

(احسن الفتاویٰ ج: ۲، ص: ۴۵۱)

(۷) اگر روزہ میں بیوی سے باقاعدہ ہم بستری نہیں کی ہے بلکہ بوسہ دکنار ہونے یا ساتھ میں لیٹنے کی وجہ سے

انزال ہو جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا بعد میں ایک روزہ کی قضا کرنا واجب ہوگا کفارہ لازم نہ ہوگا۔

(احسن الفتاویٰ ج: ۳، ص: ۳۵۱)

(۸) روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار ہونا اور ساتھ لیٹنا ایسے آدمی کے لئے بلا کراہت جائز ہے جس کو انزال یا ہبستری کا خطرہ نہ ہو لہذا بوڑھے آدمی کے لئے بلا کراہت جائز ہے اور جوان کے لئے مکروہ تحریمی ہے جو اپنے نفس پر قادر نہیں ہے۔

(۵۶۷/۱۳) وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلًّا فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

ترجمہ: (۵۶۷/۱۳) اور اگر کسی کو الٹی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر الٹی کرے جان بوجھ کر منہ بھر کے تو اس پر قضاء لازم ہے۔

تشریح: اس عبارت میں امام قدوریؒ حالت صوم میں قے کا حکم بیان فرماتے ہیں ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر خود بخود قے آئے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا اور اگر جان بوجھ کر قے کی جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، البتہ حنفیہ کے یہاں اس بارے میں تفصیل ہے علامہ ابن نجیم نے البحر الرائق میں ج: ۲، ص: ۲۹۵ پر قے کی بارہ صورتیں لکھی ہیں، پھر آگے صاحب بحر فرماتے ہیں کہ ان میں سے صرف دو صورتیں روزہ کو توڑنے والی ہیں: (۱) جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کی ہو، (۲) جان بوجھ کر قے نہ کی ہو مگر بلا اختیار منہ بھر کر قے ہو جائے اور پھر اس کو حلق میں لوٹا لیا جائے ان صورتوں میں سب کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اگر جان بوجھ کر قے کی ہے مگر منہ بھر کر نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک روزہ فاسد نہ ہوگا اور امام محمد کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا۔ (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۲۳۲) مذکورہ تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔

(۵۶۸/۱۵) وَمَنْ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوْ الْحَبْدِيدَ أَوْ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَقَضَىٰ

ترجمہ: (۵۶۸/۱۵) اور جو شخص ٹکڑا کھائے یا لوہا یا گھٹلی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ قضاء کرے۔

تشریح: اگر کوئی شخص ٹکڑا یا لوہے کے ٹکڑے کو کھا گیا تو اس پر قضاء واجب ہوگی لیکن کفارہ واجب نہ ہوگا۔

(۵۶۹/۱۶) وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مَا يُغْفَذِي بِهِ أَوْ يُتَدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ.

ترجمہ: (۵۶۹/۱۶) اور جس شخص نے صحبت کی جان بوجھ کر دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں یا کھالی یا پی لی ایسی چیز جس سے غذا حاصل کی جاتی ہو یا دوا کی جاتی ہو تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔

تشریح: اگر کوئی شخص جماع کے ذریعہ فرض روزہ کو فاسد کر دے تو اس پر ائمہ اربعہ کے نزدیک کفارہ اور قضاء

دونوں واجب ہیں، لیکن اگر ایسی چیز کھائی یا پی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا اب اس پر کفارہ لازم ہے یا صرف قضاء کافی ہے اس بارے میں دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں:

(۱) امام شافعی و امام احمد کے نزدیک صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

(۲) حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک جس طرح جماع کیوجہ سے قضاء و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں اسی طرح کھانے و پینے کیوجہ سے قضاء و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ (اوجز المسالك ج: ۳، ص: ۳۵) دیکھئے کوکب، ج: ۱، ص: ۲۵۳، حاشیہ: ۳)

مذہب اول کی دلیل: کفارہ کا ذکر حدیث میں صرف جماع کے ساتھ وارد ہوا ہے کھانے، پینے میں کفارہ کا وجوب کسی حدیث سے ثابت نہیں اور قیاس سے اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۱۵۳)

مذہب ثانی کی دلیل: کفارہ کے وجوب کی علت روزہ کا توڑنا ہے اور یہ علت کھانے پینے میں بھی پائی جاتی ہے ہمارے مذہب کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے۔ إِنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُكْفَرُ (موطاء امام محمد ج: ۱، ص: ۱۷۷)

لفظ افطر اپنے عموم کیوجہ سے جماع وغیر جماع سب کو شامل ہے لہذا ہمارے اوپر قیاس کا الزام درست نہیں ہے۔

(۵۷۰/۱۷) وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظَّهَارِ

ترجمہ: (۵۷۰/۱۷) اور روزہ کا کفارہ ظہار کے کفارہ کی طرح ہے۔

تشریح: جان بوجھ کر روزہ افطار کرنے پر جو کفارہ لازم ہوتا ہے اس میں ترتیب یہ ہے اور یہ ترتیب واجب ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے تو دوسری شکلیں اختیار کرنا جائز نہ ہوگا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دو ماہ مسلسل روزے رکھنا لازم ہوگا اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آخری درجہ میں ۶۰ محتاجوں کو کھانا کھانے کی اجازت ہے یہی ترتیب کفارہ ظہار میں مذکور ہے۔

(۵۷۱/۱۸) وَمَنْ جَامَعَ فِي مَا دُونَ الْفَرَجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

ترجمہ: (۵۷۱/۱۸) اور جس نے صحبت کی شرمگاہ کے علاوہ میں اور انزال ہو گیا تو اس پر قضاء ہے کفارہ نہیں ہے۔

تشریح: اس کی تشریح صفحہ ۷۷۷ کے تحت ملاحظہ فرمائی جائے۔

(۵۷۲/۱۹) وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ

ترجمہ: (۵۷۲/۱۹) اور نہیں ہے رمضان کے علاوہ روزہ کے فاسد کرنے میں کفارہ۔

تشریح: اگر غیر رمضان میں روزہ رکھ کر اس کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ رمضان کے اندر روزہ توڑنا بڑا جرم ہے بہ نسبت غیر رمضان میں توڑنے کے۔

(۵۷۳/۲۰) وَمَنْ احْتَقَنَ اَوْ امْتَعَطَ اَوْ افْطَرَ فِي اَذْنِهِ اَوْ دَاوَى جَائِفَةً اَوْ اَمَةً بِدَوَاءٍ رَطْبٍ فَوَصَلَ اِلَى جَوْفِهِ اَوْ دِمَاعِهِ افْطَرَ.

ترجمہ: (۵۷۳/۲۰) اور جس نے ہتھ کر ایایا تاک میں یا کان میں دوا ڈالی یا تر دوا لگائی پیٹ یا سر کے زخم میں جو پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

تشریح: اگر روزہ دار نے پانچاں کے راستہ سے دوا اندر پہنچائی (جس کو انیمہ کہتے ہیں) تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔

(۲) تاک میں دوا ڈالنے اور پانی پہنچانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۳) روزہ کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن پانی چھینٹنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔

(۴) پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوا لگائی اور وہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔

(۵۷۴/۲۱) وَإِنْ افْطَرَ فِي اِحْلِيلِهِ لَمْ يَفْطُرْ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ وَمَحْمَدٍ وَقَالَ أَبُو يُسُفَ يَفْطُرُ.

ترجمہ: (۵۷۴/۲۱) اور اگر دوا انکالے اپنے ذکر کے سوراخ میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نے فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔

تشریح: اگر روزہ دار نے اپنے پیشاب گاہ کے سوراخ میں دوا انکائی تو طرفین کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا۔

(۵۷۵/۲۲) وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْطُرْ وَيَكْرَهُ لَهُ ذَالِكَ

ترجمہ: (۵۷۵/۲۲) اور جس نے کچھ کوئی چیز اپنے منہ سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے یہ مکروہ ہے۔

تشریح: اگر کسی نے اپنے منہ سے کچھ چکھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ عمل مکروہ ضرور ہے کیونکہ روزہ کو فساد پر پیش کرنا ہوا خواہ روزہ فرض ہو یا نفل البتہ اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو جائز ہے مثلاً کسی عورت کا خاوند بد مزاج ہو تو کھانے کا نمک چکھ لیا کرے اور یہی حکم باورچی نان بائی کا بھی ہے۔

(۵۷۶/۲۳) وَيَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمَضَّغَ لِبَيْتِهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدَّةٌ (۵۷۷/۲۴) وَمَضَّغَ الْمَلِكُ لَا يَفْطِرُ الصَّائِمَ وَيَكْرَهُ.

ترجمہ: (۵۷۶/۲۳) اور مکروہ ہے عورت کے لئے اپنے بچے کے لئے کھانا چبانا جبکہ: اس کے لئے اس سے کوئی چارہ۔ (۵۷۷/۲۴) اور گوند چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ مکروہ ہے۔

تشریح: روزہ کی حالت میں عورت کے لئے اپنے بچے کو کھانا چبا کر کھلانا مکروہ ہے، جبکہ وہاں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے جس پر روزہ فرض نہ ہو اور وہ اس بچہ کو چبا کر کھلا سکتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کا چبانا مکروہ ہے اور معذوری ہو جیسے کوئی عورت اپنے بچے کو چبا کر کھلانا چاہے اور کوئی بغیر روزہ دار نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بچہ کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار گوند چبالے تو اس کا روزہ فاسد تو نہ ہوگا البتہ روزے دار کے لئے گوند چبانا مکروہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اجزاء حلق سے نیچے اتر جائیں اور اگر زبان سے لفافہ کا گوند چاٹ کر تھوک دیتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوک نکل جاتا ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر بغیر تھوک کے نگلتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

(۵۷۸/۲۵) وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ إِذَا دَا مَرَضُهُ أَفْطَرَ وَقَصْنَى

ترجمہ: (۵۷۸/۲۵) اور جو شخص بیمار ہو رمضان میں اور ڈر ہو کہ اگر روزہ رکھتا تو بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ نہ رکھے اور قضاء کرے۔

تشریح: اب تک روزہ کے مسائل کا ذکر تھا اب ان اعذار کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے چنانچہ فرمایا کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا بیماری بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے رمضان کے بعد اس کی قضا لازم ہے۔

(۵۷۹/۲۶) وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ قَصْوْمُهُ أَفْضَلُ وَإِنْ أَفْطَرَ وَهِيَ حَائِضٌ جَازٌ

ترجمہ: (۵۷۹/۲۶) اور اگر کوئی مسافر ہے جس کو روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر افطار کرے اور قضاء کرے تو بھی جائز ہے۔

تشریح: مسافر شرعی کے لئے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے پھر اگر کچھ تکلیف اور دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھ لے۔

اختلاف الائمہ

اس پر اتفاق ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے چنانچہ اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام احمد کے نزدیک مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنا زیادہ افضل اور اولیٰ ہے۔ (عمدة القاری ج: ۸، ص: ۱۳۲)
 (۲) ائمہ ثلاثہ کے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے لیکن اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔
 (عمدة القاری ج: ۸، ص: ۱۳۲، معارف السنن ج: ۶، ص: ۲۸)
 امام احمد کا استدلال: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ. (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۳۲۷) یعنی سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے۔

ہدایہ یہ روایت ایسے شخص کے بارے میں ہے جو سفر میں روزہ رکھ کر لب دم آ گیا تھا جیسا کہ روایت کے شروع کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ (ابوداؤد ج: ۱، ص: ۳۲۷) اور ناقابل برداشت مشقت کی صورت میں سفر میں افطار کی فضیلت کے ہم بھی قائل ہیں۔
 ائمہ ثلاثہ کی دلیل: ان تمام احادیث سے استدلال ہے جن میں حضور اور صحابہ کرام سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ جیسا کہ ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے، ترمذی ج: ۱، ص: ۱۵۲۔

(۵۸۰/۲۷) وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمَهُمَا الْقَضَاءُ (۵۸۱/۲۸) وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ لَمْ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصَّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ.

ترجمہ: (۵۸۰/۲۷) اور اگر مریض یا مسافر حالانکہ وہ دونوں اپنی اسی حالت پر ہیں تو ان کے ذمہ قضاء لازم نہیں ہے، (۵۸۱/۲۸) اور اگر تندرست ہو جائے، بیمار یا مقیم ہو جائے، مسافر پھر مر گئے تو لازم ہوگی ان کو قضاء صحت اور اقامت کے بقدر۔

تشریح: اگر بیمار بیماری کے حالت میں مر گیا اور مسافر بحالت سفر مر گیا تو ان کے ذمہ قضاء لازم نہ ہوگی کیونکہ ان پر قضاء کا وجوب اس وقت ہے جبکہ مرض اور سفر کے ختم ہونے کے بعد اتنا زمانہ پالیں جس میں روزے رکھے جائیں اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ ان کو قضاء کا وقت بالکل نہیں مل سکا اس لئے ان پر قضاء لازم نہ ہوگی، لیکن اگر بیمار تندرست ہو گیا اور مسافر مقیم ہو گیا پھر وہ مر گئے تو ان پر قضاء کرنا لازم ہوگا، چنانچہ اگر تندرست ہونے کے بعد اور مقیم ہونے کے بعد اتنے دن زندہ رہا جتنے دن کے روزے فوت ہوئے تھے تو فوت شدہ تمام روزوں کی قضاء لازم ہے اور اگر چند دن زندہ رہا تو بقدر صحت اور بقدر اقامت روزوں کی قضاء لازم ہوگی۔

(۵۸۲/۲۹) وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ (۵۸۳/۳۰) وَإِنْ أَخْرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخِرَ صَامٍ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وَلَا فِزْيَةَ عَلَيْهِ.

ترجمہ: (۵۸۲/۲۹) اور رمضان کے قضاء روزے اگر چاہے متفرق طریقے سے رکھے اور اگر چاہے مسلسل رکھے۔ (۵۸۳/۳۰) اور اگر اتنی تاخیر کر دی کہ دوسرا رمضان آ گیا تو دوسرے رمضان کے روزے رکھے اور قضاء کرے۔

پہلے کی اس کے بعد اور اس پر فدیہ نہیں ہے۔

تشریح: جتنے روزے قضاء ہو گئے ہوں ان سب کو چاہے ایک دم رکھے یا تھوڑے تھوڑے کر کے رکھے دونوں طرح درست ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ذمہ رمضان کے روزوں کی قضاء ہو اور اس نے بلا عذر اتنی تاخیر کی کہ دوسرا رمضان آپہنچا تو پھر اس پر جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قضاء کیساتھ فدیہ بھی واجب ہے اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں صرف قضاء ہے فدیہ نہیں۔ (معارف السنن ج: ۶، ص: ۹۴)

(۵۸۳/۳۱) وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَصَتَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا

ترجمہ: (۵۸۳/۳۱) اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنے بچوں کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھیں دونوں قضاء کر لیں اور ان پر فدیہ نہیں ہے۔

تشریح: حاملہ اور مرضعہ عورت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر ان کو اپنے نفس پر کسی قسم کا خطرہ ہو تو ان کے لئے افطار کرنا جائز ہے، اس صورت میں وہ دونوں بعد میں روزوں کی قضاء کریں گی اور ان پر فدیہ نہ ہوگا، پھر اگر روزہ رکھنے سے حاملہ کو اپنے پیٹ کے بچہ کے اور دودھ پلانے والی کو اپنے دودھ پیتے بچے کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اس صورت میں ان دونوں کے لئے افطار کرنا بالاتفاق جائز ہے، افطار کے بعد ان دونوں پر کیا واجب ہے، حنفیہ کے یہاں تو روزہ کی صرف قضاء ہے بعد میں فدیہ نہیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ دونوں قضاء بھی کریں گی اور فدیہ بھی دیں گی۔ (معارف ج: ۶، ص: ۶۰، نیل الاوطار ج: ۴، ص: ۲۳۶)

(۵۸۵/۳۲) وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَمَا يُطْعَمُ فِي الْكُفَّارَاتِ

ترجمہ: (۵۸۵/۳۲) اور بہت بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ افطار کرے اور کھانا کھلائے روزانہ صرف ایک مسکین کو جیسے کفارات میں کھلایا جاتا ہے۔

تشریح: شیخ فانی یعنی اگر کوئی شخص بالکل بوڑھا اور ضعیف ہو جائے اور روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو تو ایسے ضعیف کے لئے روزوں کا فدیہ ادا کرنا جائز ہے، فدیہ کی مقدار یہ ہے کہ ہر ایک روزہ کے عوض میں ایک صدقہ فطریہ اس کی قیمت فقراء کو دیدی جائے اور ایک صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع گیہوں ہے جو موجودہ اوزان کے حساب سے ڈیڑھ کلو ۷۷۰ گرام ۶۴۰ ملی گرام ہے۔

(۵۸۶/۳۳) وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَا وَصِيَّ بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيرٍ

ترجمہ: (۵۸۶/۳۳) اور جو شخص مر گیا اور اس کے ذمہ رمضان کی قضاء تھی پھر وصیت کی فدیہ کی تو کھلائے

اس کی طرف سے اسکا ولی ہر دن ایک مسکین کو نصف صاع گیہوں سے یا ایک صاع کھجور یا جو سے۔
تشریح: حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ولی پر فدیہ کے وجوب کے لئے میت کا وصیت کرنا شرط ہے اگر وصیت نہیں کی تب واجب نہیں اگر تبرعاً فدیہ دیا تو کافی ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ نیز وصیت کا نفاذ بھی ثلث مال کے اندر ہے اس سے زائد میں واجب نہیں، فدیہ کی مقدار وہی ہے جو اس سے پہلے مسئلہ میں گذر چکی ہے۔

(۵۸۷/۳۴) وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ .

ترجمہ: (۵۸۷/۳۴) اور جس نے نفل روزہ شروع کر دیا پھر اس کو فاسد کر دیا تو اس کی قضاء کرے۔
تشریح: نفل روزہ شروع کرنے کے بعد لازم ہوتا ہے یا شروع کرنے کے بعد تکمیل کرنے اور توڑنے میں اختیار ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک نفل روزہ کو شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا لازم نہیں بلکہ توڑ دینے اور مکمل کرنے میں اختیار ہے لہذا عذر یا بلا عذر توڑ دینے سے قضاء لازم نہ ہوگی اسی طرح نماز نفل کا بھی حکم ہے۔ (اد جز ج: ۳، ص: ۷۲)
 (۲) حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک نفل روزہ شروع کرنے کے بعد لازم اور واجب ہو جاتا ہے اگر مکمل کرنے سے پہلے توڑ دے گا تو قضاء واجب ہو جاتی ہے اور یہی حکم نفل نماز سے متعلق بھی ہے، حافظ نے فتح الباری میں نقل فرمایا ہے کہ امام مالک سے منقول ہے اگر بلا عذر نفل روزہ توڑ دیا تو قضاء لازم ہوتی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا جائے تو قضاء لازم نہیں ہوتی اور حنفیہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں قضاء لازم ہوتی ہے۔ (اد جز المساک ج: ۳، ص: ۷۲)

مذہب اول کی دلیل: حضرت ام ہانی کی روایت کے یہ الفاظ ہیں ”وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتَ فَأَقِصْهِ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْصِصْهِ“ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۸۱) اور اگر نفل روزہ ہے تو تم کو اختیار ہے کہ دل چاہے قضاء کر لو دل نہ چاہے تو قضاء کی ضرورت نہیں ہے، اس روایت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نفل روزہ رکھ لینے کے بعد مکمل کرنے سے پہلے توڑ دینا جائز ہے اور قضاء کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔

جواب: ام ہانی کے روایت میں سند اور متن کے اعتبار سے اضطراب واقع ہے اس سے استدلال درست نہ ہوگا۔

(عمدة القاری ج: ۸، ص: ۱۸۱)

مذہب ثانی کی دلیل: حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ میں اور حضرت حفصہؓ نے نفل روزہ رکھ لیا تھا اتفاق سے ہدیہ میں کھانے کی چیز آگئی ہم دونوں نے روزہ توڑ کر اس میں سے کھا لیا، حضورؐ کو جب معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ دوسرا روزہ قضاء کر لینا۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۳۸۲) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزہ توڑ دینے سے قضا واجب ہو جاتی ہے۔

(۵۸۸/۳۵) وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِيَا

مَا مَضَى .

ترجمہ: (۵۸۸/۳۵) اور جب بالغ ہو گیا بچہ یا مسلمان ہو گیا کافر رمضان میں تو وہ رکے رہیں دن کے باقی حصہ میں اور روزہ رکھیں اس دن کے بعد سے اور قضاء نہ کریں گزرے ہوئے دنوں کی۔

تشریح: رمضان کے دن میں ایک نابالغ بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا تو یہ دونوں بقیہ دن میں کھانے، پینے اور صحبت وغیرہ سے پرہیز کریں تاکہ روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے رمضان کے مقدس وقت کا حق پورا ہو جائے لیکن اس کے باوجود اگر کچھ کھاپی لیا تو ان پر اس دن کی قضاء واجب نہ ہوگی ہاں اس دن کے بعد جو رمضان کے ایام ہیں ان کا روزہ ان پر فرض ہوگا کیونکہ اب ان کے اندر روزہ کی اہلیت موجود ہے کہ عاقل بالغ مسلمان ہیں اور شرعی اعذار سے پاک ہیں۔

(۵۸۹/۳۶) وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي حَدَّثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ وَقَضَى مَا بَعْدَهُ

ترجمہ: (۵۸۹/۳۶) اور جس شخص پر بے ہوشی طاری ہوگئی رمضان میں تو نہ قضاء کرے اس دن کے روزے کی جس میں بے ہوشی طاری ہوئی ہے اور قضاء کرے اس دن کے بعد کے دنوں کے روزہ کی۔

تشریح: اگر رمضان کے مہینہ میں طلوع فجر کے بعد کسی پر بے ہوشی طاری ہوگئی اور کئی دن تک بے ہوش رہا تو جس دن بیہوشی شروع ہوئی ہے اس دن کی قضاء تو نہ کرے، لیکن اس کے بعد کے دنوں کی قضاء کرنا واجب ہوگا، چونکہ جس دن بیہوش رہا اس دن روزے کی نیت کے ساتھ روزہ کو توڑنیوالی چیزوں سے باز رہا اس لئے اس دن کی قضاء واجب نہ ہوگی اور اس سے بعد کے دنوں میں نیت نہیں پائی گئی اس لئے ان دنوں میں روزہ کو توڑنیوالی چیزوں سے رکنا روزہ شمار نہ ہوگا اور نیت اس لئے نہیں پائی گئی کہ بیہوشی طاری ہونا مانع نیت ہے۔

(۵۹۰/۳۷) وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى مِنْهُ وَصَامَ مَا بَقِيَ .

ترجمہ: (۵۹۰/۳۷) اور جب افاقہ ہو جائے دیوانہ کو رمضان کے کسی حصہ میں تو گزرے ہوئے دنوں کی قضاء کرے اور باقی ایام کے روزے رکھے۔

تشریح: اگر مجنون کو رمضان کے کسی حصہ میں افاقہ ہو گیا تو گزرے ہوئے دنوں کی قضاء کرے اور آئندہ روزے رکھے کیونکہ جو شخص رمضان کے بعض ایام میں مجنون رہا اور پھر افاقہ ہو گیا تو اس کے حق میں روزہ واجب ہونے کا سبب (ماہ رمضان کا آنا) پایا گیا لہذا اس کو پورے ماہ کے روزے رکھنے چاہئیں مگر چونکہ جنون کی وجہ سے بعض دنوں کے روزے نہیں رکھ سکا اس لئے ان کی قضاء کرے اور باقی کو ادا کرے۔

(۵۹۱/۳۸) وَإِذَا حَاصَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفْسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ إِذَا طَهَّرَتْ

ترجمہ: (۵۹۱/۳۸) اور جب عورت کو حیض آجائے یا وہ نفاس والی ہو جائے تو افطار کرے اور قضاء کرے جب پاک ہو جائے۔

تشریح: رمضان کے مہینہ میں اگر کسی عورت کو حیض کا خون آنے لگا یا بچہ کی پیدائش ہوگئی تو اس کا حکم یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ نہ رکھے اور ان روزوں کی رمضان بعد قضاء کرے۔

(۵۹۲/۳۹) وَإِذَا قَدِمَ الْمَسَافِرُ أَوْ طَهَرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمَيْهِمَا .

ترجمہ: (۵۹۲/۳۹) اور جب واپس آجائے مسافر یا پاک ہو جائے حائضہ دن کے بعض حصہ میں تو رکے رہیں کھانے اور پینے سے بقیہ دن۔

تشریح: اگر کوئی مسافر رمضان کے دن میں اپنے وطن واپس آیا یا حائضہ عورت پاک ہوگئی تو حنفیہ کے نزدیک ان دونوں پر دن کے باقی حصہ میں روزہ کو توڑنیوالی چیزوں سے رکنا واجب ہے۔

(۵۹۳/۴۰) وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ أَوْ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ .

ترجمہ: (۵۹۳/۴۰) اور جس شخص نے سحری کھائی حال یہ ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ فجر طلوع نہیں ہوئی یا روزہ افطار کیا یہ خیال کرے کہ سورج غروب ہو گیا پھر معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی یا یہ کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اس دن کی قضاء کرے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔

تشریح: اگر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر سحری کھالی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی تو روزہ نہیں ہوا قضاء رکھے اور کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پئے نہیں اور روزہ داروں کی طرح رہے اور اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا اس کی قضاء کرے کفارہ واجب نہیں اور جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں۔

(۵۹۴/۴۱) وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحَدَّهُ لَمْ يُفْطِرْ

ترجمہ: (۵۹۴/۴۱) اور جس نے دیکھا عید کا چاند تنہا وہ افطار نہ کرے۔

تشریح: اگر کسی نے عید کا چاند تنہا دیکھا اس لئے اس کی گواہی کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا تو اس دیکھنے والے آدمی کو عید کرنا درست نہیں ہے صبح کو روزہ رکھے اور اپنے چاند دیکھنے کا اعتبار نہ کرے اور روزہ نہ توڑے۔

(۵۹۵/۴۲) وَإِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ فِي هِلَالِ الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ

وَأَمْرَاتَيْنِ (۵۹۶/۴۳) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عَلَةً لَمْ يَقْبَلِ إِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَيْرِهِمْ.

ترجمہ: (۵۹۵/۴۲) اور جب آسمان میں کوئی علت ہو تو نہ قبول کرے حاکم عید کے چاند میں مگر دوسروں کی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی۔ (۵۹۶/۴۳) اور اگر نہ ہو آسمان میں کوئی علت تو نہیں قبول کی جائے گی مگر ایک جماعت کی گواہی جن کی خبر پر یقین آجائے۔

تشریح: اس مسئلہ کی مکمل وضاحت صفحہ ۹۸ واذا كان في السماء علة الخ کی تشریح کے تحت دیکھی جاسکتی

ہے۔

باب الاعتكاف

یہ باب اعتکاف کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: مصنفؒ نے کتاب الصوم کی تکمیل کے لئے اخیر میں اعتکاف کا باب قائم کیا اس لئے کہ جس طرح فرض روزہ کا تعلق ماہ رمضان سے ہے اسی طرح اعتکاف بھی اس ماہ کے عشرہ اخیر کی سنت ہے۔

(المباب فی شرح الکتاب ج: ۱، ص: ۱۶۲)

اعتکاف کی لغوی تعریف: کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو اس پر جمانا۔

اصطلاحی تعریف: امام قدوری کے بقول شرعی معنی یہ ہیں کہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کی نیت سے روزہ کے ساتھ۔
اعتکاف کی فضیلت: جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے، نیز چالیس دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو چالیس دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نو مولود بچہ کا حال ہوتا ہے۔ (ایضاح المسائل ص: ۹۱)

(۵۹۷/۱) الْإِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ الْبُثُّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةُ الْإِعْتِكَافِ.

ترجمہ: (۵۹۷/۱) اعتکاف کرنا مستحب ہے اور وہ ٹھہرنا ہے مسجد میں روزہ کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔

تشریح: صاحب قدوری نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف مستحب ہے، مگر اصل یہ ہے کہ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں: (۱) واجب، (۲) سنت، (۳) نفل۔

(۱) اعتکاف واجب: یہ نذر کا اعتکاف ہوتا ہے، خواہ ایک دن کی نذر ہو یا ایک ہفتہ کی یا ایک ماہ کی اس مدت کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہے اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔

(۲) اعتکاف سنت: یہ رمضان المبارک کے عشرۃ اخیرہ کے ساتھ خاص ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ کی مسجد میں ایک دو آدمی اعتکاف کر لیں گے تو پورے محلہ کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور اگر کسی نے بھی نہ کیا تو پورے محلہ پر ترک سنت مؤکدہ کا گناہ ہوگا اور اس کے ساتھ بھی روزہ شرط ہے، نیز نیس رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے۔

(۳) اعتکاف مستحب: اس کے لئے روزہ رکھنا شرط نہیں اور نہ پورا دن شرط ہے جتنا چاہے حسب استطاعت کر سکتا ہے۔

اس کے بعد صاحب قدوری اعتکاف کی شرطیں بیان کر رہے ہیں:

(۱) جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں پانچوں وقت نماز باجماعت ہوتی ہو۔

(۲) اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، چنانچہ بے ارادہ ٹھہر گیا تو اعتکاف نہ ہوگا۔

(۵۹۸/۲) وَيُخْرَمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوُطْئُ وَاللَّمْسُ وَالْقَبْلَةُ (۵۹۹/۳) وَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمَسَ فَسَدَ عِتْقَاهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

ترجمہ: (۵۹۸/۲) اور حرام ہے اعتکاف کرنے والے پر صحبت کرنا، چھونا اور بوسہ لینا۔ (۵۹۹/۳) اور اگر انزال ہو جائے بوسہ لینے یا چھونے سے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضاء لازم ہے۔

تشریح: حالت اعتکاف میں ہمبستری کرنا حرام ہے، دن میں ہو یا رات میں، بھول کر ہو یا جان کر خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو ہر حال میں اعتکاف فاسد ہو جائیگا، ایسے ہی محکم نے شرمگاہ کے علاوہ بیوی کے کسی دوسرے حصہ بدن کے ساتھ مباشرت کی یا بوس و کنار کیا تو اگر انزال ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا ورنہ نہیں، اگر اعتکاف واجب یا سنت مؤکدہ تھا تو اس کی قضاء واجب ہوگی اور اگر نفل تھا تو اس کی قضاء لازم نہیں۔

(۶۰۰/۴) وَلَا يُخْرَجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ

ترجمہ: (۶۰۰/۴) اور نہ نکلے محکم مسجد سے مگر انسانی ضرورت سے یا جمعہ کے لئے۔

تشریح: اعتکاف نذر اور اخیر عشرہ کے اعتکاف میں بلا ضرورت شرعیہ و طبیعیہ خواہ جان کر نکلے یا بھول کر مفسد اعتکاف ہے، اپنی اعتکاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں نہ رات میں نہ دن میں ہر وقت اعتکاف گاہ میں رہے لیکن غسل واجب، نماز فرض یا نفل کے وضو کے لئے، پیشاب، پانچا نہ کے لئے بقدر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے اور اسی طرح اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے جانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں فضول وقت نہ گزارے بہت جلد واپس ہو جائے لیکن اگر دیہات کی مسجد میں اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لئے باہر نکلنا درست نہیں ہے اس لئے کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ (کفایت المفتی ج: ۴، ص: ۲۳۲، فتاویٰ محمودیہ ج: ۳، ص: ۱۷۵)

(۲۰۱/۵) وَلَا تَأْسَ بِأَنْ يَبْعَ وَيَتَّاعَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْضِرَ السَّلَعةَ .

ترجمہ: (۲۰۱/۵) اور کوئی حرج نہیں ہے خرید و فروخت میں مسجد کے اندر بغیر سامان کو لائے۔
تشریح: تجارتی یا غیر تجارتی سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا معتکف کے لئے ناجائز ہے البتہ خرید و فروخت کا معاملہ جو اس کے لئے اور اس کے بال بچوں کے لئے ضروری ہے مسجد میں کیا جائے تو جائز ہے لیکن سامان مسجد میں نہ لائے۔ (کتاب الفقہ ج: ۱، ص: ۹۵۶)

(۲۰۲/۶) وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ .

ترجمہ: (۲۰۲/۶) اور بات نہ کرے مگر بھلی اور مکروہ ہے معتکف کے لئے خاموش رہنا۔
تشریح: مسجد میں بری بات بولنا تو سبھی کے لئے ناجائز ہے مگر معتکف کے لئے خاص طور سے ممنوع ہے، اعتکاف کے آداب میں سے یہ ہے کہ اچھی بات کے سوا اور کوئی کلام نہ کرے اور چپ چاپ گم صم بیٹھنا اس خیال سے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے اعتکاف میں مکروہ ہے، اگر یہ خیال نہیں تھا تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے ہاں خاموش رہنا زبان کے گناہ سے بچنے کے لئے سب سے بڑی عبادت ہے۔ (المباب فی شرح الکتاب ج: ۱، ص: ۱۶۳)

(۲۰۳/۷) فَإِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا بَطَلَ إِعْتِكَافُهُ .

ترجمہ: (۲۰۳/۷) اگر صحبت کر لے معتکف رات میں یا دن میں بھول کر یا جان کر تو باطل ہو جائے گا اس کا اعتکاف۔

تشریح: اس مسئلہ کی وضاحت و بحرم علی المعتکف کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

(۲۰۴/۸) وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عَذْرِ فَسَدَ إِعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَفْسُدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ .

ترجمہ: (۲۰۴/۸) اور اگر نکل جائے مسجد سے تھوڑی دیر کے لئے بلا عذر تو فاسد ہو جائے گا اس کا اعتکاف امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ فاسد نہ ہوگا یہاں تک کہ باہر رہے آدھے دن سے زیادہ۔
تشریح: معتکف ایک منٹ کے لئے بھی بلا ضرورت شرعیہ و طبیعی مسجد سے باہر نکل جائے تو امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، صاحبین فرماتے ہیں کہ بلا کسی عذر کے آدھے دن سے کم تک مسجد سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اعتکاف کے فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ترجیح امام اعظم کے قول کو ہے۔

(۲۰۵/۹) وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ إِعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَوَّمَهُ إِعْتِكَافُهَا بِلَا إِلَهِهَا وَكَانَتْ مُتَبَيِّنَةً وَإِنْ لَمْ يَشْرَطِ التَّابِعَ فِيهَا .

ترجمہ: (۶۰۵/۹) اور جس شخص نے لازم کر لیا اپنے اوپر دنوں کا اعتکاف تو لازم ہوگا اس پر ان دنوں کا اعتکاف ان کی راتوں کے ساتھ اور ہوں گے اعتکاف کے دن لگاتار اگرچہ اس نے ان دنوں میں لگاتار کی شرط نہ کی ہو۔
تشریح: اگر کسی نے چند دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کیا اس طرح کہا کہ اللہ کے واسطے مجھ پر دس دن کا اعتکاف لازم ہے، تو دس دن کا اعتکاف ان کی راتوں کیساتھ لازم ہوگا اور پے در پے لازم ہوگا اگرچہ پے در پے کی شرط نہ کی ہو ایام کے ذکر سے راتیں تو اس لئے شامل ہوں گی کیونکہ قاعدہ ہے کہ بھینچ جمع ایام کا ذکر ان کے مقابل کی راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، اور پے در پے اس لئے لازم ہوگا کہ اعتکاف کا دار و مدار ہی تسلسل پر ہے، کیونکہ رات دن کے تمام اوقات اعتکاف کے قابل ہیں۔

کتاب الحج

یہ کتاب حج کے احکام کے بیان میں ہے
 ماقبل سے مناسبت: روزہ ہر سال مکرر ہوتا ہے، اور حج مکرر نہیں ہوتا بلکہ عمر میں صرف ایک بار فرض ہے اس لئے روزہ کی جانب ضرورت زیادہ ہوگی بہ نسبت حج کے اور جس چیز کی جانب ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ مقدم ہونے کے زیادہ لائق ہے، اس لئے روزہ کو حج پر مقدم کر کے حج کو بعد میں بیان کیا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۱۳۸۸ جز دوم)
 حج کے لغوی معنی: قصد و ارادہ کے ہیں۔ (الجوہرۃ النیرہ ج: ۱، ص: ۱۸۲)
 اصطلاحی تعریف: مخصوص زمانہ میں مخصوص مقامات میں جا کر مخصوص افعال کو مخصوص طریقہ سے ادا کرنا۔

(اللباب ج: ۱، ص: ۱۶۳)

حج کس سن میں فرض ہوا: اس بارے میں متعدد اقوال ہیں: علامہ ابن عابدین شامی اور صاحب درمختار نے ۹ھ کے آخر میں حج کی فرضیت کے قول کو ترجیح دی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سال حج اسجہ سے نہیں کیا کہ حج کی فرضیت وقت حج گزرنے کے بعد ہوئی گویا آپ ﷺ نے حج کرنے میں تاخیر بالکل نہیں کی حنفیہ کا رائج قول یہی ہے۔ (درمختار مع الشامی ج: ۲، ص: ۱۹۰)

حج کی فرضیت قرآن سے: ”وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ مَسٰیلاً“ (پ ۴، آیت ۲) اور اللہ کے (خوش کرنے کے) واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا (فرض) ہے، (مگر سب کے ذمہ نہیں بلکہ خاص خاص کے) یعنی اس شخص کے لئے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک (پہنچنے) کے سبیل کی۔

(معارف القرآن مکتبہ رشیدیہ ج: ۲، ص: ۱۱۸)

حج کی فرضیت حدیث سے: حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اے لوگو تم پر حج پر فرض کیا گیا ہے پس حج کرو۔ (مسلم شریف ج: ۱، ص: ۲۳۲)

حج کی فرضیت اجماع سے: حضور کے زمانہ سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا فرضیت حج پر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ (عمدة القاری ج: ۷، ص: ۴۰)

(۶۰۶/۱) الْحُجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ الْعُقُلَاءِ الْأَصْحَاءِ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاصْطَلَا عَنْ الْمَسْكَنِ وَمَالًا بَدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينَ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا.

ترجمہ: (۶۰۶/۱) حج واجب ہے آزاد، مسلمان، بالغ، عاقل، اور تندرست پر جبکہ قادر ہوں یہ لوگ توشہ اور زاری پر جو زائد ہو رہنے کے گھر ضروریات کی چیزوں اور بال بچوں کے خرچ سے واپس آنے تک اور راستہ پر امن ہو۔
تشریح: یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبارت میں واجب سے اصطلاحی واجب مراد نہیں ہے، بلکہ محتمل ثبوت اور لزوم مراد ہے، یعنی حج ثابت اور لازم ہے اس صورت میں یہ لفظ فرض کو بھی شامل ہوگا، وجوب حج کے لئے انسان کے اندر چار شرطوں کا موجود ہونا ضروری ہے، (۱) آزاد ہونا، لہذا غلام، باندی پر حج فرض نہیں ہے، (۲) مسلمان ہونا چنانچہ غیر مسلم پر حج فرض نہیں اور نہ ہی کسی غیر مسلم کے لئے حدود حرم کے دائرہ میں داخل ہونا جائز ہے، (۳) مکلف ہونا لہذا نابالغ، مجنون وغیرہ پر حج فرض نہیں ہے۔ (۴) مستطیع ہونا، یعنی حج ایسے مالدار پر واجب ہوتا ہے جس کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ جس سے وہ اپنے وطن سے مکتہ المکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کے اخراجات پر قادر ہو اور اپنے بال بچوں کے مصارف بھی واپس آنے تک بآسانی برداشت کر سکتا ہو، اور راستہ کی ساری رکاوٹیں بھی ختم ہوں مثلاً حکومت کی جانب سے سفر کی منظوری دینا اور سواری اور ٹکٹ کی فراہمی اور دشمن وغیرہ کے خطرات سے مامون ہونا اور خود کا لنگڑا، پا بچ نہ ہونا۔ (ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۰۴)

(۶۰۷/۲) وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ يَحُجُّ بِهَا أَوْ زَوْجٌ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا.

ترجمہ: (۶۰۷/۲) اور اعتبار کیا جائے عورت کے حق میں یہ کہ ہو اس کا کوئی محرم جس کے ساتھ وہ حج کرے یا شوہر ہو اور جائز نہیں ہے عورت کے لئے حج کرنا ان دونوں کے علاوہ کے ساتھ جب کہ ہو اس کے اور مکہ کے درمیان تین یا اس سے زیادہ کی مسافت۔

تشریح: عورت پر حج فرض ہونے کے لئے ذاتی خرچہ کے علاوہ ساتھ میں جانیوالے محرم کا پورا سفر خرچ بھی مہیا ہونا لازم ہے، ورنہ عورت پر حج فرض نہیں ہوتا، عورت اپنے شوہر کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے، اور شوہر کے علاوہ ان تمام محارم مردوں کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، مثلاً باپ، دادا، پردادا، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، داماد، خسر، خسر کا باپ، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں شریک بھائی چچا، تایا، ماموں، نانا، وغیرہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حج کو جاسکتی ہے۔

لیکن ماموں زاد، خال زاد، پچا زاد، پھوپھی زاد، یہ شرعی محرم نہیں ہیں اس لئے ان کیساتھ تین روز سے زائد مسافت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، اگر سفر تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت کا ہے یعنی ۸۲ کلومیٹر ۲۹۶ میٹر سے زیادہ کا ہے تو خفیہ مذہب کے مطابق عورت کا بلا محرم یا بلا شوہر اتنی لمبی مسافت کا سفر طے کر کے حج کو جانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر کر لے گی تو بالاتفاق اس کا حج درست ہو جائے گا، البتہ کراہت تحریمی کے ارتکاب کا گناہ ہوگا اور اسی پر خفیہ مذہب کا فتویٰ ہے۔ (در مختار ج: ۲، ص: ۲۰۰) اور اگر مسافت تین دن سے کم کی ہے یعنی ۸۲ کلومیٹر ۲۹۶ میٹر سے کم کی ہے، اور فتنہ و معصیت کا خطرہ بھی نہیں ہے تو امام اعظم کے مشہور قول کے مطابق بلا محرم اور بلا شوہر سفر کر کے حج کرنا بلا کراہت جائز ہے، اور غیر مشہور قول کے مطابق بلا محرم یا بلا شوہر حج کا سفر کرنا مکروہ ہے، اور فسادہ باندہ کی وجہ سے اسی غیر مشہور قول پر فتویٰ دینا مناسب لکھا ہے، اور اسی پر عمل ہونا چاہئے۔ (شامی ج: ۲، ص: ۱۹۹)

بوڑھی عورت کے لئے بلا محرم سفر حج: بوڑھی عورت کے لئے غیر محرم کے ساتھ سفر حج کی حضرت تھانوی نے گنجائش لکھی ہے، لہذا ساٹھ ستر سال کی بوڑھی عورت بلا محرم اور بلا شوہر کی معیت کے سفر حج کر سکتی ہے، جب کہ فتنہ اور معصیت کا خطرہ نہ ہو۔ (امداد الفتاویٰ ج: ۳، ص: ۲۰۱)

(۶۰۸/۳) وَالْمَوَاقِيتُ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا الْإِنْسَانُ إِلَّا مُحْرَمًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَلَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلَا أَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَا أَهْلَ النَّجْدِ قَرْنٌ وَلَا أَهْلَ الْيَمَنِ يَلْمُومٌ (۶۰۹/۳) فَإِنْ قَدَّمَ الْأَحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازٌ.

ترجمہ: (۶۰۸/۳) اور وہ مواقیت کہ جن سے گزرتا جائز نہیں انسان کے لئے احرام باندھنے بغیر، اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ہے اور اہل عراق کے لئے عرق ہے اور اہل شام کے لئے جحفہ ہے اور اہل نجد کے لئے قرن ہے اور اہل یمن کے لئے یلم ہے، (۶۰۹/۳) چنانچہ اگر احرام باندھ لے ان مواقیت سے پہلے ہی تو یہ بھی جائز ہے۔

تشریح: مواقیت میقات کی جمع ہے، یہاں مجازاً وہ جگہیں مراد ہیں جہاں سے حجاج کرام احرام باندھتے ہیں۔ امام قدوری نے اس عبارت میں مواقیت کی تعداد پانچ بیان کی ہے:

(۱) ذوالحلیفہ: اس زمانہ میں اس کو آبِ علی یا بر علی سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ اہل مدینہ اور اس کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، تبوک اردن (جاردن) وغیرہ سے آنے والوں کے لئے بھی میقات ہے۔

(۲) ذات عرق: یہ مکہ المکرمہ سے تین منزل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے یہ اہل عراق، ایران، خراسان، افغانستان، ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان، روس اور چین سے خشکی کے راستے سے آنیوالوں کے لئے میقات ہے اس مقام پر ان لوگوں کے لئے احرام باندھنا لازم ہے۔ (ایضاح المناسک ص: ۳۹، ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۲۰)

(۳) جحفہ: یہ مقام مکہ المکرمہ سے پانچ چھ منزل کے فاصلہ پر ہے اس زمانہ میں یہ مقام ویران سا ہو گیا ہے یہ

اہل شام، مصر، سوڈان، اور براعظم افریقہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے نیز ملک شام کے بعد ترکیستان، بلغاریہ، روم، جرمنی، فرانس سے آنیوالوں کے لئے میقات ہے۔

(ایضاح المناسک ص: ۳۶، ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۱۹)

(۴) قرن: یہ مقام مکہ المکرمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے یہ اہل نجد اور خلیجی ممالک اور اس طرف سے آنیوالوں کے لئے میقات ہے۔ (ایضاح المناسک ص: ۳۶، ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۱۹)

(۵) یلملم: یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً تیس میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لئے یہ میقات ہے، مقظ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما، سنگاپور، بلیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، وغیرہ سے بحری جہاز سے آنے والوں کے لئے یہ میقات ہے مگر جدہ اس کے محاذ میں پڑتا ہے، اس لئے بحری راستہ سے آنیوالوں کے لئے جدہ میں بھی احرام باندھنا جائز ہے۔ (ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۲۰، ایضاح المناسک ص: ۳۶)

ما قبل میں جو موافقت بیان کئے گئے ہیں ان موافقت سے بلا احرام تجاوز کرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے:

(۱) اپنے میقات سے بلا احرام تجاوز کر رہا ہے اور آئندہ سامنے کوئی دوسرا میقات بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بلا احرام اگر اپنے میقات سے تجاوز کر جائے گا تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اس پر ایک قربانی واجب ہو جائے گی۔

(۲) اپنے میقات سے بلا احرام تجاوز کر جاتا ہے اور آگے کوئی دوسرا میقات بھی ہے اور دوسرے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے تو امام اعظم کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے، مگر دم واجب نہیں اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دم واجب ہوگا۔

(ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۲۵، اوجز المناسک ج: ۳، ص: ۳۳۳)

امام قدوری فرماتے ہیں کہ اپنے میقات پر آنے سے قبل اپنے گھریا کسی اور مقام پر احرام باندھنا بلا کسی کراہت کے جائز ہے، حنفیہ و شافعیہ کا یہی مذہب ہے۔ (اوجز المناسک ج: ۳، ص: ۳۳۵، ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۲۵)

(۶۱۰/۵) وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِفِ فَمِيقَاتُهُ الْجَلُّ (۶۱۱/۶) وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمِ وَفِي الْعُمْرَةِ الْجَلُّ۔

ترجمہ: (۶۱۰/۵) اور جو شخص رہتا ہو میقات کے بعد تو اس کی میقات حل ہے (۶۱۱/۶) اور جو شخص مکہ میں رہتا ہو تو اس کی میقات حج کے لئے حرم ہے اور عمرہ کے لئے حل ہے۔

تشریح: حل کی تعریف: یہ حد و حرم سے باہر اور حد و میقات کے اندر کے درمیانی حصہ کو کہا جاتا ہے، اس کو حل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حد و حرم کے برخلاف شکار وغیرہ کھیلنا حلال ہے۔

حرم کی تعریف: یہ مکہ المکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور دور تک زمین ہے، اور اس کے حدود پر نشانات لگے ہوئے ہیں ان نشانات کے اندر کوئی حصہ کو حرم کہا جاتا ہے۔ (مستقداً ایضاح المناسک ص: ۳۸)

صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جو شخص میقات کے اندر کارہنے والا ہے اس کے احرام باندھنے کی جگہ حل ہے اور جو شخص مکہ میں موجود ہو خواہ مکہ کا باشندہ ہو یا مکہ میں وقتی طور سے مقیم ہو گیا ہو تو حج کر نیکی صورت میں اس کے احرام باندھنے کی جگہ حرم ہے، اور عمرہ کی صورت میں حد و حرم سے کسی جانب نکل کر حل میں احرام باندھ کر ارکانِ عمرہ ادا کرے

(۶۱۲/۷) وَإِذَا أَرَادَ الْأَحْرَامَ إِبْتِغَاءَ تَوَضُّأٍ وَالْغُسْلِ أَفْضَلَ وَلَيْسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ عَسِيلَيْنِ إِذَا رَأَى وَرْدَاءَ وَمَسَّ طَبِئًا إِنْ كَانَ لَهُ وَصَلَى رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ثُمَّ يَلْبَسِي عَقِيْبَ صَلَوتِهِ (۶۱۳/۸) فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا بِالْحَجِّ نَوَى بَتَلْبِيَةِ الْحَجِّ .

ترجمہ: اور جب ارادہ کرے احرام باندھنے کا تو غسل کرے یا وضوء کرے اور غسل کرنا افضل ہے، اور پہنے دو کپڑے نئے ہوں یا دھلے ہوئے ہوں، تہبند اور چادر اور خوشبو لگائے اگر ہو اس کے پاس اور دو رکعت نماز پڑھے اور کہے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میرے لئے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول کر لے پھر تلبیہ کہے اپنی نماز کے بعد۔ (۶۱۳/۸) چنانچہ اگر یہ شخص صرف حج کا ارادہ کرنے والا ہو تو نیت کرے اپنے تلبیہ سے صرف حج کی۔

تشریح: احرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخصوص حالت اور مخصوص لباس کے ساتھ حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لیا جائے، احرام کی جو دو چادریں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں احرام نہیں ہے بلکہ ان کو مجازاً احرام کہہ دیتے ہیں۔

صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو وہ پہلے غسل کر لے یا وضوء کر لے لیکن غسل کرنا افضل ہے، غسل کے بعد احرام کے دو کپڑے ایک کو لٹکی کی جگہ پہن لیا جائے اور دوسرے کو چادر کی طرح اوڑھ لیا جائے وہ دونوں کپڑے خواہ دھلے ہوئے ہوں یا نئے ہوں اور اگر میسر ہو تو اپنے بدن کو خوشبو لگائے پھر دو رکعت نماز نفل پڑھ کر ان الفاظ سے دعاء مانگے ”اے اللہ! میرا ارادہ حج کرنے کا ہے اس کو میرے لئے آسان فرما، اور میری طرف سے قبول فرما“ جبکہ صرف حج کا ارادہ ہے عمرہ کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ حج افراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ حاضر ہو کر طواف قدم کر کے احرام کی حالت میں قیام کیا جائے اور یوم النحر کے دن حجرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد احرام کھول دیا جائے اور ایسے حاجی پر کوئی قربانی لازم نہیں ہے، صرف ایک سعی اور ایک طواف واجب ہے، دو رکعت نماز احرام ادا کرنے کے بعد نماز کا سلام پھیرتے ہی متصل اسی مجلس میں احرام کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لیا جائے احرام کی نماز اور احرام کی نیت و تلبیہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہئے، اگر بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے گا تو سنت طریقہ سے احرام باندھنے کا جو حکم ہے اس پر عمل نہ ہوگا اور سنت طریقہ کے ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔

احرام کے وقت خوشبو لگانا:

اگر احرام کے وقت ایسی خوشبو لگائی جس کا اثر خوشبو بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو سب کے نزدیک جائز ہے مگر

اختلاف اس بارے میں ہے کہ احرام کے وقت ایسی خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں جس کا اثر یا خوشبودیر تک باقی رہ جاتی ہے تو اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) امام مالک اور امام محمد کے نزدیک ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جس کی خوشبو یا رنگ احرام کے بعد تک باقی رہ جاتا ہے۔ (او جز المسائل ج: ۳، ص: ۳۲۱، نیل ج: ۴، ص: ۳۲۳)

(۲) ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک احرام کے وقت خوشبو لگانا مطلقاً جائز اور مستحب ہے خواہ احرام کے بعد اس کا رنگ یا خوشبو باقی رہ جائے یا ختم ہو جائے ہر حال میں جائز ہے۔ (او جز ج: ۳، ص: ۳۲۱)

(۶۱۳/۹) وَالنِّسْيَةُ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَإِنْ زَادَ فِيهَا جَزَاءً.

ترجمہ: (۶۱۳/۹) اور تلبیہ یہ ہے کہ کہے تیرے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، میں اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں بار بار حاضر ہوتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے اور ساری نعمتیں آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں اور ملک بھی تیرا ہی ہے اس میں تیرا کوئی شریک نہیں اور مناسب نہیں ہے کہ کرنا ان کلمات سے ہاں اگر کچھ زیادہ کر دے تو جائز ہے۔

تشریح: بوقت احرام ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض اور شرائط احرام میں سے ہے جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ دخول صلوٰۃ کے لئے شرط ہے اسی طرح حج میں تلبیہ دخول حج کے لئے شرط ہے، لہذا اگر تلبیہ نہیں پڑھے گا تو احرام صحیح نہ ہوگا اور نہ ہی حج یا عمرہ صحیح ہوگا اور بار بار تلبیہ کا تکرار سنت ہے۔

صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ مذکورہ کلمات میں سے کوئی کلمہ کم نہ کیا جائے کیونکہ یہ الفاظ منصوص اور متفق علیہ ہیں مگر اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان الفاظ پر کچھ الفاظ کی زیادتی جائز ہے یا نہیں اس بارے میں دو مذہب ہیں:

(۱) ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے نزدیک الفاظ تلبیہ پر ایسے الفاظ کی زیادتی کی گنجائش ہے جو اللہ کی تعظیم پر دلالت کرتے ہوں۔

(۲) امام مالک اور امام ابو یوسف کے نزدیک الفاظ منصوصہ پر زیادتی مکروہ ہے اس سے گریز کرنا ضروری ہے۔

(عمدة القاری ج: ۷، ص: ۷۴، معارف السنن ج: ۶، ص: ۳۱۳)

(۶۱۵/۱۰) فَإِذَا لَبَّيْ قَدْ أَحْرَمَ فَلْيَتَّقِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الرَّقَبِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ (۶۱۶/۱۱) وَلَا يَقْتُلْ صَيْدًا وَلَا يُشِيرَ إِلَيْهِ وَلَا يَذُلَّ عَلَيْهِ.

ترجمہ: (۶۱۵/۱۰) پھر جب اس نے تلبیہ کہہ لیا تو محرم ہو گیا۔ (۶۱۶/۱۱) اب چاہئے کہ بچے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے یعنی صحبت کرنے، جھوٹ بولنے، اور جھگڑنے سے۔ (۶۱۷/۱۲) اور نہ شکار کو قتل کرے اور نہ

اس کی طرف اشارہ کرے اور نہ اس پر راہنمائی کرے۔

تشریح: جس شخص نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا جب اس نے نیت کی اور تلبیہ کہا تو وہ محرم ہو گیا احرام کے لئے نہ صرف نیت کافی ہے، اور نہ ہی صرف تلبیہ بلکہ جس طرح نماز میں داخل ہونے کے لئے تکبیر تحریمہ اور نیت دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اسی طرح حج یا عمرہ میں داخل ہونے کے لئے تلبیہ اور نیت کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ احرام باندھ کر ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یعنی زبان سے گندی اور بیہودہ بات نکالنا اور معصیت و گناہ کرنا ایسے ہی اپنے ساتھی یا خادم وغیرہ سے جھگڑا کرنا یہ تمام باتیں عام حالات میں بھی ممنوع ہیں لیکن حالت احرام میں زیادہ تاکید ہے۔

ایسے ہی حالت احرام میں خشکی کے جانور کو قتل کرنا بھی حرام ہے، نیز حرم کے لئے نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا جائز ہے، یعنی شکار سامنے موجود ہو اور اس کی طرف محرم اشارہ کرے یہ ناجائز ہے، اور اگر شکار تو سامنے موجود نہیں ہے لیکن شکار کے بارے میں محرم جانتا ہے اب وہ کسی غیر محرم سے یوں کہے کہ فلاں جگہ شکار ہے تو یہ راہنمائی بھی حرام ہے۔

(۶۱۸/۱۳) وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا وَلَا سَرَاوِيلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا قَلَنْسُوَةً وَلَا قَبَاءَ وَلَا خَفَيْنَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ.

ترجمہ: (۶۱۸/۱۳) اور نہ قمیص پہنے نہ پانجامہ نہ پگڑی باندھے، نہ ٹوپی اوڑھے نہ قباء (ایک لباس ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے) پہنے اور نہ موزے مگر یہ کہ نہ پائے جوتے چنانچہ کاٹ دے ان کو ٹخنوں کے نیچے سے۔
تشریح: احرام کی حالت میں اپنے بدن کی ساخت اور بناوٹ کے مطابق سلعے ہوئے یا بنے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لئے جائز نہیں ہے، مثلاً کرتہ، پانجامہ، دستانہ، موزہ، بنیان، ٹیکر، ٹوپی، کوٹ، اچکن وغیرہ، احرام کا کپڑا ایسا ہونا ضروری ہے جو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا نہ ہو جیسے چادر لنگی وغیرہ اگر محرم کے پاس جو تیاں نہ ہوں تو اس کو ایسے موزے پہننے کی اجازت ہے، جن کے کعبین سے نیچے کے حصہ کو کاٹ دیا گیا ہو اور کعب سے مراد ٹخنہ نہیں ہے بلکہ وسط قدم کی ہڈی ہے، عورت حالت احرام میں سلعے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے، اور زیورات، موزے، دستانے، پہن سکتی ہے۔

(۶۱۹/۱۳) وَلَا يَغْطِي رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ (۶۲۰/۱۵) وَلَا يَمْسُ طَبِيئًا (۶۲۱/۱۶) وَلَا يَخْلُقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهِ وَلَا يَقْصُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا مِنْ ظَفَرِهِ (۶۲۲/۱۷) وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرَسٍ وَلَا بِزَعْفَرَانٍ وَلَا بِعُصْفُرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا وَلَا يَنْقُصُ الصَّبْغُ.

ترجمہ: (۶۱۹/۱۳) اور نہ چھپائے اپنا سر اور چہرہ۔ (۶۲۰/۱۵) اور نہ لگائے خوشبو (۶۲۱/۱۶) اور نہ مونڈے اپنا سر اور نہ اپنے بدن کے بال اور نہ کاٹے اپنی ڈاڑھی کے بال اور نہ اپنے ناخن تراشے (۶۲۲/۱۷) اور نہ پہنے ورس زعفران، اور کس سے رنگا ہوا کپڑا مگر یہ کہ دہلا ہوا ہو اور رنگ نہ جھڑتا ہو۔

تشریح: حالت احرام میں مرد کے لئے سر چھپانا جائز نہیں اسی طرح چہرہ کا چھپانا بھی جائز نہیں ہے، امام قدروی فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا ممنوع ہے، مرد و عورت دونوں کا حکم یکساں ہے ایسے ہی محرم اپنے سر اور بدن کے بال بھی نہ مونڈے اور اپنی ڈاڑھی بھی نہ کترے اور نہ ناخن تراشے، محرم کو ایسا کپڑا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے جو درس یا زعفران یا کسم سے رنگا ہوا ہو لیکن اگر ان چیزوں سے رنگنے کے بعد دھو کر ایسا صاف کر دیا گیا ہے کہ اس سے خوشبو نہیں آتی تو اس کا پہننا محرم کے لئے بلا کراہت جائز اور درست ہے۔

ورس: ایک عمدہ خوشبودار گھاس ہے جو یمن میں پیدا ہوتی ہے۔

عصفر: کسم گھاس کا نام ہے، زرد رنگ۔

(۶۲۳/۱۸) وَلَا بَأْسَ بَأَن يَّغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ

ترجمہ: (۶۲۳/۱۸) اور کوئی حرج نہیں ہے غسل کرنے اور حمام میں داخل ہونے میں۔

تشریح: حالت احرام میں محرم کے لئے غسل کرنا جائز ہے، اور گرم پانی سے غسل کرنے کے واسطے حمام میں داخل ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۶۲۳/۱۹) وَيَسْتَظِلُّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمِلِ .

ترجمہ: (۶۲۳/۱۹) اور سایہ حاصل کر سکتا ہے بیت اللہ کا اور کجاوہ کا۔

تشریح: سایہ حاصل کرنے کی تین صورتیں ہیں: (۱) کوئی رومال وغیرہ سر پر ڈالنا، (۲) کسی چھت کے نیچے یا خیمہ کے اندر بیٹھ کر سایہ حاصل کرنا، (۳) چھتری یا پالان یا ہودج وغیرہ سے سایہ حاصل کرنا، پہلی قسم بالاتفاق جائز ہے، تیسری قسم بالاتفاق جائز ہے، دوسری قسم میں اختلاف ہے حنفیہ وشافعیہ کے نزدیک جائز ہے، امام مالک و احمد کے نزدیک ناجائز ہے۔ (درمضود، ج: ۳، ص: ۲۱۳/۲۱۴)

موالک و حنابلہ کی دلیل: حضرت ابن عمرؓ نے ایک محرم کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھا اور اس نے اپنے اوپر سایہ کر رکھا تھا اس کو دیکھ کر آپؐ نے فرمایا جس ذات کے لئے تو نے احرام باندھا ہے اس کے لئے دھڑپ میں ہو جائیعی سایہ مت کر۔ (بذل المجود، ج: ۳، ص: ۱۲۲)

● ممکن ہے آپؐ نے بیان افضل کے لحاظ سے فرمایا ہو۔ (بذل المجود، ج: ۳، ص: ۱۲۲)

حنفیہ وشافعیہ کی دلیل: حضرت اسامہ و بلالؓ سفر حج میں حضورؐ کی سواری کے ساتھ تھے حضرت اسامہؓ آپ کے سر کے اوپر کپڑے سے سایہ کئے ہوئے تھے یہاں تک آپ جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہوئے۔ (بذل ج: ۳، ص: ۱۲۲)

(۶۲۵/۲۰) وَيَشُدُّ فِي وَسْطِهِ الْهَيْمَانُ

ترجمہ: (۶۲۵/۲۰) اور باندھ سکتا ہے اپنی کمر سے ہمیان۔

تشریح: ہمیان، وہ پٹی جو بوئے یا تھیلی کا کام دے جس میں روپیہ پیسہ رکھ کر کمر سے باندھ لیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک ہمیان کو کمر سے باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۶۲۶/۲۱) وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِ

ترجمہ: (۶۲۶/۲۱) اور نہ دھوئے اپنا سر اور ڈاڑھی خطمی سے۔

تشریح: محرم کو اپنا سر اور ڈاڑھی خطمی سے دھونا جائز نہیں ہے کیونکہ خطمی ایک طرح کی خوشبو ہے اور محرم کے لئے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔

(۶۲۷/۲۲) وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ وَكُلَّمَا عَلَا شَرْفًا أَوْ هَبَطَ وَادِيًا أَوْ لَقِيَ رُكْبَانًا وَبِالْأَسْحَارِ .

ترجمہ: (۶۲۷/۲۲) اور بکثرت تلبیہ پڑھے نمازوں کے بعد اور جب کسی بلندی پر چڑھے یا کسی پستی میں اترے یا سوراووں سے ملاقات ہو اور صبح کے وقت۔

تشریح: محرم نمازوں کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھے نمازیں خواہ فرض ہوں یا نوافل ہوں ادا ہوں یا قضاء ہوں ایسے ہی جب کسی بلند جگہ پر چڑھے یا کسی پستی میں اترے یا سوراووں سے ملاقات ہو تو ان تمام حالتوں میں کثرت سے تلبیہ پڑھے ایسے ہی صبح کے وقت بھی کیونکہ صحابہ کرام ان حالتوں میں بکثرت تلبیہ پڑھتے تھے۔

(۶۲۸/۲۳) فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ

ترجمہ: (۶۲۸/۲۳) پھر جب داخل ہو مکہ میں تو جائے پہلے مسجد حرام میں پھر جب دیکھے بیت اللہ کو تو تکبیر و تہلیل کہے۔

تشریح: مکہ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو اور مسجد حرام میں باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے، جب بیت اللہ آنکھوں سے نظر آئے تو اللہ اکبر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے۔ مسجد حرام: یہ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف بنی ہوئی مسجد ہے اس میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔

باب السلام: یہ مسجد حرام کے اس دروازہ کا نام ہے جو مفاہرہ کی طرف سے داخل ہونے میں پڑتا ہے۔

تکبیر: اس کے معنی اللہ اکبر کہنے اور تکبیر تشریق کے الفاظ پڑھنے کے ہیں۔ (فتاویٰ محمودیہ ج: ۱۶، ص: ۵۳۱)

(۶۲۹/۲۴) ثُمَّ ابْتَدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ (۶۳۰/۲۵) وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ

وَأَسْتَلِمَهُ وَقَبْلَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ مُسْلِمًا.

ترجمہ: (۶۲۹/۲۳) پھر حجر اسود سے شروع کرے پہلے اس کا استقبال کرے اور تکبیر و تہلیل کہے۔ (۶۳۰/۲۵) اور دونوں ہاتھ اٹھائے تکبیر کے ساتھ اور استلام کرے اور چومے اگر ہو سکے کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر۔

تشریح: مسجد حرام میں داخل ہونے والے کا سب سے پہلا کام طواف ہے، اور طواف کی ابتداء حجر اسود سے کرے حجر اسود کے مقابل کھڑا ہو کر باقاعدہ سینہ اور چہرہ کو حجر اسود کی طرف کر کے نماز میں تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھوں کو کانوں یا مونڈھوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کر طواف شروع کرنا مسنون ہے، اور طواف کی نیت بھی حجر اسود کے استقبال کے وقت کرنا مسنون ہے، کیونکہ حضور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے حجر اسود سے ابتداء فرمائی اور حجر اسود کی جانب متوجہ ہو کر تکبیر و تہلیل کہی۔

امام تہذیبی فرماتے ہیں کہ طواف کے شروع میں تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور حجر اسود کا استلام کرے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے بغیر اور اگر گنجائش نہ ہو بلکہ بھیڑ ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر و تہلیل کہہ لے۔

حجر اسود: جنت کے یا قوت کا ایک پتھر ہے اس کے نور کو خداوند کریم نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے، جس وقت اتارا گیا دودھ کے مانند سفید تھا مگر انسانوں کی غلطیوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ (ترمذی ج: ۱، ص: ۷۱) یہ بیت اللہ شریف کے مشرقی جنوبی گوشہ میں قد آدم کے قریب اونچائی یرو یا ر میں گڑا ہوا ہے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے، اور حجر اسود کو کسی زمانہ میں بلوایوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا ان ٹکڑوں میں سے چھوٹے بڑے گیارہ ٹکڑے اس وقت چاندی کے حلقہ کے اندر جڑے ہوئے ہیں لہذا اگر کوئی حلقہ کے اندر بوسہ دے گا تو حجر اسود کو بوسہ دینا لازم نہ ہوگا بلکہ حجر اسود پر بوسہ اس وقت صحیح ہوگا جبکہ پتھر کے ان ٹکڑوں پر بوسہ دیا جائے۔

استلام: اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھ کر حجر اسود کو منہ سے بوسہ دیا جائے یا حجر اسود پر ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے اور اگر قریب نہ جاسکے تو دور ہی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیا جائے۔ (سلم الحجاج ۱۳۲)

(۶۳۱/۲۶) ثُمَّ أَخَذَ عَنْ يَمِينِهِ مَا يَلِي الْبَابَ (۶۳۲/۲۷) وَقَدْ اضْطَبَعَ رِذَائَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

ترجمہ: (۶۳۱/۲۶) پھر شروع کرے اپنی دائیں طرف سے جہاں سے بیت اللہ کا دروازہ ہے۔ (۶۳۲/۲۷) حال یہ ہے کہ وہ اپنی چاروں طرف سے بوسہ دے گا۔

تشریح: طواف جس طرح حجر اسود سے شروع کرنا واجب ہے اسی طرح دائیں جانب سے طواف کرنا واجب ہے یعنی حجر اسود سے دائیں جانب جہاں سے بیت اللہ کا دروازہ ہے اس جانب سے طواف شروع کرے۔

اضطباع کا حکم: اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی چادر کو داہنی نعل میں سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیتا اور داہنا کندھا کھلارہے دینا اور اضطباع طواف کے ساتوں چکر میں کرنا مسنون ہے، اور ہر اس طواف میں اضطباع سنت ہے جو احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد صفا و مردہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ (معلم الحجاج ۱۲۶)

(۶۳۳/۲۸) فَيُطَوَّفُ بِالْبَيْتِ مَبْعَةً أَشْوَاطٍ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِطِيمِ (۶۳۳/۲۹) وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثِ الْأَوَّلِ وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَى هَيْئَتِهِ (۶۳۵/۳۰) وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ (۶۳۶/۳۱) وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْإِسْلَامِ.

ترجمہ: (۶۳۳/۲۸) پھر بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر لگائے اور کرے طواف حطیم سمیت۔ (۶۳۳/۲۹) اور اکڑا کر چلے پہلے تین چکروں میں اور چلے باقی چکروں میں اپنی ہیئت پر (۶۳۵/۳۰) اور استلام کرے حجر اسود کا جب بھی اس کے پاس سے گزرے اگر ہو سکے (۶۳۶/۳۱) اور ختم کرے طواف کو استلام پر۔

تشریح: صورت مسئلہ یہ ہے کہ طواف حطیم کے باہر سے کیا جائے گا نہ کہ حطیم کے اندر داخل ہو کر چنانچہ اگر طواف کرے تو اس کشارگی میں داخل ہوا جو حطیم اور بیت اللہ کے درمیان ہے تو طواف جائز نہ ہوگا جیسا کہ الباب ج: ۱: ص: ۱۶۹ پر لکھا ہے۔

صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلے اور باقی چار چکروں میں سکون اور وقار کے ساتھ چلے، ہر شرط اور ہر چکر کے ختم پر حجر اسود کا استلام مسنون ہے اور ایسے ہی ہر طواف کی ابتداء اور انتہاء میں حجر اسود کا استلام مسنون ہے۔

رمل: مونڈھے ہلاتے ہوئے اکڑا کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ ذرا تیز رفتار چلنا جس طرح مقابلہ کے وقت پہلوان چلتے ہیں۔

حطیم: بیت اللہ شریف کی جانب شمال میں بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے گھرا ہوا حصہ ہے یہ درحقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے، جب قریش مکہ نے حضور کو سینتیس سال کی عمر میں زمانہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال پیسہ کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے منشاء نبوت کے مطابق اس کو خانہ کعبہ میں شامل فرمایا تھا مگر حجاج بن یوسف نے اس کو ختم کر کے پرانی تعمیر کی ہم شکل بنا دیا ہے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے منشاء نبوت کے مطابق دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا مگر اس زمانہ میں اسلامی بادشاہت کے مفتی حضرت امام مالک تھے انھوں نے فتویٰ دیا کہ اب قیامت تک کے لئے ترمیم جائز نہ ہوگی، ورنہ ہر زمانہ کے آئیوالے بادشاہ خانہ کعبہ میں ترمیم کرتے جائیں گے تو خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلوڑ بن کر رہ جائے گا اس لئے اسی حالت میں قیامت تک باقی رہے گا۔

(۶۳۷/۳۲) ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي عَنْدهُ رَكَعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ مَا تَبَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ (۶۳۸/۳۳) يَخْلُفُ

الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَهُوَ مُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ.

ترجمہ: (۶۳۷/۳۲) پھر آئے مقام ابراہیم پر اور پڑھے اس کے پاس دو رکعت یا جہاں میسر ہو مسجد حرام میں (۶۳۸/۳۳) اور یہ طواف قدوم ہے اور یہ سنت ہے واجب نہیں ہے اور اہل مکہ پر طواف قدوم نہیں ہے۔
تشریح: طواف سے فراغت پا کر مقام ابراہیم کے پاس یا مسجد حرام میں جہاں میسر ہو دو رکعت نماز پڑھے یہ ہمارے نزدیک واجب ہے۔

مصنف نے فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ابتداء داخل ہونے پر جو طواف ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں میقات کے باہر سے آنیوالے مفرد یا کچ یا قارن حرم شریف میں داخل ہوتے ہی فوراً ایک طواف بطور نفل کر لیں گے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، اہل مکہ اور وہ آفاقی جو تمتع یا عمرہ کرنے والے ہوں ان کے لئے یہ طواف مسنون نہیں ہے۔
مقام ابراہیم علیہ السلام: یہ جنت کا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے، یہ پتھر آج بھی اپنی حالت میں باقی ہے اور اس میں دو قدم بنے ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے اس پتھر کو شیشے میں رکھا گیا ہے، پھر اس شیشے کو پیتل اور تانبے کی جالی سے گھیر دیا گیا ہے اور جالیوں سے اچھی طرح نظر آتا ہے، ترمذی ج: ۱، ص: ۷۷ میں ہے کہ یہ جنت کا یا قوتی پتھر ہے اس کی چمک کو اللہ نے ختم فر کر دنیا میں اتارا ہے اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے اتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، تو یہ پتھر خود بخود آپ کو لے کر حسب ضرورت اونچا ہو جاتا تھا اس پتھر کے پاس دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں قرآن کریم میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔
(معارف السنن ج: ۶، ص: ۴۲۲)

(۶۳۹/۳۴) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا فَيُصْعِدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيَهْلِلُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى لِحَاجَتِهِ (۶۴۰/۳۵) ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيَمْسِسُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي سَعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيُصْعِدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا (۶۴۱/۳۶) وَهَذَا شَوْطٌ فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَتَدَوَّى بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ.

ترجمہ: (۶۳۹/۳۴) پھر نکلے صفا پہاڑ کی طرف اور اس پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کبیر و تہلیل کہے اور رسول اللہ پر درود بھیجے اور اپنی ضرورت کے لئے اللہ سے دعاء مانگے۔ (۶۴۰/۳۵) پھر مروہ کی طرف اتر جائے اور سکون کے ساتھ پروقار انداز میں چلے پھر جب بطن وادی میں پہنچے تو دوڑے میلین اخضرین کے درمیان خوب یہاں تک کہ آئے مروہ تک پھر اس پر چڑھے اور کرے جس طرح کیا تھا صفا پر۔ (۶۴۱/۳۶) اور یہ ایک چکر ہے پھر طواف

کرے سات چکر شروع کرے صفا سے اور ختم کرے مردہ پر۔

تشریح: طواف قدوم سے فارغ ہو کر صلاۃ طواف اور دعاء کے بعد آب زمزم پی لیا جائے اس کے بعد حجر اسود کا استلام کر کے مسجد حرام سے نکلے اس کے بعد صفا پہاڑی کے دامن پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگے اور تکبیر و تہلیل پڑھ کر سعی شروع کر دے اور جب ہرے کھبے کے پاس پہنچ جائے تو دوڑنے کے قریب تیز چلے جب مردہ پر پہنچے گا تو ایک چکر مکمل ہو جائے گا پھر اسی طرح مردہ سے صفا پر آئے گا تو دوسرا چکر پورا ہوگا اسی طرح سات چکر مردہ پر جا کر پورے ہو جائیں گے اور آخر میں قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مرادیں مانگے اور تکبیر و تہلیل پڑھے۔

میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں دوڑنا: صفا و مردہ کے درمیان دو ہرے کھبے ہیں ان کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جب سعی کرتے ہوئے ہرے ستون کے پاس پہنچ جائے خوب تیز چلے اور تیز رفتاری کا سلسلہ دوسرے ستون کے بعد چھ ہاتھ تک جاری رکھے، باقاعدہ دوڑنا نہیں چاہئے بلکہ دوڑنے کے قریب تیز چلنا مسنون ہے۔ سعی بین الصفا والمروہ: صفا اور مردہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو مسجد حرام سے متصل ہیں جہاں بئر زمزم ہے وہاں پر حضرت اسماعیلؑ کو رکھ کر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھی تھیں اور حضرت ہاجرہ اپنے اندر بہت زیادہ للبیت رکھتی تھیں اور سخت پریشانی کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھیں اللہ تعالیٰ کو ان کا دوڑنا اس قدر پسند آیا کہ قیامت تک کے لئے تمام امت پر اس عمل کو واجب اور لازم فرمادیا ہے یہ عمل حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک واجب ہے فرض نہیں ہے البتہ حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک رکن اور فرض ہے۔ (ایضاح المناسک ۱۳۱)

(۶۳۲/۳۷) ثُمَّ يَقِيْمُ بِمَكَّةَ مُخْرَجًا فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَأَ لَهُ

ترجمہ: (۶۳۲/۳۷) پھر ٹھہرا رہے مکتہ المکرمہ میں حالت احرام میں اور بیت اللہ کا طواف کرے جب جب اس کا جی چاہے۔

تشریح: طواف قدوم اور سعی سے فراغت کے بعد یہ شخص بحالت احرام مکتہ المکرمہ میں قیام کرے کیونکہ اس نے حج ادا کرنے کے ارادہ سے احرام باندھا ہے اس لئے بغیر افعال حج ادا کئے احرام سے نہ نکلے یعنی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے احرام سے باہر ہو جاتا ہے، البتہ اس مدت قیام میں جب جی چاہے طواف کرتا رہے۔

(۶۳۳/۳۸) وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمَ خُطْبِ الْإِمَامِ خُطْبَةُ النَّاسِ فِيهَا الْخُرُوجُ إِلَى مَنَى وَالصَّلَاةُ بِغُرَفَاتٍ وَالْوُقُوفُ وَالْإِفَاضَةُ.

ترجمہ: (۶۳۳/۳۸) اور جب یوم ترویہ سے ایک دن پہلے کا وقت ہو تو خطبہ پڑھے امام ایک جس میں

سکھلائے لوگوں کو مٹی کی طرف نکلتا عرفات کے میدان میں نماز پڑھنا عرفات میں ٹھہرنا اور وہاں سے روانہ ہونا۔
تشریح: ساتویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد امام ایک خطبہ دے گا جس میں وہ لوگوں کو افعال حج کی تعلیم دے گا مثلاً مٹی کی جانب جانا میدان عرفات میں ظہر و عصر کو جمع کر کے پڑھنا عرفات میں وقوف کرنا اور پھر وہاں سے کوچ کر کے مزدلفہ کی طرف جانا۔

(۶۳۴/۳۹) فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّوْبَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ

ترجمہ: (۶۳۴/۳۹) پھر جب پڑھ چکے نماز فجر آٹھویں تاریخ کو مکہ میں تو منی کی طرف نکلے اور ٹھہر رہے وہیں یہاں تک کہ پڑھے نماز فجر نویں ذی الحجہ کو۔

تشریح: آٹھویں ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے منی پہنچ جانا اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نویں کی فجر کل پانچ نمازیں ادا کرنا اور اس رات کو منی میں گزارنا نویں کو طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کو روانہ ہو جانا سنت ہے، اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔

(۶۳۵/۴۰) ثُمَّ يَتَوَجَّهْ إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِيمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَيَبْدِئُ بِالْخُطْبَةِ أَوَّلًا فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا الصَّلَاةَ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةَ وَرَمَى الْجِمَارِ وَالشَّحْرَ وَالْحَلَقَ وَطَوَّافَ الزَّيَارَةِ.

ترجمہ: (۶۳۵/۴۰) پھر جائے عرفات کی طرف اور وہیں ٹھہر رہے پھر جب سورج ڈھل جائے نویں ذی الحجہ کا تو پڑھائے امام لوگوں کو ظہر و عصر کی نماز اور خطبہ سے شروع کرے چنانچہ نماز سے قبل امام دو خطبے پڑھے جن میں سکھلائے لوگوں کو نماز پڑھنا وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ نکلیاں مارنا قربانی کرنا سر منڈانا اور طواف زیارت کرنا۔

تشریح: نویں ذی الحجہ کو مٹی سے عرفات کیلئے روانہ ہو زیکا مسنون طریقہ ہے کہ سورج طلوع ہو جانے کا انتظار کرے اور جب سورج کی روشنی جل شمیر کے اوپر سے نظر آجائے تو عرفات کے لئے روانہ ہو جائے اور سکون و وقار کیساتھ تلبیہ، تکبیر، تہلیل، ذکر، دعائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلے میدان عرفات میں پہنچ جانے کے بعد سورج ڈھلنے سے قبل وقوف عرفہ صحیح نہیں ہوتا زوال کے بعد ہی وقوف صحیح ہوتا ہے اس درمیان میں دعاؤں میں مشغول ہو جانا اور حضور ﷺ پر درود بھیجتے رہنا اور ذکر و تلبیہ پڑھتے رہنا مسنون ہے۔

جب زوال ہو جائے تو فوراً ظہر کی اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد امام جمعہ کے خطبہ کی طرح نماز سے قبل دو خطبے دیگا اور عیدین کے خطبہ کی طرح پہلے خطبہ کے بعد شروع میں نو مرتبہ تکبیر پڑھیگا اور دوسرے خطبہ کے شروع میں سات مرتبہ اور بالکل اخیر میں چودہ مرتبہ تکبیر پڑھیگا اور تکبیر تشریق پڑھیگا امام لوگوں کو خطبہ میں افعال حج کی تعلیم دے گا۔

(۶۳۶/۴۱) وَيُصَلِّيْ بِهُمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ .

ترجمہ: (۶۳۶/۳۱) اور پڑھائے لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ۔

تشریح: عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کا حکم یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں لیجا کر ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع کر کے ایک ساتھ ادا کیا جائے اور اس جمع کو جمع تقدیم کہتے ہیں، امام صاحب کے نزدیک جمع تقدیم تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے، (۱) امام یا امام کا نائب نماز پڑھائے، (۲) دونوں نمازیں حالت احرام میں پڑھی جائیں، (۳) عرف کا دن ہوتا، ان تین شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو جمع تقدیم جائز نہ ہوگی اس کے برخلاف صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جمع تقدیم کے صحیح ہونے کے واسطے صرف احرام کا ہونا شرط ہے، صاحب درمختار نے اس مذہب کو رائج قرار دیا ہے، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ دلیل کے اعتبار سے کہا ہوگا ورنہ متون وغیرہ میں امام صاحب کے مذہب کو رائج قرار دیا ہے۔ (درمختار مع الشامی، ج: ۲، ص: ۲۳۸/۲۳۹)

اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے میں اذان و اقامت کی کیا شکل ہوگی اس سلسلہ میں تین مذاہب ہیں:

(۱) امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک عرفات میں ظہر و عصر کو جمع کرنے میں ایک اذان اور دو اقامت مسنون ہیں یہی امام احمد اور امام مالک کی ایک روایت ہے۔ (معارف السنن، ج: ۶، ص: ۴۵۱/۴۵۲)

(۲) حضرت امام احمد کے مشہور قول کے مطابق دونوں نمازوں کے لئے دو اقامت لازم ہیں مگر اذان کسی کے لئے بھی نہیں ہے۔ (معارف ج: ۶، ص: ۴۵۲)

(۳) حضرت امام مالک کے مشہور قول کے مطابق عرفات میں دونوں نمازوں کے لئے الگ الگ و اذان اور دو اقامت لازم ہیں کہ اولاً ظہر کی اذان و تکبیر سے ظہر کی نماز ادا کی جائے اس کے بعد عصر کی اذان و تکبیر سے عصر کی نماز ادا کی جائے۔ (معارف ج: ۶، ص: ۴۵۲)

(۶۳۷/۳۲) وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي رَحْلِهِ وَحَدَهُ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُتَفَرِّدُ.

ترجمہ: (۶۳۷/۳۲) اور جس نے پڑھ لی ظہر کی نماز اپنے ٹھکانے پر تنہا تو پڑھے ان میں سے ہر ایک کو اس کے وقت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ تنہا پڑھنے والا بھی دونوں کو جمع کرے۔

تشریح: اگر کسی حاجی نے ظہر کی نماز اپنے ٹھکانے پر تنہا پڑھ لی تو امام صاحب کے نزدیک یہ شخص عصر کی نماز اس کے وقت میں ادا کرے یعنی ظہر و عصر کو ظہر کے وقت میں جمع نہ کرے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۳۴۱)

دلیل: وقت کے اندر نماز کی حفاظت ضروری ہے الایہ کہ اس کے خلاف شریعت وارد ہوئی ہو اور شریعت کا ورد اس صورت میں ہے جبکہ امام کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کی جائے لہذا منفر و جمع بین الصلا تین کی اجازت نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس جمع کے لئے شرط یہ ہے کہ جماعت کی نماز ہو نیز امام المسلمین یا اس کے نائب کی اقتداء میں ہو۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۴۳۱)

صاحبین کا مذہب: یہ ہے کہ منفرد بھی دونوں نمازوں کو جمع کرے جیسا کہ باجماعت پڑھنے والا کا حکم ہے یہی مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ (یعنی شرح ہدایہ ج: ۱، ص: ۱۴۳۱ جز دوم، عالمگیری ج: ۱، ص: ۲۲۸)

دلیل: حاجی کے لئے جمع بین الصلاتین کی اجازت اس لئے ہے تاکہ وقوف عرفہ زیادہ سے زیادہ کر سکے اور اس ضرورت میں منفرد اور باجماعت نماز پڑھنے والا دونوں برابر ہیں۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۴۳۱)

ترجمہ: عصر کو مقدم کرنا جماعت کی حفاظت کے پیش نظر ہے کیونکہ ظہر پڑھ کر لوگ اگر میدان عرفات میں منتشر ہو گئے تو عصر کے لئے ان کو جمع کرنا دشوار ہو گا اس دشواری کی وجہ سے اور جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کی وجہ سے عصر کو اس کے وقت پر مقدم کر کے ظہر و عصر کو جمع کرنا حکم دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ صاحبین نے ذکر کیا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۴۳۱) اس مسئلہ میں امام کا قول ہی رائج ہے۔ (عالمگیری ج: ۱، ص: ۲۲۸)

(۶۳۸/۴۳) ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَعَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عَرْنَةِ

ترجمہ: (۶۳۸/۴۳) پھر موقف کے طرف متوجہ ہو چنانچہ پہاڑ کے نزدیک کھڑا ہو اور عرفات پورا موقف ہے سوائے بطن عرنہ کے۔

تشریح: ظہر و عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر ممکن ہو تو جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف کرے اور ایسی جگہ پر قیام کی کوشش کرے جہاں سے قبلہ کی طرف رخ کرنے میں جبل رحمت سامنے ہو اور اپنی دائیں طرف ہو اور اگر ایسی جگہ میسر نہ ہو تو پورے عرفات میں کہیں بھی وقوف کر سکتا ہے، مگر بطن عرنہ جو ایک چھوٹی وادی ہے اس جگہ وقوف نہ کرے کیونکہ اس کی ممانعت ہے۔

جبل رحمت: یہ میدان عرفات کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھ کر دعائیں مانگنا باعث قبولیت ہے عرفات کے دن اس پہاڑ پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، اس لئے کمزور لوگوں کو اس پر چڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، بھیڑ میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔

(۶۳۹/۴۳) وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَدْعُو وَيَعْلَمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ

ترجمہ: (۶۳۹/۴۳) اور امام کے لئے مناسب ہے کہ وقوف کرے عرفہ میں اپنی سواری پر اور امام دعا مانگے اور لوگوں کو حج کے احکام سکھائے۔

تشریح: امام المسلمین کے لئے سواری پر سوار ہو کر وقوف کرنا افضل ہے کیونکہ حضور کی سنت یہی ہے اور اللہ سے خوب رور و کر دعا مانگے اور لوگوں کو مناسک حج سکھائے۔

(۶۵۰/۳۵) وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (۶۵۱/۳۶) وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ

ترجمہ: (۶۵۰/۳۵) اور مستحب ہے یہ کہ غسل کرے وقوف عرفہ سے پہلے۔ (۶۵۱/۳۶) اور دعائیں خوب کوشش کرے۔

تشریح: صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وقوف عرفہ سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، وقوف کے دوران قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر تکبیر، جہیل، تسبیح، حمد و ثناء اور حضور پر درود شریف، استغفار اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ اپنے لئے اپنے والدین کے لئے، رشتہ دار دوست احباب، اور تمام مؤمنین و مومنات کے لئے درود کر، یعنی رانگے اور سی طریقہ پر دعائیں بار بار مانگتا رہے۔

(۶۵۲/۳۷) فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَقْضَى الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِمْ حَتَّى يَأْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ فَيَنْزِلُونَ بِهَا (۶۵۳/۳۸) وَالْمُسْتَحِبُّ أَنْ يَنْزِلُوا بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ قَرْحُ

ترجمہ: (۶۵۲/۳۷) پھر جب سورج غروب ہو جائے تو چلے امام اور لوگ اس کے ساتھ اپنے وقار پر یہاں تک کہ مزدلفہ میں آ دیں اور وہیں اتر جائیں۔ (۶۵۳/۳۸) اور مستحب ہے یہ کہ اتریں اس پہاڑ کے قریب جس پر میقده ہے جس کو قرح کہا جاتا ہے۔

تشریح: عرفات کے دن حجاج کے لئے غروب شمس سے پہلے عرفات کے حدود سے باہر نکلتا جائز نہیں ہے اگر کوئی اتفاق سے حدود عرفات سے باہر نکل جاتا ہے تو لوٹ کر عرفات میں داخل ہونا واجب ہے، نویں ذی الحجہ کو آفتاب غروب ہونے کے بعد بغیر نماز مغرب پڑھے امام اور لوگ پر وقار طریقہ سے لوٹ کر مزدلفہ آ جائیں حاجی کے لئے مزدلفہ میں جبل قرح کے قریب ٹھہرنا مستحب ہے۔

جبل قرح: یہ میدان مزدلفہ میں ایک چھوٹی سے پہاڑی ہے جس کے دامن پر مسجد مشعر حرام بنی ہوئی ہے اور اس پہاڑ کے نشانات معمولی درجہ کے باقی ہیں، جب عرفات سے مزدلفہ کو چلیں گے تو دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں جب دونوں پہاڑی کے درمیان سے گزریں گے تو پہاڑ حصہ ختم ہو جانے کے بعد مزدلفہ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور سامنے ہی جبل قرح اور مسجد مشعر حرام نظر آئے گی۔

میقده: ایک جگہ ہے جس پر زمانہ جاہلیت میں لوگ آگ روشن کرتے تھے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۳۳۸)

(۶۵۳/۳۹) وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِذْنِ وَإِقَامَةِ (۶۵۵/۵۰) وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَجْزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ: (۶۵۳/۳۹) اور پڑھائے لوگوں کو مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ (۶۵۵/۵۰) اور جس نے پڑھ لی مغرب کی نماز راستہ میں تو جائز نہ ہوگی طرفین کے نزدیک۔

تشریح: عرفات کے دن حجاج کی مغرب وعشاء کی نماز کا وقت مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے، اس لئے عرفات یا مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگرچہ مغرب کا وقت نکل جاتا ہو اور اگر کوئی یہ سمجھ کر مزدلفہ کے راستہ میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ وقت نکلا جا رہا ہے تو اس پر مزدلفہ آ کر نماز مغرب کا اعادہ واجب ہے، ایسے ہی اگر عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مزدلفہ پہنچ کر عشاء کا لوٹنا واجب ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک نماز تو درست ہو جائے گی البتہ مخالف سنت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، جب مزدلفہ آ کر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ عشاء کے وقت میں اداء کرنا لازم ہے تو کتنی اذان اور کتنی اقامت کی ضرورت ہے، اس بارے میں تین مذہب ہیں:

(۱) امام مالک کے نزدیک مزدلفہ میں مغرب وعشاء کو جمع کرنے میں دو اذان اور دو اقامت لازم ہیں۔ اولاً مغرب کی اذان و اقامت کے ساتھ مغرب ادا کی جائے پھر اس کے بعد عشاء کی اذان و اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ (عمدة القاری ج: ۷، ص: ۲۶۹)

(۲) شیخین کے نزدیک صرف ایک اذان اور ایک اقامت کیساتھ دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی اس طرح کہ ایک اذان اور ایک اقامت کے بعد مغرب کی نماز ادا کر لی جائے پھر اس کے بعد بلا اذان اور بلا اقامت کے عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ (عمدة القاری ج: ۷، ص: ۲۶۹)

(۳) امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام زفر کے نزدیک ایک اذان اور دو اقامت کیساتھ دونوں نمازیں ادا کی جائیں اولاً ایک اذان اور ایک اقامت سے مغرب کی نماز ادا کی جائے، پھر اس کے بعد ایک اقامت سے عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ (عمدة القاری ج: ۷، ص: ۲۶۹)

امام مالک کی دلیل: حضرت عمرؓ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء میں سے ہر ایک کو الگ الگ اذان و اقامت کے ساتھ اداء فرمایا کرتے تھے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۴۳۳)

جواب: حضرت عمرؓ نے مغرب کی نماز اذان و اقامت سے ادا کر لی تھی اس کے بعد لوگ اپنے کھانے پینے اور دوسری ضروریات میں لگ گئے تھے، اب لوگوں کو جمع کرنے کے لئے اذان دینے کی ضرورت تھی اور جب نئی اذان دی گئی تو اقامت بھی اس کے بعد کہنی چاہئے، اور لوگوں کے منتشر ہونے کی وجہ سے دوبارہ اذان و اقامت کے ہم بھی قائل ہیں لیکن جب منتشر لوگوں کو جمع کرنا مقصود نہ ہو تو صرف ایک اذان و اقامت کافی ہو جائے گی۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۴۳۳)

مذہب ثالث کی دلیل: حضرت جابر کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے مزدلفہ میں مغرب وعشاء کو ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ اداء فرمایا ہے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۴۳۵)

جواب: حضرت جابر کی روایت ہے کہ حضور نے مغرب وعشاء کو مزدلفہ میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۴۳۸) چنانچہ آپ کی دونوں روایتیں متعارض ہو گئیں لہذا قابل استدلال نہ ہوگی۔

مذہب ثانی کی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ حضور نے مزدلفہ میں مغرب وعشاء کو ایک اذان

اور ایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح عمل کیا کرتے تھے۔ (طحاوی ج: ۱، ص: ۴۳۴) ابن عمر کی یہ روایت غیر متعارض ہے لہذا یہی روایت قابل استدلال ہوگی۔

(۲۵۶/۵۱) فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بَغْلَسَ (۲۵۷/۵۲) ثُمَّ وَقَفَ الْإِمَامُ وَوَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَدَعًا (۲۵۸/۵۳) وَالْمَرْءُ لَفَنَهُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحْسِرٍ.

ترجمہ: (۲۵۶/۵۱) پھر جب صبح صادق ہو جائے تو پڑھائے امام لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں (۲۵۷/۵۲) پھر امام وقوف کرے اور اس کے ساتھ لوگ وقوف کریں اور دعا کرے (۲۵۸/۵۳) اور مزدلفہ پورے کا پورا وقوف کرنے کی جگہ ہے علاوہ دادی محسر کے۔

تشریح: دسویں ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کر وقوف مزدلفہ کر لیا جائے وقوف مزدلفہ کا وقت دسویں ذی الحجہ کو صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہے نماز فجر پڑھ کر تکبیر، تہلیل و تلبیہ پڑھتے ہوئے گریہ و زاری کے ساتھ وقوف میں اللہ سے مرادیں مانگے یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

امام قدوری فرماتے ہیں کہ مزدلفہ پورے کا پورا وقوف کرنے کی جگہ ہے مگر محسر میں وقوف نہ کرے۔
محسر: یہ منیٰ اور مزدلفہ کے درمیان ایک ٹہنی میدان ہے اور اسی جگہ پر اصحاب قبل اور ان کے سربراہ بادشاہ ابرہہ پر عذاب نازل ہوا تھا یہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آ رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور یہ ناکام ہو گئے اس جگہ مزدلفہ کا وقوف درست نہیں ہے، اور مزدلفہ سے منیٰ آتے وقت یہاں سے تیز رفتاری سے چلنا چاہئے۔

(۲۵۹/۵۴) ثُمَّ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى يَأْتُوْا مِنْى (۲۶۰/۵۵) فَيَسْتَدُوا بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ مِّثْلَ حَصَاةِ الْخَذْفِ (۲۶۱/۵۶) وَيَكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ (۲۶۲/۵۷) وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (۲۶۳/۵۸) وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ (۲۶۴/۵۹) ثُمَّ يَذْبَحُ إِنْ أَحَبَّ (۲۶۵/۶۰) ثُمَّ يَخْلُقُ أَوْ يَقْصُرُ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ (۲۶۶/۶۱) وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ

ترجمہ: پھر چلے امام اور لوگ اس کیساتھ سورج نکلنے سے پہلے یہاں تک کہ منیٰ آجائیں (۲۶۰/۵۵) اور شروع کرے جمرہ عقبہ سے چنانچہ مارے اس پر بطن وادی سے سات کنکریاں ٹھیکری کی کنکریوں کی طرح (۲۶۱/۵۶) اور تکبیر کہتا رہے ہر کنکری کے ساتھ (۲۶۲/۵۷) اور نہ ٹھہرے جمرہ عقبہ کے پاس (۲۶۳/۵۸) اور ختم کر دے تلبیہ پہلی کنکری پھینکتے ہی، (۲۶۴/۵۹) پھر قربانی کرے اگر چاہے (۲۶۵/۶۰) پھر بال منڈوائے یا کتروائے اور منڈانا افضل ہے، (۲۶۶/۶۱) اب حلال ہوگئی محرم کے لئے تمام چیز علاوہ عورتوں کے۔

تشریح: امام قدوری فرماتے ہیں کہ دسویں ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مزدلفہ سے منیٰ کو

روانہ ہو جائے اور مٹی پہنچ کر سب سے پہلے حجرہ عقبہ کی رمی کی جائے، چنانچہ ہادی کے نیچے سے سات کنکریاں پھینک مارے اور چاروں اماموں کے نزدیک حجرہ عقبہ کی رمی طلوع آفتاب کے بعد کرنا افضل اور اولیٰ ہے۔ کنکریاں انگلی کے پوروں کے بقدر ہوں جن کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے کنارے سے پھینکا جاسکتا ہو، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے حاجی حجرہ عقبہ کے پاس نہ ٹھہرے کیونکہ حضورؐ نے بھی نہیں ٹھہرے تھے اور پہلی کنکری پھینکتے ہی تلبیہ ختم کر دے۔

اگر متمتع یا قارن (بیان آگے آئے گا) ہے تو رمی کے بعد قربانی کر لی جائے اور اگر متمتع یا قارن نہیں ہے تو قربانی لازم نہیں جن لوگوں پر قربانی لازم ہے وہ قربانی کے بعد اور جن پر قربانی لازم نہیں وہ رمی کے بعد اپنے سر کا حلق یا قصر کر لیں اور سر کے بال صاف کر لینے کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، بس طواف زیارت سے پہلے صرف بیوی سے ہمبستری کرنا منع رہتا ہے۔

جمرات یا جمار: یہ مٹی کے وہ تین مشہور کھمبے ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں ان میں سے حرم شریف کی طرف بالکل اخیر میں جو کھمبا ہے اس کو حجرہ عقبہ، حجرہ الکبریٰ، حجرہ الاخریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر کا کھمبا ہے اس کو حجرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے، اس کے بعد مسجد خیف سے قریب کا جو کھمبا ہے اس کو حجرہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ (مسلم ابواب ۶۹)

(۶۲/۶۲۷) ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ مِنَ الْغَدِ أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ (۶۳/۶۲۸) فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَرْمِلْ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَلَا سَعَى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعَى رَمَلَ فِي هَذَا الطَّوَافِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ (۶۳/۶۲۹) وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ (۶۵/۶۷۰) وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَقْرُوضُ فِي الْحَجِّ (۶۶/۶۷۱) وَيَكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهَا لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

ترجمہ: (۶۲/۶۲۷) پھر آئے مکہ میں اسی دن یا دوسرے دن چنانچہ طواف کرے خانہ کعبہ کا طواف زیارت سات چکر۔ (۶۳/۶۲۸) اگر سعی کر چکا ہو صفا و مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد تو رمل نہ کرے اس طواف میں اور اس پر سعی بھی نہیں ہے اور اگر اس سے پہلے سعی نہیں کی تو رمل کرے اس طواف میں اور سعی کرے اس کے بعد جیسا کہ ہم بیان کر چکے۔ (۶۳/۶۲۹) اور اب حلال ہو گئی اس کے لئے عورت بھی۔ (۶۵/۶۷۰) اور یہی طواف فرض ہے، حج میں اور مکروہ ہے مؤخر کرنا۔ (۶۶/۶۷۱) اس کو ان ایام سے چنانچہ اگر مؤخر کر دیا اس کو ان ایام سے تو لازم ہوگا خون امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں۔

تشریح: دس ذی الحجہ کو مٹی میں رمی حلق اور ذبح کے بعد اگر وقت ہو تو حرم شریف پہنچ کر طواف زیارت بھی کر لیا جائے اور اگر وقت نہ ہو تو گیارہویں یا بارہویں کو طواف زیارت کر لیا جائے اگر یوم عرفہ سے پہلے صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لی تھی اور سعی سے قبل کے طواف میں رمل بھی کر لیا تھا تو اب طواف زیارت میں دوبارہ رمل کی ضرورت نہیں ہے،

اور اس پر سعی بھی واجب نہیں ہے، اور اگر عرفات اور منیٰ کو روانہ ہونے سے پہلے سعی نہیں کی تھی تو طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی کرے اور طواف زیارت میں رمل اضطباع دونوں کرنا مسنون ہے۔

امام قدوری فرماتے ہیں کہ طواف زیارت حج کے اندر ہر حاجی پر فرض ہوتا ہے اور یہ طواف وقوف عرہ کے بعد کیا جاتا ہے، اور دسویں سے بارہویں ذی الحجہ تک اس کا وقت ادا باقی رہتا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بارہویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے طواف زیارت کر لینا واجب ہے اس سے تاخیر مکروہ تحریمی اور موجب دم ہے، لہذا اگر بارہویں ذی الحجہ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا پھر بعد میں طواف کرتا ہے تو فریضہ طواف تو ادا ہو جائے گا مگر تاخیر کی وجہ سے جرمانہ میں ایک قربانی واجب ہو جائے گی فتویٰ اسی قول پر ہے۔ (اللباب ج: ۱، ص ۱۷۴) صاحبین کے نزدیک اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔

(۶۷۲/۶۷۴) ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ مَنًى فَيَقِيمُ بِهَا (۶۷۳/۶۷۸) فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ يَتَدَبَّعُ بِاللَّيْلِ تَلَى الْمَسْجِدَ (۶۷۴/۶۷۹) فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُو ثُمَّ يَرْمِي إِلَيْهَا تَلَيْهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِي جُمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا (۶۷۵/۷۰) فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ.

ترجمہ: (۶۷۲/۶۷۴) پھر واپس آئے منیٰ کو اور رہے وہیں (۶۷۳/۶۷۸) پھر جب سورج ڈھل جائے قربانی کے ایام میں سے دوسرے دن تو رمی کرے تینوں جمرہوں کی، چنانچہ شروع کرے جمرہ سے جو مسجد خیف سے متصل ہے (۶۷۴/۶۷۹) پس اس پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے پھر ٹھہرے اس جمرہ کے پاس اور دعاء کرے پھر رمی کرے اس کی جو اس کے پاس ہے اسی طرح اور اس کے پاس بھی ٹھہرے پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کی اسی طرح اور نہ ٹھہرے اس کے پاس۔ (۶۷۵/۷۰) جب اگلا دن ہو تو رمی کرے تینوں جمرہوں کی سورج ڈھلنے کے بعد اسی طرح۔

تشریح: صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ حاجی طواف زیارت کے بعد منیٰ میں جا کر قیام کرے گیارہویں اور بارہویں تاریخ میں تینوں جمرات کی رمی واجب ہے، اور ان دونوں دنوں کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہو کر دوسرے دن صبح صادق تک رہتا ہے، اگر زوال سے قبل رمی کرے گا تو رائج قول کے مطابق وہ رمی صحیح نہیں ہوگی اس کا اعادہ واجب ہوگا، زوال سے غروب تک وقت مسنون ہے اور غروب سے صبح صادق تک دقت مکروہ ہے، اور صبح صادق کے بعد دقت قضاء شروع ہو جاتا ہے، لہذا گیارہویں کی رمی اگر بارہویں کی صبح صادق ہو جانے کے بعد تک مؤخر کر دی ہے تو قضاء اور دم دونوں لازم ہو جائیں گے، اسی طرح اگر بارہویں کو اتنا مؤخر کر دیا ہے کہ تیرہویں کی صبح صادق ہو گئی تو قضاء اور کفارہ دونوں کا دم الگ الگ واجب ہو جائے گا، اور رمی کی قضاء کا دقت تیرہویں کے غروب تک رہتا ہے، اس کے بعد رمی کا دقت ختم ہو جاتا ہے اور مؤخر کرنے کی صورت میں قضاء جائز نہ ہوگی صرف دم دینا لازم ہوگا۔

صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ رمی کی ابتداء اس جمرہ سے کرے گا: جمرہ مسجد خیف سے متصل واقع ہے اس جمرہ پر سات کنکریاں پھینکے ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے اور اس جمرہ کے پاس توقف کرے، پھر اسی طرح اس جمرہ کی رمی کرے جو اس کے متصل ہے، اور اس دوسرے جمرہ کے پاس بھی توقف کرے، پھر اسی طرح جمرہ عقبہ کی رمی کرے البتہ اس کے پاس توقف نہ کرے پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس توقف کر کے اللہ کی تعریف بیان کرے تکبیر و تہلیل پڑھے اور درود شریف پڑھے اور دعاء کرے۔

مسجد خیف: یہ منیٰ میں جمرات کے قریب ایک بہت بڑی مسجد ہے۔

منیٰ: یہ وادی محسر سے جمرہ عقبہ تک دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان ہے اور یہ میدان مسجد حرام سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور یہیں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے یہ حرم میں داخل ہے۔

(۶۷۶/۷۱) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ النَّفَرُ إِلَى مَكَّةَ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ رَمَى الْجَمَارَ الثَّلَاثَ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذَلِكَ (۶۷۷/۷۲) فَإِنْ قَدَّمَ الْوُضُوءَ فِي هَذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَا يَجُوزُ.

ترجمہ: (۶۷۶/۷۱) اور اگر جلدی کوچ کرنے کا ارادہ ہو تو مکہ کی طرف کوچ کرے اور اگر رہنا چاہے تو رمی کرے تینوں جمرہ کی چوتھے دن سورج ڈھلنے کے بعد اسی طرح (۶۷۷/۷۲) اور اگر کنکریاں مار دیں اس دن سورج ڈھلنے سے پہلے طلوع فجر کے بعد تو جائز ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔

تشریح: صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر بارہویں ذی الحجہ کو حاجی کو جلدی ہو تو رمی کے بعد بارہویں ہی تاریخ میں مکہ المکرمہ کے لئے روانہ ہو جائے اور اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو تیرہویں ذی الحجہ کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے اور زوال کے بعد سے غروب کے درمیان کرنا واجب ہے، زوال سے پہلے رمی جائز نہ ہوگی اگر زوال سے قبل کرے گا تو اعادہ لازم ہوگا یہ مذہب صاحبین کا ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیرہویں تاریخ کو زوال سے پہلے رمی کرنے کی صورت میں اعادہ نہیں ہے۔

(۶۷۸/۷۳) وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَدَّمَ الْإِنْسَانُ ثِقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ وَيُقِيمَ بِهَا حَتَّى يَرُمِيَ.

ترجمہ: (۶۷۸/۷۳) اور مکروہ ہے یہ کہ پہلے ہی روانہ کر دے اپنا سامان مکہ کو اور خود ہیں رہے کنکریاں مارنے تک۔

تشریح: منیٰ سے روانہ ہونے سے پہلے اپنا سارا سامان مکہ روانہ کر دینا مکروہ ہے کیونکہ دل افعال حج سے غافل ہو کر سامان کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔

(۶۷۹/۷۴) فَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمَحْصَبِ (۶۸۰/۷۵) ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لَا يُؤْمَلُ

فِيهَا وَهَذَا طَوَافُ الصُّدْرِ (۶۸۱/۷۶) وَهُوَ وَاجِبٌ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى أَهْلِهِ.

ترجمہ: (۶۷۹/۷۴) پھر جب مکہ کو روانہ ہو تو محصب میں اترے (۶۸۰/۷۵) پھر طواف کرے بیت اللہ کا سات چکر ان میں رمل نہ کرے اور یہ طواف صدر ہے (۶۸۱/۷۶) اور یہ واجب ہے مگر اہل مکہ پر واجب نہیں پھر اپنے گھر کو آجائے۔

تشریح: حاجی جب منی سے مکہ کی طرف روانہ ہو تو خیف محصب میں اترنا مسنون ہے محصب وہ مقام ہے جہاں تمام قریش نے جمع ہو کر قسمیں کھائیں تھیں اور عہد و پیمان کیا تھا کہ خاندان رسالت کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، رسول اللہ نے اپنے حج کے موقع پر منی میں صحابہ سے فرمایا کہ ہم لوگ کل خیف محصب میں اتریں گے چنانچہ اس جگہ آپ تصدأ اترے اور اب اس جگہ اترنا مسنون ہو گیا۔

امام قدوری فرماتے ہیں کہ منی کے تمام افعال حج ادا کرنے کے بعد طواف صدر کرے، طواف صدر کا مطلب یہ ہے کہ میقات کے باہر سے آنے والے جب وطن واپس ہوں گے تو رواں گئی کے وقت اخیر میں ایک طواف کرنا ہر قسم کے آفاقی پروا جب ہے البتہ حائضہ اور نفساء پر لازم نہیں ہے اور اس طواف کو طواف وداع بھی کہتے ہیں۔

(۶۸۲/۷۷) فَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمُحَرِّمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَوَقَفَ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمَ نَاهُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ.

ترجمہ: (۶۸۲/۷۷) اگر داخل نہ ہوا احرام باندھنے والا مکہ میں اور چلا گیا عرفات میں اور وہاں وقوف کر لیا اس کے مطابق جس کو ہم بیان کر آئے تو ساقط ہو گیا اس سے طواف قدوم اور اس پر اس کو ترک کرنے سے کچھ واجب بھی نہیں ہے۔

تشریح: محرم اگر مکہ میں داخل نہ ہو کر عرفات کے میدان میں چلا گیا اور شریعت کے بیان کردہ قاعدہ کے مطابق وہاں وقوف بھی کر لیا تو اس کے ذمہ سے طواف قدوم ساقط ہو گیا کیونکہ طواف قدوم ابتداء حج میں اس طور پر شروع ہے کہ تمام افعال حج اس پر مرتب ہوں چنانچہ اس طریقہ کے علاوہ طواف قدوم سنت نہ ہوگا اور چونکہ قدوم سنت ہے لہذا ترک سنت سے دم لازم نہ ہوگا۔

(۶۸۳/۷۸) وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

ترجمہ: (۶۸۳/۷۸) اور جس شخص نے وقوف عرفہ پالیا عرفہ کے دن سورج ڈھلنے سے ۱۰ ارزی الحج کے طلوع فجر تک تو اس نے حج پالیا۔

تشریح: جمہور اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ۹ تاریخ کے زوال آفتاب سے لیکر ۱۰ ارزی الحج کی صبح صادق تک

وقوف عرفہ کا وقت ہے، چنانچہ اگر حاجی نے زوال کے بعد سے لے کر ۱۰ ارذی الحجہ کی صبح صادق تک کسی وقت بھی وقوف کر لیا تو اس کا حج ادا ہو گیا۔

امام مالک کے نزدیک نو تاریخ کی صبح صادق یا طالع آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔

(۶۸۳/۷۹) فَمِنْ اجْتِازِ بَعْرَةَ وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَاتُ أَجْزَاهُ ذَلِكَ عَنِ الْوُقُوفِ.

ترجمہ: (۶۸۳/۷۹) اور جو شخص عرفہ سے گذر اس حال میں کہ وہ سویا ہوا ہے یا بے ہوش ہے یا نہ جانتا ہو کہ یہ عرفات ہے تو کافی ہوگا اس کو یہ وقوف عرفات سے۔

تشریح: حاجی سوتا ہو یا بے ہوش کی حالت میں عرفات سے عرفہ کے دن گذر چلا گیا یا اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ جہاں سے گذر رہا ہوں یہی عرفات ہے ان تینوں صورتوں میں وقوف عرفہ ادا ہو گیا کیونکہ حج کا رکن وقوف ہے اور وہ پایا گیا۔

(۶۸۵/۸۰) وَالْمَرْأَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا (۶۸۶/۸۱) وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِاللَّيْلَةِ (۶۸۷/۸۲) وَلَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ (۶۸۸/۸۳) وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمَيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ (۶۸۹/۸۴) وَلَا تَحْلِقُ وَلَكِنْ تَقْصُرُ.

ترجمہ: (۶۸۵/۸۰) اور عورت تمام احکام میں مرد کی طرح ہے مگر یہ کہ عورت اپنا سر نہ کھولے اور چہرہ کھولے رکھے (۶۸۶/۸۱) اور نہ بلند کرے اپنی آواز کو تلبیہ کے ساتھ (۶۸۷/۸۲) اور رمل نہ کرے طواف میں (۶۸۸/۸۳) اور نہ میلین اخضرین کے درمیان دوڑے (۶۸۹/۸۴) اور سر نہ منڈائے بلکہ بال کتروائے۔

تشریح: صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ عورت حج کے تمام افعال میں مردوں کے مانند ہے، لیکن چند احکام میں الگ ہے، اسی کی تفصیل حضرت مصنف یہاں سے بیان فرما رہے ہیں عورت حالت احرام میں سلعے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے اور زیورات، سوزے، دستانے، پہن سکتی ہے، اور سر کا ڈھکنا عورت پر واجب ہے تلبیہ پڑھنا لازم ہے، مگر زور سے پڑھنا منع ہے، اور رمل کرنا بھی منع ہے نیز سعی میں دوڑے بھی نہیں، اور عورت حلق بھی نہ کرائے بلکہ بالوں کا قصر کرے، اور حلق ان کے حق میں مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا مثلہ ہے۔

عورت کے لئے احرام کا کپڑا

عورت کے لئے حالت احرام میں کسی مخصوص کپڑے کا حکم نہیں ہے البتہ ایک رد مال سے سر کے بالوں کو اچھی طرح ڈھک لینا مستحب ہے، تاکہ کوئی بال نہ ٹوٹنے پائے اور ادھر ادھر منتشر نہ ہونے پائے اور اگر میسر ہو تو ہیٹ سر پر رکھ لے پھر اس کے اوپر نقاب ڈال لے تاکہ ہیٹ کیوجہ سے نقاب کا کپڑا چہرہ سے نہ لگنے پائے تو ایسی صورت میں سر کے بالوں

کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور چہرہ سے کپڑا نہ لگنے کے ساتھ ساتھ اجنبی مرد سے پردہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

باب القرآن

ترجمہ: یہ باب قرآن کے بیان میں ہے۔

ما قبل سے مناسبت: امام قدوری مفرد کے احکام سے فارغ ہو کر اب مرکب یعنی قرآن کے احکامات بیان کریں گے چونکہ قرآن کا پہچانا افراد کے پہچانے پر موقوف ہے اور ذات کی معرفت صفات کی معرفت پر مقدم ہوتی ہے، اس لئے افراد کو اولاً بیان کیا ہے۔ (یعنی ج: ۱، ص: ۱۳۸۵)

قرآن کے لغوی معنی: دو چیزوں کو جمع کرنا۔

اصطلاحی تعریف: اصطلاح شرع میں اس سے مراد حج اور عمرہ کو جمع کرنا احرام ہے۔

دوسری تعریف: حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر ایک ساتھ حج اور عمرہ کرنے کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ (معلم الحجاج ۲۰۸)

حج کے اقسام

حج کی کل تین قسمیں ہیں: (۱) حج افراد (۲) حج قرآن (۳) حج تمتع، حج افراد کا بیان گذر چکا ہے اس باب میں حج قرآن کے احکامات بیان کریں گے۔

حج قرآن کا مطلب: اسکا مطلب یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ دونوں کے لئے ایک ساتھ احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ پہنچ کر ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے یا میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے راستہ میں یا مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد طواف عمرہ سے قبل حج کا احرام باندھ لیا جائے اور پھر ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولا جائے اور نہ ہی حلق راس کیا جائے بلکہ اسی حالت احرام میں مکہ المکرمہ میں قیام کیا جائے پھر دسویں ذی الحجہ کو حجرہ عقبہ کی رمی کے بعد ایک قربانی کرے پھر حلق کر کے احرام کھول دیا جائے اور حج قرآن کرنے والے پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو دم شکر کہتے ہیں اور قارن پر دوسری اور دو طواف لازم ہیں اور کوئی جنایت ہو جائے تو دو جرمانے واجب ہو جائیں گے۔

(ایضاح الطحاوی ج: ۳، ص: ۳۶۴)

(۱/۶۹۰) الْقِرَاءُ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْأَفْرَادِ

ترجمہ: (۱۱/۶۹۰) قرآن افضل ہے ہمارے نزدیک تمتع اور افراد سے۔

تشریح: حج افراد، حج قرآن، اور حج تمتع تینوں میں سے ہر ایک تمام امت کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے مگر

اختلاف اس بارے میں ہے کہ تینوں میں سے کونسا حج افضل اور اولیٰ ہے اس بارے میں تین مذہب ہیں:

(۱) امام مالک کے نزدیک حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل حج افراد ہے اس کے بعد حج تمتع پھر اس کے بعد حج قرآن ہے یہی امام شافعی سے منقول ہے۔

(۲) امام احمد کے نزدیک حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل حج تمتع ہے اس کے بعد حج افراد اس کے بعد حج قرآن ہے۔

(۳) حنفیہ کے نزدیک سب سے افضل حج قرآن ہے اس کے بعد حج تمتع اور اس کے بعد حج افراد ہے۔

(معارف السنن ج: ۶، ص: ۲۷۳)

امام شافعیؒ و امام مالکؒ کی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے ”إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلًا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا“ (مسلم شریف ج: ۱، ص: ۴۰۴)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے حج افراد فرمایا ہے اس لئے حج افراد افضل ہے۔

جواب: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضورؐ نے تہا حج افراد کیا اس کے ساتھ عمرہ نہیں کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ حج کے اعمال کو مستقل ادا کیا۔

دوسرا جواب: حج کے لئے مستقل اہرام باندھا لیکن اصل میں قارن تھے۔

امام احمد کی دلیل: ”تمتع رسول اللہ فی حجة الوداع بالعمرة الى الحج“ (نسائی: ۲، ص: ۱۴۰ باب التمتع)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورؐ نے حج تمتع فرمایا ہے لہذا یہی افضل ہے۔

جواب: لفظ تمتع عام ہے جو کہ قرآن کو بھی شامل ہے اس لئے یہاں تمتع سے مراد قرآن ہی لیا جائے گا، دوسرے یہ کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے انہیں سے قرآن کی بھی روایت ہے، تیسرے یہ کہ تمتع سے مراد تمتع لغوی ہے اور مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے عمرہ کے ساتھ حج کو ملا کر دونوں کو ایک ہی سفر میں ادا کر کے نفل حاصل کیا ہر ایک کے لئے الگ الگ سفر نہیں کرنا پڑا۔

حنفیہ کی دلیل: حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے وادی عقیق میں حضورؐ سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ رات میرے پاس میرے پروردگار کی جانب سے ایک آنیوالا آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں دو رکعت نماز ادا کیجئے اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کیجئے۔ (بخاری ج: ۱)

اس حدیث میں اللہ کی جانب سے حج قرآن کرنا حکم دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ حضورؐ نے حج قرآن ہی ادا کیا ہے لہذا یہی افضل ہوگا۔

(۲/۶۹۱) وَصَفَةُ الْقَرَّانِ أَنْ يُهْلَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمَيْقَاتِ وَيَقُولَ عَقِيبَ الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِیْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّیْ .

ترجمہ: (۲/۶۹۱) اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ مینقات سے اور کہے نماز کے بعد، اے اللہ! میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں ان دونوں کو میرے لئے آسان فرما اور دونوں کو میری طرف سے قبول فرما۔

تشریح: قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ میقت سے حج اور عمرہ دونوں کے لئے احرام باندھ کر دونوں کے ساتھ تلبیہ کہے اور دو رکعت نماز نفل پڑھ کر ان الفاظ سے دعا مانگے، اے اللہ! میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں آپ ان دونوں کو میرے لئے آسان فرمادیں اور میری طرف سے دونوں کو قبول فرمائیں۔

(۳/۶۹۲) فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالتَّوَاتُفِ فَطَافَ بِالنَّبِيِّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ مِنْهَا وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَى هَيْئَتِهِ وَسَعَى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهَذَا أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ (۳/۶۹۳) ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ السَّعْيِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ كَمَا بَيَّنَّا فِي حَقِّ الْمُفْرَدِ .

ترجمہ: (۳/۶۹۲) پھر جب مکہ میں داخل ہو تو شروع کرے طواف سے چنانچہ طواف کرے بیت اللہ کا سات چکر رمل کرے پہلے تین چکروں میں اور چنے باقی چکروں میں اپنے وقار اور سکون پر اور سعی کرے اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان اور یہ عمرہ کے افعال ہیں۔ (۳/۶۹۳) پھر طواف کرے سعی کے بعد طواف قدوم اور سعی کرے صفا مروہ کے درمیان حج کے لئے جیسا کہ ہم نے اس کو مفرد بالجمع میں بیان کر دیا ہے۔

تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ قارن جب مکۃ المکرمہ میں داخل ہو تو طواف قدوم نہ کرے بلکہ عمرہ کے افعال شروع کر دے چنانچہ پہلے طواف عمرہ کرے اور یہ طواف عمرہ فرض اور رکن ہے اور اس طواف میں اضطباع اور رمل بھی مسنون ہے اور اس طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی واجب ہے پھر افعال حج شروع کرے چنانچہ مفرد بالجمع کی طرح پہلے طواف قدوم کرے اور اس کے بعد سعی کرے۔

(۵/۶۹۳) فَإِذَا رَمَى الْجُمُرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبْحَ شَاةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ بَدْنَةٍ أَوْ سَبْعَ بَدَنَةٍ أَوْ سَبْعَ بَقَرَةٍ فَهَذَا دَمُ الْقِرَانِ .

ترجمہ: (۵/۶۹۳) جب رمی کر چکا حجرہ عقبہ کی یوم نحر کو تو ذبح کرے ایک بکری یا ایک گائے یا اونٹ یا اونٹ کا ساتواں حصہ یا گائے کا ساتواں حصہ یہ دم قرآن ہے۔

تشریح: قارن جب دسویں ذی الحجہ کو حجرہ عقبہ کی رمی کر چکے تو ایک قربانی کرے، چونکہ اس کو ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کرنے کا موقع ملا اس لئے شکرانہ میں ایک قربانی کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے اور قربانی میں یہ اختیار ہے کہ چاہے ایک بکریا دنبہ کرے اور یا ایک پوری گائے یا اونٹ کرے اور یا گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ کرے، پھر حلق کر کے احرام کھول دے اور حج قرآن کرنے والے پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو دم شکر کہتے ہیں۔

(۶/۶۹۵) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ (۷/۶۹۶) فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَدْخُلَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا الدَّمُ (۸/۶۹۷) ثُمَّ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ .

ترجمہ: (۶/۶۹۵) اگر نہ ہو اس کے پاس کوئی جانور جو ذبح کرے تو تین دن کے روزے رکھے حج میں کہ آخری دن عرفہ کا دن ہو۔ (۷/۶۹۶) پھر اگر روزے فوت ہو گئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آ گیا تو کافی نہیں ہوگا اس کو مگر خون۔ (۸/۶۹۷) پھر سات روزے رکھے جب اپنے گھر لوٹ آئے پھر اگر یہ روزے رکھ لئے مکہ میں حج سے فراغت کے بعد تب بھی جائز ہے۔

تشریح: قارن اگر قربانی کرنے پر قادر نہ ہو تو اس پر دس روزے واجب ہوں گے اس طریقہ پر کہ تین روزے دس ذی الحجہ سے پہلے حج کے زمانہ میں رکھے اور سات روزے جب اپنے گھر واپس آئے افضل اور مستحب یہ ہے کہ تین روزے ۹/۸/۷ ذی الحجہ کو رکھے، اگر قارن تین روزے دس ذی الحجہ سے پہلے نہ رکھ سکا یہاں تک کہ دس ذی الحجہ کی تاریخ آگئی تو اب دم دینا ہی واجب ہوگا، امام قدوری فرماتے ہیں کہ اگر قارن نے حج سے فراغت کے بعد مکہ ہی میں سات روزے رکھ لئے تو بھی جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ ایام تشریق گزر جانے کے بعد رکھے کیونکہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔

(۹/۶۹۸) فَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ وَتَرَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوفِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَعَلَيْهِ دَمُ لِرَفِضِ الْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قُضَاؤُهَا .

ترجمہ: (۹/۶۹۸) اگر داخل نہ ہوا قارن مکہ المکرمہ میں اور چلا گیا عرفات کی طرف تو ہو گیا اپنے عمرہ کو چھوڑنے والا وقوف کی وجہ سے اور ساقط ہو گیا اس سے دم قرآن اور اس پر ایک خون لازم ہے نہ کہ چھوڑنے کی وجہ سے اور اس پر عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔

تشریح: قارن ارکان عمرہ ادا کرنے کے بجائے سیدھا عرفات چلا گیا تو وہ وقوف عرفہ کرتے ہی تارک عمرہ ہو گیا اور اس سے دم قرآن بھی ساقط ہو گیا کیونکہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کی توفیق نہیں ملی تو دم شکر بھی واجب نہ ہوگا؛ لیکن اس پر عمرہ کی قضا واجب ہوگی اور عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا دم تو اس لئے واجب ہوگا کہ اس نے عمرہ شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے اور قضا اس لئے واجب ہوگی کہ عمرہ کو شروع کرنا صحیح ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ قفل کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کو ترک کر دیا تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔

بَابُ التَّمَتُّعِ

یہ باب تمتع کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: قرآن اور تمتع دونوں میں سے ہر ایک کے اندر حج اور عمرہ کو جمع کرنے کا موقع ملتا ہے چونکہ تمتع کے مقابلہ میں قرآن افضل ہے اس لئے قرآن کے بیان کو پہلے بیان کیا ہے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۷۷)

تمتع کے لغوی معنی: فائدہ حاصل کرنا۔

اصطلاحی تعریف: ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا، اولاً عمرہ کا احرام باندھ کر اس کے افعال ادا کرے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۷۷)

(۱/۶۹۹) التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِفْرَادِ عِنْدَنَا .

ترجمہ: (۱/۶۹۹) تمتع کرنا افضل ہے تہاج کرنے سے۔

تشریح: تمتع بھی قرآن کے معنی میں ہے کیونکہ جس طرح قرآن میں حج و عمرہ دونوں عبادتوں کو جمع کیا جاتا ہے اسی طرح تمتع میں بھی دونوں کو جمع کرنا پایا گیا اور مائل میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن افضل ہے تو اس مشابہت کی وجہ سے تمتع افراد سے افضل ہوگا کیونکہ افراد میں جمع بین العبادتین کے معنی نہیں پائے جاتے۔

(۲/۷۰۰) وَالْمُتَمَتِّعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٌ يَسُوقُ الْهَدْيَ وَمُتَمَتِّعٌ لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ .

ترجمہ: (۲/۷۰۰) اور تمتع دو طرح پر ہے ایک وہ جو ہدی لے جاتا ہے اور ایک وہ تمتع جو ہدی نہیں لے جاتا۔

تشریح: تمتع کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو حرم کی طرف ہدی کا جانور ہکا کر لے جاتا ہے، دوسرے وہ جو ہدی کا جانور نہیں لے جاتا ہے، ہر ایک کا حکم مختلف ہے، آنے والی عبارت میں قسم ثانی کا بیان ہے۔

(۳/۷۰۱) وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ أَنْ يَبْتَدَأَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَيَحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ لَهَا وَيَسْعَى وَيَخْلُقُ أَوْ يَقْصِرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ (۴/۷۰۲) وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ (۵/۷۰۳) وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا (۶/۷۰۴) فَإِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ بِالنَّحْيِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمَفْرَدُ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ .

ترجمہ: (۳/۷۰۱) اور تمتع کی کیفیت یہ ہے کہ شروع کرے میقات سے چنانچہ عمرہ کا احرام باندھے اور داخل ہو مکہ میں پھر طواف کرے عمرہ کے لئے اور سعی کرے اور طاق یا قصر کرے اور اپنے عمرہ سے حلال ہو جائے۔ (۴/۷۰۲) اور ختم کر دے تلبیہ جب طواف شروع کرے۔ (۵/۷۰۳) اور ٹھہرا رہے مکہ میں حلال ہو کر۔ (۶/۷۰۴) پھر جب ذی

الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہو تو احرام باندھے حج کا مسجد حرام سے اور کرے وہ افعال جو صرف حج کرنے والا کرتا ہے اور اس پر لازم ہے دم تئح۔

تشریح: حج تئح کا مطلب یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ لیا جائے اور مکہ المکرمہ پہنچ کر ارکان عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے اس کے بعد مکہ المکرمہ کے باشندوں کی طرح بغیر احرام کے قیام کیا جائے پھر آٹھویں ذی الحجہ کی صبح کو حدود حرم میں جہاں اپنا قیام ہے وہاں سے حج کا احرام باندھ کر منیٰ کو روانہ ہو جائے اور مستحب یہ ہے کہ مسجد حرام میں آکر طواف کر کے دو گانہ طواف کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھ کر احرام باندھے پھر دسویں ذی الحجہ کو حجرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد تئح کی قربانی کی جائے اس کے بعد حلق کر کے احرام کھول دیا جائے اور تئح کرنے والے پر جو قربانی واجب ہوتی ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے اور اس پر عمرہ کے لئے ایک سعی اور ایک طواف الگ اور حج کے لئے بھی ایک سعی اور ایک طواف الگ سے لازم ہو جاتے ہیں۔ (ایضاح الطحاوی، ج: ۳، ص: ۳۶۱)

(۷/۷۰۵) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ .

ترجمہ: (۷/۷۰۵) اگر نہ پائے ذبح کے لئے کوئی جانور تو تین روزے رکھے ایام حج میں اور سات اس وقت جب لوٹے اپنے گھر۔

تشریح: ما قبل میں امام قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ حج تئح کرنے والے پر تئح کی قربانی واجب ہے، اگر تئح ہدی کے جانور کو حاصل کرنے پر قادر نہ ہو تو قادرین کی طرح حج کے زمانہ میں تین روزے رکھے اور سات روزے حج سے فراغت پا کر رکھے، مزید تفصیل حج قرآن میں گزر چکی ہے۔

(۸/۷۰۶) وَإِنْ أَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ أَنْ يَسُقِيَ الْهَدْيَ أَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيِهِ فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً فَلَدَهَا بِمَزَارَةٍ أَوْ نَعْلٍ .

ترجمہ: (۸/۷۰۶) اور اگر تئح ہدی کا جانور لے جانا چاہے تو احرام باندھے اور اپنی ہدی لے جائے پھر اگر ہو وہ اونٹ تو ڈال دے اس کے گلے میں پرانا چڑایا جوتا۔

تشریح: یہاں سے تئح کی قسم اول (جو اپنے ساتھ ہدی لے جاتا ہے) اس کا بیان ہے اور تئح کی یہ صورت افضل ہے مسئلہ یہ ہے کہ تئح اگر ہدی کو لے جانا چاہے تو عمرہ کا احرام باندھے اور اپنی ہدی کے جانور کو ہنکا کر لے جائے اب اگر ہدی کا جانور اونٹ یا گائے ہے تو اس کے گلے میں چمڑے کے ٹکڑے یا جوتی کے ٹکڑے کا پٹہ ڈال دے، تقلید بالاتفاق سنت ہے اور قلاذہ ڈالنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ہدی حرم ہے اس کا دستور زمانہ جاہلیت سے چلا آتا تھا کیونکہ اہل عرب میں ویسے تو قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا لیکن جس جانور کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی حرم ہے اس کو ڈاکو بھی نہیں لوٹتے تھے۔

(۹/۷۰۷) وَأَشْعَرَ الْبَدَنَةَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَجِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَنْ يُشَقَّ سَنَامَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْيَمَنِ وَلَا يُشْعِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

ترجمہ: (۹/۷۰۷) اور اشعار کرے اونٹ کو صاحبین کے نزدیک اور وہ یہ ہے کہ پھاڑ دے اونٹ کے کوہان کو دائیں جانب سے اور اشعار نہ کرے امام ابوحنیفہ کے نزدیک۔

تشریح: اشعار کے لغوی معنی علامت بنانا اور اصطلاحی معنی یہ ہیں ہدی کے اونٹ کی داہنی کروٹ پر نشتر وغیرہ مار کر اس کے خون سے کوہان کو رنگین کر دینا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی ہے گم ہونے کی صورت میں پہچانی جاسکے۔

جمہور علماء ائمہ ثلاثہ اور صاحبین اشعار کی سنیت کے قائل ہیں حضرت امام ابوحنیفہؒ اس کے قائل نہیں ہیں، امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ اصل اشعار کو مکروہ کہتے ہیں اور نہ اس کی سنیت کا انکار کرتے ہیں، چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں لوگ اشعار کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے لگے تھے اور اشعار میں کھال کے ساتھ ساتھ گوشت بھی کاٹ ڈالتے تھے اور گہرے زخم لگا دیتے تھے، جس سے جانوروں کو ناقابل برداشت تکلیف ہوتی تھی اور اس جانور کے مرنے کا خطرہ ہو جاتا تھا اور نہ آپ کا مقصود نفس اشعار سے روکنا نہ تھا بلکہ مبالغہ فی الاشعار سے روکنا تھا، امام طحاوی کی بات ہی راجح ہے، تفصیل دیکھئے: عمدۃ القاری، ج: ۷، ص: ۳۰۱، باب من اشعر وقلد۔

(۱۰/۷۰۸) فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَى وَلَمْ يُحِلِّلْ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّوْبَةِ (۱۱/۷۰۹) فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَ وَعَلَيْهِ ذِمُّ التَّمَتُّعِ (۱۲/۷۱۰) فَإِذَا حَلَّقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ .

ترجمہ: (۱۰/۷۰۸) پھر جب داخل ہو مکہ میں تو طواف سعی کرے اور حلال نہ ہو یہاں تک کہ احرام باندھ حج کا آٹھویں ذی الحجہ کو۔ (۱۱/۷۰۹) اگر اس سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو بھی جائز ہے اور اس پر دم تمتع لازم ہے۔ (۱۲/۷۱۰) پھر جب اس نے قربانی کے دن حلق کر لیا تو دونوں احراموں سے حلال ہو جائے گا۔

تشریح: تمتع جو ہدی ساتھ لیکر چلا جب مکہ میں داخل ہو تو وہ عمرہ کے واسطے طواف سعی کرے اور ارکان عمرہ ادا کرنے کے بعد آٹھویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے جیسا کہ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے، اگر تمتع نے آٹھویں تاریخ سے پہلے ہی احرام باندھ لیا تو بھی جائز ہے بلکہ افضل ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے تمتع نے جب دسویں ذی الحجہ میں سر کے بال منڈا لئے یا کتر والے تو وہ حج اور عمرہ کے دونوں احراموں سے حلال ہو گیا۔

(۱۳/۷۱۱) وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً .

ترجمہ: (۱۳/۷۱۱) اور نہیں ہے اہل مکہ کیلئے حج تمتع اور نہ حج قرآن بلکہ ان کے لئے خاص طور پر حج افراد ہے۔

تشریح: اہل مکہ اور میقات میں رہنے والوں کے لئے حنفیہ کے نزدیک نہ تمتع ہے نہ قرآن بلکہ ان کے لئے فقط حج افراد ہے اس کے باوجود اگر حج تمتع یا قرآن کر لیا تو جائز تو ہو جائے گا مگر گناہ گار ہوگا۔

(۱۳/۷۱۲) وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ .

ترجمہ: (۱۳/۷۱۲) اور اگر لوٹ آیا تمتع اپنے وطن عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد اور نہیں لے گیا تھا وہ ہدی تو باطل ہو گیا اس کا تمتع۔

تشریح: آفاقی (جو میقات کے باہر سے حج یا عمرہ کے لئے حرم شریف جاتا ہے) افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ آیا پھر اسی سال حج کیا تو یہ شخص تمتع ہو گیا یا نہیں؟

اس کی دو صورتیں ہیں: ۱۔ وہ شخص اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر گیا تھا۔ ۲۔ ہدی کا جانور ساتھ لیکر نہیں گیا تھا۔ دوسری صورت میں بالاتفاق احناف کے نزدیک اس کا تمتع باطل ہو جائے گا، پہلی صورت میں شیخین کے نزدیک اس کا تمتع باطل نہ ہوگا اور امام محمد کے نزدیک باطل ہو جائے گا۔

امام محمد کی دلیل: اس شخص نے حج اور عمرہ کو دو سفروں میں ادا کیا ہے حالانکہ تمتع دونوں کو ایک سفر میں ادا کرتا ہے اس لئے تمتع نہ ہوگا۔

شیخین کی دلیل: جب تک یہ شخص نیت تمتع پر ہے اس پر وطن سے لوٹ کر مکہ المکرمہ واپس آنا لازم ہے کیونکہ ہدی کا چلانا اس کے لئے حلال ہونے سے مانع ہے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۸۰)

(۱۵/۷۱۳) وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا أَقْلٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ فَتَمَّتْهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا .

ترجمہ: (۱۵/۷۱۳) اور جس شخص نے احرام باندھا عمرہ کا حج کے مہینوں سے پہلے اور طواف کیا اس کے لئے چار چکروں سے کم پھر حج کے مہینے آگئے اور اس نے عمرہ پورا کیا اور حج کا احرام باندھ لیا تو یہ شخص تمتع ہو جائے گا اور اگر حج کے مہینوں سے پہلے چار یا زیادہ چکر طواف عمرہ کے کر چکا پھر اسی سال حج کر لیا تو یہ شخص تمتع نہ ہوگا۔

تشریح: اگر کسی نے حج کے مہینوں سے پہلے عمرہ کا احرام باندھ لیا اور چار چکر طواف عمرہ کے حج کے مہینوں میں کئے اور تین اس سے پہلے کر چکا تو یہ شخص تمتع ہو جائے گا کیونکہ اکثر طواف حج کے مہینوں میں ہوا ہے اور اکثر کے لئے فعل کا حکم ہوتا ہے، اس لئے کہا جائے گا کہ گویا پورا طواف عمرہ اشہر حج میں پایا گیا لہذا تمتع ہو جائے گا اور اگر برعکس ہے تو تمتع نہ ہوگا کیونکہ اس نے حج کے مہینوں سے پہلے اکثر کو ادا کیا ہے اور اکثر کو چونکہ کل کا علم حاصل ہے گویا اس نے پورا طواف اشہر حج سے پہلے کیا۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۸۰)

(۱۶/۱۴۳) وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِّنْ ذِي الْحِجَّةِ (۱۵/۱۷) فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حُجُّهُ.

ترجمہ: (۱۶/۱۴۳) اور حج کے مہینے شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔ (۱۵/۱۷) چنانچہ اگر کسی نے حج کا احرام ان مہینوں پر مقدم کر دیا تو اس کا احرام جائز ہے اور اس کا حج منعقد ہو جائے گا۔

تشریح: اشہر حج، ماہ شوال، ذیقعدہ، اور ذی الحجہ کے عشرہ اول کے لئے بولتے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں اگر کسی نے حج کا احرام شوال سے پہلے باندھا تو ہمارے نزدیک یہ احرام جائز ہے اور یہ احرام حج ہی کے لئے منعقد ہو جائے گا۔

(۱۸/۱۶) وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّهُ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ.

ترجمہ: (۱۸/۱۶) اور جب حائضہ ہو جائے عورت احرام کے وقت تو غسل کر کے احرام باندھے اور کرے جیسے کرتے ہیں حاجی لوگ مگر یہ کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔

تشریح: اس عبارت میں امام قدوریؒ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر طواف فرض سے پہلے عورت کو ماہواری شروع ہوگئی تو کیا کرے! چنانچہ فرمایا کہ ماہواری کی حالت میں احرام باندھنا وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، میدان منیٰ میں ری جمار، صفا و مروہ کی سعی وغیرہ تمام امور جائز ہیں لیکن طواف کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر طواف سے پہلے ماہواری شروع ہو جائے تو حاجیوں کے ساتھ سب کام کرے اور طواف نہ کرے بلکہ ماہواری ختم ہونے کا انتظار کرتی رہے اور جب ماہواری ختم ہو جائے تو طواف کر لے اور عورتوں کے لئے ماہواری کے عذر کی وجہ سے ایام نحر میں طواف لازم نہیں بلکہ جب بھی پاک ہوگی اس وقت لازم ہو جاتا ہے اور طواف زیارت کئے بغیر حج نہیں ہوتا ہے، اگر عورت روانگی کے عذر کی وجہ سے حیض و نفاس کی حالت میں طواف زیارت کرے گی تو طواف کا فریضہ تو اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا مگر ساتھ ساتھ جرمانہ میں ایک اونٹ یا گائے یا بھینس کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی اور قربانی کا حدود حرم میں کرنا لازم ہوگا، البتہ موسم حج میں کرنا لازم نہ ہوگا بلکہ کسی بھی زمانہ میں کی جاسکتی ہے۔

(۱۹/۱۷) وَإِذَا حَاضَتِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ انْصَرَفَتْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِتَرْكِ طَوَافِ الصُّدْرِ.

ترجمہ: (۱۹/۱۷) اور اگر حیض آیا تو وقوف عرفہ اور طواف زیارت کے بعد تو مکہ سے لوٹ جائے اور کچھ نہیں ہے طواف صدر چھوڑنے کی وجہ سے۔

تشریح: اگر عورت وقوف عرفہ اور طواف زیارت کے بعد حائضہ ہوئی تو وہ مکہ سے رخصت ہو جائے، ایسی صورت میں عورت سے طواف صدر معاف ہو جاتا ہے اور اس پر کسی قسم کا نذریہ وغیرہ بھی لازم نہیں ہوتا ہے۔

بَابُ الْجَنَائَاتِ

یہ باب جنایات کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: جب مصنف "محرمین کے احکام کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب ان عوارض کو ذکر کرتے ہیں جو محرمین کو پیش آتے ہیں جیسے جنایات، احصار، نوات۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۸۱)
جنایات، جنایت کی جمع ہے وہ فعل جو شرعاً حرام ہو، خواہ اس کا تعلق مال سے ہو یا جان سے اور اس باب میں محرم کا وہ فعل مراد ہے جس کا کرنا محرم کو جائز نہیں ہے۔ (یعنی، ج: ۱، ص: ۱۵۱۳)

(۱/۷۱۸) إِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرَمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ تَطَيَّبَ عَضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ (۲/۷۱۹) وَإِنْ تَطَيَّبَ أَقْلَ مِنْ عَضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

ترجمہ: (۱/۷۱۸) جب خوشبو لگائے محرم تو اس پر کفارہ ہے پھر اگر خوشبو لگائے پورے عضو یا اس سے زیادہ پر تو اس پر خون ہے۔ (۲/۷۱۹) اور اگر خوشبو لگائے عضو سے کم پر تو اس پر صدقہ واجب ہے۔

تشریح: حالت احرام میں خوشبو لگانے میں مرد و عورت دونوں کا حکم برابر ہے بالقصد لگائی ہو یا بلا قصد یا کسی کی زبردستی سے خوشبو لگائی، ہر صورت میں جرمانہ لازم ہوتا ہے نیز بدن اور کپڑے دونوں پر لگانا ممنوع ہے، لہذا اگر کسی بڑے عضو پر یعنی سر، چہرے، ہنڈلی، ران، بازو، ہاتھ، تنہلی میں کسی پر خوشبو لگائی ہے یا ایک سے زیادہ اعضاء پر خوشبو لگائی ہے تو جرمانہ میں ایک بکری واجب ہوگی خواہ پورے دن لگائے رکھی ہو یا تھوڑی۔ یہ کم لگئے۔ اور اگر چھوٹے اعضاء مثلاً ناک، کان، آنکھ، انگلی وغیرہ میں لگائی ہے تو ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔

(۳/۷۲۰) وَإِنْ لَبَسَ ثَوْبًا مَحِطًا أَوْ غَطَى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ (۴/۷۲۱) وَإِنْ كَانَ أَقْلَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

ترجمہ: (۳/۷۲۰) اور اگر پہنے محرم سلا ہوا کپڑا یا پھپھائے رکھے اپنا سر پورے ایک دن تو اس پر خون ہے۔ (۴/۷۲۱) اور اگر اس سے کم ہو تو صدقہ ہے۔

تشریح: اس عبارت میں دو مسئلے بیان کر رہے ہیں: حالت احرام میں مرد کے لئے ایسا سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع اور ناجائز ہے جو جسم کی بناوٹ کے مطابق سلا گیا ہو یا بنا لیا گیا ہو جیسے کرتا، پانجامہ، اچکن، جرسی، صدری وغیرہ اگر ایک دن یا ایک رات مکمل مرد نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا ہے یا کئی روز مسلسل پہن لیا ہے تو دونوں صورتوں میں ایک دم لازم ہوگا اور اگر رات کو اس نیت سے اتارتا ہے کہ کل کو پھر پہننا ہے تب بھی سب دنوں کے عوض میں ایک دم لازم ہوگا اور اگر اس نیت سے اتارتا ہے کہ اب نہیں پہنوں گا مگر دوسرے دن پھر پہن لیا تو دودم لازم ہوں گے۔

اور اگر ایک رات ایک دن سے کم اور ایک گھنٹہ سے زیادہ پہنا ہے تو ایک صدقہ فطر لازم ہوگا اور اگر گھنٹہ سے کم پہنا ہے تو ایک دو مٹھی گیہوں یا اس کی قیمت صدقہ کرنا کافی ہے۔ (معلم الحجاج، ص: ۲۳۳/۲۳۴)

۲۔ حالت احرام میں سر کا چھپانا عورت کے لئے بلا کراہت جائز ہے بلکہ لازم ہے اور مرد کے لئے سر چھپانا جائز نہیں لہذا ایک دن یا ایک رات کامل سر چھپائے گا تو دم دینا لازم ہوگا ایک دن یا ایک رات سے کم میں صدقہ لازم ہے خواہ تھوڑی دیر کے لئے ہی کیوں نہ ہو چاہے جان بوجھ کر چھپایا ہو یا بھول کر ہر صورت میں جرمانہ لازم ہے، ایسے ہی کسی نے زبردستی چھپا دیا تب بھی جرمانہ لازم ہوگا۔

(۵/۷۲۲) وَإِنْ خَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ خَلَقَ أَقْلَ مِنَ الرُّبْعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

ترجمہ: (۵/۷۲۲) اور اگر منڈائے اپنا چوتھائی سر یا اس سے زیادہ تو اس پر دم ہے اور اگر منڈائے چوتھائی سے کم تو اس پر صدقہ ہے۔

تفسیر: اگر پورے یا چوتھائی یا اس سے زائد سر کے بال منڈائے یا کتروائے تو جرمانہ میں دم دینا لازم ہوگا اور اگر چوتھائی سے کم ہے تو صدقہ جرمانہ میں دینا واجب ہوگا، یہی حکم ڈاڑھی کے بارے میں ہے اگر ایک ہی وقت میں سر، ڈاڑھی، بغل، زیناف وغیرہ سب کے بال صاف کر لئے ہیں تو سب کے عوض ایک دم واجب ہوگا اور اگر مختلف اوقات میں صاف کئے ہیں تو ہر ایک وقت کے لئے الگ الگ دم واجب ہوگا۔

(۶/۷۲۳) وَإِنْ خَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرُّقْبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ وَمُحَمَّدٌ صَدَقَةٌ.

ترجمہ: (۶/۷۲۳) اور اگر منڈائے گدی پر پچھنے لگوانے کی جگہ کے بال تو اس پر خون ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔

تفسیر: اگر محرم نے پوری گدی کا حلق کیا تو اس پر دم جنایت واجب ہے کیونکہ گدی ایسا عضو ہے جس کو قصداً مونڈا جاتا ہے، یہ مذہب امام کا ہے، صاحبین کے نزدیک اس پر صدقہ لازم ہے۔

(۷/۷۲۴) وَإِنْ قَصَّ أَظْفِيرَ يَدَيْهِ وَرَجُلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ (۸/۷۲۵) وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رَجُلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ (۹/۷۲۶) وَإِنْ قَصَّ أَقْلًا مِنْ خَمْسَةِ أَظْفِيرٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

ترجمہ: (۷/۷۲۴) اور اگر کاٹے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے دونوں پاؤں کے ناخن تو اس پر قربانی واجب ہے۔ (۸/۷۲۵) اور اگر کاٹے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے سب تب بھی اس پر قربانی ہے۔ (۹/۷۲۶) اور اگر کاٹے پانچ ناخنوں سے کم تو اس پر صدقہ ہے۔

تشریح: ایک ہاتھ یا ایک پیر یا ہاتھ پاؤں چاروں اعضاء کے ناخن ایک وقت میں ایک جگہ کاٹ لئے ہیں تو سب کے عوض میں ایک ہی دم واجب ہوگا اور اگر چاروں اعضاء کے ناخن چار وقت میں چار جگہ کاٹ لئے ہیں تو چار دم لازم ہوں گے اسی طرح اگر ایک وقت میں ایک عضو کے کاٹ لئے ہیں اور دوسرے عضو کے دوسرے وقت میں کاٹ لئے ہیں تو دو دم لازم ہوں گے اور کسی بھی عضو کے سب ناخن نہیں کاٹے بلکہ ہر ایک عضو سے پانچ ناخن سے کم کم کاٹے ہیں خواہ چار چار کر کے سولہ ناخن کاٹ لئے ہیں تو دم لازم نہ ہوگا بلکہ ہر ایک ناخن کے عوض میں ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری، ج: ۱، ص: ۲۴۳۔ بدائع المنافع، ج: ۲، ص: ۴۲۳/۴۲۴)

(۱۰/۷۲۷) وَإِنْ قَصَّ أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَظْفَارٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ دَمٌ.

ترجمہ: (۱۰/۷۲۷) اور اگر کاٹے پانچ ناخنوں سے کم متفرق طور پر دونوں ہاتھ پاؤں سے تو اس پر صدقہ ہے شیخین کے نزدیک اور امام محمد نے فرمایا کہ اس پر دم ہے۔

تشریح: اگر محرم نے پانچ ناخنوں سے کم کترے گردنوں ہاتھ پاؤں سے متفرق طور پر تو شیخین کے نزدیک اس پر صدقہ واجب ہوگا یعنی ہر ناخن کے عوض میں صدقہ واجب ہوگا اور امام محمد نے فرمایا کہ اس صورت میں دم واجب ہوگا۔ معتمد قول شیخین کا ہے۔ (اللباب فی شرح الکتاب، ج: ۱، ص: ۱۸۲)

(۱۱/۷۲۸) وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبَسَ مِنْ عَذَرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ بِثَلَاثَةِ أَصْدُوعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

ترجمہ: (۱۱/۷۲۸) اور اگر خوشبو لگائی یا بال منڈوائے یا سلا ہوا کپڑا پہنا کسی عذر کی وجہ سے تو محرم کو اختیار ہے اگر چاہے بکری ذبح کرے اور اگر چاہے صدقہ کرے چھ مسکینوں پر تین صاع گیہوں اور اگر چاہے تین روزے رکھے۔

تشریح: اگر محرم نے کسی عذر کی وجہ سے خوشبو کا استعمال کیا یا حلق کیا یا سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس کو تین باتوں کا اختیار ہے چاہے تو ایک بکری ذبح کرے یا چھ مساکین پر تین صاع گندم صدقہ کرے اور یا تین روزے رکھے، روزوں کے سلسلہ میں اختیار ہے جس جگہ چاہے رکھے نیز لگا تار رکھے یا الگ الگ رکھے۔ صدقہ حرم کے مساکین پر کرنا مستحب ہے اور بکری کا ذبح کرنا بالاتفاق حرم کے ساتھ مخصوص ہے غیر حرم میں جائز نہیں ہے۔ (الجبوة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۰۹)

(۱۲/۷۲۹) وَإِنْ قَبِلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ

ترجمہ: (۱۲/۷۲۹) اور اگر بوسہ لے لے یا چھو لے شہوت کے ساتھ تو اس پر خون ہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو **تشریح:** اگر حالت احرام میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ بوسہ دکنار کرتا ہے تو ایسی صورت میں انزال ہوا ہو یا نہ ہوا

ہو دونوں صورتوں میں جرمانہ میں ایک دنبہ یا بکرے کی قربانی واجب ہو جائے گی نیز اگر بیوی کو شہوت ہو جائے تو اس پر بھی الگ سے ایک قربانی واجب ہو جائے گی۔

(۱۳/۷۳۰) وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْنَعُ فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْنَعُ مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ (۱۴/۷۳۱) وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ إِذَا حَجَّ بِهَا فِي الْقَضَاءِ عِنْدَنَا .

ترجمہ: (۱۳/۷۳۰) اور جس نے صحبت کر لی قبل یا دبر میں سے کسی ایک میں وقوف عرفہ سے پہلے تو اس کا حج فاسد ہو گیا اور اس پر بکری لازم ہے اور کرے حج کے افعال اسی طرح جیسے کرتا ہے وہ شخص جس کا حج فاسد نہیں ہوا اور اس پر قضا لازم ہے۔ (۱۴/۷۳۱) اور ضروری نہیں ہے اس پر کہ جدا کرے اپنی بیوی کو جب اس کے ساتھ حج قضاء کرے ہمارے نزدیک۔

تشریح: اگر محرم نے وقوف عرفہ سے پہلے عورت کی قبل میں یا دبر میں صحبت کر لی تو عورت و مرد دونوں کا حج فاسد ہو جائے گا اور ہر ایک پر بکری کی قربانی واجب ہے اور اونٹ گائے وغیرہ میں ایک ایک حصہ واجب ہے اور افعال حج اس طرح پورے کرے جس طرح وہ شخص ادا کرتا ہے جس کا حج فاسد نہیں ہوا، البتہ آئندہ سال اس کی قضاء کرے۔ اس کے بعد صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ جماع کی وجہ سے فاسد کروہ حج کی جب قضا کریں تو مرد و عورت پر جدا رہنا ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں دور استے اختیار کریں، صاحب جو ہرہ فرماتے ہیں کہ امام زفر نے فرمایا کہ جب دونوں احرام باندھ لیں تو جدا ہو جائیں، امام مالک نے فرمایا ہے کہ گھر سے نکلتے ہی دونوں جدا ہو جائیں، امام شافعی نے فرمایا ہے کہ گذشتہ سال جس جگہ صحبت کی تھی جب اس کے قریب آجائیں تو جدا ہو جائیں۔ (الجوهرة الميرة، ج: ۱، ص: ۲۱۰)

(۱۵/۷۳۲) وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

ترجمہ: (۱۵/۷۳۲) اور جس نے صحبت کر لی وقوف عرفہ کے بعد تو اس کا حج فاسد نہیں ہوا اور اس پر بدنہ واجب ہے۔

تشریح: اگر محرم نے وقوف عرفہ کے بعد جماع کیا تو اس کا حج فاسد نہ ہوگا، البتہ اس پر اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

حج فاسد نہ ہونے کی دلیل: حضور ﷺ کا فرمان ہے جس نے وقوف عرفہ کیا اس کا حج پورا ہو گیا۔ اونٹ کا وجوب: جماع لذت حاصل کرنے کا اعلیٰ درجہ ہے اس کی وجہ سے جو چیز واجب ہوگی وہ بھی سخت ہوگی اور وہ اونٹ ہے اس لئے اونٹ واجب کیا گیا۔ (الجوهرة الميرة، ج: ۱، ص: ۲۱۰)

(۱۶/۷۳۳) وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْخُلُقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ .

ترجمہ: (۱۶/۷۳۳) اور جس شخص نے صحبت کی سرمنڈانے کے بعد تو اس پر بکری واجب ہے۔
تشریح: اگر کسی شخص نے سرمنڈانے کے بعد عورت سے صحبت کر لی تو بکری کی قربانی واجب ہے کیونکہ احرام صرف عورتوں کے حق میں باقی ہے؛ لہذا جنائیت ہلکی ہے تو بکری ہی کافی ہو جائے گی۔ (المباب، ج: ۱، ص: ۱۸۳۔
 الجوهرة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۱۰)

(۱۷/۷۳۴) وَمَنْ جَامَعَ فِي الْغُمُرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَفْسَدَهَا وَمَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ (۱۸/۷۳۵) وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا تَفْسُدُ غُمُرَتُهُ وَلَا يَلْزُمُهُ قُضَاؤُهَا .

ترجمہ: (۱۷/۷۳۴) اور جس شخص نے صحبت کی عمرہ میں چار چکر طواف سے پہلے تو اس کا عمرہ فاسد ہو گیا، پس عمرہ کے افعال پورے کرے اور اس کی کرے اور اس پر بکری کی قربانی واجب ہے۔ (۱۸/۷۳۵) اور اگر چار چکر طواف کرنے کے بعد صحبت کی تو اس پر ایک بکری واجب ہے اور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر اس کی قضاء لازم نہیں ہوگی۔

تشریح: اگر کسی محرم نے چار چکر طواف کرنے سے پہلے عمرہ کے احرام میں صحبت کر لی تو اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا، البتہ وہ افعال عمرہ پورے کرے اور اس کی قضاء کرے اور اس جماع کی وجہ سے اس پر بکری کی قربانی واجب ہو جائے گی اور اگر چار یا زائد چکر طواف کے بعد جماع کیا تو اس پر بکری تو واجب ہوگی مگر عمرہ فاسد نہ ہوگا اور امام شافعی کے نزدیک دونوں صورتوں میں عمرہ فاسد ہو جائے گا اور اسی پر اونٹ کی قربانی واجب ہو جائے گی۔
 امام شافعی کی دلیل: عمرہ کوچ پر قیاس کیا ہے کیونکہ حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے اور حج کو فاسد کرنے میں دونوں برابر ہیں خواہ چار چکر سے پہلے صحبت کرے یا بعد میں کرے اسی طرح عمرہ میں بھی برابر ہے۔

حنفیہ کی دلیل: عمرہ سنت ہے اور حج فرض ہے اس لئے عمرہ رتبہ میں حج سے کمتر ہوگا، عمرہ میں بکری واجب ہوگی اور حج میں اونٹ لازم ہوگا تاکہ دونوں میں فرق رہے۔ (الجوهرة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۱۰)

(۱۹/۷۳۶) وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَامَعَ غَامِذًا فِي الْحُكْمِ .

ترجمہ: (۱۹/۷۳۶) اور جس نے بھول کر صحبت کی وہ اس کے مانند ہے جس نے جان بوجھ کر صحبت کی۔
تشریح: بھول کر جماع کرنا احرام کو اسی طرح فاسد کر دیتا ہے جس طرح جان بوجھ کر صحبت کرنا فاسد کر دیتا ہے، کیونکہ حج کی حالت یاد دلانے والی ہے اور اس کے لئے علامات ظاہرہ بھی ہیں اور وہ پراگندہ بالوں والا ہونا، گھر سے دور ہونا، لہذا انسان کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ (الجوهرة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۱۰)

(۲۰/۷۳۷) وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ (۲۱/۷۳۸) وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ .

ترجمہ: (۲۰/۷۳۷) اور جس شخص نے طواف کیا طوافِ قدم بے وضو تو اس پر صدقہ ہے۔ (۲۱/۷۳۸) اور اگر ناپاک تھا تو اس پر بکری ہے۔

تشریح: اگر آفاقی بے وضو طوافِ قدم کرے گا تو طواف کے ہر چکر کے عوض میں ایک صدقہ فطر واجب ہوگا اور سات شوط کے عوض میں سات صدقہ فطر جرمانہ میں ادا کرنا واجب ہوگا اور اگر جنابت کی حالت میں طوافِ قدم کرے گا تو جرمانہ میں دم دینا واجب ہوگا اور اگر طواف کا اعادہ کر لے گا تو جرمانہ ساقط ہو جائے گا۔

(۲۲/۷۳۹) وَإِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ (۲۳/۷۴۰) وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَّافُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ .

ترجمہ: (۲۲/۷۳۹) اور اگر طواف کیا طوافِ زیارت بے وضو تو اس پر بکری ہے۔ (۲۳/۷۴۰) اور اگر ناپاک تھا تو اس پر اونٹ ہے اور افضل یہ ہے کہ دوبارہ کرے طواف جب تک ہو مکہ میں اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ **تشریح:** اگر بے وضو طوافِ زیارت کرے گا تو طواف کا اعادہ لازم ہے اگر اعادہ نہیں کرے گا تو جرمانہ میں ایک دم واجب ہو جائے گا اور اعادہ ایامِ نحر میں کرے یا ایامِ نحر گزرنے کے بعد کرے دونوں صورتوں میں جرمانہ کی قربانی رائج قول کے مطابق بالکلیہ معاف ہو جائے گی اور اگر حالت جنابت میں طوافِ زیارت کرے گا تو جرمانہ میں ایک گائے یا اونٹ کی قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے سخت گناہ گار ہوگا اور اس طواف کا اعادہ کرنا واجب ہے لہذا اگر ایامِ نحر کے اندر اندر اعادہ کر لے گا تو جرمانہ کی قربانی کلی طور پر معاف ہو جائے گی اور اگر ایامِ نحر گزرنے کے بعد اعادہ کرے گا تو تاخیر کی وجہ سے ایک بکرے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ (غنیۃ المناسک ص: ۱۳۵) صاحبِ قدوریؒ فرماتے ہیں کہ اگر محرم نے طوافِ زیارتِ حدیث کی حالت میں کیا ہو یا جنابت کی حالت میں دونوں صورتوں میں اس طواف کا اعادہ افضل ہے جب تک کہ مکہ میں مقیم رہے اور اعادہ کی صورت میں اس پر بکری یا اونٹ کی قربانی بھی واجب نہ رہے گی۔

(۲۴/۷۴۱) وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ (۲۵/۷۴۲) وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ .

ترجمہ: (۲۴/۷۴۱) اور جس شخص نے طواف کیا طوافِ صدر بے وضو ہو کر تو اس پر صدقہ ہے۔ (۲۵/۷۴۲) اور اگر جنبی تھا تو اس پر بکری ہے۔

تشریح: اگر آفاقی وطن کو روانہ ہوتے وقت بے وضو طوافِ صدر کرے گا تو ہر چکر کے بدلہ میں ایک صدقہ فطر ادا کرے گا، لہذا سات چکروں کے عوض میں سات صدقہ فطر جرمانہ میں ادا کرنا لازم ہوگا اور اگر حالت جنابت میں طوافِ صدر کرے گا تو جرمانہ میں ایک قربانی دینا لازم ہوگا، اگر اعادہ کر لے گا تو جرمانہ معاف ہو جائے گا۔ (غنیۃ المناسک ص: ۱۳۷)

(۲۶/۷۴۳) وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ (۲۷/۷۴۴) وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرَمًا أَبَدًا حَتَّى يَطُوفَهَا .

ترجمہ: (۲۶/۷۴۳) اور اگر چھوڑ دے طواف زیارت میں سے تین چکر یا اس سے کم تو اس پر ایک بکری واجب ہے۔ (۲۷/۷۴۴) اور اگر چھوڑ دے چار چکر تو وہ ہمیشہ محرم ہی رہے گا یہاں تک طواف کرے۔

تشریح: اگر محرم نے طواف زیارت کے تین پھیرے یا تین سے کم چھوڑ دیئے تو اس پر دم واجب ہے کیونکہ تین پھیرے ترک کرنے کی وجہ سے جو نقصان پیدا ہو رہا ہے وہ ہلکا ہے چنانچہ یہ اس نقصان کے مشابہ ہو گیا جو حدیث کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور حدیث کی صورت میں تلافی بکری کی قربانی سے کی جاتی ہے اس لئے یہاں بھی قربانی لازم ہوگی قربانی کا لزوم اس وقت ہے جب کہ طواف کا اعادہ نہ کیا ہو اور اگر ایام نحر میں طواف کا اعادہ کر لیا تو پھر کچھ لازم نہ ہوگا۔ اور ایام نحر کے بعد اعادہ کیا تو اس پر صدقہ فطر لازم ہے اور اگر لوٹ کر اپنے وطن چلا گیا تو اس کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ مکہ لوٹ کر نہ جائے اور ایک بکری بھیج دے، اور اگر طواف زیارت کے چار پھیرے چھوڑ دیئے تو وہ محرم ہی رہے گا یہاں تک کہ طواف زیارت نہ کرے کیونکہ چھوڑے ہوئے پھیرے اکثر ہیں اور اکثر کوکل کا حکم حاصل ہوتا ہے گویا اس نے طواف بالکل نہیں کیا اور طواف زیارت نہ کرنے کی صورت میں ہمیشہ محرم رہے گا یعنی عورتوں کے حق میں محرم رہے گا چنانچہ جب بھی صحبت کرے گا اس پر دم لازم ہوگا بشرطیکہ مجلس متعدد ہو۔

(۲۸/۷۴۵) وَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصُّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ (۲۹/۷۴۶) وَإِنْ تَرَكَ طَوَافِ الصُّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ .

ترجمہ: (۲۸/۷۴۵) اور جس نے چھوڑ دیئے تین چکر طواف صدر کے تو اس پر صدقہ ہے۔ (۲۹/۷۴۶) اور اگر چھوڑ دے طواف صدر یا اس کے چار چکر تو اس پر بکری ہے۔

تشریح: اگر طواف صدر کے تین چکر چھوڑ دیئے تو اس پر ہر چکر کے عوض میں ایک صدقہ فطر لازم ہے اور اگر طواف صدر پورا ہی چھوڑ دیا یا اس کے چار چکر چھوڑ دیئے اور وطن لوٹ گیا تو اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہے کیونکہ اس نے واجب کو یا واجب میں سے اکثر کو چھوڑ دیا ہے اور ترک واجب قربانی سے نقصان پورا ہوتا ہے اور جب تک وہ مکہ میں ہے تو اس کو طواف صدر کرنے کا حکم کیا جائے گا تا کہ واجب اپنے وقت میں ادا ہو جائے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۸۵)

(۳۰/۷۴۷) وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَحُجَّةٌ تَامَةٌ .

ترجمہ: (۳۰/۷۴۷) اور جس شخص نے چھوڑ دی صفا و مردہ کے درمیان سعی تو اس پر بکری ہے اور اس کا حج پورا

ہے۔

تشریح: اگر صفا و مردہ کے درمیان سعی کو بلا عذر چھوڑ دیا تو اس پر بکری واجب ہے اور اس کا حج مکمل ہو جائے گا کیونکہ سعی واجبات میں سے ہے اور ترک واجب کی وجہ سے دم واجب ہوگا، امام شافعی کے نزدیک سعی فرض ہے جیسے طواف زیارت الہذا ان کے نزدیک سعی کا اعادہ فرض ہی رہے گا۔ (الجوهرة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۱۲)

(۳۱/۷۴۸) وَمَنْ أَقَاضَ مِنْ عَرَافَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

ترجمہ: (۳۱/۷۴۸) اور جو شخص چلا گیا عرفات سے امام سے پہلے تو اس پر دم واجب ہے۔
تشریح: عرفات کے دن حجاج کے لئے غروب شمس سے قبل حدود عرفات سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اتفاق سے حدود عرفات سے باہر نکل جاتا ہے تو لوٹ کر عرفات میں داخل ہونا واجب ہے اور اگر بھیڑ کی وجہ سے آفتاب غروب ہونے سے قبل عرفات سے روانہ ہو جاتا ہے یا کسی اور عذر سے حدود عرفات سے باہر نکل جانے کے بعد غروب سے پہلے لوٹ کر عرفات میں داخل نہیں ہوتا ہے تو اس پر بطور جرمانہ ایک بکرا یا دنبہ کی قربانی واجب ہو جائے گی، اگر آفتاب غروب ہونے کے بعد اور امام سے قبل عرفات سے چلا گیا تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔

(۳۲/۷۴۹) وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ

ترجمہ: (۳۲/۷۴۹) اور جس شخص نے مزدلفہ کا وقوف ترک کر دیا تو اس پر دم ہے۔
تشریح: ائمہ اربعہ کے نزدیک وقوف مزدلفہ واجب ہے اس کو بلا عذر ترک کر دینے سے ان سب کے نزدیک دم واجب ہو جاتا ہے۔ (ایضاح الطحاوی، ج: ۳، ص: ۵۰۵) اگر مزدلفہ میں بھیڑ ہو جائے یا جمرہ عقبہ کی رمی میں سخت بھیڑ کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں کمزور عورتوں اور ضعیف مردوں کے لئے وقوف مزدلفہ ترک کر دینے کی گنجائش ہے اور ان پر کوئی فدیہ یا دم بھی لازم نہ ہوگا۔ (در مختار مع الشامی، ج: ۲، ص: ۲۴۳)

(۳۳/۷۵۰) وَمَنْ تَرَكَ رَمَى الْجِمَارِ فِي الْإِيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ تَرَكَ رَمَى إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ (۳۵/۷۵۲) وَإِنْ تَرَكَ رَمَى جَمْرَةِ الْعُقْبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

ترجمہ: (۳۳/۷۵۰) اور جس شخص نے چھوڑ دی رمی جمار تمام دنوں میں تو اس پر قربانی واجب ہے۔
 (۳۳/۷۵۱) اور اگر چھوڑ دی تینوں جمروں میں سے ایک کی تو اس پر صدقہ ہے۔ (۳۵/۷۵۲) اور اگر چھوڑ دی جمرہ عقبہ کی رمی قربانی کے دن تو اس پر خون ہے۔

تشریح: دسویں ذی الحجہ میں جمرہ عقبہ کی رمی گیارہویں کی صبح صادق ہو جانے کے بعد تک مؤخر کرنے سے قضا و دم دونوں لازم اور بارہویں کی رمی کو تیرہویں کی صبح صادق ہو جانے تک مؤخر کرنے سے قضا و دم دونوں واجب اور تیرہویں کو اگر منیٰ میں قیام کیا ہے تو اس کی رمی کو اسی دن غروب تک مؤخر کر دینے سے صرف دم واجب ہو جاتا ہے قضا

نہیں، اور اگر ایک دن کی رمی ترک کر دی ہے تو ایک دم، اور دو دن کی ترک کر دی ہے تب بھی ایک دم لازم ہوتا ہے اور اگر تمام ایام منیٰ کی تمام رمیوں کو تیرہویں کے غروب کے بعد تک ترک کر دیا ہے تب بھی سب کے بدلہ میں صرف ایک قربانی واجب ہوگی، اور اگر محرم نے کسی دن تینوں جروں میں سے ایک جمرہ کی رمی ترک کر دی اور باقی دو جروں کی رمی کی تو ہر کنکری کے عوض میں ایک صدقہ فطر ادا کرے۔

(۲۶/۷۵۳) وَمَنْ آخَرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

ترجمہ: (۲۶/۷۵۳) اور جس شخص نے مؤخر کر دیا سر منڈانا یہاں تک کہ گزر گئے قربانی کے دن تو اس پر خون ہے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک۔

تشریح: جمرہ عقبہ کے بعد دو واجب یعنی قربانی اور اس کے بعد طح یہ دونوں دسویں ذی الحجہ کو لازم نہیں بلکہ بارہویں تک مؤخر کرنے کی بھی اجازت ہے؛ لیکن اگر بارہویں ذی الحجہ گزر جانے تک مؤخر کر دیا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جرمانہ میں ایک دم واجب ہوگا۔

(۳۷/۷۵۴) وَكَذَلِكَ إِنْ آخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .

ترجمہ: (۳۷/۷۵۴) اور ایسے ہی اگر مؤخر کر دیا طواف زیارت کو امام صاحب کے نزدیک۔

تشریح: دسویں ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ کے درمیان میں طواف زیارت کرنا واجب ہے، لہذا اگر بارہویں ذی الحجہ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا پھر بعد میں طواف کرتا ہے تو فریضہ طواف تو ادا ہو جائے گا مگر تاخیر کی وجہ سے جرمانہ میں ایک دم واجب ہو جائے گا۔ (در مختار مع الشامی، ج: ۲، ص: ۲۸۵)

(۳۸/۷۵۵) وَإِذَا قُتِلَ الْمُحْرِمُ عَيْدًا أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ دَأَاهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَلْعَامِدُ وَالنَّاسِي وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَانِدُ .

ترجمہ: (۳۸/۷۵۵) اور جب قتل کر دیا محرم نے کسی شکار کے جانور کو یا رہنمائی کی اس پر ایسے شخص کی جس نے اس کو قتل کیا تو اس پر جزاء واجب ہے برابر ہے اس میں جان بوجھ کر کرنے والا اور بھول کر کرنے والا اور پہلی بار بتلانے والا اور دوسری بار بتلانے والا۔

تشریح: اگر محرم نے کسی شکار کے جانور کو قتل کر دیا یا اس پر اس کو رہنمائی کی جس نے اس کو قتل کیا ہے مثلاً محرم نے شکاری کو کہا شکار کا جانور فلاں جگہ ہے مدلول نے اس کو مار ڈالا، تو ان دونوں صورتوں میں صرف محرم پر جزاء واجب ہوگی، بشرطیکہ مدلول حلال ہو اور اگر مدلول بھی محرم ہو تو پھر دونوں میں سے ہر ایک پر مکمل جزاء واجب ہوگی خواہ شکار حدود حریم کا ہو یا حدود حریم سے باہر کا جان بوجھ کر قتل کیا ہو یا بھول کر ہر حال میں محرم کا مارا ہو شکار حرام اور مردار کے حکم میں ہوگا

اور محرم پر اس کا تبادل جرمانہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا۔

رہنمائی کرنے والے محرم پر جزاء واجب ہونے کے لئے صاحب جوہرہ نیرہ نے تین شرطیں بیان کی ہیں: ۱۔ مدلول دلالت سے پہلے شکار کی جگہ سے ناواقف ہو اگر وہ پہلے ہی سے جانتا ہو کہ فلاں جگہ شکار ہے تو دال پر جزاء واجب نہ ہوگی۔ ۲۔ مدلول اس شکار کو دلالت کرنے والے کے محرم ہونے کی حالت میں پکڑے اگر اس کے پکڑنے سے پہلے ہی رہنمائی کرنے والا احرام سے حلال ہو گیا تو اس پر جرمانہ لازم نہ ہوگا۔ ۳۔ رہنمائی کے بعد شکار اسی جگہ موجود ہے اگر اس جگہ سے دوسری جگہ بھاگ گیا اور مدلول نے دوسری جگہ سے شکار کیا تو دال پر جزاء واجب نہ ہوگی۔ (جوہرہ، ج: ۱، ص: ۲۱۳)

(۳۹/۷۵۶) وَالْجَزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنْ يَقُومَ الصَّيْدُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ أَوْ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ إِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ يَقُومُهُ ذَوَا عَذَلٍ (۴۰/۷۵۷) ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْقِيَمَةِ إِنْ شَاءَ ابْتِنَاءً بِهَا هَدِيًّا قَدْ بَحَثَهُ إِنْ بَلَغَتْ قِيَمَتُهُ هَدِيًّا وَإِنْ شَاءَ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى كُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ يَوْمًا وَعَنْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ يَوْمًا (۴۱/۷۵۸) فَإِنْ فَضَّلَ مِنَ الطَّعَامِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ فَتَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا (۴۲/۷۵۹) وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجِبُ فِي الصَّيْدِ النَّظِيرُ فِيمَا لَهُ نَظِيرٌ لَفِي الطَّبْعِ شَاةٌ وَفِي الضَّبْعِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي الْبُرْبُوعِ جَفْرَةٌ.

ترجمہ: (۳۹/۷۵۶) اور جزاء شخین کے نزدیک یہ ہے کہ قیمت لگائی جائے شکار کی اس جگہ میں جہاں شکار کیا ہے یا وہاں سے سب سے نزدیک آبادی میں اگر جنگل میں ہو چنانچہ دو عادل آدمی اس کی قیمت کا اندازہ کریں۔ (۴۰/۷۵۷) پھر اسے اختیار ہے قیمت میں اگر چاہے خریدے اس قیمت کے عوض ہدی کا جانور اور اس کو ذبح کرے اگر پہنچ جائے اس کی قیمت ہدی کی قیمت کو اور اگر چاہے خریدے اس قیمت کے بدلہ غلہ پھر خیرات کر دے اس کو ہر مسکین پر آدھا صاع گیبوں کا یا ایک صاع کھجور کا یا ایک صاع جو کا، اور اگر چاہے تو روزہ رکھے ہر نصف صاع گیبوں کی جانب سے ایک دن اور ہر ایک صاع جو کی طرف سے ایک دن۔ (۴۱/۷۵۸) اگر بیچ گیا غلہ نصف صاع سے کم تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو اس کو صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو روزہ رکھے اس کے بدلہ ایک مکمل دن۔

(۴۲/۷۵۹) اور امام محمدؒ نے فرمایا کہ شکار میں مثل واجب ہے بشرطیکہ اس کا مثل ممکن ہو چنانچہ ہرن میں بکری ہے اور بچو میں بکری ہے اور خرگوش میں بکری کا چھ ماہ کا بچہ ہے اور شتر مرغ میں اونٹ ہے اور جنگلی چوہے میں چار ماہ کا بکری کا بچہ ہے۔

تشریح: مذکورہ مسئلہ میں جہاں وجوب جرمانہ کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ قریب قریب متفق علیہ مسئلہ ہے مگر اختلاف اس بارے میں ہے کہ جرمانہ کی کیفیت ہوگی اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ (عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۴۷۵۔
اوجز المسالك، ج: ۳، ص: ۴۲۷)

۱۔ شیخین کے نزدیک شکار چاہے مثلی ہو یا غیر مثلی ہر حال میں قیمت کا صدقہ کرنا جائز ہے؛ لہذا اس کو اختیار ہے کہ چاہے مثل صوری ادا کرے یا مثل معنوی ہر طرح جائز ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر جنگل میں شکار کو قتل کیا ہے تو اسی جگہ میں دو عادل مرد اس کی قیمت کا اندازہ کریں گے اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو قریب کی کسی بستی میں جا کر اندازہ کریں پھر اس کی قیمت کی تعیین ہو جائے تو اب قاتل کو اختیار ہے چاہے تو وہ اس قیمت میں ہدی کا جانور خرید کر اس کو ذبح کر دے اور اس کے گوشت کو مساکین حرم پر تقسیم کر دے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس قیمت میں ہدی کا جانور آسکتا ہو اور اگر چاہے تو اس کا غلہ خرید لے اور صدقہ فطری مقدار ایک ایک مسکین کو صدقہ کر دے یعنی اگر گندم خریدا ہے تو ہر مسکین پر نصف نصف صاع صدقہ کر دے اور اگر کھجور یا جو ہے تو ایک ایک صاع صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو ہر مسکین کے غلہ کے بجائے روزہ رکھ لے اور اگر نصف صاع سے کم بچ جائے تو چاہے اسی کو خیرات کر دے اور چاہے اس کے بدلہ میں ایک روزہ رکھ لے۔

۲۔ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد کے نزدیک جس شکار کو مارا ہے اگر اس کا مثل صوری ابلی جانوروں میں موجود ہے تو مثل صوری جرمانہ میں ادا کرنا لازم ہوگا، مثل معنوی یعنی قیمت دینا جائز نہ ہوگا مثلاً ہرن اور بچو میں بکری لازم ہے اور خرگوش میں بکری کا چھ ماہ کا بچہ اور شتر مرغ میں اونٹ لازم ہوگا اور جنگلی چوہے کی جزا میں بکری کا چار ماہ کا مادہ بچہ واجب ہوگا اور نسل گائے میں گائے لازم ہوگی اور اگر ابلی جانوروں میں سے شکار کا مثل صوری موجود نہیں ہے تو قیمت دینا جائز ہو سکتا ہے جیسے گوریا اور کبوتر اور ان کے مانند جانور جن کی کوئی نظیر نہیں ہے چنانچہ ان جانوروں میں قیمت واجب ہوگی، اصح قول شیخین کا ہے۔ (اللباب فی شرح الکتاب، ج: ۱، ص: ۱۸۷)

(۴۳/۷۶۰) وَمَنْ جَرَّحَ صَيْدًا أَوْ تَنَفَّ شَعْرَهُ أَوْ قَطَعَ عَضْوًا مِنْهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيَمَتِهِ (۴۳/۷۶۱)
وَإِنْ تَنَفَّ رِبَشٍ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ بِهِ مِنْ حَبِزِ الْإِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيَمَتُهُ كَامِلَةٌ.

ترجمہ: (۴۳/۷۶۰) اور جس شخص نے زخمی کر دیا کسی شکار کو یا اکھاڑ دیئے اس کے بال یا کاٹ دیا اس کا عضو تو ضامن ہوگا اس کی قیمت کے نقصان کا۔ (۴۳/۷۶۱) اور اگر نوچ دیئے پرندے کے پر یا کاٹ دیئے شکار کے ہاتھ پاؤں پس نکل گیا وہ اپنا بچاؤ کرنے سے تو اس پر پوری قیمت واجب ہے۔

تشریح: اگر محرم نے شکار کے جانور کو زخمی کر دیا یا اس کے بال اکھاڑ دیئے یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا تو اس کی وجہ سے اس کی مالیت میں جو نقصان پیدا ہوا ہے اس کا ضامن ہوگا بشرطیکہ جانور نہ مرا ہو ورنہ پوری قیمت واجب ہوگی،

ایسے ہی زخم کے نشانات باقی ہوں ورنہ کوئی چیز واجب نہ ہوگی، اور اگر محرم نے کسی پرندے کے بازو کے پراکھاڑ دیئے یا شکار کے جانور کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، یہاں تک کہ وہ پرندہ اور شکار کا جانور اپنی حفاظت اور لوگوں سے بچنے کے قابل بھی نہ رہا تو اس محرم پر اس کی پوری قیمت واجب ہوگی، کیونکہ محرم نے جب اس کا آلہ حفاظت معدوم کر دیا تو گویا اس کے اسن کو ختم کر دیا اور اسن کو ختم کرنے والا قاتل کے درجہ میں ہے؛ لہذا اس پر مقتول کی پوری قیمت واجب ہوگی۔
(اللباب، ج: ۱، ص: ۱۸۷)

(۲۳/۷۲۵) وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ (۲۳/۷۲۶) فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضَةِ فَرُخٌ مِتَّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَيًّا.

ترجمہ: (۲۳/۷۲۵) اور جس شخص نے شکار کے انڈے پھوڑ دیئے تو اس پر اس کی قیمت ہے۔
(۲۳/۷۲۶) پھر اگر نکلا انڈے سے مردہ بچہ تو اس پر زندہ کی قیمت ہے۔

تشریح: اگر محرم نے شکار کا انڈا توڑ دیا تو اس پر انڈے کی قیمت واجب ہوگی؛ کیونکہ انڈا شکار کی اصل ہے اور انڈے کے اندر شکار بننے کی صلاحیت بھی ہے چنانچہ اس کو احتیاطاً شکار کے مرتبہ میں اتار لیا گیا ہے یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ انڈا خراب نہ نکلا ہو اگر خراب نکلا تو کچھ واجب نہ ہوگا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے انڈے سے اگر مردہ بچہ نکلا تو محرم پر بچہ کی قیمت واجب ہے کیونکہ انڈا اسی لئے ہوتا ہے کہ اس سے زندہ بچہ نکلے جب محرم نے وقت سے پہلے انڈا توڑ دیا تو یہ توڑنا ہی اس بچہ کی موت کا سبب ہے، تو احتیاطاً بچہ ہی کا تاوان لازم ہوگا۔

(۲۴/۷۲۳) وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْغَرَابِ وَالْجَدَاةِ وَالذَّنَبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ جَزَاءً وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبُعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ وَالْفَرَادِ شَيْءٌ.

ترجمہ: (۲۴/۷۲۳) اور نہیں ہے کوئے، چیل، بھیڑیے، سانپ، بچھو، چوہے اور کانٹے والے کتے کے مارنے میں کوئی جزاء اور نہیں ہے کچھ بھھر، پسو، اور چچڑی کے مارنے میں۔

تشریح: حالت احرام میں محرم کے لئے اور حدود حرم میں حلال کے لئے گیارہ قسم کے جانوروں کو جان سے مار دینا جائز ہے: (۱) گندگی کھانے والے کوئے (۲) چیل (۳) بھیڑیے (۴) سانپ (۵) بچھو (۶) چوہا (۷) کانٹے والا اور حملہ کرنے والا کتا (۸) گرگٹ اور چھپکلی (۹) حملہ کرنے والے جانور (۱۰) کانٹے والی چیونٹی (۱۱) بھھر، نیز جو موزی جاندار بدن انسانی سے پیدا نہیں ہوتا ہے اس کو حالت احرام میں مارنا جائز ہے جیسے بھھر، پسو، چچڑی، کھٹل، بکھی، تیتے، متن میں کلب عقور سے کیا مراد ہے اس بارے میں دو مذہب ہیں۔ ۱۔ امام مالک امام شافعی اور امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ کلب عقور سے صرف کانٹے والے کتے مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے شیر اور ہر وہ درندہ مراد ہیں جو کانٹے والے ہوں؛ البتہ امام مالک اور امام شافعی کے درمیان فرق یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ہر غیر مالکول اللحم تکلیف دینے والے

جانوروں کو قتل کرنا جائز ہے؛ لہذا ان کے نزدیک متعدی ہونے والی علت دو ہوں گی: ۱۔ تکلیف دینے والا ہونا ۲۔ غیر ماکول اللحم ہونا لہذا ماکول اللحم موزی جانور کو قتل کرنا جائز نہیں؛ البتہ اگر حملہ کر دے گا تو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے اور امام مالک کے نزدیک متعدی ہونے والی علت صرف موزی ہونا ہے جانور خواہ ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول اللحم لہذا ہر موزی جانور کو ان کے نزدیک محرم کے لئے قتل کر دینا جائز ہے۔

۲۔ حنفیہ اور امام احمد کے ایک قول کے مطابق کلب عقور سے ہر قسم کے درندے اور شیر وغیرہ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے صرف کانٹے والے کتے مراد ہیں اور ان لوگوں نے کہا کہ کلب عقور سے درندے تو مراد نہیں ہیں مگر بھیڑیے کو کلب کی طرح قرار دیا ہے اس لئے کہ وہ کلب عقور سے بھی خطرناک اور ہر وقت حملہ کی فکر میں رہتا ہے۔ (ایضاح الطحاوی، ج: ۳، ص: ۴۰۸، عمدۃ القاری ج: ۷، ص: ۵۰۲، اوز المسالک ج: ۳، ص: ۴۴۲)

(۶۵/۷۸) وَمَنْ قَتَلَ قَلْبَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ .

ترجمہ: (۶۵/۷۸) اور جس نے جوں مار دی تو جو کچھ چاہے صدقہ کر دے۔

تشریح: حالت احرام میں جوں مارنا ممنوع ہے تین سے کم مارے گا تو اپنی مرضی سے جو چاہے صدقہ کرے اور اگر تین سے زیادہ ہیں اور زیادہ کی مقدار چاہے کتنی ہی ہو پھر بھی ایک صدقہ فطر دینا کافی ہوگا اور قاعدہ یہ ہے کہ جو کچھ بدن سے پیدا ہوں جیسے جوں وغیرہ ان کو مارنا ممنوع ہے۔ (فتح القدیر، ج: ۳، ص: ۲۶)

(۶۶/۷۹) وَمَنْ قَتَلَ جَوَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَوَادَةٍ .

ترجمہ: (۶۶/۷۹) اور جس نے ہڈی کو قتل کر دیا تو صدقہ کرے جتنا چاہے اور ایک کھجور ایک ہڈی سے بہتر

ہے۔

تشریح: حرم شریف میں ہڈی بہت ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اگر کوئی ہڈی مارے گا تو ایک صدقہ یا جو کچھ بھی ہو جرمانہ میں ادا کرے۔ (فتح القدیر، ج: ۳، ص: ۲۶)

صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ایک کھجور بہتر ہے ایک ہڈی سے یہ اصل میں حضرت عمر کا قول ہے ایک محرم نے حالت احرام میں ہڈی مار دی پھر اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا، آپ نے حضرت کعب کو بلا کر معلوم کیا، حضرت کعب نے فرمایا ایک ہڈی کے عوض ایک درہم، حضرت عمر نے فرمایا کیا تم درہم کو پالو گے؟ پھر فرمایا: ایک ہڈی کے عوض ایک کھجور صدقہ کرنا کافی ہے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۸۸ مع الحاشیہ)

(۶۷/۵۰) وَمَنْ قَتَلَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَنَحْوَهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا يَتَجَاوَزُ بِقِيَمَتِهَا شَاةٌ .

ترجمہ: (۶۷/۵۰) اور جس نے ایسے جانور کو قتل کیا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا مثلاً درندے اور ان کے مانند تو اس پر جزاء ہے جو قیمت میں ایک بکری سے نہ بڑھے گی۔

تشریح: اگر محرم نے غیر ماکول اللحم شکار کو قتل کر ڈالا جیسے درندے شیر چیتا وغیرہ تو اس پر بھی جزاء واجب ہوگی اور جزاء اس قدر واجب کی جائے گی کہ وہ ایک بکری کی قیمت سے تجاوز نہ کرے کیونکہ غیر ماکول اللحم کی قیمت کا اعتبار اس کی کھال کے مناسب ہوگا، کیونکہ اس کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا تو بظاہر اس کی کھال بکری کی قیمت سے زائد نہ ہوگی۔

(۵۱/۷۶۸) وَإِنْ صَالَ السَّبُعُ عَلَى مُحْرَمٍ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

ترجمہ: (۵۱/۷۶۸) اور اگر حملہ کر دیا درندے نے محرم پر پھر محرم نے اس کو مار دیا تو اس پر کچھ نہیں ہے۔
تشریح: اگر درندہ نے بغیر چھیڑے ہی محرم پر حملہ کر دیا اور محرم نے اس کو قتل کر دیا تو اس پر جزاء واجب نہ ہوگی کیونکہ محرم کو جانوروں کے ساتھ تعرض کرنے سے روکا گیا ہے اپنے اوپر سے تکلیف دور کرنے سے نہیں روکا گیا۔

(۵۲/۷۶۹) وَإِنْ اضْطَرَّ الْمُحْرَمُ إِلَى أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ .

ترجمہ: (۵۲/۷۶۹) اور اگر مجبور ہو جائے محرم شکار کا گوشت کھانے پر پھر اس کا شکار کر لیا تو اس پر جزاء ہے۔
تشریح: اگر محرم بھوک کی شدت کی وجہ سے شکار کو قتل کرنے کی طرف مجبور ہو گیا چنانچہ اس نے شکار کر لیا تو اس محرم پر بھی جزاء واجب ہے کیونکہ شریعت نے احرام کے منوعات میں سے اگر کسی ممنوع کام کو کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ اجازت کفارہ کے ساتھ مفید ہے اسی طرح مضطر کو بھی ضرورت کے وقت شکار ذبح کر کے کھانا جائز ہے مگر کفارہ کی شرط کے ساتھ اور کفارہ اس کی جزاء ہے جس کا بیان مفصلاً گزر چکا ہے۔

(۵۳/۷۷۰) وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرَمُ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيزَ وَالذَّجَاجَ وَالْبَطَّ الْكُسْكُرِيَّ

(۵۳/۷۷۱) وَإِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسْرَوًّا أَوْ ظَبْيًا مُسْتَأْنَسًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ .

ترجمہ: (۵۳/۷۷۰) اور کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ ذبح کرے محرم بکری، گائے، اونٹ، مرغی اور پالتو بطخ سکری۔ (۵۳/۷۷۱) اور اگر مار دیا یا موز کیوتر یا مانوس ہرن تو اس پر جزاء ہے۔

تشریح: اگر محرم نے حالت احرام میں بکری، گائے، اونٹ، مرغی، اور وہ بطخ جو گھروں اور حوضوں میں رہتی ہے ایسے جانداروں کو ذبح کر دیا تو اس پر کچھ لازم نہیں اور کیونکہ یہ چیزیں وحشی نہ ہونے کی وجہ سے شکار میں داخل نہیں ہے، پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی محرم نے یا موز کیوتر (وہ کیوتر جس کے پاؤں میں بال و پر بہت زیادہ ہیں) مار ڈالا یا بے ہونے ہرن کو قتل کر دیا تو محرم پر جزاء واجب ہے کیونکہ کیوتر اور ہرن اپنی اصل خلقت اور فطرت کے اعتبار سے وحشی ہوتے ہیں اور ان کا ہلا ہوا ہونا عارضی ہے لہذا عارضی مانوس ہونے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

(۵۵/۷۷۲) وَإِنْ ذَبَحَ الْمُحْرَمُ صَيْدًا فَبَذَلَتْهُ مَيْتَةً لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا .

ترجمہ: (۵۵/۷۷۲) اور اگر ذبح کرے محرم شکار تو اس کا ذبیحہ مردار ہے اس کا کھانا جائز نہیں۔

تشریح: اگر محرم حالت احرام میں شکار کو قتل کرتا ہے چاہے حدود حرم کا شکار ہو یا حدود حرم سے باہر کا عابد اُقتل کیا ہو یا ناسیا ہر حال میں محرم کا مارا ہوا شکار حرام اور مردار کے حکم میں ہوگا اس کا کھانا حرام ہے محرم اور غیر محرم سب کے لئے۔

(۵۶/۷۷۳) وَلَا بَأْسَ بَأَن يَأْكُلَ الْمُحَرِّمُ لَحْمَ صَيْدِ اضْطَاذَهُ حَلَالٌ وَذَبْحُهُ إِذَا لَمْ يَذَلِّهُ الْمُحَرِّمُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْرَهُ بِصَيْدِهِ.

ترجمہ: (۵۶/۷۷۳) اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ کھائے محرم ایسے شکار کا گوشت جس کو کسی حلال آدمی نے شکار کیا ہو اور اسی نے ذبح کیا ہو بشرطیکہ نہ بتایا ہو محرم نے وہ شکار اور نہ شکار کرنے کا حکم کیا ہو۔

تشریح: اگر غیر محرم حدود حرم کے باہر کا شکار مار کر لایا ہے تو وہ محرم کے لئے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دو مذہب ہیں:

۱۔ حنفیہ کے نزدیک ہر وہ شکار محرم کے لئے جائز اور حلال ہے جس کے شکار میں محرم کا کوئی دخل نہ ہو چاہے حلال آدمی نے محرم کے واسطے شکار کیا ہو یا اپنے لئے، ہر حال میں محرم کے لئے اس کا گوشت حلال ہے۔ (عمدہ ج: ۷، ص: ۲۹۶)

۲۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہر وہ شکار محرم پر حرام ہے جو محرم کے واسطے شکار کر کے ذبح کیا جائے اور وہ محرم پر اس شکار کی طرح حرام اور مردار کے حکم میں ہے جس کو محرم نے از خود شکار کیا ہو اور اگر محرم کے واسطے شکار نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی محرم کے واسطے ذبح کیا گیا ہے تو اس شکار کا گوشت کھانا محرم کے لئے جائز اور حلال ہے۔ (عمدہ ج: ۷، ص: ۲۸۷)

دلیل: لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ لِيَصَادَ لَكُمْ (طحاوی، ج: ۱، ص: ۴۱۳)

حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے واسطے وہ شکار حالت احرام میں حلال ہو سکتا ہے جس کو تم نے شکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی حلال نے تمہارے واسطے شکار کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شکار محرم کے لئے حلال ہوگا جس کو غیر محرم نے اپنے طور پر شکار کر کے ذبح کر دیا ہے اور بعد میں اتفاقاً طور پر محرم کو پیش کیا جا رہا ہے اور وہ شکار حلال نہ ہوگا جس کو محرم کے لئے مار کر ذبح کیا گیا ہے۔

جواب: مذکورہ روایت میں مَا أَوْ يُصَادَ لَكُمْ دو احتمال رکھتا ہے: ۱۔ محرم کے حکم کے بغیر حلال نے محرم کے لئے شکار کیا ہے۔ ۲۔ محرم کے حکم سے حلال نے محرم کے لئے شکار کیا ہے اور محرم کے حکم سے شکار کرنا خود محرم کے شکار کرنے کے حکم میں ہوتا ہے، اب دونوں احتمالوں میں سے کسی ایک کو رائج قرار دینے کے لئے صریح روایت ہونی چاہئے، چنانچہ ہم کو ایسی روایات بکثرت مل گئی ہیں جن میں صاف صاف ارشاد ہے کہ وہ سارے شکار محرم کے لئے حلال ہیں جس کے شکار کرنے میں محرم نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے اور نہ ہی محرم نے شکار کا حکم کیا ہے، لہذا احتمال دوم مراد ہوگا نہ کہ احتمال اول۔ (طحاوی شریف، ج: ۱، ص: ۴۱۳)

حنفیہ کی دلیل: حضرت عبدالرحمن بن عثمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت طلحہ کے ساتھ سفر حج میں تھے راستہ میں

ایک جگہ ٹھہر گئے اور حضرت طلحہ کے لئے وہاں کے لوگوں نے کچھ پرندے مار کر بطور ہدیہ پیش کیا آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے ہم میں سے کچھ نے کھالیا اور کچھ نے نہیں کھایا، حضرت طلحہ نے بیدار ہو کر کھانے والوں کی موافقت میں کھالیا اور فرمایا کہ حضور ﷺ کے ساتھ ہم لوگوں نے کھایا ہے۔ (عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۳۹۶۔ طحاوی، ج: ۱، ص: ۴۱۴)

نیز متعدد روایات میں حضور ﷺ کا ارشاد اس طرح موجود ہے کہ محرم کے لئے ہر وہ شکار حلال ہے جس کو شکار کرنے میں محرم نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے، اور نہ ہی محرم نے شکار کا حکم کیا ہے۔ (طحاوی شریف، ج: ۱، ص: ۴۱۴)

(۵۷/۷۷۴) وَفِي صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا ذُبِحَهُ الْحَلَالُ الْجَزَاءُ .

ترجمہ: (۵۷/۷۷۴) اور حرم کے شکار میں جبکہ اس کو حلال آدمی ذبح کرے جزاء ہے۔

تشریح: حدود حرم کا شکار مارنا کسی کے نزدیک جائز نہیں چاہے شکار کرنے والا خود محرم نہ ہو اور اگر حرم کا شکار مارے گا تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا اس کا کھانا کسی کے لئے جائز نہیں ہے اور مارنے والے پر اس جانور کا پورا جرمانہ واجب ہوگا۔

(۵۸/۷۷۵) وَإِنْ قُطِعَ حَشِيشُ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرُهُ الَّذِي لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا هُوَ مِمَّا يُبْتِغُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ .

ترجمہ: (۵۸/۷۷۵) اور اگر کاٹی کسی نے حرم کی گھاس یا اس کا وہ درخت جو کسی کی ملک نہیں ہے اور نہ ان درختوں میں سے ہے جس کو لوگ اگاتے ہیں تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے۔

تشریح: اگر کسی نے حرم کی گھاس کاٹی یا ایسا درخت کاٹا جو کسی کی ملک نہیں ہے اور خود رو ہے یعنی اس کو لوگ نہیں اگاتے بلکہ وہ خود اُتتا ہے تو ایسی گھاس اور درخت کو کاٹنے کی صورت میں اس پر قیمت واجب ہوگی لیکن اگر وہ گھاس یا درخت خشک ہو گیا تو اس کو کاٹنے پر قیمت واجب نہ ہوگی۔

(۵۹/۷۷۶) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارَنُ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى الْمَفْرَدِ دَمَانٌ فَعَلَيْهِ دَمَانٌ دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ السِّبْغَاتِ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ يُحْرَمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَلِزِمَتُهُ دَمٌ وَاحِدٌ .

ترجمہ: (۵۹/۷۷۶) اور ہر وہ چیز جس کو کرے قارن ان کاموں میں سے جن کو ہم نے بیان کیا ہے کہ ان میں مفرد پر ایک دم ہے تو قارن پر دو دم واجب ہوں گے ایک دم اس کے حج کی وجہ سے اور ایک دم اس کے عمرہ کی وجہ سے، علاوہ اس کے کہ بڑھ جائے قارن بغیر احرام کے میقات سے پھر احرام باندھے عمرہ اور حج کا تو اس پر ایک دم لازم ہوگا۔

تشریح: احرام کے ممنوعات میں سے جن امور میں مفرد بائج پر ایک خون واجب ہوتا ہے اگر قارن ان

جنايات میں سے کسی کا ارتکاب کر لے تو دو خون واجب ہوں گے ایک حج کی وجہ سے دوسرا عمرہ کی وجہ سے، صاحب قدوریؒ فرماتے ہیں کہ صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں ہمارے نزدیک بھی قارن پر ایک دم واجب ہوگا وہ یہ ہے کہ قارن بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے تو اس قارن پر ایک دم واجب ہوگا، البتہ اگر لوٹ کر کسی بھی میقات میں جا کر احرام باندھ لے تو جرمانہ کی قربانی معاف ہو جائے گی۔

(۶۰/۷۷۷) وَإِذَا اشْتَرَكَ مُحْرَمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَلَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَزَاءُ كَامِلًا .

ترجمہ: (۶۰/۷۷۷) اور اگر شریک ہو گئے دو محرم حرم کے شکار کے قتل کرنے میں تو ان میں سے ہر ایک پر پورا جرمانہ ہے۔

تشریح: دو محرم مل کر شکار کر لیں خواہ حدود حرم کا شکار ہو یا حدود حرم سے باہر کا دونوں کا الگ الگ پورا جرمانہ ادا کرنا لازم ہوگا کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے احرام کامل پر جنایت کی ہے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۹۰)

(۶۱/۷۷۸) وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَلَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ .

ترجمہ: (۶۱/۷۷۸) اور اگر شریک ہو گئے دو حلال آدمی حرم کے شکار کے قتل میں تو ان دونوں پر ایک ہی جرمانہ ہے۔

تشریح: اگر دو غیر محرم آدمیوں نے مل کر حرم کا ایک شکار قتل کیا تو دونوں پر ایک ہی جرمانہ لازم ہوگا، کیونکہ یہاں تاوان حرم کی حرمت کی وجہ سے ہے چنانچہ محل کے ایک ہونے کی وجہ سے تاوان بھی ایک ہی واجب ہوگا۔ (اللباب فی شرح الکتاب، ج: ۱، ص: ۱۹۰)

(۶۲/۷۷۹) وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرَمُ صَيْدًا أَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ .

ترجمہ: (۶۲/۷۷۹) اور اگر محرم نے شکار یا اس کو خریدنا تو بیع باطل ہے۔

تشریح: محرم کا شکار کے جانور کو فروخت کرنا اور خریدنا دونوں ناجائز اور باطل ہے، کیونکہ محرم کو شکار کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی خرید و فروخت کی بھی اجازت نہ ہوگی۔

بَابُ الْإِحْصَارِ

یہ باب محصر ہو جانے کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: اب تک ان جنایتوں کا بیان تھا جو محرم اپنے اوپر کرے، اب ان کا بیان ہے جو محرم پر کوئی دوسرا کرے۔

احصار کے لغوی معنی: روکنا، کسی کو کسی کام سے روک دینا۔

تعریف: محرم کو انحال حج یا انحال عمرہ پورا کرنے سے روک دینا خواہ یہ روکنے والی چیز دشمن ہو یا بیماری وغیرہ یہ تعریف حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دشمن کے علاوہ اگر کوئی چیز محرم کے لئے حرم تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرے تو یہ احصار شرعی نہیں ہے، ایسا شخص محصر نہیں کہلائے گا اور احصار کا جو حکم شرعی ہے وہ اس پر جاری نہ ہوگا۔ (بذل المجہود، ج: ۳، ص: ۱۳۵)

(۱/۷۸۰) إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ أُصَابَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمَضِيِّ جَاَزَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَقِيلَ لَهُ ابْعَثْ شَاةً تَذْبَحُ فِي الشَّحْرَمِ وَوَاعِدَ مَنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا بَعِيْنَهُ يَذْبَحُهَا فِيْهِ ثُمَّ تَحَلَّلْ (۲/۷۸۱) فَإِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثْ ذَمِيْنًا .

ترجمہ: (۱/۷۸۰) جب روک دیا گیا محرم دشمن کی وجہ سے یا اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی جس نے اس کو پورا کرنے سے روک دیا تو جائز ہے اس کے لئے حلال ہونا اور اس کو کہا جائے گا کہ بھیج ایک بکری جو ذبح کی جائے حرم میں اور وعدہ کرے اس شخص سے جو اس کو لے جا رہا ہے ایک شیعین دن کا کہ اسی دن وہ ہدیٰ ذبح کرے گا پھر حلال ہو جائے گا۔ (۲/۷۸۱) پس اگر وہ قارن ہو تو دو دم بھیجے۔

تشریح: اس عبارت میں امام قدوریؒ اسباب احصار اور احرام سے حلال ہونے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، اب یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ کس قسم کی رکاوٹ کی وجہ سے محصر کے لئے حلال ہونا جائز ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں دو مذہب ہیں: ۱۔ حنفیہ کے نزدیک بیماری، دشمن کا خوف، بادشاہ کی جانب سے رکاوٹ محرم کا راستہ میں کوئی عضو ٹوٹ جائے، یا کسی عارض کی وجہ سے لنگڑا ہو جائے، خرچ گھٹ جائے یعنی ہر وہ چیز سبب احصار میں داخل ہے جو احرام باندھنے کے بعد احرام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے۔ (بذل، ج: ۳، ص: ۱۳۵ - عمدۃ القاری، ج: ۷، ص: ۳۳۶ - معارف السنن، ج: ۶، ص: ۵۸۰)

۲۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دشمن کے علاوہ باقی کوئی چیز اسباب احصار میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حلال ہو جانا جائز ہو جائے۔ (بذل، ج: ۳، ص: ۱۳۵ - عمدۃ، ج: ۷، ص: ۳۳۶ - معارف، ج: ۶، ص: ۵۸۵)

حنفیہ کی دلیل: عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہیں ان میں دشمن کے علاوہ، بیماری، عضو کا ٹوٹ جانا، لنگڑا ہونا ان سب کو بھی اسباب احصار میں شمار کیا گیا ہے اس وجہ سے صرف دشمن کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔ (طحاوی، ج: ۱، ص: ۲۵۴ - عمدۃ القاری، ج: ۷، ص: ۳۳۷)

ائمہ ثلاثہ کی دلیل: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ دشمن کے علاوہ کوئی چیز اسباب احصار میں داخل نہیں ہے اور جو شخص بیماری میں مبتلا ہو جائے اس کے لئے طواف وسعی کے بغیر حلال ہونا جائز نہیں ہے۔ (طحاوی،

(ج: ۱، ص: ۲۵۵)

ترجمہ: حضرت تاج، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ کی روایات میں حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ بدن کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا پیچ ٹوٹ جائے تو اس کے لئے حلال ہو جانا جائز اور اس پر ایک حج بعد میں قضاء کرنا واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ احصار جیسے دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے ہی بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ (طحاوی، ج: ۱، ص: ۲۵۵) صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ احصار کا حکم یہ ہے کہ اگر محصر صرف حج افراد کرنے والا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ ایک بکری بھیج دے تاکہ وہ حرم میں ذبح کی جائے اور جس کے ہاتھ ہدی بھیجے اس سے ایک متعین دن کا وعدہ کرے کہ اس دن ذبح کرے گا اور اگر محصر قارن ہے تو دو ہدی بھیجے مذکورہ تفصیل کے مطابق۔

(۳/۷۸۲) وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ (۴/۷۸۳) وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الذَّبْحُ لِلْمَحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ (۵/۷۸۴) وَيَجُوزُ لِلْمَحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ أَنْ يَذْبَحَ مَتَى شَاءَ.

ترجمہ: (۳/۷۸۲) اور جائز نہیں ہے دم احصار کو ذبح کرنا مگر حرم میں۔ (۴/۷۸۳) اور جائز ہے اس کو ذبح کرنا یوم نحر سے پہلے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ذبح کرنا محصر بالحج کے لئے مگر یوم نحر میں (۵/۷۸۴) اور جائز ہے محصر بالعمرة کے لئے کہ جب چاہے ذبح کرے۔

تشریح: امام ابو حنیفہ کے نزدیک دم احصار حرم کے ساتھ تو خاص ہے مگر یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک حرم اور یوم نحر دونوں کے ساتھ خاص ہے اور محصر بالعمرة بالاتفاق جب چاہے دم احصار کو ذبح کرے اس کے لئے کسی وقت کی تعیین نہیں ہے۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہدی کو حرم بھیجنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہدی کا اسی جگہ ذبح کیا جانا کافی ہے جہاں احصار متحقق ہوا ہے۔ (معارف السنن، ج: ۶، ص: ۵۸۳)

صاحبین کی دلیل: جس طرح دم تمتع اور دم قرآن حرم اور یوم نحر کے ساتھ خاص ہیں، اسی طرح دم احصار بھی حرم اور یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل: دم احصار دم کفارہ ہے اسی وجہ سے اس میں سے کچھ کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ فقراء کا حق ہے اور کفارات کی قربانیاں بالاتفاق مکان (حرم) کے ساتھ خاص ہیں، زمانہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔

(الجبوة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۱۹)

صاحبین کی دلیل کا جواب: حج قرآن کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے پر جو قربانی واجب ہوئی ہے وہ شکرانہ کے طور پر ہے کہ اللہ نے اس کو دو عبادتیں ایک ہی سفر میں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہیں اور دم شکر یوم نحر کے

ساتھ خاص ہوتا ہے اس لئے دم احصار کا ان دونوں پر قیاس درست نہیں ہے۔ (الجہرۃ النیرۃ، ج: ۱، ص: ۲۱۹)
شروحات میں امام صاحب کی دلیل کو رائج قرار دیا گیا ہے اور یہی پسندیدہ ہے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۹۱)

(۶/۷۸۵) وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ (۷/۷۸۶) وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ (۸/۷۸۷) وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ.

ترجمہ: (۶/۷۸۵) اور محصر بالْحج (وہ شخص جسے حج کی ادائیگی سے روک دیا گیا) جب حلال ہو جائے تو اس پر حج اور عمرہ ہے۔ (۷/۷۸۶) اور محصر بالعمرة پر قضا ہے۔ (۸/۷۸۷) اور قارن پر ایک حج اور دو عمرے ہیں۔

تشریح: محصر جب اسی احرام کے ساتھ دشمن وغیرہ کی رکاوٹ کی وجہ سے مکہ المکرمہ نہ پہنچ سکے اور حلال ہونے کا جو طریقہ شریعت نے متعین کر دیا ہے (جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہوا ہے) اسی کے مطابق احرام کھول کر حلال ہو جائے تو اس پر اس حج یا عمرہ کی قضا لازم ہے یا نہیں اس بارے میں تین مذہب ہیں: ۱۔ امام شافعی، امام مالک کے نزدیک اگر محصر بالْحج ایک دم دیکر حلال ہو جاتا ہے تو اس پر اس حج کی قضا لازم نہیں ہے جس کے لئے احرام باندھا تھا ہاں البتہ اگر اس پر حج فرض یا واجب ہو چکا تھا تو اس کی ادائیگی لازم رہے گی، یہی ایک روایت امام احمد کی ہے۔

۲۔ امام احمد کے نزدیک اس پر اس حج کی قضا لازم ہے اور اس کے علاوہ باقی اور کوئی چیز لازم نہیں ہے۔
۳۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس پر ایک حج اور ایک عمرہ کی قضا واجب ہے، جبکہ وہ احصار کی وجہ سے دم دے کر حلال ہو چکا ہو اور اگر دم نہیں دیا تو ایک دم بھی لازم ہو جائے گا۔ (اوجز المسائل، ج: ۳، ص: ۴۵۷/۴۵۸)

مالکیہ و شافعیہ کی دلیل: قرآن میں مطلقاً ارشاد ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اس آیت میں وجوب قضا کا ذکر نہیں ہے۔

حکم عدم ذکر عدم وجوب کو مستلزم نہیں ہے، کما ہو ظاہر، واللہ اعلم۔ (درس ترمذی، ج: ۳، ص: ۲۱۲)
حنفیہ کی دلیل: حضرت حجاج بن عمرو کی حدیث کا یہ جملہ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى (ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۸۷) پھر صاحب قدوری محصر بالعمرة کا حکم بیان فرماتے ہیں، محصر بالعمرة کا حکم محصر بالْحج کی طرح ہے جس طرح محصر بالْحج کے لئے حلال ہو جانا جائز ہے، اسی طرح محصر بالعمرة کے لئے بھی حلال ہو جانا جائز ہے جو احکام محصر بالْحج پر لازم ہو جاتے ہیں، وہی محصر بالعمرة پر بھی لازم ہو جائیں گے، بس اتنا فرق ہے کہ عمرہ کے احصار میں صرف ایک عمرہ قضا کرنا لازم ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے احرام سے حلال ہوا تو اس پر حج و عمرہ کے ساتھ ساتھ ایک اور عمرہ قرآن کی وجہ سے لازم ہے۔

(۹/۷۸۸) وَإِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَذَيْنِ وَوَعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بَعِيْهِ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ فَإِنْ قَدَّرَ عَلَى إِذْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَجْزْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَلَوْ مِمَّا مَضَى (۱۰/۷۸۹) وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى إِذْرَاكِ الْهَدْيِ

ذُوْنَ الْحِجِّ تَحَلَّلَ (۱۱/۷۹۰) وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى إِذْرَاكِ الْحِجِّ ذُوْنَ الْهَيْمِ - نَاَزَلَهُ التَّحَلُّلُ اسْتِحْسَانًا .

ترجمہ: (۹/۷۸۸) اور جب بھیج دی محصر نے ہدی اور وعدہ لے لیا۔ اٹیہوں سے اس بات کا کہ فلاں دن ذبح کریں گے پھر احصار ختم ہو گیا پس اگر قادر ہو ہدی اور حج دونوں کے پانے پر تو جائز نہیں اس کے لئے حلال ہونا بلکہ جانا ہی ضروری ہے۔ (۱۰/۷۸۹) اور اگر قادر ہو ہدی کے پانے پر نہ کہ حج کے تو حلال ہو جائے۔ (۱۱/۷۹۰) اور اگر قادر ہو حج کے پالینے پر نہ کہ ہدی کے تو جائز ہے اس کے لئے حلال ہو جانا استحساناً۔

تشریح: محصر نے ہدی بھیجی اور ساتھیوں سے وعدہ کر لیا کہ فلاں دن اس ہدی کو ذبح کریں، ہدی روانہ کرنے کے بعد اس کا احصار ختم ہو گیا تو اب یہ شخص کیا کرے، اس مسئلہ کی چار صورتیں ہیں: ۱۔ یا تو وقت اتنا تنگ ہے کہ یہ شخص حج اور ہدی دونوں کو نہیں پاسکتا، اس صورت میں مکہ کی طرف چلنا اس پر واجب نہیں ہے بلکہ کچھ صبر کرے یہاں تک کہ ہدی ذبح ہونے سے حلال ہو جائے اب مکہ کی جانب جانا بے فائدہ ہے، کیونکہ افعال حج ادا کرنا تو فوت ہو ہی گیا۔

۲۔ وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ دونوں کو پاسکتا ہے اس صورت میں مکہ کو جانا لازم ہوگا کیونکہ ہدی بھیجنا حج کا بدل تھا اور اب وہ اصل پر قادر ہو گیا۔

۳۔ ہدی کو پاسکتا ہے لیکن حج کو نہیں پاسکتا، اس صورت میں ہدی ذبح ہونے پر حلال ہو جائے گا کیونکہ اصل سے تو عاجز ہی ہے چنانچہ ہدی ذبح ہونے دے تا کہ حلال ہونے کا فائدہ حاصل ہو۔

۴۔ حج پاسکتا ہے ہدی نہیں پاسکتا تو استحساناً اس کے لئے حلال ہو جانا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ مکہ کو جا کر افعال حج ادا کرے قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ مکہ محصر بدل یعنی ہدی کے ساتھ مقصود حاصل ہونے سے پہلے اصل یعنی حج پر قادر ہو گیا ہے، اس لئے یہ حج کے ارکان ادا کرے اور ہدی ذبح کر کے حلال نہ ہو، اور وجہ استحسان یہ ہے کہ اگر اس محصر کے ذمہ مکہ جانا لازم کر دیا جائے تو اس کا مال یعنی ہدی ضائع ہو جائے گی اور وہ کسی مصرف کی نہ رہے گی، اس لئے اسے اختیار دیا گیا کہ وہ اسی جگہ یا دوسری جگہ ٹھہر جائے اور اس کی جانب سے ہدی ذبح ہو جائے اور پھر حلال ہو جائے۔

تنبیہ: چونکہ اس چوتھی صورت میں قیاس اور استحسان کا ذکر آیا ہے، اس لئے دونوں میں فرق بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

قیاس و استحسان میں فرق

اگر مسئلہ ایسا ہو کہ سطحی نظر سے اس کی معقولیت سمجھ میں آجائے اور علت جامعہ کی جانب ذہن سبقت کر جائے تو اسے مطلق قیاس یا قیاس جلی کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں علت معلوم کرنے میں زیادہ گہرائی و گیرائی کی ضرورت ہو تو اسے قیاس خفی کہا جاتا ہے اسی قیاس خفی کا دوسرا نام استحسان بھی ہے اور عام طور پر کتب فقہ میں استحسان اسی معنی میں مستعمل ہے۔ (التوضیح والتلویح، ص: ۳۸۲)

مثال: اگر کسی کا مکان آبادی میں واقع ہو اور وہ اسے توڑ کر خراب کرنا چاہے تو استحسان کی رو سے اسے اس حرکت کی اجازت نہ ہونی چاہئے کیونکہ بنی بنائی چیز کو بگاڑنا اچھا نہیں اگر اس کے مطلب کی نہ ہو تو فروخت کر دے؛ لیکن قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے اپنے مکان کو توڑنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے اس لئے کہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے وہ جب چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ (المحرر الرائق، ج: ۷، ص: ۳۲)

(۱۲/۷۹۱) وَمَنْ أَحْصَرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوعٌ عَنِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ كَانَ مُحْصَرًا (۱۳/۷۹۲) وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى إِذْرَاكِ أَكْلِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ.

ترجمہ: (۱۲/۷۹۱) اور جو شخص مکہ میں روک دیا گیا اس حال میں کہ وہ ممنوع ہوا، وقوف اور طواف سے تو وہ محصر ہے۔ (۱۳/۷۹۲) اور اگر ان دونوں میں سے ایک پر قادر ہو گیا تو وہ محصر نہیں ہے۔
تشریح: جس شخص کو حرم میں اس حال میں روک دیا گیا کہ وہ نہ طواف کر سکا اور نہ وقوف عرفہ کر سکا تو وہ محصر کہلائے گا کیونکہ اس پر حج کو پورا کرنا مشکل ہو گیا اب اگر یہ شخص طواف اور وقوف میں سے کسی ایک پر قادر ہو گیا تو یہ ایسا محصر نہیں ہے جو ہدی بھیج کر حلال ہوتا ہے، چنانچہ اگر طواف پر قادر ہو گیا اور وقوف عرفہ پر نہ ہوا تو طواف سے حلال ہو جائے گا اور اگر وقوف عرفہ پر قادر ہو گیا تو محصر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ وقوف عرفہ سے حج مل گیا۔

بَابُ الْفَوَاتِ

یہ باب حج فوت ہونے کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: فوات، احرام اور اداء دونوں چیزوں سے مرکب ہے اور احصار میں صرف احرام ہے جو مفرد ہے اور مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے۔ (یعنی، ج: ۱، ص: ۱۶۰۵)
فوات اصطلاح شرع میں وقوف عرفہ سے رہ جانے کو کہتے ہیں۔ (اسلامی فقہ، ص: ۲۶۲)

(۱/۷۹۳) وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَقَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ (۲/۷۹۳) وَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَتَحْلُلَ وَيَقْضِيَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

ترجمہ: (۱/۷۹۳) اور جس شخص نے حج کا احرام باندھا اور فوت ہو گیا اس کا وقوف عرفہ یہاں تک کہ طلوع ہوگئی یوم نحر کی فجر تو فوت ہو گیا اس کا حج۔ (۲/۷۹۳) اور اس پر واجب ہے کہ طواف سعی کرے اور حلال ہو جائے اور حج کی قضاء کرے آئندہ سال اور اس پر خون نہیں ہے۔

تشریح: ایک شخص نے حج کا احرام باندھا اور اس سے وقوف عرفہ فوت ہو گیا یہاں تک کہ دس تاریخ کی صبح صادق ہوگئی تو اس کا حج ہی فوت ہو گیا کیونکہ وقوف عرفہ بالاتفاق رکن حج ہے اب اس پر واجب ہے کہ عمرہ کر کے حلال

ہو جائے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے اور اس پر بطور کفارہ کے دم واجب نہ ہوگا۔

(۳/۷۹۵) وَالْعُمْرَةُ لِأَتَقَوْتُ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ يَكْرَهُ فِعْلُهَا فِيهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ (۳/۷۹۶) وَالْعُمْرَةُ سَنَةٌ (۵/۷۹۷) وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ

ترجمہ: (۳/۷۹۵) اور عمرہ فوت نہیں ہوتا، عمرہ جائز ہے پورے سال مگر پانچ دن کہ ان دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، یوم عرفہ، یوم نحر، اور ایام تشریق میں۔ (۳/۷۹۶) اور عمرہ سنت ہے۔ (۵/۷۹۷) اور یہ احرام، طواف، سعی ہے۔

تشریح: عمرہ کے لغوی معنی زیارت کے ہیں اور شرعاً بیت المحرام کی زیارت کرنا طواف اور سعی کے لئے۔

(اسلامی فقہ، ص: ۲۵۴، عمدۃ القاری، ج: ۷، ص: ۳۹۹)

امام قدوری فرماتے ہیں کہ عمرہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے پورے سال کر سکتے ہیں صرف نویں ذی الحجہ سے تیرہویں ذی الحجہ تک پورے سال میں یہ پانچ دن ایسے ہیں کہ جن میں عمرہ کرنا جائز اور ممنوع ہے ان پانچ دن کو چھوڑ کر پورے سال میں جب بھی چاہے عمرہ کر سکتے ہیں، یہ ممنوع اس لئے ہے کہ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان ادا کرنے کے لئے خاص فرمایا ہے، لہذا اگر ان ایام میں عمرہ کرنے میں لگ جائے گا تو مناسک حج صحیح طریقہ سے ادا نہیں ہو پائیں گے اس لئے ان ایام میں عمرہ کرنا گناہ ہے۔ (درمختار، ج: ۲، ص: ۲۰۸/۲۰۷)

عمرہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ صحیح قول کے مطابق حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔

(درمختار، ج: ۲، ص: ۲۰۷)

عمرہ کے افعال چار ہیں: ۱۔ احرام ۲۔ طواف ۳۔ سعی ۴۔ حلق یا قصر۔ ان چاروں میں سے احرام عمرہ کے لئے شرط ہے اور طواف عمرہ کا رکن ہے اور سعی بین الصفا والمردہ اور سر کے باں۔ اف کرنا یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔

(درمختار، ج: ۲، ص: ۲۰۷)

بَابُ الْهَدْيِ

یہ باب ہدی کے بیان میں ہے

ما قبل سے مناسبت: چونکہ ما قبل کے ابواب میں ہدی کا تذکرہ آتا رہا ہے، اس لئے اس باب کو بھی بیان کرنا ضروری تھا۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۹۳) نیز قرآن، تنبیح، جنایات وغیرہ اسباب کے درجہ میں ہیں اور ہدی مسبب ہے اور مسبب بعد میں ہوا کرتا ہے، سبب پہلے ہوتا ہے۔

ہدی کی تعریف: وہ مخصوص جو پایہ جس کو محرم بائح یا محرم بالعرہ قربانی کی نیت سے نزم لے جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے، حنفیہ کے یہاں سوق ہدی بڑی اہمیت رکھتا ہے حتیٰ کہ یہ چیز ان کے نزدیک تبلیہ کے قائم مقام

ہو جاتی ہے۔

(۱/۷۹۸) الْهَدْيُ اَذْنَاهُ شَاةٌ وَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ اَنْوَاعٍ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ (۲/۷۹۹) يُجْزَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الثَّنِي فَصَاعِدًا اِلَّا مِنَ الصَّانِ فَإِنَّ الْجَذْعَ مِنْهُ يُجْزَى فِيهِ .

ترجمہ: (۱/۷۹۸) اور ہدی کا ادنیٰ درجہ بکری ہے اور وہ تین قسم کے جانوروں سے ہوتی ہے، اونٹ، گائے، بکری کافی ہے۔ (۲/۷۹۹) ان تمام میں بھی یا اس سے زیادہ عمر کا مردنبہ کہ اس کا جذع بھی کافی ہے۔

تفسیر: ہدی تین قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ادنیٰ بکری بھیڑ۔ اوسط: گائے، بیل، بھینس۔ اعلیٰ: اونٹ نر و مادہ۔ قربانی کے لئے جانوروں کی عمریں متعین ہیں بکرا بکری دنبہ بھیڑ ایک سال کے ہوں لیکن اگر بھیڑ اور دنبہ چھ مہینے سے زیادہ اور ایک سال سے کم ہو مگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر والے بھیڑ دنبوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو سال بھر سے کم کا نہ معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔

گائے بیل بھینس بھینسا کٹڑا پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور اونٹ پانچ سال کا۔
ثنی: اس سے یہ مراد ہے کہ اونٹ پانچ سال کا مکمل ہو جائے اور گائے دو سال کی اور بکری ایک سال کی مکمل ہو جائے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۹۳)

جذع: ایسا دنبہ اور بھیڑ جو چھ ماہ کا ہو۔

(۳/۸۰۰) وَلَا يُجْزَى فِي الْهَدْيِ مَقْطُوعُ الْأُذُنِ وَلَا اكْتِرَافُ الذَّنْبِ وَلَا مَقْطُوعُ الْيَدِ وَلَا الرَّجُلِ وَلَا ذَاهِبَةُ الْعَيْنِ وَلَا الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَرَجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَسْكِ .

ترجمہ: (۳/۸۰۰) اور جائز نہیں ہے ہدی میں پورے یا اکثر کان کٹا ہوا ہونا اور نہ دم کٹا ہوا نہ ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا اور نہ آنکھ پھوٹا ہوا نہ انتہائی کمزور اور نہ ایسا لنگڑا جو نہ جا سکے قربان گاہ تک۔

تفسیر: اس عبارت میں ہدی کی شرطیں بیان کرتے ہیں، چنانچہ امام قدوریؒ فرماتے ہیں کہ ہدی میں عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے، چنانچہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا تہائی کان یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، ایسے ہی ہاتھ اور پیر کٹا ہوا ہو۔

جو جانور کا نا ہوا یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، اسی طرح ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جو اتنا دبلا لاغر بالکل مریل جس کی ہڈیوں میں گودانہ رہا ہو، یا جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگاتا ہے، لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے جو جانور ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جاسکتا ہو اس کی قربانی درست نہیں۔

(۳/۸۰۱) وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مِّنْ طَافِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَمِنْ جَمَاعٍ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا إِلَّا بَدَنَةً .

ترجمہ: (۳/۸۰۱) اور بکری جائز ہے ہر جنابت میں مرد و جگہوں میں ایک یہ کہ جس شخص نے طواف زیارت کیا حالت جنابت میں دوسرے یہ کہ جو شخص جماع کرے وقوف عرفہ کے بعد تو ان دونوں میں جائز نہیں ہے مگر اونٹ۔
تشریح: حج کے باب میں جہاں کہیں خون واجب ہو تو بکری کافی ہے مرد و جگہوں میں بکری کافی نہ ہوگی: ۱۔ اگر حالت جنابت میں طواف زیارت کرے گا تو جرمانہ میں ایک گائے اونٹ کی قربانی واجب ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے سخت گناہ گار ہوگا اور اس طواف کا اعادہ کرنا واجب ہے لہذا اگر ایام نحر کے اندر اندر اعادہ کر لے گا تو جرمانہ کی قربانی کلی طور پر معاف ہو جائے گی اور اگر ایام نحر گزر جانے کے بعد اعادہ کرے گا تو تاخیر کی وجہ سے ایک بکرے کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ (غنیۃ ص: ۱۳۵)

۲۔ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت اور طلق سے قبل جماع کر لیا تو بھی جرمانہ میں ایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔ (الجوهرة النيرة ج: ۱، ص: ۲۲۲)

(۵/۸۰۲) وَالْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ يُجْزَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ يَرِيدُ الْقُرْبَةَ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَنَصِيهِ اللَّحْمَ لَمْ يَجْزَ لِلْبَاقِينَ عَنِ الْقُرْبَةِ .

ترجمہ: (۵/۸۰۲) اور اونٹ گائے دونوں میں سے ہر ایک کافی ہو سکتی ہے، سات آدمیوں کی طرف سے جبکہ ہوشرکاء میں سے ہر ایک کی نیت قربانی کی اور جب ان میں سے کوئی ایک اپنے حصے سے گوشت کا ارادہ کرے تو باقی لوگوں کی قربانی بھی نہ ہوگی۔

تشریح: گائے، بیل، بھینس، جھونا، کٹوا، اونٹ، اونٹنی اگر صرف تنہا ایک ہی آدمی اپنی جانب سے قربانی کرے تو جائز ہے ایسے ہی اگر سات افراد شریک ہو کر قربانی کریں جب بھی درست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اگر کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم ہوگا تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی ایسے ہی اگر ایک کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ (عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۳۱۸)

(۶/۸۰۳) وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَذِي التَّطَوُّعِ وَالْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ (۷/۸۰۳) وَلَا يَجُوزُ مِنْ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا .

ترجمہ: (۶/۸۰۳) اور کھانا جائز ہے نفلی، تمتع، اور قرآن کی ہدی میں سے۔ (۷/۸۰۳) اور جائز نہیں ہے بقیہ ہدیوں سے۔

تشریح: نفلی ہدی، ہدی تمتع، اور ہدی قرآن میں سے خود کھانا جائز بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کے علاوہ احصار کی قربانی، نذر کی قربانی، جثایات کی قربانی، کفارات کی قربانی میں سے نہ خود کھانا جائز ہے اور نہ مالداروں کو کھانا جائز ہے بلکہ وہ سب فقراء کا حق ہے ایسے ہی نفلی ہدی اگر حرم بھیجنے سے پہلے ہی ذبح کر دی تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ (اللباب، ج: ۱، ص: ۱۹۴- الجوهرة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۲۲)

(۸/۸۰۵) وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ هَذِي النُّطُوعِ وَالْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ (۹/۸۰۶) وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَةِ الْهَدَايَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ.

ترجمہ: (۸/۸۰۵) اور جائز نہیں ہے ذبح کرنا نفلی ہدی، ہدی تمتع اور ہدی قرآن کا، مگر یوم نحر میں (۹/۸۰۶) اور جائز ہے باقی ہدیوں کو ذبح کرنا جس وقت چاہے۔

تشریح: حاجی کی قربانی دسویں ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ کے اندر اندر ہونا واجب ہے، لہذا اگر دسویں سے قبل کرے گا تو قربانی ہی صحیح نہ ہوگی اور بارہویں سے مؤخر کرے گا تو ترک واجب کا جرمانہ لازم ہوگا، جو شخص میقات سے صرف حج کا احرام باندھتا ہے تو اس پر کوئی قربانی واجب نہیں ہے البتہ نفلی قربانی کر سکتا ہے، امام قدوریؒ نے نفلی قربانی کو بھی ایام نحر کے اندر کرنا واجب کہا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ نفلی قربانی کو بھی یوم نحر میں کرنا افضل ہے، کما ذکرہ الزیلعی شامی، ج: ۲، ص: ۳۴۴، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ باقی ہدایا جب چاہے ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دم کفارات کے دم ہیں اس لئے یوم نحر کے ساتھ خاص نہ ہوں گے۔

(۱۰/۸۰۷) وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ (۱۱/۸۰۸) وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ.

ترجمہ: (۱۰/۸۰۷) اور جائز نہیں ہے ہدایا کا ذبح کرنا مگر حرم میں (۱۱/۸۰۸) اور جائز ہے یہ کہ صدقہ کر دے ان کا گوشت حرم اور غیر حرم کے مساکین پر۔

تشریح: ہدی نفلی ہو یا غیر نفلی اس کا حد و حرم کے اندر ذبح کرنا واجب ہے اگر حد و حرم سے باہر حل میں کر لی تو ترک واجب کی وجہ سے اس قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی جرمانہ میں کرنا واجب ہو جائے گا، خفیہ کے نزدیک ہدایا گوشت حرم اور غیر حرم کے فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا جائز ہے مگر حرم کے مساکین افضل ہیں الا یہ کہ دوسرے لوگ سے زیادہ ضرورت مند ہوں۔ (الجوهرة النيرة، ج: ۱، ص: ۲۲۳)

(۱۲/۸۰۹) وَلَا يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِالْهَدَايَا.

ترجمہ: (۱۲/۸۰۹) اور ضروری نہیں ہے ہدایا کی تعریف۔

تشریح: ہدی کے جانور کو عرفات میں لے جانا واجب نہیں ہے کیونکہ ہدی نام ہے حرم میں لے جانے کا تاکہ اس میں خون بہا کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، تعریف کرنے کا نام ہدی نہیں ہے اس لئے تعریف واجب نہیں۔

(۱۳/۸۱۰) وَالْأَفْضَلُ بِالذَّنِّ النَّحْرُ وَفِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّنْبُ.

ترجمہ: (۱۳/۸۱۰) اور افضل اونٹوں میں نحر ہے گائے اور بکری میں ذن ہے۔

تشریح: بدن، دال کے ضمہ اور وال کے سکون کے ساتھ دونوں طرح ہے، اس کا واحد بَذَنَةٌ ہے، بدنہ بعض کے نزدیک اونٹ کے ساتھ خاص ہے اور بعض کا قول ہے کہ اصل تو اونٹ ہی کیلئے لیکن اس کا اطلاق گائے پر بھی ہوتا ہے نیز زیادہ تر اس کا استعمال ہدی کے جانور پر ہوتا ہے اس جگہ مراد اونٹ ہی ہے۔

نحر اور ذن میں فرق: نحر کہتے ہیں سینہ کے قریب کی رگوں کو نیزہ وغیرہ سے اس طریقہ سے کاٹنا کہ ایک ہی بار میں کام تمام ہو جائے اور ذن کہتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے سے چھری پاچا تو سے رگوں کو کاٹنا جس میں عام طور پر دو تین مرتبہ ہاتھ چلانا پڑتا ہے، کما قال العینی۔

وَالذَّنْبُ هُوَ قَطْعُ الْعُرْوِ الْقِي فِي أَعْلَى الْعُنُقِ تَحْتَ اللَّحْيَيْنِ وَالنَّحْرُ يَكُونُ فِي اللَّبَةِ كَمَا أَنَّ الذَّنْبَ يَكُونُ فِي الْحَلْقِ نَحْرُ كَرْنَةٍ فِي دُورَتَيْنِ هُنَّ: ۱۔ اونٹ یا اونٹنی کو کھڑے کھڑے نحر کرنا۔ ۲۔ اس کو بیٹھا کر نحر کرنا۔ افضل یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر کے نحر کرے، یعنی تین پاؤں پر کھڑا ہو اور بایاں ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ اونٹ میں مسنون نحر ہے، بکری اور گائے میں ذن؛ لہذا ذن کی جگہ نحر اور نحر کی جگہ ذن مکروہ ہے اور ذن میں اصل طریقہ لٹا کر ہے، کھڑے کھڑے ذن کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ (اوجز المسالك، ج: ۳، ص: ۵۳۳)

(۱۳/۸۱۱) وَالْأَوَّلَى أَنْ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانُ ذَنْبَهَا بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذَلِكَ.

ترجمہ: (۱۳/۸۱۱) اور افضل یہ ہے کہ آدمی خود ذن کرے اپنی قربانیوں کو جبکہ وہ اچھی طرح ذن کر سکتا ہو۔

تشریح: قربانی کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت میں بذات خود متولی ہونا بہتر ہے، کیونکہ اس میں عاجزی زیادہ ہے اسی وجہ سے مستحب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذن کرے اگر ذن نہ کر سکے تو اس مبارک وقت پر حاضر رہے۔

(المہاب، ج: ۱، ص: ۱۸۵)

(۱۵/۸۱۲) وَيَتَصَدَّقُ بِجَلَالِهَا وَخَطَائِمِهَا وَلَا يُعْطَى أَجْرُهُ الْجَزَارُ مِنْهَا.

ترجمہ: (۱۵/۸۱۲) اور صدقہ کر دے ان کی جھولیں اور نکلیں اور نہ دے قصائی کی اجرت اس سے۔

تشریح: قربانی کی رسی جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے اور کچھ گوشت یا چربی یا جھینپڑے قصائی کو مزدوری میں نہ دیوے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ سے دیوے۔

(۱۶/۸۱۳) وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَاضْطَرَّ إِلَى رُكُوبِهَا وَرَكِبَهَا وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَرْكَبْهَا.

ترجمہ: (۱۶/۸۱۳) اور جو شخص اونٹ یا گائے لے جائے پھر مجبور ہو گیا وہ اس کی سواری کرنے پر تو اس پر سوار ہو جائے اور اگر اس سے بے نیاز ہو تو اس پر سوار نہ ہو۔

تشریح: اگر کوئی شخص بدنہ لیکر چلا پھر تھک جانے کی وجہ سے سواری کرنے پر مجبور ہو گیا تو اس پر سوار ہونا جائز ہے، اور اگر پیدل چلنے کی قدرت ہے تو ایسی صورت میں اس پر سواری نہ کرے۔

اختلاف الائمہ

ہدی کے جانور پر سوار ہونے کے متعلق دو مذہب نقل کئے جاتے ہیں:

۱۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ضرورت کے وقت درست ہے۔ ۲۔ حنفیہ کے نزدیک درست نہیں مگر شدت حاجت یعنی اضطرار کے وقت سوار ہونا درست ہے۔ (عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۲۹۳)

(۱۷/۸۱۴) وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَجْلِبْهَا وَلَكِنْ يَنْضَعُ فَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ.

ترجمہ: (۱۷/۸۱۴) اور اگر اس کے دودھ ہے تو نہ دو ہے بلکہ چھڑک دے اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی تاکہ دودھ آنا بند ہو جائے۔

تشریح: اگر ہدی مادہ جانور ہے اور وہ دودھ دیتا ہے تو محرم اس کا دودھ نہ نکالے اور اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی سے چھینٹیں مارتا رہے تاکہ دودھ سوکھ جائے لیکن یہ حکم اس وقت ہے جبکہ قربانی کا وقت قریب ہو اور اگر وقت ذبح دور ہو تو اس کو دودھ لے اور اس کے دودھ کو صدقہ کر دے۔

(۱۸/۸۱۵) وَمَنْ سَاقَ هَذِيًّا فَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ (۱۹/۸۱۶) وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ (۲۰/۸۱۷) وَإِنْ أَصَابَهُ غَيْبٌ كَثِيرٌ أَقَامَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ.

ترجمہ: (۱۸/۸۱۵) اور جو شخص ہدی ساتھ لے جائے اور وہ ہلاک ہو جائے پھر اگر یہ نقلی تھی تو اس پر دوسری واجب نہیں۔ (۱۹/۸۱۶) اور اگر وہ ہدی واجب ہو تو اس پر واجب ہے کہ دوسری کو اس کی جگہ قائم کرے۔ (۲۰/۸۱۷) اور اگر اس کو زیادہ عیب پہنچ جائے تو دوسری اس کے قائم مقام کرے اور عیب دار کا جو چاہے کرے۔

تشریح: اگر کوئی شخص ہدی لیکر گیا لیکن وہ ہلاک ہو گئی اب اگر وہ ہدی نقلی ہے تو اس پر دوسری واجب نہ ہوگی اور اگر وہ ہدی واجب ہے تو اس پر اس کی جگہ دوسری ہدی واجب ہوگی کیونکہ واجب اس کے ذمہ میں باقی ہے، اور اگر ہدی کے جانور میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہ رہی تو بھی اس کی جگہ دوسری ہدی قائم کی

جائے کیونکہ ایسے عیب کی صورت میں واجب ادا نہ ہوگا، جو ہدی عیب دار ہے اس کا جو چاہے کرے اسے ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہے۔

(۲۱/۸۱۸) وَإِذَا عَطِيتْ أَنْهَ لَدُنَّ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا وَصَبَّغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ رَوَّاحٌ غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ (۲۲/۸۱۹) وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا وَصَنَّعَ بِهَا مَا شَاءَ.

ترجمہ: (۲۱/۸۱۸) اور جب ہلاک ہو جائے بدنہ راستہ میں پس اگر نفلی تو اس کو نحر کر دے اور رنگ دے اس کے نعل کو اس کے خون سے اور اس کے شانہ پر مار دے اور نہ کھائے اس کا گوشت خود اور نہ کوئی دوسرا مالدار۔ (۲۲/۸۱۹) اور اگر وہ واجبی ہو تو دوسری ہدی اس کے قائم مقام کرے اور پہلے بدنہ کا جو چاہے کرے۔

تشریح: ہدی اگر اپنے محل یعنی حرم تک پہنچنے سے قبل ہلاک ہونے لگے تو کیا کیا جائے؟ اسی کو بیان کرنے کے لئے مصنفؒ یہ عبارت لائے ہیں چنانچہ فرمایا کہ اگر وہ نفلی ہدی ہے تو اس کو ذبح کر دے اور اس کے خون میں نعل (جو تے یا چمڑے کا ٹکڑا جو گلے میں ڈال رکھا ہے) کو بھگو کر کو بان پر مل دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدی ہے پھر ایسے جانور کے بارے میں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس میں سے خود کھانا اور مالداروں کو کھانا جائز نہیں بلکہ اسے صرف فقراء کھا سکتے ہیں البتہ اگر وہ ہدی واجب بھی تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ دوسری ہدی قربان کرے اور یہ ہدی اس کی ملکیت ہوگئی، چنانچہ اسے خود کھانے، مالداروں اور فقراء کو کھلانے اور ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہے، امام احمد کا مذہب بھی یہی ہے۔ (معارف السنن، ج ۶، ص ۵۰۲)

حنفیہ کی دلیل: نفلی جانور خریدنے سے وہ ذبح کے لئے متعین ہو جاتا ہے، لہذا اس کو قربت ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فقراء کو کھلایا جائے مالداروں کو کھلانے سے یہ قصد حاصل نہیں ہوتا بخلاف ہدی واجب کے کہ وہ خریدنے سے متعین نہیں ہوتی بلکہ اس کی جگہ دوسرا جانور بھی قربان کیا جاسکتا ہے، لہذا وہ جانور متعین طور سے قربت کے لئے خاص نہ رہا۔ (درس ترمذی، ج ۳، ص ۱۷۹)

دوسرا مذہب: امام شافعی کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر وہ نفلی ہدی ہے تو اس کو اس میں ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہے خواہ فروخت کر دے یا ذبح کر دے کھائے اور کھلائے اور اگر وہ نذر کی ہدی ہے تو اس کی ملکیت اس سے زائل ہوگئی، اب وہ صرف مسکینوں کا حق ہے، لہذا نہ اس کو بیچنا جائز ہے اور نہ ہی دوسرے جانور کے ساتھ تبدیل کرنا۔

(معارف السنن، ج ۶، ص ۵۰۲)

(۲۳/۸۲۰) وَيُقْلَدُ هَذِي التَّطَوُّعِ وَالْمُتَعَةِ وَالْقِرَانِ وَلَا يُقْلَدُ دَمُ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمُ الْجَنَابَاتِ.

ترجمہ: (۲۳/۸۲۰) اور قلابہ ڈالا جائے نفلی، تمسح اور قرآن کی ہدی کے اور قلابہ نہ ڈالا جائے دم احصار اور دم

جنایت کی ہدی کے۔

تشریح: نفلی قربانی، تہن یا قرآن کی قربانی کے جانور یعنی اونٹ یا گائے کے گلے میں جوتے یا چمڑی کا کوئی ٹکڑا ڈال دینا چاہئے، لیکن محصر جو قربانی کا جانور حرم محترم بھیج رہا ہے یا حج کے اندر کسی جرم کے کرنے کی وجہ سے جو قربانی لازم ہوتی ہے ان کی تقلید (گلے میں ہار ڈالنا) نہ کرے کیونکہ اس سے جرم کی شہرت ہوگی جو جائز نہیں ہے اور دم احصار نقصان کی طمانی کرنے والا ہے تو یہ بھی اپنی جنس کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم وہو الموفق والمعين۔

حل لغات مختصر القدوری

خفيه: خف کا تشبیہ اصل میں خفین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، جمع اخفاف، خِفاف.

الاناء: جمع انیۃ برتن۔

استیقظ: باب استفعال (م) استیقاظاً، جاگنا۔

التوضی: باب تفعیل سے اسم فاعل (م) توضاً وضو کرنا۔

المواك: دانتوں کا برش، مسواک۔

المضمضة: کلی کرنا۔

الاستنشاق: (م) باب استفعال سے ناک میں پانی چڑھانا۔

اللحية: جمع لُحی ڈاڑھی۔

الاصابع: إصْبَع کی جمع ہے، انگلی۔

بنوی: فعل مضارع (ض) (م) نیۃ ارادہ کرنا۔

یوتب: باب تفعیل (م) ترتیب، درجہ بدرجہ رکھنا۔

بداء: ماضی (ف) بدأ شروع کرنا۔

الميامن: واحد مِیْمَنَة، برکت، فوج کا دایاں بازو، دایاں پہلو۔

الرقبة: گردن جمع رقاب۔

المعانی: معنی کی جمع ہے مقصود یہاں اسباب مراد ہیں۔

الناقضة: نقص سے صیغہ صفت ہے توڑنے والی چیزیں۔

السبیلین: اس سے مراد پیشاب پاخانہ کا مقام ہے۔

القیح: پیپ جس میں خون کی ملاوٹ نہ ہو۔

کتاب الطہارت

کتاب: فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، اس کے معنی ہیں جمع کیا ہوا۔

قمتم: ماضی معروف (م) قیاماً کھڑا ہونا۔

فاغسلوا: فعل امر، غ کے فتح کے ساتھ، کسی چیز کو دھونا، اور غ کے ضمہ کے ساتھ، غسل کرنا، پورے بدن کو دھونا۔

وجوہکم: جمع ہے وجہ کی چہرہ۔

مرافق: واحد موافق کہنی، وہ چیز جس سے سہارا لے۔

امسحوا: امر (م) مسحاً ہٹکے ہوئے ہاتھ کو کسی عضو پر پھیرنا۔

ارجلکم: رِجْل کی جمع ہے، پاؤں۔

الکعبین: کعب کا تشبیہ ہے، ابھری ہوئی ہڈی یعنی ٹخنے جمع کعباب۔

فرض: جمع فرائض (م) فرضاً مقرر کرنا۔

اعضاء: واحد عَضْوُ بدن کا حصہ۔

خلافاً: مفاعلت کا مصدر، مخالفت کرنا۔

الناصیۃ: جمع ناصیۃ، پیشانی، یہاں پیشانی کی مقدار مراد ہے۔

مغیرۃ بن شعبہ: ایک مشہور صحابی ہیں غزوہ خندق کے سال مسلمان ہوئے، ان سے ایک سو چھتیس

حدیثیں منقول ہیں، ۵۰ھ یا ۵۱ھ میں وفات پائی۔

مباطۃ: کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، کوڑی۔

العیون: عین کی جمع چشمہ جو بارش کے پانی سے بہہ کر جمع ہو جائے۔

الآبار: بئر کی جمع کنواں۔

البحار: بحر کی جمع سمندر۔

اعتصر: ماضی مجہول افتعال سے نچوڑ لیا گیا ہو۔

خالطہ: ماضی باب مفاعلة ہے، ملنا۔

المد: جمع ممدود سیلاب۔

الامشان: ایک قسم کی بوٹی جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔

زعفران: جمع زعافرو، ایک قسم کا نہایت خوشبودار زرد رنگ کا پھول۔

یولن: فعل مضارع بانون ثقیلہ باب (ن) (م) بولنا پیشاب کرنا۔

باتت: ماضی باب (ض) (م) بیتاً رات گزارنا۔

الماء الجاري: جو پانی تنکا بہا کر لے جائے، چلو سے پانی لے تو فوراً دوسرا پانی اس جگہ آجائے اس کو جاری پانی کہتے ہیں۔

الغدیر: بڑا تالاب۔

نفس سائلة: بہتا ہوا خون۔

البق: مچھر۔

الذباب: مکھی جمع اذبۃ۔

الزناбір: واحد زنبور بھڑ۔

العقارب: عقرب کی جمع بچھو۔

السرطان: کیکڑا، پانی کا ایک کیڑا جو بچھو سے مشابہ ہوتا ہے۔

إهاب: جمع اُھب بغیر دباغت دی ہوئی کھال، کچا چمڑا۔

الصدید: پیپ جس میں خون کی ملاوٹ ہو۔

تجاوز: ماضی (م) تجاوزاً گزر جانا، پالینا۔

ملا: باب (ن) بھرنا۔

مضطجعا: اسم فاعل باب افتعال (م) اضطجاعاً کروٹ کے بل سونا۔

متکئا: (م) اتکاء پیٹھ یا پہلو کا کسی چیز سے سہارا لگانا۔

مستنداً: ٹیک لگا کر، استناد سے ہے۔

یفیض: فعل مضارع باب افعال سے، بدن پر پانی بہانا۔

یتسخی: مضارع باب تفعیل، مادہ نحی، ایک کنارے ہوتا۔

تنقص: فعل مضارع باب (ن) (م) نقضاً کھولنا۔

ضفائر: ضفیرۃ کی جمع گندھے ہوئے بالوں کی ایک پٹی، چوٹی۔

اصول: اصل کی جمع جڑ۔

الدفق: (م) باب (ن) جمہور کے نزدیک اس کا استعمال صرف متعدی ہی کی صورت میں ہوتا ہے، اچھل کر یاد کو دکر بہنا۔

التقاء: (م) ملنا۔

ختانین: ختان کا شنیہ، عورت اور مرد کے ختنہ کرنے کی جگہ۔

سن: فعل ماضی باب (ن) (م) سناً مقرر کرنا، طریقہ۔

عرفۃ: ذی الحجہ کی نویں تاریخ۔

الوادیۃ: وادی کی جمع پہاڑوں یا ٹیلوں کے درمیان کی کشادگی جو سیلاب کے لئے گزرگاہ ہو، یہاں جنگل کا پانی مراد ہے۔

نوح: ماضی مجہول، باب (ف) (م) نَزَحًا كَهْنِيًا۔	الرمل: ریت جمع رِمَالٌ۔
عصفورة: جمع عصافیر چڑیا، کبوتر سے ہر چھوٹا پرندہ۔	الجص: وہ چونہ جس سے عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔
صعوة: جمع صَعَوَات مموالا چھوٹے چڑے۔	النورة: قلعی کا چونہ۔
سودانية: بھنگا، ایک سیاہ رنگ کا پرندہ جو کوئل سے ملتا جلتا ہے۔	الكحل: سرمہ، ہر وہ چیز جو آنکھوں میں شفا کے لئے ڈالی جائے۔
سام ابرص: چھل۔	الزرنیخ: ہڑتال، ایک قسم کی زہریلی دھات۔
حمامة: کبوتر۔	نسی: ماضی معروف (س) نَسِيًا بھولنا۔
دجاجة: مرغی جمع دُجَج۔	رحلة: جمع رِحَال کجاوہ، اونٹ کی کاٹھی جس پر دو شخص ایک دوسرے کے مقابل بیٹھتے ہیں۔
سنور: بلی۔	باب المسح على الخفين
انتفخ: فعل ماضی باب افتعال (م) انتفاخ پھولنا۔	عقيب: پیچھے آنے والا۔
تفسح: فعل ماضی باب تفعیل (م) تَفْسُخًا پھٹ جانا۔	خطوطا: خط کی جمع، لکیر۔
دلاء: جمع ہے دُلُو کی ڈول۔	الساق: پنڈلی، جمع سَوَقٌ، سَيَقَانٌ۔
معینا: عین سے مشتق ہے، چشمے والا کنواں۔	خرق: سوراخ، پھٹن، باب (ن ض) (م) خَرَقًا
الكلب: جمع کلاب کتے۔	بھاڑنا۔
الخنزیر: سور جمع خَنَازیر۔	یتبین: فعل مضارع باب تفعیل (م) تَبَيَّنًا ظاہر ہونا۔
سباع: واحد سَبْع پھاڑ کھانے والا جانور۔	نزع: باب (ض) (م) نَزَعًا نکالنا۔
البهائم: بہیمہ کی جمع چوپایہ۔	ثخین: ثخین کا تشبیہ ہے، موٹا موزہ۔
سباع الطيور: وہ پرندے جو شکار کر کے کھاتے ہیں۔	لايشفان: فعل مضارع باب (ض) (م) شَفُوًا کسی چیز کا اس قدر پتلا ہونا کہ دوسری طرف کی چیز دکھائی دے، یہاں پانی کا چھنا مراد ہے۔
الحیة: سانپ (نہ کرومونت) جمع حَيَّات و حَيَّوَات۔	العمامة: پگڑی جمع عَمَائِم۔
الفارة: پوہاٹ فیواٹ۔	القلنسوة: ٹوپی جمع قَلَانِسٌ، قَلَانِيسٌ۔
البغل جمع بغال، ابدال خچر، وہ دوغلا جانور جو گدھے اور گھوڑی کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔	البرقع: وہ کپڑا جسے عورتیں پردے کے لئے سر سے پاؤں تک اوڑھتی ہیں، جمع بَرَاقِع۔
باب التيمم	القفازين: قفاز کا تشبیہ و ستانہ، جمع قَفَافِيزُ۔
البرد: سردی ٹھنڈک۔	
الصعيد: مٹی جمع صُعَدٌ صُعَدَات۔	
التراب: مٹی جمع اَتْرَبَةٌ تُرَبَان۔	

يُنْقِيهِ: فعل مضارع باب تفعيل (م) تنقية صاف تھرا کرنا۔

روث: جمع ارواث ليد (گھوڑے گدھے ہاتھی وغیرہ کا فضلہ یا گوبر)

كتاب الصلوة

الفجر الثاني: اس سے مراد صبح صادق ہے جو آسمان کے کناروں میں چوڑائی میں دائیں بائیں پھیلتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی روشنی میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اس کے مقابل ایک صبح کاذب ہوتی ہے جس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور لمبائی میں نمودار ہوتی ہے۔

المعترض: اسم فاعل باب افتعال (م) اعتراضاً چوڑائی میں ہونا۔

الافق: جمع آفاق آسمان کا کنارہ جو زمین سے لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

الاسفار: باب افعال کا مصدر ہے، صبح کا روشن ہونا۔

الانبرار: ٹھنڈا کرنا، یہاں مراد تاخیر کرنا ہے۔

الصيف: جمع اصیاف گرمی کا موسم۔

الشتاء: سردی کا موسم۔

يالف: فعل مضارع باب (س) (م) أَلَفًا محبت کرنا،

يثق: فعل مضارع باب (ض) (م) ثِقَةً اعتبار کرنا،

بھروسہ کرنا، یثق بالانتباہ جاگنے پر اعتماد ہو۔

باب الاذان

الفلاح: کامیابی۔

النوم: نیند نائم کی جمع۔

يترسل: فعل مضارع باب تفعّل آہستگی کرنا۔

الجائر: جمع ہے حبيرة کی، ٹوٹی ہوئی ہڈی پر باندھنے کی کڑی یا پٹی۔

برء: باب (س، ف، ک) بیماری سے شفا پانا۔

باب الحيض

الحمرة: سرخ رنگ، سرخی۔

الصفرة: زردی، رنگ کا پھیکا پن۔

الكدرة: نیالا (مٹی کے رنگ کا)

غلاف: جمع غُلْف جزدان۔

الرعا ف: نکسیر (ناک سے خون گرنا)

سلس البول: جس کو ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو۔

لا يرقأ: فعل مضارع (ن) برابر خون بہتا رہتا ہو۔

باب الانجاس

الخل: سرکہ۔

ذی جرم: جسم دار۔

جفت: ماضی باب (ض) جُفَافًا خشک ہونا۔

ذلك: ماضی معروف باب (ن) دَلَكًا رگڑنا، ملامت کرنا۔

فرك: باب (ن) کھرچنا۔

السيف: تلوار، جمع أَسْيَاف، سُيُوف۔

عين مرنية: ایسی تاپاکی جو سوکھنے کے بعد دکھائی دے۔

يشق: فعل مضارع باب (ن) (م) شَقًّا مشقة دشوار

ہونا۔

الغاسيل: دھونے والا اسم فاعل باب (ض)

الاستنجاء: نجو سے مشتق ہے، استنجاء کہتے ہیں پاخانہ

اور پیشاب کے بعد تپاکی سے صفائی حاصل کرنا۔

المدر: مٹی کا ڈھیلا۔

يُحْدَرُ: ذرا جلدی کہتے۔
حول: فعل ماضی (م) تحویل گھماتا۔

باب شروط الصلوة التي تتقدمها

يُسْتَرُ: فعل مضارع باب (ض) سَتَرًا، کسی چیز کو چھپانا، ڈھانکنا۔

العورة: جمع عورات، انسان کے اعضاء جن کو حیا سے چھپایا جاتا ہے۔

التَّحِيَّات: عبادتِ تویہ۔
الصلوات: عبادتِ ہدنیہ۔

السرة: ناف، جمع سُرَات، وَسُورَ.

الماثورة: جو احادیث میں منقول ہوں۔
اورع: جو زیادہ پرہیزگار ہو۔

الكف: ہاتھ یا پتیلی مع انگلیوں کے جمع اُكْفُ و كُفُوف

الاعرابی: دیہاتی، بدو۔
الاعمى: اندھا، جمع عُمَى، عُمَيَان.

الامة: باندی، لوٹری، جمع اِمَاءُ اَمَوَات.

العجوز: بوڑھیا، جمع عُجُز، و عُجَانُز.

بطن: پیٹ، ہر چیز کا اندرونی حصہ، جمع بُطُون.

المكتسى: اسم فاعل باب افتعال کپڑے پہننے والا۔
عُريَان: صفت مذکر، جمع عُرَاءُ نِكَاح.

استدار: ماضی (م) استدارة گھومنا۔
بنی: ماضی باب (ض) (م) بناء، کسی کام کو شروع سے نہ کرنا بلکہ پہلی ہی کیفیت کی نقل کرنا۔

يَوْمٌ: فعل مضارع باب (ن) (م) امامۃ امامت کرنا۔
المومي: اسم فاعل، اشارہ کرنے والا۔

يُحَادِى: مضارع معروف باب مفاعلة مقابل میں ہونا۔
ابهامیہ: ابهام کا تنفیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون

يُفَرِّقُ: فعل مضارع (م) فَرْقَةً انگلیاں چٹاٹا۔
يشبك: فعل مضارع باب تفعیل (م) تشبیكاً ایک

گر گیا، اُگوٹھا۔
شحمة: کان کی لو۔

يتنصر: (م) تنصراً اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔
يسدل: باب (ن ض) (م) سدلاً نِكَاحا۔

يعتمد: باب افتعال سے بھروسہ کرنا، یہاں مراد پکڑنا ہے۔

يكفه: مضارع معروف باب (ن ض) (م) سدلاً نِكَاحا۔
يكفہ: مضارع معروف باب (ن) (م) كَفًّا جمع

يفرج: مضارع معروف (م) تفریجاً کھولنا۔
لاينكسه: فعل مضارع باب تفعیل (م) تنكيساً

يعقص: فعل مضارع باب (ض) (م) عَقَصاً بالون

اوندھا کرنا، مراد ہے نہ زیادہ جھکائے۔
کور: جمع اکواز پگڑی کی لپیٹ۔

کی چوٹی بنانا یا گوندھنا۔

یقعی: مضارع معروف (م) افعاء کتے کی طرح بیٹھنا

جُن: ماضی مجہول باب (ن) جنأ دیوانہ ہونا، پاگل ہونا،

صفت (مجنون) جمع مجانین،

خلع: ماضی باب (ف) خلعاً اتار لینا۔

باب قضاء الفوائت

قضاء الفوائت: جو نماز فوت ہو جائے اور چھوٹ

جائے، اس کو فوائت کہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کو

قضاء کہتے ہیں۔

باب الاوقات التي تکره فيها الصلوة

الظہیرة: مؤنث ظہیر، دن کے آدھے ہونے کی حد، ٹھیک

دوپہر، جمع ظہائر۔

باب سجود السهو

السهو: غافل ہونا، بھولنا۔

الغی: ماضی معروف (م) الغاء باطل کرنا۔

استأنف: شروع سے پڑھے۔

باب صلوة المريض

مریض: فعیل کے وزن پر ہے۔ جمع مرضی باب

(س) (م) مَرَضاً بیمار ہونا۔

تعذر: ماضی معروف (م) تَعَذَّرَ دشوار ہونا۔

اخفض: اسم تفضیل باب (ض) (م) خفضاً پست کرنا

استلقى: ماضی (م) استلقاء چت سونا۔

جَنِب: جمع اجناب جنوب پہلو۔

حاجبید: ابرو، بھوؤں، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، جمع

حَوَاجِبُ، حَوَاجِبُ۔

باب صلوة المسافر

مسیرة: (م) باب (ض) جانا، چلنا، سفر کرنا، مراد

مسافت۔

سیر الابل: اونٹ کی رفتار۔

مشی الاقدام: پیدل کی چال۔

مصر: جمع امصار شہر۔

سنین: سنة کی جمع سال، برس۔

العسکر: جمع عساكر، لشکر، ہر چیز کا بہت۔

قوم مسفر: مسافرین سفر مسافر کی جمع ہے، جیسے

صاحب کی جمع صُحْب۔

سفينة: کشتی، جمع سُفُن، سَفِین۔

العاصی: اسم فاعل، گنہگار۔

المطیع: فرمانبردار۔

باب صلوة الجمعة

القری: واحد قرية گاؤں۔

السجن: قید خانہ، جیل، جمع سُجُون۔

یبدأ: فعل مضارع باب (ف) (م) بدأ شروع کرنا۔

باب صلوة العیدین

ارتفاع: باب افتعال کا مصدر ہے، دن چڑھنا۔

غَم: ماضی مجہول باب (ن) پوشیدہ ہونا۔

الہلال: ہال کا مصدر ہے، نیا چاند۔ شروع مہینہ کی دو

راتوں یا تین راتوں یا سات راتوں کے چاند کو

ہلال کہتے ہیں اور مہینہ کی آخری دو راتوں چھبیسویں

اور ستائیسویں کے چاند کو بھی لور ان کے علاوہ کے

چاند کو قمر کہتے ہیں، اہل بیت کے نزدیک پہلی رات

کا چاند ہلال ہے۔

الغد: آئندہ کل، بعد الغد: پرسوں۔

الاضحية: جمع اُضحی قربانی۔

یوم الاضحی: قربانی کا دن۔

التشريق: باب تفعلیل کا مصدر ہے، گوشت کے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں خشک کرنا۔

ایام تشريق: عید الاضحی کے بعد تین دن اس لئے کہ ان دنوں میں قربانی کا گوشت خشک کیا جاتا ہے۔

باب صلوة الکسوف

انکسفت: ماضی باب افعال سے سورج میں گہن لگنا۔

تنجلی: فعل مضارع باب افعال ظاہر ہونا۔

خسوف: باب (ض) چاند کو گہن لگنا۔

باب صلوة الاستسقاء

الاستسقاء: بروئے لغت پانی طلب کرنا، اور باصطلاح

شرع پانی طلب کرنے کے لئے نماز استسقاء ادا کرنا اور دعا کرنا۔

الذمة: امان، حفاظت، ذمہ داری، جمع ذمم۔

اهل الذمة: دارالاسلام میں جزیہ دیکر رہنے والے غیر مسلم لوگ۔

باب صلوة الخوف

اشتد: فعل ماضی باب افعال قوی ہونا۔

العدو: دشمن جمع اعداء۔

الطائفة: لوگوں کی جماعت، ایک رائے اور مذہب کے لوگ جمع طائفات۔

رکباناً: سوار ہو کر۔

باب الجنائز

احتضر: ماضی مجہول باب افعال (م) احتضار، قریب

المرگ ہونا۔

شق: جانب، کنارہ، انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔

لقن: باب تفعلیل سے ہے تعلیم دینا، سکھانا۔

شدوا: باب (ن ض) (م) شداً باندھنا، کنا۔

غمضوا: ماضی باب تفعلیل بند کرنا۔

خرقة: کپڑے کا پھینٹنا، دھجی، جمع خرق۔

یفيضون: مضارع باب افعال مصدر اضافۃ پانی گرا

بجمر: (م) تجمیر دھونی دینا (خوشبو جلاتا)

یغلی: مضارع مجہول جوش دیا جانا، باب (ض) (م)

غلیاً جوش مارنا۔

السدر: بیر کا درخت جمع سُدور۔

القراخ: حائل پانی جمع اقرحۃ۔

الخطمی: واحد خطمیۃ گل خیرد (نیلے رنگ کا ایک پھول جو بطور دوا استعمال ہوتا ہے)

یضجع: مضارع مجہول باب (ف) پہلو کے بل لٹانا۔

یشفه: (م) تنشیف پانی کو پھینٹنے وغیرہ سے سکھا دینا

الحنوط: چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب جو مردے کو

غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں۔

إزار: جمع ازرة لنگی (یہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو سر کے پاس

سے پاؤں تک ہوتا ہے)

قمیص: کرتا مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے، جمع

أقمیصۃ (یہ کپڑا آدمی کے قد سے دو گنا ہوتا ہے اور

درمیان میں پھاڑ کر اس میں سر گھسا دیتے ہیں اور

گردن سے پاؤں تک ہوتا ہے)

اللفافۃ: جو چیز کسی چیز پر لپیٹی جائے جمع لفائف (یہ کپڑا

لمبی چادر کی طرح ہوتا ہے اور تمام کفن سے اوپر لپیٹا

جاتا ہے)

الخِمَارُ: اور مٹی، دوپٹ، پردہ، جمع اَخْمَرَةٌ۔

تَوَاطُّ: مضارع مجہول باب (ض ن) (م) ربطاً

باندھنا، مضبوط کرنا۔

ثَدْيًا: ثنئیہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، پستان (مذکر و مؤنث) جمع ثَدِیٌّ۔

یسرچ: مضارع مجہول (م) تسریحاً کنگھا کرنا۔

الْحَيُّ: محلّہ جمع احیاء۔

الولی: سرپرست جمع اُولِیَّةٌ۔

قوائم: واحد قائدة پایہ۔

اعتناق: عُنُق کی جمع گردن۔

یَلْحَدُ: مضارع مجہول باب (ف) (م) لحداً بظنی قبر

کھودنا (قبر جس میں میت کے لٹانے کی جگہ درمیان

کے بجائے ایک طرف کو ہوتی ہے)

العقدة: گرہ، ہر چیز کی مضبوطی۔

الْبَيْنُ وَالْبَيْنُ: کچی اینٹیں واحد لَبْنَةٌ۔

القَضْبُ: ہردہ چیز جس میں پوروے اور گرہیں ہوں،

جیسے بانس نزل سر کنڈا۔

یہال: مٹی ڈال دی جائے۔

یسمن: باب تفعیل سے قبر کو کوہان نما کرنا (اونٹ کی پیٹھ کی

بلندی جیسی)

استهْلَ: پیدائش کے وقت چلانا۔

ادرج: ماضی (م) ادراج داخل کرنا۔

باب الشہید

الجراحة: زخم جمع جراح۔

الجنب: ناپاک (واحد ثنئیہ جمع مذکر و مؤنث سب کے

لئے مشتمل ہے)

الفرو: پوئین جو بعض حیوانات کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے، جمع فراء۔

الحشو: روٹی سے بھرا ہوا کپڑا، کوٹ وغیرہ۔

اَوْتُك: زخمی کو میدان جنگ سے ایسی صورت میں لایا جانا کہ اس میں زندگی کی رتق باقی ہو ملخہ پرانا ہونا۔

حد: جمع حدود، سزا جو شریعت اسلامیہ کے مطابق دی جائے۔

لصاح: جرم کا بدلہ، خون کا عوض خون۔

قطاع الطريق: ڈاکو۔

باب الصلوة فی الکعبة

کعبہ: اہل اسلام کے متبرک اور مقدس مقام کا نام جمع کعاب۔

باب الزکوۃ

واجبة: یہاں فرض کے معنی میں ہے۔

حال علیہ الحول: اس پر سال گذر گیا ہو۔

دین: جمع دیون، قرض۔

زنگی: زکوٰۃ دے۔

الفاضل: اسم فاعل، زائد۔

دور: واحد دار، گھر۔

اثاث: گھریلو سامان۔

دواب: واحد دابة، چوپایہ۔

عزل: باب (ض) جدا کر دینا۔

زکوۃ الابل

ذود: اونٹ۔

صدقة: یہاں زکوٰۃ مراد ہے۔

باب صدقة الغنم

الضأن: بھیڑ، دنبہ۔

المعز: بکری یہ اسم جنس ہے، واحد ماعز جمع أمعز۔

باب زكوة الخيل

الخيال: گھوڑوں کا گروہ، جمع خيول۔

الفرس: گھوڑا۔

دينار: عرب میں سونے کا ایک سکہ۔

الفصلان: فصیل کی جمع اونٹنی کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا ہو۔

الحملان: حمل کی جمع بکری کے بچے۔

العجاجيل: عجول کی جمع گائے کے بچے۔

ذون: گھٹیا۔

العوامل: عاملة کی جمع کام کرتے والے جانور۔

الحوامل: حامل کی جمع بوجھ اٹھانے والے جانور۔

العلوفة: جن جانوروں کو گھر میں کھلا پلا کر پالا جاتا ہو۔

الرعى: گھاس چرنا۔

رذالة: چیز کا ردی و نا کارہ حصہ۔

العضو: دونصایوں کے درمیان کا عدد۔

باب زكوة الفضة

درهم: جمع دراهم چاندی کا ایک سکہ۔

الورق: چاندی کا سکہ جیسے درہم جمع اوراق۔

العش: ہر چیز کا میل کچیل یہاں سونے اور چاندی کے

علاوہ دوسری دھاتیں مراد ہیں۔

باب زكوة الذهب

مثقال: جمع مثاقیل۔ تولنے کے اوزان اور مثقال عرف

میں ڈیڑھ درہم کے وزن کا ہوتا ہے اور کبھی کم اور

سائمتہ: سال کے اکثر حصہ میں جنگل میں چرنے والے جانور۔

بنت مخاض: مخاض اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو، بنت مخاض کے معنی حاملہ اونٹنی کی بچی جو ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ چکی ہو۔

بنت لبون: دودھ دینے والی اونٹنی کا بچہ جو دو سال کا ہو کر تیسرے سال میں لگ گیا ہو۔

حقة: چوتھے سال والا اونٹ نہ ہو یا مادہ۔ اس عمر میں اونٹ بار برداری کے قابل ہو جاتا ہے، اس لئے اس کو بھدہ کہتے ہیں۔

جذعة: جس کے اگلے دونوں دانت نکل گئے ہوں یعنی چار سال گزار کر پانچویں سال میں قدم رکھا ہو، ایسے بچے کے دانت نکل کر دو مہرے دانت نکل آتے ہیں، اور بالغ ہو جاتا ہے۔

البغت: وہ اونٹ جو عربی اور عجمی دونوں کی نسل سے پیدا ہو۔

العراب: خالص عربی النسل اونٹ۔

باب صدقة البقر

تبيع، تبعة: وہ بچھڑایا بچھڑی جو دوسرے سال میں ہو۔

مسن، مسنة: ایسا بچھڑایا بچھڑی جس نے تیسرے سال میں قدم رکھا ہو۔

الجواميس: جاموس کی جمع ہے، بھینس۔

ربع عشر: دسویں حصہ کی چوتھائی یعنی چالیسواں حصہ۔

نصف عشر: دسویں حصہ کا آدھا یعنی بیسواں حصہ

دو چالیسواں حصہ ملا کر بیسواں حصہ بن جاتا ہے۔

ثلثة ارباع: تین چالیسواں حصہ۔

کبھی زیادہ۔

ازقاق: واحد زق مک

باب من يجوز دفع الصدقة

فك رقاب: مكاتب کی گردن چھڑوانا۔

الغارم: مقرض

ابن السبيل: مسافر

رقبة: گردن مراد غلام ہے۔

المزكى: زکوٰۃ دینے والا۔

آل علی: علی کے خاندان کے لوگ۔

موالی: مولیٰ کی جمع آزاد کردہ غلام

بان: باب (ض) (م) بیانا ظاہر ہوتا۔

مكتسباً: اسم فاعل کمائی کرنے والا۔

احوج: اسم تفصیل، زیادہ ضرورت مند۔

باب صدقة الفطر

مسكن: گھر، مکان، منزل، جمع مساكن۔

بر: گیموں اس کا واحد بُرّۃ ہے۔

تمر: کھجور واحد قمرۃ جمع قمرات۔

زبيب: کشمش۔

شعير: جو واحد شعيرة جمع شعيرات۔

كتاب الصوم

عَمَّ عليهم: چاند چھپ جائے۔ چاند نظر نہ آئے۔

الامساك: باب افعال رکن۔

ادھن: ماضی باب افعال سے تیل لگائے۔

احتجم: ماضی (م) احتجاما پچھنا لگوانا (خون نکلوانا۔

اكتحل: ماضی (م) اکتحال سرمہ لگانا۔

قبّل: بوسہ لیا۔

لمس: باب (ن ض) چھونا۔

قيراطان: قيراط کا ثنیہ واحد قيراط اور جمع قيراط

ديتار کے دسویں حصہ کا آدھا، کسی چیز کا چوبیسواں

حصہ۔

تبر: سونے کا ڈھینچا جو نہ ڈھلا ہوا ہو یا سکھ کی شکل میں نہ

ہو یا ابھی کان کی مٹی میں ہو، واحد تبرۃ۔

باب زکوٰۃ العروض

العروض: واحد عرض۔ اسباب، سامان۔

يقوم: (م) تقویم۔ اسباب کی قیمت مقرر کرنا۔

النقد: جمع نقود، قیمت جو فوراً ادا کی جائے۔

الاجزاء: جزء کی جمع ہے، جز کے اعتبار سے۔

باب زکوٰۃ الزروع والثمار

زکوٰۃ: اس سے عشر مراد ہے۔

الزروع: زرع کی جمع ہے کھیتی۔

الثمار: ثمر کی جمع پھل۔

سقى باب (ض) سیراب کیا گیا ہو۔

سبحاً: بننے والا پانی جمع سُبوخ۔

الحشيش: خشک گھاس واحد حشيشۃ۔

اوسق: وسق کی جمع ساٹھ صاع۔

الخصروات: ترکاریاں۔

غوب: بڑا ڈول

دالية: رہٹ (وہ چیز جس کے ذریعہ کنویں سے پانی

نکالتے ہیں۔

سانية: وہ انٹی جس پر کنویں سے پانی لا کر سیپائی کی جاتی

ہے۔

العسل: شہد جمع اعسال۔

الاحرار: حُر کی جمع آزاد۔	ذرعہ القی: خود بخود آگئی (م) ذرعاً۔
العقلاء: واحد عاقل بکھدار۔	ابتلع: ماضی باب افتعال سے نکل گیا۔
الاصحاء: صحیح کی جمع ہے تندرست عیب سے پاک۔	الحصاة: کنکریاں
الزاد: توشہ (وہ کھانا جو مسافر لے جائے)	النواة: گھٹلی۔
الراحلة: سواری کے لائق اونٹ، سفر و بار برداری کیلئے	احتقن: ماضی باب افتعال سے (م) احتقاناً حقنہ
طاقوراوٹ یا اونٹنی، نامبالغہ کی ہے۔ جمع رواحل۔	کرانا۔ (ہر دوا جو مریض کی مقعد سے پیٹ صاف
عیال: گھر کے افراد۔	کرنے کے لئے چڑھائی جائے (ابیمہ)
عود: لوٹنا، واپس ہونا۔	استعط: ماضی باب افتعال (م) استعاطاً ناک میں دوا
لیبک: تشنیہ تاکید کے لئے ہے اور ک مفعول مطلق ہونے	چڑھانا۔
کی وجہ سے منصوب ہے اصل عبارت یہ ہے اَلْب	جائفة: نیزہ کی مار جو پیٹ تک پہنچے جمع جوائف۔
لَكَ الْبَابُ بَعْدَ الْبَابِ۔	أَمَة: زخم جو دماغ تک پہنچ جائے۔
لیبک: کے معنی پس میں حاضر ہوں۔	جوف: پیٹ اندرونی حصہ جمع اجواف۔
الملك: بادشاہی جمع املاک۔	احلیل: پیشاب نکلنے کا سوراخ۔
یخل: (م) اختلالاً کم کرنا۔	ذاقی: ماضی باب (ن) ذوقاً چکھنا۔
الرفث: گندی گفتگو۔ جماع۔	تمضغ: مضارع باب (ن ف) (م) مُضْغاً چبانا۔
الفسوق: بدکاری و گناہ کی باتیں۔	العلك: ہر گوند جو چبایا جائے جمع غلوك۔
الجدال: جھگڑے کی باتیں۔	یستضر: ضر سے مشتق ہے نقصان دینا۔
صيد: شکار	الحامل: حاملہ عورت۔
یدل: باب (ن) دلالة راہنمائی کرنا۔	المرضع: اسم فاعل (م) ارضاع دودھ پلانا۔
سراویل: واحد سروال پانجامہ۔	الشیخ الفانی: بہت زیادہ بوڑھا گویا کہ فتا کے قریب ہے
قباء: ایک قسم کا آگے سے کھلا ہوا کوٹ یا اچکن	باب الاعتکاف
یغطی: باب تفعیل (م) تغطية چھپانا۔	یتباع: فعل مضارع باب افتعال سے (م) اتباعاً خریدنا
یحلق: باب (ض) (م) حلقاً موٹنا۔	السلعة: سامان تجارت کا مال جمع سلع۔
یقص: فعل مضارع باب (ن) قصاً قینچی سے بال	الصمٹ: باب (ن) کا مصدر ہے خاموش رہنا۔
وغیرہ کاٹنا۔	لیالی: لیل کی جمع رات۔
مصبوغاً: اسم مفعول باب (ف) (م) صَبْغاً، رنگنا۔	کتاب الحج

وَدُس: ایک قسم کی گھاس تل کے مانند ہے جس سے رنگائی کا کام لیتے ہیں۔	ہیں یہاں لوگ دوڑ کر چلتے ہیں۔
عصفر: زرد رنگ۔	یوم الترویة: آٹھویں ذی الحجہ۔
غَسِيلًا: یہاں مغسول کے معنی میں ہے یعنی دھلا ہوا۔	الافاضة: عرفات میں ٹھہرنے کو اور طواف فرض کو افاضہ کہتے ہیں۔
بنفص: باب (ن) (م) نَفْصًا جھڑنا۔	موقف: ٹھہرنے کی جگہ۔
حمام: غسل خانہ۔	بطن عرنة: عرفات کے قریب ایک میدان ہے جس میں وقوف درست نہیں ہے کیونکہ یہ حصہ عرفات سے خارج ہے۔
يستظل: فعل مضارع باب استفعال (م) استظللاً سایہ حاصل کرتا۔	المناسك: واحد مَنْسَك ہے افعال وارکان حج۔
الْمَحْمَل: کجاوہ (اونٹ کی کاٹھی جس پر دو شخص ایک دوسرے کے مقابل بیٹھتے ہیں۔	الميقدة: آگ جلنے کی جگہ، زمانہ جاہلیت میں اس پہاڑ کے قریب آگ جلانے کی جگہ تھی جس کو ميقدة کہتے ہیں۔
الهميان: وہ بٹی جو تھیلی یا بٹوں کے کام دے جمع ہما مین۔	قروح: عیست اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہے بلند ہونے کی وجہ سے اس کا نام قروح رکھا گیا۔
علا: فعل ماضی باب (ن) غَلَوًا بلند ہونا۔	غلس: جمع اغلاس آخررات کی تاریکی۔
هبط: باب (ن) هبطًا وادی میں اترنا۔	جمرة: جمرو کا واحد کنکری
اسحار: سحر کی جمع صبح کا وقت۔	العقبہ: آخری، پیچھے چوں کہ یہ آخری جمرہ ہے اور دو جمروں کے پیچھے ہے اسلئے اسکو جمرہ عقبہ کہتے ہیں
عاین: ماضی باب مفاعلة خود دیکھنا، معائنہ کرنا۔	بطن الوادی: جمرہ عقبہ کے پاس جگہ کا نام ہے۔
استلمه: مَلَمَۃً بمعنی پتھر سے ماخوذ ہے (م) پتھر کو ہاتھ سے چھونا۔	حصیات: حصاة کی جمع ہے کنکری۔
اضطبع: ماضی (م) اضطباعاً چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں مونڈھے پر ڈال لینا۔	الخذف: ٹھیکرا پھینکنا۔
اشواط: شوط کی جمع ہے چکر۔	اليوم الثاني من ايام النحر: یوم نحر کا دوسرا دن
يَوْمَل: مضارع باب (ن) (م) رَمَلًا کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑنا۔	گیارہویں ذی الحجہ ہوتا ہے۔
يَصْعَدُ: (س) صعوداً چڑھنا۔	نفر: باب (ض) (م) نفراً روانہ ہونا۔
ينحط: (م) انحطاً اترنا۔	ثقل: جمع اثقال مسافر کا سامان اور اس کے نوکر چاکر۔
بطن الوادی: صفا اور مروہ کے درمیان نشیبی جگہ کو بطن الوادی کہتے ہیں اب اس پر ہری بتیاں لگادی گئیں	المحصب: مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

النعامۃ: شتر مرغ (افریقہ کا ایک قد آور پرندہ جس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے۔

الیربوع: چوہے کے مانند ایک جانور جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی بڑی اور دم لمبی ہوتی ہے جمع یرابیع۔

جفرة: بکری کا چھوٹا بچہ۔

نف: ماضی (ض) (م) تنفاً پراکھیرنا۔

ریش: پرندے کے پرواہد ریشہ جمع ریش۔

حیز الامتاع: محفوظ رہنے کی جگہ سے نکل گیا۔ یعنی خود محفوظ نہ رہ سکا۔

فرخ: پرندہ کا بچہ جمع فراخ۔

الغراب: کوا، جمع اغراب۔

الجداء: چیل۔

الذئب: بھیڑ یا جمع ذئاب۔

الکلب العقود: کاٹ کھانے والا کتا۔

البعوض: مچھر۔

البراغیث: پسو۔

القرار: چھڑی (خون پینے والا کیڑا جو اکثر کتے بکری، گائے، بھینس کے جسم سے چڑا رہتا ہے۔

قملۃ: جوں (وہ کیڑے جو بالوں یا کپڑوں میں میل سے پیدا ہو جاتے ہیں)

جرادة: ٹڈی۔

صال: ماضی (ن) (م) صولاً حملہ کرنا۔

اضطر: ماضی (م) اضطراراً مجبور ہونا۔

البعیر: اونٹ۔

البط الکسکری: سکرایک گاؤں کا نام ہے جسکی طرف بطخ کی نسبت کی گئی ہے اور سکری بطخ کہہ دیا ہے۔

مغمیٰ علیہ: بیہوشی طاری ہوگئی اس پر انعام سے شتق ہے

میلین اخضرین: صفا اور مروہ کے درمیان دو ہری بتیاں لگتی ہوئی ہیں جہاں سعی کرنے والے تیز چلتے ہیں۔

حلق: سرکومڑوانا۔

قصر: کچھ بال رکھنا کچھ کو کٹوانا۔

باب القرآن

يَهْل: احرام باندھنا۔

بدنة: وہ گائے یا اونٹ جس کی قربانی مکہ میں حج کے موقع پر کی جائے جمع بدنات۔

والض: اسم فاعل باب (ن ض) وفضاً چھوڑنا۔

باب التمتع

يسوق: مضارع (م) سوقاً جانور کو پیچھے سے ہانکنا۔

البدنة: اونٹ کے معنی متعین ہے۔

فَلَد: باب تفعل سے ہے (م) تقلیداً گلے میں پیڑا لانا۔

مَزَاوَة: پرانا چڑا۔

اشعر: (م) اشعاراً چھری مار کر کوہان پھاڑنا۔

سنام: کوہان (اونٹ کی پیٹھ کی بلندی۔)

باب الجنایات

جنایات: جنایۃ کی جمع ہے حج میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کو جنایت کہتے ہیں۔

العائد: اسم فاعل باب (ن) (م) عوداً دوبارہ کرنا۔

الطبی: ہرن نر یا مادہ جمع طِبَاء۔

الضبیع: بجو، لفظ مؤنث ہے نر و مادہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ جمع ضبیاع۔

ارلب: خرگوش۔

عناق: بکری کا ایک سال سے کم کا بچہ جمع اعناق۔

حمام: کبوتر۔

مُسْرُول: مسر وال سراویل سے مشتق ہے پانجامہ پہنا ہوا یعنی وہ کبوتر جس کے پاؤں میں پر نکلا ہوا ہو یہ کبوتر اڑنے میں سست ہوتا ہے اور گھر میں زیادہ تر رہتا ہے لیکن متوحش ہے اور شکار ہے۔

مستانسا: مانوس۔

حشیش: گھاس۔

باب الاحصار

احصار: روک دینا۔

عدو: دشمن۔

التحلل: حلال ہونا

واعد: امر حاضر مواعدا سے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا

باب الفوات

ج کے فوت ہونے کو فوات کہتے ہیں۔

العمرة: آباد مکان کا ارادہ۔

اصطلاح شرع: میں طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروة کا نام ہے جمع عُمَرُ عُمَرَات۔

باب الہدی

الہدی: قربانی جو مکہ شریف بھیجی جائے۔

الثنیٰ: وہ جانور جس کے سامنے کے پیدائشی دانت گر گئے ہوں اور نئے دانت اُگ گئے ہوں، بکری دوسرے سال میں قدم رکھے تو ثنی ہوتی ہے۔ گائے بھیئس دو سال کے بعد تیسرے میں قدم رکھے تو ثنی ہوتی ہے۔ اونٹ چار سال پورے کر کے پانچویں سال میں قدم رکھے تو نیا دانت آتا ہے اور ثنی ہوتا ہے۔

الصان: بھیڑ، دنبہ۔

الجدع: چھ ماہ کا دنبہ۔

الذنب: دم جمع اذْنَاب

العجفاء: کمزور، دبلا۔

العرجاء: لتکڑا۔

المنسك: قربانی کی جگہ۔ جمع مناسك۔

القربة: نیک افعال جن سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو جمع قُرْبَات۔

تصیب: حصہ۔

الهدایا: قربانی کا جانور جو حرم میں بھیجا جائے۔

التعریف: ہدی کے جانور کو عرفات میں لے جانا۔

النحر: اونٹ کے پاؤں کو الٹا باندھ دے اور اس کو کھڑا کرے اور اس کی گردن میں چھری مار کر کھانسی کی نالی کو پھاڑ دے اس کو نحر کرنا کہتے ہیں۔

جلال: جُلّ کی جمع ہے، جھول۔

خطام: مہار، نیل، جمع خُطَم۔

الجزار: قصابی۔

لبن: دودھ۔

ینضح: مضارع (ف) نضحاً پانی چھڑکنا۔

ضرع: جمع ضروع تھن۔

عَطَب: (س) عطباً، جانور کا تھک جانا اور ہلاکت۔

قریب پہنچ جانا۔

نعل: جوتے کا قلاوہ۔

ضرب بھا: نشان لگانا۔

صفحة: ایک جانب ایک کنارہ۔

يُقْلَد: مضارع (م) تقلیداً جوتے یا چمڑے کا ہار بنا کر

ہدی کی گردن میں ڈالنا۔

فہرست مآخذ و مراجع

ذیل میں وہ کتابیں درج کی جاتی ہیں جن سے اس کتاب کی تالیف میں مدد لی گئی ہے۔

نام کتاب	مطبوعہ	نام کتاب	مطبوعہ
القرآن الکریم	دارالکتاب دیوبند	کتاب الفقہ علی المذاہب	مکتبہ اوقات لاہور
بخاری شریف	دارالکتاب دیوبند	الاربعہ	مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ
مسلم شریف	دارالکتاب دیوبند	فتاویٰ عالمگیری	کراچی
ابوداؤد شریف	دارالکتاب دیوبند	احسن الفتاویٰ	مکتبہ محمودیہ میرٹھ
ترمذی شریف	دارالکتاب دیوبند	فتاویٰ محمودیہ	کتب خانہ اعزازیہ دیوبند
طحاوی شریف	دارالکتاب دیوبند	کفایت المفتی	مکتبہ الاصلاح مراد آباد
ابن ماجہ شریف	دارالکتاب دیوبند	ایضاح المسائل	ٹاکس پریس خورشیدی دہلی
نسائی شریف	دارالکتاب دیوبند	ایضاح المسائل	اشاعت العلوم سہارنپور
موطأ امام محمد	خورشید بک ڈپو لکھنؤ	مسلم النجاشی	مکتبہ الحسنات دہلی
بذل المجہود	مکتبہ خلیفہ سہارنپور	اسلامی فقہ	ادارۃ القرآن کراچی
الدر المنضود	مکتبہ خلیفہ سہارنپور	الامام السنن	
معارف السنن	مکتبہ خورشیدیہ کراچی پاکستان	فتح القدیر مع الکفایہ	
درس ترمذی	زکریا دیوبند	دہما مشبا العنایہ	مکتبہ نورانیہ رضویہ پاکستان
ایضاح الطحاوی	زکریا دیوبند	یعنی شرح ہدایہ	مکتبہ امدادیہ فضل آباد
نیل الاوطار	دارالکتب العلمیہ بیروت	الجوہر الخیرہ	محمود بک ڈپو
فتح الباری	مکتبہ اشرفیہ دیوبند	المصاب فی شرح الکتاب	دارالایمان سہارنپور
عمدۃ القاری	مکتبہ زکریا دیوبند	کوکب الدری	مکتبہ صحیفی سہارنپور
مرقات شرح مشکوٰۃ شریف	مکتبہ امدادیہ ملتان	مصنف عبدالرزاق	بیروت لبنان
فیض الباری	جنوبی افریقہ	شرح وقایہ	مکتبہ مجیدی کراچی
بدائع الصنائع	دارالکتاب دیوبند	ادعوا المسائل	مکتبہ صحیفی سہارنپور
رد المحتار علی الدر المختار المعروف		الاحتیاجات علی تنقیح الاشتات	کتب خانہ نعیمیہ دیوبند
بالشامی		فتح الملہم شرح مسلم	مدینہ برقی پریس بجنور
علم الفقہ	کتب خانہ اعزازیہ دیوبند	نور الانوار	دارالکتاب دیوبند
البحر الرائق	دارالمعرفۃ بیروت ملتان	الدرایہ فی تخریج احادیث المہدایہ	المکتب الاسلامیہ لاہور پاکستان
تبیین الحقائق	مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان	ادعوا الفتاویٰ	ادارہ تالیفات دیوبند
طحاوی علی الرائق	دمشق	فتاویٰ دارالعلوم عزیز الفتاویٰ	امدادیہ دیوبند
		شرح فقہ	